FİLİZ KİTABEVİ BASIM YAYIN DAĞITIM
PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC LTD. ŞTİ.
Cemalyener Tosyalı Caddesi No: 57/A Vefa - Fatih / İST.
Tel: 0212 527 07 18 Fax: 0212 519 20 71
www.filizkitabevi.com

ISBN 978-975-368-559-7

KENDER / ÇETİNGİL
DENİZ TİCARETİ HUKUKU
Prof. Dr.
Emine YAZICIOĞLU
2020

PROF. DR. EMİNE YAZICIOĞLU

KENDER / ÇETİNGİL

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ VE GENİŞLETİLMİŞ
ON BEŞİNCİ BASKI

FİLİZ KİTABEVİ
İSTANBUL
2020

FİLİZ KİTABEVİ

Prof. Dr.
Emine YAZICIOĞLU

KENDER / ÇETİNGİL

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş
Onbeşinci Baskı

FİLİZ KİTABEVİ
İSTANBUL
2020

Ocak 2020

ISBN: 978-975-368-559-7

Copyright© Bu kitabın Türkiye'deki yayın hakları Filiz Kitabevi Basım Yayın Dağıtım Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur.

Baskı: Yılmaz Basım Yayıncılık ve Kâğıt Ürünleri
Matbaacı Sertifika Numarası: 27185

YAYINLAYAN:
Filiz Kitabevi Basım Yayın Dağıtım
Petrol Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Cemal Yener Tosyalı Cad.
No: 57/A (113) Vefa/İST.
Tel: (212) 527 07 18
Faks: (212) 519 20 71
www.filizkitabevi.com
Yayıncı Sertifika Numarası: 15544

ONBEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ

1978 yılında ilk basısından 2010 yılında yapılan onikinci basısına kadar Sayın Hocalarım Sayın Prof. Dr. Rayegân KENDER ve Sayın Prof. Dr. Ergon A. ÇETİNGİL tarafından yayımlanmış olan bu kitabın 6102 sayılı TTK'na göre güncellendiği onüçüncü ve ondördüncü basıları, meslek hayatımda da öğrencileri olmaktan sonsuz gurur duyduğum Sayın Hocalarımla birlikte hazırlanmıştır. Kitabın onbeşinci bası için güncelleme ve genişletme çalışması tümüyle bana bırakılmıştır. Bu bası ve takip eden basılarında kitabın, Sayın Hocalarıma duyduğum sonsuz minnet, saygı ve sevgiyi ifadeye yeterli olmasa da vesile olması arzusu ve umudu ile Sayın Hocalarımın soyadları ile "KENDER – ÇETİNGİL DENİZ TİCARETİ HUKUKU" olarak adlandırılmasına karar verilmiştir. Son basısı 2014 yılında yapılan kitabın yeni basısının daha fazla gecikmemesi için arzu edilen ve planlanan ölçüde genişletme ve güncelleme yapılması mümkün olmamıştır. Bu basıda, "deniz ticareti sözleşmeleri" başlıklı altıncı bölüme kadar olan kısım kapsamlı bir şekilde gözden geçirilip genişletilmiş; takip eden bölümlerin gözden geçirilip genişletilmesi zorunlu olarak sonraki basıya ertelenmiştir. Gözden geçirilip genişletilen bölümler dolayısıyla kitabın artan hacmini daha fazla artırmamak için öğreti ve yargı kararlarına atıflar, mümkün olduğunca sınırlandırılmıştır.

Kitabın bu basısının hazırlanması sırasındaki destekleri ve emekleri için özellikle sevgili kardeşim İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zehra ŞEKER ÖĞÜZ'e, Anabilim Dalı'mızın diğer değerli öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Kübra YETİŞ ŞAMLI, Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan SEVİÇ KUYUCU ve Dr. Öğr. Üyesi Melda TAŞKIN'a içten teşekkürlerimi sunuyorum. Anabilim Dalımızın araştırma görevlileri Murat AYDIN, İpek OĞUZ, Cafer Sadık AKYOL, Gülşah YAKŞİ ve Yasin YAVŞAN'a da yazım hatalarının giderilmesine yönelik titiz çalışmaları için teşekkür ederim. Kitabın kısa sürede basılmasını sağlayan Filiz Kitabevi'nin yöneticileri Oğuzhan ORUÇ ve Zeynep ORUÇ TATLI'ya teşekkürlerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU

SEKİZİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

Bu baskıda yedinci baskının yapıldığı 2003 yılından itibaren Deniz Hukukunda ortaya çıkan gelişmeler gözönüne alınarak bazı konular genişletilmiştir. Bundan başka, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile deniz ticaretine ilişkin hükümlerde getirilen değişiklikler hakkında önemli olanlar gösterilmiştir, ancak değerlendirilmesi daha önce Prof. Dr. Ergon Çetingil, Prof. Dr. Rayegân Kender, Prof. Dr. Samim Ünan, Doç. Dr. Emine Yazıcıoğlu tarafından hazırlanıp Deniz Hukuku Dergisinin Ocak 2006 Özel Sayısında yayımlanmıştır. Son kısımda, Deniz Hukukunda araştırma yapmak isteyenlere yardımcı olmak amacıyla, bibliyografyaya, yeni kaynakların ilavesiyle güncel hale getirilmiş; EKLER bölümünde 1976 Londra Sözleşmesi, 1992 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşme ile 2004 York Anvers Kurallarına, Tekne Sigortası Genel Şartlarına, Emtia Nakliyat Sigortası Umumi Şartlarına yer verilmiştir. Böylece, Deniz Ticareti Hukuku ve onu tamamlayan ilgili hukuk dalları hakkında toplu bir şekilde temel bilgiler verilerek, bu alanda bir nevi ilk müracaat kaynağının ortaya konulması amacı takip edilmektedir.

Kitabın Giriş bahsi ile Türkiye'de Denizcilik ve Deniz Ticareti Hukukunun Kaynakları (Birinci Bölüm), Gemi (İkinci Bölüm), Donatan ve Donatma İştiraki (Üçüncü Bölüm), Gemi Adamları (Dördüncü Bölüm), Deniz Sigortaları (Onuncu Bölüm), Prof. Dr. Rayegân Kender; Navlun Sözleşmesi (Beşinci Bölüm), Denizde Yolcu Taşıma Sözleşmesi (Altıncı Bölüm), Deniz Kazaları (Yedinci Bölüm), Gemi ve Yük Alacaklısı Hakları (Sekizinci Bölüm), Deniz Takip Hukuku (Dokuzuncu Bölüm) Prof. Dr. Ergon Çetingil tarafından titiz bir çalışma ile hazırlanmıştır.

Kitabın baskısı sırasındaki yardımları için değerli meslekdaşımız Sayın Doç. Dr. Emine Yazıcıoğlu'na içten teşekkür ederiz. Ayrıca kitabın yayına hazırlanması ve basımındaki yardımları için de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlileri Sayın H. Murat Demirkıran ve Kübra Yetiş Şamlı'ya teşekkür ederiz.

Kitabın kısa sürede basılmasını sağlayan Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti. sahibi Sayın Rahmi Arıkan ve kitabın dizgi işlerini titiz bir çalışma ile tamamlayan Sayın Berrin Doğrul ile emeği geçen diğer personele teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Ergon Çetingil

Prof. Dr. Rayegân Kender
Ocak 2007

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ 1

I. KONU 1

II. DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN DOĞUŞ SEBEPLERİ VE ÖZELLİKLERİ 3

III. DENİZ TİCARETİ HUKUKU ALANINDA YASALAŞMA 5

IV. DENİZ TİCARETİ HUKUKUNDA ULUSLARARASI BİRLİK 7

Birinci Bölüm

TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK YÖNETİMİ VE TÜRK DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

§ 1. TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK YÖNETİMİ 11

I. DENİZCİLİĞİN İDARESİ (İDARÎ YAPI) 11

II. DENİZ TİCARET ODALARI 18

§ 2. TÜRK DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 21

I. KANUNLAR 21

II. İKİNCİL MEVZUAT 23

III. MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER 26

İkinci Bölüm

GEMİ

§ 1. GEMİ TANIMI VE TÜRLERİ 45

I. TANIM 45

II. GEMİNİN BÜTÜNLEYİCİ PARÇALARI VE EKLENTİLERİ 47

III. GEMİ TÜRLERİ 49

IV. GEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 51

V. GEMİ NİTELİĞİNİN SONA ERMESİ 54

§ 2. GEMİNİN AYIRICI UNSURLARI VE SINIFI 55
I. AYIRICI UNSURLAR 55
1. Geminin Adı 55
2. Tanınma (Çağrı) İşareti 56
3. Bağlama Limanı 57
4. Geminin Tonajı 58
5. Geminin Milliyeti 59
5.1. Türk Bayrağı çekme hakkına sahip olma 61
5.1.1. Kural 61
5.1.2. Türk Bayrağı çekme hakkına sahip olmada istisnai haller 62
(i) TTK düzenlemesi 62
(ii) TUGSK düzenlemesi 64
(iii) BKUY düzenlemesi 64
5.2. Türk Bayrağı çekme hakkının kullanılması 64
5.3. Türk Bayrağı çekme hakkının kaybı 66
5.4. Kabotaj tekeli 67
6. IMO Gemi Tanıtım Numarası 70
II. GEMİNİN SINIFI 72
1. Genel Olarak 72
2. Sınıflama Faaliyetleri 76
3. Sınıflama Kuruluşunun Sorumluluğu 79
3.1. Sözleşmeden doğan sorumluluk 79
3.2. Sözleşme dışı sorumluluk 83

Üçüncü Bölüm
GEMİ SİCİLLERİ VE BAĞLAMA KÜTÜĞÜ

§ 1. GEMİ SİCİLLERİ 93
I. GENEL OLARAK 93
II. MİLLİ GEMİ SİCİLİ 96
1. Gemilerin Sicile Tescili 97
1.1. Tescili caiz olmayan (sicile tescil edilemeyen) gemiler 98
1.2. Tescili caiz (sicile tescil edilebilen) gemiler 98
1.3. Tescile yetkili sicil müdürlüğü ve tescil usulü 100
2. Gemilerin Sicilden Silinmesi (Terkin) 103
2.1. Talep üzerine silinme 103

2.2. Resen silinme 104
3. Gemi Sicilindeki Kayıtlar Ve Hükümleri 106
3.1. Kayıt türleri 106
3.2. Gemi sicilindeki kayıtların hükümleri 107
3.2.1. Hukuki karineler 107
3.2.2. Sicile güvenin korunması ilkesi 107
3.2.3. Tescil edilmiş ve aynî haklardan doğan talep haklarını zamanaşımına tâbi olmaması 111
4. Sicil Kayıtlarının Düzeltilmesi, İtiraz Ve Şerh 112
4.1. Sicil kayıtlarının düzeltilmesi 112
4.2. İtirazın sicile tescili 113
4.3. Sicile şerh verilmesi 114
III. YAPI HALİNDEKİ GEMİLERE ÖZGÜ SİCİL (YAPI SİCİLİ) 115
IV. TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ 117
1. Amacı, Tutulması, Uygulanacak Hükümler Ve Niteliği 117
2. Tescil Edilebilecek Gemiler Ve Yatlar 120
3. Tescil Ve Terkin 123
4. Tescilin Özel Hükümleri 124
4.1. Bayrak çekme hakkı 124
4.2. Gemi adamlarına ilişkin hükümler 124
4.3. Malî hükümler 125
4.4. Diğer hususlar 126
§ 2. BAĞLAMA KÜTÜĞÜ 127
I. YASAL DAYANAĞI, AMACI VE TANIMI 127
II. HUKUKİ NİTELİĞİ 129
III. BAĞLAMA KÜTÜĞÜNÜN KURULACAĞI YER VE TUTULMASI 134
IV. BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYDEDİLECEK GEMİ, DENİZ VE İÇSU ARAÇLARI 135
1. Gemi, Deniz Ve İçsu Aracı Kavramı 135
2. Kaydı Zorunlu Gemi Ve Araçlar, Kaydedilmemesine Uygulanacak Yaptırım ve Resen Kayıt 138
3. Kaydı İsteğe Bağlı Gemi Ve Araçlar 140
V. KAYIT USULÜ VE KAYDEDİLECEK HUSUSLAR 140
VI. KAYDIN NAKLİ, TALEP ÜZERİNE VE RESEN SİLİNMESİ 142
VII. BAYRAK ÇEKME HAKKI VE KULLANILMASI 143
VIII. MÜLKİYETİN DEVRİ VE TAKYİDATLARIN KAYDI 144

Dördüncü Bölüm

GEMİ ÜZERİNDE MÜLKİYET VE DİĞER AYNÎ HAKLAR

§ 1. GEMİ MÜLKİYETİ 151
I. GENEL OLARAK 151
II. GEMİ MÜLKİYETİNİN HUKUKİ İŞLEM YOLUYLA (DEVREN) İKTİSABI 154
1. Sicile Kayıtlı Olmayan Gemi, Gemi Payı Ve İştirak Payı 154
2. Sicile Kayıtlı Gemi 156
3. Sicile Kayıtlı Gemi Payı Ve İştirak Payı 162
III. GEMİ MÜLKİYETİNİN HUKUKİ İŞLEM DIŞI YOLLARLA (ASLEN) İKTİSABI 164
1. Sahiplenme (İhraz) 165
1.1. Sicile kayıtlı gemi 165
1.2. Sicile kayıtlı olmayan gemi 166
2. Olağan Zamanaşımı İle Kazanma 167
2.1. Sicile kayıtlı gemi 167
2.2. Sicile kayıtlı olmayan gemi 167
3. Olağanüstü Zamanaşımı İle Kazanma 168
IV. GEMİ MÜLKİYETİNİN KAYBI 170
§ 2. GEMİ ÜZERİNDE DİĞER AYNÎ HAKLAR 172
§ 2.1. REHİN HAKLARI 172
I. SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİ, GEMİ PAYI VE İŞTİRAK PAYININ REHNİ 172
II. GEMİ ALACAKLISI HAKKI 173
1. Kavram, Niteliği Ve Özellikleri 174
2. Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacaklar (Gemi Alacakları) 176
3. Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacakların Borçlusu 179
4. Gemi Alacaklısı Hakkının Temin Ettiği Alacağın Ve Teminatın Kapsamı 181
5. Gemi Alacaklısı Hakları Arasında Sıra Ve Rehin Hakkının Kullanılması 182
6. Gemi Alacaklısı Hakkının Düşmesi 184
III. GEMİ İPOTEĞİ 188
1. Tanımı Ve Niteliği 188
2. Kurulması 190

3. Teminatın Alacak Bakımından Kapsamı 194
4. Teminatın Konusu Bakımından Kapsamı 197
4.1. Gemi 197
4.2. Kira bedeli 198
4.3. Kamulaştırma bedeli ve tazminat alacakları 199
4.4. Sigorta tazminatı 200
4.4.1. Alacaklının sigorta tazminatı üzerindeki hakkının niteliği 202
4.4.2. Sigorta tazminatının alacaklının izni olmadan malike ödenebileceği hâller 203
4.4.3. Sigortacının ipotekli alacaklıya karşı bildirim yükümlülüğü 205
4.4.4. Sigortacının ipotekli alacaklıya karşı ödeme borcundan kurtulması 209
4.4.5. Gemi ipoteğinin sigortacıya intikali 210
5. İpoteğin Derecesi Ve Derecesinin Değiştirilmesi 210
6. Gemi İpoteğinin Devri Ve Teminat Altına Alınan Alacağın Değiştirilmesi 212
7. İpotekli Alacaklının Hakları 213
7.1. Alacak muaccel olmadan önce 213
7.2. Alacak muaccel olduktan sonra 215
8. Malikin Hakları 216
9. İpoteğin Sona Ermesi 216
10. İpoteğin Özel Türleri 219
10.1. Birlikte gemi ipoteği 219
10.2. Üst sınır ipoteği 221
10.3. Yabancı para ipoteği 222
10.4. Sabit değerli ipotek 222
10.5. Kıymetli evraka bağlı alacak ipoteği 223
11. Kanuni İpotek (Tersaneci İpoteği) 225
11.1. İpotek tescilini talep hakkının sahibi 226
11.2. İpotek tescilinin talep edilebileceği alacaklar 227
11.3. İpotek tescilinin talep edilebileceği gemi veya yapı 229
11.4. Tescilin talep edilebileceği süre 230
11.5. İpotek tescilini talep hakkının niteliği 231
11.6. Tescil şartları 234
12. Yapı İpoteği 234
§ 2.2. GEMİ ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI 237
I. KAVRAM VE KURULMASI 237
II. UYGULANACAK HÜKÜMLER 238

Beşinci Bölüm

DONATAN, DONATMA İŞTİRAKİ VE KAPTAN

§ 1. DONATAN 243
I. TANIM 243
II. DONATANIN SORUMLULUĞU 247
1. Gemi Adamının ve Kılavuzun Eyleminden Sorumluluk 247
1.1. Sorumluluk şartları 248
1.1.1. Zarara sebebiyet veren eylemi gerçekleştiren gemi adamı veya kılavuz olmalıdır 248
1.1.2. Gemi adamı veya kılavuz, zarara sebebiyet veren eylemi görevini yerine getirirken gerçekleştirmiş olmalıdır 251
1.1.3. Gemi adamı veya kılavuz, zarara sebebiyet veren eyleminde kusurlu olmalıdır 252
1.1.4. Gemi adamı veya kılavuzun eylemi hukuka aykırı olmalıdır 253
1.1.5. Gemi adamı veya kılavuzun kusurlu ve hukuka aykırı eylemi sonucu üçüncü bir kişi zarara uğramış olmalıdır 254
1.2. Gemi adamı veya kılavuzun eyleminden yolculara ve yükle ilgililere karşı sorumluluk 255
1.3. Sorumluluğun niteliği 256
2. Donatanın Adam Çalıştıran Sıfatıyla Sorumluluğu 257
III. DENİZ ALACAKLARINA KARŞI SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI 261
1. Sorumluluğunu Sınırlama Hakkına Sahip Olan Şahıslar 265
2. Sorumluluğun Sınırlanabileceği Alacaklar 268
3. Sorumluluğun Sınırlanamayacağı Alacaklar 269
4. Sorumluluğu Sınırlama Hakkının Kaybı 271
5. Sorumluluk Sınırı 275
6. Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kullanılması 279
7. Fon Tesisi Ve Sonuçları 282
8. Fonun Veya Sınırlı Sorumluluk Tutarının Paylaştırılması 285
§ 2. DONATMA İŞTİRAKİ 291
I. GENEL OLARAK 291
II. DONATMA İŞTİRAKİNİN YÖNETİMİ 294
III. PAYDAŞ DONATANLARIN HAKLARI VE BORÇLARI 295
IV. DONATMA İŞTİRAKİNİN SONA ERMESİ 297

§ 3. KAPTAN 299
I. TANIM 299
II. KAPTANIN GÖREVLERİ 300
1. Gemiye, Gemi Adamlarına Ve Yüke İlişkin Belgelerin Gemide Bulundurulmasına Dikkat etme 300
2. Geminin Denize ve Yola Elverişli Olmasına Dikkat Etme 302
3. Geminin Yükleme ve Boşaltmaya Elverişli Olmasına Dikkat Etme 303
4. Yabancı Mevzuata Uyma 304
5. Yola Çıkma 304
6. Gemide Hazır Bulunma 305
7. Gemi Jurnalinin Tutulmasına Nezaret Etme 305
8. Deniz Raporu Düzenlenmesini Talep Etme 305
III. KAPTANIN KANUNÎ TEMSİL YETKİSİ 306
1. Donatanı Temsil Yetkisi 306
2. Kaptanın Taşıyanı Temsil Yetkisi 308
3. Kaptanın Yükle İlgilileri Temsil Yetkisi 308
IV. KAPTANIN SORUMLULUĞU 309

Altıncı Bölüm

DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİ

§ 1. GEMİ KİRA SÖZLEŞMESİ 313
I. GENEL OLARAK 313
II. TANIMI VE TÜRLERİ 314
III. KURULMASI VE TARAFLARI 315
IV. SİCİLE ŞERH 317
V. KİRAYA VERENİN HAKLARI VE BORÇLARI 318
VI. KİRACININ HAKLARI VE BORÇLARI 319
VII. ZAMANAŞIMI 321
§ 2. ZAMAN ÇARTERİ SÖZLEŞMESİ 322
I. TANIMI, KURULMASI VE TARAFLARI 322
II. TAHSİS EDENİN HAKLARI VE BORÇLARI 323
III. TAHSİS OLUNANIN HAKLARI VE BORÇLARI 325
IV. ZAMANAŞIMI 326

§ 3. NAVLUN SÖZLEŞMESİ 327
§ 3.1. TANIMI, TÜRLERİ, KURULMASI VE TARAFLARI 327
I. TANIM 327
1. Eşya Taşımanın Üstlenilmesi 327
2. Deniz Yoluyla (Gemiyle) Taşımanın Üstlenilmesi 328
3. Eşyanın Taşıyanın Zilyetliğinde Taşınacak Olması 328
4. Taşımanın Ücret (Navlun) Karşılığında Yapılması 329
II. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ 329
1. Yolculuk Çarteri Sözleşmesi-Kırkambar Sözleşmesi 329
1.1. Yolculuk çarteri sözleşmesi 329
1.2. Kırkambar sözleşmesi 330
2. Alt Navlun-Asıl Navlun Sözleşmeleri 330
III. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE BELGELENMESİ 332
IV. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE İLGİLİ ŞAHISLAR 333
1. Taşıyan 333
2. Taşıtan 333
3. Fiilî taşıyan 333
4. Yükleten 334
5. Gönderilen 335
V. UYGULANACAK HUKUK VE KURALLAR 335
§ 3.2. TAŞIMA BORCUNUN İFASI 340
I. GENEL OLARAK 340
II. TAŞIMANIN SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN GEMİ İLE YAPILMASI 340
III. GEMİNİN TAŞIMAYA ELVERİŞLİ OLMASI 341
1. Denize elverişlilik 342
2. Yola elverişlilik 342
3. Yüke elverişlilik 343
IV. GEMİNİN ZAMANINDA YÜKLEME LİMANINDA HAZIR BULUNDURULMASI 343
V. YÜKLEME 344
VI. TAŞITAN VE YÜKLETENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 347
VII. YÜKLEME İÇİN BEKLEME SÜRELERİ 349
1. Yolculuk Çarteri Sözleşmeleri 349
1.1. Yükleme (starya) süresi 349

1.2. Sürastarya süresi ve ücreti 351
1.3. Bekleme süresinin hesabı ve yükleme engellerinin hesaba etkisi 352
1.4. Hızlandırma primi 353
1.5. Bekleme süresinde yükleme yapılmaması veya eksik yükleme yapılması 354
2. Kırkambar Sözleşmeleri 355
VIII. GEMİNİN YOLCULUĞU VE BOŞALTMA 355
1. Yolculuk 355
2. Boşaltma İçin Bekleme Süresi 356
2.1. Yolculuk çarteri sözleşmesinde 356
2.1.1. Boşaltma süresi 356
2.1.2. Sürastarya süresi ve ücreti 357
2.1.3. Bekleme süresi hesabı ve boşaltma engellerinin hesaba etkisi 358
2.1.4. Boşaltmanın hiç veya süresinde yapılmaması 359
2.1.5. Boşaltma giderleri ve hızlandırma primi 359
2.2. Kırkambar sözleşmelerinde 360
§ 3.3. DENİZDE TAŞIMA SENETLERİ 361
I. KONİŞMENTO 361
1. Tanımı 361
2. Konişmentonun Türleri Ve Düzenlenmesi 361
3. Konişmentonun Şekli Ve İçeriği 363
3.1. Eşyanın cinsi, işareti ve miktarı 363
3.2. Eşyanın haricen belli olan hâl ve durumu 364
3.3. Taşıyanın adı ve soyadı veya ticaret unvanı veya işletme merkezi ..364
3.4. Kaptanın adı ve soyadı 364
3.5. Geminin adı ve tabiiyeti 365
3.6. Yükletenin adı ve soyadı veya ticaret unvanı 365
3.7. Yükleten tarafından bildirilmişse, gönderilenin adı ve soyadı veya ticaret unvanı 365
3.8. Navlun sözleşmesine göre yükleme limanı ve taşıyanın eşyayı yükleme limanında teslim aldığı tarih 365
3.9. Navlun sözleşmesine göre boşaltma limanı veya buna ilişkin talimat alınacak yer 366
3.10. Konişmentonun düzenlendiği yer ve tarih 366
3.11. Taşıyan veya onu temsilen hareket eden kişinin imzası 366
3.12. Navlunun gönderilen tarafından ödeneceğine dair kayıtlar, ödenecekse bunun miktarı 367

3.13. Navlun sözleşmesinde açıkça kararlaştırılmışsa, eşyanın boşaltma limanında teslim olunacağı tarih ve süre 367
3.14. Sorumluluk sınırlarını genişleten her şart 367
3.15. Taraflarca uygun görülen diğer kayıtlar 367
3.16. Konişmentonun kaç nüsha düzenlendiği 368
3.17. Eşyanın değeri 368
4. Konişmentonun Niteliği 369
5. Konişmentonun İşlevleri 370
5.1. Taşıyan ve gönderilen ile bunlar arasındaki ilişkiyi belirleme 370
5.2. Taşınmak üzere teslim alınan veya yüklenen eşyayı ispat 373
5.3. Eşyanın taşınacağı ve konişmentonun ibrazı karşılığında teslim edileceği taahhüdünü belgeleme 376
5.4. Eşyayı temsil etme 378
II. DİĞER DENİZDE TAŞIMA SENETLERİ 379
§ 3.4. TAŞIYANIN SORUMLULUĞU 382
I. GENEL OLARAK 382
II. SORUMLULUK SEBEPLERİ 386
1. Geminin Başlangıçta Denize, Yola Ve Yüke Elverişsiz Olması 386
2. Eşyanın Zıya Veya Hasara Uğraması Ya Da Geç Teslimi 389
2.1. Sorumluluk şartları 389
2.2. Kusursuzluğun ispatı ile sorumluluktan kurtulma 391
2.3. Mutlak sorumsuzluk sebepleri 393
2.3.1. Geminin sevki ve başkaca teknik yönetimindeki kusur 393
2.3.2. Yangın 396
2.3.3. Denizde kurtarma 397
2.3.4. Eşyanın cins veya değerinin kasten yanlış bildirilmesi 397
2.4. Muhtemel sorumsuzluk sebepleri 397
III. EŞYANIN İNCELENMESİ VE BİLDİRİM 399
1. İnceleme 399
2. Bildirim 399
IV. TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNU SINIRLANDIRMA HAKKI VE BU HAKKIN KAYBI 401
1. Sorumluluk Sınırları 401
1.1. Eşyanın zıyaa veya hasara uğraması halinde 401
1.1.1. Zararın belirlenmesi 401
1.1.2. Sorumluluk sınırı 403
1.2. Eşyanın geç teslim edilmesi halinde 404

1.3. Sınırların birlikte uygulanması 405
2. Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı 405
V. TAŞIYANIN VE ADAMLARININ AKİT DIŞI SORUMLULUĞU 406
VI. YÜKÜN ZIYA VEYA HASARINDAN YA DA GEÇ TESLİMİNDEN DOĞAN DAVA HAKKININ DÜŞMESİ 407
VII. ZAMANAŞIMI 409
VIII. EMREDİCİ HÜKÜMLER VE UYGULANMADIĞI HÂLLER 409
1. Emredici Hükümler 409
2. Emredici Hükümlerin Uygulanmadığı Hâller 410
2.1. Yolculuk çarteri sözleşmesi 410
2.2. Canlı hayvan taşıması 410
2.3. Güverte yükü 410
2.4. Taşımanın yüklemeden önce ve boşaltmadan sonraki aşamaları 411
2.5. Mutat ticari taşıma işlerinden olmayan taşımalar 411
2.6. Müşterek avaryaya ilişkin anlaşmalar 412
IX. TAŞIMANIN İCRASININ FİİLÎ TAŞIYANA BIRAKILMASI HALİNDE SORUMLULUK 412
1. Taşıyanın Sorumluluğu 413
2. Fiili Taşıyanın Sorumluluğu 414
§ 3.5. TAŞIYANIN HAKLARI 416
I. NAVLUN VE DİĞER ALACAKLARI TALEP HAKKI 416
1. Navlun Ve Diğer Alacaklar 416
2. Eşyanın Zıya Veya Hasarının Navlun Alacağına Etkisi 417
3. Navlun Ve Diğer Alacakları Talep Hakkının Muhatabı 418
II. TAŞIYANIN HAPİS HAKKI 418
§ 3.6. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 421
I. GENEL OLARAK 421
II. SÖZLEŞMENİN HÜKÜMDEN DÜŞMESİ 421
1. Geminin Zayi Olması 421
2. Eşyanın Zayi Olması 423
2.1. Yolculuk başlamadan önce 423
2.2. Yolculuk başladıktan sonra 424
III. KANUNÎ SEBEPLERLE SÖZLEŞMESİNİN FESHİ 424
IV. TAŞITANIN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ 425
1. Yolculuk Çarteri Sözleşmesi 425
2. Kırkambar Sözleşmesi 426

§ 4. DENİZ YOLUYLA YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ 427
I. GENEL OLARAK 427
II. TANIM 428
III. SÖZLEŞMENİN KURULMASI, NİTELİĞİ VE TARAFLARI 429
1. Kurulması 429
2. Niteliği 430
3. Tarafları 430
3.1. Taşıyan Ve Fiilî Taşıyan 430
3.2. Yolcu 431
4. Bagaj 432
IV. YOLCUNUN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 433
V. TAŞIYANIN HAKLARI VE BORÇLARI 434
1. Taşıyanın Hakları 434
2. Taşıyanın Borçları 434
2.1. Yolculuğu vaktinde yapma 434
2.2. Yolcuyu sağ ve salim olarak taşıma 434
2.3. Yolcu beraberindeki bagajı taşıma 435
2.4. Sorumluluk sigortası yaptırma 436
VI. TAŞIYANIN SORUMLULUĞU 437
1. Yolcunun Ölümü Veya Yaralanmasından Sorumluluk Ve Sınırı 437
1.1. Gemi kazası sonucu yolcunun ölümü veya yaralanması 438
1.2. Gemi kazası dışında bir sebep yüzünden yolcunun ölümü veya yaralanması 439
2. Bagajın Zıyaa Veya Hasara Uğramasından Ya Da Geç Teslim Edilmesinden Sorumluluk Ve Sınırı 440
2.1. Kabin bagajı 441
2.2. Kabin bagajı dışındaki bagaj 441
2.3. Değerli eşya 442
3. Taşımanın Kısmen Veya Tamamen Fiilî Taşıyana Bırakılması Halinde Taşıyanın Ve Fiilî Taşıyanın Sorumluluğu 442
4. Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı 443
VII. ZAMANAŞIMI 443

Yedinci Bölüm

DENİZ KAZALARI

§ 1. MÜŞTEREK AVARYA 447
I. GENEL OLARAK 447
II. MÜŞTEREK AVARYAYA UYGULANACAK HÜKÜMLER 448
III. MÜŞTEREK AVARYANIN TANIMI VE UNSURLARI 449
1. Gemi Ve Yükün Ortak Bir Deniz Sergüzeştine Atılmış Olması 450
2. Gemi Ve Yükü Birlikte Tehdit Eden Bir Tehlikenin Mevcut Olması 450
3. Fevkalâde Bir Fedakârlık Veya Fevkalâde Bir Masraf Yapılmış Olması 451
4. Fedakârlığın İradî Bir Şekilde Yapılması 451
5. Fedakârlık Hareketinin Makul Olması 452
6. Faydalı Netice 452
IV. MÜŞTEREK AVARYAYA GİREN ZARAR VE MASRAFLAR 452
V. İKAME MASRAFLARI 453
VI. DİSPEÇ 453
§ 2. ÇATMA 456
I. GENEL OLARAK 456
II. ÇATMANIN TANIMI VE UNSURLARI 457
III. ÇATMA ZARARLARINDAN SORUMLULUK 457
1. Kusursuz Çatma 458
2. Bir Tarafın Kusuru İle Çatma 459
3. Ortak Kusurlu Çatma 460
4. Kıyasen Çatma (Çatma Olmaksızın Zarar Verilmesi) 462
IV. TAZMİNAT DAVASI VE SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI 462
§ 3. KURTARMA 464
I. GENEL OLARAK 464
II. KURTARMA KAVRAMI VE UNSURLARI 466
1. Su Aracı veya Diğer Eşyanın Kurtarılmasına Yönelik Faaliyet 466
2. Su Aracı Veya Diğer Eşyanın, Seyrüsefere Elverişli Sularda Tehlikeye Maruz Kalmış Olması 467
3. Kurtarma Faaliyetinde Bulunulmuş Olması 468
4. Faydalı Sonuç Elde Edilmiş Olması 470
III. KURTARMA ÜCRETİ 471

IV. KURTARMA SÖZLEŞMESİ 472
V. ÖZEL TAZMİNAT 473
VI. KURTARMA ÜCRETİNİN BORÇLUSU, ALACAKLISI VE TEMİNATI 476
1. Borçlular 476
2. Alacaklılar 477
3. Kurtarma Ücretinin Ödenmesi 478
4. Kurtarma Ücreti İçin Rehin Ve Hapis Hakkı 478
5. Zamanaşımı 478
VII. İNSAN KURTARMA 479
EKLER 481
EK-I (1996 PROTOKOLÜ İLE DEĞİŞİK) DENİZ ALACAKLARINA KARŞI MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 483
EK-II DENİZ ALACAKLARINA KARŞI MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA 1976 TARİHLİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMEYİ TADİL EDEN 1996 PROTOKOLÜ 499
EK-III SINIRLI SORUMLULUK TUTARLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KARAR 506
YARARLANILAN KAYNAKLAR 509

KISALTMALAR

Alm.TK	25.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren 20.04.2013 tarihli "Deniz Ticareti Hukuku Reform Kanunu" (Gesetz zur Reform Seehandelsrecht) ile değişik Alman Ticaret Kanunu (Handelsgesetzbuch)
eAlm.TK	20.04.2013 tarihli "Deniz Ticareti Hukuku Reform Kanunu" (Gesetz zur Reform Seehandelsrecht) ile yapılan değişiklik öncesi yürürlükte olan Alman Ticaret Kanunu
Alm.MK	Alman Medeni Kanunu (Bürgerliches Gesetzbuch)
AÜHFD	Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
FlaggRG	Gesetz über Flaggenrecht der Seeschiffe und die Flaggenführung der Binnenschiffe – Flaggenrechtsgesetz (Alman Bayrak Kanunu)
BATİDER	Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi
BGBl.	Bundesgesetzblatt (https://www.bgbl.de)
BKUY	Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği
BKK	Bakanlar Kurulu Kararı
Bkz.	Bakınız
BKUY	Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği
BT-Drucks.	Bundestagsdrucksachen (https://www.bundestag.de/drucksachen)
C.	Cilt
CK	Cumhurbaşkanlığı Karanamesi
DCMKK	Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun
DHD	Deniz Hukuku Dergisi
dn.	dipnot
eBK	818 sayılı Türk Borçlar Kanunu
eTTK	6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu

FlRV	Flaggenrechtsverordnung
GAHGİMS	06.05.1993 tarihli Gemi Alacaklısı Haklarına ve Gemi İpoteklerine İlişkin Sözleşme
GSN	Gemi Sicili Nizamnamesi
GDBY	Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Yönetmeliği
GKKY	Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği
DAGSDY	Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalandırılması Ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
GTÖY	Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği
GYKY	Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği
HK	Hamburg Kuralları (1978 Denizde Eşya Taşıma Birleşmiş Milletler Sözleşmesi)
İÜHFM	İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
İTÜSBD	İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Karş.	Karşılaştırınız
KHK	Kanun Hükmünde Kararname
KK	Türkiye Sahillerinde Nakliyat-ı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcra-i Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun - Kabotaj Kanunu
KRTY	Kılavuzluk ve Römorkörcülük Teşkilatları Yönetmeliği
LK	Limanlar Kanunu
1924 LK	1924 Lahey Kuralları (25.08.1924 tarihli Konişmentoya Müteallik Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkındaki Milletlerarası Sözleşme)
L/VK	Lahey / Visby Kuralları (1978 Visby Kuralları ve 1979 Protokolü ile değişik Lahey Kuralları)
LY	Limanlar Yönetmeliği
RG	Resmî Gazete
m.	madde
MGS	Milli Gemi Sicili
MHB	Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni
MKS	1989 Milletlerarası Kurtarma Sözleşmesi

MÖHUK	Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
s.	sayfa
S.	Sayı
SK	Sigortacılık Kanunu
SSS	02.05.1996 tarihli Protokol ile değişik 19.11.1976 tarihli 1976 Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlanması Hakkında Milletlerarası Sözleşme (1976 Sorumluluğun Sınırlanması Sözleşmesi)
TBK	11.01.2011 tarih ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
TMK	22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
TranspR	Transportrecht, Zeitschrift für das gesamte Recht der Güterbeförderung, der Spedition, der Versicherungen des Transportes, der Personenbeförderung, der Reiseveranstaltung
TTK	6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
TTKYUK	14.01.2011 tarih ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
TurTK	Turizmi Teşvik Kanunu
TUGS	Türk Uluslararası Gemi Sicili
TUGSK	Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu
TUGSY	Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliği
UGYK	Uluslararası Güvenlik Yönetimi Kodu (International Safety Managemet Code – ISM Code)
vd.	ve devamı
YAK	York – Anvers Kuralları

GİRİŞ

I. KONU

Deniz Ticareti Hukuku, Deniz Hukukunun bir dalıdır. Deniz Hukuku gemiler ve gemilerin denizde seyrüseferi dolayısıyla kişilerle kişiler, kişilerle devlet ve devletlerle devletler arasında ortaya çıkan çeşitli hukuki ilişkileri düzenlemeye özgü hukuk kurallarından oluşan hukuk dalıdır. Bu tanımdan anlaşıldığı üzere deniz hukuku, gemiler ve gemilerin seyrüseferi dolayısıyla ortaya çıkan hukuki ilişkilere uygulanan her kuralı içine alacak kadar geniş değildir. Örneğin kişiler arasındaki hukuki işlemlerin geçerlilik şartlarını düzenleyen kural, deniz hukuku alanında da uygulanır, fakat gemiler ve gemilerin seyrüseferi dolayısıyla ortaya çıkan hukuki ilişkileri düzenlemek amacıyla konulmuş bir kural olmadığından deniz hukuku kuralı değildir. Deniz hukukunu oluşturan kuralların belirlenmesinde, gemilerin seyrüseferi dolayısıyla ortaya çıkan hukuki ilişkilere de uygulanabilir olup olmadığı değil, doğrudan bu hukuki ilişkileri düzenleyen kural olup olmadığı esas alınır. Denizciliğin özellik, tehlike ve ihtiyaçları, eski çağlardan beri genel hukuk düzeninden ayrı özel kuralların doğmasına yol açmıştır. Bu niteliğine göre deniz hukuku bir "özel hukuk" düzenidir[1].

---

[1] Hukuk öğretisinde "özel hukuk" kavramının, tamamen ihmal edilerek bundan söz edilmemesi bilimsel açıdan büyük bir noksanlıktır. Bkz. Tahir **ÇAĞA** / Rayegân **KENDER**, Deniz Ticareti Hukuku, Cilt I, Gözden Geçirilmiş 16. Baskı, İstanbul 2010, s. 2, dn. 1. Deniz Hukukunun özel hukuk düzeni olduğu, Alman Hukukunda "Sonderrecht" terimi ile ifade edilmiş; Deniz Hukuku ve onun bölümlerinde kamu hukuku ve özel hukuk kurallarının yer aldığı vurgulanarak Deniz Hukukunun Özel Hukuk ya da Kamu Hukuku alanlarına dahil edilemeyeceği belirtilmiştir. Bkz. Georg **SCHAPS** / Hans Jürgen **ABRAHAM**, Das Seerecht in der Bundesrepublik Deutschland, Kommentar und Matterial Sammlung, Seehandelsrecht – Erster Teil, Berlin 1978, s. 4 – kn. 3; Dieter **RABE** / Kay Uwe **BAHNSEN**, Seehandelsrecht, Fünftes Buch des Handelsgesetzbuches mit Nebenvorschriften und Internationale Übereinkommen, 5., völlig neu bearbeitete Auflage, München 2018, s. 1, kn. 1; Rolf

Deniz hukuku, "**deniz kamu hukuku**" ve "**deniz hususi hukuku**" olmak üzere iki ana alt dala ayrılmaktadır[2]. Deniz kamu hukuku gemiler ve gemilerin denizde seyrüseferi dolayısıyla kişilerle devlet ve devletlerle devletler arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından oluşur. Bu hukuk kurallarının düzenlenme konuları esas alınarak deniz kamu hukuku alt dallara ayrılmaktadır. Deniz kamu hukukunun alt dallarından ***deniz devletler hukuku***, karasuları, kıta sahanlığı, açık denizlerin serbestliği gibi konular hakkında düzenleme getiren kurallardan; ***deniz idare hukuku***, gemilerin ve seferlerinin kontrolü, denizde can, mal ve çevre güvenliğinin sağlanması, gemilerin bir devletle bağlantısını kuran bayrak çekme hakkı, gemilerin kaydedilmesi, muayene ve ölçülmeleri gibi konular hakkında düzenleme getiren hukuk kurallarından; ***deniz ceza hukuku***, bayrak çekme hakkı ya da denizde can ve mal güvenliğinin korunması gibi hususlar hakkındaki düzenlemelere aykırı davranışlar hakkında yaptırımlar öngören hukuk kurallarından oluşur.

Deniz hususi hukuku da alt dallara ayrılmaktadır. ***Genel deniz hususi hukuku***, bütün sivil gemiler ile bunların denizde seyrüseferi dolayısıyla kişiler arasında ortaya çıkan hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından oluşur. ***Deniz iş hukuku***, gemi adamlarının hizmet sözleşmeleri ve sosyal güvenliklerine ilişkin hukuk kurallarından oluşan bir alt daldır. ***Deniz ticareti hukuku*** ise "deniz ticaret gemileri ve bunların seyrüseferi sonucu kişiler arasında doğan hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından oluşan hukuk dalı" olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, deniz ticareti hukukuna ilişkin düzenleme ve bilimsel çalışmaların kapsamı, tanımda belirtilen hususlarla sınırlı değildir; zira deniz ticareti hukukuna ilişkin bazı düzenlemelerin, ticaret gemileri dışında diğer bazı gemilere de uygulanması gerekli görüldüğünden, pek çok yabancı kanunda olduğu gibi TTK'nda da bu yönde düzenleme getirilmiştir. TTK'nun 935. maddesinde "aksini öngören kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, TTK'nun deniz ticaretiyle ilgili hükümlerinin ticaret gemileri hakkında uygulanacağı" öngörülmüş ise de TTK'nun 5. Kitabı'nda

---

HERBER, Seehandelsrecht, Systematische Darstellung, 2. neu bearbeitete Auflage, Berlin / Boston 2016, s. 2;

[2] Deniz hukukunun alt dalları için bkz. ÇAĞA / KENDER, s. 2 vd.; SCHAPS / ABRAHAM, s. 4 – kn. 4 vd.; RABE / BAHNSEN, s.2 – kn. 2 vd.

yer alan bazı maddelerin ticaret gemisi olmayan gemiler hakkında da uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Öte yandan TTK'nda olduğu gibi, deniz kamu hukuku alanına giren, fakat deniz ticaret gemileriyle yakından ilgili olan bayrak çekme hakkı, gemi sicili gibi hususlara ilişkin hukuk kurallarına, çoğu zaman deniz ticareti hukuku kuralları arasında yer verilmekte ya da ayrı bir kanunla düzenlenmiş olsa bile aralarındaki yakın ilişki sebebiyle bu konular deniz ticareti hukuku kapsamında incelenmektedir.

II. DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN DOĞUŞ SEBEPLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Deniz Ticareti Hukukunun özel hukuk düzeni olarak doğuş sebepleri, aynı zamanda bu hukuk dalının özelliklerini oluşturmuştur. Deniz Ticareti Hukukunun doğuş sebepleri ise, denizcilik faaliyetlerinin farklılığı dolayısıyla ortaya çıkan özel düzenleme gereksinimleridir[3]. Diğer bir anlatımla deniz ticareti hukuku kapsamındaki hukuki ilişkileri düzenleyen bu alana özgü genel hukuk düzeninden ayrılan kurallar ve deniz ticareti alanına özgü kurumlar, "denizciliğin özellikleri" olarak ifade edilen bazı olguların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Söz konusu olgulardan biri, sefere çıkan gemi, içindeki yük ve insanların, denizde ve yabancı ülke limanlarında uzun süre yalnız kalmaları ve müşterek tehlikelere maruz bulunmalarıdır. Bu durum, geminin seyrüseferi için gemide bulunan insanların örgütlenmesini, örgütlenme için de gemide düzeni sağlayacak, çeşitli tehlikelere karşı tedbirler alıp uygulatacak yönetici olarak kaptanının bulunmasını, kaptana geniş yetkiler tanınmasını, bu yetkiler yanında ağır sorumluluk altına sokulmasını gerektirmiş; böylece kaptanın yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler ortaya çıkmıştır. Müşterek tehlikelere maruz bulunma durumunun ortaya çıkardığı deniz ticareti alanına özgü diğer bir düzenleme, müşterek avarya kurallarıdır. Bu kurallarla, müşterek tehlikeye maruz kalan gemi ve yükün tehlikeden kurtarılması için herhangi bir fedakârlık ya da masraf yapılması sonucu ortaya çıkan zarar ve/veya masrafların, müşterek tehlikeye maruz değerler arasında paylaşımı kabul edilmiştir.

---

[3] Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ÇAĞA / KENDER, C. I, s. 5 vd.

Gemilerin ve gemide taşınan yüklerin yüksek ekonomik değeri, denizde seyrüseferin tehlikeleri dolayısıyla, deniz taşımacılığı faaliyetinde bulunulması büyük bir sermaye ve sorumluluk riski altına girilmesini gerektirmektedir. Gemiye sahip olunması ve işletilmesi yüksek miktarda sermaye gerektirdiğinden, bu sermayenin bir araya getirilmesi ve sermaye riskinin azaltılması ihtiyacı, "donatma iştiraki" olarak adlandırılan deniz hukukuna özgü bir kurumun ortaya çıkmasına sebebiyet vermiş ve bu kurum sayesinde deniz taşımacılığının gerektirdiği sermaye daha kolay sağlanabilir hale gelmiştir.

Sahip olduğu gemiyi deniz ticaretinde kullanan ve "donatan" olarak adlandırılan kimsenin bu faaliyetinden doğan borçlarından sorumluluğunun sınırsız olması, denizcilik faaliyetinin sürdürülebilirliğine engel teşkil ettiğinden, donatanın belirli borçlarından dolayı sorumluluğunun sınırlanmasına ihtiyaç duyulmuş, böylece "sınırlı sorumluluk sistemi" ortaya çıkmıştır. Ancak donatanın sorumluluğu sınırlanırken, deniz alacaklılarının diğer alacaklılara göre olumsuz bir duruma düşmemesi gerektiğinden, bunlara alacaklarını tahsilde ayrıcalık tanınmıştır. Gemi alacaklısı hakkı olarak adlandırılan kanuni rehin hakkı, donatan ve alacaklıların menfaatlerini dengelemeye yönelik bu düşüncenin sonucudur.

Deniz yolu ile taşınan yük üzerindeki hak sahibinin, yük yolda iken yükü karşılık göstererek kredi sağlamaya ya da satmaya duyduğu gereksinim sonucu, yük ilgisinin yük üzerindeki haklarını temsil eden ve "konişmento" olarak adlandırılan kıymetli evrak ortaya çıkmıştır. Gemi ipoteğinin ortaya çıkış sebebi de taşınır mal olan gemi teslim edilmeden teminat teşkil etmesine imkân verilmek suretiyle kredi temin etme gereksiniminin karşılamasıdır.

Denizcilik rizikolarının sebebiyet vereceği zararlara karşı teminat arayışı sonucu deniz sigortaları ortaya çıkmış[4]; 17. yüzyıl sonlarından itibaren gelişen ve yaygınlaşan kara sigortalarına da örnek teşkil etmiştir.

---

[4] Deniz sigortalarının tarihsel gelişimi için bkz. Emine **YAZICIOĞLU**, Tekne Sigortası Sözleşmesi, İstanbul 2003, s. 4 vd.

III. DENİZ TİCARETİ HUKUKU ALANINDA YASALAŞMA

Deniz ticareti hukukunun kökeni ilk çağlara kadar uzanır. İlk ve orta çağlarda deniz ticareti hukuku kuralları, denizci memleketlerin uygulamaları sonucu örf ve âdet kuralları şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu kurallardan bir kısmı daha sonra kanunlara girmek suretiyle günümüze kadar gelmiştir. 17. yüzyıldan itibaren deniz ticareti hukuku alanında kanunlar devri başlamıştır[5]. Bu alanda ilk ve önemli adımı, Fransa'da yapılan 1681 tarihli "Ordonnance de la Marine" teşkil etmiş; bu kanun hükümleri daha sonra 1807 tarihli Fransız Ticaret Kanunu'na (Code de Commerce) alınmıştır. Bu kanun hükümleri Alman deniz ticareti hukuku mevzuatına da belirli ölçüde kaynak olmuştur.

Almanya'da deniz ticareti hukuku kapsamlı bir şekilde ilk defa 1861 tarihli Umumî Ticaret Kanunu'nun (Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch) 5. kitabında düzenlenmiş ve daha sonra bunun yerini 1897 tarihli Ticaret Kanunu'nun 4. kitabı almıştır. Alman ve Fransız kanunları bazı devletlerin deniz ticareti hukuku düzenlemelerine örnek teşkil etmiştir. Alman Ticaret Kanunu ("Bürgerliches Gesetzbuch" ile birlikte) 01.01.1900 tarihinde yürürlüğe girdikten sonra "deniz ticareti" kitabında, 1924 Lahey Kuralları'nın iç hukuka alınması hakkındaki 10.08.1937 tarihli Kanun ile değişiklik yapılmış; bu Kanun ile değişik Alman Ticaret Kanunu'nun deniz ticareti hükümleri, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun deniz ticareti hükümlerine kaynak teşkil etmiştir. 1937 tarihli Kanun ile değişik Alman Ticaret Kanunu'nun deniz ticaretine ilişkin düzenlemesinde çeşitli tarihlerde değişiklik yapılmış[6]; tüm bu değişikliklere

---

[5] Deniz ticareti hukuku kurallarının kökeni ve bu alanda yasalaşma süreci hakkında bilgi için: ÇAĞA / KENDER, C. I, s. 9 vd.; SCHAPS / ABRAHAM, s. 5 vd; RABE / BAHNSEN, s. 108 vd. – kn. 1 vd.; HERBER, s. 11 vd.; Sami OKAY, Deniz Ticareti Hukuku I, 3. Bası, 1970, İstanbul s 14 vd.

[6] 10.08.1937 tarihli Kanun ile değişik Alman Ticaret Kanunu'nun deniz ticareti kitabında önce 21.06.1972 tarihli "1. Deniz Hukuku Değişiklik Kanunu" ile, daha sonra (Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlanmasına Dair 1976 Konvansiyonu Hakkında 23.07.1986 tarihli Kanun gereği) 25.07.1986 tarihli "2. Deniz Hukuku Değişiklik Kanunu" ile önemli değişiklikler yapılmıştır. 19.12.1985 tarihli "Bilanzrichtlinien Gesetz" ile (BGBl. I s. 2355) 238. – 339. maddelerin 3. Kitap olarak Ticaret Kanunu'na dahil edilmesi ve kitap numaralarının buna göre değiştirilmesi sonucu "Deniz Ticareti" başlıklı 4. Kitap, 5. Kitap olmuştur. Bu kitap hükümlerinde

rağmen Alman Ticaret Kanunu'nun 5. Kitabı'nın sistematik ve içerik itibariyle kapsamlı bir şekilde yenilenmesi gerektiği düşüncesi ile 2004 yılında başlatılan çalışmalar sonucunda hazırlanan "Deniz Ticareti Hukuku Reform Kanunu" (Gesetz zur Reform Seehandelsrecht) 20.04.2013 tarihinde kabul edilmiştir[7]. Bu Kanun'un 1. maddesinin 42. paragrafında yer alan 5. Kitap (m. 476 – 619) hükümleri, 15. maddenin 1. fıkrası uyarınca 25.04.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş ve önceki 5. Kitap hükümlerinin yerini almıştır[8].

İngiltere'de ise, deniz ticareti hukuku tek bir kanun ile değil, deniz ticareti hukuku kapsamındaki bazı konulara ilişkin kanunlarla düzenlenmiştir. 1855 tarihli Konişmento Kanunu'nun (Bills of Lading Act) yerini alan 1992 tarihli Deniz Yolu ile Eşya Taşıma Kanunu (Carriage of Goods by Sea Act 1992), denizde yük taşıma senetlerinin türleri, senet hamillerinin hakları ve yükümlülükleri hakkındadır. 1924 Lahey Kuralları değiştiren 1968 Visby Kuralları'nın iç hukuka alındığı 1971 tarihli Deniz Yolu ile Eşya Taşıma Kanunu (Carriage of Goods by Sea Act 1971) ile taşıyanın deniz yolu eşya taşımadan doğan sorumluluğu düzenlenmiştir. Ayrıca 1894 ve 1994 tarihleri arasında uygulanmış deniz ticareti kanunları ve ilgili diğer mevzuatı bütünleştirme amacı taşıyan 1995 tarihli "Deniz Ticareti Kanunu" (Merchant Shipping Act) 1996 yılında yürürlüğe girmiş olup, bu Kanun; bayrak çekme hakkı, gemi sicili, petrol kaynaklı kirlenme zararlarından sorumluluk, denizde kurtarma, donatanın sorumluluğunun sınırlandırılması, gemi enkazına ilişkin sorumluluk, deniz kazalarının araştırılması, denizde yolcu ve bagaj taşıma gibi hususlar hakkında hükümler içermektedir.

Türkiye'de Deniz Ticareti Hukuku'na dair ilk kanun olan 1864 tarihli "Kanunname-i Hümayun-u Ticaret-i Bahriye", 1807 tarihli Fransız

---

16.05.2001 tarihli Denizde ve İçsularda Kurtarma Hukukunun Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Kanun (3. Deniz Hukuku Değişiklik Kanunu) ile tekrar değişiklik yapılmıştır. Bu değişikler hakkında bilgi için bkz. HERBER, s. 13 vd.

[7] Hazırlık çalışmaları ve yasama süreci hakkında bilgi için bkz. Beate **CZERWENKA**, Das Gesetz zur Reform des Seehandelsrecht, Köln 2014, s. 16 vd.

[8] BGBl. I, s. 831. Ayrıca Hükümet tasarısı, tasarının genel gerekçesi ile madde gerekçeleri için bkz. BT-Drucks. 17/10309, http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/103/1710309.pdf

Ticaret Kanunu'nun Deniz Ticareti'ne ayrılmış olan ikinci kitabının tercümesidir. Ticaret-i Bahriye Kanunu zamanla değişen ihtiyaçlara cevap veremez hale geldiğinden Cumhuriyet'ten sonraki hukuk reformu sırasında, Alman Ticaret Kanunu'nun deniz ticaretine ait hükümleri tercüme edilmek suretiyle hazırlanan 1440 sayılı Deniz Ticaret Kanunu 21.11.1929'da Ticaret Kanunu'nun ikinci kitabı olarak yürürlüğe konmuştur. Bu Kanunun gemi rehnine dair kısmı Alman Medeni Kanunu'ndan, gemi sicili ve bayrak çekme hakkına dair hükümler, ticaret gemilerinin bayrak hakkına ait 1889 tarihli Alman Kanunu'ndan alınmıştır.

1929 tarihli Kanun da birçok hükmünün yetersiz olması, uluslararası gelişmelerin gerisinde kalması sebebiyle kısa sürede ihtiyaçları karşılayamaz hale gelmiştir. Deniz ticareti hukukunu uluslararası kurallara uyumlu hale getirmek gerektiğinden, bu uyumu gerçekleştirmiş olan 1937 tarihli Kanun ile değişik Alman Ticaret Kanunu'nun deniz ticaretine ilişkin 4. Kitabı hükümleri örnek alınmak suretiyle hazırlanan hükümler, 29.06.1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (m. 816 vd.) 4. kitabını teşkil etmiştir. 6762 sayılı TTK 1.1.1957'de yürürlüğe girmiş; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kalkmıştır.

IV. DENİZ TİCARETİ HUKUKUNDA ULUSLARARASI BİRLİK

Denizciliğin özellikleri, dünyanın her yerinde hemen hemen aynı gereksinimleri ortaya çıkarmış, bir ülkede ortaya çıkan denizciliğe özgü kurum ve düzenlemeler, diğer ülkeler tarafından aynen ya da kısmen değiştirilerek alınmıştır. Bunun sonucunda aynı hukuk grubuna dahil ülkelerin deniz ticareti hukuku düzenlemeleri arasında büyük benzerlik oluşmakla birlikte, farklı hukuk gruplarına dahil ülkelerin düzenlemeleri arasında farklılıklar ortaya çıkmıştır. Ancak deniz ticareti hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıklar genellikle yabancılık unsuru içeren uyuşmazlıklardır. Ulusal hukuklar arasındaki farklılıklar dolayısıyla uygulanacak hukuka göre uyuşmazlıkların çözümünde farklı sonuçlara varılabilecek olması, uluslararası alanda hukuki belirsizlik ve güvensizlik yaratmaktadır. Denizciliğin gelişmesini engelleyen bu durumun ortadan kaldırılması için, deniz hukukunun birleştirilmesine, diğer bir anlatımla ulusal hukuklar arasındaki

farklılıkların ortadan kaldırılmasına veya azaltılmasına büyük önem verilerek bu yönde çalışmalar yapılmıştır[9]. Bunun sonucunda deniz hukuku, kısmen uluslararası niteliğe sahip bir hukuk dalı haline gelmiştir.

Deniz hukukunun uluslararası alanda birleştirilmesinde başvurulan bir yöntem, tarafların kendi istekleri ile aralarındaki ilişkiye uygulanacağını kararlaştırabilecekleri kuralların belirlenmesidir. Bu yöntemle, örneğin müşterek avarya konusunda "York – Anvers Kuralları" olarak adlandırılan kurallarla bir ölçüde birlik sağlanabilmiştir. Ancak bu yöntemin sözleşme serbestisinin geçerli olduğu alanlarda uygulanabilecek olması ve belirlenen kuralların uygulanmasının ilgililerin isteğine bırakılması sebebiyle söz konusu yöntem hukukun birleştirmesini sağlamada çok etkili bir yöntem olmamıştır.

Deniz hukukunun uluslararası alanda birleştirilmesinde ikinci ve en çok başvurulan yöntem, uluslararası anlaşmalar yapılmasıdır. Çatma gibi sözleşme dışı alanlarda ve sözleşme alanında olmakla birlikte emredici hükümlerle düzenlenmesi gerekli ya da zorunlu görülen hususlarda hukukun birleştirilmesi, uluslararası anlaşmalar yoluyla gerçekleştirilmektedir. Uluslararası anlaşmaların hazırlık çalışmaları uzun süre 1897 yılında kurulmuş olan CMI (Comite Maritime International) tarafından yürütülmüş ve uluslararası anlaşmalar bu kuruluşun önderliğinde düzenlenen uluslararası konferanslarda görüşülüp kabul edilmiştir. Ancak deniz hukuku alanında hukukun birleştirilmesi çalışmaları, altmışlı yılların sonuna doğru Milletlerarası Denizcilik Teşkilatı (IMO) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Komisyonu (UNCITRAL) tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Bunun sebebi, altmışlı yıllarda gemilerde yük ve/veya yakıt olarak bulunan petrolün sebebiyet verdiği kirlenme zararlarının önlenmesi ve tazmini, denizde can, mal ve çevre emniyetinin korunması gibi çeşitli ve önemli sorunlar ortaya çıkması ve devletlerin bu sorunlar hakkında getirilecek uluslararası düzenlemelerde doğrudan etkili olmak istemeleridir. Bununla birlikte CMI, IMO ve UNCITRAL tarafından yürütülen çalışmalara katılmakta ve katkıda bulunmaktadır.

---

[9] Deniz hukukunun birleştirilmesi ihtiyacı, tarihsel gelişimi ve birleştirme yöntemleri hakkında bkz. Mazhar Nedim **GÖKNİL**, Deniz Hukukunun Birleştirilmesinde Enternasyonal Konvansiyon ve Kaideler, Ord. Prof. Dr. Muammer Raşit Seviğ'e Armağan'dan Ayrı Baskı, İstanbul 1956, s. 3 vd.

Birinci Bölüm

TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK YÖNETİMİ VE TÜRK DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

§ 1. TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK YÖNETİMİ

I. DENİZCİLİĞİN İDARESİ (İDARÎ YAPI)

Ülkemizde denizciliğin gelişmesi ve milli ekonomiye katkısının arttırılmasını sağlamak üzere 1945 yılında (4770 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Görevleri ve Kuruluşu Hakkındaki Kanun'un 16. maddesi uyarınca) kurulan "Liman ve Deniz İşleri Başkanlığı", 1973 yılında Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü olmuş; ayrıca "Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü" kurulmuştur. Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, 1979 yılında Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.

20.8.1981 tarih ve 2512 sayılı "Başbakanlık Deniz Teşkilâtı Hakkında Kanun" ile[10] Deniz Alâka ve Menfaatleri Yüksek Koordinasyon Kurulu ve Başbakanlık Deniz Müsteşarlığı'ndan oluşan Başbakanlığa bağlı "Başbakanlık Deniz Teşkilâtı" kurulmuştur. 28.02.1982 tarihinde yürürlüğe giren "Bakanlıkların Yeniden Düzenlenmesi ve Çalışması Esasları" hakkındaki 27.02.1982 tarih ve 8/4334 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Ulaştırma Bakanlığı "Liman ve Deniz İşleri Genel Müdürlüğü" oluşturulmuştur. Söz konusu Genel Müdürlük 17.06.1982 tarih ve 2680 sayılı kanuna istinaden çıkarılan 182 sayılı KHK ile 13.12.1983 tarihinden itibaren "Liman ve Deniz İşleri Başkanlığı" şeklinde teşkilatlandırılmıştır. Daha sonra 9.4.1987 tarih ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığı'nın Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun'da[11] Ulaştırma Bakanlığı'nın ana hizmet birimleri arasında sayılan Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü'nün görevleri belirtilmiştir. Ancak görülen lüzum üzerine (24.6.1993 tarih ve 3911 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan) 10.8.1993 tarih ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile "... denizcilik sistem ve hizmetlerinin ülkenin deniz ilgi ve çıkarlarına ve ihtiyaçlarına uygun

---

[10] RG: 22.08.1981 - 17436

[11] RG: 17.04.1987 - 19434

olarak tahsisi ve geliştirilmesi için ..." Başbakanlığa bağlı "Denizcilik Müsteşarlığı" kurulup görevleri düzenlenmiş; 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığı'nın Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun'un Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü'ne ilişkin maddeleri de yürürlükten kaldırılmıştır. 491 sayılı KHK'de çeşitli tarihlerde yapılan değişikliklerle, Denizcilik Müsteşarlığının hizmet birimleri ve teşkilatı genişletilmiştir. Bu durum, 6.4.2011 tarih ve 6223 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 655 sayılı KHK ile değiştirilmiştir.

26.09.2011 tarih ve 655 sayılı "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"[12] ile 491 sayılı KHK yürürlükten kaldırılmıştır. 09.07.2018 tarih ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin[13] 31. maddesi ile 26.09.2011 tarih ve 655 sayılı KHK'nin adı, "Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" olarak değiştirilmiş; ayrıca bazı hükümleri ilga edilip bazı hükümlerinde değişiklik yapılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin[14] (CK-1) "Bakanlıklar" başlıklı altıncı kısmının onaltıncı bölümünde (m. 474 – 502) ise "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı" düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 476. maddesinde Bakanlık hizmet birimleri sayılmıştır. Bu hizmet birimlerinden **Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü**'nün görev ve yetkileri,

a) Deniz ve içsular ulaştırması faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkilerini önleyecek ve giderecek ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını ve bu faaliyetlerin diğer ulaştırma türleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini sağlamak,

---

[12] RG: 01.11.2011 – 28102 (1. Mükerrer)

[13] RG: 09.07.2018 – 30473 (3. Mükerrer)

[14] 10.07.2018 tarih ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CK-1) 10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

b) Deniz ve içsular ulaştırması alanında liman, iskele veya kıyı yapısı işletmecisi ile gemi işletmecisi, organizatör, acente, komisyoncu ve benzeri faaliyette bulunanların hizmet esasları, mali yeterlik ve mesleki saygınlık şartlarını belirlemek, bunları yetkilendirmek ve denetlemek,

c) Deniz ve içsular ulaştırması alanında hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek,

ç) Deniz ve içsular taşımacılığı alanında kamu hizmeti yükümlülüğüne ilişkin usul ve esasları belirlemek,

d) Deniz ve içsular ulaştırması alanında liman, iskele veya kıyı yapısı işletmecisi ile gemi işletmecisi, organizatör, acente, komisyoncu ve benzeri faaliyette bulunanlar ile gemi adamları başta olmak üzere bu işlerde çalışanların mesleki yeterlik şartlarını belirlemek, bununla ilgili eğitim vermek veya verdirmek, sınav yapmak veya yaptırmak ve bunları yetkilendirmek ve denetlemek,

e) Her çeşit gemi ve benzeri deniz ve içsu aracının tescilinin yapılması ve sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunların tescilini yapmak ve sicilini tutmak,

f) Gemi adamlarının sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirmek ve bunların sicilini tutmak,

g) Deniz ve içsular taşımacılığı alanında kullanılan her çeşit gemi ve benzeri deniz ve içsu araçlarının kullanımı için asgari emniyet sınır ve şartlarını belirlemek ve bunları denetlemek,

ğ) Denizde hareket imkânı bulunan ve ticari bir gayeye tahsis edilmiş olan, ancak tahsis edildiği gaye denizde seyrüseferi gerektirmeyen gemi ve benzeri deniz araçlarının kullanımı için asgari emniyet sınır ve şartlarını belirlemek ve bunları denetlemek,

h) Deniz ve içsular taşımacılığı alanında kullanılan her çeşit gemi ve benzeri deniz ve içsu araçlarına ilgili emniyet belgelerini vermek veya verebilecekleri yetkilendirmek ve denetlemek,

ı) Deniz ve içsular taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan her türlü gemi ve benzeri deniz ve içsu araçlarının cins, kapasite, sahiplik, yaş ve benzeri yönden asgari nitelikleri ile bunların dönemsel teknik muayeneleri ile denize ve yola elverişlilik izinlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,

i) Deniz ve içsular taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan her türlü gemi ve benzeri deniz ve içsu aracının dönemsel teknik muayenesini yapacaklar ile denize ve yola elverişlilik izin belgelerini vereceklerin asgari niteliklerini belirlemek ve bunları yetkilendirmek ve denetlemek,

j) Gemilerin ve diğer deniz araçlarının ulusal ve uluslararası sularda kendi aralarında veya kara tesisleriyle yaptıkları tehlike sinyalleri dâhil her türlü haberleşmelerin takibini yapmak üzere gerekli teknik altyapıyı kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve denetimlerini yapmak, bu hizmete ilişkin usul ve esasları belirlemek,

k) Türk kıyılarında faaliyet gösteren liman, iskele ve benzeri kıyı yapılarına yanaşacak gemiler ile Türk boğazlarını kullanacak gemilere verilecek kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu hizmetleri vermek veya verebilecekleri yetkilendirmek ve denetlemek,

l) Türk kıyılarında meydana gelen ve her türlü gemi ve benzeri deniz araçlarının karıştığı kazalarla ilgili tahlisiye, kurtarma ve yardım ile acil durum müdahalesi faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu hizmetleri vermek veya verebilecekleri yetkilendirmek ve denetlemek,

m) Türk karasuları ve içsularında seyreden veya faaliyet gösteren her türlü gemi ve benzeri deniz araçlarından kaynaklanacak deniz kirlenmesinin önlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve bunları denetlemek,

n) Deniz seyrüsefer faaliyetleri için gerekli her türlü harita, kitap ve benzeri neşriyat ile bildirim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,

o) Her türlü amatör denizcilik faaliyetine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu faaliyetleri yapacakları yetkilendirmek ve denetlemek,

ö) Deniz ve içsular ulaşımını geliştirmek ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla sınırlı olmak üzere; liman, iskele ve kıyı yapılarının kullanım ücretleri ile taşımacılık faaliyetlerine ilişkin gerektiğinde taban ve tavan ücret tespit etmek ve uygulamasını denetlemek,

p) Her türlü deniz ve içsu aracının deniz ve içsuları kirletmesini önleyecek tedbirleri almak, bu amaçla gerekli izlemeleri ve denetimleri yapmak, bu konuda diğer kuruluşlarla işbirliğini sağlamak,

r) Deniz ve içsular ulaştırma hizmetlerinin gerektirdiği uluslararası ilişkileri yürütmek, anlaşma ve karma komisyon çalışmaları yapmak,

s) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak

şeklinde belirlenmiştir (CK-1 m. 479)

Denizcilikle ilgili diğer hizmet birimi **Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü**'nün görev ve yetkileri şunlardır (CK-1 m. 481):

a) Milli denizcilik ve deniz ticaretine ilişkin politika, strateji, hedef ve uygulama usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak,

b) Türk deniz ticaret ve turizm filosunun gelişmesi, yenilenmesi, pazar payının büyümesi ve milletlerarası rekabet gücü kazanması için gerekli tedbirleri almak,

c) Dünyadaki deniz ve içsu taşımacılığı ile ticaret filosu hakkındaki istatistikleri takip etmek, gelişme eğilimlerini izleyerek raporlamak, bu çerçevede Türk deniz ticaret filosu için strateji ve kısa, orta ve uzun vadeli plan hazırlamak ve uygulamak,

ç) Ülkenin deniz ve içsularındaki limanlar, iskeleler ve benzeri kıyı yapıları ile Türk boğazlarındaki deniz trafiğinin istatistiklerini tutmak, değerlendirmek ve yayımlamak,

d) Yukarıdaki bentlerdeki hükümler çerçevesinde ülkenin ihtiyaç duyacağı yeni limanlar, iskeleler ve benzeri kıyı yapılarının yer, kapasite ve diğer nitelikleri hakkında raporlar hazırlamak veya hazırlatmak,

e) Gemi kiralamalarında Türk ve yabancı bayrak çekilmesine ilişkin talepleri değerlendirmek ve ilgili mevzuatı uyarınca izin vermek,

f) Tarifeli deniz taşımacılığının usul ve esaslarını belirlemek, tarifeli deniz taşımacılığı yapanları yetkilendirmek ve denetlemek,

g) Deniz sigortacılığının gelişmesine ve etkin bir şekilde işlemesine yönelik tedbir almak, ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak,

ğ) Denizde hareket imkânı bulunan ve ticari bir gayeye tahsis edilmiş olan, ancak tahsis edildiği gaye denizde seyrüseferi gerektirmeyen gemi ve benzeri deniz araçlarının tescilinin yapılması ve sicilinin tutulmasına

ilişkin usul ve esaslarını belirlemek, bunların tescilini yapmak ve sicilini tutmak,

h) İhracat, ithalat, üçüncü ülke ve transit taşımalardan Türk deniz ticaret filosunun ve limanlarının daha fazla pay almasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, ilgili kurum ve kuruluşları koordine etmek,

ı) Deniz taşımacılığı ve ticaretini olumsuz etkileyen insan kaçakçılığı, korsanlık ve benzeri her türlü suç ve faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışma yapmak, tedbir almak, böyle bir olayın gerçekleşmesi halinde ilgili kuruluşları koordine etmek,

i) Her türlü gemi ve benzeri deniz araçlarının alımı, satımı ve kiralanmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemek,

j) Deniz ticaretinin gerektirdiği her türlü gözetim hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu hizmeti yapacakları yetkilendirmek ve denetlemek,

k) Taşımacılık türleri arasında geçişi kolaylaştırmak ve birden fazla taşımacılık türünün bir arada kullanıldığı kombine taşımacılığı desteklemek ve geliştirmek,

l) Deniz hukuku ve deniz ticaretinin gerektirdiği uluslararası ilişkileri yürütmek, anlaşma ve karma komisyon çalışmaları yapmak,

m) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

CK-1 m. 482 hükmünde **Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü**'nün görev ve yetkileri şu şekilde belirlenmiştir:

a) Çevrenin, denizin ve kıyı şeridinin korunması ilkesini gözeterek; tersaneler ile gemi geri dönüşüm tesisleri ve liman, iskele ve benzeri kıyı yapıları, kıyı yapılarıyla irtibatlı boru, kablo, kanal ve benzeri yapıların yer, kapasite ve benzeri niteliklerini belirleyerek planlamak, kurulmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve izin vermek, gerekli arazi tahsisi ile altyapıların kurulması hususunda ilgili kuruluşları koordine etmek, uygulamasını takip etmek ve denetlemek,

b) Tersaneler ile gemi geri dönüşüm tesisleri ve liman, iskele ve benzeri kıyı yapıları, kıyı yapılarıyla irtibatlı boru, kablo, kanal ve benzeri yapıların kapasitelerinin artırılmasına veya modernizasyonuna yönelik tevsi yatırımlarına izin vermek ve denetlemek,

c) Tersaneler ile gemi geri dönüşüm tesislerinin modern üretim, yönetim ve pazarlama yapmasını sağlayacak tedbirleri almak, uygulamasını takip etmek ve ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

ç) Gemi ve diğer deniz araçlarının yapımı, bakımı, onarımı, donatımı, geri dönüşümü ve yan sanayinin gelişmesi için gerekli tedbirleri almak,

d) Tersaneler ile gemi ve diğer deniz araçlarının projelerini incelemek, incelettirmek, onaylamak, yapımına izin vermek, projelere uygunluk bakımından denetlemek ve belgelendirmek,

e) Tersane ve gemi geri dönüşüm tesislerinde çalışanların mesleki yeterlik şartlarını belirlemek,

f) Gemiler ile diğer deniz araçlarında kullanılan can kurtarma, emniyet, tahmil, tahliye ekipmanları ve benzeri teçhizat ve malzemenin asgari niteliklerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

g) Ulusal ve yabancı klas kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, gerektiğinde bunları yetkilendirmek ve denetlemek,

ğ) Tersaneler ile gemi ve diğer deniz araçlarının yapım, bakım, onarım, donatım, geri dönüşüm tesislerinin çalışma usul ve esasları ile asgari güvenlik şartlarını belirlemek ve denetlemek,

h) Gemi ve diğer deniz araçları sanayisinin gelişmesine ve teşvikine yönelik tedbirler almak ve bu hususta ilgili kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak,

ı) Tersaneler ile gemi ve diğer deniz araçları yapımı, bakımı, onarımı, donatımı ve geri dönüşümü ve liman, iskele ve benzeri kıyı yapısı işletmecilik faaliyetlerinin gerektirdiği uluslararası ilişkileri yürütmek, anlaşma ve karma komisyon çalışmaları yapmak,

i) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Ayrıca 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunan "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü"[15] de "ilgili kuruluş" olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde yer almaktadır. Merkezi İstanbul'da olan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir kamu iktisadî kuruluşudur. Ana Statüsü'nün[16] 4. maddesine göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün amacı, denizlerimizde ve karasularımızda seyreden Türk ve yabancı bayraklı gemilerin seyir güvenliğine yardımcı olmak, belirlenen sahada tekel şeklinde olmak üzere tüm denizlerde su aracı ve/veya diğer eşyaya verilen kurtarma ile ilgili her türlü hizmetleri yapmak, tekel alanı içerisinde can kurtarma (tahlisiye) hizmetlerini yapmak, seyir emniyetini arttırmaya yönelik hizmetler ile bu amaçlara ilişkin her türlü cihaz ve tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, denetlemek ve bunların bakım, onarım, yenileme ve donatımlarını sağlamaktır. Aynı madde uyarınca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, **(i)** belirlenen saha içerisinde tekel olmak üzere tüm denizlerde gemi kurtarma; **(ii)** tahlisiye (can kurtarma); **(iii)** Türk boğazları gemi trafik hizmetleri otoritesi **(iv)** fenerler otoritesi ve **(v)** deniz haberleşmede hesaplaşma otoritesi ve navteks yayın koordinatörü, **(vi)** kılavuzluk hizmeti ve **(vii)** römorkaj hizmeti olmak üzere yedi temel alanda faaliyetini sürdürmektedir.

II. DENİZ TİCARET ODALARI

24.12.1981 tarih ve 2567 sayılı "8 Mart 1950 tarih ve 5590 sayılı Kanun'un Adı ile Bazı Maddelerin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun" ile Deniz Ticaret Odaları'nın kurulabileceği öngörülmüştür. 5590 sayılı Kanun hükümlerine müsteniden 1982 yılında İstanbul Deniz Ticaret Odası, 1989 yılında ise Mersin Deniz Ticaret Odası kurulmuştur.

---

[15] Yüksek Planlama Kurulu'nun 07.02.2007 tarih ve 2007/T-3 sayılı kararı ile (RG: 26.03.2007 - 26475) bu kuruluşun, "Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü" olan unvanı, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir.

[16] Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Ana Statüsü için bkz. http://kiyiemniyeti.gov.tr

18.05.2004 tarih ve 5174 sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu"[17] ile "Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin kuruluş ve işleyişine ilişkin esaslar" yeniden düzenlenmiş ve 5590 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 5174 sayılı Kanun'un 4. maddesinde odalar ve bu kapsamda deniz ticaret odaları, "*üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları*" olarak tanımlanmıştır. Söz konusu Kanun'un deniz ticaret odaları dahil odaların görevleri hakkındaki 12. maddesi uyarınca deniz ticaret odaları, "deniz ticaretinin kamu yararına, millî ulaştırma ve deniz ticareti politikasına uygun şekilde gelişmesine çalışmak; millî ve milletlerarası deniz ticaretine ait incelemeler yapmak ve bu konudaki bilgileri sağlamak, Türkiye limanları arası ve yurt dışı navlun, acente komisyonu ve ücretleri ile liman masrafları gibi bilgileri toplamak ve bunları mümkün olan vasıtalarla en seri şekilde yaymak, dünya deniz ticaretindeki en son gelişmeleri izlemek, istatistikler tutmak ve bunları ilgililere duyurmak; deniz ticaretine ait ticarî örf, teamül ve uygulamaları tespit ve ilân etmek, navlun anlaşmaları, konişmento ve benzeri evraka ait tip formları hazırlamak; yabancı gemi sahip ve donatanları ile denizcilikle ilgili müesseselere Türkiye limanlarının imkânları, çalışma şekilleri, tarifeleri ve liman masrafları hakkında bilgi vermek ve onlardan benzeri bilgileri sağlamak; deniz ticareti ile ilgili milletlerarası kuruluşlara üye olmak ve delege bulundurmak; ilgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili ihtilaflarda hakemlik yapmak; deniz acenteliği hizmet ücret tarifelerini hazırlamak ve Bakanlığın onayına sunmak; sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak" ile görevlidir.

---

[17] 01.06.2004 tarih ve 25479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5174 sayılı Kanun'un değişikliklerin işlendiği güncel metni için bkz. www.mevzuat.gov.tr

İstanbul Deniz Ticaret Odası'nın faaliyet alanı önce Marmara Bölgesi olarak belirlenmiş; ardından Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Merkezi İstanbul'da olan ve "İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası" olarak faaliyet gösteren Deniz Ticaret Odası'nın İzmir, Bodrum, Marmaris, Antalya, İskenderun, Fethiye ve Karadeniz Ereğlisi, Batı Karadeniz Bölgesi şubeleri, ayrıca Ankara'da bir irtibat bürosu ve Türkiye'nin tüm kıyı il ve ilçelerinde temsilcilikleri bulunmaktadır. Mersin Deniz Ticaret Odası ise, yetki alanı Mersin'de faaliyet göstermektedir.

§ 2. TÜRK DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

I. KANUNLAR

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu: 6762 sayılı TTK'nda değişen deniz ticareti koşullarının ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılayacak, özellikle TTK'nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kabul edilen uluslararası düzenlemelerle uyumlu hale getirecek değişiklikler yapılmamıştır. 6762 sayılı TTK'nun sadece deniz ticareti hakkındaki hükümlerinin değil, tümünün yenilenmesi gerektiği düşüncesi ile başlatılan çalışmalar, 13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı **Türk Ticaret Kanunu**'nun kabulü ile sonuçlanmıştır[18]. 6102 sayılı TTK, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yerini almıştır. Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yürürlüğe konulmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 14.01.2011 tarih ve 6103 sayılı **Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun** ile düzenlenmiştir. Deniz ticareti hakkındaki hükümler, TTK'nun "Deniz Ticareti" başlıklı beşinci kitabında yer almaktadır. TTK dışında bazı kanunlarda da deniz

---

[18] 2000 yılında başlanan çalışmalar sonucunda hazırlanan TTK Tasarısı Taslağı 24.02.2005 tarihinde kamuoyunun bilgisine sunulmuş; değerlendirilme için tanınan üç aylık sürede dile getirilebilen eleştiri ve önerilerin büyük çoğunluğu dikkate alınmaksızın Tasarı Taslağında bazı değişiklikler yapıldıktan sonra Başbakanlığa gönderilmiş; bu Tasarı Taslağı Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilip "TTK Tasarısı" olarak TBMM'ne sevk edilmiştir. Seçimler nedeniyle 22. yasama döneminde görüşülemeyen TTK Tasarısı, 23. yasama döneminde yenilenmiş; 2010 yılı Aralık ayında alınan "gündemdeki tüm temel kanunların 2011 yılı Ocak ayında görüşülmesi" kararı doğrultusunda TBMM Genel Kurulu'nun 13.01.2011 tarihli oturumunda sadece bir gün süren görüşmeler sonucunda 1540 maddeden oluşan TTK Tasarısı ile 44 maddeden oluşan Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı birlikte kanunlaşmıştır. 6102 sayılı TTK'nun kabulüne kadar olan bu aşamalar hakkında ayrıntılı bilgi ve değerlendirme için bkz. Abuzer **KENDİGELEN**, Gerekçeli – Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, İstanbul 2011, s. VII vd.

ticaretine ilişkin düzenlemeler bulunmakta ise de Türk deniz ticareti hukukunun en önemli kaynağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun beşinci kitabıdır. Bu kitap "Gemi" (m. 931 – 1060), "Donatan ve Donatma İştiraki" (m. 1061 - 1087), "Kaptan" (m. 1088 - 1118), "Deniz Ticareti Sözleşmeleri" (m. 1119 – 1271), "Deniz Kazaları" (m. 1272 – 1319), "Gemi Alacakları" (m.1320 – 1327), "Sorumluluğun Sınırlanması ve Petrol Kirliliği Zararının Tazmini (m. 1328 – 1349) ve "Cebri İcraya İlişkin Özel Hükümler" (m. 1350 – 1400) olmak üzere sekiz kısımdan oluşmaktadır.

2. 09.08.1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu

3. 20.04.1967 tarih ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu

4. 03.03.2005 tarih ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun

5. 10.06.1946 tarih ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun

6. 10.07.1940 tarih ve 3894 sayılı Denizde Zabt ve Müsadere Kanunu

7. 06.11.1981 tarih ve 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu

8. 20.05.1982 tarih ve 2674 Karasuları Kanunu

9. 04.04.1990 tarih ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu

10. 14.04.1341 tarih ve 618 sayılı Limanlar Kanunu

11. 09.07.1982 tarih ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu

12. 30.05.1973 tarih ve 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanunu

13. 22.03.1971 tarih ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu

14. 16.12.1999 tarih ve 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu

15. 19.04.1926 tarih ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanun

Bu kanunların (varsa) yapılan değişiklerin işlendiği metinlerine http://www.mevzuat.gov.tr veri tabanından ulaşılabilir.

II. İKİNCİL MEVZUAT

1. Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü
2. Gemi Bayrak Şahadetnameleri Hakkında Nizamname
3. Gemi Sicili Nizamnamesi
4. Gemilerde Yolcuların Sıhhi Emniyeti Hakkında Nizamname
5. Sahil Güvenlik Komutanlığının Adli ve İdari Görevlerine Dair Tüzük
6. Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkında Tüzük
7. Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği
8. Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
9. Balıkçı Gemilerinin Emniyeti Hakkında Yönetmelik
10. Dalabilir Deniz Araçları Hakkında Yönetmelik
11. Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalandırılması ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
12. Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği
13. Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Kapsamında Mal Ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik
14. Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği
15. Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi Ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
16. Deniz Yolu İle Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik
17. Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği
18. Denizcilik Eğitimi Denetleme Ve Kalite Standartları Esasları Hakkında Yönetmelik
19. Denizcilik Koordinasyon Yönetmeliği

20. Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim Ve Yetkilendirme Yönetmeliği
21. Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
22. Dökme Yük Gemilerinin Güvenli Bir Şekilde Yüklenmesi ve Boşaltılması Hakkında Yönetmelik
23. Gemi Acenteleri Yönetmeliği
24. Gemi Adamları Ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği
25. Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık Ve İaşelerine Dair Yönetmelik
26. Gemi Adamları Yetiştirme Kursları Yönetmeliği
27. Gemi Boya Yönetmeliği
28. Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliği
29. Gemi Söküm Yönetmeliği
30. Gemi Teçhizatı Yönetmeliği
31. Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına Ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelik
32. Gemilerde Meteorolojik Rasat Yapılması Hakkında Yönetmeliği
33. Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği
34. Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
35. Gemilerin Genel Denetimi Ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmelik
36. Gemi Ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım Ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliği
37. Gemi Ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat Ve Bakım-Onarım Yönetmeliği
38. Gemilerin Teknik Yönetmeliği
39. Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği
40. Gezi Tekneleri Ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği

41. Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal Ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik
42. İç Sularda Çalışan Gemi Ve İç Su Araçları Yönetmeliği
43. Kabotajda Çalışan 400 Gros Tondan Küçük Petrol Tankerlerine Dair Yönetmelik
44. Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği
45. Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
46. Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
47. Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği
48. Limanlar Yönetmeliği[19]
49. Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik
50. Petrol Tankerlerinin Çift Cidar Veya Eşdeğer Tasarım Şartlarının Uygulama Esasları Ve Kabotajda Çalışan Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
51. Ro-Ro Yolcu Gemileri Ve Yüksek Hızlı Yolcu Tekneleri Yönetmeliği
52. Seyir Yardımcıları Yönetmeliği

---

[19] 31.10.2012 tarih ve 28453 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Limanlar Yönetmeliği "*liman başkanlıklarının liman idari sınırları ve sahası ile demirleme sahalarını belirlemek, idari sahadaki gemilerin veya deniz araçlarının seyir, demirleme veya kıyı tesislerine yanaşma, bağlama veya ayrılmalarında uyulacak kurallar ile her türlü yük ve yolcunun tahmil ve tahliye yöntemlerini, yer ve zamanlarını, gemilerin veya deniz araçlarının bildirimlerini, kılavuzluk ve römorkörcülük ile ilgili gerekliliker ile idari sahadaki seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti ile disiplinin sağlanmasına ilişkin gereklilikleri ve diğer ilgili hususları düzenlemek*" amacıyla hazırlanıp yürürlüğe konulmuş; bu Yönetmeliğin 47. maddesi uyarınca 30 ayrı liman yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış; tüm liman başkanlıklarının liman idari sahası, liman sahası ve demirleme sahası sınırları ile kılavuz kaptan alma - bırakma yerlerinin koordinatları ve haritaları, trafik ayrım düzeni koordinatları ve haritaları Yönetmelik eklerinde belirlenmiştir.

53. SOLAS Ve MARPOL Sözleşmelerine Göre Bildirimlere İlişkin Yönetmelik
54. Tatvan Limanı Yönetmeliği
55. Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
56. Tersane, Tekne İmal Ve Çekek Yerleri Yönetmeliği
57. Türk Arama Ve Kurtarma Yönetmeliği
58. Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği
59. Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliği
60. Uluslararası Gemi Ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği
61. Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere Ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmelik
62. Yabancı Silahlı Kuvvetlere Bağlı Gemilerin Türk İçsularına Ve Limanlarına Gelişleri Ve Bu Sulardaki Hareket Ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik
63. Yolcu Gemilerinin Emniyetine Ve Gemilerdeki Yolcuların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmelik

Yukarıda zikredilen düzenlemelerin, (varsa) yapılan değişikliklerin işlendiği) metnine http://www.mevzuat.gov.tr veri tabanından ulaşılabilir.

III. MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER

Deniz Hukuku alanında mevcut milletlerarası sözleşmeler, IMO (International Maritime Organization), CMI (Comitee Maritime International) veya Birleşmiş Milletler (United Nations - UN) önderliğinde hazırlanıp kabul edilen sözleşmelerdir[20]. Bunlardan Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu bazı sözleşmeler aşağıda belirtilmiştir.

---

[20] Milletlerarası sözleşmeler hakkında (kabul tarihi, yürürlüğe girip girmediği, girmiş ise yürürlüğe girdiği tarih, taraf devletler ve bunların toplam gemi tonajı gibi) bilgi

1. 23.09.1910 tarihli "***Denizde Çatmaya Mütedair Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkında Sözleşme***"[21] (*International Convention for the Unification of Certain Rules of Law with respect to Collision Between Vessels, 1910*): Türkiye Cumhuriyeti tarafından 09.06.1937 tarih ve 3226 sayılı Kanun[22] ile onaylanmış; onay belgesi 04.07.1955 tarihinde tevdi edildiğinden Sözleşme, 16.09.1955 tarihinde Türkiye açısından yürürlüğe girmiştir[23].

2. 10.04.1926 tarihli "***Devlet Gemilerinin Muafiyetleri İle İlgili Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme***" (*International Convention for the Unification of Certain rules concerning the Immunity of State-owned Ships*): Bu sözleşme 14.02.1955 tarih ve 6469 sayılı Kanun ile, Sözleşme eki 24.05.1934 tarihli Protokol ise 14.02.1955 tarih ve 6468 sayılı Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanmış; bu Sözleşme ve Ek Protokol 04.01.1956 tarihinde Türkiye açısından yürürlüğe girmiştir[24].

3. 10.04.1926 tarihli "***Deniz Ticareti Vasıtalarının Rehin ve İmtiyazı ile İlgili Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme***"

---

için bkz. http://www.imo.org/en/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/StatusOfTreaties.pdf; https://comitemaritime.org/publications-documents/status-of-conventions/

[21] 23.06.1937 tarih ve 8355 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkçe metinde başlık, "Deniz Müsademelerine Mütedair Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Mukavele" şeklindedir.

[22] Onaya dair Kanun ve Sözleşme metni, 23.06.1937 tarih ve 3638 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

[23] Çatma sebebiyle açılacak hukuk ve ceza davalarında yetkili mahkemeler hakkında düzenleme getiren 10.05.1952 tarihli "Çatma ve Diğer Deniz Seyrüseferi Olaylarından Doğan Ceza Davalarında Salahiyet Hakkında Milletlerarası Sözleşme (*International Convention for the Unification of Certain Rules relating to Penal Jurisdiction in Matters of Collision and Other Incidents of Navigation*), 20.11.1955 tarihinde ve 10.05.1952 tarihli "Çatmadan Doğan Hukuk Davalarında Salahiyet Hakkında Milletlerarası Sözleşme" (*International Convention for the Unification of Certain Rules relating to Civil Jurisdiction in Matters of Collision*), 14.09.1955 tarihinde yürürlüğe girmiş; Türkiye bu sözleşmelere taraf olmamıştır.

[24] Sözleşme ve ek Protokol metinleri ile onaylama kanunları 22.02.1955 tarih ve 8937 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

(*International Convention for the Unification of Certain Rules Relating to Maritime Liens and Mortgages*): Türkiye Cumhuriyeti tarafından 09.06.1937 tarih ve 3226 sayılı Kanun ile onaylanmıştır. Bu Sözleşmenin yerine geçmek üzere 06.05.1993 tarihinde Cenevre'de imzalanan "***Gemi Alacaklısı Haklarına ve Gemi İpoteklerine İlişkin Milletlerarası Sözleşme***" (*International Convention on Maritime Liens and Mortgages*) 05.09.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Sözleşme'ye katılmamız 07.03.2017 tarih ve 6940 sayılı Kanun ile uygun bulunmuş[25] ise de, katılma işlemleri henüz tamamlanmadığından, söz konusu milletlerarası sözleşme Türkiye açısından yürürlüğe girmemiştir.

4. 06.03.1948 tarihli "***Devletlerarası İştişarî Denizcilik Teşkilâtı Kurulmasına Mütedair Sözleşme***" (Convention establishing the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization): Türkiye Cumhuriyeti tarafından 16.07.1956 tarih ve 6812 sayılı Kanun[26] ile onaylanmıştır. 22.05.1982 tarihinde "Uluslararası Denizcilik Örgütü" (*International Maritime Organization* - IMO) adını alan örgütün Kuruluş Sözleşmesi'nde çeşitli tarihlerde değişiklik yapılmıştır[27].

5. 23.06.1969 tarihli "***Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Milletlerarası Sözleşmesi***" (*International Convention on Tonnage Measurement of Ships*): Bu Sözleşme'ye katılmamız 21.09.1978 tarih ve 2169 sayılı Kanun ile uygun bulunmuş; 28.05.1979 tarihli BKK uyarınca Sözleşme onaylanmış[28]; katılma belgesi 16.05.1980 tarihinde tevdi edilmiştir. 18.07.1982 tarihinde yürürlüğe giren Sözleşme Türkiye açısından da bağlayıcı hale gelmiştir.

---

[25] 25.03.2017 tarih ve 30018 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6940 sayılı Kanun'un gerekçesi ile Kanun Tasarısı ekinde yer alan Sözleşme'nin Türkçe tercümesi için bkz. https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss226.pdf

[26] 6812 sayılı Kanun ve Sözleşme metni 25.07.1956 tarih ve 9364 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

[27] IMO Sözleşmesi'nin 1965, 1975, 1977, 1979, 1991 ve 1993 değişikliklerinin onaylaması hakkındaki kanun ve Bakanlar Kurulu kararları ile sözleşme değişikleri için bkz. http://denizmevzuat.udhb.gov.tr/Turkce/uhm.aspx?Baslik=21

[28] 2169 sayılı Kanun, 29.09.1978 tarih ve 16419 sayılı Resmî Gazete'de, 7/17652 sayılı BKK ve Sözleşme metni 15.12.1979 tarih ve 16840 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

6. 25.08.1924 tarihli "***Konişmentoya Müteallik Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkındaki Milletlerarası Sözleşme***" (*International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading*): 02.06.1931 tarihinde yürürlüğe giren ve kısaca "Lahey Kuralları" olarak anılan bu Sözleşme, 14.02.1955 tarih ve 6469 sayılı Kanun[29] ile Türkiye tarafından onaylanmış; Türkiye açısından 04.01.1956 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Lahey Kuralları, kısaca "Visby Kuralları" (*Protocol to amend the International Convention for the Unification of certain Rules of Law relating to Bills of Lading*) olarak anılan 23.02.1968 tarihli Protokol ile değiştirilmiş; bu Protokol 23.06.1977 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ardından 21.12.1979 tarihli Özel Çekme Hakkı Protokolü (*Protocol to amending the International Convention for the Unification of certain Rules of Law relating to Bills of Lading as modified by the Amending Protocol*) kabul edilmiş; bu Protokol de 14.02.1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Visby Kuralları'nın Lahey Kuralları'na taraf tüm devletler tarafından onaylanmaması sonucu ortaya çıkan (Lahey Kuralları ve Lahey / Visby Kuralları) iki ayrı düzenlemenin yerine geçmek üzere 31.03.1978 tarihinde "Denizde Eşya Taşıma Birleşmiş Milletler Sözleşmesi" (*United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea*) kabul edilmiş; kısaca "Hamburg Kuralları" olarak anılan bu Sözleşme 01.11.1992 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye, Visby Kuralları ile Hamburg Kuralları'na taraf olmamıştır.

7. 19.11.1976 tarihli "***Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlanması Hakkında 1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşme***" (*Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976* - LLMC 1976): Kısaca "1976 Londra Konvansiyonu" olarak da anılan ve 01.12.1986 tarihinde yürürlüğe giren bu milletlerarası sözleşmeye Türkiye'nin "katılma yoluyla taraf olması" 28.02.1980 tarih ve 8/495 sayılı BKK[30] ile uygun görülmüş; katılma belgesi 06.03.1998 tarihinde

---

[29] Onay Kanunu ve Sözleşme metni 22.02.1955 tarih ve 8937 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

[30] BKK ve Sözleşme metni, 04.06.1980 tarih ve 17007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

tevdi edildiğinden, söz konusu Sözleşme 01.07.1998 tarihinde Türkiye açısından yürürlüğe girmiştir.

02.05.1996 tarihinde imzalanan "***Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında 1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşmeyi Tadil Eden Protokol***" (*Protocol of 1996 to amend the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims*, 1976 - LLMC PROT 1996) ile 1976 Londra Konvansiyonu'nda bazı değişiklikler yapılmış; bu Protokol, 13.05.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 05.02.2010 tarihli BKK[31] ile Türkiye Cumhuriyeti'nin, "2. maddenin 1. paragrafının (d) ve (e) bentlerini uygulamama hakkını" ve "Tehlikeli ve Zararlı Atıkların Deniz Yoluyla Taşınması ile İlgili Zararın Sorumluluğu ve Tazmini Hakkında 1996 Tarihli Milletlerarası Sözleşmenin veya bu Sözleşmede yapılan herhangi bir değişikliğin veya Protokolün maksadı dahilindeki zarar için alacakları hariç tutma hakkını" saklı tuttuğuna dair çekince ile katılması uygun bulunmuş; 1996 Protokolü 17.10.2010 tarihinde Türkiye bakımından yürürlüğe girmiştir.

1996 Protokolü'nün 8. maddesinde "sınırların değiştirilmesi" usul ve şartları düzenlenmiş olup, bu düzenlemeye uygun şekilde kabul edilen değişikliklerin ne şekilde tüm âkit devletler tarafından kabul edilmiş sayılacağı (zımni kabul usulü) ve ne zaman yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır. Anılan maddeye uygun şekilde yapılan 19.04.2012 tarihli "Sorumluluk Sınırları Değişikliği"[32] 08.06.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

8. 13.12.1974 tarihli "***Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yoluyla Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesi***" (*Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and Their Luggage by Sea*): Kısaca "1974 Atina Sözleşmesi" olarak anılan (28.04.1987 tarihinde yürürlüğe giren) Sözleşme'nin kabulünden sonra ortaya çıkan gelişmeler ve gereksinimler sebebiyle 19.11.1976 ve 29.03.1990 tarihli protokoller ile Sözleşme'de bazı değişiklikler yapılmış; bu protokollerden sadece 19.11.1976 tarihli Protokol 30.04.1989 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yapılan

---

[31] BKK ve 1996 tarihli Protokol metni, 13.03.2010 tarih ve 27520 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

[32] LEG. (5)99 sayılı karar için bkz. www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMO-Resolutions /Legal-Committee-%28LEG%29/Pages/default.aspx

değişikliklerin yetersiz kalması üzerine 2002 yılında Londra'da gerçekleştirilen konferansta 01.11.2002 tarihli "1974 Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesi'ne İlişkin 2002 Protokolü" kabul edilmiştir. "***2002 Yolcuların Ve Bagajlarının Deniz Yolu İle Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesi***" olarak anılan (m. 15 / 3) 2002 Protokolü ile değişik Sözleşme, 23.04.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye'nin 2002 tarihli Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesi'ni "*Taraf Devletlerin mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin 11. maddeyi, sadece tanıdığı ve diplomatik ilişkisi olan Devletler için uygulayacağı*" beyanı ile onaylaması 09.03.2017 tarih ve 6990 sayılı Kanun ile uygun bulunmuş; bu Kanun uyarınca 18.09.2019 tarih ve 1580 sayılı CK alınmış ise de katılma işlemleri henüz tamamlanmıştır[33].

9. 01.11.1974 tarihli "***Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi***" (*International Convention for the Safety of Life at Sea - SOLAS 1974*): 25.05.1980 tarihinde yürürlüğe giren bu Sözleşme ve Eki'nde (Sözleşmenin tadil usulleri hakkındaki VIII. maddesi uyarınca kabul edilen) değişiklikler yapılmıştır[34]; ayrıca Sözleşme'de bazı değişiklikler ve eklemeler yapılması hakkında 17.02.1978 tarihli (*SOLAS PROT 1978*), 11.11.1988 tarihli (*SOLAS PROT 1988*) ve 28.02.1996 tarihli (*SOLAS AGR 1996*) protokoller kabul edilmiştir[35]. Türkiye'nin onaylamak suretiyle katıldığı 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi 31.10.1980

---

[33] Onay Kanunu 03.04.2017 tarih ve 30027 sayılı Resmî Gazete'de, onay hakkındaki 1580 sayılı CK ile ilişik 1974 tarihli Sözleşme ve 2002 tarihli Protokol'ün İngilizce ve Türkçe metinleri 18.09.2019 tarih ve 30893 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

[34] Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi (SOLAS) ve ekinin tadil usulleri hakkındaki VIII. maddesi uyarınca 16.10.2018 tarihine kadar yapılan değişiklikler hakkında bilgi için bkz. Status of IMO Treaties - Comprehensive information on the status of multilateral Conventions and instruments in respect of which the International Maritime Organization or its Secretary-General performs depositary or other functions, s. 11 – 89, http://www.imo.org/en/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/Status%20-%202019.pdf

[35] SOLAS 1978 Protokolü 01.05.1981 tarihinde, SOLAS 1988 Protokolü 03.02.2000 tarihinde ve SOLAS 1996 Protokolü ise 01.04.1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

tarihi itibariyle[36], SOLAS 1978 Protokolü ise 03.10.2013 tarihi itibariyle Türkiye açısından yürürlüğe girmiştir[37]. SOLAS 1988 Protokolü'ne katılmamız 14.05.2013 tarih ve 6478 sayılı Kanun ile uygun bulunmuş ise de katılma işlemleri henüz tamamlandığından bu Protokol Türkiye açısından yürürlüğe girmemiştir[38].

10. 20.10.1972 tarihli ***"Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesinin Uygulanmasıyla İlgili Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü"*** (*International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972 - COLREG*), 12.12.1977 tarihli BKK ile onaylanmıştır[39]. Daha sonra 20.10.1972 tarihli Denizde Çatışmanın Önlemesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşme'ye (*Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972*) katılmamızın uygun bulunduğuna dair 14.05.2013 tarih ve 6479 sayılı

---

[36] 06.03.1980 tarihli BKK ile 1974 Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi'nin (SOLAS 74) onaylanmasına karar verilmiş; BKK ve Sözleşme metni 25.05.1980 tarih ve 16998 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış; katılma belgesi 31.07.1980 tarihinde tevdi edilmiştir.

[37] SOLAS 1978 Protokolü'nün onaylanması hakkındaki 22.5.2013 tarih ve 2013/4872 sayılı BKK ile Protokol metni, 27.06.2013 tarih ve 28690 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış; ardından 03.09.2013 tarihinde katılma belgesi tevdi edilmiştir.

[38] 6478 sayılı Kanun, 29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Bu Kanun Tasarısı ve eki SOLAS 1988 Protokolü metni için bkz. https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss211.pdf

[39] BKK ve Tüzük metni 29.04.1978 tarih ve 16273 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Daha sonra 1981 yılında IMO'nun 12. Genel Kurul Toplantısında yapılan değişiklikler, 20.09.1984 tarihli BKK ile onaylanmış; BKK ve Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü Kurallarında Yapılan Değişiklikler 18.11.1984 tarih ve 18579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Kanun[40] ile 18.04.2014 tarihli BKK[41] uyarınca katılma belgesinin tevdi edildiği 24.05.2014 tarihinde COLREG Türkiye açısından yürürlüğe girmiştir. Ayrıca IMO'nun bu Kurallarda değişiklik yapan kararları da 16.06.2014 tarihli BKK ile onaylanmıştır[42].

11. 28.04.1989 tarihli "***Uluslararası Kurtarma Sözleşmesi***" (*International Convention on Salvage, 1989*): 14.07.1996 tarihinde yürürlüğe giren Kurtarma Sözlemesi'ne "Sözleşmenin 30. maddesinde belirtilen durumlarda Sözleşme hükümlerini uygulamama hakkkının saklı tutulduğu" yönünde çekince ile katılmamızın uygun bulunduğuna dair 14.05.2013 tarih ve 6480 sayılı Kanun ile 05.05.2014 tarih ve 2014/6336 sayılı BKK uyarınca[43] katılma belgesi 27.06.2014 tarihinde tevdi edilmiştir. 1989 Kurtarma Sözleşmesi, 27.06.2015 tarihinde Türkiye açısından yürürlüğe girmiştir.

12. 12.03.1999 tarihli "***Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme***" (*International Convention on the Arrest of Ships*): 14.09.2011 tarihinde yürürlüğe giren Sözleşmeye katılmamız,

---

[40] Katılmanın uygun bulunduğuna dair 6479 sayılı Kanun gerekçesinde "*COLREG'in ayrılmaz parçası olan Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları'nın 12.12.1977 tarihli BKK ile onaylanıp iç hukuka Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü olarak aktarıldığı; ancak Sözleşmenin tam metnine taraf olunmadığı; Sözleşmeye taraf olunmadan Kurallar ve eklerinin iç hukuka dahil edilmesinin ulusal ve uluslararası hukuk bakımından mümkün olmadığı; bu nedenle söz konusu sözleşmeye taraf olunması gerektiği*" belirtilmiştir. Kanun tasarısı gerekçesi ve ekinde yer alan sözleşme metni için bkz. https://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0541.pdf

[41] 18.04.2014 tarih ve 2014/6284 sayılı BKK ile Sözleşme metni 23.05.2014 tarih ve 29008 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

[42] 16.06.2014 tarih ve 2014/6501 sayılı BKK ile Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün A.464(12), A.626(15), A.678(16), A.736(18), A.910(22) ve A.1004(25) sayılı Kararları ile yapılan değişiklikler, 09.07.2014 tarih ve 29055 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

[43] Onay Kanunu 29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmî Gazete'de; BKK ile Sözleşmenin İngilizce ve Türkçe metinleri 24.05.2014 tarih ve 29009 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

02.03.2017 tarih ve 6904 sayılı Kanun[44] ile uygun bulunmuş; 9 sayılı CK'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince ekli çekince ile katılmamıza karar verilmiş[45] ise de, katılma işlemleri henüz tamamlanmadığından, bu Sözleşme Türkiye açısından yürürlüğe girmemiştir.

13. 05.04.1966 tarihli "***Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi***" (*International Convention on Load Lines*): 21.07.1968 tarihinde yürürlüğe giren bu Sözleşmede 11.11.1988 tarihli Protokol ile değişiklik yapılmış; söz konusu Protokol 03.02.2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 18.05.1968 tarihli BKK ile katılmamızın uygun bulunduğu 1966 tarihli Sözleşme, 05.11.1968 tarihinde; 13.08.2007 tarihli BKK ile katılmamızın uygun bulunduğu 1988 tarihli Protokol ise 04.09.2008 tarihinde Türkiye açısından bağlayıcı hale gelmiştir[46].

14. 29.11.1969 tarihli "***Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu İle İlgili Milletlerarası Sözleşme***" (*International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage – CLC 1969*): 19.06.1975 tarihinde yürürlüğe giren bu Sözleşme, 19.11.1976 ve 27.11.1992 tarihli Protokoller ile tadil edilmiş; 1992 tarihli Protokol (*Protocol of 1992 to Amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969*), 30.05.1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1992 Protokolü ile değişik Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu İle İlgili Milletlerarası Sözleşme'ye katılmamız 4658 sayılı Kanun ile değişik 27.01.2001 tarih ve 4507 sayılı Kanun[47] ile uygun bulunmuş; ilişik beyanlarla katılmamız hakkındaki

---

[44] 6904 sayılı Kanun, 25.03.2017 tarih ve 30018 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Sözleşmenin, bu kanun Tasarısı ekinde yer alan Türkçe metni için bkz. https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss106.pdf

[45] Söz konusu karar ile Sözleşme'nin Türkçeye çevirisi ve çekince 03.05.2019 tarih ve 30763 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

[46] 18.05.1968 tarihli BKK ve 1966 tarihli Sözleşme metni 28.06.1968 tarih ve 12936 sayılı Resmî Gazete'de, 13.08.2007 tarihli BKK ile 1988 tarihli Protokol metni ise 04.09.2007 tarih ve 26633 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

[47] 29.01.2000 tarih ve 23948 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 27.01.2000 tarih ve 4507 sayılı Kanun'da 26.04.2001 tarih ve 4658 sayılı Kanun (RG: 09.05.2001 – 24397) ile "ekli çekince ve beyanla" ifadesinin çıkarılması şeklinde değişiklik yapılmıştır. 15.06.2001 tarihli BKK ve 1992 tarihli Protokol ile değişik Sözleşme metni 24.07.2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

15.06.2001 tarih ve 2001/2668 sayılı BKK uyarınca katılma belgesi tevdi edilmiştir. Sözleşme 17.08.2002 tarihinde Türkiye açısından yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin 15. maddesinde öngörülen zımnî kabul usulü ile 18.10.2000 tarih ve LEG. (1)82 sayılı "1969 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu İle İlgili Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1992 Protokolünün Sınırlandırma Miktarlarının Değişikliklerine Dair Karar" (*Amendments of the Limitation Amounts in the Protocol of 1992 to Amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969*)[48] alınmış; 29.06.2012 tarih ve 6345 sayılı Kanun ile bu Karara katılmamız uygun bulunup Sözleşmenin teknik hükümler içeren eklerine ilişkin değişikliklerini onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır[49].

15. 18.12.1971 tarihli "***Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması Hakkında Milletlerarası Sözleşme***" (*International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage – FUND 1971*): Bu Milletlerası Sözleşme, Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu İle İlgili Milletlerarası Sözleşme'yi tamamlamak üzere yapılmış ve 16.10.1978 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Sözleşmeyi tadil eden 19.11.1976 tarihli Protokol, 22.11.1994 tarihinde; 27.11.1992 tarihli Protokol, 30.05.1996 tarihinde; 16.05.2003 tarihli Protokol ise 03.03.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

1992 Protokolü ile değişik *Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması Hakkında Milletlerarası Sözleşme*'ye katılmamız 27.01.2001 tarih ve 4508 sayılı Kanun ile uygun bulunmuş; ilişik beyanlarla katılmamız hakkındaki 15.06.2001 tarih ve 2001/2669 sayılı BKK uyarınca katılma belgesi tevdi edilmiştir[50].

---

[48] 01.11.2003 tarihinde yürürlüğe giren Karar için bkz. http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Legal-Committee-%28LEG%29/Pages/default.aspx f

[49] Onay Kanunu, 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmî Gazete'de, 04.09.2012 tarih ve 2012/3745 sayılı BKK ile 18.10.2000 tarih ve LEG. (1)82 sayılı Karar, 10.10.2012 tarih ve 28437 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

[50] 29.01.2000 tarih ve 23948 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 27.01.2000 tarih ve 4508 sayılı Kanun'da 26.04.2001 tarih ve 4658 sayılı Kanun (RG: 09.05.2001 –

Sözleşme, 17.08.2002 tarihinde Türkiye açısından bağlayıcı hale gelmiştir.

Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Milletlerarası Sözleşme'nin 2003 Protokolü'ne katılmamız ise 29.06.2012 tarih ve 6348 sayılı Kanun ile uygun bulunmuş[51]; 2003 tarihli Protokol Türkiye bakımından 05.06.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

16. 02.11.1973 tarihli "***Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme***" (*International Convention for the Prevention of Pollution from Ships – MARPOL*): 17.12.1978 tarihli Protokol ile değiştirilmiş olan bu Sözleşme 02.10.1983 tarihinde, daha sonra kabul edilen 26.09.1997 tarihli Protokol ise 19.05.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye'nin, "MARPOL – 73 ile bunu tadil eden MARPOL – 78 Protokolü ve bu Protokole ilişkin I, II ve V numaralı ekleri ile 1984, 1985 ve 1987 tarihli değişikliklerine katılması" 03.05.1990 tarih ve 90/442 sayılı BKK ile uygun bulunmuştur[52]; söz konusu düzenlemeler 10.01.1991 tarihinde Türkiye açısından bağlayıcı hale gelmiştir. Protokolün III ve IV numaralı ekleri ile 1997 Protokolü (Ek VI) Türkiye tarafından onaylanmış[53]; söz konusu ekler 14.01.2015 tarihinde, 1997 Protokolü ise 04.02.2014 tarihinde Türkiye açısından yürürlüğe girmiştir.

17. 23.03.2001 tarihli "***2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası***

24397) ile "ekli çekince ve beyanla" ifadesinin çıkarılması şeklinde değişiklik yapılmıştır. 15.06.2001 tarihli BKK ile Sözleşme'nin Türkçe ve İngilizce metinleri, 18.07.2001 tarih ve 24466 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

[51] 6348 sayılı Kanun (RG: 12.07.2012 – 28331) uyarınca katılmamız hakkında alınan 10.09.2012 tarih ve 2012/3717 sayılı BKK ile 2003 Protokolü'nün İngilizce ve Türkçe metinleri 10.10.2012 tarih ve 28437 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

[52] Söz konusu BKK ve katılmanın uygun bulunduğu Sözleşme, Protokol ve Protokol Eklerinin Türkçe metinleri 24.6.1990 tarih ve 20558 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

[53] III ve IV numaralı eklerin onaylanmasına dair 06.03.2014 tarihli BKK ile bu eklerin Türkçe metinleri 23.05.2014 tarih ve 29008 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede; 1997 Protokolü'nün onaylanmasına dair 02.07.2013 tarihli BKK ve Protokolün Türkçe metni 11.09.2013 tarih ve 28762 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Sözleşme" (*International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage*): 21.11.2008 tarihinde yürürlüğe giren bu Sözleşmeye beyanda bulunmak suretiyle katılmamızın uygun bulunduğuna dair 26.02.2013 tarih ve 6439 sayılı Kanun uyarınca 08.07.2013 tarih ve 2013/5110 sayılı BKK alınmış[54]; 12.09.2013 tarihinde katılma belgesinin tevdii ile Sözleşme 12.12.2013 tarihinde Türkiye açısından bağlayıcı hale gelmiştir.

18. 03.05.1996 tarihli "***Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasından Kaynaklanan Zararın Tazmini ve Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme*** (*International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea – HNS 1996*): Bu Sözleşmede 13.04.2010 tarihli Protokol ile değişiklik yapılmıştır. Türkiye'nin 1996 Tehlikeli Ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasından Kaynaklanan Zararın Tazmini Ve Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin 2010 Protokolü'nü beyanda bulunmak suretiyle onaylaması, 08.03.2017 tarih ve 6949 sayılı Kanun[55] ile uygun bulunmuş; katılma belgesi de tevdi edilmiştir. Ancak 1996 HNS ve 2010 Protokolü henüz yürürlüğe girmemiştir.

19. 30.11.1990 tarihli "***Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgili Uluslararası Sözleşme***" (*International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation - OPRC 1990*): 13.05.1995 tarihinde yürürlüğe giren Sözleşmeye katılmamız 11.06.2003 tarih ve 4882 sayılı Kanun ile uygun bulunmuş; 25.08.2003 tarih ve 2003/6084 sayılı BKK uyarınca katılma işlemlerinin tamamlanması ile Sözleşme 01.10.2004 tarihinde Türkiye açısından yürürlüğe girmiştir[56].

---

[54] 6439 sayılı Kanun, 15.03.2013 tarih ve 28588 sayılı Resmî Gazete'de, BKK ve Sözleşmenin Türkçe ve İngilizce metinleri 27.07.2013 tarih ve 28720 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

[55] 03.04.2017 tarih ve 30027 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6949 sayılı Kanun gerekçesi ve 2010 Protokolü'nün Türkçe metni için bkz. https://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0478.pdf

[56] 4882 sayılı Kanun, 17.06.2003 tarih ve 25141 sayılı Resmî Gazete'de, BKK ve Sözleşme metni ise 18.09.2003 tarih ve 25233 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Petrol Kirliliğine Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği Uluslararası Sözleşmesi'nin kapsamının tehlikeli ve zararları maddeleri de içerek şekilde genişletilmesi amacıyla 15.03.2000 tarihli "***Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Kirlenme Olaylarına Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği Protokolü***" *(Protocol on Preparedness, Response and Co-Operation to Pollution Incidents by Hazardous Noxious Substances)* kabul edilmiştir. Bu Protokole, 17.01.2013 tarih ve 6401 sayılı Kanun ile katılmamız uygun bulunmuş; 22.5.2013 tarih ve 2013/4846 sayılı BKK uyarınca katılma işlemleri yapılmıştır[57]. Protokol, Türkiye bakımından 03.12.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

20. 03.09.1976 tarihli "***Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı Sözleşmesi*** *(Convention on the International Maritime Satellite Organization - INMARSAT)* ile "***Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı (INMARSAT) İşletme Anlaşması***, *(Operating Agreement on INMARSAT)*: 16.07.1979 tarihinde yürürlüğe giren bu sözleşmelere katılmamız, 12.04.1989 tarih ve 3529 sayılı Kanun ile uygun bulunmuş; 21.07.1989 tarihli BKK ile sözleşmelere katılmamız kararlaştırılmıştır[58]. Bu sözleşmelerde 1998 yılında yapılan ve 2000/1855 sayılı BKK ile onaylanan değişiklikler de Türkiye bakımından 31.07.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir[59].

21. 27.04.1979 tarihli "***Denizde Arama Ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi***" *(International Convention on Maritime Search and Rescue* - SAR 1979): 22.06.1985 tarihinde yürürlüğe giren bu Sözleşme'ye 20.03.1985 tarih ve 3171 sayılı Kanun ile katılmamız uygun bulunduktan sonra 22.01.1986 tarih ve 86/10311 sayılı BKK ile Sözleşmenin onaylanması kararlaştırılmıştır. 1979 Denizde Arama Ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesine İlişkin Değişikliklerin Kabulüne Dair

---

[57] 6401 sayılı Kanun, 31.01.2013 tarih ve 28545 sayılı Resmî Gazete'de, BKK ve Protokol metni 27.06.2013 tarih ve 28690 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

[58] 3529 sayılı Kanun, 20.04.1989 tarih ve 20145 sayılı Resmî Gazete'de, BKK ve sözleşme metinleri 21.10.1989 tarih ve 20319 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

[59] Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşme Uluslararası Teşkilatı (INMARSAT) Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında BKK, 22.01.2001 tarih ve 24295 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

18.05.1988 tarihli Karar ise, 17.01.2013 tarih ve 6405 sayılı Kanun uyarınca 06.05.2013 tarihli BKK ile onaylanmıştır[60].

22. 07.07.1978 tarihli "***Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme***" (*International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers* – STCW 1978): 28.04.1984 tarihinde yürürlüğe giren Sözleşmeye katılmamızın uygun bulunduğuna dair 20.04.1989 tarih ve 3539 sayılı Kanun uyarınca 26.08.2003 tarihli BKK ile katılmamız kararlaştırılmıştır[61]. 1978 Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme Ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin Değişikliklerin Kabulü Hakkında 22.05.1991 tarih ve MSC.21(59) sayılı Karara katılmamız ise 17.01.2013 tarih ve 6404 sayılı Kanun ile uygun bulunmuştur[62].

23. 02.12.1972 tarihli "***Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme***" (*International Convetion for Safe Containers – CSC 72*): 06.09.1977 tarihinde yürürlüğe giren Sözleşmeye katılmamız, 17.01.2013 tarihli ve 6403 sayılı Kanun ile uygun bulunmuş[63]; Türkiye

---

[60] 3171 sayılı Kanun 27.03.1985 tarih ve 18707 sayılı Resmî Gazete'de, 22.01.1986 tarihli BKK ile Sözleşme metni 24.03.1986 tarih ve 19057 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 6405 sayılı Kanun 31.01.2013 tarih ve 28545 sayılı Resmî Gazete'de, 22.01.1986 tarihli BKK ve değişiklikler hakkındaki 18.05.1988 tarih ve MEPC 70(69) sayılı Karar metni ise 05.06.2013 tarih ve 28668 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

[61] 3539 sayılı Kanun 28.04.1989 tarih ve 20152 sayılı Resmî Gazete'de, BKK ve Sözleşme metni ise 29.09.2003 tarih ve 25244 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. IMO kayıtlarına göre Türkiye, 28.07.1992 tarihinde katılma belgesini tevdi etmiş; Sözleşme 28.10.1992 tarihinde Türkiye açısından yürürlüğe girmiştir. Bkz. Status of IMO Treaties, s. 401. http://www.imo.org/en/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/Status%20-%202018.pdf

[62] 6404 sayılı Kanun, 31.01.2013 tarih ve 28545 sayılı Resmî Gazete'de, katılmaya ilişkin BKK ile MSC.21(59) sayılı Kararın Türkçe ve İngilizce metinleri 27.06.2013 tarih ve 28690 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

[63] 6403 sayılı Kanun, 31.01.2013 tarih ve 28545 sayılı Resmî Gazete'de, 06.05.2013 tarih ve 2013/4728 sayılı BKK ile Sözleşme metni 05.06.2013 tarih ve 28668 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

katılma belgesini 06.08.2013 tarihinde tevdi etmiş; sözleşme 06.08.2014 tarihinde Türkiye açısından yürürlüğe girmiştir.

24. 09.04.1965 tarihli "***Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi***" (*Convention on Facilitation of International Maritime Traffic – FAL 1965*): 05.03.1967 tarihinde yürürlüğe giren bu Sözleşmeye katılmamız 08.04.2014 tarih ve 6530 sayılı Kanun ile uygun bulunmuş; 01.02.2016 tarih ve 2016/8498 sayılı BKK uyarınca katılma işlemlerinin tamamlanması sonucu Sözleşme 12.07.2016 tarihinde Türkiye açısından yürürlüğe girmiştir[64].

25. 07.02.2006 tarihli "***Denizcilik Çalışma Sözleşmesi***" (*2006 Maritime Labor Convention – MLC 2006*): Dünya toplam gemi tonajının % 33'üne sahip Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) üyesi 30 devlet tarafından onaylanması sonucu 20.08.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Sözleşme'nin beyanda bulunmak suretiyle onaylanması, 02.03.2017 tarih ve 6898 sayılı Kanun ile uygun bulunmuştur[65].

26. 13.02.2004 tarihli "***Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme***" (*International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments – BWM 2004*): Sözleşmeye katılmamız 08.04.2014 tarih ve 6531 sayılı Kanun ile uygun bulunmuş; 21.07.2014 tarih ve 2014/6690 sayılı BKK ile katılmamıza karar verilmiştir[66]. Sözleşme 08.09.2017 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, aynı tarihte Türkiye açısından da bağlayıcı hale gelmiştir.

27. 10.03.1988 tarihli "***Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme***" (*Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation – SUA 1988*) ve "***Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokol***"

---

[64] 6530 sayılı Kanun, 16.04.2014 tarih ve 28974 sayılı Resmî Gazete'de; BKK ve Sözleşme metni 13.03.2016 tarih ve 29652 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

[65] 25.03.2017 tarih ve 30018 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6898 sayılı Kanun gerekçesi ve Denizcilik Çalışma Sözleşme metni için bkz. https://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0456.pdf

[66] 6531 sayılı Kanun 16.04.2014 tarih ve 28974 sayılı Resmî Gazete'de; BKK ve Sözleşme metni ise 28.08.2014 tarih ve 29102 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

(*Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf – SUA Protocol*): 01.03.1992 tarihinde yürürlüğe giren Sözleşme ve Protokol'ün "ilişik ihtirazi kayıtla" onaylanması 27.09.1990 tarih ve 3662 sayılı Kanun ile uygun bulunmuştur. 06.01.1998 tarih ve 98/10501 sayılı BKK uyarınca "Türkiye'nin Sözleşmenin 16 (2). maddesi çerçevesinde 16 (1). maddesi ile bağlı olmadığı" kaydı ile onaylanması kararlaştırılmış[67]; Sözleşme ve Protokol 04.06.1998 tarihinde Türkiye bakımından yürürlüğe girmiştir.

14.10.2005 tarihli "*Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşmeye İlişkin 2005 Protokolü*", (*Protocol of 2005 to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation – SUA 2005*) 28.07.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye'nin 2005 Protokolü'nü onaylaması, 01.04.2009 tarih ve 5854 sayılı Kanun ile uygun bulunmuş; 11.12.2009 tarih ve 2009/15674 sayılı BKK ile onaylanması kararlaştırılmış[68]; Protokol 17.10.2010 tarihinde Türkiye açısından yürürlüğe girmiştir.

28. 05.10.2001 tarihli "**Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşme**" (*International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Substances on Ships, 2001 - AFS 2001*): 17.09.2008 tarihinde yürürlüğe giren bu Sözleşmeye beyan ile katılmamız 26.10.2017 tarih ve 7059 sayılı Kanun[69] ile uygun bulunmuştur. Katılma belgesi 30.11.2018 tarihinde tevdi edildiğinden, Sözleşme 28.01.2019 tarihinde Türkiye açısından yürürlüğe girmiştir.

29. 15.05.2009 tarihli "Gemilerin Emniyetli Ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Kong Kong Uluslararası Sözleşmesi (*Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recyling of Ships, 2009*): Henüz yürürlüğe girmemiş olan bu Sözleşmeye

---

[67] 3662 sayılı Kanun, 09.10.1990 tarih ve 20660 sayılı Resmî Gazete'de, BKK ile Sözleşme ve Protokol metni 26.01.1998 tarih ve 23242 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

[68] Onay Kanunu, 10.04.2009 tarih ve 27196 sayılı Resmî Gazete'de, BKK ve 2005 Protokolü 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı 7. Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

[69] Onay Kanunu, 18.11.2017 tarih ve 30244 sayılı Resmî Gazete'de, 08.01.2018 tarih ve 2018 / 11199 sayılı BKK ile Sözleşme metni 15.02.2018 tarih ve 30333 sayılı Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

çekince ile katılmamız 07.03.2017 tarih ve 6931 sayılı Kanun ile uygun bulunmuş; katılma belgesi 31.01.2019 tarihinde tevdi edilmiştir.

30. Türkiye, liman devletinin gemileri kontrolü hakkında 28.01.1982 tarihli *Paris Memorandumu*, 11.07.1997 tarihli *Akdeniz Memorandumu* ve 07.04.2000 tarihli *Karadeniz Memorandumu*'na taraftır.

Türkiye'nin taraf olmadığı 07.02.1986 tarihli "Gemilerin Tescil Şartları Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi" (*United Nations Convention on Conditions for Registration of Ships*), 19.04.1991 tarihli "Milletlerarası Ticarette Taşıma Terminalleri İşletenlerin Sorumluluğu Hakkındaki Birleşmiş Milletler Sözleşmesi" (*United Nations Convention on the Liability of Operators of Transport Terminals in International Trade*), 24.05.1980 tarihli "Eşyanın Uluslararası Çok Türlü Taşınması Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi" (*United Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods*), "Rotterdam Kuralları" olarak anılan 11.12.2008 tarihli "Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Eşyanın Milletlerarası Taşınması Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi" (*United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea*), 25.05.1962 Nükleer Gemi İşletenlerin Mesuliyetlerine Dair Milletlerarası Sözleşme (*International Convention on the Liability of Operators of Nuclear Ships*) ve 27.05.1967 "İnşa Halinde Gemiler Üzerindeki Hakların Tesciline Dair Milletlerarası Sözleşme" (*International Convention relating to the Registration of Rights in respect of Vessels under Construction*) yürürlüğe girmemiştir.

10.05.1952 tarihli "Deniz Gemilerinin İhtiyaten Haczine Dair Kaidelerin Birleştirilmesi Hakkında Milletlerarası Sözleşme" (*International Convention for the Unification of Certain Rules relating to Arrest of Sea-going Ships*), 24.02.1956 tarihinde; 17.12.1971 tarihli "Denizyolu ile Nükleer Madde Taşımalarında Hukukî Mesuliyete İlişkin Milletlerarası Sözleşme" (*Convention relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear Material*), 15.07.1975 tarihinde ve "Gemi Enkazının Kaldırılması Hakkında Milletlarası Sözleşme" (*Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks*), 14.04.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye bu sözleşmelere taraf olmamıştır.

İkinci Bölüm
GEMİ

§ 1. GEMİ TANIMI VE TÜRLERİ

I. TANIM

Deniz Hukukunun "gemi ve gemilerin denizde seyretmesi dolayısıyla ortaya çıkan hukuki ilişkileri düzenlemeye özgü hukuk kurallarından oluşan hukuk dalı" olarak tanımlanmasından anlaşıldığı üzere, "gemi" bu hukuk dalının temel kavramlarındandır[70]. Bazı kanun ve yönetmeliklerde "gemi" kavramı farklı tanımlanmış olmakla birlikte[71], TTK hükümlerinin uygulanmasında TTK'nun 931. maddesinin 1. fıkrasında yer alan gemi tanımının esas alınacağı açıktır.

---

[70] Türk mevzuatında (Limanlar Kanunu, Kabotaj Kanunu, Çevre Kanunu gibi) bazı kanun ve (Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği, Limanlar Yönetmeliği, Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Gemi Acenteleri Yönetmeliği gibi) yönetmeliklerde "gemi ve deniz aracı" veya "gemi ve diğer deniz vasıtaları" ibareleri kullanılmıştır. Bu ibarelerin kullanıldığı ve tanımlandığı düzenlemelerde yer alan gemi ve deniz aracı tanımları incelendiğinde, "suda / denizde yüzebilen ve tahsis edildiği amaca uygun olarak kullanılan" bir araç veya yapı, tekne şeklinde ise ve denizde kürekten başka alet ile yola çıkabiliyorsa gemi; tekne şeklinde değilse deniz aracı olarak tanımlandığı, söz konusu tanımlar arasında başkaca bir farklılık bulunmadığı tespit edilmektedir. Ancak TTK m. 931 / 1 hükmünde yer alan gemi tanımında da aracın yapısının tekne şeklinde olması aranmamıştır. Dolayısıyla deniz aracı kavramının gemi dışında bir araç anlamında kullanıldığı izlenimi veren ibarelere ve tanımlara rağmen, deniz aracını gemiden ayıran temel bir farklılık bulunmadığı söylenebilir. Bu konuda bkz. Emine **YAZICIOĞLU**, Deniz Aracı İşleteninin Akit Dışı Sorumluluğu, Akit Dışı Kusursuz Sorumlulukta Bedensel Zararlar – Uluslararası Kongre, Editörler: Av. Sema Uçakhan Güleç – Prof. Dr. Necdet Basa, Ankara 2018 (s. 140 – 165), s. 140 vd.

[71] Türk mevzuatında gemi kavramının farklı şekillerde tanımlanması eleştirilip tanım farklılığının ortadan kaldırılmasının yerinde olacağı ileri sürülmüş ise de (Bkz. Cüneyt **SÜZEL**, Türk Mevzuatında Gemi Tanımı, Prof. Dr. Rona Serozan'a Armağan, Cilt II, İstanbul 2010 (s. 1615 – 1644), s. 1643, 1644.), ulusal ya da uluslararası bir düzenlemenin amacı ve uygulama alanı gerektirdiği takdirde, gemi kavramının farklı tanımlanmasında bir isabetsizlik yoktur.

TTK m. 931 / 1 hükmü *"Tahsis edildiği amaç, suda hareket etmesini gerektiren, yüzme özelliği bulunan ve pek küçük olmayan her araç, kendiliğinden hareket etmesi imkânı bulunmasa da, bu Kanun bakımından "gemi" sayılır."* şeklindedir[72].

Bu tanıma göre bir aracın TTK anlamında "gemi" olarak nitelenebilmesi için **(i)** pek küçük olmaması; **(ii)** tahsis edildiği amacın suda hareket etmesini gerektirmesi; **(iii)** yüzme özelliği bulunması zorunlu olup, **(iv)** aracın kendiliğinden hareket etme imkânına sahip olup olmadığının önemi yoktur. Şu hâlde bir aracın TTK anlamında gemi olarak nitelenmesinde aranan temel unsur, yapının şeklinden tamamen bağımsız olarak tahsis edildiği amacın denizde / suda hareket etmesini gerektirmesidir[73].

TTK m. 931 hükmünde "gemi" (ve "ticaret gemisi") tanımlanırken, (eTTK'nun 816. maddesinden farklı olarak) "deniz" yerine "su" terimi kullanılmıştır. Madde gerekçesinde bu değişikliğin TTK'nun "Deniz Ticareti" başlıklı 5. Kitap hükümlerinin içsu gemilerine ve içsu taşımalarına da uygulanması amacıyla yapıldığı ifade edilmiştir[74].

---

[72] 4992 sayılı DCMKK anlamında gemi, "adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun, denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her araç" olarak tanımlanmıştır. Bazı kanun ve yönetmeliklerde yer alan gemi tanımları ise ya TTK ya da DCMKK anlamında gemi tanımının aynen ya da önemsiz ifade değişikliği ile tekrarı şeklindedir. TTK ve DCMKK anlamında gemi tanımları karşılaştırıldığında, her iki tanımda da yapının tekne şeklinde olmasının aranmadığı; tanımlar arasındaki farklılığın, "pek küçük olmama" ve "denizde kürekten başka aletle yola çıkabilme" unsurundan ibaret olduğu görülmektedir.

[73] Gemi tanımında, eTTK m. 816 / 1 hükmünden farklı olarak "tekne" terimine yer verilmemiş olması isabetlidir. Madde gerekçesinde de "... *Teknik ve iktisadî hayattaki gelişmeler göz önünde bulundurularak, "gemi" kavramının kapsamı mümkün olduğunca genişletilmeye çalışılmıştır. ... Böylece yüzen havuzlar, mavnalar, şatlar, hovercraftlar dahi, tahsis gayesi suda hareket etmesini gerektirmesi şartıyla gemi sayılmıştır. ...*" denilmiştir.

[74] Madde gerekçesinde yapılan açıklama *"... iç sularda yapılan taşımaların ... kara taşımaları yerine deniz taşımalarına ilişkin hükümlere tabi tutulmasına duyulan ihtiyaçtır."* şeklindedir. Tasarı Taslağı olarak değerlendirmeye sunulduğu andan itibaren bu husus yoğun bir şekilde eleştirilmiş ve ileri sürüldüğü gibi bir ge-reksinim mevcut ise, bu gereksinimin, *"Bu kitap hükümleri, niteliğine uygun olduğu ölçüde iç su gemileri ve iç sularda taşıma hakkında da uygulanır. Bu kitap hükümlerinin iç su*

Bir aracın gemi olarak nitelenebilmesi için araç, suda hareket etmesi ile gerçekleştirilebilecek bir amaca tahsis edilmiş olmalıdır. Bu unsur, aracın yüzme özelliği bulunmasını zorunlu kıldığından, gemi tanımında ayrıca bundan söz edilmesi gereksizdir; zira yüzme özelliği bulunması, aracın suyun altında veya üstünde hareket edebilmesi ya da ettirilebilmesini ifade eder. Tanımda "pek küçük olmama" unsuruna (ya da tespitinde esas alınacak ölçüte) açıklık getiren bir ibareye yer verilmediğinden, bu unsurun tespitinde denizcilik sektöründe genel kabul gören anlayış esas alınmak gerekir. Bir aracın gemi olarak nitelenebilmesi için aranan unsurların geçici olarak kaybolması gemi vasfını ortadan kaldırmaz.

II. GEMİNİN BÜTÜNLEYİCİ PARÇALARI VE EKLENTİLERİ

Gemi, pek çok parçanın birleştirilmesi ile oluşturulur; yüzme özelliği kazanabilmesi ve tahsis edildiği amaca uygun kullanılabilmesi için gövdeye pek çok parça eklenir. Bunlar, hukuken aynı nitelikte değildir; bazı parçalar, bütünleyici parça niteliğinde iken, bazı parçalar eklenti niteliğindedir. Ayrıca gemide, yakıt, kumanya gibi bütünleyici parça ya da eklenti niteliğinde olmayan şeyler de bulunur.

Bütünleyici parça, "*yerel adetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan*" parçadır (TMK m. 684 / 2)[75]. Buna göre denizcilik tekniği ve anlayışına göre bir geminin temel

---

gemileri ile iç su taşımalarına uygulanmasında "deniz" terimi "iç su", "gemi" terimi "iç su gemisi", "navlun sözleşmesi" terimi de "iç su taşıma sözleşmesi" olarak anlaşılır." şeklinde bir hükme yer verilerek karşılanabileceği ifade edilmiştir (Bu konuda bkz. Rayegân **KENDER** / Ergon A. **ÇETİNGİL** / Samim **ÜNAN** / Emine **YAZICIOĞLU**, TTK Tasarısı'nın "Deniz Ticareti" Başlıklı 5. Kitabında Yer Alan Hükümler Hakkında, DHD Özel Sayı, 2006 (s. 1 – 295) s. 8. Ancak gemi ve ticaret gemisi tanımlarına yönelik eleştiri ve öneri dikkate alınmamış; bu tanımlar TTK Tasarısı'nda yer aldığı şekli ile yasalaşmıştır.

[75] Bu konuda bkz. Mehmet Serkan **ERGÜNE**, Taşınır Mülkiyeti, İstanbul 2017, s. 45 vd.; Kemal **OĞUZMAN** / Özer **SELİÇİ** / Saibe **OKTAY ÖZDEMİR**, Eşya Hukuku, 21. Baskı, İstanbul 2018, s. 286 vd.; Halûk Nami **NOMER** / Mehmet Serkan

unsuru olan, gemi yok edilmediği, zarara uğratılmadığı ve yapısı değiştirilmediği takdirde gemiden ayrılması mümkün olmayan parçalar bütünleyici parçadır. Geminin makinesi, pervanesi, dümeni bu niteliktedir. TTK m. 931 hükmüne göre bir aracın gemi sayılabilmesi için kendiliğinden hareket imkânının zorunlu olmaması, geminin makinesinin bütünleyici parça olarak nitelenemeyeceği anlamına gelmez; kendiliğinden hareket imkânına sahip bir araç olarak inşa edilen ve/veya kullanılmakta olan geminin makinesi bütünleyici parçadır.

Eklenti, "*asıl şeyin malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel adetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlaması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka biçimde asıl şeye tâbi kılınan taşınır mal*" olarak tanımlanmıştır (TMK m. 686 / 2)[76]. Buna göre geminin filikaları, ölçüm aletleri gibi sevk ve idare araçları, eklenti niteliğindedir.

Gemiyi oluşturan parçanın hukuki niteliği, gemiye ilişkin bir tasarruf işleminin kapsamına dahil olup olmadığını tespit bakımından önemlidir. TMK m. 684 / 1 hükmü uyarınca bir gemiye malik olan kimse, onun bütünleyici parçalarına da malik olur. Dolayısıyla gemiye ilişkin tasarruf işlemine bütünleyici parça da dahildir; bütünleyici parça ayrı bir tasarruf işlemine konu olamaz. Buna karşılık TMK m. 686 / 1 uyarınca bir şeye ilişkin tasarruf, aksi belirtilmedikçe onun eklentisini de kapsadığından, eklenti bakımından aksine anlaşma yapılması mümkündür. TTK m. 1002 hükmünde de "*taraflarca aksi kararlaştırılmış olmadıkça, iktisap edenin, geminin mülkiyeti ile birlikte iktisap anında varolan ve devredene ait eklentinin mülkiyetini de kazanacağı*" öngörülmüştür. Buna göre gemi hakkındaki bir tasarrufun eklenti niteliğindeki bazı parçaları kapsamadığı kararlaştırılabilir. Bütünleyici parça ya da eklenti niteliğinde olmayan şeyler, kendiliğinden gemiye ilişkin tasarruf kapsamında değildir; bunların tasarruf işlemi kapsamında olup olmayacağı taraflarca kararlaştırılır.

ERGÜNE, Eşya Hukuku, Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş 6. Bası, İstanbul 2019, s. 5.

[76] Bu konuda bkz. ERGÜNE, Taşınır Mülkiyeti, s. 53 vd.; OĞUZMAN / SELİÇİ / OKTAY ÖZDEMİR, s. 296 vd.; M. Cahit **GÜNEL**, Taşınmaz Rehninin Kapsamı Çerçevesinde Eklentinin Hukuki Durumu, İstanbul 2013, s. 4 vd.

III. GEMİ TÜRLERİ

Gemiler, hareket ettiren kuvvet bakımından yelkenli, motorlu, nükleer gemiler olarak sınıflandırıldığı gibi, insan veya eşya taşımaya tahsis edilmiş olmalarına göre de yolcu ve yük gemileri olarak ayrılmaktadır. Bu ayrım, geminin tâbi olduğu kuralların belirlenmesi, özellikle denizde can ve mal emniyetinin korunması hakkındaki düzenlemelere göre seyrüsefer için yerine getirilmesi gereken şartların tespiti bakımından önemlidir[77].

Gemiler kullanıma tahsis edildiği yer itibariyle deniz gemileri ve içsu gemileri olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayırımda esas alınacak çeşitli kıstaslar ileri sürülmüş ise de genellikle kabul edilen fiili tahsis kıstasına göre fiilen denizde seyrüsefere tahsis olunan gemi deniz gemisi, iç suda seyrüsefere tahsis olunan gemi ise içsu gemisi sayılır. TTK anlamında gemi tanımına göre TTK hükümleri içsu gemilerine de uygulanacağından, (deniz gemilerine uygulanan eTTK'ndan farklı olarak) TTK bakımından kural olarak bu ayrımın bir önemi kalmamıştır.

Gemiler, tahsis olundukları amaç bakımından ticaret gemisi ve ticaret gemisi olmayan gemiler olmak üzere ikiye ayrılır. TTK m. 931 / 2 hükmüne göre, *"Suda ekonomik menfaat sağlama amacına tahsis edilen veya fiilen böyle bir amaç için kullanılan her gemi, kimin tarafından ve kimin adına veya hesabına kullanılırsa kullanılsın "ticaret gemisi" sayılır."* Bu tanım, anlamsız değişikliklere rağmen sonuç itibariyle eTTK m. 816 / 2 hükmünde yer alan "ticaret gemisi" tanımından farklı değildir. Suda ekonomik menfaat sağlama amacına tahsis, malikin açık kullanım arzusunun suda seyrüseferle kazanç elde etmeye yönelik olmasıdır; kazanç elde etme işi henüz başlamamış olsa bile, malikin kullanım arzusu

---

[77] Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmelik'te öngörülen denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi bakımından ve deniz ortamında kirlenmenin önlenmesiyle ve emniyetle ilgili teknik gerekleri belirlemek üzere Türk gemileri, (i) yolcu gemileri, (ii) yük gemileri, (iii) çeşitli hizmetler gemileri, (iv) balıkçı gemileri ve (v) gezi tekneleri olmak üzere beş grupta sınıflandırılmıştır (GDBY m. 5).

suda ekonomik menfaat sağlama ise gemi, ticaret gemisi sayılır. Ekonomik menfaat (kazanç) sağlama, doğrudan ya da dolaylı olabilir[78]. Geminin ücret karşılığı yük veya yolcu taşıma, kurtarma, çekme gibi amaç için kullanılması halinde doğrudan kazanç sağlama, bir işletmenin maliki olduğu gemi ile kendi yükünü taşıması halinde ise dolaylı kazanç sağlama söz konusudur.

Tanımda yer alan "fiilen böyle bir amaç için kullanılma" ibaresi, suda ekonomik menfaat elde etme amacına tahsis edilmemiş (bilimsel araştırma gemisi gibi) bir geminin böyle bir amaç için kullanılmasını (bir seferinde ücret karşılığında yolcu veya yük taşımasını) ifade eder ve gemi ekonomik menfaat sağlama amacı ile kullanıldığı sefer bakımından ticaret gemisi sayılır. Suda ekonomik menfaat sağlama, doğrudan ya da dolaylı olabilir; geminin ücret karşılığı yük ve yolcu taşıma, römorkaj, kurtarma gibi amaç için kullanılması halinde doğrudan ekonomik menfaat sağlama söz konusudur.

TTK m. 931 / 2 hükmünde yer alan "*kimin tarafından ve kimin adına veya hesabına kullanılırsa kullanılsın*" ibaresine göre kimin gemiyi kazanç elde etme amacıyla kullandığının ve geminin maliki olup olmadığının önemi yoktur; bir kamu tüzel kişisinin ekonomik menfaat sağlama amacıyla kullandığı (maliki olsun olmasın) gemi de ticaret gemisidir.

TTK m. 931 / 2 hükmüne göre ticaret gemisi sayılan gemiler dışında kalan gemiler ticaret gemisi olmayan gemilerdir. Bunlar,

(i) yatlar, denizci yetiştirme gemileri gibi sadece gezinti, spor, eğitim, öğretim ve bilim amaçlarına tahsis edilmiş gemiler,

---

[78] eTTK m. 816 / 2 hükmünde yer alan "*kazanç sağlama*" ibaresinin "*ekonomik menfaat sağlama*" ibaresi şeklinde değiştirilmesinin nedeni hakkında madde gerekçesinde yapılan açıklama "... *Kazanç sağlama unsuru sadece malvarlığının aktifinde artış meydana getirmeye yönelik faaliyetleri ifade ettiğinden, ekonomik menfaat ibaresinin kullanılması menfi ve müspet kazancı içermesi itibarıyla daha uygun bulunmuştur. Bu suretle, donatanın üzerinde sadece kendi yükünü taşımaya tahsis ettiği araçların bile gemi telakki edilmesi imkân dahiline girmiş olacaktır. ...*" şeklindedir. Ancak "kazanç sağlama" gerekçede ileri sürüldüğü gibi sadece malvarlığının aktifinde artışı ifade etmez; ayrıca "menfi ve müspet kazanç" ifadesi de Türkçe açısından hatalı olup, bu ibare ile denilmek istenenin doğru ifadesi doğrudan ve dolaylı kazançtır. Bu konuda bkz. KENDER / ÇETİNGİL / ÜNAN / YAZICIOĞLU, s. 9

(ii) münhasıran kamu hizmetine tahsis edilmiş devlet veya diğer bir kamu tüzel kişisine ait gemiler ile

(iii) donanmaya ait savaş gemileri ile yardımcı gemilerdir.

Ticaret gemisi olan ve olmayan gemi ayrımı, TTK m. 935 / 1 hükmünde "aksini öngören kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla" TTK'nun 5. Kitap hükümlerinin ticaret gemileri hakkında uygulanacağı" öngörüldüğünden önemlidir. Söz konusu maddeye göre,

(a) ***yatlar, denizci yetiştirme gemileri gibi sadece gezinti, spor, eğitim, öğretim ve bilim amaçlarına tahsis edilmiş gemilere***, TTK'nun "Gemi", "Kaptan", "Gemi Alacakları" ve "Cebrî İcraya İlişkin Özel Hükümler" başlıklı kısımları, "Çatma" ve "Kurtarma" başlıklı bölümleri, deniz alacaklarına karşı sorumluluğun sınırlanması hakkındaki hükümleri ile donatanın, gemi adamlarının kusurundan doğan sorumluluğuna ilişkin 1062. maddesi;

(b) ***münhasıran bir kamu hizmetine tahsis edilen devlet gemileriyle donanmaya bağlı harp gemilerine ve yardımcı gemilere***, TTK'nun "Çatma" ve "Kurtarma" başlıklı bölümleri, deniz alacaklarına karşı sorumluluğun sınırlanması hakkındaki hükümleri ile donatanın, gemi adamlarının kusurundan doğan sorumluluğuna ilişkin 1062. maddesi;

(c) ***yabancı bir devlet veya onun vatandaşları adına Türkiye'de yapılmakta olan gemilere*** TTK'nun bayrak şahadetnamesi ile ilgili 944. maddenin ikinci fıkrası ile 945, 947, 948 ve 949. maddeleri, sicille ilgili 955, 956, 973 ve 991. maddeleri, kanuni ipotekle ilgili 1013. maddesi ve yapı hâlinde bulunan gemiler üzerindeki haklarla ilgili 1054 ilâ 1058. maddeleri nitelikleri ile bağdaştığı ölçüde uygulanır.

IV. GEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

Eşyanın yerinin değişip değişmemesine göre yapılan taşınır – taşınmaz eşya ayrımında bir yerden başka yere hareket etmek ya da ettirilmek suretiyle yeri değişebilen eşya "taşınır eşya" olarak nitelenir[79]. TMK m. 762 hükmü uyarınca da "*nitelikleri itibarıyla taşınabilen maddî şeyler*"

[79] Bu konuda bkz. OĞUZMAN / SELİÇİ / OKTAY ÖZDEMİR, s. 10, 735; ERGÜNE, Taşınır Mülkiyeti, s. 10 vd.; NOMER / ERGÜNE, s. 10 vd.

taşınır eşyadır. Buna göre geminin taşınır eşya olduğu açık olup, bu hususun ayrıca hüküm altına alınması gereksizdir. eTTK'nun uygulamasında da geminin taşınır eşya olduğu; ancak sicile kayıtlı gemilerin kanunda açıkça öngörülen hallerde İİK'nun taşınmaz eşyalara ilişkin hükümlerine tâbi tutulduğu, taşınmazlarla ilgili bazı hükümlerin uygulanmasının geminin hukuki niteliğini değiştirmeyeceği" hususunda herhangi bir tereddüt ya da bu hususların hüküm altına alınmasına yönelik bir ihtiyaç söz konusu olmamıştır. Buna rağmen TTK'nun "Gemilerin Hukuksal Niteliği" başlıklı 936. maddesinde "*sicile kayıtlı olup olmadıklarına bakılmaksızın bütün gemilerin, TTK'nun ve diğer kanunların uygulanmasında taşınır eşyadan olduğu*" hüküm altına alınmıştır. Bu maddeyi takip eden TTK'nun 937. maddesinin 1. fıkrasında ise "*Bu Kanunda, İcra ve İflas Kanununun taşınmazlara ilişkin hükümlerine tabi olacağı açıkça bildirilen gemiler hakkında 936 ncı madde hükmü uygulanmaz.*" hükmüne yer verilmiştir. Bu hükmün ifadesine göre "İİK'nun taşınmazlara ilişkin hükümlerine tabi olacağı açıkça bildirilen" gemiler hakkında 936. maddenin uygulanmaması demek, bu gemilerin taşınır eşyadan sayılmaması, taşınır eşyadan sayılmaması ise taşınmaz eşya sayılacağı anlamına gelir. Ancak bazı gemilerin İİK'nun ya da diğer bir kanunun taşınmaz eşya hakkındaki hükümlerine tâbi olacağının öngörülmesi, geminin hukuki niteliğini etkileyen ya da değiştiren bir husus değildir. Dolayısıyla bazı gemilere (sicile kayıtlı olma gibi bir şartla) taşınmaz eşyalara ilişkin bazı hükümlerin uygulanması öngörülmüş[80] olsa da gemi taşınır eşyadır ve bu hususta tereddüt edilecek bir yön de yoktur.

TTK'nun 936. maddesinin gerekçesinde[81] yapılan açıklamaya göre de bu hükmün getirilme sebebi, geminin hukuki niteliğinin belirsiz olması değil, 6103 sayılı TTKYUK ile yapılan değişiklikten önceki 2004

---

[80] Nitekim eTTK'nun "gayrimenkule müteallik hükümlerden gemilere teşmil edilenler" kenar başlıklı 891. maddesinde sadece taşınmazlara ilişkin bazı hükümlerin uygulanmasında "gayrimenkul mallar teriminin gemiyi de kapsadığı" hüküm altına alınmış olup, bu madde esas itibariyle TTK'nun 937. maddesinin 2. fıkrasına alınmıştır.

[81] Madde gerekçesinde "... *2004 sayılı Kanunun bazı gemileri taşınmaz hükümlerine tâbi tutan 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, uygulamada bütün gemilerin taşınmaz hükmünde tutulması eğilimine yol açmıştır. ... gemileri genel olarak taşınmaz saymayı haklı gösterecek bir yasal düzenleme yoktu. Bu konudaki tereddütleri tü-*

sayılı İİK'nun 23. maddesinin 4. fıkrası ve 91. maddesi[82] sebebiyle sicile kayıtlı gemilerin icraî ve ihtiyati haczinde (haczin geminin kayıtlı olduğu sicil dairesine bildirilmesi yanında) alacaklıların alacaklarını tahsil edebilmesini teminen seferden men önleminin uygulanmamasıdır. Sorun, sicile kayıtlı gemilere seferden men önleminin uygulanmaması ise, bu sorunun çözümü, sicile kayıtlı olup olmadığına ya da bayrağına bakılmaksızın hangi şartların mevcudiyeti halinde ve hangi alacaklar için bütün gemilere seferden men önleminin uygulanabileceği hakkında hüküm getirilmesinden ibarettir. Nitekim 6103 sayılı TTKYUK'nun 41. maddesi ile İİK'nunda (23. maddesinde ve bazı maddelerinde değişiklik yapılmak ve bazı maddeler eklenmek suretiyle) bu yönde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda İİK'nun 23. maddesine "*Açıkça öngörülen istisnalar dışında, bayrağına ve bir sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemiler hakkında bu Kanunun taşınırlara ilişkin hükümleri uygulanır. Bu Kanun uyarınca gemi siciline verilecek şerhler, Türk Ticaret Kanununun 977 nci maddesi hükmüne tâbidir.*" hükmü eklenmiştir.

Öte yandan gerekçede yer alan "... *bu Kanunda özel hüküm (örneğin, 997 ve 1130 uncu maddeler) bulunmayan hallerde, bütün gemilere bayrağı ve sicili ne olursa olsun taşınır eşyaya ait hükümler uygulanacaktır ...*" ifadesinin anlamı, gemilere taşınmaz eşyaya ilişkin hükümlerin uygulanacağına dair özel hüküm yoksa taşınır eşyaya ait hükümlerin

---

müyle ortadan kaldırmak amacıyla, çeşitli yabancı kanunlarda olduğu gibi, bir genel hüküm sevk edilerek gemilerin "taşınır" olduğu bu maddede açıklığa kavuşturulmuştur. Dolayısıyla, bu Kanunda özel hüküm (örneğin, 997 ve 1130 uncu maddeler) bulunmayan hallerde, bütün gemilere, bayrağı ve sicili ne olursa olsun, taşınır eşyaya ait hükümler uygulanacaktır (örn. gemi inşa ve tamir sözleşmeleri, gemi satış sözleşmeleri). Bu kuralın uygulanmadığı, istisnai haller, Tasarının bir sonraki 937 nci maddesinde gösterilmiştir." denilmiştir. Madde gerekçesinde yapılan bu açıklama, TTK m. 936 ve 937 / 1 hükümlerine bir anlam verilmesini sağlamak, özellikle de 936. maddenin gerekliliğine ikna edici olmaktan uzaktır. Ayrıca gerekçede "çeşitli yabancı kanunlarda olduğu gibi" denilmesine rağmen hangi yabancı kanunlar olduğunun zikredilmemiş olması da dikkat çekicidir.

[82] 6103 sayılı TTKYUK ile yapılan değişiklikten önceki 2004 sayılı İİK'nun 23. maddesinin 4. fıkrasında "*Gayri menkul tabiri gemi siciline kayıtlı gemilere de şamildir. Diğer gemiler bu kanun hükmünce menkul sayılır.*" hükmü; 91. maddesinde ise "*haczedilen gemi ise haczin kayıtlı bulunduğu sicil dairesine bildirileceği*" hükmü yer almakta idi.

uygulanacağıdır. Ancak bu türde özel hükme örnek olarak gösterilen 997. maddenin 1. fıkrası "*Türk Gemi Siciline kayıtlı bulunmayan Türk gemileri üzerindeki mülkiyet ve sınırlı ayni haklara, Türk Medenî Kanununun taşınırlara ilişkin hükümleri uygulanır.*" ve gemi kira sözleşmesi hakkındaki 1130. maddesi ise, "*Bu Bölümde hüküm bulunmayan hâllerde Türk Borçlar Kanununun adi kira sözleşmeleri hakkındaki hükümleri nitelikleri elverdiği ölçüde uygulanır.*" şeklindedir. Dolayısıyla gerekçede özel hüküm bulunan hallere örnek olarak gösterilen hükümler de taşınır eşya niteliğindeki gemilerin taşınır eşya hakkındaki hükümlere tâbi olduğunu öngörmektedir.

V. GEMİ NİTELİĞİNİN SONA ERMESİ

Kurtarılamayacak şekilde batan veya tamir kabul etmez hale gelen ya da devamlı olarak suda hareket etmesini gerektirmeyen bir amaca tahsis edilen geminin gemi olma niteliği ortadan kalkar. TTK'nun uygulanması bakımından denize elverişsiz hâle gelmiş olan bir gemi, tamiri hiç veya bulunduğu yerde mümkün değilse ve tamir edilebileceği bir limana götürülemezse, "*tamir kabul etmez gemi*" sayılır (TTK m. 933 / 1 (a) bendi). Denize elverişsiz hale gelmiş olan bir geminin tamir giderleri, eski ve yeni farkı gözetilmeksizin geminin önceki değerinin dörtte üçünü aşacaksa "*tamire değmez gemi*" olarak nitelendirilir (TTK m. 933 / 1 (b) bendi). Önceki değer, denize elverişsizlik yolculuk sırasında meydana gelmiş ise, geminin yolculuk öncesinde sahip olduğu değerdir; diğer hallerde, gemi denize elverişsiz hale gelmeden önce sahip olduğu veya gereği gibi donatılmış olsa idi sahip olacağı değer, önceki değer olarak kabul edilir (TTK m. 933 / 2). Tamire değmez hale gelmiş olma, gemi niteliğini sona erdirmez.

§ 2. GEMİNİN AYIRICI UNSURLARI VE SINIFI

I. AYIRICI UNSURLAR

Gemilerin büyük ekonomik değere sahip olması, denizde can, mal ve çevre emniyetine yönelik kuralların etkin bir şekilde uygulanabilmesi gibi sebepler, her bir geminin diğer gemilerden ayırt edilebilir olmasını zorunlu kılmaktadır. Gemileri birbirlerinden ayıran unsurlar, geminin adı, tanınma işareti, bağlama limanı, tonajı ve milliyetidir. Ayrıca IMO Gemi Tanıtım Numarası da ayırıcı unsurdur.

1. Geminin Adı

Bir gemiyi diğer gemilerden ayırt edici temel unsur, geminin adıdır. Geminin ilk Türk maliki gemiye karıştırılmaya yol açmayacak şekilde başka gemilerin adlarından farklı olmak koşuluyla dilediği adı vermekte serbesttir (TTK m. 938). Geminin adı ahlâk ve adaba aykırı olamaz. MGS'ne kayıtlı olup da gemi tasdiknamesi verilmiş bir geminin adı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın[83] izni ile değiştirilebilir.

TTK m. 939 uyarınca gemi siciline kayıtlı her geminin bir adının bulunması, bunun geminin bordasının her iki tarafına ve kıçına silinmez, bozulmaz ve çok okunaklı harflerle yazılması zorunludur. Geminin adı sicile tescil edilir (TTK m. 960). TUGS'ne tescil edilecek gemilere ad verilmesi,

---

[83] TTK m. 938 / 2 hükmünde "*gemi tasdiknamesi verilmiş bir geminin adının, Denizcilik Müsteşarlığı'nın izni ile değiştirilebileceği*" öngörülmüş ise de, 655 sayılı KHK'nin 44. maddesinin 6. fıkrası ve 703 sayılı KHK uyarınca Denizcilik Müsteşarlığı'na yapılan atıflar, (703 sayılı KHK uyarınca) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na yapılmış sayılır. Bu kitapta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kısaca "Bakanlık" olarak ifade edilmiştir.

gemi adının sicile tescili ve ad değişikliği hakkında TTK hükümleri uygulanır (TUGSK m. 6; TUGSY m. 14)[84]. Dolayısıyla MGS'ne kayıtlı gemilerin adına ilişkin esaslar (ad verilmesi, verilen adın değiştirilmesi ve adın gemi bordasına yazılması), TUGS'ne kayıtlı gemiler hakkında da geçerlidir. BKUY m. 11 hükmü uyarınca da bağlama kütüğüne kaydedilecek her gemi, deniz ve içsu aracının ayırt edici bir adının olması zorunlu olup, bordalarının baş tarafının her iki yanına adı, kıçına da adı, bağlama limanı ve bağlama kütüğü numarası yazılmalıdır.

Geminin adı ve gemiyi deniz ticaretinde kullanan şahsın ticaret unvanı, ayrı kavramlardır. Geminin adının "karıştırılmaya yol açmayacak şekilde başka gemilerin adlarından" farklı olması şartı, geminin adı bakımından hukuki koruma sağlamaktadır.

2. Tanınma (Çağrı) İşareti

Tanınma işareti, MGS'ne ya da TUGS'ne tescil edilen gemilere telsizle haberleşmede kullanılmaları için verilen işarettir[85]. TUGSY m. 14 hükmü uyarınca TUGS hakkında da uygulanan GSN'nin 67. maddesine göre tanınma işaretleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından TUGS Müdürlüğü ve gemi sicili müdürlüklerine gönderilir; sicil müdürleri kendilerine gönderilen tanınma işaretlerinin alfabetik listesini yapıp listedeki sıraya göre gemilere tanınma işareti verir (GSN m. 67). Tanınma işaretleri listesinde her işaretin yanına verildiği geminin adı, türü ve malikleri kaydedilir. Tanınma işareti de MGS ve TUGS'ne tescil olunur (GSN m. 13, 62).

---

[84] TUGSK'nun 6. maddesinde "*TUGS'ne TTK m. 960 belirtilen hususlar, gemi ve yatın teknik özellikleri ile gemi ve yat üzerindeki haklara ilişkin bilgilerin kaydedileceği*"; TUGSY'nin 14. maddesinde ise "*TUGS'ye tescil işlemleri ile, gemilerin terkin, satış, isim değişikliği, ipotek tescili ve diğer benzeri işlemler hakkında TTK ve GSN'nin, 4490 sayılı Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağı*" öngörülmüştür.

[85] Tescili isteğe bağlı olan onsekiz gros tonilatodan küçük gemilere, sicile tescil edilmesi ve telsiz tesisatı bulunması halinde tanınma işareti verilir (GSN m. 67).

3. Bağlama Limanı

TTK'nun 946. maddesine göre bir geminin bağlama limanı "gemiye ait seferlerin yönetildiği yerdir." Söz konusu maddenin "geminin bağlama limanı" şeklindeki kenar başlığı, bu yerin bir liman olmasını gerektirir. Bu nedenle (eTTK'nun 819. maddesinden farklı olarak) "liman" yerine "yer" ibaresinin kullanılmış olması isabetsizdir. Bağlama limanı geminin kıçına silinmez, bozulmaz ve kolayca okunacak harflerle yazılır (TTK m. 939)[86]. Gemi siciline bağlama limanı da tescil edilir (TTK m. 960).

Her geminin bir bağlama limanı olması gerekir; zira bağlama limanı, aşağıda belirtilen sebeplerle hukukî öneme sahiptir.

(i) Gemi, bağlama limanının tâbi olduğu sicil müdürlüğüne tescil olunur (TTK m. 955 / 1)[87]. Ancak gemi seferlerinin yabancı bir limandan veya bir kara kentinden ya da gemiden yönetilmesi halinde, malik gemisini dilediği yer siciline tescil ettirebilir (TTK m. 955 / 2). Bu halde sicil limanı bağlama limanı sayılmak gerekir; aksi halde bağlama limanının geminin kıçına yazılacağının hüküm altına alınmasındaki (bağlama limanı vasıtasıyla geminin tescil edildiği sicil müdürlüğünün tespit edilebilmesi) amaca ulaşılması imkânı ortadan kalkar.

(ii) Kaptanın donatanı temsil yetkisi, geminin bağlama limanında olup olmamasına göre değişir: Gemi bağlama limanında iken kaptanın bu yetkisi sınırlıdır; gemi sefere çıkınca çok genişlemektedir (TTK m. 1103 - 1105).

(iii) Donatana ve müşterek donatanlara karşı bu sıfatları dolayısıyla açılacak bütün davalarda bağlama limanının bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir (TTK m. 1063, 1087).

---

[86] GSN'nin 98. maddesinde bağlama limanının Türk kitap harfleriyle yazılacağı ve harflerin boyutu hüküm altına alınmıştır.

[87] Bu hüküm, sadece MGS'ne tescil edilecek gemiler hakkında geçerlidir. TUGS'ne tescil edilen gemilerin de bağlama limanı bulunur ve bu liman TUGS'ne tescil edilir.

4. Geminin Tonajı

Gemilerin ölçüm sonucu, tonilato (tonaj) ile gösterilir. Ulusal ve uluslararası düzenlemelerde gemi tonajına bazı hukuki sonuçlar bağlanmıştır. Geminin ne kadar yük ve yolcu taşıyabileceği, sorumluluğun sınırlandırılmasında sorumluluk tutarı geminin tonajına göre tayin olunur; gemilerden alınan çeşitli vergi ve resimler ile gemilerde bulunması gereken teçhizat ve gemi adamlarını tayinde de tonaj esas alınır. Bu nedenle gemi tonajının belirlenmesi önemlidir.

Gemilerin ölçülmesinde birlik sağlamak üzere uluslararası bir sistem oluşturulması gerekli görülerek kabul edilen 23.06.1969 tarihli "Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Milletlerarası Sözleşmesi", 18.07.1982 tarihinde yürürlüğe girmiştir[88]. Türk Hukuku'nda "*... gemi ve su araçlarının tonilatolarının ölçülmesine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek, tonilato ölçme ve ölçüm sonuçlarını belgelendirmeye ilişkin usul ve esasları tespit etmek, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan tonilato ölçme ve belgelendirmeye ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek ...*" amacıyla "Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği" (GTÖY) hazırlanıp yürürlüğe konmuştur (GTÖY m. 1)[89]. Söz konusu Yönetmelik, "*Türk gemi sicillerinden herhangi birine veya bağlama kütüğüne kaydı zorunlu veya ihtiyari olan gemiler ve su araçları*" hakkında uygulanır (GTÖY m. 2).

Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Milletlerarası Sözleşmesi ve GTÖY'nde milletlerarası denizcilik alanında kullanılan ve "Moorsom Sistemi" olarak anılan İngiliz ölçme sistemine göre geminin gros ve net tonilatosunun tespit edileceği kabul edilmiştir. Bu sistemde ölçüm birimi "tonilato" 2,8316 m^3 değerindedir.

Gros tonilato, geminin tüm kapalı alanlarının toplam hacmini, ***net tonilato*** ise (gros tonilato hesaplanırken dahil edilmiş olması şartıyla) geminin işletilmesi bakımından gerekli olan ve (kaptan ve mürettebat kamaraları, makine mahalleri, seyir mahalli, tuvalet, banyo, portuç mahalleri gibi) yolcu ve yüke tahsis edilmeyen alanların toplam hacminin gros

---

[88] 2018 yılı Aralık ayı itibariyle dünya çapında gemi tonajının %99,04 oranına sahip (Türkiye dahil) 157 devlet bu Sözleşmeye taraftır.

[89] Bu Yönetmeliğin değişikliklerin içeren güncel metni için bkz. www.mevzuat.gov.tr

tonilatodan indirilmesi suretiyle hesaplanan hacmidir[90]. Boyu ve türüne göre çeşitli gemilerde gros ve net tonilatonun nasıl tespit edileceği, GTÖY ve eklerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Gemi ve su aracının (adı, cinsi, çağrı işareti, bayrağı, kayıtlı olduğu sicil ve sicil numarası, inşa yeri, inşa eden gibi) belirleyici özellikleri ile teknik özelliklerini ve ölçüm sonuçlarını göstermek üzere "Tonilato Belgesi" düzenlenir[91]. Geçerli bir tonilato belgesi olmayan gemiler, tonilato belgesi alıncaya kadar uğradıkları ilk Türk limanında tutulur (GTÖY m. 10).

Bir geminin "ölü ağırlık" (dead weight tonnage– DWT) değeri, tonilatodan farklıdır; geminin taşıyabileceği en fazla ağırlığı ifade eder. Ölü ağırlık, "... *ham yükün, yakıtın, suyun, kumanyanın, yolcu ve gemi adamlarının kendilerinin ve eşyalarının ağırlıklarının* ..." toplamıdır (TUGSK m. 2 (g) bendi).

5. Geminin Milliyeti

Geminin milliyeti, birey ile devlet arasındaki vatandaşlık bağı gibi, devletle gemi arasındaki aidiyet bağını ifade eder. Gemi ile bir devlet arasında kurulan milliyet bağı, geminin o devletin hukuk düzenine tâbi olması sonucunu doğurur. Dolayısıyla gemi, milliyetinde olduğu devletin bayrağını çekme ve bu bayrak altında seyretme hakkına sahip olup devletin kendi bayrağını taşıyan gemilere tanıdığı haklardan yararlanırken, aynı zamanda denizde can, mal ve çevre emniyetine yönelik düzenlemeleri ile gemi adamlarının hizmet sözleşmeleri, sosyal güvenlik hakları ve çalışma şartlarına ve çeşitli vergilere ilişkin düzenlemeleri gibi o devlet hukuk düzeninin öngördüğü tüm yükümlülüklere de tâbi olur.

---

[90] TUGSK'nda ***gros tonilato*** "geminin güverte altı ve güverte üstü bütün kapalı yerlerinin hacmi (2.83 m^3 = 1 gros tonilato)" ve ***net tonilato*** "geminin ticari olarak kullanılabilen yerlerinin hacmi (o geminin yürümesi ve yürütenlerin ihtiyacına ayrılan yerlerin gros tonilatodan çıkartılması sonunda geri kalan hacmi)" olarak tanımlanmıştır (TUGSK m. 2).

[91] GTÖY'nin ekinde (EK IV-A, EK IV-B, EK IV-C) Tonilato belgesi (Tonnage Certificate) matbu örnekleri yer almaktadır. Duruma göre bu örneklerden biri kullanılarak tonilato belgesi düzenlenir.

Bir gemi ile belirli bir devlet arasında "milliyet" olarak ifade edilen bağ bulunması, çeşitli sebeplerle gerekli ve önemlidir[92]. Denizciliğin ülke ekonomisine katkısı ve gemilerin ulusal güvenlik açısından taşıdığı önem sebebiyle devletlerin kendi bayrağını çekme hakkına sahip gemileri tespit edebilmesi gereklidir. Bu nedenle devletler gemilerin kendi bayrağını çekme hakkına sahip olma şartları, bu hakkı nasıl kullanacağı, bayrağını taşıyan gemilerin kaydının tutulması gibi hususlarda düzenleme getirir; kendi bayrağını taşıyan gemilere (kabotaj tekeli gibi) bazı ayrıcalıklar tanıdığı gibi, ticaret filolarının gelişmesini de teşvik ederler. Denizde can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ve korunması için de geminin belirli bir devletin hukuk düzenine tâbi olup o devletin denetimi altında bulunması zorunludur. Geminin milliyeti, özellikle açık denizlerde ya da yabancı devlet karasularında bayrağını taşıdığı devletin himayesinde olmasını sağladığından, geminin bir devletin milliyetinde olması gemi maliki ve/veya işletenleri açısından önemlidir. Ayrıca sicile kayıtlı gemi üzerindeki aynî haklara ilişkin hukuki uyuşmazlıkların çözümünde işlem güvenliği açısından (geminin siciline kayıtlı olduğu devlet anlamında) bayrak devleti hukukunun uygulanması tercih edildiği gibi, açık denizlerde seyir esnasında gemide işlenen suçlar hakkında da geminin bayrağını taşıdığı devletin hukuku[93] uygulanır.

---

92 Bu konuda bkz. ÇAĞA / KENDER, C. I, s. 60 vd.

93 Türk Ceza Kanunu'nun "*yer bakımından uygulama*" kenar başlıklı 8. maddesinde "Türkiye'de işlenen suçlar hakkında Türk kanunlarının uygulanacağı" hüküm altına alındıktan sonra, "*açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında, Türk deniz ve hava araçlarında veya bu araçlarla işlenmiş suçların Türkiye'de işlenmiş sayılacağı*" hüküm altına alınmıştır. Bu hükümde yer alan "Türk deniz araçları" ibaresi, TTK m. 940 uyarınca Türk gemisi sayılan gemiler olarak değil, Türk bayrağı çekme hakkına sahip gemiler olarak anlaşılmalıdır; zira açık denizlerde gemiler bayrağını taşıdığı devletin münhasır yargı yetkisine altındadır (Uluslararası sözleşmelerde açıkça öngörülen istisnalar dışında açık denizlerde gemilerin bayrağını taşıdıkları devletin münhasır yargı yetkisine tâbi olduğu hususunda bkz. Sevin **TOLUNER**, Milletlerarası Hukuk Dersleri – Devletin Yetkisi ,Yer ve Kişiler Bakımından Çevresi ve Niteliği, 5. Bası, İstanbul 1996, s. 293 vd.; Selami **KURAN**, Uluslararası Deniz Hukuku, 5. Baskı, İstanbul 2016, s. 280 vd.). Buna göre Türk gemisi olmakla birlikte belirli bir süre ile sınırlı (geçici) olarak yabancı bayrak çekmesine izin verilmiş olan Türk gemilerinde işlenen suçların Türkiye'de işlenmiş sayılamayacağı; Türk gemisi olmamakla birlikte geçici olarak Türk bayrağı çekmesine izin verilen gemilerde işlenen suçların ise Türkiye'de işlenmiş sayılacağı kabul edilmelidir.

Türk hukukunda geminin milliyetini gösteren Türk bayrağı çekme hakkı, "bayrak çekme hakkına sahip olunması" ve bu "hakkın kullanılması" olmak üzere iki ayrı olgu olarak ve farklı şartlara tâbi kılınarak düzenlenmiştir. Bir geminin hangi şartların mevcudiyeti halinde Türk bayrağı çekme hakkına sahip olabileceği TTK'nun 940. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Bu maddede düzenlenen kurala istisna teşkil eden haller, diğer bir anlatımla bir geminin hangi hallerde TTK m. 940 hükmünde öngörülen şartlar aranmaksızın Türk bayrağı çekebileceği, TTK m. 941 hükmü ile TUGSK ve BKUY'nde öngörülmüştür[94]. Türk bayrağı çekme hakkına sahip gemilere tanınan en önemli ayrıcalık olan kabotaj tekeli ise 815 sayılı Kabotaj Kanunu ile düzenlenmiştir.

5.1. Türk Bayrağı çekme hakkına sahip olma

5.1.1. Kural

TTK'nun "*Türk bayrağı çekme hakkı ve yükümlüğü*" başlıklı 940. maddesinin 1. fıkrası "*Her Türk gemisi Türk bayrağı çeker.*" şeklindedir. Buna göre Türk gemisi sayılan her gemi, Türk bayrağı çekme hakkına sahip olduğu gibi, Türk bayrağı çekmekle de yükümlüdür.

Bir geminin hangi şartlarla Türk gemisi sayılacağı, gemi maliki esas alınarak gerçek ve tüzel kişi gemi maliki bakımından farklı şartlarla belirlenmiştir. Bu şartlara sahip olan ve Türk gemisi sayılan geminin MGS'ne tescili, bayrak çekme hakkı bakımından açıklayıcıdır.

Gemi maliki gerçek kişi veya kişiler ise, tek bir gerçek kişiye ait gemi, malikinin Türk vatandaşı olması koşuluyla (TTK m. 940 / 2); birden fazla gerçek kişiye ait olan gemi ise, paylı mülkiyet hâlinde payların çoğunluğunun Türk vatandaşlarına ait olması ve elbirliğiyle mülkiyet hâlinde ise maliklerin çoğunluğunun Türk vatandaşı olması koşuluyla Türk gemisi sayılır (TTK m. 940 / 3).

---

[94] 12.03.1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 27. maddesinin "*Türk Bayrağı çekemeyen deniz turizmi araçlarına, TTK m. 940 hükmüne bağlı kalmaksızın, Türk Bayrağı çekilmesine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından izin verilebilir.*" şeklindeki 3. fıkrası, 23.05.2019 tarih ve 7175 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un (RG: 01.06.2019 – 30791) 4. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Gemi maliki tüzel kişi ise, bu durumda türü ne olursa olsun tüzel kişinin Türk kanunları uyarınca kurulmuş olması zorunludur. Türk kanunları uyarınca kurulan ve tüzel kişiliğe sahip (ticaret şirketleri dışındaki) kuruluş, kurum, dernek ve vakıflara ait olan gemiler, malik tüzel kişinin yönetim organını oluşturan kişilerin çoğunluğunun Türk vatandaşı olması şartıyla Türk gemisi sayılır (TTK m. 940 / 4 (a) bendi).

Türk kanunları uyarınca kurulmuş ticaret şirketlerine ait olan gemilerin Türk gemisi sayılabilmesi için, **(i)** şirketi yönetmeye yetkili olanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması; **(ii)** şirket sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunması; **(iii)** anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde ayrıca payların çoğunluğunun nama yazılı ve bir yabancıya devrinin şirket yönetim kurulunun iznine bağlı bulunması şarttır (TTK m. 940 / 4 (b) bendi).

Mülkiyeti Türk Ticaret Siciline tescil edilmiş ***donatma iştirakine ait*** gemi, gemi paylarının yarısından fazlası Türk vatandaşlarına ait ve iştiraki yönetmeye yetkili paydaş donatanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması koşuluyla Türk gemisi sayılır (TTK m. 940 / 5).

5.1.2. Türk Bayrağı çekme hakkına sahip olmada istisnai haller

(i) TTK düzenlemesi

TTK m. 940 hükmü uyarınca "Türk gemisi" sayılan her gemi, Türk bayrağı çekebilir ve çekmek zorundadır. Ancak, belirli şartların mevcudiyeti halinde bir Türk gemisinin yabancı bayrak ve Türk gemisi olmayan (yabancı) bir geminin Türk bayrağı çekebileceği hüküm altına alınmıştır (TTK m. 941)[95].

---

[95] Bu konuda 19.10.2017 tarih ve 80450 sayılı "Çıplak Gemi Kiralama Sözleşmesi (Bareboat Charter Contract) Kapsamında Geçici Olarak Türk Bayrağından Çıkan veya Türk Bayrağı Çeken Gemilere İlişkin Uygulama Talimatı" için bkz. http://www.denizticareti.gov.tr

Bir ***Türk gemisine***, Bakanlık[96] tarafından izin verilmiş olması koşuluyla ***yabancı bayrak çekilebilir***. Bakanlık, **(i)** geminin TTK m. 940 hükmünde belirtilen niteliklere sahip olmayan gerçek veya tüzel kişiye (*"kendilerine ait olduğu takdirde Türk Bayrağı çekme hakkını kaybedeceği kişilere"*) en az bir yıl süreyle kendi adlarına işletilmek üzere bırakılmış olması; **(ii)** malikin yabancı bayrak çekilebilmesi için talepte bulunması; **(iii)** bayrağı çekilmek istenen ülke kanunlarının buna imkân vermesi şartlarının mevcudiyeti halinde, Türk gemisinin yabancı bayrak çekmesine bırakma süresi kadar izin verir. Yabancı bayrak çekmesine izin verilen gemi, izin süresi sona ermedikçe veya kanuni sebeplerle geri alınmadıkça Türk Bayrağı çekemez. Yabancı bayrak çekmesine izin verilen bir geminin Türk bayrağı çekemeyeceği süre ile iznin sona ermesi ve geri alınması halleri de sicil müdürlüğüne bildirilir ve tescil olunur (TTK m. 964 / 2)

Türk gemisi olmayan (yabancı bayraklı) ***bir gemiye***, Bakanlık tarafından izin verilmiş olması koşuluyla ***Türk bayrağı çekilebilir***. Bakanlık, **(i)** geminin TTK m. 940 hükmünde öngörülen şartlara sahip gerçek veya tüzel kişiye (*"... ona Türk Bayrağı çekebilecek kişilere ..."*) en az bir yıl süreyle kendi adlarına işletilmek üzere bırakılmış olması; **(ii)** malikin, gemiye Türk bayrağı çekilmesi hususunda rızasının alınmış olması; **(iii)** Türk mevzuatının kaptan ve gemi zabitleri hakkındaki hükümlerine uyulması; **(iv)** geminin bayrağını taşıdığı devletin kanunlarında bunu engelleyen bir hüküm bulunmaması şartlarının mevcudiyeti halinde, geminin Türk bayrağı çekmesine izin verebilir. İzin süresi belirtilmemiş ise de izin alan kişi, her iki yılda bir izin için gerekli şartların varlığını sürdürdüğünü ispatlamakla yükümlü olduğundan (TTK m. 941 / 2), Bakanlık tarafından en fazla bırakma süresi kadar izin verilebilir.

TTK m. 941 / 3 hükmünde *"Türk bayrağı çekmesine izin verilen gemiler Bakanlık tarafından tutulan özel bir sicile kaydolunur."* denilmiş olmakla birlikte, bu hükümde sözü edilen ve uygulamada "kiracı sicili" olarak anılan "özel sicil" TMK m. 7 anlamında bir sicil değildir; Türk bayrağı çekme izni verilmiş gemilere ve izinlere ilişkin bilgilerin işlendiği bir kayıt düzenidir.

---

[96] CK-1 m. 481 hükmü uyarınca gemi kiralamalarında Türk ve yabancı bayrak çekilmesine ilişkin talepleri değerlendirme ve ilgili mevzuatı uyarınca izin verme görevi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'ne aittir.

Gemi, TTK m. 940 ya da 941 / 2 hükmünde öngörülen şartlardan birinin ortadan kalkması sonucu Türk bayrağı çekme hakkını kaybettiği takdirde, bu durumun gecikmesizin Bakanlığa bildirilmesi ve talep edilmesi halinde, Bakanlık en fazla altı ay için daha geminin Türk bayrağı çekmesine izin verebilir (TTK m. 942).

(ii) TUGSK düzenlemesi

TUGSK'nun 7. maddesinde (TUGSY'nin 18. maddesinde) "*Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne tescil edilen gemiler ve yatların Türk bayrağı çekecekleri*" öngörülmüştür[97]. Buna göre, Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne tescil edilen gemiler ve yatlar, TTK m. 940 hükmüne göre Türk gemisi olması şartı aranmaksızın Türk bayrağı çekme hakkına sahip olur. Dolayısıyla TUGSK düzenlemesinde Türk gemisi olmayan gemiler bakımından bayrak çekme hakkı, sicile tescil ile kazanılan bir haktır; TUGS'ne tescil, bayrak çekme hakkı bakımından kurucudur.

(iii) BKUY düzenlemesi

BKUY'nin 12. maddesinde "bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve içsu araçlarının Türk bayrağı çekmek zorunda olduğu" öngörülmüştür[98]. Dolayısıyla bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve içsu araçları da bağlama kütüğüne kaydedilmiş olma şartı ile Türk bayrağı çekme hakkına sahip olur; TTK m. 940 hükmüne göre Türk gemisi olması aranmaz. Türk gemisi olmayan gemiler bakımından bağlama kütüğüne kayıt da bayrak çekme hakkı bakımından kurucudur.

5.2. Türk Bayrağı çekme hakkının kullanılması

TTK m. 943 hükmünde "geminin Türk bayrağı çekme hakkının gemi tasdiknamesi ile ispat olunacağı; gemi tasdiknamesi alınmadıkça Türk bayrağı çekme hakkının kullanılamayacağı" öngörülmüştür. Bu düzenleme, TTK m. 940 hükmüne göre Türk gemisi olan ve MGS'ne kayıtlı bulunan gemiler için geçerli olabilir; zira TTK m. 943 hükmünde belirtilen gemi tasdiknamesini sadece MGS'ne kayıtlı olan gemiler alabilir.

---

[97] TUGS ve TUGS'ne tescil edilebilecek gemiler ve yatlar için bkz. 120 vd.

[98] Bağlama kütüğüne kaydedilecek gemi, deniz ve içsu araçları için bkz. 135 vd.

Gemi tasdiknamesi, geminin sicile kaydolunduğuna ilişkin, sicil kayıtlarının aynen ve tam olarak geçirildiği bir belgedir (TTK m. 968). Gemi tasdiknamesinin içeriği, yeniden düzenlenmesi, değişikliklerin işlenmesi ve ibraz zorunluluğu, TTK m. 968 – 971 hükümleri ile düzenlenmiştir. Malikin talebi üzerine gemi tasdiknamesinin onaylı bir özeti de düzenlenip verilir[99].

TTK'nun 944. maddesinde bayrak çekme hakkının bayrak şahadetnamesi ile kullanılabileceği hâller belirtilmiştir[100]. Buna göre bir geminin Türkiye dışında Türk bayrağını çekme hakkını elde etmesi halinde, bulunduğu yerdeki Türk Konsolosu tarafından Türk bayrağını çekme hakkına dair verilecek "bayrak şahadetnamesi" gemi tasdiknamesi yerine geçer (TTK m. 944 / 1). Bayrak şahadetnamesi düzenlendiği tarihten itibaren ancak bir yıl için geçerlidir; yolculuk mücbir sebep yüzünden uzadığı takdirde bu süre de uzar.

Bir Türk limanında inşa edilmiş olan ve TTK m. 940 gereğince Türk bayrağını çekme hakkına sahip olmayan gemilere Bakanlık tarafından teslim edilecekleri yere kadar geçerli olmak üzere bir bayrak şahadetnamesi verilebilir (TTK m. 944 / 2). Bu hüküm uyarınca bayrak şahadetnamesi verilebilecek gemi, maliki TTK m. 940 hükmünde belirtilen şartlara sahip olmayan gemi ya da yabancı bir devlet veya onun vatandaşları adına Türkiye'de yapılan gemi (TTK m. 935 / 2 (c) bendi) olabilir. Her halde bayrak şahadetnamesi geminin inşası tamamlandıktan sonra yapacağı ilk sefer için verilir.

TTK m. 942 uyarınca Türk bayrağı çekme hakkını kaybetmiş olup da Bakanlık tarafından en fazla altı ay için bayrak çekme izni verilen gemiler, bayrak çekme hakkını izin süresi için geçerli olmak üzere verilen

---

[99] GSN'nin 68. - 74. maddelerinde gemi tasdiknamesi ve onaylı özeti düzenlenmiş olup, GSN'nin ekinde gemi tasdiknamesi (Ek 2) ve onaylı özet (Ek 3) örneği yer almaktadır. Dört sayfadan oluşan matbu (basılı) örnek kitap harfleriyle doldurulmak suretiyle düzenlenir; sicil müdürlüğünün resmi mührü ile mühürlenir ve sicil müdürü tarafından imzalanır. Matbu örnekte "geminin Türk gemisi olduğu" hususunun tasdik edildiği ibaresi bulunmaktadır.

[100] Gemi Bayrak Şahadetnameleri Hakkında Nizamname ile bayrak şahadetnamesi verilmesi usul ve esasları düzenlenmiştir. Bayrak şahadetnamesi de duruma göre Nizamname ekinde yer alan matbu iki örnekten birinin kitap harfleriyle doldurulması suretiyle düzenlenir.

bayrak şahadetnamesi ile kullanabilir (TTK m. 944 / 3).

TTK'nun 945. maddesinde "*Onsekiz gros tonilatodan küçük gemilerle 935 inci maddenin (a) bendinde yazılı gemiler, gemi tasdiknamesine ve bayrak şahadetnamesine ihtiyaç olmaksızın Türk Bayrağı çekebilirler.*" hükmüne yer verilmiştir. Anılan hükümde söz edilen gemiler MGS'ne tescili isteğe bağlı olan gemilerdir. Onsekiz gros tonilatoda ve daha büyük ticaret gemilerinin tescili zorunlu olduğuna göre (TTK m. 957), TTK m. 945 hükmünde yer alan "onsekiz gros tonilatodan küçük gemiler", ticaret gemileri olarak anlaşılmalıdır. TTK m. 935 / 2 (a) bendinde yazılı gemiler ise ticaret gemisi olmayan gemilerdir. Bu gemiler isteğe bağlı olarak MGS'ne tescil edilmiş ise, bayrak çekme hakkını kullanabilmek için gemi tasdiknamesi alması gerektiği kabul edilmelidir. Ayrıca MGS'ne tescil edilmemiş gemilerin BKUY uyarınca zorunlu veya isteğe bağlı olarak bağlama kütüğüne kaydedilmiş olmaları halinde bayrak çekme hakkının kullanılmasında BKUY hükümlerine tâbi olacakları da belirtilmelidir.

TUGSK ve TUSY'nde "gemi tasdiknamesi alınmadıkça Türk bayrağı çekme hakkının kullanılamayacağı" (TTK m. 943 / 2) yönünde bir hüküm mevcut değildir. Bununla birlikte, TUGSK'nda düzenlenmeyen hususlarda uygulanacak olan yürürlükteki mevzuat (TUGSY m. 16) kapsamında TTK da yer aldığından, TTK m. 942 hükmü, TUGS'ne tescil edilen gemilere de uygulanır. Buna göre TUGS'ne tescil edilmiş olan gemilerin Türk bayrağı çekme hakkının kullanabilmesi için "TUGS Gemi Tasdiknamesi" alınması zorunludur. Dolayısıyla TUGS'ne tescil edilmiş gemiler, TUGS Gemi Tasdiknamesi ile Türk bayrağı çekme hakkını kullanabilir.

Bağlama kütüğüne kayıtlı gemiler ile deniz ve içsu araçları da kayıtla elde ettikleri Türk bayrağı çekme hakkını kullanabilmek için "ruhsatname" almak zorundadır (BKUY m. 12 / 2).

5.3. Türk Bayrağı çekme hakkının kaybı

Geminin Türk gemisi sayılması için öngörülen şartlardan (TTK m. 940) ya da yabancı gemiye Türk bayrağı çekme izni verilmesinde aranan şartlardan (TTK m. 941 / 2) birinin ortadan kalkması halinde, geminin

Türk bayrağı çekme hakkını kaybedeceği açıktır. Bu hususun ayrıca hüküm altına alınması gereksiz olmasına rağmen, TTK'nun 942. maddesinin 1. cümlesinde "*940 ıncı madde ile 941 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı şartlardan birinin ortadan kalkmasıyla gemi Türk Bayrağı çekme hakkını kaybeder.*" hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu maddenin ikinci cümlesinde geminin Türk bayrağı çekme hakkını kaybetmesi halinde, "bu durumun gecikmeksizin Bakanlığa bildirileceği ve Bakanlık tarafından en çok altı ay için daha geminin Türk Bayrağı çekmesine izin verilebileceği" öngörülmüştür. Ancak bu düzenlemede bayrak çekme hakkının kaybedildiğine dair bildirimin kimin tarafından yapılacağı belirtilmediği gibi, hangi halde altı ay için daha geminin Türk bayrağı çekmesine izin verilmesinin talep edilebileceği hususuna da açıklık getirilmemiştir. Geminin mülkiyeti TTK m. 940 hükmünde belirtilen şartlara sahip olmayan bir gerçek veya tüzel kişiye intikal etmişse ya da (gerçek kişilere ait gemilerde malik veya müşterek maliklerin, tüzel kişilere ait gemilerde tüzel kişinin yöneticilerinin vatandaşlık durumunun ya da ortaklıklarda pay durumunun değişmesi gibi) herhangi bir sebeple TTK m. 940 hükmünde aranan şartlardan biri ortadan kalkmışsa, bu hususta geminin eski ya da yeni maliklerinden birinin bildirimde bulunması yeterli sayılmak gerekir. Bakanlık geminin Türk gemisi sayılması için aranan şartlardan birinin ortadan kalkması halinde yeni malik veya maliklerin talebi üzerine geminin altı ay daha Türk bayrağı çekmesine izin verebilir. TTK m. 941 / 2 uyarınca verilen izinle Türk bayrağı çeken geminin bu hakkını kaybetmesi halinde ise, her halde malikin rızasının bulunması şartı ile ve gemiyi kullanma hakkına sahip olan kişinin talebi üzerine altı ay daha bayrak çekme izni verilmesi mümkün olmak gerekir. Bayrak çekme hakkını kaybeden gemilere altı ay daha bayrak çekme izni verilip verilmeyeceği somut duruma göre Bakanlık tarafından değerlendirilir.

5.4. Kabotaj tekeli

Devletler, ulusal ticaret filolarını geliştirmek amacıyla, kabotaj taşıma ve hizmetlerinin sadece kendi bayrağını taşıyan gemilerle (ve kendi vatandaşları tarafından) yapılabileceğini öngören düzenlemeler getirmek suretiyle kendi bayrağını taşıyan gemiler lehine kabotaj tekeli, yabancı bayrak taşıyan gemiler aleyhine ise kabotaj yasağı tesis etmektedirler.

Türkiye'de kabotaj tekeli ilk defa 19.04.1926 tarih ve 815 sayılı "*Türkiye Sahillerinde Nakliyat-ı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcra-i Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun*" (Kabotaj Kanunu – KK)[101] ile tesis edilmiştir[102]. Türkiye sahillerinin bir noktasından diğerine emtia ve yolcu alıp taşımak, sahiller ve limanlar dahilinde çekme (römorkaj), kılavuzluk ve diğer bütün liman hizmetleri ifa etmek (KK m. 1); nehirler, göller, Marmara Denizi ve Boğazlarda, bütün karasularıyla karasularına dahil bulunan körfez, koy vesairede her türlü deniz aracı ile seyrüsefer ve nakliyat icra etmek suretiyle ticaret yapma hakkı (KK m. 2), kabotaj tekeli kapsamındadır[103]. Kabotaj tekelinden iki koşulun birlikte mevcudiyeti halinde yararlanılabilir.

Kabotaj tekelinden yararlanabilmenin ***birinci koşulu*** kabotaj kapsamındaki işlerde kullanılacak geminin Türk bayrağı çekme hakkına sahip olmasıdır. Geminin Türk gemisi olması değil, Türk bayrağı çekme hakkına sahip olması arandığından, yabancı bayrak çekmesine izin verilen ve izin süresince Türk bayrağı çekemeyen Türk gemileri kabotaj

---

[101] Kabotaj Kanunu'nda 30.05.2013 tarih ve 6491 sayılı Kanun ile değişiklik yapılmış; 3. maddeye "*Ancak petrol hakkı sahibi yabancılar da Türk karasuları dahilinde petrol arama ve üretim faaliyetlerini icra edebilirler.*" cümlesi ve 4. maddeye "*petrol arama ve üretim faaliyetlerinde kullanılan deniz vasıtalarının*" ibaresi ilave edilmiştir.

[102] Lozan Barış Anlaşması'nın 28. maddesi ile kapitülasyonlar ilga edildikten sonra yine Lozan Konferansı'nda akdedilen Ticaret Anlaşması'nın 9. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin "... ülkenin bir limanından alınan emtia ve yolcuların aynı ülkenin diğer bir limanına naklini ..." ve "kurtarma, kılavuzluk ve diğer tüm liman hizmetlerini kendi bayrağını taşıyan gemilere hasretmek hakkını" haiz olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu konuda bkz. Tahir **ÇAĞA**, Türkiye'de Deniz Kabotaj Tekeli, İHFM, C. XLI, S. 3 – 4 (s. 197 – 223), s. 199 vd.; Emine **YAZICIOĞLU**, Türkiye'de Deniz Kabotajı Tekeline İlişkin Bazı Sorunlar, Cumhuriyetimizin 75. Yıl Armağanı, İstanbul 1999 (s. 799 – 806), s. 799 vd.; Emine **YAZICIOĞLU**, Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Türk Hukukunun Deniz Kabotajı Tekeline İlişkin Sorunları, DHD, Yıl 6 – 7 (2001 – 2002), Sayı 1 – 4 (s. 61 – 73), s. 61 vd.

[103] Kabotaj hatlarında taşınan araç sayısı 2003 yılında 6.219.645 iken, 2017 yılında 12.638.289 adet araca ulaşmış; taşınan yolcu sayısı 2003 yılında 99.825.813 iken, 2013 yılında 164.426.997, 2015 yılında 153.723.544 ve 2017 yılında 137.195.691 yolcuya ulaşmıştır. Bu konuda bkz. https://atlantis.udhb.gov.tr/istatistik/istatistik_kabotaj.aspx

tekeli kapsamındaki işlerde kullanılamaz. Türk bayrağı çekme izni verilmiş yabancı gemiler de izin süresince kabotaj tekeli kapsamındaki işlerde kullanılabilir. BKUY'nde "yabancı uyruklu kişilere ait gemi, deniz ve içsu araçları hakkında Kabotaj Kanunu hükümlerinin saklı olduğu" öngörüldüğünden (BKUY m. 12 / 4), bağlama kütüğüne kayıt ile Türk bayrağı çekme hakkına sahip olan gemi ve araçlar kabotaj tekeli kapsamındaki işlerde kullanılabilir. Buna karşılık Türk bayrağı çekme hakkının TUGS'ne tescil ile elde edilmiş olması halinde durum farklıdır. TUGS'ne tescil ile Türk bayrağı çekme hakkı elde eden gemiler ve yatlar, TTK m. 940 hükmüne göre Türk gemisi olması şartı ile kabotaj tekelinden yararlanabilir (TUGSK m. 7 / 2).

Kabotaj tekelinden yararlanabilmenin ***ikinci koşulu***, Türk bayrağı çekme hakkına sahip gemi ile kabotaj kapsamındaki işleri yapacak kişi veya kişilerin Türk vatandaşı olmasıdır. KK m. 2 hükmünde yer alan "Türkiye tebaası" ifadesine göre kabotaj tekeli kapsamındaki işleri yapacak olan tek bir gerçek kişi ise bunun, birden fazla gerçek kişi ise hepsinin Türk vatandaşı olması zorunludur. Dolayısıyla, yabancı uyruklu bir kişinin veya aralarında yabancı bulunan birden fazla gerçek kişinin oluşturduğu bir adi ortaklığın, Türk bayrağı çekme hakkına sahip bir gemiyi kiralayarak işletmeleri ya da üstlenilen taşıma veya çekmeyi böyle bir gemi ile gerçekleştirmeleri halinde, kabotaj yasağı söz konusudur. Aynı şekilde, TTK m. 940 hükmünde belirtilen şartları haiz olan bir donatma iştirakinin müşterek donatanları arasında yabancı varsa, bu donatma iştiraki maliki olduğu gemiyi kabotaj tekeli kapsamındaki işlerde kullanamaz.

KK m. 2 hükmünde yer alan "Türkiye tebaası" ibaresi, tüzel kişileri de kapsadığından, tüzel kişinin Türk kanunlarına göre kurulmuş, merkezi Türkiye'de bulunan bir Türk tüzel kişisi olması gerekir. Ayrıca KK'nun amacı ve "Türkiye tebaası" ibaresi, tüzel kişinin tüm üye veya ortaklarının da Türk vatandaşı olmasını gerektirmektedir[104]. Dolayısıyla örneğin TUGS'ne kayıtlı bir gemi veya yat, TTK m. 940 hükmü uyarınca Türk gemisi olması ve işletenleri gerçek kişi ise tümünün, tüzel kişi ise tüm üye veya ortaklarının Türk vatandaşı olması şartıyla kabotaj tekelinden yararlanabilir.

---

[104] ÇAĞA, Kabotaj, s. 210 vd.; YAZICIOĞLU, Kabotaj, s. 66 vd.

6. IMO Gemi Tanıtım Numarası

IMO gemi tanıtım numarası (ya da kısaca "IMO Numarası"), "deniz emniyetinin artırılması, kirlenmenin ve denizcilik alanındaki dolandırıcılıkların önlenmesi amacıyla" gemilerin uluslararası alanda kolaylıkla birbirinden ayırt edilmesini sağlamak üzere IMO Genel Kurulu (Assembly) tarafından alınan 19.11.1987 tarih ve A.600(15) sayılı Kararı uyarınca oluşturulan ve yaygınlaşan "IMO Gemi Tanıtım Sistemi" (IMO Ship Identification Number Scheme) kapsamında gemilere verilen numaradır. "IMO" kısaltması ile başlayan yedi haneli (IMO 8712345 gibi) olan numara, geminin inşası veya ilk tescilinde gemiye özgülenir; gemi yok olmadıkça aynı numara başka bir gemiye verilmez[105].

19.11.1987 tarihli "IMO Gemi Tanıtım Numarası Sistemi" hakkındaki Karar'da "âkit devlet idaresinin, bayrağı altında uluslararası seyrüsefer yapan mevcut ve inşa edilecek gemilere isteğe bağlı olarak Gemi Tanıtım Numarası Sistemi'ni uygulayabileceği; bu Sistemin (istisna edilen gemiler hariç)[106] 100 gros ton ve üzerindeki deniz gemilerine uygulanacağı; IMO Numarasının geminin inşası veya ilk tescilinde gemiye özgülenen "IMO" kısaltması ile başlayan yedi haneli Llyod's Register numarası olduğu" belirtilmiştir[107].

24.05.1994 tarihinde gerçekleştiren âkit devletler konferansında Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi'nde (SOLAS 74), Sözleşmenin VIII-c-ii maddesi uyarınca bu Sözleşme Eki'ne (Annex) (XI, X

---

[105] IMO Numarası bulunan bir gemi hakkındaki (adı, bayrağı, telsiz çağrı numarası, inşa yılı, tescil edilmiş maliki ile malikin IMO numarası, tescil edildiği ülke, adresi, sahip olduğu gemi sayısı gibi) bilgilere IMO'nun "GISIS" veri tabanından ulaşmak mümkündür.

[106] Münhasıran balıkçılığa tahsis edilmiş gemiler, hareket ettirici sisteme sahip olmayan gemiler, özel yatlar, (deniz feneri, yüzen telsiz istasyonu, arama ve kurtarma gemisi gibi) özel bir hizmete tahsis edilmiş gemiler, alttan açılır kapaklı mavnalar (hopper barges), kayakla su üzerinde giden gemiler (hydrofoils), hava yastıklı gemiler (hovercraft), savaş gemileri ve yardımcı gemiler ile ahşap gemiler istisna edilmiştir.

[107] Söz konusu kararda "yeni gemiler için geminin ilk tescilinde ve mevcut gemiler için bir denetimin yapılması veya yeni bir sertifika düzenlenmesi gibi en yakın uygun zamanda uygulanabileceği; IMO Numarasının, geminin sicil sertifikaları ile IMO Sözleşmeleri uyarınca düzenlenecek tüm sertifikalarına yazılacağı; ayrıca klas sertifikalarına yazılmasının da tavsiye edildiği" belirtilmiştir.

ve XI olmak üzere) üç yeni bölüm eklenmesi yönünde değişiklik yapılması kabul edilmiştir. Bunlardan "Genişletilmiş Deniz Güvenliği Özel Önlemleri" başlıklı XI. Bölüm'de yer alan "Kural 3" ile "*100 gros ton ve üzerindeki tüm yolcu gemileri ile 300 gros ton ve üzerindeki tüm gemilere uygulanmak üzere bu kural kapsamındaki tüm gemilerin IMO tarafından onaylanmış IMO Gemi Tanıtım Numarası düzenine uygun bir tanıtım numarasına sahip olmaları gerektiği; gemi tanıtım numarasının Kural I – 12 ve Kural I – 13 gereğince düzenlenecek gemi sertifikalarına ve bunların onaylı kopyalarına işleneceği*" öngörülmüştür. Böylece isteğe bağlı olan IMO Numarasına sahip olunması, 100 gros ton ve üzerindeki tüm yolcu gemileri ile 300 gros ton ve üzerindeki (yolcu gemisi dışındaki) tüm gemiler için zorunlu hale getirilmiştir.

12.12.2002 tarihinde gerçekleştirilen konferansta, mevcut "Bölüm XI" numarasının "Bölüm XI-1" olarak değiştirilmesine, "Gemi Tanıtım Numarası" hakkında mevcut "Kural 3" düzenlemesinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Değişik "Kural 3" düzenlemesinde "3.4. ve 3.5. maddelerinin Kural 3 kapsamındaki bütün gemilere uygulanacağı; 01.04.2004 tarihinden önce inşa edilen gemilerin bu maddelerin gereklerine 01.04.2004 tarihinden sonraki ilk havuzlama tarihine kadar uyum sağlayacağı" öngörülmüş; 3.4. maddede IMO numarasının gemi gövdesinde ve içinde sabit olarak yazılacağı yerler, eklenen 3.5. maddesinde ise IMO numarasının boyutu ve rengi belirlenmiştir.

11.11.1987 tarihli A.600(15) sayılı Karar'ın yerini alan 04.12.2013 tarih ve A.1078(28) sayılı Karar'da ise (önceki Karardan farklı olarak) "İdare tarafından IMO Gemi Tanıtım Sistemi'nin kabotaj taşımalarında kullanılan gemilere de uygulanmasına ve IMO numarasının geminin ulusal sertifikalarına yazılmasına da karar verilebileceği" belirtilmiş; ayrıca 100 gros ton ve üzerindeki gemilerden istisna edilen gemiler arasında "münhasıran balıkçılığa tahsis edilen" gemiler sayılmamış; böylece bu gemilere de isteğe bağlı olarak IMO Numarası verilmesi mümkün hale gelmiştir. Bundan başka IMO numarasının (adres ve diğer iletişim bilgileri belirtilen) "IHS Maritime" tarafından verileceği ve IMO numarası alınması usulü de karar altına alınmıştır.

Türkiye 1974 SOLAS'a taraf olduğundan, Türk hukukunda SOLAS Ek - Bölüm XI-1, Kural 3 hükmü uyarınca "mevcut ya da inşa edilecek 100 gros ton ve üzerindeki tüm yolcu gemileri ile 300 gros ton ve

üzerindeki tüm gemiler için IMO numarası alınmasını, bu numaranın IMO sertifikaları ve onaylı kopyaları ile gemi gövdesi dışına ve içine uygun şekilde yazılmış olmasını" öngören açık düzenleme getirilmesi gerekmektedir[108].

II. GEMİNİN SINIFI

1. Genel Olarak

Geminin sınıfı (klası)[109], geminin bir sınıflama kuruluşu nezdinde sınıflanmış olduğunu; sınıflanmış (klaslanmış) olma da sınıflama kuruluşu tarafından herkese açık sınıflama kurallarına göre yapılan denetim sonucunda geminin yapısı ve teknik donanımı itibariyle asgari güvenlik gereklerine uygunluğunun tespit edildiğini ifade eder. Geminin sınıfı, (adı, tonajı, milliyeti gibi) gemiyi diğer gemilerden ayırt edici unsurlardan değildir. Ancak gemilerin sınıflanması, güvenli seyir için asgari gereklerin belirlenmesi, gemilerin bu gereklere uygunluğunun sağlanması, sürdürülmesi ve denetlenmesi açısından son derece önemlidir.

Sınıflanmış gemilere sınıflama kapsamındaki hususlarda ayrıca denetim yapılmadan geminin seyrüsefer için sahip olması gereken (denize elverişlilik belgesi gibi) belgelerin verileceği öngörülmektedir[110]. Ayrıca

---

[108] TUGSY m. 6 uyarınca TUGS Memurluğu Bürosu ve İrtibat Büroları bünyesinde açılacak (TUGSY Ek – 1) TUGS Kayıt (Kütük) Örneğine göre sicile kaydedilecek hususlar arasında IMO numarası da belirtilmiştir. "TUGS Gemi Tasdiknamesi" örneğinde (TUGSY EK-3) de IMO Numarasının yazılacağı yer bulunmaktadır.

[109] Bu başlık altında açıklanan konuda, mevzuat, öğreti ve uygulamada "klas, tasnif, klaslama, klas / tasnif kuruluşu" gibi terimler de kullanılmakta ise de, İngilizce *Clas, Classification, Classification Society* terimlerinin ifade ettiği hususları tam olarak karşılayan Türkçe terim olması sebebiyle *sınıf, sınıflama, sınıflama kuruluşu* terimleri tercih edilmiştir. Bkz. İbrahim Serdar **KOYUNCU**, Gemi Sınıflama Kuruluşlarının Faaliyetleri ve Sorumluluğu, İstanbul 2008, s. 9 vd.

[110] Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun'un 5. maddesi "*Milli ve Milletlerarası tanınmış tasnif kurumlarından verilen ve hükmü olan bir belgeyi haiz gemilere, belgesinde yazılı süre ve görev için, ayrıca denetleme yapılmadan, denize elverişlilik belgesi verilir. Ancak bu gibi kurumların yönetmelik ve kurallarınca denetleme dışında bıraktıkları kısımlarının denetlenmesi bu kanun hükümlerine göre yapılır.*" şeklindedir.

gemi satımı, kirası, zaman çarteri, deniz yolu ile taşıma, gemi ipoteği, denizcilik rizikolarına maruz değerler[111] ile denizcilik faaliyetinde bulunanların sorumluluğunun sigortalanması sözleşmelerine "geminin sınıflanmış olması ve sınıfının devam etmesi" yönünde "sınıflama şartı" (classification clause) konulmaktadır.

Gemiler, sınıflama kuruluşları tarafından sınıflandırılmaktadır. Bu kuruluşlar[112], gemilerin sahip olmaları gereken asgari teknik ve güvenlik gereklerini belirleyen, inşası ve kullanımları esnasında gemileri bu gereklere uygunluk açısından önceden ilan ettikleri sınıflama kurallarına göre denetleyen, denetim sonucuna göre sınıflandırdıkları gemiler için sınıflama (klas) belgesi[113] düzenleyen bağımsız uzman kuruluşlardır[114]. Deniz

---

[111] Tekne sigortası sözleşmelerinde yer alan sınıflama klozu için bkz. YAZICIOĞLU, Tekne Sigortası, s. 247 vd. Yük sigortası sözleşmesinde yer alan geminin sınıflanmış olmasına dair şartın sigorta ettirene yüklenen görev değil, teminat altına alınan rizikoyu (kusurdan bağımsız olarak) sınırlandıran şart olduğu; yükü taşımada kullanılan gemi sınıflanmış olmadığından yük sigortacısının tazminat ödemekle yükümlü olmadığı yönündeki Viyana mahkemeleri kararları için bkz. Maria **ZEHETBAUER**, Entscheidung des Handelsgerichtes Wien, 20 Cg14/03t vom 31.5.2005 bestätigt durch Entscheidung des Oberlandesgerichtes Wien 4 R 99/05g vom 20.6.2005 zur Frage der fehlenden Klassifikation eines Seeschiffes in der Transportversicherung unter Zugrundelegung der Allgemeinen österreichischen Transportversicherungsbedingungen TranspR 5 – 2008, s. 197 – 201.

[112] Gemi sınıflama kuruluşlarının tanımı ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. KOYUNCU, s. 31 vd.

[113] GYKY'nde sınıflama belgesi (klas sertifikası) "*tanınmış kuruluş tarafından düzenlenen ve bir geminin yapısal, mekanik, elektrik, elektronik özellikleri ile kullanma amacı ve çalışma alanına bağlı olarak kuruluşun herkese açık kurallarına uygunluğunu gösteren belge*" olarak tanımlanmıştır.

[114] Tespit edilebildiği kadarı ile mevzuatımızda Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi Ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik ve Gemi Ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat Ve Bakım-Onarım Yönetmeliği olmak üzere iki yönetmelikte klas (sınıflama) kuruluşu tanımına yer verilmiştir. Gemi Ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat Ve Bakım-Onarım Yönetmeliği'nin 4. maddesinin (h) bendinde yer alan tanım, "*gemi ve su araçlarının asgari güvenlik gereklerinin sağlanması, denizlerde can ve mal güvenliğinin temini ve deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla, gemi ve su araçlarının yapım, onarım, tadilat ve kullanım aşa-*

sigortaları alanında sigortacılara sigorta konusunun maruz bulunduğu riziko durumunu tespit için gereken bilgileri sağlamak amacıyla kurulan ve zamanla faaliyet alanları genişleyen sınıflama kuruluşları, denizcilik sektörünün vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir[115]. Sınıflama kuruluşları, seyir güvenliği sağlanmasına ve gemi kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin uluslararası asgari gereklerin oluşturulması yanında gemi inşa tekniklerinin geliştirilmesinde de önemli rol oynamaktadır[116].

Denizde can, mal ve çevre emniyetine yönelik uluslararası düzenlemeler uyarınca gemilerin bu düzenlemelerde öngörülen asgari güvenlik gereklerine uygunluk açısından denetlenip uygunluğun belgelenmesi görevi ve yetkisi, bayrak devletine aittir. Devletler, gemi yapım teknikleri ve seyir güvenliği alanında uzmanlaşmış sınıflama kuruluşlarını devlet adına denetim ve belgeleme faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirmekte[117], bu kuruluşlar vasıtasıyla denetim ve belgeleme görevini yerine

---

malarında, gemi ve su araçlarının test, muayene veya denetimi ile onay ve belgelendirme hizmetlerini İdare adına yerine getirmek üzere, İdarenin belirlediği konularda yetki verilmiş ulusal ve yabancı kuruluşlar ile tanınmış kuruluşlar" şeklindedir.

[115] Sınıflama kuruluşlarının gelişimi, denizcilik sektöründeki yeri ve önemi konusunda bkz. KOYUNCU, s. 13 vd., 40 vd.; Jürgen **BASEDOW** – Wolfgang **WURMNEST**, Die Dritthaftung von Klassifikationsgesellschaften, Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht -132, Tübingen 2004, s. 5 vd.

[116] Uluslararası faaliyet gösteren sınıflama kuruluşları tarafından 1968 yılında kurulan ve 1969 yılında IMO'nun "gözlemci – danışman" statüsü tanıdığı "Uluslararası Sınıflama Kuruluşları Birliği" (International Association of Classiffication Society - IACS) de seyir güvenliği sağlanmasına yönelik uluslararası düzenlemelerin hazırlanması ve uygulanmasında birliğin sağlanmasına, sınıflama faaliyetlerinde uyulacak asgari standartların belirlenmesi ve uyulmasına yönelik çalışmaları ile denizcilik sektörünün önemli bir unsuru olmuştur (IACS hakkında bilgi için bkz. KOYUNCU, s. 46 vd.). 2019 yılı itibariyle Lloyd's Register of Shipping (LR), Det Norske Veritas Germanischer Lloyd Group (DNVGL), American Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas (BV), Registro Italiano Navale (RINA), Korean Register of Shipping (KRS), China Classification Society (CCS), Croatian Register of Shipping (CRS), Indian Register of Shipping (IRS), Polish Register of Shipping (PRS) ve Nippon Kaiji Kyokai (NKK), Russian Maritime Register of Shipping (RMRS), IACS üyesidir. Bkz. http://www.iacs.org.uk/about/members/

[117] IMO Deniz Emniyeti Komitesinin MSC.349(92) ve Deniz Çevresini Koruma Komitesinin MEPC.237(65) sayılı kararları ile kabul edilen "Tanınmış Kuruluşlar Kodu" (Recognized Organizations Code) gereklerini karşıladığını tespit ile bayrak devleti

getirmektedir. Sınıflama kuruluşları, yetkilendirildikleri ülkelerde o ülkenin mevzuatına göre (genellikle temsilcilik veya irtibat bürosu kurarak) faaliyette bulunmaktadır. Bir bayrak devleti adına denetim ve belgelendirme faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen sınıflama kuruluşları "tanınmış kuruluş" olarak adlandırılmaktadır.

Türk hukukunda "*Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmelik*" ile geminin inşasına başlanmasından önceki aşama, bütün inşa süreci aşaması ve hizmette (kullanımda) olduğu aşama olmak üzere üç aşamadan oluşan denetim faaliyetleri ile denetimler sonucunda belge düzenlenmesi, tasdik edilmesi, yenilenmesi veya süresinin uzatılması faaliyetleri hakkında düzenleme getirilmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin 59. maddesinde "*İdare, gemilerin belgelendirilmesi ve denetim faaliyetlerinin yapılması görevini ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilmiş kuruluşlara devredebilir.*" hükmüne yer verilmiştir. Türk bayraklı gemilerin "*... yapım, onarım, tadilat ve kullanım aşamalarında tabi olacakları asgari emniyet ve yeterlik gereklerinin gözetim ve denetimi kapsamında, test, sörvey, onay ve belgelendirme hizmetlerini, bu hizmetlerin serbestçe yürütülmesi esasına dayanarak Bakanlık adına yürütecek kuruluşların seçimi, yetkilendirilmeleri, denetlenmeleri ve yetkilerin iptaline ilişkin ...*" usul ve esaslar ise, "*Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği*" ile düzenlenmiştir (GYKY m. 1). Bu Yönetmelik uyarınca bazı uluslararası sınıflama kuruluşları yanında Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A. Ş.[118] de Devlet adına denetim ve belgeleme faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilmiştir[119]. GGDBY

---

adına denetim ve belgelendirme faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen sınıflama kuruluşları bayrak devleti tarafından IMO'ya bildirilmekte ve bu bildirimler IMO'nun internet sitesinde (GISIS: Recognized Organizations) ilan edilmektedir. GYKY'nin 14. maddesinde de "*İdare, Bakanlık adına hareket etmek üzere yetkilendirme protokolü ile yetkilendirilen kuruluşları, IMO'ya ve gerekli görülmesi durumunda diğer ülkelere, uluslararası ve bölgesel kuruluşlara ve komisyonlara bildirir.*" hükmü yer almaktadır.

[118] 1962 yılında kurulan ve kısaca "Türk Loydu" (TL) olarak anılan Türk sınıflama kuruluşu hakkında bilgi için bkz. https://turkloydu.org/tr-tr/anasayfa.aspx

[119] Türk bayraklı gemiler için 2019 yılı itibariyle (IMO'ya bildirilen) yetkilendirilmiş kuruluşlar, ABS, BV, DNVGL, KRS, LR, NKK, RINA ve Türk Loydu'dur. Bkz. https://gisis.imo.org/Public/RO/BrowseCountry.aspx?Country=TUR

hükümleri uyarınca yapılması gereken denetimler ile geminin sahip olması gereken ulusal ve uluslararası belgelerin düzenlenmesi hususunda İdare tarafından yetkilendirilen sınıflama kuruluşlarının yetkilendirildikleri hususlarda yaptığı denetim ve belgeleme faaliyetleri seyir güvenliğine yönelik kamusal nitelikli faaliyetlerdir[120].

2. Sınıflama Faaliyetleri

Sınıflama faaliyetleri[121] gemilerin inşası aşamasında başlar, kullanıldıkları süre boyunca devam eder. Gemi inşasında inşa planı ve hesapları, inşada kullanılacak malzeme ile donanım incelenip onaylandıktan sonra inşa sırasında geminin onaylandığı şekilde inşa edilip edilmediği, inşası tamamlandıktan sonra da bütün olarak asgari gereklere uygunluğu denetlenir[122]. Yeni inşa edilmiş veya kullanımda olan bir geminin asgari gereklere uygun olup olmadığını ve uygunluğunu sınıflamanın geçerlilik süresince koruyup koruyamayacağını denetim için "sınıfa kabul sörveyi" yapılır. Denetimde tespit edilen hususlar ile gemiye ilişkin tüm bilgiler çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucu olumlu ise, sınıflama belgesi düzenlenir; gemi, sınıflama kuruluşu nezdinde sınıflanmış gemiler listesine kaydedilir.

---

[120] GYKY'nin 22. maddesinde, (sınırlı ya da tam) yetkilendirilmiş kuruluşların, bunlar adına hareket edenlerin, personelinin, acentelerinin veya diğerlerinin fiillerinden kaynaklanan sorumluluk hallerinde, sorumluluğu doğuran fiillerin mahkeme kararı ile kesinleşmiş olması kaydıyla, bu yüzden uğranılan zararlardan İdare sorumlu tutulduğu takdirde, İdarenin yetkilendirilmiş kuruluşa rücu esasları ile yetkilendirilmiş kuruluşların İdarece yetkilendirildikleri hususlarda verecekleri hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak üzere mesleki sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu düzenlenmiştir.

[121] Bu faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. KOYUNCU, s. 57 vd.

[122] Gemi Ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat Ve Bakım-Onarım Yönetmeliği'nin 5. maddesinde Türk Bayraklı gemi veya su araçlarının inşa ve tadilatlarında "*gemi ve su aracının projelerinin yetkilendirilmiş klas kuruluşunca onaylanması, inşa ve tadilatın tüm unsurları kapsayacak şekilde yetkilendirilmiş klas kuruluşu denetiminde yapılması, inşa ve tadilat sonunda yetkilendirilmiş klas kuruluşunca beş yıllık klas sertifikası düzenlenmesi ile bu sertifikanın geçerliliğinin beş yıl boyunca korunması*" şeklinde ifade edilen "klaslı olma zorunluluğu" kapsamında olan ve olmayan gemi ve su araçları belirtilmiştir.

Sınıflama kuruluşu, (denetim ve değerlendirme aşamalarından oluşan sınıflama faaliyetleri dışında) bir bayrak devleti tarafından yetkilendirilmiş olması halinde belgeleme faaliyetinde de bulunur[123]. Yetkilendirilmiş sınıflama kuruluşu, yetkilendirildiği hususlarda ulusal ve uluslararası düzenlemelerde öngörülen denetimleri bayrak devleti adına yapar; bu denetimlerin sonucuna göre ulusal ve uluslararası belgeleri düzenler[124]. Kamusal nitelikli belgeleme faaliyeti de denetim ve değerlendirme aşamalarından oluşur. Yetkilendirilmiş sınıflama kuruluşu ile akdedilen sınıflama sözleşmesinde sınıflama kuruluşunun edimi, yetkilendirildiği hususlarda belgeleme faaliyetini de kapsar.

Sınıflanmış gemi, zamanı önceden belirlenmiş planlı sörveyler ya da arıza veya kaza gibi hallerde plansız (program dışı) sörveylerle denetlenir. Her bir denetimin ardından denetimde tespit edilen hususlar ile bunlara ilişkin görüş ve tavsiyeleri içeren sörvey raporu düzenlenir. Sörvey raporları ve gemi hakkında elde edilen tüm bilgiler, sınıflama kuruluşunun sınıflama komitesi tarafından değerlendirilir; değerlendirme sonucuna göre geminin sınıfının devamı veya iptali (sınıfından çıkarılması) ya da askıya alınması (sınıflamanın geçici bir süre için geçersiz sayılması) kararı verilir. Planlı ya da plansız bir sörvey sonucu tespit edilen bir uygunsuzluk sınıfın askıya alınmasını ya da iptalini gerektirmiyorsa, sınıflama kuruluşu uygunsuzluğun giderilmesi hususunda tavsiyede bulunur.

---

[123] Belgeleme faaliyeti ve ilgili uluslararası ve ulusal düzenlemeler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. KOYUNCU, s. 79 vd.

[124] GYKY'nin "sörvey ve belgelendirme" başlıklı 23. maddesine göre: **(i)** yetkilendirme protokolünde yer alan belgelere yönelik sörvey ve belgelendirme işlemleri ulusal ve uluslararası sefer yapan Türk bayraklı gemiler için yetkilendirilmiş kuruluş veya sınırlı yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılır. **(ii)** Bu kuruluşlar, sörvey sonucu tatminkâr ise ilgili belgeyi düzenler veya onaylar. Sörvey sonucunda sertifika düzenlemeye engel ve giderilemeyen bir durum olması halinde, İdare giderilmemiş eksiklikler için yazılı olarak bilgilendirilir. **(iii)** Uluslararası sefer yapan; yük, yolcu, römorkör ve çeşitli hizmet gemileri ile on ikiden fazla yolcu taşıyan ticari yatlar yetkilendirilmiş kuruluş tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olmak zorundadır. **(iv)** Uluslararası sefer yapan Türk bayraklı gemilerde / işletmecilerde yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yayınlanması zorunlu olan Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodu (ISM), Uluslararası Denizcilik İş Sözleşmesi (MLC) ve Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS) kapsamında düzenlenen belgeler hariç olmak üzere, yetkilendirme protokolü ile belirlenen diğer zorunlu belgelerin klas sertifikasını düzenleyen YK tarafından düzenlenmesi zorunludur.

Tavsiyenin süresinde ve gerektiği şekilde yerine getirilip getirilmediği denetlenip sonucuna göre geminin sınıfının devamına ya da iptaline karar verilir.

Sınıflama kurallarında sınıfın askıya alınmasına veya sınıftan çıkarmaya sebebiyet verecek olgular[125], bunların gerçekleşmesinde kusurdan ya da sınıfa etkisinden tamamen bağımsız şekilde belirlenmekte ve bu tür bir olgunun gerçekleşmiş olması halinde çıkarma veya askıya alınma sonucunun ortaya çıkma usulü (olgunun geçekleşmesi ile kendiliğinden ya da sınıflama komitesinin kararı ile veya karardan belli bir süre sonra şeklinde) hüküm altına alınmaktadır.

Planlı sörveylerle geminin asgari güvenlik gereklerine uygunluğu sürekli olarak denetlendiğinden, sörveylerin zamanında yapılması, denizde can, mal ve çevre emniyetinin korunması açısından zorunlu olduğu gibi, geminin güvenli şekilde işletilmesini sağlaması sebebiyle de donatanın menfaatinedir. Bu nedenle sörveylerin zamanında yapılması önemlidir. Ancak sınıflama kuruluşu, sürekli seyir halinde olan geminin sörveylerin yapılması için belirli bir zamanda belirli bir limanda bulunmasını sağlama imkânından yoksundur. Denetleme yapılmasını zorlaştıran bu durum sebebiyle sınıflama kuralları kapsamında gemi malikinin sınıflama sözleşmesinden doğan yükümlülükleri arasında "geminin zamanında ve sorunsuz şekilde denetlenmesi için gereken tedbirleri alma, sörveyleri zamanında yaptırma" yükümlülüğü de sayılmakta ve gemi sınıfının devamı, önemli – önemsiz ayrımı yapılmaksızın bu sörveylerin zamanında yaptırılmış olması şartına bağlanmaktadır[126]. Bu şart uyarınca

---

[125] Bu olgular hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. KOYUNCU, s. 73 vd.

[126] Sınıflama kurallarında gemi malikine "planlı sörveyleri süresinde yaptırma, geminin zamanında ve sorunsuz şekilde denetlenmesi için gereken tedbirleri alma" yükümlülüğünden başka, kaza veya arıza gibi bir durumun meydana gelmesi halinde bu durumu sınıflama kuruluşuna bildirme; geminin sınıfını etkileyebilecek onarım, tadilat gibi işlemleri sınıflama kuruluşunun onayı ve denetimi altında yaptırma; eksiklik veya uygunsuzluklara ilişkin tavsiyeleri süresinde yerine getirme gibi görev niteliğinde yükümlülükler de yüklenmekte ve bu yükümlülüklerin ihlali halinde sınıfın askıya alınacağı ve iptal edileceği öngörülmekte; böylece gemi malikinin geminin denetimi için sınıflama kuruluşu ile mutlak şekilde işbirliği yapması sağlanmaktadır. Bu konuda bkz. KOYUNCU, s. 72 vd., 143 vd.

sörveylerin zamanında yapılmasını sağlamaya yönelik tedbirlerin alınması donatanın sorumluluğunda olup, sınıflama kuruluşu, yaptırılması gereken sörvey, zamanı ve yaptırılmamasının sonuçları hususunda donatanı uyarmak zorunda değildir.

Sörveylerin zamanında yaptırılmaması halinde sınıfın askıya alınması veya iptali sonucunun doğacağını öngören sınıflama kuralları, geminin güvenli şekilde işletilmesi ile can, mal ve çevre emniyetine yönelik ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygunluğunun sürekli denetlenebilmesi açısından gerekli ve geçerlidir. Öte yandan geminin sınıflanmış olması ve sınıfının devam etmesi donatanın menfaatine olduğundan, donatanın sörveylerin zamanında yapılmasını sağlamaması, alacaklı temerrüdü teşkil eder[127]; zira sınıfın devamı için sörveylerin zamanında yapılmasının sağlanmaması sınıflama kuruluşunun borcunu ifa etme imkânını ortadan kaldırır.

3. Sınıflama Kuruluşunun Sorumluluğu

3.1. Sözleşmeden doğan sorumluluk

Sınıflama sözleşmesinde[128] sözleşen tarafların hakları ve yükümlülükleri sınıflama kurallarını da içeren sözleşme şartları ile belirlenmekte; sınıflama kuralları kapsamında sınıflama kuruluşunun sorumluluğunu kaldıran veya sınırlandıran kayıtlara yer verilmektedir. Türk hukukunda sınıflama sözleşmesi hakkında özel bir düzenleme mevcut olmadığından, sınıflama kuruluşunun sözleşmeden doğan sorumluluğu ile sorumsuzluk kayıtlarının geçerliliği hakkında uygulanacak kurallar, sözleşmenin niteliğine, nitelik ise sınıflama kuruluşunun edimine göre belirlenebilir[129]; zira sınıflama sözleşmesinde niteliği belirleyici edim, sınıflama kuruluşunun "ücret karşılığında sınıflama faaliyetinde bulunma" edimidir.

Gemi malikinin sınıflama sözleşmesi yapma amacı, geminin sınıflanması, sınıflama belgesi düzenlenmesi, bu belgenin geçerlilik süresince

---

[127] Aynı yönde: KOYUNCU, s. 145, dn. 450.

[128] Bu sözleşmenin özellikleri, kurulması, tarafları ve şartları için bkz. KOYUNCU, s. 125 vd.

[129] Tük hukukunda sınıflama sözleşmesinin niteliği hakkında ileri sürülen görüşler için bkz. KOYUNCU, s. 116 vd.

(ve sözleşme ilişkisi devam ettiği sürece) geminin sınıfının devam etmesidir. Bu amaca uygun sonucun gerçekleşmesi, (sınıfa kabul veya yenileme sörveyi, planlı ve plansız sörveyler şeklinde icra edilen) denetim ve değerlendirme faaliyetinin sonucuna bağlıdır; denetim ve değerlendirme sonucunda geminin asgari gereklere uygun olduğu tespit edildiği takdirde gemi sınıflanır ve sınıfını korur; aksi halde gemi sınıflanmaz; sınıflanmış ise sınıfını geçici veya sürekli olarak kaybeder. Dolayısıyla sınıflama kuruluşunun sözleşmeden doğan edimi, denetim ve değerlendirme faaliyeti sonucunda geminin sınıflama kurallarında öngörülen asgari gereklere uygunluğunun tespit edilmesine bağlı olarak geminin sınıflanması ve sınıfının devam ettirilmesinden oluşan sınıflama faaliyetinde bulunmadır. Bu edimin, denetim ve değerlendirme işlerinin icrası ile sonucunun (sonuç, geminin sınıflanmaması, sınıfın askıya alınması veya iptali yönünde olumsuz da olsa) belgelenmesi kısmı, "maddi olmayan sonucun meydana getirilmesi" olarak kabul edilebilir. Ancak denetim ve değerlendirme faaliyetinde bulunup bunun sonucunu belgeleme, sınıflama faaliyetinde bulunma ediminin bir kısmını teşkil eder; bu kısmın sonucundan bağımsız olarak geminin sınıflanması ve sınıfının devam etmesi taahhüt edilmez. Sınıflama sözleşmesinin nitelenmesinde sınıflama faaliyetinde bulunma ediminin bütünü esas alınmak gerektiğinden, bu sözleşmeyi eser sözleşmesi olarak nitelemek mümkün görünmemektedir[130]. Vekâlet sözleşmesinde vekilin, işin görülmesi ile amaçlanan sonucu borçlanmamasına karşılık, sınıflama kuruluşu, denetim ve değerlendirme faaliyeti sonucunda geminin asgari gereklere uygunluğunun saptanmasına bağlı olarak geminin sınıflanmasını ve sınıfını sürdürmesini borçlandığından, sınıflama

[130] Sınıflama kuruluşu, bir geminin sadece mevcut teknik ve yapısal durumunun asgari gereklere uygunluk açısından denetimi ve sonucunun belgelendirilmesi hususunda da sözleşme akdedebilir. Geminin sınıflanması veya sınıfının devam etmesi amacı bulunmayan sözleşmeler sınıflama sözleşmesi değildir; sınıflama kuruluşunun sınıflama faaliyetinde bulunmayı değil, sadece denetim ve değerlendirme faaliyetinde bulunup sonucunu bildirmeyi üstlendiği sözleşmeler eser sözleşmesidir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 05.07.2012 tarih ve E. 2012 / 7604 – K. 2012/12705 sayılı kararında (Bkz. dn. 134) yer alan "geminin gerçek durumunun tespiti için gemi üzerinde sörvey ve gemi yapı elemanlarının kalınlık ölçümünün yaptırılması gerektiğinin bildirildiği; bu uyarı doğrultusunda finansal kiracının gemiyi davalı sınıflama kuruluşuna incelettirdiği ve yapılan inceleme bedellerinin finansal kiracı tarafından ödendiği" ifadesinden, karara konu olayda finansal kiracı ile sınıflama kuruluşu arasında bu tür bir sözleşme ilişkisinin mevcut olduğu anlaşılmaktadır.

sözleşmesi vekâlet sözleşmesi olarak da nitelenemez[131]. Sınıflama kuruluşunun sözleşmeden doğan edimi, TBK'nda düzenlenen işgörme sözleşmelerinden doğan işgörme ediminden farklı olduğundan, sınıflama sözleşmesinin, "kendine özgü yapısı olan işgörme sözleşmesi" olduğu sonucuna varılması gerekir[132]. TBK'nun vekâlete ilişkin hükümlerinin, niteliklerine uygun düştükleri ölçüde TBK'nda düzenlenmemiş işgörme sözleşmelerine de uygulanacağı öngörülmüş (TBK m. 502 / 2) ise de vekâlete ilişkin hükümler sınıflama sözleşmesinin niteliğine uygun değildir. Dolayısıyla tarafların sınıflama sözleşmesinden doğan hakları ve yükümlülüklerine öncelikle sözleşme hükümleri, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda ise genel hükümler ve kıyasen vekâlet hükümleri uygulanmalıdır. Buna göre sınıflama kuruluşu, sınıflama faaliyetinde bulunma borcunu hiç veya gereği gibi ifa etmediği[133] takdirde, sözleşen tarafın bu yüzden uğradığı zarardan TBK m. 112 uyarınca sorumlu olur[134].

---

[131] Sınıflama sözleşmesinin vekâlet sözleşmesi niteliğinde olduğu görüşü için bkz. KOYUNCU, s. 116 vd. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 09.03.1978 tarih ve E. 1977 / 2113 – K. 1978 / 463 sayılı kararında da "sınıflama kuruluşunun, petrol taşımada kullanılacak bir tanker yapımına nezaret etmeyi ve tankeri sınıflamayı üstlendiği sözleşmenin eser sözleşmesi değil, vekâlet sözleşmesi olduğu" ifade edilmiştir.

[132] Alman hukukunda sınıflama sözleşmesinin niteliğine ilişkin görüşler için bkz. BASEDOW – WURMNEST, s. 36; Holger **KRAFT** – Matthias **SCHLINGMANN**, Die Dritthaftung von Klassifikationsgesellschaften – Zugleich ein Beitrag zu den Grundlagen der beruflichen Die Dritthaftung, VersR 2004 (s. 1095 – 1104), s. 1096, 1097; Albrecht **DROBNIG**, Tätigkeit und Haftung von Klassifikationsgesellschaften in der Bundesrepublik Deutschland am Beispiel des Germanischen Lloyd, Hamburg 1995, s. 104.

[133] Bu konuda ayrıntılı açıklama için bkz. KOYUNCU, s. 150 vd.

[134] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 05.07.2012 tarih ve E. 2012 / 7604 – K. 2012/12075 sayılı kararında özetle "dava konusu geminin finansal kiralama için satın alınmasından önce yaptırılan incelemelerde onarım gerektiren bazı hususların saptanması yanında geminin gerçek durumunun tespiti için gemi üzerinde sörvey ve gemi yapı elemanlarının kalınlık ölçümünün yaptırılması gerektiğinin bildirildiği; bu uyarı doğrultusunda finansal kiracının gemiyi davalı sınıflama kuruluşuna incelettirdiği ve yapılan inceleme bedellerinin finansal kiracı tarafından ödendiği; sınıflama kuruluşunun üç ay geçerli sınıflama belgesi düzenlediği; bu belgede geminin sac kalınlığındaki incelmeye ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı; davalı sınıflama kuruluşunun, daha sonra düzenlediği raporda geminin sac kalınlığının ileri derecede incelmiş olduğunu bildirdiği; buna göre davalı sınıflama kuruluşunun eBK m. 96

Organlarının üyelerinin görevlerini ifadaki kusuru, sınıflama kuruluşunun kusuru (TMK m. 50 / 2) olduğundan, organ üyelerinin sınıflama ve belgeleme faaliyeti kapsamındaki işlerin icrasında gereken özeni gösterdiğini, dolayısıyla kusuru bulunmadığını ispat eden sınıflama kuruluşu sorumluluktan kurtulur. Organ üyelerinin sınıflama faaliyetinin ifasında göstermesi gereken özen, (vekilin özen borcu hakkındaki TBK m. 506 / 3 hükmüne kıyasen) basiretli bir sınıflama kuruluşu organ üyesinin göstermesi gereken özen esas alınarak tespit edilir. Sınıflama kuruluşu, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ifasında veya ifa kapsamındaki işlerin icrasında kullandığı yardımcı şahısların eyleminden TBK m. 116 uyarınca sorumlu olur[135].

(TBK m. 112) uyarınca borcun kötü ifasından sorumlu olduğu; ancak davalının sadece gizli ayıp niteliğindeki sac incelmesi dolayısıyla sac yenileme bedeli, sac yenileme işinin süresi ile sınırlı olarak geminin işletilememesi yüzünden uğranılan gelir kaybı ve bu sürede ödenen kira bedelinden sorumlu tutulabileceği; geminin satın alınmasından ve kiralanmasından önce onarım gerektirdiği tespit edilen hususların onarım bedelinden, bu onarımların yapılması için gereken süreye ilişkin kira bedeli ile gelir kaybından davalının sorumlu olmadığı; geminin işletilmesi için yaptırılması gereken sigorta sözleşmesi uyarınca ödenen sigorta priminin zarar olarak kabul edilemeyeceği" gerekçesiyle esas mahkemesi kararının bozulmasına hükmedilmiştir. Bozma ilamı sonrası yapılan yargılama sonucunda esas mahkemesince verilen 15.05.2017 tarihli karar da sınıflama kuruluşunun sorumlu olduğu zararlar yönünden 05.07.2012 tarihli bozma kararında belirtilen nedenlerle Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 02.05.2019 tarih ve E. 2017 / 4188 – K. 2019 / 3352 sayılı kararı ile bozulmuştur (Kararlar için bkz. www.yargıtay.gov.tr).

[135] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 13.04.2010 tarih ve E. 2008 / 10423 – K. 2010 / 4146 sayılı kararında "*davalının verdiği sertifikaya güvenen davacının uygun illiyet bağı içerisinde kalan zarar kalemlerine hükmedilmiş olması*" gerekçesi ile de esas mahkemesi kararının onanması isabetli değildir; zira sınıflama sözleşmesinin tarafı olan davacının tazminat talebinin dayanağı, davalının verdiği sertifikaya güven değil, davalının sınıflama sertifikasının dayanağı olan denetimlerin yapılmasında gereken özeni göstermemesi yüzünden sac incelmesini tespit edememesi olabilir. Öte yandan dava konusu olayda davalının sorumluluğunu tespit açısından sac kalınlık ölçümü yapmayı üstlenip üstlenmediği ve buna bağlı olarak sac kalınlık ölçümü yapan şirketin davalının yardımcı şahsı olup olmadığı incelenmek gerekirken, esas mahkemesi kararında "sac kalınlık ölçümü yapan şirketin ifa yardımcısı olup olmadığının önem taşımadığı; çünkü eTTK m. 7 (TTK m. 7) uyarınca davalının sac kalınlık ölçümü yapan şirketin kusurundan dolayı müteselsil sorumlu sayılacağı" şeklinde hatalı bir gerekçe ile davalının sorumlu olduğuna hükmedilmiş; bu gerekçe

Sınıflama sözleşmelerinde neredeyse istisnasız bir şekilde sınıflama kuruluşunun sorumsuzluğuna ve/veya sorumluluğun sınıflama ücretinin belirli katı ile sınırlı olduğuna dair kayıtlar yer almaktadır[136]. Ancak Türk bayraklı gemiler için İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluş sıfatıyla sınıflama ve belgeleme faaliyetinde bulunan sınıflama kuruluşlarının sorumluluğunu kaldıran veya sınırlandıran bu tür sözleşme şartları, TBK m. 115 ve 116 / 3 hükümleri uyarınca kesin olarak geçersizdir.

3.2. Sözleşme dışı sorumluluk

Temel özellikleri tarafsızlık, bağımsızlık ve uzmanlık olan sınıflama kuruluşlarının sınıflama ve belgeleme faaliyeti kapsamında düzenlediği belgeler ile sınıflanmış gemilere ilişkin üçüncü kişilerin erişimine açık kayıtları gerçeğe uygun olmalıdır. Sınıflama kuruluşlarının, bu belge ve kayıtların gerçeğe uygun olmamaları (yanlış veya yanıltıcı bilgi içermeleri) yüzünden üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan, (kusurlu ve hukuka aykırı

üzerinde durulmadan karar onanmıştır (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin kararı ile esas mahkemesi kararı için bkz. İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 83, Sayı 2010 / 5, s. 3431 vd.). Karar düzeltme talebi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından verilen 22.09.2010 tarih ve E. 2010 / 8525 – K. 2010 / 9053 sayılı (yayınlanmamış) kararda ise, "bilirkişi raporlarında özel sörvey öncesi denize elverişliliğini kaybetmiş olan geminin, sörvey sonrası yeterince denize elverişli hale getirilmeden klas raporu verilmesi nedeniyle Atlantik geçişi sırasında karşılaştığı kötü hava ve ağır deniz koşulları sonucu ağır hasarlara maruz kaldığının belirtildiği; ölçümü yapan davadışı şirketin davalının ifa yardımcısı olduğu" ifade edilmiş; devamında "zarar hangi para cinsinden doğmuş ise o para cinsinden talep edileceği hususunun dikkate alınmadığı; ayrıca davacının kâr kaybının, özel sörveyde geminin elverişsiz olduğu tespit edilmiş olsa idi, davacının gemiyi elverişli hale getirebileceği sürede gemiyi işletemeyeceği dikkate alınmadan ve bu sürede gemiyi işletmek suretiyle elde ettiği gelir düşülmeden hesaplanmasının doğru görülmediği" gerekçesiyle onama kararının kaldırılmasına ve bu nedenlerle esas mahkemesi kararının bozulmasına hükmedilmiştir.

136 Örneğin Türk Loydu'nun "Klaslama ve Sörveyler" hakkındaki kurallarının "Bölüm 1 – Genel Hükümler" kısmının G maddesinde "personelinin ve sörveyörlerinin verdikleri veya verecekleri hizmet ve/veya sonuçlarından dolayı Türk Loydu'nun hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağı; personeli veya sörveyörlerinin yargı kararı ile kanıtlanmış kusuru sonucu hizmet talep edenin uğradığı tüm zararlardan sorumluluğunun hizmet bedelinin iki katı ve her halde 40.000 Euro ile sınırlı olduğu" hükmü yer almaktadır.

bir fiille başkasına zarar verme) koşullarının mevcudiyeti halinde haksız fiil hükümleri (TBK m. 49 vd.) uyarınca sorumlu tutulabileceği açıktır[137]. Sınıflama kuruluşu, sınıflama ve belgeleme faaliyetlerinin icrası için istihdam ettiği adamlarının üçüncü kişilere verdiği zararlardan da TBK m. 66 uyarınca sorumlu tutulabilir. Buna karşılık (gemi satın alan veya kiralayan kişinin geminin sınıflanmamasını gerektiren bir uygunsuzluğun giderilmesi için geçen sürede gemiyi işletememesi yüzünden uğradığı kazanç kaybı, taşıma borcunu ifa edememesi yüzünden ödemek zorunda kaldığı tazminat gibi) üçüncü kişilerin saf malvarlığı zararları bakımından (malvarlığını koruyan bir hukuk kuralı bulunmaması sebebiyle) hukuka aykırılık unsuru mevcut olmadığından, sınıflama kuruluşları bu zararlardan haksız fiil hükümleri uyarınca sorumlu tutulamaz[138]. Sınıflama kuruluşunun düzenlediği belgeler ile kayıtlarında yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olmaması, denetim faaliyetinde gerekli özenin gösterilmemesinden kaynaklandığından, başkasına zarar verme kastıyla yanlış veya hatalı bilgi verildiğinden söz edilemeyeceği gibi, hatalı veya yanlış bilgi verme "ahlaka aykırılık" olarak da değerlendirilemez. Dolayısıyla sınıflama kuruluşunun saf malvarlığı zararlarından TBK m. 49 / 2 uyarınca sorumlu tutulması da mümkün görünmemektedir.

Bununla birlikte sorumluluk hukuku alanında haksız fiil sorumluluğunun yetersiz kaldığı saf malvarlığı zararlarına zarar görenin katlanması sonucunun adil olmadığı düşüncesi ile geliştirilen teoriler[139] çerçevesinde bilgi verenin ve buna paralel olarak sınıflama kuruluşlarının üçüncü kişile-

---

[137] Bu konuda bkz. KOYUNCU, 190 vd. Ayrıca bazı yabancı hukuklarda sınıflama kuruluşlarının üçüncü kişilere karşı sorumluğu için bkz. BASEDOW – WURMNEST, s. 13 vd.; Serap **AMASYA**, Mukayeseli Hukukta Gemi Tasnif Kuruluşlarının Bilgi Vermeden Dolayı Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu Ve Türk Hukuku Bakımından Genel Bir Değerlendirme, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2009 / 1 (s. 65 – 141), s. 83 vd.

[138] Aynı yönde: AMASYA, s.138. Bilgi verenin sorumluluğu bakımından aynı yönde: Çiğdem **KIRCA**, Bilgi Vermeden Dolayı Üçüncü Kişiye Karşı Sorumluluk, Ankara 2004, s. 38.

[139] Sözleşme ilişkisinin mevcut olmadığı kişiler arasında esas itibariyle dürüstlük kuralına dayandırılan sözleşme benzeri ilişki bulunduğu yönündeki bu teoriler için bkz. Kemal **OĞUZMAN** / Turgut **ÖZ**, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt – 1, Gözden Geçirilmiş 16. Bası, İstanbul 2018, s. 37 vd.

rin saf malvarlığı zararlarından sorumlu tutulup tutulamayacağı tartışılmaktadır. Öte yandan özellikle doksanlı yılların başından itibaren sınıflama belgesinin gerçeğe uygun olmaması yüzünden zarara uğranıldığı ve bu zarardan sınıflama kuruluşunun sorumlu olduğu iddiası ile açılan dava sayısının arttığı ve talepte bulunan çevresinin genişlediği, bu davaların büyük çoğunluğunda saf malvarlığı zararlarının talep edildiği görülmektedir[140]. Bu nedenle bilgi vermeden sorumluluğa ilişkin görüşler çerçevesinde sınıflama kuruluşlarının üçüncü kişilerin saf malvarlığı zararlarından sorumlu tutulup tutulamayacağı değerlendirilmelidir. Ancak bu değerlendirme yapılırken denizcilik faaliyetinde bulunanların uluslararası sözleşmelerde öngörülmüş ve ulusal hukuklara alınmış sorumluluk esasları ile sınırlı sorumluluk sisteminin, sorumluluğunu sınırlandırma imkânından yoksun sınıflama kuruluşlarının sorumlu tutulması suretiyle aşılıp anlamsız hale getirilebileceği, bunun da deniz ticareti alanında uluslararası düzenlemelerle tesis edilen menfaat – sorumluluk dengesini bozabileceği dikkate alınmalıdır[141]; zira deniz kazaları azalırken davaların artmasında ve talepte bulunan çevresinin genişlemesindeki temel etken, sınırlı sorumluluk sistemi ya da zarar sorumlusunun (tek gemi şirketi olması gibi) mali durumu sebebiyle zarar sorumlusundan hiç veya zararın sorumluluk sınırını aşan kısmı için tazminat elde edemeyen zarar görenlerin mali yapıları güçlü ve sorumluluğu sınırsız olan sınıflama kuruluşlarına yönelmesidir[142].

---

[140] Sınıflama kuruluşlarının üçüncü kişilere karşı sorumluluğunun, önemli uygunsuzluklara rağmen sınıflama belgesi düzenlenmiş gemiyi satın alan alıcıların açtığı tazminat davaları ile gündeme geldiği; zamanla yük ilgilileri, hayatını kaybeden gemi adamlarının yakınları, Estonia gemisinin battığı kazada ölen yolcuların yakınları, donatanın sorumluluk sigortacıları ve nihayet Prestige gemisinin batması sonucu meydana gelen kirlenme zararları için (700.000.000 USD tazminat talebi ile Amerika Birleşik Devletleri'nde ABS'ye karşı) İspanya Krallığı tarafından dava açılması ile sınıflama kuruluşlarına karşı açılan davaların arttığı ve talepte bulunan çevresinin genişlediği ifade edilmektedir. Bkz. BASEDOW – WURMNEST, s. 2.

[141] İngiliz hukukunda bu hususun da dikkate alındığı (yük malikinin donatandan tahsil edemediği yaklaşık 5.500.000 USD zararı için sınıflama kuruluşunun sorumlu olduğu iddiası ile açtığı) "Nicolas H" davasında verilen karara ilişkin açıklama ve değerlendirme için bkz. BASEDOW – WURMNEST, s. 13 vd.

[142] BASEDOW – WURMNEST, s. 2, 3.

Bilgi vermeden sorumluluk konusunda Alman Hukukunda ileri sürülen bir görüş, bilgi verenin bilgiyi kullananla doğrudan temasta bulunması halinde bilgi veren ile kullanan arasında zımnen bilgi verme sözleşmesi kurulduğunu kabul etmektedir[143]. Ancak sınıflama kuruluşları, yerleşik uygulama olarak üçüncü kişilerle doğrudan veya dolaylı herhangi bir temasta bulunmaktan kaçınmakta, üçüncü kişilere sınıflama işlemi hakkında bilgi vermemektedir. Sınıflama kuruluşlarının düzenlediği belgeler ile erişime açık kayıtları, üçüncü kişilere karşı bunların içerdiği bilgilerin doğru olmamasının sonucunu üstlenme iradesi ile beyanda bulunma değil, geminin sınıflama kurallarına göre yapılan denetiminde tespit edilen durumuna ilişkin teknik bilgi açıklaması niteliğindedir[144]. Bu nedenle yapacağı hukuki işlemde sınıflama kuruluşunun düzenlediği belgeler ya da erişime açık kayıtlarında yer alan bilgileri esas alan üçüncü kişi ile sınıflama kuruluşu arasında zımnen bilgi verme sözleşmesi kurulduğunu kabul etmek mümkün görünmemektedir[145].

Bilgi verenin üçüncü kişilere karşı sorumluluğunu güven sorumluluğu[146] olarak kabul eden görüşe göre, **(i)** *bilgi verenin kendisine özel ölçüde güven duyulmasını sağlaması ile güven ilişkisi kurulması*, **(ii)** verilen *bilginin üçüncü kişinin tarafı olduğu hukuki ilişkiyi önemli ölçüde etkilemesi*, **(iii)** *bilginin başkaları tarafından kullanılacak olduğunun bilgi veren tarafından öngörülebilir olması*, **(iv)** *bilgi verenin bilgi karşılığında doğrudan veya dolaylı karşılık elde etmiş olması* koşullarının gerçekleşmesi halinde, bilgi veren, kusurlu olarak yanlış veya hatalı bilgi vermesi sonucu

---

[143] Bu konuda bkz. KIRCA, s. 61 vd.; Damla **GÜRPINAR**, Sözleşme Dışı Yanlış Tavsiyede Bulunma, Öğüt Veya Bilgi Vermeden Doğan Sorumluluk, İzmir 2006, s. 169 vd.

[144] BASEDOW – WURMNEST, s. 35.

[145] BASEDOW – WURMNEST, s. 35, 67; DROBNIG, s. 150 vd.

[146] Haksız fiil ve sözleşmeden doğan sorumluluk dışında üçüncü bir sorumluluk kaynağı olarak Alman öğreti ve yargısının geliştirdiği güven sorumluluğunun hukuki dayanağına ilişkin görüşler için bkz. KIRCA, 111 vd.; GÜRPINAR, s. 210 vd. Ayrıca güven sorumluluğunun, Alman Medeni Kanunu'nun 311. maddesi ile hüküm altına alındığı hususunda bkz. KIRCA, 173 vd.

üçüncü kişinin uğradığı saf malvarlığı zararlarından sorumlu olur[147]. Sınıflama kuruluşlarının tarafsız, bağımsız, uzman kuruluşlar olması, bayrak devleti adına denetim ve belgeleme faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilmeleri sebebiyle bu kuruluşlara güven duyulmakta ise de, bu durum, sınıflama kuruluşunun sınıflama belge ve kayıtlarında yer alan hatalı bilgilerden sorumlu tutulabilmesi için yeterli değildir; ayrıca bu belge ve kayıtların doğruluğu konusunda üçüncü kişi nezdinde özel ölçüde bir güven yaratılmış olması da zorunludur. Geminin sürekli olarak çeşitli tehlikelere maruz bulunması; sınıflama belge ve kayıtlarının, belirli aralıklarla belirli hususlarda yapılan denetimler sonucu tespit edilen duruma ilişkin olması sebebiyle belge ve kayıtlardan anlaşılan durumun geminin güncel durumundan farklı olabileceği açıktır. Bu nedenle sınıflama belge ve kayıtlarının geçerlilik süresi boyunca her an geminin güncel durumu hakkında üçüncü kişilerde özel ölçüde bir güven yarattığı kabul edilemez. Dolayısıyla örneğin gemi satım ya da kira sözleşmesi akdedilirken, gemi sınıflanmış olsa da sınıfa kabul sörveyi sonrasında geminin sörvey esnasındaki durumunu değiştiren kaza, arıza gibi bir durumun gerçekleşmiş ya da sınıflama kuruluşunun geminin sınıfını etkilemeyen hususlarda tavsiyelerde bulunmuş olabileceği dikkate alınıp geminin güncel durumu uzmanlar vasıtasıyla tespit ettirilmemiş ise, haklı ve korunması gereken güvenden söz edilemez[148]. Buna karşılık sınıflama kuruluşunun, (üçüncü kişinin ya da sınıflama sözleşmesinin tarafı gemi malikinin talebi üzerine) belirli bir hukuki ilişkinin kurulmasına yönelik olarak geminin sınıfına veya sınıflama işlemlerine ilişkin bildirimde bulunması halinde, bu bildirim ile üçüncü kişinin özel ölçüde güven duymasını sağladığı[149]; bildirimin içerdiği bilginin üçüncü kişinin sözleşme yapma iradesini etkileyebileceğini öngörmesi gerektiği kabul edilebilir[150].

---

[147] Bilgi verenin üçüncü kişiye karşı güven sorumluluğunun şartları ve sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. KIRCA, 187 vd.; GÜRPINAR, s. 219 vd.

[148] Tuba **AKÇURA KARAMAN**, Güven Sorumluluğu Çerçevesinde Klas Kuruluşlarının Gemiyi Satın Alan Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu, Prof. Dr. Rona Serozan'a Armağan, Cilt I, İstanbul 2010 (s. 3 – 53), s. 39 vd.

[149] AKÇURA KARAMAN, s. 41.

[150] İstanbul BAM 14. Hukuk Dairesi'nin 27.06.2018 tarih ve E. 2018 / 159 - K. 2018 / 671 sayılı kararında davacı alıcı ile davalı satıcı arasındaki satım protokolünde yer alan şarta göre davacı alıcının geminin muayenesini üstlenmiş olduğu belirtildikten

Bilgi verenin sorumluluğu konusunda ileri sürülen diğer bir görüş, üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme görüşünün[151] esas alınması gerektiği yönündedir[152]. Hukuki dayanağı tartışmalı olan üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme görüşü[153], sözleşme görüşmelerine başlandığı andan itibaren taraflardan her birinin diğerinin şahıs ve malvarlığı haklarını korumakla yükümlü olduğunu; bu koruma yükümlülüğünün, edime yakın

---

sonra "... *klas kuruluşlarının yayınladıkları bilgiye veya onlar tarafından verilen belgelere güvenerek hareket eden 3. kişilerin, bu yüzden uğradıkları zararın tazminini talep etmeleri mümkündür. Bunun için, klas kuruluşlarının üçüncü kişiye zarar veren hareketinin dürüstlük kuralını açık bir şekilde ihlal etmesi gerekir. ... davalı klas kuruluşunun sorumluluğunun gündeme gelebilmesinin temeli güven sorumluğu olacaktır. ... klas kuruluşunun klas sertifikası düzenlemesi sebebiyle üçüncü kişi alıcı ile ne zaman haklı bir güven ilişkisi kurabileceği değerlendirildiğinde, bu olasılığın gemi satış sözleşmesi özelinde klas kuruluşunun sözleşme ilişkisi bulunmayan alıcıya, satıcının istemi üzerine klas onayı belgesi düzenleyip vermesi hâlinde gündeme gelebilecektir. Dosya kapsamı itibariyle bu yönde düzenlenmiş bir belgenin bulunduğu da ileri sürülmemiştir. Davalı klas kuruluşunun zarar vermek kastıyla hareket ettiği, ihmal ve kusurunun bulunduğu kanıtlanmamıştır. O halde, davalı klas kuruluşunun davacıya karşı haksız fiil hükümleri çerçevesinde sorumluluğunun koşullarının oluşmadığı ...*" sonucuna varılmıştır (Karar için bkz. www.lexpera.com).

OLG Hamburg'un 14.06.1990 tarihli bir kararında ise "sınıflama kuruluşunun *geminin sınıfının ... tarihine kadar geçerli olduğu ve herhangi bir tavsiye bildirimi ya da sınıfa etkili hasarı bulunmadığı* bilgisini içeren sınıf onay belgesinin *mevcut kayıtlara göre* düzenlendiğinin belirtildiği; kayıtlara göre onay belgesinde verilen bilginin doğru olduğu; geminin güncel durumu hakkında bir beyan içermeyen onay belgesinin, bu belge düzenlenmeden önce geminin kapsamlı bir denetime tâbi tutulduğu hususunda güven yaratmış olamayacağı; ayrıca alıcının onay belgesi düzenlenmeden önce geminin kapsamlı bir denetime tâbi tutulmadığını, bazı kısımlarının denetlendiğini bildiği; bu nedenle sınıflama kuruluşunun alıcıya karşı güven sorumluluğunun doğmadığı" kabul edilmiştir (Karar için bkz. TranspR 1990, s. 345 vd., 349).

[151] Alman hukukunda ortaya çıkan üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme görüşünün gelişimi ve hukuki dayanağı konusunda ileri sürülen farklı görüşler için bkz. Nil **KARABAĞ BULUT**, Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme, İstanbul 2009, s. 14 vd.; KIRCA, 71 vd.

[152] Bu konuda bkz. KIRCA, 108 vd.

[153] Türk hukukunda üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşmenin hukuki dayanağı konusunda baskın görüşün, edim yükümlülüğünden bağımsız borç ilişkisi olduğu hususunda bkz. KIRCA, s. 103; KARABAĞ BULUT, 94 vd.

üçüncü kişileri de kapsadığını; borçlunun borcunu gereği gibi ifa etmemesi, edime yakın olan üçüncü kişilerin şahıs ve malvarlığı haklarını tehlikeye sokacak nitelikte ise, bu kişilerin de sözleşmenin tarafı gibi borçludan sözleşmeye dayalı tazminat talep edebileceğini kabul etmektedir. Bu görüşe göre sözleşmenin koruyucu etkisi kapsamında olan üçüncü kişilerin belirlenmesinde, (i) üçüncü kişinin edime yakın olması, (ii) alacaklının üçüncü kişinin korunmasında haklı bir menfaatinin bulunması, (iii) edim borçlusunun sözleşmenin koruyucu etkisi altında olacak kişileri öngörebilmesi, (iv) üçüncü kişinin korunmasının gerekmesi (koruma ile sağlanacak talep hakkına eşdeğer bir talep hakkına sahip olmaması) koşulları aranır[154]. Sınıflama kuruluşlarının üçüncü kişilerin saf malvarlığı zararlarından sorumluluğunda üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme görüşünün uygulanabilirliği de bu koşulların mevcudiyetine bağlıdır[155]. Gemi alıcıları, tekne ve yük sigortacıları, taşıma işleri komisyoncuları, taşıtanlar, yük sahipleri, yolcu ve gemi adamları ile bunların yakınlarının, eşdeğer başka talep hakkına sahip olmaları ve sınıflama kuruluşu tarafından bunların sınıflama sözleşmesinin koruyucu etkisi altında olduğunun öngörülebilir olmaması sebebiyle üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme görüşü uyarınca talepte bulunamayacakları kabul edilmektedir[156].

---

[154] Bu konuda bkz. KARABAĞ BULUT, s. 99 vd.

[155] Türk hukukunda sınıflama kuruluşunun üçüncü kişilere karşı sorumluluğunda üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme görüşünün uygulanabileceği; ancak üçüncü kişinin eşdeğer bir zarar giderim imkânına sahip olup olmadığı, korumaya değer sayılıp sayılmayacağı gibi üçüncü kişiye etkili sözleşme uyarınca talepte bulunma şartlarının dikkatle araştırılması gerektiği görüşü için bkz. AMASYA, s. 139, 140. Ayrıca bkz. ve karş. KOYUNCU, s. 174, 175.

[156] Bu konuda ayrıntılı açıklama için bkz. BASEDOW – WURMNEST, s. 47 vd., 67, 68; DROBNIG, s. 159 vd.

Üçüncü Bölüm
GEMİ SİCİLLERİ VE BAĞLAMA KÜTÜĞÜ

§ 1. GEMİ SİCİLLERİ

I. GENEL OLARAK

Gemi sicili, geminin ayırıcı unsurları ile gemi üzerindeki hakların ve bu haklara ilişkin sınırlamaların kaydedildiği sicildir. Uluslararası seyrüseferin artması sonucu gemilerin belirli bir devletle milliyet bağı içinde bulunması ve bu bağı gösteren belgeye sahip olması ihtiyacı ortaya çıkmış; bu nedenle devletler, bayrağını çekme hakkını tanıdığı gemileri kaydetmeye ve buna ilişkin belgeler düzenlemeye başlamıştır. Başlangıçta milliyeti tespit için oluşturulan gemi sicili, zamanla gemi üzerindeki hakların aleni hale getirilmesini ve büyük ekonomik değere sahip gemilerin teslim edilmeden rehnedilmelerini sağlama işlevleri kazanmıştır[157]. Gemi sicilinin bu işlevleri sebebiyle devletler gemilerin kendi sicillerine kaydedilme şartlarını belirleyen düzenlemeler getirmiştir.

Kayıtlı olduğu devletin bayrağını taşıma hakkına sahip olan gemiler, devletin kendi bayrağını taşıyan gemilere tanıdığı haklardan yararlandığı gibi, sicile tescil ve sicil işlemleri masrafları, gemi adamlarının ücret ve sosyal güvenlik hakları ile çalışma şartları, denizde can, mal ve çevre emniyetinin sağlanmasına yönelik denetimlerin etkin şekilde uygulanması, çeşitli vergiler gibi kayıtlı olduğu devletin hukuk düzeninin öngördüğü hukuki ve mali yükümlülüklere de tâbi olur. Bu hukuki ve mali yükümlülükler gemi işletme giderlerinin önemli bir kısmını teşkil etmektedir.

İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya gemi tonajı büyük oranda belirli

---

[157] Gemi ipoteği tesisi için geminin bir sicile tesciline orta çağda başlandığı; gemi sicili hakkında ilk düzenlemenin İngiltere'de 10.08.1854 tarihli Merchant Shipping Act ile getirildiği ve bu düzenlemenin Alman Hukukuna alındığı hususunda bkz. Norbert **KRAUSE**, Praxis Handbuch Schiffsregister, Berlin / Boston 2012, s. 3.

denizci ülkelerin sicillerinde kayıtlı iken, "elverişli bayrak"[158] olarak adlandırılan bazı devletler gelir elde etmek amacıyla kendi sicillerine tescil şartlarını kolaylaştırıp gemi işletme giderlerini önemli ölçüde azaltan (vergi miktarlarının son derece düşük olması, genellikle tonaj üzerinden sabit bir miktar vergi alınması, gelir vergisi alınmaması; gemide çalıştırılacak gemi adamlarının uyrukluğu, ödenecek ücret ve sosyal güvenlik hakları konusunda gemi işletenlerin tamamen serbest bırakılması; gemilerin teknik ve fiziki durumu hakkında hiç ya da etkin bir denetim uygulanmaması gibi) çeşitli avantajlar sunmaya[159], gemi işletenler de bu avantajlar sebebiyle gemilerini "elverişli bayrak" olarak anılan devletlerin sicillerine kaydettirmeye başlamıştır. Elverişli bayrak altında işletme giderleri büyük oranda azalan gemi işletenlerinin taşıma ücretlerini düşürmesi sonucu, elverişli bayrak gemileri uluslararası piyasaya hâkim hale gelmiştir.

Elverişli bayrak sicillerine kaçışın artması ve bu durumun filolarının uluslararası rekabet gücünü azaltması karşısında denizci devletler, seksenli yıllarda, tescil edilecek gemilere elverişli bayrak devletlerince tanınan imkânların belirli bir ölçüde tanındığı ikinci bir gemi sicili oluşturma yoluna gitmiştir[160]. İkinci sicil uygulaması, gemilerin bayraklarından çıkmasını önlemek ve çıkan gemilerin bayraklarına dönmesini sağlamada etkili bir çözüm yolu olmuştur.

İkinci siciller, genellikle "uluslararası sicil" olarak adlandırılmakla birlikte, bu siciller aynı devlet tarafından tutulan, fakat tescil şartlarının ("milli sicil" olarak adlandırılan) birinci sicile göre kolaylaştırıldığı gemi sicilleridir. Bu sicillere tescil edilen gemiler, birinci (milli) sicile tescil

---

[158] Elverişli bayrakların ortaya çıkışı ve yaygınlaşma süreci hakkında bkz. Zehra **ŞEKER**, Elverişli Bayrak ve İkinci Sicil, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1994, s. 65 vd.

[159] Panama, Liberya, Bahama, Malta, Honduras, Filipinler, Bermuda, Kostarika, Güney Kıbrıs, Singapur, Antiqua, Varbuda, Vanatau gibi elverişli bayrak devletlerinde sağlanan avantajlar hususunda bkz. ŞEKER, İkinci Sicil, s. 61 vd.; ÇAĞA / KENDER, C. 1, s. 82 vd.; Nuray **EKŞİ**, Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanununun Hazırlanmasına Etki Eden Faktörler ve Kanunun Genel Esaslarının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Tahir Çağa'nın Anısına Armağan, İstanbul 2000 (s. 201 – 209), s. 201 vd.

[160] Bkz. ŞEKER, İkinci Sicil, s. 90 vd.; ÇAĞA / KENDER, C. 1, s. 82 vd.; EKŞİ, s. 204 vd.

edilen gemilere göre daha elverişli mali ve hukuki yükümlülüklere tâbidir. Şüphesiz bir geminin birden fazla devletin siciline kayıtlı olması ya da aynı devlet tarafından tutulan iki sicile birden kayıtlı olması mümkün değildir; zira geminin bir devletin gemi siciline tescilinde başka bir devlet gemi siciline kayıtlı olmama şartı arandığı gibi, ikinci sicile tescil edilen geminin birinci sicildeki kaydı terkin edilmektedir.

Türk hukukunda da Türk bayrağından kaçışın önlenmesi amacıyla (TTK'nda düzenlenen gemi sicili ve inşa halindeki gemilere özgü sicil yanında) Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile ikinci bir sicil oluşturulmuştur[161]. Dolayısıyla Türk Hukukunda TTK'nda düzenlenen gemi sicili ve yapı halindeki gemilere özgü sicil (yapı sicili) ve TUGSK'nda düzenlenen Türk Uluslararası Gemi Sicili olmak üzere üç ayrı sicil mevcuttur. TUGSK'nda, TTK m. 954 vd. hükümlerinde düzenlenen gemi sicili "Milli Gemi Sicili" olarak tanımlanmıştır (TUGSK m. 2 (c) bendi)[162]. İnşa halindeki gemi, koşullarının mevcudiyeti halinde yapı siciline, inşası tamamlanmış gemi ise, yine koşullarının mevcudiyeti halinde ya MGS ya da TUGS'ne tescil edilebilir.

---

[161] Almanya'da da 23.03.1989 tarihli "Gesetz zur Einführung eines Zusätzlichen Register für Seeschiffe unter Bundesflagge im internationalen Verkehr (Internationales Schiffsregister – ISR)" ile uluslararası sicil oluşturulmuştur (BGBl 1989 1, s. 550). Bu Kanunun kabulüne neden olan etkenler ve kabul süreci hakkında bkz. Katharina **LUDEWIG**, Kollektives Arbeitsrecht auf Schiffen des Internationalen Seeschifffahrtsregisters, Berlin 2012, s. 81 vd. Mevcut Alman Uluslararası Gemi Sicilinin yasal dayanağı Alman Bayrak Kanunu'nun (Gesetz über Flaggenrecht der Seeschiffe und die Flaggenführung der Binnenschiffe - Flaggenrechtsgesetz) 12. maddesidir. Bu konuda bkz. Klaus **RAMMING**, Seehandelsrecht, Großkommentar - Mit ÖlHÜ 1992, BunkerölÜ, WBÜ, Erster Band Berlin 2017, s. 78 vd.

[162] TTK m. 954 vd. hükümlerinde düzenlenen sicil için TTK'nda "milli gemi sicili" ifadesi kullanılmamış ise, TUGS'nden ayırt edilmesi amacıyla TUGSK'nda olduğu gibi bu kitapta da TTK'nda düzenlenen gemi sicilinin "Milli Gemi Sicili" olarak da adlandırılması tercih edilmiştir. TUGSK'na rağmen "iddia edilenin aksine Milli Gemi Sicili diye bir sicilin mevcut olmadığı" görüşü için bkz. Bülent **SÖZER**, Deniz Ticareti Hukuku - I, Gözden Geçirilmiş 3. Bası, İstanbul 2014, s. 354, dn. 159.

II. MİLLİ GEMİ SİCİLİ

TTK m. 954 vd. hükümleri ile düzenlenen milli gemi sicili, Bakanlığın uygun göreceği yerlerde Türk gemileri için tutulan sicildir[163]. Antalya, Bandırma, Çanakkale, İskenderun, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun, Trabzon ve Zonguldak olmak üzere on sicil müdürlüğü oluşturulmuş ve her bir sicil müdürlüğüne bağlı limanlar belirlenmiştir[164].

Gemi sicilleri, liman başkanlığı nezdinde çalışan sicil müdürlükleri tarafından, o yerde deniz ticareti işlerine bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesinin, bulunmadığı takdirde asliye ticaret mahkemesinin, o da yoksa ticaret davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesinin gözetimi altında tutulur; bir yerde ticaret davalarına bakan birden çok mahkeme varsa, gemi sicilinin tutulmasını gözetecek mahkemeyi Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu[165] belirler (TTK m. 954 / 2). Bu mahkemeler, sicil müdürlüklerinin kararlarına karşı itirazlara bakmaya yetkilidir. Sicil müdürlüklerinin kararlarına itirazlarda TTK m. 34 hükmü uygulanır (TTK m. 993) Buna göre sicil müdürlüğünün tescil, değişiklik veya silinme ile ilgili kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren sekiz gün içinde görevli mahkemeye dilekçe ile itiraz edilebilir. Bu itiraz mahkemece dosya üzerinden incelenerek karara bağlanır.

---

[163] TTK'nun MGS'ne ilişkin hükümlerini tamamlayıcı hükümlerin, tüzük ile belirleneceği öngörülmüş (TTK m. 986) ise de, GSN'nin yerini alacak yeni bir Tüzük hazırlanıp yürürlüğe konmadığından, TTK'nun MGS hakkındaki hükümlerini tamamlayıcı düzenleme olarak 31.12.1956 tarihli GSN uygulanır.

[164] 20.05.2010 tarih ve 2010/485 sayılı BKK (RG: 29.06.2010 – 27626) ile gemi bağlama limanlarının tâbi olduğu sicil daireleri belirlenmiş; 14.03.2011 tarih ve 2011 / 1557 sayılı BKK (RG: 09.04.2011 – 27900) ile de "İstanbul, Trabzon, Samsun, Zonguldak, Bandırma, Çanakkale, İzmir, Antalya, Mersin ve İskenderun liman başkanlıkları bünyesinde bulunan Gemi Sicil Dairelerinin kaldırılmasına ve bunların yerine adı geçen liman başkanlıkları bünyesinde Gemi Sicil Müdürlüğü kurulmasına" karar verilmiştir.

[165] 09.07.2018 tarih ve 30473 sayılı 3. mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 208. maddesi ile 11.10.2010 tarih ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nun (RG: 18.12.2010 - 27789) başlığı "Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu" şeklinde değiştirilmiş; Kurul'un adında yer alan "Yüksek" ibaresi kaldırılmıştır.

TMK m. 1007 hükmü gemi sicilleri hakkında da geçerlidir (TTK m. 954 / 3). Buna göre gemi sicilinin hukuka aykırı şekilde tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur[166]. Devletin sorumlu tutulabilmesi için sicil görevlisinin kusurlu olması aranmaz; ancak zarar sicil görevlilerinin kusurundan ileri gelmiş ise, Devlet kusuru bulunan görevlilere rücu eder. Devletin sorumluluğuna ilişkin davalar da gemi sicilinin tutulmasını gözetecek mahkemede görülür.

TTK'nun 973. maddesine göre gemi sicili alenidir; herkes, sicil kayıtlarını inceleyebilir ve giderini ödemek şartıyla onaylı veya onaysız örneklerini alabilir. Haklı bir menfaatinin olduğunu inandırıcı bir şekilde ortaya koyan bir kişi, sicil dosyalarını, bir kaydın yapılması veya tamamlanabilmesi için gemi sicilinde kendilerine gönderme yapılan belgeleri ve henüz sonuçlanmamış tescil istemlerini incelemeye ve onların örneklerini almaya da yetkilidir.

1. Gemilerin Sicile Tescili

Gemilerin sicile tescili bakımından sicile tescil edilebilecek gemilerin belirlenmesi gerekli ve yeterli olup, bu gemiler dışında kalan gemilerin sicile tescil edilemeyeceği açıktır; bu hususun ayrıca hüküm altına alınması gereksizdir. Ancak TTK'nun 956. maddesinde MGS'ne tescil edilebilecek gemiler (tescili caiz gemiler) hüküm altına alındıktan sonra, 958. maddesinde tescili mümkün olmayan gemiler belirtilmiştir[167].

---

[166] TMK m. 1007 uyarınca Devletin sorumlu tutulabilmesinin şartları için bkz. OĞUZMAN / SELİÇİ / OKTAY ÖZDEMİR, s. 144 vd.; NOMER / ERGÜNE, s. 118 vd.; Cüneyt **PEKMEZ**, Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu, İstanbul 2013, s. 33 vd. Ayrıca TUGS'na ilişkin İstanbul BAM 14. HD'nin 27.06.2018 tarihli bir kararı için bkz. dn. 187.

[167] Buna karşılık eTTK'nun 840. maddesinde tescili caiz gemiler belirtildikten sonra, eTTK'nun 844. maddesinde bu gemilerden hangilerinin tescilinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmış; tescil edilemeyecek gemiler hakkında ayrıca bir hükme yer verilmemiş idi. Ancak GSN'nin 10. maddesinde "donanmaya bağlı harb gemileri ve yardımcı gemilerle Devlet, belediye veya sair amme hükmi şahıslarına ait münhasıran bir amme hizmetine tahsis edilmiş olan gemilerin tescilinin caiz olmadığı" hüküm altına alınmıştır.

1.1. Tescili caiz olmayan (sicile tescil edilemeyen) gemiler

TTK m. 958 hükmüne göre **(i)** yabancı bir gemi siciline kayıtlı bulunan Türk gemileri; **(ii)** Türk gemisi olmayan gemiler; **(iii)** donanmaya bağlı harp gemileri ve yardımcı gemiler; **(iv)** devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişilerine ait münhasıran bir kamu hizmetinin görülmesine özgülenmiş gemiler gemi siciline tescil olunmazlar. Gemi sicillerinin Türk gemileri için tutulacağı (TTK m. 954 / 1) ve gemi siciline Türk bayrağı çekme hakkına sahip ticaret gemilerinin tescil edileceği (TTK m. 956) hüküm altına alınmış olmasına rağmen, sicile tescil edilemeyen gemiler arasında Türk gemisi olmayan gemilerin sayılması, TTK m. 956 hükmünün tekrarı niteliğindedir[168]. Ayrıca TTK'nun 962. maddesinde "yabancı bir gemi siciline kaydedilmiş olan Türk gemilerinin sicile tescil edilebilmesi için geminin yabancı sicildeki kaydının terkin ettirilmesi gerektiği" hüküm altına alınmışken, sicile tescil edilemeyecek gemiler arasında yabancı bir gemi siciline kayıtlı Türk gemilerinin sayılması da gereksizdir.

1.2. Tescili caiz (sicile tescil edilebilen) gemiler

TTK'nun "tescili caiz gemiler" hakkındaki 956. maddesi "*Gemi siciline 940 ıncı madde gereğince Türk Bayrağını çekme hakkına sahip ticaret gemileri ile 935 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yazılı gemiler kaydolunur.*" şeklindedir. GSN'nin 10. maddesinde de aynı yönde düzenleme yer almaktadır. Buna göre "Türk bayrağı çekme hakkına sahip ticaret gemileri" her halde MGS'ne tescil edilecek gemilerdendir. TTK'nun 935. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen gemiler, yatlar, denizci yetiştirme gemileri gibi sadece gezinti, eğitim, öğretim ve bilim amaçlarına tahsis edilmiş (ticaret gemisi olmayan) gemilerdir. Bu gemiler de Türk gemisi olması şartıyla MGS'ne tescil edilebilir; zira TTK m. 954 / 1 hükmüne göre MGS Türk gemileri için tutulur. MGS'ne tescil edilebilecek bir gemi yabancı bir gemi sicilinde kayıtlı ise, diğer bir anlatımla yabancı bir gemi sicilinde kayıtlı iken Türk gemisi niteliğini elde etmiş ise, bu geminin MGS'ne tescil ettirilebilmesi için yabancı sicildeki kaydının silinmesi şarttır (TTK m. 962).

---

[168] Tasarı halinde iken bu maddeye yönelik eleştiriler (Bkz. KENDER / ÇETİNGİL / ÜNAN / YAZICIOĞLU, s. 26) dikkate alınmamış; madde bu şekli ile yasalaşmıştır.

TTK'nun 935. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde "yabancı bir devlet veya onun vatandaşları adına Türkiye'de yapılmakta olan" gemilerden söz edilmektedir. Diğer bir anlatımla (c) bendinde sözü edilen gemiler inşası henüz tamamlanmamış (inşa edilmekte) olan gemilerdir. İnşa edilmekte olan gemiler kimin adına yapıldığından bağımsız olarak TTK m. 986 / 1 uyarınca ancak yapı siciline tescil edilebilir. İnşası tamamlandıktan sonra geminin MGS'ne tescili için, Türk gemisi olması (mülkiyetinin TTK m. 940 hükmünde öngörülen şartları haiz olan bir gerçek veya tüzel kişiye ait olması) şarttır. Dolayısıyla yabancı bir devlet veya onun vatandaşları adına Türkiye'de yapılmakta olan gemi, inşası tamamlandığı anda Türk gemisi niteliğini haiz değil ise MGS'ne tescili her halde mümkün değildir. Bu durum karşısında, "Gemi Sicili" başlıklı üçüncü bölümün "Genel Hükümler" başlığı altında yer alan TTK m. 954 – 958 hükümlerinin inşa halinde gemilere özgü sicile de uygulanması gerektiği dikkate alınarak TTK m. 956 hükmünün "yabancı bir devlet veya onun vatandaşları adına Türkiye'de yapılmakta olan gemilerin tescil edilebileceği" hakkındaki kısmının MGS'ne değil, yapı siciline tescile ilişkin olduğu sonucuna varılmalıdır[169]. Buna göre yabancı bir devlet veya onun vatandaşları adına Türkiye'de yapılmakta olup da mülkiyeti yabancıya ait olan gemi[170], üzerinde yapı ipoteği kurulması yahut yapının ihtiyati ya da kesin haczi veya tersane sahibinin gemi ipoteği kurulmasına yönelik istem hakkını teminat altına almak amacıyla şerh verilmesi söz konusu ise (TTK m. 986 / 1), yapı halindeki gemilere özgü sicile tescil edilebilir.

Tescili caiz olan gemilerden onsekiz gros tonilatoda ve daha büyük ticaret gemilerinin MGS'ne tescili zorunludur (TTK m. 957). Ancak bu zorunluluk TUGS'ne kayıtlı olmayan gemiler için geçerlidir. Diğer bir anlatımla onsekiz grostonilato ve daha büyük ticaret gemileri, TUGS'nde kayıtlı değilse MGS'ne tescil zorunluluğu kapsamındadır. Tecili zorunlu gemiler dışında kalan (tescili caiz) gemilerin tescili ise isteğe bağlıdır.

TTK m. 1065 hükmünde "donatma iştirakinin yapılmasını izleyen

---

[169] GSN m. 10 hükmü de "yabancı bir devlet veya onun tebaası hesabına Türkiye'de inşa olunan gemilerin yapı siciline tescil edilebileceği" şeklinde anlaşılmalıdır.

[170] Bu gemilere teslim edilecekleri yere kadar geçerli olmak üzere Bakanlık tarafından bayrak şahadetnamesi verilebileceği öngörülmüştür (TTK m. 944 / 2).

on beş gün içinde iştirakin ticaret ve gemi sicillerine tescil edileceği" öngörülmüştür. Ancak bu hüküm, donatma iştirakinin gemi siciline tescili için önce iştirake ait geminin MGS'ne tescili gerektiğinden, donatma iştirakinin işlettiği gemi tescili zorunlu gemilerden olmasa da dolaylı olarak tescil zorunluluğu getirildiği şeklinde anlaşılamaz. TTK m. 1012 hükmünde "sicile kayıtlı olmayan bir geminin bir donatma iştiraki tarafından işletilmesi" halinden söz edilmiş olmasından da, TTK m. 1065 hükmünde donatma iştiraki tarafından işletilen onsekiz grostonilatodan küçük gemiler için dolaylı tescil zorunluluğu getirilmediği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla onsekiz grostonilatodan küçük olup da donatma iştiraki şeklinde işletilen gemilerin de tescili isteğe bağlıdır[171].

1.3. Tescile yetkili sicil müdürlüğü ve tescil usulü

Geminin tesciline yetkili sicil müdürlüğü, TTK'nun 955. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre her gemi bağlama limanının tâbi bulunduğu sicil müdürlüğüne tescil olunur. Gemi seferleri yabancı bir limandan veya denize kıyısı olmayan bir yerden (kara kentinden) ya da gemiden yönetildiği takdirde, malik gemisini dilediği yer sicil müdürlüğüne tescil ettirebilir (TTK m. 955 / 2)[172]. Bu hallerde tescil limanı, bağlama

---

[171] Buna göre donatma iştiraki tarafından işletilen gemi, tescili zorunlu gemilerden değilse ya da isteğe bağlı olarak sicile kaydettirilmemiş ise, donatma iştiraki sadece ticaret siciline tescil ettirilir.

[172] B bağlama kütüğüne kayıtlı D isimli yatın MGS'ne tescili için yapılan başvurunun reddine dair sicil müdürlüğü işleminin iptali için açılan davada mahkemece "*seferleri yattan idare edildiği beyan edilen yatın malikinin, yatı istediği MGS'ne tescil ettirebileceği*" gerekçesiyle sicil müdürlüğünün ret işleminin iptaline karar verilmiş; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ise, 01.06.2015 tarih ve E. 2015 / 1647 – K. 2015 / 7447 sayılı kararında "*TTK m. 955 / 2 hükmünde düzenlenen istisnaların ancak Türkiye sınırları içinde bir bağlama kütüğüne kayıtlı olmayan gemiler için uygulanabileceği; somut olayda davacıya ait geminin B bağlama kütüğüne kayıtlı olduğu*" gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmetmiştir. Ancak TTK m. 955 / 2 hükmü, bu hükmün bağlama kütüğüne kayıtlı olmayan gemiler hakkında uygulanabileceği yönünde bir yoruma dayanak oluşturacak bir ibare içermemektedir. Ayrıca BKUY'nde zorunlu ya da isteğe bağlı olarak bağlama kütüğüne kaydedilecek gemi, deniz ve içsu aracının kaydına yetkili bağlama kütüğünü belirleyen (TTK m. 955 / 1 hükmü gibi) bir düzenleme mevcut olmadığından, malik gemi, deniz veya içsu aracını dilediği yerdeki bağlama kütüğüne kaydettirebilir (Bu konuda bkz. s. 134.). Dolayısıyla dava

limanı sayılmak gerekir. Malikin Türkiye'de bir yerleşim yeri veya ticari işletmesi yoksa, Kanunda yazılı hakları kullanmak ve görevleri yerine getirmek üzere sicil müdürlüğüne o bölgede oturan bir temsilci göstermesi gerekir.

TTK m. 959 uyarınca gemi, ancak malikin veya maliklerinden birinin istemi üzerine gemi siciline tescil olunur; istem dilekçe ile yapılır. Bu hüküm, tescil talebinde bulunulmasının her halde isteğe bağlı olduğu şeklinde anlaşılamaz; zira tescili zorunlu bir geminin malik veya malikleri, gemi TUGS'ne tescil edilmemiş ise tescil talebinde bulunmak zorundadır (TTK m. 957). TTK m. 958 uyarınca yabancı bir gemi sicilinde kayıtlı bulunan Türk gemileri MGS'ne tescil ettirilemeyeceğinden, yabancı bir gemi siciline kayıtlı gemilerin malik veya malikleri tescil talebinde bulunmak zorunda değildir.

Tescil isteminde sicil müdürlüğüne bildirilecek hususlar TTK'nun 960. maddesinde, bu hususların belgelendirilmesine ilişkin esaslar ise TTK m. 961 ve 962 hükümlerinde düzenlenmiştir. Gemi tamamen veya kısmen yurt içinde yapılmışsa, yapı hâlindeki gemilere özgü sicilde kayıtlı bulunup bulunmadığına ilişkin yapım yeri sicil müdürlüğünden alınacak bir belgenin verilmesi zorunludur (TTK m. 961 / 3). Daha önce yabancı bir gemi sicilinde kayıtlı geminin MGS'ne tescilinin talep edilmesi halinde, tescili talep edilen geminin tescili isteğe bağlı ise yabancı bir sicilde kayıtlı olmadığını kuvvetle muhtemel gösteren belgelerin sunulması, tescili zorunlu ise yabancı sicildeki kaydın sildirilmesi ve bu durumun belgelendirilmesi gerekir (TTK m. 962). Tescili zorunlu geminin yabancı sicildeki kaydının sildirilmesi ve belgelendirilmesi konusunda imkânsızlık söz konusu olduğu takdirde bu hüküm uygulanmaz; ancak her halde imkânsızlık ve sebebi, kabul edilebilir şekilde açıklanmalıdır. Geminin tescilinin zorunlu olup olmadığına göre tescil edilecek hususların belgelendirilmesinde farklı düzenleme getirilmesinin haklı bir gerekçesi olmadığı belirtilmelidir.

---

konusu yatın B bağlama kütüğüne kayıtlı olması, yatın seferlerinin, o kütüğün tutulduğu liman başkanlığının bulunduğu yerden idare edildiği anlamına gelmez. Kararda, beyanın aksine yatın seferlerinin yattan idare edilmediğinin sabit olduğundan söz edilmediğine göre, bağlama kütüğünde kayıtlı yatın MGS'ne tescilinde de TTK m. 955 / 2 hükmünün uygulanacağı açık olup, sicil müdürünün tescil talebini ret kararı, bu hükme aykırıdır.

Geminin tescilinde sicile kaydedilecek hususlar, TTK m. 963 (ve GSN m. 61 – 64) hükmünde düzenlenmiştir. Bunlardan gemiye ilişkin hususlar, geminin adı, türü ve yapımında kullanılmış olan esas malzeme, bağlama limanı, belirlenmesi mümkünse yapıldığı yer ve kızaktan indiği yıl, resmî ölçme sonuçları ve makine gücü, ölçmeyi ispatlayan belgenin niteliğidir. Gemi malikine ilişkin hususlar, geminin maliki **(i)** gerçek kişi ise, adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası, varsa ticaret unvanı ve kayıtlı bulunduğu ticaret sicili müdürlüğü ile sicil numarası; **(ii)** ticaret şirketi ise, şirketin türü, ticaret unvanı ve tescil olunduğu ticaret sicili müdürlüğü ile sicil numarası; **(iii)** diğer tüzel kişilerden ise, adı ve merkezi; **(iv)** donatma iştiraki ise, tacir sıfatına sahip olduğu takdirde ticaret unvanı ile paydaş donatanların ad ve soyadları, varsa T.C. kimlik numarası ile gemi paylarının miktarı ve varsa gemi müdürünün adı ve soyadı ve T.C. kimlik numarası; **(v)** iktisap sebebi; **(vi)** Türkiye'de yerleşim yeri veya ticari işletmesi bulunmayan gemi malikinin sicil müdürlüğü bölgesinde oturan temsilcisinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi olarak belirlenmiştir. Geminin malik veya maliklerinin vatandaşlığı; geminin bir ticaret şirketine, diğer bir tüzel kişiye veya donatma iştirakine ait olması hâlinde, Türk gemisi sayılabilmesi için gerekli nitelikleri taşıdığı hususu ayrıca sicile kaydedilir.

İnşa halinde iken yapı siciline tescil edilmiş olan geminin inşası tamamlandıktan sonra yapı sicilindeki kaydı, kayıtlı bulunan gemi ipoteklerinin sahip oldukları dereceleri ile birlikte gemi siciline resen geçirilir; geminin tescil olunduğu, yapının kayıtlı olduğu sicil müdürlüğüne bildirilir (TTK m. 963 / 3).

Gemi sicile tescil edilmeden önce herhangi bir kişi kendisinin malik olduğunu ileri sürerek tescil isteminde bulunan kişinin mülkiyetine itiraz ederse, gemi tescil isteminde bulunan kişinin malik olduğu kaydı ile tescil edilmekle beraber itiraz eden lehine de sicile şerh verilir (TTK m. 963 / 2). TTK m. 978 hükmüne göre şerh, "... *bir ihtiyati tedbir kararına yahut şerh sonucunda gemisi veya hakkı sınırlanan kişinin onayına dayalı olarak* ..." verilir. Gemi sicile tescil edilmeden önce kendisinin malik olduğunu ileri sürerek tescil isteminde bulunan kişinin mülkiyetine itiraz eden kişi de (mülkiyetine itiraz edilenin şerh verilmesine onayı söz konusu değilse) mahkemeden ihtiyati tedbir kararı almak zorundadır; sicil müdürlüğüne yapılacak itiraz şerh verilmesi için yeterli değildir.

Geminin tescilinde sicile kaydedilen hususlarda tescilden sonra meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi ve bunların sicile geçirilmesi, (özellikle bayrak çekme hakkına ve gemi üzerindeki haklara ilişkin) sicil kayıtlarının her zaman gerçeğe uygun olması açısından son derece önemlidir. Bu nedenle tescil edilen hususlarda meydana gelen değişikliklerin, sicile geçirilmek üzere bir dilekçe ile sicil müdürlüğüne bildirilmesi gerektiği; bildirimin gemi maliki ve donatma iştirakinde gemi müdürü tarafından yapılacağı; ayrıca gemi siciline geçirilen her kaydın gecikmeksizin gemi tasdikmamesine de yazılacağı; bunun için gemi tasdiknamesi ve varsa onaylı özetinin değişikliği istemekle yükümlü olanlar tarafından sicil müdürlüğüne ibrazının zorunlu olduğu öngörülmüştür (TTK m. 964, 970, 971).

2. Gemilerin Sicilden Silinmesi (Terkin)

2.1. Talep üzerine silinme

Tescili zorunlu bir gemi, kurtarılamayacak şekilde batar veya tamir kabul etmez hâle gelir yahut her ne suretle olursa olsun Türk Bayrağını çekme hakkını kaybederse, istem üzerine sicilden kaydı silinir[173]. Tescili isteğe bağlı olan gemilerin kaydı ise, bu hallerden birinin mevcudiyetine bağlı olmaksızın malik veya maliklerinin istemi üzerine sicilden silinir (TTK m. 965 / 1). Tescili isteğe bağlı olan gemilere ait kayıtların sadece maliklerinin istemleri üzerine silinebilmesi için ipotekli alacaklıların ve

---

[173] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 26.09.2019 tarih ve E. 2018/3111 – K. 2019/4887 sayılı kararına konu davada mahkemece "Brezilya Devlet Otoriteleri tarafından yapılan geçerli müsadere işlemi sonucunda (X) gemisinin Türk bayrağı çekme hakkını kaybettiği; müsadere ile mülkiyet aslen kazanılmış olduğundan, gemi üzerindeki tüm ipotek ve rehin haklarının da sona erdiği; davacı, Brezilya Devletinin açmış olduğu ihalede gemiyi bütün ayni haklardan arî olarak satın almış olduğundan, davalı Banka lehine daha önce tesis edilen ipotek hakkının da sona erdiği; eTTK'nun 851. maddesine göre Türk bayrağı çekme hakkını yitiren bir geminin talep halinde sicil kaydının silinmesi mümkün olduğundan, (X) gemisinin Türk gemi sicilindeki kaydının silinmesi yönündeki talebin anılan yasa maddesine uygun olduğu" gerekçesi ile davanın kabulüne "... Liman Başkanlığının (X) gemisinin sicilden terkini talebinin reddine ilişkin kararının kaldırılmasına, dava konusu (X) isimli geminin Türk Milli Gemi Sicilinden terkini koşullarının oluştuğunun tespiti ile geminin Türk Milli Gemi Sicilinden terkinine, bu geminin mülkiyetinin davacı donatana ait olduğuna" karar verilmiş; karar onanmıştır. Karar için bkz. https://kararara ma.yargitay.gov.tr

gemi sicilinin içeriğine göre ipotek üzerinde hak sahibi olan üçüncü kişilerin terkine onay vermeleri şarttır (TTK m. 965 / 4).

Geminin tamir kabul etmez hale gelmesi (TTK m. 933 / 1 (a) bendi) sebebiyle kaydının silinmesi istendiğinde, sicil müdürü, tescil edilmiş gemi ipoteği alacaklılarını, gerektiğinde (alacaklıların kimler olduğu ve yerleşim yeri belli değilse) TTK'nun 966. maddesinde yazılı usule göre yapılacak ilan ile durumdan haberdar ederek, belirleyeceği uygun bir süre içinde itirazlarını bildirmeye çağırır; süresi içinde itiraz edilmemesi veya bildirilen itirazların yerinde görülmediğine dair mahkeme kararının kesinleşmesi üzerine geminin kaydı silinir (TTK m. 965 / 2).

Türk bayrağını çekme hakkını kaybetmesi sebebiyle geminin kaydının silinmesi istediğinde, bu kayıt ancak ipotek alacaklılarının ve gemi sicilindeki kayıt ve belgelere göre ipotek üzerinde hak sahibi olan üçüncü kişilerin onayı ile sicilden silinebilir (TTK m. 965 / 3). Türk bayrağını çekme hakkının kaybı sebebiyle terkin isteminde bulunan malik veya malikler, ipotekli alacaklılar ile ipotek üzerinde hak sahibi olan üçüncü şahısların geminin terkinine onayları bulunduğunu belgelendirmek zorundadır. Kaydın silinmesi istemi ile birlikte onay belgelenmediği takdirde, geminin Türk Bayrağını çekme hakkını kaybettiği gecikmeksizin gemi siciline kaydolunur. Bu kayıt, gemi üzerinde tescil edilmiş gemi ipotekleri bulunmadıkça, geminin kaydının silinmesi hükmündedir.

Cebrî icra yoluyla satış sonucunda gemi mülkiyeti TTK'nun 940. maddesinde yazılı niteliklere sahip olmayan bir kişi tarafından iktisap edildiği takdirde de, gemi, sicilden terkin edilir. Türkiye'de gerçekleşen cebrî icra yoluyla satışta, alıcı tarafından ipotek alacaklısının rızası ile üstlenilen gemi ipoteğinin mevcudiyeti halinde (TTK m. 1388 / 2) sadece geminin Türk bayrağını çekme hakkını kaybettiği sicile kaydedilir. Cebri icra yoluyla satış yurt dışında gerçekleşmiş ise, bu satışın TTK m. 1350 hükmüne uygun şekilde yapılmış olması şartıyla gemi terkin edilebilir.

2.2. Resen silinme

Gemi bazı hâllerde sicil müdürü tarafından resen terkin edilir. TTK m. 966 / 1 hükmünde "*esaslı şartlarından birinin var olmaması sebebiyle tescili caiz olmayan bir gemi tescil edilmiş olursa*" şeklinde ifade edilen *birinci hâl*, bir geminin Türk gemisi olmadığı veya yabancı gemi sicilinde

kayıtlı olduğu ya da tescil edilebilir gemilerden olmadığı halde her nasılsa sicile tescil edilmiş olmasıdır. Bu maddede belirtilen *ikinci hâl*, geminin kurtarılamayacak şekilde batmış veya tamir kabul etmez hale gelmiş olmasına rağmen bu durumun sicil müdürlüğüne bildirilmemiş olmasıdır. Bu hâllerde sicil müdürü, terkin işleminden önce durumu ilgililere ve sicile kayıtlı diğer hak sahiplerine bildirir; belirlediği uygun bir süre içinde terkin işlemini yaptırmaları ya da terkine itirazları varsa bildirmelerini ister (TTK m. 33, 966 / 1). Malik ve diğer hak sahiplerinin kimler olduğu veya yerleşim yerleri belli değilse, silinmeye çağrı ve belirlenen süre, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile uygun görülen diğer bir gazetede ve varsa şirketin internet sitesinde ilan edilir ve ilan belgesi sicil müdürlüğü ve mahkeme divanhanesine asılır (TTK m. 966 / 1). Geminin kaydı ancak kaçınma ve itiraz sebeplerinin süresi içinde bildirilmemesi veya bunların mahkemece yerinde görülmediğine dair verilen kararın kesinleşmesi hâlinde sicilden silinebilir. Bir ipotekli alacaklı, gemi ipoteğinin mevcudiyetinin devam ettiğini ileri sürerek Türk Bayrağını çekme hakkını kaybetmiş olan bir geminin sicilden silinmesine itiraz ederse, kayıt silinmeyip sadece geminin Türk Bayrağını çekme hakkını kaybettiği tescil olunur (TTK m. 966 / 2).

Geminin resen sicilden terkin edilebileceği *üçüncü hâl*, TTK m. 967 hükmünde düzenlenmiştir. Buna göre, tescil edilmiş bir gemi hakkında yirmi yıldan beri hiçbir kayıt işlemi yapılmamış ve Bakanlıktan alınan bilgiye göre de geminin artık var olmadığına veya denizcilikte kullanılamayacak hâle geldiğine kanaat getirilmiş olursa, gemi üzerinde ipotek veya intifa hakkı tescil edilmiş bulunmadığı takdirde, sicil memurunun önerisi üzerine mahkeme, TTK m. 966 hükmünde yazılı usule gerek kalmaksızın, gemi kaydının silinmesine karar verir.

TTK'nda düzenlenen resen terkin hâlleri dışında MGS'nde kayıtlı bir geminin talep üzerine TUGS'ne tescil edilmesi halinde de (her iki sicilde de kayıtlı olması mümkün olmadığından) geminin MGS'ndeki kaydı resen silinir (TUGSY m. 7 / 2). Dolayısıyla MGS'nde kayıtlı bir geminin maliki, bu gemi tescili zorunlu gemilerden olsa dahi (TTK m. 957) TUGS'ne tescil edilebilecek gemi veya yat olması koşuluyla TUGS'ne tescil ettirilmesini talep edebilir[174]; geminin TUGS'ne tescil edilmesi ile

[174] TUGSK'nun 4. maddesinde yer alan "*Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Milli Gemi Siciline kayıtlı bulunan Kanunun 1 inci ve 2 nci maddesi kapsamındaki bütün*

MGS'ndeki kaydı terkin edilir[175]. MGS'nde kayıtlı bir geminin TUGS'ne tescili için ipotekli alacaklının muvafakati aranmaz; zira, MGS'nde kayıtlı bir geminin TUGS'ne tescilinde bu geminin MGS üzerindeki mevcut ipotek, amme alacağından doğan hacizler ve sair takyidat TUGS'ne aynen aktarılır (TUGSY m. 15 / I).

3. Gemi Sicilindeki Kayıtlar Ve Hükümleri

3.1. Kayıt türleri

Gemi siciline geminin ayırıcı unsurları ve gemi üzerindeki haklara ilişkin hususlar kaydedilmektedir. Bu kayıtlar hukuki niteliği itibariyle ya açıklayıcı ya da kurucudur.

Açıklayıcı (izharî) ***kayıtlar***, geminin adı, bağlama limanı, ölçme sonucu, bayrak çekme hakkı gibi mevcut bir durumu veya hakkı açıklayan kayıtlardır. Sicile kayıtlı geminin mülkiyeti malik ile iktisap edenin anlaşması ve zilyetliğin devri ile iktisap edene intikal ettiğinden (TTK m. 1001), mülkiyet hakkının kazanılması bakımından sicile kayıt açıklayıcıdır; yeni malikin gemi siciline kaydı, sicilin gerçek hukuki duruma uygun hale getirilmesi niteliğindedir.

Kurucu (ihdasî) ***kayıtlar*** ise, bir hakkı tesis eden kayıtlardır. İpotek ve intifa hakkı sicile tescil ile tesis edildiğinden (TTK m. 1015, 1059), bu haklara dair kayıtlar kurucu niteliktedir. Bayrak çekme hakkı gemi tasdiknamesi alınması şartı ile kullanılabildiğinden, bayrak çekme hakkının kullanılması bakımından da sicile tescil kurucudur.

---

gemiler ve yatlar" ibaresi, TUGSK'nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra MGS'nde kayıtlı bulunan TUGSK anlamında gemi ve yatlar şeklinde anlaşılmalıdır.

[175] MGS'nde kayıtlı bir geminin TUGS'ne tescili şu şekilde yapılmaktadır: TUGS Müdürlüğüne tescil talebini içeren dilekçe ile birlikte gerekli belgeler de (TUGSY Ek-2) ibraz edilerek tescil için başvurulur. TUGS Müdürlüğü tarafından TUGS'ne tescili talep edilen geminin sicil kayıt örneği ile sicil dosyasının gönderilmesi, kayıtlı olduğu MGS Müdürlüğünden istenir. Gemi, TUGS'ne tescil edilirse, TUGS Müdürlüğü, kayıtlı olduğu MGS Müdürlüğüne geminin TUGS'ne tescil edildiğini bildirir; bu bildim üzerine geminin MGS'ndeki kaydı TUGS'ne tescil edilmiş olması sebebiyle terkin edilir.

3.2. Gemi sicilindeki kayıtların hükümleri

3.2.1. Hukuki karineler

TTK'nun "Sicil karineleri" kenar başlıklı 974. maddesinde ispatta kolaylık sağlamak açısından sicilin gerçek durumu yansıttığına dair bazı karineler öngörülmüştür. Aksi ispat edilebilen bu karineler şunlardır:

(i) *Mülkiyet karinesi:* Gemi sicilinde malik olarak kayıtlı bulunan kişi, geminin maliki sayılır.

(ii) *Diğer haklar karinesi:* Gemi sicilinde lehine bir gemi ipoteği veya ipotek üzerinde bir hak yahut bir intifa hakkı tescil edilmiş olan kişi o hakkın sahibi sayılır.

(iii) *Silinmiş hakların mevcut olmadığı karinesi*: Tescil olunmuş bir hak sicilden silinirse, o hakkın artık var olmadığı kabul edilir.

TTK m. 974 / 4 hükmünde "TMK m. 992 / 2 hükmünün saklı olduğu" öngörülmüştür. Buna göre gemi üzerinde fiili hâkimiyeti bulunan (zilyet olan) kimse, gemi sicilinde malik olarak kayıtlı olan kişiye karşı zilyetliğin sağladığı korumadan yararlanır; gasp veya saldırı sebebiyle dava açabilir. Ancak sicilde malik veya intifa hakkı sahibi olarak kayıtlı bulunan kişi de hak karinesine dayanarak ve zilyetliğin haksız olduğunu ileri sürerek zilyedin zilyetliğine son verilmesini talep edebilir.

3.2.2. Sicile güvenin korunması ilkesi

TTK m. 974 hükmünde öngörülen sicil karineleri, ispatta kolaylık sağlasa da sicilin gerçek hukuki duruma uygun olduğuna güvenerek iyiniyetle hak iktisap eden kişilerin iktisaplarının korunmasını sağlamaz. Ancak herkes sicil kayıtlarının gerçek hukuki duruma uygun olduğuna güvenmekte haklı olup, iyiniyetle sicil kayıtlarının doğruluğuna güvenerek hak iktisap eden kişinin iktisabı bakımından sicil kaydının doğru olduğunun kabul edilmesi ve iktisabının korunması gerekir. Bu nedenle gemi sicilinde de "sicile güvenin korunması ilkesi" kabul edilmiş; TTK'nun 983. maddesinde belirli haklar ile kayıtlı haklar üzerindeki tasarruf yetkisi sınırlamaları için sicil kayıtlarının doğruluğuna güvenin korunacağı öngörülmüştür. Anılan hükme göre hukuki işlem yolu ile bir geminin mülkiyetini, intifa hakkını, gemi ipoteğini veya ipotek üzerindeki bir hakkı iktisap eden kişi lehine gemi sicilinin içeriği, bu haklarla ilgili

olduğu ölçüde doğru sayılır. Dolayısıyla gemi sicilinde sicile güvenin korunması ilkesi, (tapu sicilinden farklı olarak) sadece mülkiyet, intifa, ipotek ve ipotek üzerinde bir hakkın hukuki muamele yolu ile kazanımı için geçerlidir[176]. Hak sahibinin kayıtlı bir hak üzerindeki tasarruf yetkisi belli bir kişi lehine sınırlanmış ise, bu sınırlama, iktisap eden hakkında ancak gemi sicilinde yazılı olması veya onun sicil kaydının doğru olmadığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi şartıyla hüküm ifade eder. Sicile güvenin korunması ilkesi, kayıtlı hakkın mevcudiyeti ve hakkın sahibi bakımından koruma sağladığı gibi, kayıtlı olmayan hakkın mevcut olmadığı hususunda da koruma sağlar. Dolayısıyla örneğin bir gemi ipoteği yanlışlıkla terkin edildikten sonra gemi mülkiyetini iktisap eden kişiye karşı gemi ipoteğinin mevcudiyeti ileri sürülemez; yeni malik gemiyi ipoteksiz olarak iktisap eder. Kayıtlı hak üzerindeki tasarruf yetkisi sınırlaması bakımından ise, kayıtlı olmayan sınırlamanın mevcut olmadığı ileri sürülebilir, ancak yanlışlıkla tescil edilmiş tasarruf tahdidinin mevcudiyeti iddia edilemez.

TTK m. 983 hükmünde belirtilmemiş olmakla birlikte, bu hükmün gemi payı ve (temel unsuru gemi payı olan) iştirak payı hakkında da geçerli olduğu kabul edilmelidir; zira gemi payı ve iştirak payına dair sicil kayıtları da (hakkın mevcudiyeti ve sahibi bakımından) doğruluğu hususunda haklı güven yaratır ve bu güvenin de korunması gerekir.

Sicil kaydının doğru olmadığını bilen veya bilmesi gereken kişi, sicile güvenin korunması ilkesine dayanamaz. Diğer bir anlatımla sicile güvenin korunması ilkesinin geçerli olduğu haklardan birini (mülkiyet, intifa, gemi ipoteği veya ipotek üzerindeki bir hak) iktisap eden kişinin sicil kaydının doğruluğuna güveninin korunması için, kaydın gerçek hukuki duruma uygun olmadığını bilmemesi ve bilmesinin gerekmemesi (iyini-

---

[176] Geminin adı, türü, resmî ölçme sonucu ve makine gücü, bağlama limanı, inşa edildiği yer ve yıl hakkındaki sicil kayıtları bakımından sicile güven ilkesi geçerli değildir. Bununla birlikte, bu hususları gerçeğe aykırı şekilde sicile kaydettirmiş veya gerçeğe aykırı hale geldikleri halde bunları düzelttirmemiş olan gemi malikinin söz konusu kayıtların yanlış olduğunu ileri sürmesi (gemi sicilinde kayıtlı bağlama limanının bulunduğu yer mahkemesinde açılan davada geminin bağlama limanının sicilde kayıtlı limandan başka bir liman olduğu gerekçesiyle mahkemenin yetkisine itiraz etmesi gibi) dürüstlük kuralına (TMK m. 2) aykırıdır.

yetli olması) şarttır. Buna göre örneğin A maliki bulunduğu geminin mülkiyetini B'ye devrettikten sonra sicilde hâlâ kendisinin malik olarak kayıtlı bulunmasından faydalanarak C lehine gemi ipoteği ya da intifa hakkı tesis ederse, A'nın malik olduğuna dair sicil kaydının doğru olmadığını bilmeyen ve bilmesi de gerekmeyen C, ipotek veya intifa hakkı iktisap eder.

Gemi mülkiyetinin iktisabında ise durum farklıdır. Örneğin A maliki bulunduğu geminin mülkiyetini B'ye devrettikten sonra sicilde hâlâ kendisinin malik olarak kayıtlı bulunmasından faydalanarak gemiyi C'ye satıp mülkiyetini devrettiği takdirde, A'nın malik olduğuna dair sicil kaydının doğru olmadığını bilmeyen ve bilmesi de gerekmeyen C, ancak A'nın gemiye emin sıfatı ile zilyet olması şartı ile mülkiyet hakkını kazanır ve B'nin mülkiyet hakkı sona erer; zira sicile kayıtlı geminin mülkiyetinin hukuki işlem yolu ile iktisabı, mülkiyetin devri hakkında anlaşma ve zilyetliğin devri ile gerçekleşir (TTK m. 1001). Diğer bir anlatımla gerçek hukuki duruma aykırı sicil kaydına güvenerek gemi mülkiyetinin iktisabı, sicilde malik olarak kayıtlı olan kişinin devrettiği zilyetliğin emin sıfatıyla zilyetlik olması şartı ile korunur[177].

Sicilde bir itiraz ya da şerhin kayıtlı olması halinde itiraz veya şerhin ilgili olduğu hak bakımından sicile güvenin korunması ilkesine dayanılamaz. TMK m. 3 hükmüne göre iyiniyetin mevcudiyeti asıl olduğundan, sicil kaydının doğruluğuna güvenerek hak iktisap eden kişi, sicil kaydının gerçek hukuki duruma uygun olmadığını bilmediğini ve bilmesi gerekmediğini ispat etmekle yükümlü değildir. Sicil kaydına güvenerek hak iktisap edenin kaydın doğru olmadığını bildiğini veya bilmesi gerektiğini ispat yükü, bu iktisaba itiraz edene aittir.

Hakkın iktisabı için tescil şartı aranan hallerde, kaydın doğru olmadığının bilinmemesi (veya bilinmesinin gerekmemesi) bakımından tescili talep tarihi asıldır (TTK 983 / 2). Buna göre sicile tescil ile iktisap edilen gemi ipoteği ve intifa hakkı bakımından iktisap edenin bu hakları iktisabı, tescili talep anında sicil kaydının doğru olmadığını bilmemesi ve bilmesinin gerekmemesi şartı ile korunur. Hakkın iktisabı için tescil şartı aranmayan hallerde ise hakkın iktisap edildiği anda (örneğin TTK m. 1001 uyarınca sicile kayıtlı gemi mülkiyetinin devri için mülkiyetin iktisap

[177] Bu konuda bkz. s. 158 vd.

edene devri hususunda anlaşma ve zilyetliğin geçirilmesi şart olduğundan, zilyetliğin geçirildiği anda) iktisap edenin sicil kaydının gerçek hukuki duruma uygun olmadığını bilmemesi ve bilmesinin gerekmemesi aranır.

Sicile güven ilkesi mülkiyet, intifa, ipotek ve ipotek üzerinde bir hakkın devri veya tesisine dair tasarruf işlemlerinde geçerlidir. Borç doğuran hukuki işlemlerde bu ilke geçerli olmadığından, örneğin sicilde malik olarak görünen kişi ile gemi satım sözleşmesi akdeden ve satış bedelini ödeyen kimse, mülkiyetin kendisine devri alacağı için sicile güven ilkesine dayanamayacağı gibi, sicilde malik olarak görünen kişi ile gemi kira sözleşmesi yapan kişi de sicile güvenin korunması ilkesine dayanarak gerçek malikten geminin kendisine teslimini talep edemez.

Gemi sicilinde lehine bir hak tescil edilmiş olan kişiye bu hakkı sebebiyle bir edimde bulunulması veya bu kişinin üçüncü bir kişi ile sicile kayıtlı bir hak üzerinde (TTK m. 983 / 1 hükmünde yazılı olanlar dışında) bir tasarruf işlemi yapması hâllerinde de TTK m. 983 / 1 ve 2 hükümleri uygulanır. Buna göre örneğin gemi ipoteği ile temin edilmiş alacağın devrine dair yazılı anlaşma yapıldıktan sonra devrin sicile tescilinden önce borçlunun kayıtlı ipotek alacaklısına yaptığı ödeme ile ipotek sona erer ya da gemiye verilen zarardan sorumlu olan kişinin sicilde malik olarak kayıtlı bulunan kişiye yaptığı ödeme tazminat borcunu sona erdirir.

Aynı şekilde gerçeğe aykırı olarak sicilde malik olarak kayıtlı bulunan kişi ile ipoteğin derecesinin değiştirilmesi veya ipoteğin temin ettiği alacak faizsiz iken kanuni faizi de aşacak şekilde genişletilmesi hallerinde, bu tasarruf işlemleri bakımından sicil kaydının doğruluğuna güven korunur.

Sicilde lehine bir hak tesis edilmiş olan kişiye edimde bulunan kişinin güvenin korunması için, edimde bulunduğu anda, kaydın gerçek hukuki duruma uygun olmadığını bilmemeli ve bilmesi de gerekmemelidir. Sicilde kayıtlı bulunan kişi ile tasarruf işlemi yapan kişi ise, işlemin yapıldığı anda, sicil kaydının doğru olmadığını bilmemesi ve bilmesinin gerekmemesi koşuluyla sicile güven ilkesinden yararlanır.

3.2.3. Tescil edilmiş aynî haklardan doğan talep haklarının zamanaşımına tâbi olmaması

Aynî haklarda zamanaşımının işlememesi, hakkın konusu olan eşyadan fiilen yararlanılmasa da hakkın düşmeyeceğini ve aynî hakkın herkese karşı ileri sürülmesini sağlayan talep haklarının zamanaşımına uğramayacağını ifade eder[178]. Aynî haklara ilişkin bu temel prensip, sicile kayıtlı gemiler üzerindeki aynî haklar bakımından (eTTK'nun 888. maddesinden ifadesi değiştirilerek alınan) TTK'nun 984. maddesinin 1. fıkrasında "*Tescil edilmiş aynî haklardan doğan istem hakları, tescil devam ettiği sürece zamanaşımına tâbi değildir. Belli zamanda ifası gerekip de birikmiş olan edimlerle tazminat ödemesine ilişkin istem hakları bunun istisnasını oluşturur.*" şeklinde hüküm altına alınmıştır[179]. Buna göre örneğin gemiyi haksız olarak elinde bulunduran kişiye karşı malikin mülkiyet hakkından doğan geminin iadesini talep hakkı, intifa hakkı sahibinin geminin kullanımına bırakılmasını talep hakkı, ipotekli alacaklının geminin satılarak bedelinden alacağını talep hakkı zamanaşımına uğramaz; ancak malikin (gemiyi kullanana karşı sahip olduğu) kira bedeli alacağı ya da mülkiyet hakkının ihlali sebebiyle uğradığı zararın tazminini talep hakkı zamanaşımına tâbidir. Anılan maddenin 2. fıkrasında "sicile kayıtlı bir itiraza konu olan hakların da sicile kayıtlı haklar hükmünde olduğu" öngörülmüştür. Dolayısıyla örneğin gerçek malik olduğu iddiası ile malik hakkındaki sicil kaydına itiraz eden kişinin itirazı sicile tescil edildikten sonra, tescil devam ettiği sürece itiraz konusu mülkiyet iddiası da zamanaşımına tâbi değildir.

TTK m. 984 / 3 hükmü uyarınca gemi ipoteğinin tescili, ipotek ile teminat altına alınan alacak hakkında zamanaşımının işlemesine engel

---

[178] Kanunun öngördüğü şartların gerçekleşmesi sonucu üçüncü bir kişinin zamanaşımı ile mülkiyet hakkını iktisabının aynî haklarda zamanaşımı veya hak düşümü süresi olduğu anlamına gelmediği hususunda bkz. NOMER / ERGÜNE, s. 5, 6; OĞUZMAN / SELİÇİ / OKTAY ÖZDEMİR, s. 29.

[179] eTTK'nun 888. maddesinin ilk iki fıkrası, Alman *Sicile Kayıtlı Gemiler ve Yapılar Üzerindeki Haklar Kanunu*'nun (*Gesetz über Rechte an eingetragenen Schiffen und Schiffsbauwerken* – SchRG) 23. maddesinden alınmış olup, söz konusu madde, Alman Medeni Kanunu'nun (*Bürgerliches Gesetzbuch* - BGB) 902. maddesinin aynen tekrarıdır. Söz konusu maddenin 3. fıkrası ise, eMK'nın 779. maddesi (TMK m. 864) doğrultusunda eklenmiştir.

olur. Buna göre gemi ipoteği ile temin edilmiş alacağı talep hakkı zamanaşımına tabi değil ise de, ipotek kapsamında olmayan belirlenmiş vadelerde ödenmesi kararlaştırılmış faizi talep hakkı zamanaşımına tâbidir. Gemi ipoteğinin haksız da olsa terkini ile ipoteğin temin ettiği alacak hakkında zamanaşımı işlemeye başlar.

4. Sicil Kayıtlarının Düzeltilmesi, İtiraz Ve Şerh

4.1.Sicil kayıtlarının düzeltilmesi

Sicile güvenin korunması ilkesi, hakkı sicile kaydedilmemiş veya yanlış kaydedilmiş olan kişilerin haklarını kaybetmelerine sebep olabilir. Bu nedenle TTK m. 975 hükmünde sicil kayıtlarının düzeltilmesi (gerçek hukuki duruma uygun hale getirilmesi) hakkında düzenleme getirilmiştir. Bu hükme göre gemi sicilinin içeriği, mülkiyet, gemi ipoteği, ipotek üzerindeki bir hak, intifa hakkı yahut hak sahibinin kayıtlı bir hakkı üzerindeki tasarruf yetkisinin belirli bir kişi lehine sınırlanması bakımından gerçek hukuki duruma uymadığı takdirde, hakkı tescil edilmemiş veya yanlış tescil edilmiş yahut var olmayan bir hakkın veya sınırlamanın tescili sonucunda hakkı ihlal edilmiş kişi, değişiklik sonucunda hakkı ihlâl edilecek olan kişiden kaydın değiştirilmesine onay vermesini isteyebilir[180]. Gerçek hukuki duruma uygun olmayan sicil kaydı, kaydın değiştirilmesine onay verecek kişinin hakkı tescil edildikten sonra değiştirilebilecekse, bu kişi talep üzerine hakkını tescil ettirmek zorundadır (TTK m. 975 / 2). Örneğin, sicilde malik olarak görünen A'dan gemi mülkiyetini devralan B kendisini sicile malik olarak kaydettirmeden gemi mülkiyetini C'ye devrettiği takdirde, C'nin sicil kaydının gerçek hukuki duruma uygun hale getirilmesini talep edebileceği B'nin malik kaydının değiştirilmesine onay verebilmesi için öncelikle B'nin kendisini malik olarak kaydettirmesi gerekir.

Gemi sicilinin mülkiyet, gemi ipoteği, ipotek üzerindeki bir hak,

---

[180] GSN'nin 22. maddesinde "*Doğru olmadığı ispat olunmak şartiyle gemi sicilinin tashihi için yukarıki madde gereğince muvafakate ihtiyaç yoktur. Tasarruf hakkı tahditlerinin tescil veya terkininde de hüküm aynıdır.*" hükmüne yer verilmiştir. Bu maddede sözü edilen GSN'nin 21. maddesi "*Bir tescilin yapılması diğer bir şahsın hakkını müteessir edecekse tescilin yapılabilmesi o şahsın muvafakatine bağlıdır.*" şeklindedir. Dolayısıyla GSN m. 22 hükmü, TTK m. 975 / 1 hükmüne aykırıdır.

intifa hakkı yahut hak sahibinin kayıtlı bir hakkı üzerindeki tasarruf yetkisinin belirli bir kişi lehine sınırlanması bakımından gerçek hukuki duruma uygun hale getirilmesini talep hakkı ile kaydın değiştirilmesine onay verecek kişiden hakkını kaydettirmesini talep hakkı zamanaşımına uğramaz (TTK m. 975 / 3). Ancak kaydın değiştirilmesi için onay vermesi istenen kişi talebi reddettiği takdirde, hak sahibinin sicil kaydının düzeltilmesi için dava açması gerekir. Dava sonuçlanana kadar hakkını kaybetme tehlikesine maruz bulunan hak sahibine duruma göre sicile itiraz veya şerh kaydettirme imkânı tanınmıştır.

4.2. İtirazın sicile tescili

Gemi siciline sicil kaydının doğru olmadığı hakkında itiraz tescil ettirilmesi sadece TTK m. 975 hükmünde yazılı hallerde mümkündür (TTK m. 976 / 1). Buna göre gemi sicilinin içeriği, mülkiyet, ipotek, ipotek üzerinde bir hak, intifa hakkı ya da hak sahibinin kayıtlı bir hakkı üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlanması bakımından gerçek hukuki duruma uygun olmadığı takdirde, hakkı tescil edilmemiş veya yanlış tescil edilmiş yahut var olmayan bir hakkın veya sınırlamanın tescili sonucunda hakkı ihlal edilmiş kişi sicile itiraz tescil edilmesini talep edebilir. Dolayısıyla itiraz, gemi üzerinde aynî hak durumuna ilişkin sicil kaydının değiştirilmesi sonucunu doğuracak bir aynî hak sahibinin, mevcut sicil kaydının gerçek hukuki duruma uygun olmadığı yönündeki iddiasının sicile tescil edilmesidir.

TTK m. 976 / 2 hükmü uyarınca itiraz, bir ihtiyati tedbir kararına veya sicildeki kaydın değiştirilmesi sonucunda hakkı zarar görecek olan kişinin onayına dayalı olarak sicile geçirilir. Sicil kaydının düzeltilmesine onay vermeyen kişinin itirazın tesciline onay vermesi ihtimali bulunmadığından, itiraz ancak ihtiyati tedbir kararına müsteniden sicile tescil edilebilir. İhtiyati tedbir kararının verilmesinde hakkın tehlikede olduğuna dair yaklaşık ispat şartı aranmaz (TTK m. 976 / 2). Sicile güven ilkesi, hakkı tescil edilmemiş veya yanlış tescil edilmiş ya da var olmayan bir hakkın veya sınırlamanın tescili sonucunda hakkı ihlal edilmiş olan kişi açısından tehlike teşkil ettiğinden, ayrıca hakkın tehlikede olduğuna dair yaklaşık ispat şartı aranmaması isabetlidir. Ancak itirazın tescili yönünde ihtiyati tedbir talep eden, sicil kaydının değiştirilmesi sonucunu doğuracak (ihtiyati tedbire esas olan) bir hakka sahip olduğunu yaklaşık olarak

ispat etmelidir (HMK m. 390 / 3)[181]. İtirazın tescili yönünde ihtiyati tedbir kararı verildikten sonra süresinde sicil kaydının düzeltilmesi için dava açılması gerekir (HMK m. 397); aksi halde tedbir düşer. Tedbirin düşmesi veya kalkması sonucu itiraz da kalkar (TTK m. 982).

Sicile itiraz tescil edildikten sonra, itirazın ilişkin olduğu hak bakımından sicil kaydının doğru olmadığının bilinmediği ve bilinmesinin gerekmediği ileri sürülemez; itiraz, sicile güvenin korunması ilkesi uyarınca hak iktisabını önler. Ayrıca sicile kayıtlı bir itiraza konu hak, sicile kayıtlı hak hükmünde olup, tescil devam ettiği sürece bu hak zamanaşımına tâbi değildir (TTK m. 984 / 2).

4.3. Sicile şerh verilmesi

TTK m. 977 uyarınca bir gemi veya gemi ipoteği üzerinde bir hakkın kurulmasını veya kaldırılmasını yahut böyle bir hakkın içeriğinin veya derecesinin değiştirilmesini isteyebilme hakkını teminat altına almak için gemi siciline şerh verilebilir. Gelecekte doğacak veya şarta bağlı bir talep hakkının teminat altına alınması amacıyla gemi siciline şerh verilmesi mümkündür. Dolayısıyla şerh, sicilde kayıtlı aynî hak durumunu değiştirecek mevcut, gelecekte doğacak veya şarta bağlı bir talep hakkına sahip olanların bu haklarının korunmasını sağlar.

Şerh, bir ihtiyati tedbir kararına yahut şerh sonucunda gemisi veya hakkı sınırlanacak kişinin onayına dayanarak verilebilir (TTK m. 978). İhtiyati tedbir kararının verilmesinde hakkın tehlikede olduğuna dair yaklaşık ispat şartı aranmaz.

Şerh verildikten sonra gemi veya ipotek üzerinde yapılacak (cebri icra veya ihtiyati haciz yoluyla ya da iflas idaresi tarafından yapılan dahil) tüm tasarruflar, şerh ile teminat altına alınan hakkı ihlal ettiği ölçüde geçersizdir (TTK m. 977 / 2). Mülkiyetin, gemi ipoteğinin veya ipotek üzerindeki hakkın yahut bir intifa hakkının iktisabı lehine şerh verilen kişiye karşı geçersiz olduğu takdirde, şerh sahibi, şerh ile teminat altına alınan

---

[181] İhtiyati tedbir kararı verilmesinde ispat ölçüsü düşürülmüş olsa dahi talep edenin bir ispat faaliyetinde bulunması ve tedbire esas hak iddiasını kuvvetle muhtemel gösteren deliller sunması gerektiği; yaklaşık ispatın, talepte bulunanın beyanları ile yetinilmesi anlamına gelmediği hususunda bkz. Muhammet **ÖZEKES**, Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, C. III, 15. Bası, İstanbul 2017, s. 2476 vd.

talep hakkının gerçekleşmesi için gerekli olan tescile veya silinmeye onay vermesini iktisap edenden isteyebilir (TTK m. 979 / 1).

İhtiyati tedbir kararı uyarınca kaydedilen şerh de tedbirin kalkması veya düşmesiyle kalkar (TTK m. 982). Şerh verilmek suretiyle istem hakkı teminat altına alınmış bulunan alacaklı belli olmaz ve bir gemi ipoteği alacaklısının hakkının iptali için aranan şartlar (TTK m. 1052) mevcut olursa, alacaklı, ilan yoluyla çağrılarak hakkının iptaline karar verilebilir. İptale karar verilmekle şerh de hükümden düşer (TTK m. 980). Şerh sonucunda gemisi veya hakkı sınırlandırılan kişi, şerh ile teminat altına alınan talep hakkının ileri sürülmesini sürekli olarak imkânsız kılan bir def'e sahip bulunduğu takdirde, alacaklıdan şerhin silinmesini isteyebilir.

III. YAPI HALİNDEKİ GEMİLERE ÖZGÜ SİCİL (YAPI SİCİLİ)

Yapı halindeki gemilere özgü sicil, TTK'nun 986 – 994. maddelerinde düzenlenmiştir[182]. Gemi sicil müdürlükleri inşa halindeki gemilere özgü sicilleri de tutarlar (GSN m. 76). Bu sicile, yapı halindeki (inşası henüz tamamlanmamış) gemiler, malikin talebi üzerine veya yapı üzerinde bir gemi ipoteğinin kurulması yahut yapının ihtiyati ya da kesin haczi veya tersane sahibinin gemi ipoteğinin kurulmasına yönelik istem hakkını teminat altına almak amacıyla sicile şerh verilmesi söz konusu olduğu takdirde tescil edilebilir (TTK m. 986 / 1).

Yapı üzerinde yapı ipoteği kurulması veya yapının ihtiyati veya kesin haczi veya tersane sahibinin ipotek tesisini talep hakkını teminat altına almak için sicile şerh verilmesi söz konusu ise, yabancı bir devlet veya onun vatandaşları adına Türkiye'de inşa edilmekte olan gemilerin de yapı siciline tescili mümkündür (TTK m. 935 / 2 (c) bendi).

Yapı, yapım yerinin bağlı bulunduğu sicil müdürlüğünce tescil olunur. Yapının bu sicil müdürlüğünün yetki çevresi dışındaki bir yere götürülmesi halinde de aynı sicil müdürlüğü yetkili kalır; bu sicil müdürlüğü, yeni yapım yerinin bağlı olduğu sicil müdürlüğüne yapının kaydedilmiş

---

[182] TTK'nun yapı halindeki gemilere özgü sicil hakkındaki hükümlerini tamamlayıcı hükümler olarak 31.12.1956 tarihli GSN'nin "inşa halindeki gemilere mahsus sicil" başlıklı sekizinci fasıl (m. 76 – 84) hükümleri uygulanır.

olduğunu bildirir (TTK m. 986 / 2). Yapı, yapının maliki veya kanuni ipotek hakkını tescil ettirmek isteyen tersane sahibinin dilekçesi ile yapı siciline tescil olunur. İhtiyatî veya icraî haciz kararı almış olan alacaklı da icra müdürünün yazısı ile yapının tescilini isteyebilir (TTK m. 987).

Tescil istemi ile birlikte **(i)** yapı halinde bulunan geminin türü, adı veya numarası veya ayırt edilmesine yarayan herhangi bir işareti; **(ii)** yapım yeri ve geminin yapıldığı tersane; **(iii)** yapının maliki sicil müdürlüğüne bildirilir. Yapı üzerinde yapı ipoteği kurulacaksa tamamlandığında on sekiz gros tonilatodan büyük bir yapı olacağına dair yetkili ölçüm kurumunun vereceği belgenin de sicil müdürlüğüne ibrazı gerekir (TTK m. 988 / 2). Bu hususlar yapı siciline tescil edilir. Tescil edilen hususlarda meydana gelen değişiklikler ile yapının inşasının tamamlandığı hususlarının sicil müdürlüğüne bildirimi TTK m. 990 hükmünde düzenlenmiştir.

Yapı sicili de alenidir; ancak sicil sayfalarını ve sicil kayıtlarının dayanaklarını incelemek ve örneklerini almak isteyen kişi, ilgisini ispat etmek zorundadır. TMK m. 1007 hükmü ile sicile güven ilkesi hakkındaki TTK m. 983 hükmü, sicile şerh verilmesi hakkındaki TTK m. 977 hükmü ve tescil edilmiş aynî haklardan doğan talep haklarının zamanaşımına tâbi olmamasına dair TTK m. 984 hükmü yapı siciline de uygulanır.

Yapının sicildeki kaydı, **(i)** geminin tersane sahibi tarafından, yabancı ülkeye teslim edildiğinin bildirilmesi; **(ii)** yapının maliki ile geminin yapıldığı tersane sahibinin, kaydın sicilden silinmesini istemeleri; **(iii)** yapının harap olması hâllerinde silinir (TTK m. 992). Yapının harap olması sebebi ile kaydının silinmesi dışındaki hallerde, ipotekli alacaklının ve sicile kayıtlı bulunan diğer hak sahiplerinin kaydın silinmesine onay vermesi şartı ile yapının yapı sicilindeki kaydı silinebilir.

Yapı tamamlandıktan sonra MGS veya TUGS'ne tescil edildiği takdirde yapı sicilindeki defteri kapatılır; sicile kayıtlı gemi ipoteği, derecesi saklı kalmak kaydı ile resen gemi siciline geçirilir ve geminin tescil olunduğu yapı halindeki gemilere özgü sicili tutan memura bildirilir (TTK m. 963 / 3).

IV. TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ

1. Amacı, Tutulması, Uygulanacak Hükümler Ve Niteliği

Türk Uluslararası Gemi Sicili, TUGSK ve TUGSY ile düzenlenmiştir. TUGSK'nun genel gerekçesinde[183] belirtildiği üzere TUGS, Türk bayraklı gemilerin, elverişli (kolay) bayrak gemileri ile rekabet edebilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. TUGSK'nun 1. maddesine göre de bu Kanunun amacı "... *oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline tescil edilen gemiler ile turizm şirketi envanterlerinde kayıtlı ticari yatların temin ve işletilmesinde kolaylık sağlamak suretiyle Türk denizciliğinin geliştirilmesini hızlandırmak ve ekonomiye katkısını artırmaktır.*"[184] Bu amaçla TUGS'ne tescil edilecek gemilere (yabancı gemi adamı istihdamı; gemi personeline ödenen ücretin gelir vergisi ve fondan muaf olması; gemilerin işletilmesi ve devrinden elde edilen gelirlerin, gelir ve kurumlar vergisi ile fondan istisna edilmesi; tekne sigortalarının yurt dışında da yaptırılabilmesi gibi) bazı ayrıcalıklar tanınmıştır[185].

TUGSY m. 5 / 2 uyarınca gerek görüldüğü takdirde, ilgili Bakanlı-

---

[183] Genel ve madde gerekçeleri için bkz. https://www2.tbmm.gov.tr/d21/1/1-0507.pdf

[184] TUGSK'nda MGS dışında ve ondan ayrı bir sicil rejimi tasarlanmış olmadığı; TUGSK'nun, TTK ve GSN ile kurulmuş olan MGS sistemi içinde yapı sicili gibi özel bir alanı düzenleyen bölümü olarak yorumlanabileceği görüşü için bkz. SÖZER, C. I, s. 74 vd.

[185] TUGS'ne tescil edilen gemilere tanınan ayrıcalıklara rağmen, 2018 yılı itibariyle Türk sahipli 1.000 groston ve üzeri ticaret gemilerinden toplam 7.288.000 DWT kapasiteli 483 adet gemi Türk bayraklı iken, 21.323.000 DWT kapasiteli 1.028 adet gemi yabancı bayraklıdır. Bkz. İstatistiklerle Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme, 2003-2017, s. 61, 62, http://www.uab.gov.tr/images/istatistik/2003-2017.pdf

2017 yılı itibariyle 150 groston ve üzeri 977 gemi MGS'nde ve 1.022 gemi TUGS'nde kayıtlıdır; TUGS ve MGS'nde kayıtlı tüm gemilerin toplam tonajı 6.855.381 gros tonilato, toplam sayısı ise 13.419 adet olup, büyük bölümü (İstanbul MGS'nde kayıtlı gemi sayısı 3772, İstanbul TUGS'nde kayıtlı gemi sayısı 996; İzmir MGS'nde kayıtlı gemi sayısı 2.880, İzmir TUGS'nde kayıtlı gemi sayısı 352 olmak üzere) İstanbul ve İzmir sicillerinde kayıtlıdır. Bkz. Deniz Ticareti 2017 İstatistikleri – Deniz Taşıtları, Denizyolu Taşıma ve Teşvik İstatistikleri, http://www.denizticareti.gov.tr/

ğın onayı ile, MGS müdürlüklerinin bulunduğu yerlerde TUGS irtibat büroları açar. TUGS işlemlerini yürütmek üzere İstanbul ve İzmir'de[186] TUGS Müdürlüğü kurulmuş ve bazı MGS müdürlüklerinin bulunduğu yerlerde de irtibat büroları açılmıştır. TUGS, elektronik ortamda TUGSY ekinde yer alan (Ek 1) TUGS kayıt (kütük) örneğine göre tutulur. TUGS alenidir; tescil edilmiş gemi ile ilgili olduğunu belgeleyen herkes gemiye ait bütün sicil kayıtlarını tetkik edebilir (TUGSY m. 6 (c) bendi).

TUGS'nin tutulmasının denetiminde, yapılan işlemlere karşı vuku bulacak şikâyet ve itirazların incelenip sonuçlandırılmasında, MGS'nin tâbi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır (TUGSY m. 6 (d) bendi). Buna göre (TUGSK'nda TMK m. 7 hükmünün TUGS hakkında geçerli olduğuna dair açık bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte) TTK m. 954 / 3 hükmünün TUGS hakkında da uygulanacağı kabul edilmek gerekir. Dolayısıyla TMK m. 1007 hükmü TUGS hakkında da geçerli olup, Devlet TUGS'nin tutulmasından doğan zararlardan da sorumludur[187].

---

[186] İzmir TUGS Müdürlüğü, Denizcilik Müsteşarlığının teklifi ve Ulaştırma Bakanının 01.04.2005 tarih ve 001056 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile kurulmuştur.

[187] İstanbul BAM 14. HD'nin 27.06.2018 tarih ve E. 2018 / 159 – K. 2018 / 617 sayılı kararına konu olayda davacı "*sicil kayıtlarını inceleyip geminin inşa yılının 1988 olduğuna dair sicil kaydı ve gemi tasdiknamesine haklı olarak güvenerek gemiyi 22.07.2008 tarihli satım protokolü ile satın alıp iktisap ettiğini; ancak daha sonra kesinleşen mahkeme kararı ile geminin inşa yılının 1972 olduğunun tespit edildiğini; gemiyi hurda olarak satmak zorunda kalması sonucu zarara uğradığını; davalı idarenin sicile tescil ettiği geminin inşa tarihini araştırmadan gerçek dışı kayıt tutarak zarara uğramasına yol açtığını; gerekli araştırmayı yapmadan ve kendisine sunulan belgeleri hatalı değerlendirerek gerçek dışı kayıt tutan sicil müdürlüğünün bundan doğan her türlü zarardan kusursuz olarak sorumlu olduğunu*" iddia etmiş; mahkemece "*geminin önceki bayrak devleti olan Gürcistan yetkili makamlarınca tutulan kayıtlarda yapım yılının 1988 olarak gösterildiği ve TUGS tasdiknamesine de bu şekilde geçtiği; bu nedenle davalı idarenin sorumlu tutulabilmesi için aranan hukuka aykırılık unsurunun gerçekleşmediği*" gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. İstinaf başvurusu ise "*geminin inşasının 21.09.1972 tarihinde tamamlandığı; ancak 1988 yılında (1987 yapımı ana makine ve vinç konulması, yüksekliğinin artırılması gibi) gemide esaslı değişiklikler yapıldığı; Gürcistan bayrağından Türk bayrağına geçişi esnasında Gürcistan Sicili tarafından düzenlenmiş 23.02.2005 tarihli gemi tasdiknamesinde, denize elverişlilik belgesinde ve IRS tarafından düzenlenen geçici klas sertifikasında geminin inşa yılının 1988 olarak gösterildiği; gemi-*

TUGSK incelendiğinde kanun ile düzenlenmesi gereken bazı hususların düzenlenmediği ya da eksik veya yetersiz bir şekilde düzenlendiği tespit edilmektedir. TUGSK'nun 6. maddesinde "TUGS'ne ilişkin esaslar, sicilde kayıtlı hakların devri, sicil kaydının terkinine ilişkin usul ve esasların yönetmelik ile tespit edileceği; gemilerin ve yatların TUGS'nden terkininin ipotekli alacaklının iznine tâbi olduğu" hüküm altına alınmıştır. TUGSY'nde getirilen düzenleme ise "TUGS'ne tescil işlemleri ile gemilerin terkin, satış[188], isim değişikliği, ipotek tescili ve diğer benzeri işlemlere, TTK ve GSN'nin TUGSK hükümlerine aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağı" hükmünden ibarettir (TUGSY m. 14). Buna göre TUGS'ne kayıtlı gemiler ve yatların isim değişikliği, TUGS'nden terkin usul ve esasları gibi sicil işlemleri ile sicil müdürünün işlemlerine itiraz hakkında TTK ve GSN hükümleri uygulanır.

TUGSK m. 6 ve TUGSY m. 14 uyarınca TUGS'nde kayıtlı gemilerin ve yatların mülkiyet hakkının kazanılması ve kaybı, bunlar üzerinde gemi ipoteği ya da intifa hakkı tesisi işlemleri ile bu haklara dair diğer hususlar TTK'nun sicile kayıtlı gemiler hakkındaki hükümlerine tâbidir.

---

nin 27.06.2005 tarihinde TUGS'ne inşa yılının 1988 olduğu kaydedilerek tescil edildiği ve gemi tasdiknamesinin düzenlendiği; daha sonra İstanbul Liman Başkanlığı tarafından 22.07.2008 tarihinde yapılan sörvey neticesinde inşa yılının 1972 olarak tespit edilmesi üzerine aynı tarihte geminin tüm uluslararası sertifikalarında ve tonilato belgesinde inşa yılının 1972 olarak düzeltildiği; dava konusu olaya uygulanması gereken eTTK m. 845 hükmüne göre geminin tescilinde sicile kaydedilecek hususlar arasında geminin inşa olunduğu yer ve kızaktan indiği yılın da yer aldığı; bu hususa ilişkin beyanın doğruluğunun kuvvetle muhtemel olduğunun anlaşılması gerektiği; geminin TUGS'ne tescilinin talep üzerine ve sunulan belgeler doğrultusunda gerçekleştiği; Gürcistan sicili tarafından düzenlenmiş belgelerde yer alan kayıtların tescili istenen geminin inşa yılının doğruluğunu kuvvetle muhtemel olarak belgelediği; buna göre davalı idarenin sorumluluğunun koşulu olan hukuka aykırılığın uyuşmazlıkta oluşmadığı" gerekçesiyle isabetli olarak reddedilmiştir (Karar için bkz. www.lexpera.com.tr). Kararda da belirtildiği üzere eTTK m. 845 (TTK m. 960) hükmü uyarınca geminin sicile tescilinde sicile kaydedilecek hususlardan yapıldığı yer ve kızaktan indiği yıla ilişkin beyanın, beyan edildiği şekilde sicile tescili için doğruluğunun kuvvetle muhtemel olduğunun anlaşılması gerekli ve yeterli olup (eTTK m. 846; TTK m. 961 / 1), gemi sicil müdürlüğü sunulan belgede yer alan kaydın doğru olup olmadığı hususunda inceleme yapmakla yükümlü değildir.

[188] TTK'nda ve GSN'nde gemi satışına dair bir düzenleme de mevcut olmadığından, bu hükümde yer alan "satış" terimi, "mülkiyetinin devri" olarak anlaşılmalıdır.

Sicil kayıtlarının teşkil ettiği karinelere dair TTK m. 974 ve sicile güven ilkesine dair TTK m. 983 hükümleri, TUGS'ne de uygulanır.

2. Tescil Edilebilecek Gemiler Ve Yatlar

TUGSK'nun 4. maddesine göre TUGS'ne tescil edilebilecek gemiler ve yatlar, **(i)** yurt içinde inşa edilen gemiler ve yatlar[189], **(ii)** yurt dışından ithal edilen 3.000 DWT'nin (yolcu gemileri ile özel maksatlı özel yapılı gemilerde ise 300 grostonun) üzerindeki gemiler, **(iii)** TUGSK'nın yürürlüğe girdiği tarihte ve sonrasında Milli Gemi Sicilinde kayıtlı bulunan[190] bütün gemiler ve yatlardır.

TUGSK m. 4 uyarınca TUGS'ne tescil edilebilecek gemiler ve yatların, her halde TUGSK anlamında gemi veya yat olması zorunludur. Diğer bir anlatımla örneğin yurt içinde inşa edilen ya da MGS'nde kayıtlı olan her yat veya gemi değil, TUGSK anlamında gemi ve yat tanımı kapsamında olan gemiler ve yatlar TUGS'ne tescil edilebilir. Bu nedenle TUGSK m. 4 hükmüne göre TUGS'ne tescil edilebilecek gemi ve yatların tespitinde, TUGSK anlamında gemi ve yat tanımları dikkate alınır.

TUGSK anlamında ***gemi,*** "kabotaj ve/veya kabotaj harici sularda ticari amaçla kullanılan her türlü yük, yolcu ve açık deniz balıkçı gemileri ile özel maksatlı ve özel yapılı gemileri"[191]; ***özel maksatlı özel yapılı***

---

[189] TUGSY'nin 2. maddesine göre yurt içinde, yurt dışına ihraç edilmek üzere inşa edilen veya yurt içinde Türk uyruklu gerçek veya tüzel kişiler için imal edilip de, daha sonra yurt dışına ihraç edilmiş olan ve tekrar yurda ithal edilen gemiler ve yatlar, yurt içinde imal edilmiş kabul edilir.

[190] TUGSK m. 4 hükmünde "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Milli Gemi Siciline kayıtlı bulunan" denilmiş ise de, bu ibare, TUGS'nin tesisindeki amaç doğrultusunda TUGSK'nun yürürlüğe girdiği 21.12.1999 tarihinde ve sonrasında MGS'nde kayıtlı bulunan gemiler ve yatlar şeklinde anlaşılmalıdır.

[191] TUGSK'nun 2. maddesinde yer alan gemi tanımı, 20.08.2016 tarih ve 6745 sayılı Kanunun 47. maddesi ile "kabotaj ve/veya kabotaj harici sularda ticari amaçla kullanılan her türlü yük, yolcu ve açık deniz balıkçı gemileri ile özel maksatlı ve özel yapılı gemiler" şeklinde değiştirilmiş; böylece kabotaj seferi yapan gemilerin de TUGS'ne tesciline imkân verilmiş ise de, bu değişikliğin TUGS'nin oluşturulmasındaki temel amaçla bağdaşmadığı açıktır. Alman Hukukunda ise Gelir Vergisi Ka-

gemi ise "tipleri ve evsafları Bakanlık tarafından belirlenen, özel bir amaçla işletilen ve bu amaçla donatılan, yüzme özelliği bulunan deniz araçlarını" ifade eder (TUGSK m. 2 (a) ve (ı) bendi). Bakanlık tarafından belirlenen listede[192] yer alan (soğuk depolu yük gemisi, kablo ve boru döşeme gemileri, hava yastıklı gemi (hovercraft), tarak gemisi, dalgıç gemisi, sondaj ve araştırma gemisi, (TTK m. 931 kapsamında olan) yüzer vinç, yüzer havuz, dinamik konumlandırma gemisi[193] gibi) gemiler, TUGS'ne tescil edilebilecek "özel maksatlı özel yapılı gemi" sayılır.

TUGSK anlamında ***yat***, "yat tipinde inşa edilmiş, gezi ve spor amacıyla yararlanılan, taşıyacakları yatçı sayısı otuzaltıyı geçmeyen, yük ve yolcu gemisi niteliğinde olmayan, turizm şirketi envanterlerinde kayıtlı ve tonilato belgelerinde "ticari yat" olarak belirtilen deniz araçları" olarak tanımlanmıştır (TUGSK m. 2 (b) bendi).

TUGSK'nun 5. maddesi uyarınca Türkiye'de mukim Türk ve yabancı uyruklu gerçek kişiler ile Türkiye'de Türk mevzuatına göre kurulmuş şirketlere ait gemiler ve yatlar Türk Uluslararası Gemi Siciline tescil ettirilebilir[194]. Buna göre TUGS'ne tescil edilebilecek gemilerin gerçek

---

nunu'nun (Einkommensteuergesetz - EStG) 5. maddesinin 2. fıkrası anlamında uluslararası seyrüsefer yapan ticaret gemilerinin Alman Uluslararası Gemi Sicili'ne tescil edilebileceği öngörülmüştür (FlaggRG m. 12; FlRV m. 24).

[192] 30.12.2016 tarih ve 98882 sayılı Bakanlık Oluru ile yürürlüğe giren (AB'ye uyumlu gemi cinsleri tanımları kapsamında belirlenmiş) "Özel Maksatlı / Özel Yapılı Gemiler Listesi" için bkz. http://www.denizticaretodasi.org.tr/sayfalar/sirkulerdetay.aspx?duyuru=9553

[193] Dinamik konumlandırma gemisi, dinamik konumlandırma sistemine (Dynamic Positioning System - DPS) sahip gemidir. Bu sistem, pervaneler kullanılarak bir geminin pozisyonunu ve rotasını otomatik olarak koruyan (gemiyi belirli bir mevkie yönlendiren ya da geminin belirli bir mevki üzerinde sabit kalmasını sağlayan) bilgisayar kontrollü bir sistemdir. İlk olarak demir atmanın mümkün olmadığı derinliklerde petrol kuyusu açan sondaj gemilerinde kullanılmaya başlanan DPS, dalış destek gemileri, ikmal gemileri, yüzer vinçler, kablo döşeme gemileri, açık deniz sondaj ve araştırma gemileri ile yolcu gemilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

[194] Bu şartın TUGSK'nun amacına aykırı olduğu; ikinci sicillerde vatandaşlık ve ikametgâh şartının aranmaması gerektiği; mümkün olan en fazla sayıda gemiyi bayrağı altında toplamak isteyen bir devletin her iki şartı da göz ardı etmek zorunda olduğu ifade edilmektedir. Bkz. SÖZER, C. I, s. 81, 82.

kişi malikleri bakımından aranan tek şart, Türkiye'de mukim olmalarıdır; gerçek kişi maliklerin uyruğunun önemi yoktur. Malik tüzel kişi ise, Türkiye'de Türk kanunları uyarınca kurulmuş bir ticaret şirketi olmalıdır; bunun dışında şirketin yönetim veya ortaklık yapısına ilişkin bir şart aranmamıştır.

TUGSK anlamında yat tanımına göre yatın turizm şirketi envanterinde kayıtlı olması gerektiğinden, TUGS'ne tescil edilebilecek yatın maliki her halde ticaret şirketidir. Gerçek kişilere ait yatlar, TUGSK anlamında yat kapsamında olmadığından, TUGS'ne tescil edilemez. Buna karşılık TUGS'ne tescil edilebilecek gemilerin birden fazla gerçek veya tüzel kişiye ait olması veya (tüzel kişiliği haiz olmayan ve "Türkiye'de Türk kanunları uyarınca kurulmuş ticaret şirketi" kapsamında bulunmayan) donatma iştiraki şeklinde işletilmesi durumu dikkate alınıp bu gemilerin malikleri bakımından da aynı şartların aranıp aranmayacağı hususuna açıklık getirilmemiştir. Bu nedenle TUGSK anlamında bir gemiye birlikte malik olanların her biri bakımından aynı şartların aranması gerektiği kabul edilmelidir. Dolayısıyla donatma iştiraki şeklinde işletilmekte olsun olmasın birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişinin birlikte malik oldukları gemilerin TUGS'ne tescilinde Türk veya yabancı gerçek kişi maliklerin tamamın Türkiye'de yerleşik olması, tüzel kişi malikin ise Türkiye'de Türk kanunları uyarınca kurulmuş ticaret şirketi olması aranmalıdır[195].

TUGSK m. 5 (TUGSY m. 11) uyarınca yurtdışından finansal kiralama[196] yoluyla temin edilen gemiler ve yatlar, TUGS'nin özel sütununa kaydedilir[197]. Bu gemiler ve yatlar için, Türk Uluslararası Gemi Sicili Bayrak Şahadetnamesi düzenlenir (TUGSY m. 11 / 2). Finansal kiralama

---

[195] Donatma iştiraki bakımından bkz. ve karş. SÖZER, C. I, s. 82, 83.

[196] TUGSY'nin 4. maddesinde finansal kiralama (leasing) "*bir geminin mülkiyetinin mali yükümlülüklerini tamamlayıncaya kadar kiralama döneminde kredi ödemelerinde bir aksama olmadığı takdirde (satış hariç) gemi üzerindeki tasarruf yetkisinin kiracıya bırakılması*" olarak tanımlanmıştır.

[197] TUGSY m. 11 uyarınca finansal kiralama yolu ile yurt dışından ithal edilen gemilerin ve yatların özel sütuna tescili için, finansal kiracı gerçek kişi ise Türkiye'de mukim olması, ticaret şirketi ise Türkiye'de Türk kanunları uyarınca kurulmuş olması, ayrıca finansal kiralama sözleşmesi ve Bayrak ülkesinin tescile onayı istenir.

yolu ile yurt dışından temin edilen gemilerin ve yatların TUGS özel sütununa kaydedilmesi ve böylece Türk bayrağı çekme hakkına sahip olması, TTK m. 941 / 2 hükmü kapsamında değildir. Söz konusu gemilerin ve yatların özel sütuna kaydının işlevi de (TTK m. 941 / 3 uyarınca tutulan özel sicil gibi) geminin veya yatın Türk bayrağı çekme hakkına sahip olduğunun tespitinden ibarettir.

3. Tescil Ve Terkin

TUGS'ne tescilde talep esastır; tescil bakımından herhangi bir zorunluluk söz konusu değildir. TUGS'ne tescil başvurusunda, tescil talebini içeren bir dilekçe ile birlikte ibraz edilecek belgeler, TUGSY ekinde (Ek-2) belirtilmiştir. Yurt dışında TUGS'ne tescil için başvurma esasları ise TUGSY'nin 13. maddesinde düzenlenmiştir. TUGS'ne TTK'nun 960. maddesinde belirtilen hususlar, gemi ve yatın teknik özellikleri ile gemi ve yat üzerindeki haklara ilişkin bilgiler kaydolunur (TUGSK m. 6). MGS'nden terkin ile TUGS'ne tescil edilen gemilerin MGS'nde kayıtlı mevcut ipotek, amme alacağından doğan hacizler ve sair takyidat, aynen TUGS'ne aktarılır (TUGSY m. 15)[198]. MGS'den terkin ile TUGS'ne tescil olan gemiler bakımından, tescilden sonra üçüncü şahıslarca takyidat nedeniyle MGS'ne yapılan başvurular, TUGS'ne yapılmış sayılır. Bu tür başvurular, MGS müdürlüğü tarafından işlem yapılmak üzere gecikmeksizin TUGS Müdürlüğüne bildirilir.

TUGS'ne tescil edilmiş gemilerin ve yatların malikin talebi üzerine her zaman terkini mümkündür. Bu halde (vadesi gelen yıllık tonaj harcının ödenmesi gibi) TUGSK m. 12 uyarınca doğmuş mali yükümlülüklerin ifası şartı ile gemi veya yat TUGS'nden terkin edilir. Gemi veya yatın kurtarılamayacak şekilde batması, tamir kabul etmez hale gelmesi ya da sürekli olarak denizde hareket etmesini gerektirmeyen bir amaca tahsis edilmesi gibi gemi niteliğini sona erdiren bir durumun mevcudiyeti de TUGS'nden terkin sebebidir. Gemi malikinin artık Türkiye'de ikamet et-

---

[198] Bu konuda ipotek hakkı bakımından bir değerlendirme için bkz. Zehra **ŞEKER ÖĞÜZ**, Üzerinde İpotek Tesis Edilmiş Gemilerin Türk Gemi Sicilinden Terkin Edilerek Türk Uluslararası Gemi Siciline Kaydedilmesi Sorunu, DHD Yıl 4 (Mart – Haziran 1999), Sayı 3 – 4, s. 83 – 92.

memesi ya da mülkiyet değişikliği sebebiyle yatın artık bir turizm şirketinin envanterinde kayıtlı olmaması gibi hallerde, gemi veya yatın TUGS'ne tescili için aranan şartlar ortadan kalktığından, bu gemi veya yatın TUGS'ndeki kaydı resen terkin edilir. Ancak üzerinde gemi ipoteği, haciz veya sair takyidat bulunan gemiler ve yatların terkini için, haciz veya takyidatların kaldırılmış olması, gemi ipoteğinde ipotekli alacaklının terkine muvafakatı aranır (TUGSY m. 15 / 2).

4. Tescilin Özel Hükümleri

4.1. Bayrak çekme hakkı

TUGS'ne tescil edilen gemiler ve yatlar, Türk bayrağı çeker (TUGSK m. 7 / 1; TUGSY m. 18). Buna göre TUGS'ne tescil edilen gemiler ve yatlar, TTK m. 940 uyarınca Türk gemisi olması aranmaksızın TUGS'ne tescil ile Türk bayrağı çekme hakkına sahip olur ve Türk bayrağı çekmek zorundadır. TUGS'ne tescil edilmiş gemiler ve yatların Türk bayrağı çekilmesine ilişkin hakları ihlalinde TTK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür (TUGSK m. 7 / 3). Bayrak çekme hakkının ihlaline ilişkin hükümler, hakkın kullanılmasına dair hükümleri de içerir. Dolayısıyla TUGS'ne tescil edilen gemiler ve yatlar da TTK m. 943 uyarınca Türk bayrağı çekme hakkını "TUGS Gemi Tasdiknamesi" ile kullanabilir[199]. Finansal kiralama yolu ile yurt dışından temin edilen ve TUGS'nde özel sütununa kaydedilen gemiler ve yatlar, TUGS Bayrak Şahadetnamesi ile Türk bayrağı çekme hakkını kullanır.

4.2. Gemi adamlarına ilişkin hükümler

TUGS'ne tescil edilen gemilerde ve yatlarda donatanın yabancı veya Türk olmasına bakılmaksızın kaptanın Türk vatandaşı olması esastır. TUGSK m. 9 hükmüne göre donatanın Türk vatandaşı olması halinde,

---

[199] TUGSY'nin 10. maddesinde "*MGS'den terkin edilerek TUGS'ye tescil edilen gemiler, mevcut gemi tasdiknamelerini MGS'den iptal ettirerek, örneği Ek-3'de verilen TUGS gemi tasdiknamesi alırlar.*" denilerek eksik düzenleme getirilmiş olup, söz konusu cümleden önce "*TUSG'ne kayıtlı gemiler ve yatlar, Türk bayrağı çekme hakkını kullanabilmek için TUGS Gemi Tasdiknamesi almak zorundadır.*" şeklinde bir cümleye yer verilmelidir.

kaptandan başka gemi ve yat personelinin yarısından fazlasının Türk vatandaşı olması şarttır. Bu maddede gemi adamları bakımından öngörülen söz konusu şartın mevcudiyeti kabotaj hattı ile sınırlandırılmadığı gibi, donatanın Türkiye'de Türk kanunları uyarınca kurulmuş bir şirket olması halinde de gemi personeli bakımından bir zorunluluk getirilmemiştir. Buna karşılık TUGSY'nin 21. maddesinde "Donatanın T.C. vatandaşı olması veya TTK'nın 940. maddesi kapsamındaki bir şirket olması halinde, ***kabotaj hattı dışında*** personelin en az %51'inin T.C. vatandaşı olması zorunludur." denilmiştir. Bu gemiler ve yatlarda istihdam edilecek gemi adamları, Türk sosyal güvenlik ve bireysel ve toplu iş hukuku mevzuatına tâbi olurlar. Ancak, yabancı uyruklu gemi adamları, talepleri halinde kendi ülkelerinde zorunlu veya herhangi bir ülkede özel sigortalı olduklarını kanıtlamaları şartı ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi tutulmazlar (TUGSK m. 10). TUGS'ne kayıtlı gemiler ve yatlarda çalışan personele ödenen ücretler gelir vergisi ve fonlardan muaftır.

4.3. Malî hükümler

TUGS'ne kayıtlı gemiler ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar, gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan muaf olduğu gibi, gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, kredi, gemi kira, zaman çarteri ve tüm navlun sözleşmeleri damga vergisine ve harçlara; bu işlemler nedeniyle alınacak paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine ve fonlara tâbi tutulmaz (TUSK m. 12; TUGSY m. 26 (a) bendi). Bu muafiyetler, gemi ve yatların, TUGS'nden terkin edilerek bir başka sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devrinde de uygulanır. Ancak, yurt dışından ithal edilip de TUGS'ne tescil edilen gemiler, en az altı ay süreyle TUGS'ne kayıtlı olarak işletilmiş olması şartı ile TUGS'nden terkin edilmeleri halinde bu muafiyetlerden yararlanır.

TUGS'ne kayıtlı gemilerin ve yatların sahipleri tarafından ***kayıt harcı*** ve ***yıllık tonaj harcı*** olmak üzere iki tür harç ödenir. Bunlardan ***kayıt harcı***, gemiler için 10.000 ABD Doları ve her bir net ton başına 1 ABD Doları karşılığı Türk Lirası; yatlar için ise, 5.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanı bu miktarı on katına kadar artırmaya yetkilidir. ***Yıllık tonaj harcı*** ise, gemiler ve yatların TUGS'ne kayıtlı olduğu her takvim yılı için ton başına 1 ABD Doları

karşılığı Türk Lirası olarak hesaplanır ve her yılın ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. TUGS'ne kayıtlı gemi ve yat doğrudan veya çift (dual) klas olarak Türk Loydu'na kayıtlı ise hesaplanan kayıt harcı ve yıllık tonaj harcının yarısı miktarında indirim yapılır.

4.4. Diğer hususlar

Sigortacılık Kanunu'nun 15. maddesinde "Türkiye'de yerleşik kişilerin, Türkiye'deki sigortalanabilir menfaatlerini, Türkiye'de faaliyette bulunan sigorta şirketlerine ve Türkiye'de yaptırmak zorunda olduğu" hüküm altına alındıktan sonra bazı sigortaların yurtdışında da yaptırabileceği belirtilmiştir. TUGSK'nun 13. maddesinde TUGS'ne tescil edilmiş gemilerin ve yatların tekne sigortalarının yurt dışında da yaptırılabileceği öngörülmüş; böylece yurt dışında yaptırılabilecek sigortalara TUGS'nde tescilli gemilerin ve yatların sigortaları da dahil edilmiştir. TUGS'ne kayıtlı gemiler, Bakanlığın yetkilendirdiği sınıflama kuruluşları dışındaki sınıflama kuruluşları ile çalışamaz; yetkilendirilmemiş sınıflama kuruluşunun düzenlediği sertifikalar geçersizdir.

§ 2. BAĞLAMA KÜTÜĞÜ

I. YASAL DAYANAĞI, AMACI VE TANIMI

Gemi sicilleri dışında "Bağlama Kütüğü" olarak adlandırılan ayrı bir kayıt sistemi oluşturulmuştur. Bu kayıt sisteminin yasal dayanağı 655 sayılı KHK'nin 43. maddesidir[200]. Bu maddenin 1. fıkrasında "Türk Uluslararası Gemi Siciline tescilli olanlar ve Milli Gemi Siciline tescili zorunlu olanlar dışındaki ticari veya özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve içsu araçlarının malikleri veya işletenleri; söz konusu gemi, deniz ve içsu araçlarını bağlama kütüğüne kaydettirmek zorundadırlar." hükmüne yer verilmiş; 2. fıkrasında ise "bağlama kütüğüne kayda ilişkin usul ve esaslar ile yapılacak iş ve işlemlerin nasıl ve kimler tarafından yürütüleceği hususlarının, yönetmelikle belirleneceği" öngörülmüştür. Bu maddeye müsteniden hazırlanan Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği yayımlandığı 25.09.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak 655 sayılı KHK m. 43 / 2 hükmünde yönetmelik ile düzenlenecek hususlar "bağlama kütüğüne kaydı zorunlu olan gemi, deniz ve iç su araçlarının bu kütüğe kaydına ilişkin usul ve esaslar ile bağlama kütüklerinin nasıl ve kimler tarafından tutulacağı" hususları ile sınırlandırılmış olmasına ve BKUY'nin amacı[201] da bu kapsamda belirlenmesine rağmen, BKUY'nde bu sınır

---

[200] Bağlama kütüğü ilk kez 6.5.2009 tarih ve 5897 sayılı Kanun (RG: 16.05.2009 – 27230) ile Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (06.05.2009 tarih ve 5897 sayılı Kanun ile) eklenen "Bağlama Kütüğü" başlıklı Ek 12. maddesi uyarınca oluşturulmuştur. Bu maddeye müsteniden yürürlüğe konan Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği ile (RG: 14.09.2009 – 27349) bağlama kütüklerinin tutulmasına ilişkin usul ve esaslar ile idari yaptırımlar düzenlenmiştir. 26.09.2011 tarih ve 655 sayılı KHK ile 491 sayılı KHK ve 25.09.2014 tarihli Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği ile de 14.09.2009 tarihli BKUY yürürlükten kaldırılmıştır.

[201] BKUY'nin amacı bağlama kütüğüne ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak mali hükümler, idari yaptırımlar, yapılacak iş ve işlemlerin nasıl ve kimler tarafından yürütüleceğine ilişkin hususları belirlemektir (BKUY m. 1).

aşılmış, kanun ile düzenlenmesi gereken hususlarda düzenleme getirilmiştir[202]. Ayrıca BKUY'nin sistematik açıdan dağınık, anlamı belirsiz ya da (BKUY m. 12 / 2 ile m. 18 / 1 – 2. cümle gibi) birbirini tekrar eden hükümler içerdiği de belirtilmelidir.

BKUY'nin 4. maddesine göre bağlama kütüğü "*gemi, deniz ve içsu aracının kaydedildiği, ana ve yardımcı kütüklerden oluşan elektronik kayıt sistemini ve bağlama kütüğü dosyasını*" ifade eder. Ancak 655 sayılı KHK'nin 43. maddesi ve BKUY m. 2 hükümleri çerçevesinde bağlama kütüğü, "*Türk Uluslararası Gemi Siciline tescil edilmiş gemiler ve yatlar ile Milli Gemi Siciline (zorunlu veya isteğe bağlı olarak) tescil edilmiş gemiler dışında ticarî veya özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve içsu araçlarının kaydı için oluşturulmuş bir kayıt sistemi*" olarak tanımlanabilir.

655 sayılı KHK'nin 43. maddesine göre bağlama kütüğünün amacı, MGS ve TUGS'ne kayıtlı olmayan gemi, deniz ve iç su araçlarının kayıt altına alınmasıdır. Ancak bağlama kütüğü oluşturulmasındaki temel etkenlerin (kayıt altına alınmayı gerekli kılan sebepler ile kayıt altına alınmadan beklenen yararların) tespiti için, bu hususa dair ilk düzenleme olan 5897 sayılı Kanunun gerekçesinde yapılan açıklamalar önemli ve mevcut düzenleme bakımından da geçerlidir. Bu Kanunun genel gerekçesinden bağlama kütüğü oluşturulmasındaki temel amacın kayıtsızlıktan kaynaklanan denetimsizliğin ve neden olduğu sorunların önlenmesi olduğu; ayrıca yabancı bayrağın tercih edilmesine neden olan çeşitli vergi yükümlülükleri hafifletilmek suretiyle yabancı bayrak altında seyreden gemi, deniz ve içsu araçlarının Türk bayrağına dönmesi ve amatör denizciliğin teşvik edilmesi, böylece Türk denizciliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır[203].

---

[202] İsmail **DEMİR**, Yeni Bağlama Kütüğü Rejimi Üzerine Değerlendirmeler, AÜHFD 64 (1) 2015 (s. 103 – 169), s. 108 vd.

[203] Genel gerekçede (https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss257.pdf) "Türk gemi sicillerinden birine kayıtlı olmayan ve 2007 yılı sonu itibariyle 60.000 civarında olduğu tahmin edilen çok sayıda gemi, deniz ve içsu aracı bulunduğu; kayıt altına alınmamış gemi, deniz ve iç su araçlarının teknik yönden ve seyir emniyeti açısından denetlenemediği ve denizde can, mal ve çevre emniyetine yönelik mevzuatın uygulanamadığı; bunların kayıt altına alınması halinde denetim ve belgelendirme yapılabile-

II. HUKUKİ NİTELİĞİ

Bağlama kütüğüne ilişkin ilk düzenleme olan 5897 sayılı Kanunun gerekçesine göre MGS ve TUGS dışında üçüncü bir sicil kurulmasının amaçlanmadığı, bağlama kütüğü ile bu sicillere tescil edilmemiş gemiler ile deniz ve içsu araçlarının, denizde can, mal ve çevre emniyeti açısından denetlenebilmesi ve bunların malik ve/veya işletenlerinin, dolayısıyla da denetim ve mali yükümlülükler yükümlüsünün tespit ve takibinin amaçlandığı açıktır. Bu nedenle de MGS'ne ve TUGS'ne tescil edilmemiş gemi, deniz ve içsu araçları için oluşturulan kayıt sisteminin adlandırılmasında, bilinçli olarak "sicil" terimi değil, "kütük" terimi kullanılmıştır. Bağlama kütüğü kurulmasındaki amaç doğrultusunda mülkiyetin devrine dair BKUY m. 14 hükmünün[204] amacı da bağlama kütüğüne kaydedilmiş gemi, deniz ve içsu araçlarının denetimi, idari ve mali yükümlülükler ile bu yükümlülüklerin ihlâli halinde uygulanacak yaptırımların muhatabını gerçek hukuki duruma uygun olarak tespit ve takibi ile bu hususta çıkabilecek uyuşmazlıkları önlemek olabilir. Hak sahipliği belgesinin düzenlenmesi, Türk bayrağı çekme hakkının kazanılması ve ruhsatname verilmesinin bağlama kütüğünün "sicil" niteliğinde olduğunu gösterdiği ileri sürülmüştür[205]. Ancak BKUY'nde hak sahipliği belgesi "bağlama kütüğüne kendi adına gemi, deniz ve içsu aracı kaydettirmek isteyen gerçek

---

ceği, tüm teknelerin nitelikleri ve maliklerinin tespitinin mümkün olacağı; böylece denetimsiz teknelerle insan kaçakçılığı yapılmasının da önlenebileceği; denizciliğin ve bağlı sektörlerin, amatör denizciliğin gelişimine bağlı olarak gelişebileceği; ancak özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu teknelerden alınan motorlu taşıtlar vergisi gibi çeşitli vergilerin ağır bir mali yük oluşturduğu; bunun yerine bağlama kütüğüne kaydedilecek gemi, deniz ve iç su aracından bazı harçlar alınmak suretiyle mali yükün hafifletilmesine bağlı olarak amatör denizciliğin ve tekne imal sektörünün gelişmesinin ve ağır vergiler nedeniyle yabancı bayrak altında seyreden Türk vatandaşlarına ait gemi, deniz ve içsu araçlarının Türk bayrağına dönmesinin sağlanabileceği; Türk bayrağına dönülmesini sağlama açısından KDV, ÖTV ve ithal işlemlerinde alınan vergilerden muafiyet öngörüldüğü" ifade edilmiştir. Bu konuda ayrıntılı açıklama için ayrıca bkz. DEMİR, Bağlama Kütüğü, s. 109 vd.; Samim ÜNAN, "Bağlama Kütüğü" ile İlgili Bazı Sorunlar, DHD Yıl 10 (2005) – S. 1 – 4 (s. 15 – 26), s. 18 vd.; Bkz. ve karş. Sami **AKSOY**, Türk Deniz Hukukunda Yeni Bir Düzenleme: Bağlama Kütüğü, Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan, 1. Cilt, Ankara 2010 (s. 63 – 112), s. 68. vd.

[204] BKUY'nin 14. maddesi ile getirilen düzenleme için bkz. s. 144 vd.

[205] S. Didem **ALGANTÜRK LIGHT**, Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği Hakkında Değerlendirmeler, İTÜSBD Yıl 8, Sayı 16, Güz 2009 (s. 49 – 64), s. 51.

veya tüzel kişilerin, gemi, deniz ve içsu aracı üzerindeki mülkiyet haklarını gösterir, mevzuatına uygun düzenlenmiş belge" olarak tanımlanmış (BKUY m. 4 (ğ) bendi); ayrıca bir gemi, deniz veya içsu aracını bağlama kütüğüne kaydettirmek isteyen kişinin kayıt için ibraz etmesi gereken belgeler arasında "hak sahibi olduğuna ilişkin adlî veya idarî mercilerden alınan resmi belge" sayılmıştır (BKUY m. 16). Dolayısıyla hak sahipliği belgesi, bağlama kütüğü başkanlığı tarafından düzenlenen bir belge değil, gemi, deniz ve içsu aracının maliki olarak kaydedilecek kişinin mülkiyet hakkına sahip olduğunu gösteren bir belgedir. Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi ve araçlara Türk bayrağı çekme hakkı tanınması da bağlama kütüğünün sicil olarak nitelenmesine dayanak olamaz. Bağlama kütüğü başkanlıkları tarafından düzenlenen ruhsatname ise, gemi, deniz ve içsu aracının bağlama kütüğüne kayıtlı olduğunu ve Türk bayrağı çekebileceğini gösteren, bağlama kütüğüne kaydedilmiş (ad, cins, bağlama kütüğü ve numarası, teknik özellikleri ile malik veya maliklerini) ayırt edici unsurlarını içeren, idarî ve malî denetimi kolaylaştıran bir belgedir. Dolayısıyla kayıt ile Türk bayrağı çekme hakkının kazanılması ve ruhsatname verilmesi sebebiyle bağlama kütüğü sicil olarak nitelenemez.

BKUY'nde bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve içsu araçları üzerinde gemi ipoteği ya da intifa hakkı tesisine imkân veren bir hüküm mevcut değildir. Bağlama kütüğüne kaydedilecek takyidatlar arasında "rehin" de sayılmıştır (BKUY m. 10). Ancak BKUY'nde bağlama kütüğüne kayıt ile rehnin tesis edilebileceğine dair bir düzenleme getirilmemiştir[206]. Dolayısıyla TMK m. 939 / 1 hükmü uyarınca "kanunda öngörülen ayrık durumlar dışında taşınırların ancak zilyetliğin alacaklıya devri suretiyle rehnedilebileceği" açık olup, taşınır eşya niteliğindeki bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve içsu araçları hakkında bir kanun ile öngörülmüş "ayrık durum" söz konusu değildir. Buna göre bağlama kütüğünde kayıtlı gemi, deniz ve içsu araçları zilyetliğin alacaklıya devri suretiyle rehnedilebileceğinden (TMK m. 939), rehnin bağlama kütüğüne

---

[206] TTK'nun gemi tanımına göre, bağlama kütüğüne kaydedilebilecek gemi, deniz ve içsu araçlarının MGS'ne isteğe bağlı olarak tescil edilebileceği, tescil edildikten sonra gemi ipoteği kurulabileceği dikkate alındığında, bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve içsu araçlarının sicilli rehnine imkân verilmesi yönünde haklı bir ihtiyacın mevcudiyetinden söz edilemez. Çeşitli malî yükümlülükler sebebiyle MGS'ne değil, bağlama kütüğüne kayıt tercih edildiği takdirde, gemi ipoteği tesisi imkânından mahrum olunması bu tercihin sonucudur.

kaydı, kurucu değil, açıklayıcı işleve sahip olabilir[207]. Aynı şekilde ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve hacizlerin bağlama kütüğüne kaydının amacı da bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve içsu araçlarına ilişkin işlemlerin takibi ve bilgi edinilmesine imkân vermek suretiyle doğabilecek mağduriyetleri önlemek olabilir[208]. Bağlama kütüğü, "gemi, deniz ve içsu araçlarının tümünün tescilinin kanunen zorunlu olduğu bir sicil" olmadığından, TMK m. 940 / 2 hükmü uyarınca bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve içsu araçlarının teslimsiz rehni de mümkün değildir[209]. Trafik Sicili dikkate alınarak getirildiği anlaşılan TMK m. 940 / 2 hükmünde "gerçek veya tüzel kişilerin alacaklarının güvence altına alınması için, kanun gereğince bir sicile tescili zorunlu taşınır mallar üzerinde zilyetlik devredilmeden de taşınır malın kayıtlı bulunduğu sicile yazılmak suretiyle rehin kurulabileceği" öngörülmüş olup, bu hükümde sözü edilen tescili zorunlu taşınır malların motorlu taşıtlar ve sicilin de Trafik Sicili olduğu; tescili zorunlu taşınır mallar bakımından hem teslime bağlı rehin hem de sicilli teslimsiz rehin kurulabilmesine imkan verildiği kabul edilmekte[210] ve bu durumun uygulamada çeşitli sorunlara sebebiyet verebileceği ifade edilmektedir[211].

Bağlama kütüğünün sicil olarak nitelenmesine engel teşkil eden diğer bir husus, BKUY'nde bağlama kütüğü kayıtlarının karine teşkil etti-

---

[207] DEMİR, Bağlama Kütüğü, s. 153. Mülga BKUY bakımından aynı yönde: AKSOY, Bağlama Kütüğü, s. 93, 101 vd.

[208] Aynı yönde: DEMİR; Bağlama Kütüğü, s. 138.

[209] Aksi yönde: ALGANTÜRK LIGHT, s. 51, 52; Kerim **ATAMER**, Deniz Ticareti Hukuku – Cilt II – Gemilerin Eşya Hukuku, İstanbul 2018, s. 55, 56.

[210] Bu konuda bkz. OĞUZMAN / SELİÇİ / OKTAY ÖZDEMİR, s. 1041 vd.; NOMER / ERGÜNE, s. 420 vd.; Mehmet Serkan **ERGÜNE**, Hukukumuzda Taşınır Rehninin, Özellikle Teslime Bağlı Taşınır Rehninin Kuruluşu, İstanbul 2002, s. 168 vd.; Nami **BARLAS**, Yeni Medeni Kanunun Aynî Teminatlara İlişkin Düzenlemeleri, Prof. Dr. Ünal Tekinalp'e Armağan, C. II, İstanbul 2003 (s. 569 – 588), s. 575 vd.; Hasan Seçkin **OZANOĞLU**, Türk Medeni Kanunu'nun 940. Maddesinin II. Fıkrası (Motorlu Araç Rehni) Üzerine, GÜHFD Yıl 2001, Cilt V, Sayı 1 - 2 (Baskı Haziran 2003, s. 20 - 35), s. 25 vd.; Tuba **AKÇURA KARAMAN**, Gemi Ve Hava Aracı İpoteği ve Motorlu Taşıt Rehni, İstanbul 2015, s. 38.

[211] Rehin hakkının sırasının ne şekilde belirleneceği gibi çeşitli sorunlara sebebiyet vereceği hususunda bkz. OZANOĞLU, s. 27 vd.; ERGÜNE, Taşınır Rehni, s. 171, d. 235.

ğine ve sicil kayıtlarına güvenin korunduğuna (bu hususların ancak kanunla düzenlenebilecek olması hususu bir yana) dair bir düzenleme getirilmemiş olmasıdır. BKUY m. 23 / 1 hükmünde "bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve içsu aracına ait kayıtların aleni olduğu; ilgisini ispatlamaları kaydıyla herkese bağlama kütüğü kayıt örneği verilebileceği" öngörülmüş olmakla birlikte bu düzenleme bağlama kütüğü kayıtlarının karine teşkil ettiği ve kayıtlara güvenin korunduğu anlamına gelmez[212]. Ayrıca bağlama kütüğü mahkeme gözetiminde tutulmadığı gibi, bağlama kütüğü başkanlıklarının bağlama kütüğü işlemlerine karşı idari yargı yoluna başvurulmasından başka seçenek yoktur; zira bağlama kütüğü işlemleri idari işlem niteliğindedir[213].

---

[212] DEMİR, Bağlama Kütüğü, s. 120; Aslıhan **SEVİNÇ KUYUCU**, Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Gemilerin Mülkiyetinin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Kazanılmasına İlişkin Esaslar, MHB Cilt 37, Sayı 2 (s. 689 – 710), s. 693.

[213] DEMİR, Bağlama Kütüğü, s. 118. Aksi yönde: 09.04.2012 tarih ve E. 2011 / 190 = K. 2012 / 62 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi kararı (Bkz. www.lexpera.com.tr). Söz konusu karara konu olayda davacı maliki olduğu ve İstanbul Liman Başkanlığı bağlama kütüğünde kayıtlı özel teknenin bağlama kütüğü kaydının silinmesini talep etmiş; liman başkanlığı (mülga) BKUY 20. maddesinde öngörülen hallerden birinin mevcut olmaması sebebiyle silinme talebini reddetmiştir. Davacının söz konusu ret işleminin iptali için adli yargıda açtığı dava "davacının asıl talebinin idarenin verdiği ret kararının kaldırılmasından ibaret olduğu, bu nedenle idari yargının görev alanına girdiği", idari yargıda açtığı dava ise "gemi sicillerine ilişkin uyuşmazlıkların adli yargının görev alanına girdiği; bağlama kütüğü işleminden kaynaklanan uyuşmazlığın da bu kapsamda olduğu" gerekçeleri ile reddedilmiştir. Uyuşmazlık Mahkemesince "*davacıya ait botun TTK hükümleri uyarınca gemi sayıldığı; söz konusu botun gemi siciline kaydının zorunlu olduğu gibi, bağlama kütüğüne kaydının da zorunlu bulunduğu; eTTK m. 845 (TTK m. 960) uyarınca gemi sicili muhtevasında bağlama limanının da gösterilmesi gerektiğinin belirtildiği; dolayısıyla bağlama kütüklerinin gemi sicillerinin içeriğinde yer alan bir sicil sistemi olduğu; buna göre bağlama kütüğü başkanlığı tarafından yapılan işlemlere karşı itirazın adli yargının görev alanında olduğu*" gerekçesiyle idare mahkemesinin başvurusunun kabulüne karar verilmiştir. Ancak bu karar, **(i)** özel kullanıma mahsus teknenin MGS'ne tescilinin zorunlu değil, ihtiyari olduğunu; **(ii)** söz konusu teknenin hem MGS'ne hem de bağlama kütüğüne kaydının zorunlu olmasının mümkün olmadığını; **(iii)** MGS'ne tescil edilmemiş olan teknenin (mülga) BKUY m. 9 uyarınca "boyu ve gros tonilatosu ne olursa olsun özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçlarının zorunlu olarak bağlama kütüğüne kaydının öngörüldüğünü; **(iv)** gemi siciline kaydedilecek husus-

Açıklanan tüm bu nedenler, bağlama kütüğünün, MGS'ne ve TUGS'ne tescil edilemeyen ve/veya edilmemiş gemi, deniz ve içsu araçlarının can, mal ve çevre emniyeti açısından denetimi, mali ve idari yükümlülükler ile bu yükümlülüklerin ihlali halinde uygulanacak yaptırımların muhatabını tespit ve takip ile bu hususta çıkabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi, ayrıca TTK m. 940 hükmüne bağlı olmaksızın Türk bayrağı çekme hakkı tanınmasına dayanak teşkil etmesi amacıyla oluşturulmuş, sicil niteliğini haiz olmayan bir kayıt sistemi olduğu sonucuna varılmasını gerektirmektedir[214].

---

lar arasında bağlama limanının da yer alması ile bağlama kütüğünün gemi sicillerinin içeriğinde yer alan sicil sistemi olup olmadığı arasında en küçük bir bağlantı kurulamayacağını; (v) liman başkanlığının bağlama kütüğü başkanı olarak yaptığı "itirazın reddi" işleminin şüphesiz idari işlem olduğunu; (vi) bağlama kütüklerinin mahkemeler gözetiminde tutulduğuna dair (karar tarihinde yürürlükte olan) mülga BKUY'nde bir hüküm bulunmadığını dikkate almaması sebebiyle tamamen isabetsizdir.

[214] DEMİR, s. 120; SEVİNÇ KUYUCU, Bağlama Kütüğü, s. 691 vd. Aksi yönde: ATAMER, C. II, s. 54 vd. Mülga BKUY bakımından aynı yönde: ÜNAN, s. 21; SÖZER, C I, s. 85 vd.; Kerim **ATAMER**, Bağlama Kütüğü: Yasama Amacı, Uygulama Alanı ve Özel Hukuk Kurallarına Etkisi, BATİDER C. XXV – S. 4 (s. 297 – 366), s. 343 vd. Aksi yönde: ALGANTÜRK LIGHT, s. 51. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 19.11.2014 tarih ve E. 2014 / 10235 – K. 2014 / 17936 sayılı kararında da bağlama kütüğünde kayıtlı tekne "sicile kayıtlı olmayan gemi" olarak kabul edilmiş; dolayısıyla bağlama kütüğü sicil olarak nitelenmemiştir. Anılan karara konu uyuşmazlıkta davalı, "gemisini 17.08.2012 tarihinde satıp zilyetliğini devrettiğini ve donatan sıfatını taşımadığını; bu nedenle de kurtarma ücretinin tahsili için kendisine husumet yöneltilemeyeceğini" savunmuş; mahkemece "*teknenin satışına dair sözleşme yazılı olarak yapılmış ise de imzalar noterce onaylı olmadığı için geçersiz olduğu*" gerekçesiyle husumet itirazı reddedilmiş; ancak Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, "*TTK m. 1001 gereğince gemi siciline kayıtlı gemilerin mülkiyetinin devrine ilişkin anlaşmaların yazılı şekilde yapılması ve imzaların noterce onaylı olması gerektiği ve bu sebeple şekil şartı eksikliği nedeniyle davalının yaptığı satış işleminin geçersiz olduğunun kabul edildiği; ancak söz konusu hükümde öngörülen şekil şartının gemi siciline kayıtlı olan gemi devri için öngörülmüş olduğu; kurtarma hizmeti alan geminin, gemi sicilinde değil, bağlama kütüğünde kayıtlı olduğu; TTK 996 ve 997. maddeleri gereğince, Türk Gemi Siciline kayıtlı olmayan Türk gemileri üzerindeki mülkiyet ve sınırlı ayni haklar hakkında ise TMK'nun taşınırlara ilişkin hükümlerinin uygulandığı*" gerekçesiyle (karar tarihinde yürürlükte bulunan mülga BKUY

III. BAĞLAMA KÜTÜĞÜNÜN KURULACAĞI YER VE TUTULMASI

Bağlama kütüğünün kurulacağı yer ve yetki alanları, BKUY'nin 5. maddesinde düzenlenmiş ve bağlama kütüğünün, her liman başkanlığında ve liman başkanlığının yetki alanında bulunmayan içsularda belediye başkanlıkları bünyesinde[215] kurulacağı öngörülmüştür[216]. MGS'ne tescilde geminin bağlama limanının tabi olduğu sicil müdürlüğüne tescil edileceği (TTK m. 955 / 1) ve hangi hallerde malikin gemisini dilediği sicil müdürlüğüne tescil ettirebileceği (TTK m. 955 / 2) belirlenmiştir. Buna karşılık BKUY'nde zorunlu veya isteğe bağlı olarak bağlama kütüğüne kaydedilecek gemi, deniz ve içsu araçlarının kaydedileceği başkanlığı belirleyen bir düzenleme getirilmemiş; aksine BKUY m. 6 / 3 hükmünde "Mâlik veya işleten, gemi, deniz ve içsu aracının boy ölçümü işlemi yapıldıktan sonra istediği bağlama kütüğüne kaydettirebilir." denilmiştir. Dolayısıyla malik, gemi, deniz veya içsu aracını dilediği bağlama kütüğüne kaydettirebilir[217].

Bağlama kütüğünün tutulmasından limanlarda liman başkanı, liman başkanlığının yetki alanına girmeyen iç sularda ise yetkilendirilmiş belediye başkanı yetkili ve sorumludur (BKUY m. 7 / 1). Bağlama kütüğü

---

m. 14 hükmü bakımından bir değerlendirme yapılmaksızın) kararın bozulmasına hükmetmiştir. Karar için bkz. www.lexpera.com.tr

[215] Liman başkanlıklarının bağlama kütüğü yetki alanı LY ile koordinatları belirlenmiş liman idari sınırı ile aynıdır. Bağlama kütüğünün içsularda hangi belediye başkanlıkları bünyesinde tutulacağı ve yetki alanları Bakanlık tarafından belirlenir.

[216] 2017 yılı sonu itibariyle 73 liman başkanlığı ve 69 belediye başkanlığı nezdinde olmak üzere toplam 142 bağlama kütüğü mevcuttur. Liman başkanlıklarınca tutulan bağlama kütüklerine kayıtlı toplam "tekne" sayısı (boyu 5 metrenin altında 40.762 adet ve boyu 5 – 9,88 metre uzunluğunda 35.327 adet olmak üzere) 88.864 adet; belediye başkanlıklarınca tutulan bağlama kütüklerine kayıtlı toplam tekne sayısı (boyu 5 metrenin altında 1.221 adet ve boyu 5 – 9,88 metre uzunluğunda 2.692 adedi olmak üzere) 4.062 adettir. Bkz. Deniz Ticareti 2017 İstatistikleri – Deniz Taşıtları, Denizyolu Taşıma ve Teşvik İstatistikleri, http://www.denizticareti.gov.tr/

[217] Gemi, deniz ve içsu aracının kaydedildiği bağlama kütüğünün tutulduğu yer, bunların bağlama limanı sayılabilir. Ancak bağlama kütüğüne kayıtlı geminin MGS'ne tescilinde bu kabul geçerli olamaz; tescil edilebileceği MGS sicil müdürlüğü TTK m. 955 / 1 ve 2 hükümlerine göre belirlenir.

tutulması ve kütük işlemlerinin yapılması için liman başkanlıkları ve belediye başkanlıkları nezdinde oluşturulan birim, limanlarda doğrudan bağlama kütüğünün tutulduğu liman başkanına (BKUY m.7 / 2), iç sularda belediye başkanlarına bağlı olarak çalışır.

Bağlama kütüğü, GESBİS'te tutulur (BKUY m. 15 / 1). GESBİS, "gemi siciline kayıt ve tescilin yapıldığı, sicil bilgilerinin elektronik ortamda tutulduğu Gemi Sicil Bilgi Sistemi" olarak tanımlanmıştır (BKUY m. 4 (g) bendi). Bağlama kütüğüne kayıtlı gemiler için her türlü belge GESBİS'te düzenlenir, hazırlayan memur tarafından paraf edilip liman başkanı tarafından imzalandıktan sonra mühürlenir. Bu belgelerin bir sureti ilgili kişiye imza karşılığı elden verilir, diğer sureti ise muhafaza edilmek üzere geminin bağlama kütüğü dosyasına konulur. Bağlama kütüğü başkanlıkları tarafından bağlama kütüğü kapsamında yapılan iş ve işlemlere karşı ilgilisi veya bu iş ve işlemden hakları etkilenecek olanlara tanınan itiraz ve yargı yoluna başvurma hakkı BKUY'nin 24. maddesinde düzenlenmiştir[218].

IV. BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYDEDİLECEK GEMİ, DENİZ VE İÇSU ARAÇLARI

1. Gemi, Deniz Ve İçsu Aracı Kavramı

655 sayılı KHK m. 43 / 1 hükmüne göre "... Türk Uluslararası Gemi Siciline tescilli olanlar ve Milli Gemi Siciline tescili zorunlu olanlar dışındaki ticarî veya özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve içsu araçlarının malikleri veya işletenleri[219]; söz konusu gemi, deniz ve içsu araçlarını bağlama kütüğüne kaydettirmek zorundadırlar." Ancak BKUY'nde

---

[218] Bağlama kütüğü iş ve işleminin ilgilisi veya bu işlemden hakkı etkilenecek olanlar, işlemi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde işlemi yapan başkanlığa itiraz edebilir. Başkanlık, itirazı on beş gün içinde inceler ve itirazın kabulü veya gerekçe gösterilmek suretiyle reddi ile sonuçlandırır. İtirazın kabul edildiği durumda, yapılan işlem itirazın mahiyetine göre değiştirilir ve durum diğer ilgililere tebliğ edilir. İtirazın reddedildiği durumda ise, itiraz eden, itirazın reddi işlemine karşı genel hükümlere göre (idari yargıda) dava açabilir (BKUY m. 24).

[219] BKUY'nde tanımlanmamış ise de işleten, "maliki olmadığı gemi, deniz veya içsu aracını kendi adına, teknik yönetim görev ve sorumluluğu kendisine ait olmak üzere kullanan kişi" olarak anlaşılabilir. Bkz. ve karş. DEMİR, Bağlama Kütüğü, s. 123.

gemi, deniz ve içsu aracı kavramları tanımlandıktan sonra BKUY'nin 9. maddesinde MGS'ne ya da TUGS'ne tescil edilmemiş hangi gemi, deniz ve içsu araçlarının zorunlu veya isteğe bağlı olarak bağlama kütüğüne kaydedilebileceği hüküm altına alınmıştır. Bu durum söz konusu düzenlemeler arasında bir uyumsuzluk bulunduğu izlenim vermekle birlikte, bağlama kütüğüne kaydı isteğe bağlı olan (Türkiye'de mukim yabancı gerçek kişilere ait özel kullanıma mahsus gemiler gibi) bazı gemi, deniz ve içsu araçları bakımından kayıt zorunluluğu öngörülmesi her halde mümkün değildir. Ayrıca 655 sayılı KHK 43 hükmünde yer alan "MGS'ne tescili zorunlu olanlar" ibaresinin de (655 sayılı KHK bakımından da geçerli olan 5897 sayılı Kanunun gerekçesine göre) hatalı olduğu açıktır; bu ibare "MGS'ne tescil edilmemiş olanlar" şeklinde anlaşılmalıdır. Dolayısıyla isabetli olan ve bağlama kütüğünün amacına uygun olan BKUY m. 9 hükmü olup, isteğe bağlı olarak MGS'ne tescili mümkün ve tescil edilmiş gemiler, bağlama kütüğüne kayıt zorunluluğu kapsamında değildir[220].

Bağlama kütüğüne kaydı zorunlu ya da isteğe bağlı olan gemi, deniz ve içsu araçlarının tespitinde BKUY anlamında gemi, deniz ve içsu aracı tanımlarının esas alınması gerektiğine göre, öncelikle bu tanımlara açıklık getirilmelidir. BKUY anlamında ***gemi***, "cinsi, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun, denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her aracı"; ***deniz aracı***, "gemi dışında, denizde yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan her türlü araç ve yapıyı"[221]; ***içsu aracı*** ise "iç sularda kullanılan ve gemi dışındaki her türlü tekne ve yapıyı" ifade eder. Ayrıca ***ticari gemi, deniz ve içsu aracı***, "denizde veya

---

[220] Bu nedenle "655 sayılı KHK m. 43 / 1 hükmünün lafzına göre MGS'ne tescili ihtiyari olan bir geminin malikin talebi ile MGS'ne tescil edilmiş olsa dahi bağlama kütüğüne de kaydedilmesi gerektiği; bu durumda hem MGS'nde hem de bağlama kütüğünde iki ayrı kaydın mevcut olacağı; söz konusu hükmün bağlama kütüğünün amacına göre yorumlanarak MGS'ne tescili ihtiyari olan geminin bağlama kütüğüne kayıt zorunluluğundan istisna edilemeyeceği" görüşü (Bkz. DEMİR, Bağlama Kütüğü, s. 125 vd.) isabetsizdir. Aynı yönde: SEVİNÇ KUYUCU, Bağlama Kütüğü, s. 696 vd.; Atilla **ALTOP**, Bağlama Kütüğü ile İlgili Yasal Düzenlemenin Getirdiği Bazı Sorunlar, DHD Yıl 10 (2005), S. 1 – 4 (s. 1 – 13), s. 9 vd.; ÜNAN, s. 23 vd.

[221] Bu tanım ile TTK'nun gemi tanımı karşılaştırıldığında deniz aracını gemiden ayıran temel bir farklılığın olmadığı hususunda bkz. dn.71.

içsularda kazanç elde etmek amacına tahsis edilen veya fiilen böyle bir amaçla kullanılan her türlü tekne ve yapı" olarak tanımlanmıştır.

BKUY'nin (esas itibariyle DCMKK'nun "adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her araç" şeklindeki gemi tanımını tekrar eden) gemi tanımına göre denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her araç gemidir; yapısının tekne şeklinde olup olmadığı da önemli değildir. Bağlama kütüğünün oluşturulma amacı doğrultusunda gemi kavramının geniş kapsamlı tanımlanması isabetlidir. Ancak gemi, denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her aracı kapsayacak şekilde geniş tanımlandıktan sonra "gemi dışında" denilerek gemi olmadığı vurgulanan "deniz aracı" tanımı ile ne tür araç ve yapıların kastedildiği anlaşılamamaktadır[222]. Tanımda yer alan "denizde yüzebilen ve tahsis edildiği amaca uygun olarak kullanılan" ibaresinin de hangi araç ve yapıların deniz aracı olarak nitelenebileceğini tespit açısından bir anlam ifade etmediği belirtilmelidir. Öte yandan BKUY anlamında gemi, "denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen" ibaresi ile "deniz gemisi" olarak tanımlanmış iken, içsu aracının "gemi dışında her tür tekne ve yapı" olarak tanımlanmış olması da dikkat çekicidir. İçsu gemilerinin içsu aracı kapsamında olmadığı, dolayısıyla bağlama kütüğüne kaydedilemeyeceği, teknenin de gemi olmadığı sonucuna

---

[222] Bu tür araç ve yapılara, (08.04.2015 tarih ve 24224 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile yürürlükten kaldırılmış olan Deniz Araçlarının Tesciline Yönelik Usul Ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönerge'ye müsteniden) yüzer havuz, yüzer vinç, duba, barç, ponton, şat, layter, sondaj platformu, fener platformu, kablo ve boru döşeme aracı, yüzer otel, yüzer lokanta yüzer fabrika veya santral, yüzer ev örnek olarak gösterilmektedir. Bkz. ALGANTÜRK LIGHT, Bağlama Kütüğü, s. 51. Ancak bunların büyük bölümü TUGSY m. 4 hükmü uyarınca Bakanlık tarafından belirlenen özel maksatlı ve özel yapılı gemi listesinde yer aldığı gibi, TTK'nun 931. maddesinin gerekçesinde "...yüzen havuzlar, mavnalar, şatlar, hovercraftlar dahi, tahsis gayesi suda hareket etmesini gerektirmesi şartıyla gemi sayılmıştır. ..." denilmiştir. Ayrıca amacı "... *gemilere denize elverişlilik belgesi, yükleme sınırı belgesi, liman çıkış belgesi ve su araçlarına su aracı uygunluk belgesi düzenlenmesine esas olacak teknik kuralların, yükleme sınırlarının, sefer bölgelerinin belirlenmesi ile bunlara yönelik uygulama esasları ve belgelendirmelere ilişkin usul ve esasların* ..." belirlenmesi olan Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmelik anlamında çeşitli hizmetler gemisi de "deniz altında boru ve kablo döşeyen gemiler, mavnalar, denizde tedarik gemileri, çapa taşıma tekneleri, tarak gemileri ve limana, kurtarmaya ve diğer seyir destek hizmetlerine tahsis edilmiş gemileri" ifade eder.

varılmasını gerektiren bu tanımın isabetli olmadığı açıktır. Sonuç olarak BKUY anlamında gemi, deniz ve içsu aracının, diğer düzenlemelerdeki tanımlar ve bağlama kütüğünün amacı dikkate alınarak yeniden tanımlanması gerekir[223].

2. Kaydı Zorunlu Gemi Ve Araçlar, Kaydedilmemesine Uygulanacak Yaptırım Ve Resen Kayıt

Bağlama kütüğüne **(i)** onsekiz gros tonilatonun altında ve iki buçuk metre ve üzerindeki MGS'ne veya TUGS'ne tescil edilmemiş ticari gemi, deniz ve içsu araçları ile **(ii)** boyu iki buçuk metre ve üzerindeki özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve içsu araçlarının kaydı zorunludur (BKUY m. 9 / 1). Buna göre MGS'ne ve TUGS'ne tescil edilmemiş olan ticarî gemi, deniz ve içsu araçlarının bağlama kütüğüne kaydının zorunlu olup olmadığı, boy ve tonilato; özel kullanıma mahsus gemi ve araçların kaydının zorunlu olup olmadığı ise, sadece boy esas alınarak belirlenmiştir. Bununla birlikte bazı gemi, deniz ve içsu araçlarının yapısının grostonilato ölçümüne uygun olmayabileceği dikkate alınarak kayıt zorunluluğunun tespitinde özel kullanıma mahsus veya ticarî olup olmadıklarına bakılmaksızın gros tonilato ve uzunluğun seçenekli olarak esas alınmasının daha uygun olacağını belirtmek gerekir[224].

BKUY'nde kaydı zorunlu gemi, deniz ve içsu araçlarının maliki bakımından açık bir düzenleme getirilmemiş olması önemli bir eksikliktir. BKUY'nin 16. maddesinde "gemi, deniz ve içsu aracının bağlama kütüğüne kaydedilmesi için gereken belgeler arasında "talep sahibi gerçek kişi ise T.C. kimlik numarası, tüzel kişilik ise vergi numarası; yabancılar için oturma izin belgesi" sayılmıştır. Buna göre tüzel kişilerin maliki olduğu gemi ve araçlar bakımından kayıt zorunluluğunun malikin Tür-

---

[223] Gemi sayılmayan bir aracın, deniz aracı olarak kabul edilebilmesi için yüzme özelliğinin bulunması gerektiği; buna göre örneğin yüzme özelliği bulunmayan sabit platformların deniz aracı sayılamayacağı; denizde yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan her türlü araç ve yapının gemi tanımı kapsamında olduğu; buna karşılık içsu aracı tanımının içerik itibariyle daha başarılı olduğu yönünde bir görüş için bkz.ve karş. DEMİR, Bağlama Kütüğü, s. 121 vd.

[224] Bkz. DEMİR, Bağlama Kütüğü, s. 126, 127.

kiye'de Türk kanunları uyarınca kurulmuş tüzel kişi olması halinde geçerli olabileceğinin kabul edilmek gerekir. Birden çok gerçek kişinin maliki olduğu gemi ve araçlar ise, gerçek kişi maliklerin Türk vatandaşı veya Türkiye'de oturma iznine sahip yabancı olmaları halinde kayıt zorunluluğu kapsamında olabilir.

BKUY m. 9 / 1 uyarınca bağlama kütüğüne kaydı zorunlu olan gemi, deniz ve içsu araçlarının malik veya işletenlerinin[225] kayıt için başvurmak zorunda olduğu açıktır. Buna rağmen BKUY m. 6 / 1 hükmünde ayrıca "bağlama kütüğüne kaydı zorunlu olan gemi, deniz ve içsu araçlarının malik veya işletenlerinin, gemi, deniz ve içsu araçlarını bağlama kütüğüne kaydettirmek ve ruhsatname almak zorunda olduğu" öngörülmüştür. Söz konusu maddenin 2. fıkrasında kayıt ve kayıt değişikliği için başvuru süresi düzenlenmek istenmiştir. Ancak "*İlk defa kayıt edilecek veya kayıt değişikliği yapılacak gemi, deniz ve içsu araçları için iktisap veya kayıt değişikliğini gerektiren işlem tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak ilgili başkanlığa başvurulur.*" şeklindeki hüküm açıklıktan yoksundur. Bu hüküm, ilk defa kaydedilecek gemi, deniz ve içsu aracının, inşası tamamlanıp kullanıma başlandığı veya ithal edilmiş ise ithal işlemi tamamlandığı tarihten itibaren bir ay içinde kaydettirilmesi gerektiği şeklinde anlaşılabilir. Kayıt değişikliği gerektiren işlem ile kastedilen de belirsiz olup, gemi, deniz ve içsu aracına ilişkin bağlama kütüğüne kaydedilmiş her hususta (mülkiyet değişikliği dahil) meydana gelen değişiklik olarak anlaşılabilir. Dolayısıyla mülkiyet devri halinde devralan mülkiyeti iktisap ettiği tarihten itibaren bir ay içinde kendisini malik olarak kaydettirmek zorundadır.

Bağlama kütüğüne kaydı zorunlu olup da kaydettirilmemiş olan gemi, deniz ve içsu aracının ruhsatnamesi olmayacağından, denizcilik mevzuatı gereği sahip olunması zorunlu belgeler düzenlenip verilmez, liman ve içsu dâhilinde bile olsa sefere çıkmasına izin verilmez (BKUY m. 27)[226]; idari para cezası ve diğer yaptırımlar uygulanır. Ruhsatnamede yer

---

[225] Bağlama kütüğüne kayıt için başvuruda bulunmak zorunda olanlar "malik veya işleten" şeklinde belirlendiğinden, malik tarafından yetkilendirilmiş olmasa da işletenin bağlama kütüğüne kayıt için başvuruda bulunabileceği kabul edilmelidir.

[226] BKUY m. 27 uyarınca seferden men yaptırımının uygulandığı gemi ve deniz araçları için yetkili Sahil Güvenlik Bot Komutanlıklarına, içsu araçları için jandarma veya

alan bilgilerde değişiklik olması halinde de yeni ruhsatname düzenlenmesi için başvurulması gerekmektedir.

Kaydı zorunlu gemi ve araçların bağlama kütüğüne kaydedilmemiş olması halinde resen kaydedileceği öngörülmüş olup, resen kayıt usulü BKUY'nin 17. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre yeni inşa edilmiş veya ithal edilmiş (kaydı zorunlu) gemi, deniz ve içsu aracının malik veya işleteninin, iktisap tarihinden itibaren bir ay içerisinde bağlama kütüğüne kayıt için başvurmamış olması halinde, durumdan haberdar olan ilgili başkanlık tarafından anılan hükümde öngörüldüğü şekilde resen kayıt yoluna gidilir.

3. Kaydı İsteğe Bağlı Gemi Ve Araçlar

Talep edilmesi halinde **(i)** TTK'nun bayrak çekme hükümlerine bağlı olmaksızın, yabancı uyruklu olup oturma izni bulunan gerçek kişilere ait özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve içsu araçları; **(ii)** Devlete ait olup temel kamu hizmetlerinde kullanılan gemi, deniz ve içsu araçları; **(iii)** boyu iki buçuk metrenin altındaki ticari ve özel gemi, deniz ve içsu araçları; **(iv)** Gençlik ve Spor Bakanlığınca tescil edilmiş spor kulübü ve federasyonların envanterinde kayıtlı olup da münhasıran spor faaliyetleri için kullanılan gemi, deniz ve içsu araçları bağlama kütüğüne kaydedilebilir (BKUY m. 9 / 2). Yabancı uyruklu gerçek kişilere ait yatlar sürekli olarak Türkiye'deki marinalarda tutulmaktadır. Bu durum dikkate alındığında, özel kullanıma mahsus söz konusu yatlar bakımından Türkiye'de bir temsilci gösterilmesi kaydı ile maliklerinin Türkiye'de oturma iznine sahip olması aranmaksızın bağlama kütüğüne kayıtlarına izin verilmesinin amaca daha uygun olacağını belirtmek gerekir.

V. KAYIT USULÜ VE KAYDEDİLECEK HUSUSLAR

Bağlama kütüğüne kayıt, gemi, deniz ve içsu aracının malik veya işletenleri yahut vekilleri veyahut kanuni temsilcileri tarafından (BKUY'nin 16. maddesinde belirtilen belgelerle) ilgili başkanlığa yapı-

---

emniyet teşkilatı yahut belediyenin ilgili birimine bildirilerek yaptırıma uyulması takip ve kontrol edilir.

lacak yazılı talep üzerine ve talebin uygun bulunması halinde gerçekleştirilir (BKUY m. 13 / 1). Kayıt başvurusunda bulunulacak "ilgili başkanlık", (MGS'nde olduğu gibi) yer bakımından kayda yetkili bir başkanlık değil, bağlama kütüğü tutmakla görevli herhangi bir başkanlık olarak anlaşılır; zira BKUY m. 6 / 3 uyarınca malik veya işleten, boy ölçüm işlemi yapıldıktan sonra gemi, deniz ve içsu aracını istediği bağlama kütüğüne kaydettirebilir. GESBİS'te tutulan bağlama kütüğüne kayıt talebinin kabulü halinde elektronik ortamda bağlama kütüğü sıra sayısı otomatik olarak verilen yeni bir bağlama kaydı açılır ve gerekli bilgiler işlenir. Bu işlem bittikten sonra bağlama kütüğü bilgi sisteminden bağlama kütüğü numarası alınır[227]. Her bir gemi deniz ve içsu aracı için ayrı bağlama kütüğü numarası verilir. Bağlama kütüğü kayıt örneğinden gerektiği sayıda suret çıktısı alınarak işlem sona erdirilir[228].

Bağlama kütüğüne kayıtlı her gemi, deniz ve iç su aracına, gemi, deniz ve içsu aracının kaydedildiği bağlama kütüğünü tutmakla görevli başkanlık tarafından düzenlenen (gemi, deniz ve içsu aracı harca tâbi olsun olmasın) "bağlama kütüğü ruhsatnamesi" verilir. Ruhsatname seri numarası, bağlama kaydına işlenir. Geçerlik süresi beş yıl olan[229] ruhsatnamede yer alacak bilgiler BKUY m. 18 / 4 hükmünde belirtilmiştir. Ruhsatname, gemi, deniz ve içsu aracının asıl belgelerinden sayılır ve gemi, deniz ve içsu aracının üzerinde bulundurulur (BKUY m. 18 / 6). Ruhsatnamesi bulunmayan veya süresinde vize edilmeyen gemi, deniz ve içsu aracı seferden menedilerek en yakın limanda bağlanır (BKUY m. 19 / 3).

---

[227] Bağlama kütüğü sıra sayısı, "*bir bağlama kütüğüne ilk kayıt esnasında her bir gemi, deniz ve içsu aracı için yeni açılan kayda verilen ve o bağlama kütüğündeki kayıt adedini gösteren sıra sayısını*", bağlama kütüğü numarası ise "*bağlama kütüğüne kayıt edilen her bir gemi, deniz ve içsu aracı için farklı sayı ile belirlenmiş ve ülke genelinde tek olan numarayı*" ifade eder (BKUY m. 4).

[228] Alınan çıktılar yetkili personel tarafından imzalanıp mühürlenerek kayıt işlemi tamamlanır. İmzalı ve mühürlü kütük kayıt örneğinin birisi talep sahibine verilir, diğeri ise kayıt için istenilen belgelerle birlikte gemi, deniz ve içsu aracı için açılacak bağlama kütüğü dosyasına konulur. Bu dosyalar bağlama kütüğü sıra sayısına göre arşivlenir (BKUY m. 15 / 2).

[229] Ruhsatnameler düzenleme veya vize geçerlilik tarihinden itibaren beş yıla kadar vize edilebilir. Vize geçerlilik tarihinin hesaplanmasında ruhsatname tarihi esas alınır.

Bağlama kütüğü, bağlama kaydı, resen tescil kaydı, yevmiye kaydı, malikler ve işletenler listesi ile takyidatlar listesinden oluşur (BKUY m. 8 / 1). Bağlama kütüğüne kaydedilecek takyidatlar, rehin ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve haciz kararlarından ibarettir (BKUY m. 10).

VI. KAYDIN NAKLİ, TALEP ÜZERİNE VE RESEN SİLİNMESİ

Gemi, deniz ve içsu aracı sahipleri, mevcut bağlama kütüğü kaydını başka bir bağlama kütüğüne nakledebilir. Bağlama kütüğü kaydının nakli için, kütük kaydının bulunduğu veya nakledileceği başkanlığa yazılı olarak talepte bulunulur. Nakil usul ve esasları BKUY'nin 21. maddesinde düzenlenmiştir.

Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve içsu araçlarının kaydı, malikin (ticarî gemi, deniz ve içsu araçlarında malikin onayı bulunduğunu belgeleyen işletenin) talebi üzerine **(i)** kurtarılamayacak şekilde batması; **(ii)** tamirinin mümkün olmadığı veya tamire değmez halde bulunduğunun ya da kaybolmuş olup bulunamadığının ilgili resmi makamlarca usulüne uygun şekilde belgelenmesi; **(iii)** yurt dışına satılmış olması; **(iv)** MGS'ne veya TUGS'ne kaydedilmesi; **(v)** ticari gemilerin tadilat sonucu tonilatosunun 18 groston ve üzerine çıkması; **(vi)** özel kullanıma mahsus gemilerde ticari kullanım amacıyla cins değişikliği yapılması halinde silinir (BKUY m. 20 / 1).

Yabancılar adına kayıtlı gemi, deniz ve içsu araçları, kurtarılamayacak şekilde batması, tamirinin mümkün olmadığı veya tamire değmez bir halde bulunduğunun ya da kaybolmuş olup bulunamadığının ilgili resmi makamlarca usulüne uygun şekilde belgelenmesi, yurt dışına satılmış olması hallerinde veya isteğe bağlı olarak terkin edilebilir (BKUY m. 20 / 2). Yabancı gerçek kişilere ait gemi, deniz ve içsu araçları ile kaydı isteğe bağlı olan diğer gemi, deniz ve içsu araçlarının bağlama kütüğü kaydının, BKUY'nde belirtilen silinme sebepleri ile bağlı olmaksızın sadece malikinin talebi üzerine silinmesi mümkündür.

Gemi, deniz veya içsu aracının bağlama kaydının silinmesini gerektiren bir durumun mevcudiyeti gecikmeksizin başkanlığa bildirilip kaydın silinmesi talep edilmediği takdirde, bu durumu öğrenen başkanlık, gecikmeksizin gemi, deniz veya içsu aracının ilgililerini yirmi günlük

süre içinde kaydın silinmesi için talepte bulunmaya davet eder; süre sonuna kadar talepte bulunulmazsa kayıt resen silinir (BKUY m. 22). Kaydın silinmesi halinde silinme sebebi ile birlikte duruma göre "silinmiştir" veya "resen silinmiştir" kaydı düşülerek kayıt kapatılır.

VII. BAYRAK ÇEKME HAKKI VE KULLANILMASI

BKUY m. 12 / 1 hükmünde "bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve içsu araçlarının Türk bayrağı çekmek zorunda olduğu" öngörülmüştür. Ancak aynı maddenin 3. fıkrasında tamamen gereksiz ve anlamsız bir şekilde "*Bağlama kütüğüne kayıtlı ticari gemi, deniz ve içsu araçları ile yabancılara ait özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve içsu araçları, TTK'nun bayrak çekme ile ilgili hükümlerine bağlı olmaksızın Türk Bayrağı çeker*" hükmüne yer verilmiştir. BKUY m. 12 / 3 hükmüne göre varılacak "Türk gerçek veya tüzel kişilerine ait özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve içsu araçlarının TTK'nun bayrak çekme ile ilgili hükümlerine bağlı olarak Türk bayrağı çekebileceği" sonucu, BKUY m. 12 / 1 hükmüne aykırıdır. Bu nedenle BKUY m. 12 / 3 hükmünün, "bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve içsu araçlarının Türk bayrağı çekmek zorunda olduğuna" dair BKUY m. 12 / 1 hükmüne ticari gemi, deniz ve içsu araçları ile yabancılara ait özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve içsu araçları bakımından açıklık getirmekten başka bir anlamı olmadığı kabul edilmelidir. Dolayısıyla mülkiyeti Türk tüzel kişilerine veya (paylı ya da elbirliğiyle mülkiyet halinde) birden fazla gerçek kişiye ait özel kullanıma mahsus gemi, deniz veya içsu araçlarının da bağlama kütüğüne kayıt ile TTK'nun bayrak çekme ile ilgili hükümlerine bağlı olmaksızın Türk bayrağı çekebileceği kabul edilmelidir[230]. Bayrak çekme hakkı bağlama kütüğü ruhsatnamesi ile ispat olunur (BKUY m. 12 / 2, 18 / 1).

BKUY m. 12 / 4 hükmünde "yabancı uyruklu kişilere ait gemi, deniz ve içsu araçları hakkında Kabotaj Kanunu hükümlerinin saklı olduğu" öngörülmüştür. Ancak "yabancı uyruklu olup oturma izni bulunan gerçek kişilere ait özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve içsu araçları" isteğe bağlı olarak bağlama kütüğüne kaydedilebileceğinden, özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve içsu araçlarının ticari amaçla kullanımından söz

[230] Bkz. ve karş. DEMİR, Bağlama Kütüğü, s. 139 vd., 142.

edilememesi gerekir. Kabotaj tekeli kapsamındaki taşıma ve hizmetler ticari faaliyet olduğuna göre, özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve içsu araçlarının kabotaj tekeli kapsamındaki işlerde kullanımı mümkün değildir. Ayrıca bağlama kütüğüne kayıtlı ticari gemi, deniz ve içsu araçlarının, bağlama kütüğüne kayıt ile kazanılan Türk bayrağı çekme hakkı yanında işletenlerin tamamının Türk vatandaşı olması şartı ile kabotaj tekeli kapsamındaki iş ve hizmetlerde kullanılabileceği açıktır.

VIII. MÜLKİYETİN DEVRİ VE TAKYİDATLARIN KAYDI

TTK anlamında gemi niteliğini haiz olan ve MGS'ne ya da TUGS'ne kayıtlı olmayan Türk gemileri üzerindeki mülkiyet ve sınırlı ayni haklara TMK'nun taşınırlara ilişkin hükümleri uygulanır (TTK m. 997 / 1). Bağlama kütüğü sicil niteliğini haiz olmadığından ve bağlama kütüğünde kayıtlı olan (TTK anlamında gemi olsun olmasın) gemi, deniz ve içsu araçları taşınır eşya olduğundan, söz konusu gemi ve araçlar üzerindeki ayni haklar TMK'nun taşınır eşya hakkındaki hükümlerine tâbidir. TMK m. 763 hükmüne göre taşınır mülkiyetinin nakli için zilyetliğin devri gerekir. Anılan hükümde sadece zilyetliğin devrinden söz edilmiş olmakla birlikte, mülkiyetin devri hakkındaki tasarruf işlemi, zilyetliği devreden ile devralan arasında mülkiyetin devralana intikal edeceği hususunda anlaşma (aynî sözleşme) ve zilyetliğin devrinden oluşur[231]; aynî sözleşmenin hüküm ifade etmesi için zilyetliğin devri gerekir[232].

655 sayılı KHK'nin 43. maddesinde bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve içsu araçlarının mülkiyetinin devrine (borçlandırıcı ya da tasarruf işlemine) ilişkin bir düzenleme mevcut değildir. Ancak BKUY'nin 14. maddesinde "mülkiyetin devri" kenar başlığı ile düzenleme getirilmiştir. Anılan maddenin 1. fıkrası "*Bağlama kütüğüne kayıtlı*

---

[231] Taşınır mülkiyetinin naklinde borçlandırıcı işlem ve tasarruf işlemi ayrımı ile tasarruf işlemi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ERGÜNE, Taşınır Mülkiyeti, s. 70 vd.

[232] Tasarruf işlemi aşamasında yapılan aynî sözleşmenin zilyetliğin devri anındaki irade uyuşmasını ifade ettiği; böyle bir irade uyuşması olmadan taşınır üzerinde aynî hak kazanılmasının mümkün olmadığı; borçlandırıcı işlemden farklı olduğu, taraflar için borç doğurmadığı; yasal geciktirici koşul olan zilyetliğin devri ile sonuç doğurduğu hususunda bkz. ERGÜNE, Taşınır Mülkiyeti, s. 84 vd.

gemi, deniz ve içsu araçlarının mülkiyetinin devrini gerektiren hukuki işlemlere yönelik belgelerin başkanlıklar huzurunda veya noterde düzenlenmesi zorunludur. Mülkiyetin devri işlemleri, gemi, deniz veya içsu aracının kayıtlı olduğu bağlama kütüğünün bağlı olduğu başkanlık dışında başka bir başkanlık huzurunda da yapılabilir. Başkanlıklar veya noter dışında yapılmış mülkiyetin devrini amaçlayan işlemler geçersizdir ve bu tür işlemlerde hak sahibi olarak gözüken kişi adına kayıt yapılmaz" şeklindedir[233]. BKUY m. 14 / 2 hükmünde de "*Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve içsu araçlarının mülkiyetinin devrini gerektiren hukuki işlem noterde yapılacak ise devreden, devri yapılacak geminin üzerinde bulunan takyidatların yer aldığı ve satışın yapıldığı tarihle aynı tarihli bağlama kaydı örneğini, devralanın incelemesi amacıyla notere sunar. Devir belgesinde, devralanın bağlama kaydı örneğini gördüğüne ilişkin beyanı yer almak zorundadır. Noter işleminin ardından keyfiyet en kısa zamanda Başkanlığa bildirilir.*" denilmiştir.

Söz konusu hükümlerin anlamı, maddenin amacı ve kenar başlığı dikkate alınarak tespit edilebilir. Bağlama kütüğünün oluşturulmasındaki amaç doğrultusunda BKUY m. 14 hükmünün amacı da bağlama kütüğüne kaydedilmiş gemi ve araçların denetimi, idari ve mali yükümlülükler ile bu yükümlülüklerin ihlali halinde uygulanacak yaptırımların muhatabını gerçek hukuki duruma uygun olarak tespit ve takibi ile bu husta çıkabilecek uyuşmazlıkları önlemek olabilir. Bu amaç açısından gerekli olan da mülkiyeti devir borcu doğuran anlaşmanın değil, mülkiyetin

---

[233] Mülga 491 sayılı KHK'nın Ek 12. maddesinde "*Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçlarının mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin ilgili liman veya belediye başkanlıkları huzurunda yapılması zorunludur. Aksi takdirde sözleşme geçersiz olur.*" hükmü ve mülga BKUY'nin "resmi sözleşme" kenar başlıklı 14. maddesinin 1. fıkrasında "*Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçlarının mülkiyetinin devrini gerektiren satış, bağış gibi sözleşmelerin başkanlıklar huzurunda yapılması zorunludur. Resmî sözleşme, gemi, deniz ve iç su aracının kayıtlı olduğu bağlama kütüğünün bağlı olduğu başkanlık dışında başka bir başkanlık huzurunda da yapılabilir. Resmî sözleşme dışında yapılmış mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmeler geçersizdir ve bu sözleşmelere dayanarak, sözleşmede hak sahibi olarak gözüken kişi adına kayıt yapılmaz.*" hükmü yer almakta idi. Anılan hükümlerin lafzına göre şekle tâbi kılınan sözleşmelerin mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmeler olarak anlaşılmasında (Bkz. ALTOP, s. 4 vd.; ÜNAN, s. 24 vd) isabetsizlik olmamakla birlikte, yürürlükteki BKUY'nin 14. maddesinin kenar başlığı ve metni farklıdır.

devri anlaşmasının (aynî sözleşmenin) belgelenmesidir. Ayrıca maddenin kenar başlığı "mülkiyetin devri" şeklindedir. Buna göre BKUY'nin 14. maddesinin 1. fıkrasının ilk cümlesinde yer alan "*mülkiyetin devrini gerektiren hukuki işlemlere yönelik belgeler*", ikinci cümlesinde yer alan "*mülkiyetin devri işlemleri*" ve üçüncü cümlesinde yer alan "*mülkiyetin devrini amaçlayan işlemler*" ibareleri ile 2. fıkrada yer alan "*mülkiyetinin devrini gerektiren hukuki işlem*" ibaresi, maddenin kenar başlığı ile birlikte (satış, bağışlama, mal değişimi gibi) mülkiyeti devir borcu doğuran işlem olarak değil, mülkiyetin devri hakkındaki anlaşma (aynî sözleşme) ve "devir belgesi" de aynî sözleşmeyi belgelemek üzere düzenlenecek belge olarak anlaşılabilir. Buna göre BKUY m. 14 hükmünde düzenlenen ve şekle tâbi tutulan işlem, borçlandırıcı işlem değil, tasarruf işleminin (malik ile iktisap edenin mülkiyetin devri hususunda yaptığı) aynî sözleşme aşamasıdır[234]. Dolayısıyla BKUY m. 14 hükmü ile (mülkiyetin devrine ilişkin anlaşmanın yazılı şekilde yapılması ve imzaların noterce veya sicil müdürünce onaylı[235] olması gerektiğini öngören) TTK m. 1001 / 2 hükmüne benzer bir düzenleme getirilmiş olup, bu hükümde öngörülen şekle uygun olarak yapılmayan aynî sözleşmeler geçersizdir[236]. Mülkiyetin devri hakkındaki aynî sözleşme TMK m. 763 hükmü uyarınca zilyetliğin devri ile hüküm ifade edeceğinden, zilyetliğin devralana geçirilmesi şarttır.

---

[234] ERGÜNE, Taşınır Mülkiyeti, s. 114, dn. 395; SEVİNÇ KUYUCU, Bağlama Kütüğü, s. 698 vd.

[235] Bu konuda bkz. dn. 252.

[236] Bir sözleşmenin geçerliliği için şekil şartı ancak kanunla öngörülebileceğinden, BKUY m. 14 hükmü bu temel ilkeye aykırıdır. Bu nedenle BKUY m. 14 hükmünün geçersiz olduğu ileri sürülmüş (DEMİR, Bağlama Kütüğü, s. 151) ise de, kanuna aykırılık sebebiyle iptal edilmediği sürece yürürlükte olan BKUY'nin 14. maddesinin uygulanacağı ve bağlama kütüğü başkanlıklarının BKUY hükümlerine göre işlem yapmak durumunda olduğu açıktır; zira idari işlemlerde "hukuka uygunluk" karinesi geçerli olup; bu işlemler yargı yerlerince veya idari üstlerce bozulmadığı sürece geçerli sayılır ve uygulanmaya devam edilir (Bkz. Turgut TAN, İdare Hukuku, 7. Bası, Ankara 2018, s. 227). Dolayısıyla BKUY m. 14 / 1 hükmünün kanuna aykırılığı iddiasıyla uygulanmayacağı ve bu maddede öngörülen şekil şartına uymayan (mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmenin ya da mülkiyetin devri hakkındaki aynî sözleşmenin) işlemlerin geçerli olduğu görüşü isabetli değildir.

Şu hâlde bağlama kütüğüne kayıtlı gemi veya aracın mülkiyeti, bağlama kütüğü başkanlığı veya noter tarafından aynî sözleşme hakkında "devir belgesi" düzenlenmesi[237] ve zilyetliğin devralana geçirilmesi ile devredilmiş olur. Yeni malikin bağlama kütüğüne kaydı, mülkiyetin devri bakımından kurucu değil açıklayıcıdır.

Bağlama kütüğü sicil niteliğini haiz olmadığından ve BKUY'nde rehin tesisine ve kaydına dair bir düzenleme de bulunmadığından, bağlama kütüğüne kayıtlı gemi ve araçlar teslime bağlı şekilde rehnedilebilir. Rehin, malikin talebi veya onayı üzerine bağlama kütüğüne kaydedilebilir ve bu kayıt açıklayıcı niteliktedir. İhtiyati tedbir kararları, kararda öngörüldüğü şekilde bağlama kütüğü dışında icra edilir. Aynı şekilde ihtiyati haciz veya haciz de İİK hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir; bundan sonra ihtiyati haczin veya haczin bağlama kütüğüne kaydı da açıklayıcıdır[238].

---

[237] Aynî sözleşmenin bağlama kütüğü başkanlığı nezdinde yapılması ve devir belgesi düzenlenmesi usulü de BKUY'nin 14. maddesinde hüküm altına alınmıştır.

[238] DEMİR, Bağlama Kütüğü, s. 161. Mülga BKUY bakımından aynı yönde: AKSOY, Bağlama Kütüğü, s. 108 vd.

Dördüncü Bölüm

GEMİ ÜZERİNDE MÜLKİYET VE DİĞER AYNÎ HAKLAR

§ 1. GEMİ MÜLKİYETİ

I. GENEL OLARAK

Genel anlamda mülkiyet hakkı, hakkın sahibine, hukuk düzeninin sınırları içinde hakkın konusu olan şeyi dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisi veren mutlak haktır; malik malını haksız olarak elinde bulundurana karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir (TMK m. 683)[239]. Gemi üzerinde mülkiyet hakkı ve bu hakkın sahibine tanıdığı yetkiler ile mülkiyet hakkının kapsamı, genel anlamda mülkiyet hakkından farklı değildir. Birlikte mülkiyet hallerinden paylı mülkiyette (TMK m. 688 / 1)[240], geminin tamamına belirli paylarla malik olan paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur; payı üzerinde tasarrufta bulunabilir (TMK m. 688 / 3)[241]. Mülkiyet dışında ayrı bir ilişkiden kaynaklanan elbirliği mülkiyetinde ise, belirlenmiş payları olmayan maliklerden her birinin hakkı, mülkiyet konusu şeyin tamamına yaygındır (TMK m. 701)[242]. Dolayısıyla bir gemiye elbirliği ile malik olanlar, malik hak ve yükümlülüklerine geminin tamamı üzerinde ve birlikte sahiptir.

---

[239] Mülkiyet hakkının tanımı, özellikleri ve sağladığı yetkiler hususunda bkz. OĞUZMAN / SELİÇİ / OKTAY ÖZDEMİR, s. 274 vd.; ERGÜNE, Taşınır Mülkiyeti, s. 23 vd.

[240] Paylı mülkiyetin tanımı ve unsurları ile hukuki niteliğini açıklamaya yönelik görüşler için bkz. Zekeriya **KURŞAT**, Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi, İstanbul 2008, s. 10 vd.

[241] Paylı mülkiyette payın mal değil, hak olduğu konusunda bkz. OĞUZMAN / SELİÇİ / OKTAY ÖZDEMİR, s. 305; ERGÜNE, Taşınır Rehni, s. 185. Paya ilişkin hakkın, mülkiyete benzeyen kendine özgü bir hak, malvarlığı değeri olduğu görüşü için bkz. ve karş. KURŞAT, s. 24 vd.

[242] Elbirliği mülkiyetinde ortaklardan her birinin sahip olduğu hakkın, "ortaklığın tasfiyesinde pay almaya yönelik hak" olduğu hususunda bkz. OĞUZMAN / SELİÇİ / OKTAY ÖZDEMİR, s. 350; ERGÜNE, Taşınır Rehni, s. 188.

Gemi üzerinde mülkiyet hakkı, özel hukuk hükümlerine göre ya da kamu hukuku hükümlerine göre iktisap edilebilir. Kamu hukuku hükümlerine göre gemi mülkiyeti ancak kanunda öngörülen sebeplerle devlet tarafından iktisap edilir ve malik gemi üzerindeki mülkiyet hakkını kaybeder. Denizde Zapt ve Müsadere Kanunu hükümlerine göre kanunda belirtilen sebeplerle zapt ve müsadere olunan[243] gemi, teçhizatı ile birlikte Türk devletinin malı olur. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan gemiye el konulabilir (KMK m. 10); kaçak eşya taşımasında kullanılan veya kullanılmaya teşebbüs edilen gemi, KMK'nın 13. maddesinde belirtilen hallerden birinin mevcudiyeti halinde, eşya veya kazanç müsaderesine dair TCK hükümlerine göre müsadere edilir[244].

Gemi mülkiyetinin özel hukuk hükümlerine göre iktisabı ve kaybı hukuki işlem yoluyla veya hukuki işlem dışı yollarla gerçekleşir. Gemi üzerinde mülkiyet hakkının kazanılması ve kaybının tâbi olduğu esaslar, TTK m. 997 vd. hükümleri ile düzenlenmiştir. TTK m. 997 / 1 hükmüne göre bir Türk gemi sicilinde kayıtlı bulunmayan gemiler üzerinde mülkiyet ve sınırlı aynî haklara, TMK'nun taşınırlara ilişkin hükümleri uygulanır. Yapı halindeki gemilere özgü sicile kayıtlı olmayan yapı ve yapı payları üzerinde mülkiyet hakkının iktisabı ve zıyaı da aynı hükümlere tâbidir (TTK m.1010). TTK'nun 996. maddesinde ise "mülkiyet ve diğer ayni haklar" başlıklı dördüncü bölüm hükümlerinin, "Kanunda aksine hüküm olmadıkça bir Türk gemi sicilinde kayıtlı bulunan gemiler hakkında uygulanacağı" öngörülmüştür. Buna göre bir Türk gemi sicilinde kayıtlı gemi, gemi payı ve iştirak payı üzerindeki mülkiyetin iktisabı ve zıyaı hakkında TTK m. 998 – 1009 hükümleri uygulanır. TTK m. 1011 uyarınca inşa halindeki gemilere özgü sicile kayıtlı yapı ve yapı payı üzerindeki mülkiyetin iktisabı ve zıyaı da sicile kayıtlı gemi ve gemi payı üze-

---

[243] Zapt, "nakil vasıtası üzerindeki emir ve kumanda yetkisinin zapta yetkili makam tarafından ele alınmasını", müsadere ise, "deniz müsadere mahkemesinin hükmüyle zapt olunan nakil vasıtası malikinin mülkiyet hakkına son verilmesini" ifade eder.

[244] Müsadere yaptırımının uygulandığı gemi ve teçhizatı, Gümrük Kanunu hükümleri uyarınca tasfiye edilir Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun "mülkiyetin kamuya geçirilmesi" başlıklı 14. maddesi, 28.03.2013 tarih ve 6455 sayılı Kanun'un 66. maddesi ile ilga edilmiştir.

rindeki mülkiyetin iktisabı ve zıyaı hakkındaki hükümlere tâbidir. Dolayısıyla TTK m. 996 ve 997 hükümlerinde yer alan "Türk gemi sicili" ibaresi, MGS ve TUGS ile inşa halinde gemilere özgü sicili ifade eder.

MÖHUK'un 22. maddesinde "*hava, deniz ve raylı taşıma araçları üzerindeki aynî hakların, menşe ülke hukukuna tâbi olduğu*" hüküm altına alınmış; ***menşe ülke*** *"hava ve deniz taşıma araçlarında, aynî hakların tescil edildiği sicil yeri; deniz taşıma araçlarında sicil yeri, yoksa bağlama limanının bulunduğu yer; raylı taşıma araçlarında ruhsat yeri*" olarak tanımlanmıştır[245]. Buna göre bir Türk gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerindeki mülkiyet ve diğer aynî haklar sicil yeri hukuku olarak Türk hukukuna tâbi olduğundan, TTK m. 996 hükmü, MÖHUK m. 22 hükmü ile uyumludur. Buna karşılık TTK m. 997 / 1 hükmünün uygulanmasına bazı yönlerden açıklık getirilmesi gerekmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, bir geminin bu hüküm anlamında Türk gemisi olup olmadığı TTK m. 940 hükmüne göre belirlenir. Ayrıca anılan hükümde yer alan "bir Türk gemi sicilinde kayıtlı bulunmayan Türk gemileri" ibaresi yabancı bir gemi sicilinde de kayıtlı bulunmayan gemiler olarak anlaşılmalıdır; zira bir gemi Türk gemisi de olsa yabancı bir gemi sicilinde kayıtlı ise, bu gemi üzerindeki mülkiyet ve diğer aynî haklara kayıtlı olduğu yer (sicil yeri) hukuku uygulanır. Bundan başka bir Türk veya yabancı gemi sicilinde kayıtlı bulunmayan gemiler üzerindeki aynî haklar MÖHUK m. 22 uyarınca bağlama limanının bulunduğu yer hukukuna tâbi olduğundan, sicile kayıtlı bulunmayan bir gemi Türk gemisi olsun olmasın bu gemi üzerindeki aynî haklara, geminin bağlama limanı Türkiye'de ise Türk hukuku, dolayısıyla da TTK m. 997 / 1 uyarınca TMK'nun taşınırlara ilişkin hükümleri uygulanabilecektir. Diğer bir ifade ile sicile kayıtlı bulunmayan bir Türk gemisinin bağlama limanı Türkiye'de değilse, bu

---

[245] Milletlerarası özel hukuk alanında eşya üzerinde ayni haklara uygulanacak hukukun tespitinde genel kabul gören ilke "eşyanın bulunduğu yer hukuku" (lex rei sitae) ise de, bu ilkenin taşınır eşyalara uygulanmasında (taşınır eşyanın yerinin değişmesi gibi sebeplerden kaynaklanan) çeşitli zorluklar söz konusudur. Bu nedenle, MÖHUK m. 21 / 1 hükmünde genel kural olarak "taşınır ve taşınmaz eşya üzerindeki mülkiyet ve diğer aynî hakların, işlem anında eşyanın bulunduğu yer hukukuna tabi olduğu" kabul edilmiş; ayrıca taşınır eşyalarda yer değişikliğini dikkate alan farklı bağlanma kuralları da öngörülmüştür. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Cemal **ŞANLI** / Emre **ESEN** / İnci **ATAMAN FİGANMEŞE**, Milletlerarası Özel Hukuk, 6. Bası, İstanbul 2018, s. 238 vd.

gemi üzerindeki ayni haklara uygulanacak hukuk Türk hukuku olmadığından, TTK m. 997 / 1 uyarınca TMK'nun taşınır hükümlerinin uygulanması da söz konusu değildir. Türk gemisi olan veya olmayan (Türkiye'de mukim yabancı bir gerçek kişiye ait olan) bir gemi Türk bağlama kütüğünde kayıtlı ise, bu geminin bağlama limanının Türkiye'de bulunduğu kabul edilir. Şu hâlde TTK m. 997 / 1 hükmü, MÖHUK m. 22 hükmüne uygun olarak bir (Türk veya yabancı) gemi sicilinde kayıtlı bulunmayan Türk gemileri üzerindeki mülkiyet ve diğer aynî haklara bu gemilerin bağlama limanının Türkiye'de bulunması koşuluyla TMK'nun taşınırlara ilişkin hükümlerinin uygulanacağı şeklinde anlaşılmalıdır[246].

II. GEMİ MÜLKİYETİNİN HUKUKİ İŞLEM YOLUYLA (DEVREN) İKTİSABI

Gemi mülkiyetinin hukuki işlem yoluyla iktisabı, borçlandırıcı işlem ve tasarruf işlemi olmak üzere iki aşamadan oluşur. Mülkiyetin devrinin hukuki sebebini oluşturan borçlandırıcı işlem, tasarruf işleminden önce veya en geç tasarruf işlemi ile aynı anda yapılır. TTK'nda gemi mülkiyetini devir borcu doğuran (satış, bağışlama, mal değişimi, ortaklık sözleşmesi gibi) borçlandırıcı işlem hakkında özel bir düzenleme getirilmemiştir. Bu işlemlerin (örneğin mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşme bağışlama ise TBK m. 288 uyarınca yazılı şekilde yapılması gibi) şekli ve geçerliliği genel hükümlere tâbidir[247]. TTK'nun gemi mülkiyetinin devren iktisabına dair hükümleri tasarruf işlemi hakkındadır.

1. Sicile Kayıtlı Olmayan Gemi, Gemi Payı Ve İştirak Payı

Gemi siciline kayıtlı olmayan Türk gemileri üzerindeki mülkiyetin iktisabı ve zıyaı TMK'nun taşınır hükümlerine tâbi olduğundan (TTK m. 997 / 1) sicile kayıtlı olmayan geminin mülkiyeti, tarafların mülkiyetin

---

[246] Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi ve araçların mülkiyetinin devri hususunda bkz. s. 144 vd.

[247] Uygulamada gemi satış sözleşmelerinin akdinde çeşitli denizcilik kuruluşları tarafından hazırlanmış "Memorandum of Agreement" (MoA) olarak adlandırılan sözleşme formlarının kullanıldığı hususunda bkz. SEVİNÇ KUYUCU, Bağlama Kütüğü, s. 699.

devri hususunda anlaşması ve zilyetliğin devralana geçirilmesi ile devredilir (TMK m. 763). Taraflardan her biri, giderlerini karşılamak şartıyla, kendisine gemi veya gemi payının devrine ilişkin resmî veya imzası noterce onaylı bir senet verilmesini isteyebilir (TTK m. 997 / 2). Sicile kayıtlı olmayan gemi bağlama kütüğüne kayıtlı ise, geminin mülkiyetinin devri hakkındaki anlaşmanın BKUY m. 14 hükmünde öngörülen şekilde yapılması zorunlu olup, bu şekle uygun yapılmayan anlaşmalar geçersizdir. Dolayısıyla geminin devrine ilişkin resmî ya da imzası noterce tasdikli belge talebi, bağlama kütüğüne kayıtlı gemilerin devrinde şekle tâbi anlaşma ile karşılanmış olur. Sicile kayıtlı olmayan bir geminin sermaye olarak konulmasının borçlanılması ve güvenilir bir kişiye tevdi edilerek sermaye olarak kabul edilmiş olması halinde, şirket, tüzel kişilik kazandığı anda malik olduğundan (TTK m. 128 / 4), mülkiyetin devri için zilyetliğin devri aranmaz; şirket esas sözleşmesi mülkiyetin devrine ilişkin belge hükmündedir.

Sicile kayıtlı olmayan gemiye birden çok kimse paylı mülkiyet halinde malik ise, paydaşlardan her biri "hak" niteliğindeki payını anlaşma ile devredebilir. Sicile kayıtlı gemi payının devri için dahi anlaşma yeterli sayılıp (devralan lehine birlikte zilyetlik tesisi suretiyle) zilyetliğin geçirilmesi aranmadığından (TTK m. 1007), sicile kayıtlı olmayan gemilerde payın devri bakımından da devir hususunda anlaşmanın gerekli ve yeterli olduğu kabul edilmek gerekir[248].

Donatma iştiraki şeklinde işletilen sicile kayıtlı olmayan gemilerde (paydaş donatanların gemi payı ile bu pay oranında iştirakin hakları ve borçlarından oluşan) iştirak payının da hak niteliğinde olduğu ve devri hususunda özel bir düzenleme bulunmadığı dikkate alınarak aynı esasın geçerli olduğu sonucuna varılmalıdır. Dolayısıyla donatma iştirakinde iştirak payının devrinde de paydaş donatan ile devralanın iştirak payının devri hususunda anlaşmaları gerekli ve yeterlidir. Gemi payı veya iştirak payının devrinde de (kıyasen TTK m. 997 / 2 hükmü uyarınca) taraflardan her biri, giderlerini karşılamak suretiyle diğerinden gemi payı veya iştirak

---

[248] Paylı mülkiyette pay üzerinde değil, paylı eşya üzerinde birlikte zilyetlik söz konusu olduğundan, zilyetliğin devrinin aranmaması daha makul bir çözümdür; aksi halde paydaşın hakkının devri veya rehni TMK m. 688 / 3 hükmüne aykırı şekilde dolaylı olarak diğer paydaşların onayına bağlı hale gelir. Birlikte zilyetlik hakkında bkz. KURŞAT, s. 48 vd.; ERGÜNE, Taşınır Mülkiyeti, s. 89, dn. 238.

payının devri hususunda imzası noterce onaylı belge verilmesini isteyebilir. Ancak sicile kayıtlı olmayan gemi bağlama kütüğüne kayıtlı ise, gemi payı veya iştirak payının devri hakkındaki anlaşmanın (aynî sözleşme) da BKUY m. 14 hükmünde öngörülen şekle tâbi olarak yapılması gerektiğinden, devre ilişkin belge talebi, şekle tâbi anlaşma ile karşılanmış olur.

Sicile kayıtlı olmayan gemilerde mülkiyet karinesi zilyetlik olduğundan (TMK m. 985), geminin zilyetliğini iyiniyetle ve malik olmak üzere devralan kimse, devredenin mülkiyeti devir yetkisi olmasa bile zilyetlik hükümlerine göre iktisabın korunduğu hallerde geminin maliki olur (TMK m. 763 / 2)[249]. Dolayısıyla sicile kayıtlı olmayan gemi, gemi payı veya iştirak payının devrinde devredenin emin sıfatıyla (tek başına veya birlikte) zilyet olması ve devralanın tek başına veya birlikte zilyetliği elde ettiği anda iyi niyetli olması koşuluyla devralanın iktisabının korunacağı kabul edilmelidir. Sicile kayıtlı olmayan gemi bağlama kütüğüne kayıtlı ise, (gemi, gemi payı veya iştirak payını) iktisap edenin zilyetliği iyiniyetle devralıp almadığı hususunda bağlama kütüğündeki kayıt veya devredenin sunduğu kayıt örneği de dikkate alınır.

İnşa halindeki gemilere özgü sicile kayıtlı olmayan yapılar ve yapı payları üzerindeki mülkiyetin iktisabı ve zıyaı, sicile kayıtlı olmayan gemiler ve gemi payları üzerindeki mülkiyetin iktisabı ve zıyaı ile ilgili hükümlere tâbidir (TTK m. 1010). Dolayısıyla sicile kayıtlı olmayan gemi ve gemi payı üzerindeki mülkiyet hakkının kazanılması ve kaybı hakkındaki açıklamalar, yapı siciline kayıtlı olmayan yapı ve yapı payı üzerindeki mülkiyet hakkının kazanılması ve kaybı bakımından da geçerlidir.

2. Sicile Kayıtlı Gemi

TTK m. 1001 / 1 hükmüne göre gemi siciline kayıtlı olan bir geminin (ve TTK m. 1010 uyarınca inşa halinde gemilere özgü sicilde kayıtlı yapının) mülkiyetinin devri için, malik ile iktisap edenin mülkiyetin ikti-

[249] Taşınır mülkiyetinin iktisabında iyiniyetin korunması hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ERGÜNE, Taşınır Mülkiyeti, s. 165 vd.; OĞUZMAN / SELİÇİ / OKTAY ÖZDEMİR, s. 107 vd.; NOMER / ERGÜNE, s. 80 vd.

sap edene devri hususunda anlaşmaları ve geminin zilyetliğinin geçirilmesi şarttır[250]. Zilyetlik, TMK m. 977 vd. hükümlerine göre geçirilir[251]. Gemi mülkiyetinin devrine ilişkin anlaşmanın yazılı şekilde yapılması ve imzaların noterce onaylı olması gerekir; bu anlaşma sicil müdürlüğünde de yapılabilir (TTK m. 1001 / 2)[252]. Buna göre sicile kayıtlı gemilerde mülkiyetin devri için mülkiyetin devralana intikal edeceği hakkında anlaşma (aynî sözleşme) şekle tâbi olup, bu şekle uygun yapılmayan anlaşmalar geçersizdir. Mülkiyet, zilyetliğin devralana geçirildiği anda intikal eder; malik değişikliğinin sicile tescili açıklayıcıdır. Şu hâlde sicile kayıtlı gemiler üzerindeki mülkiyet hakkının devrinin, sicile kayıtlı olma-

---

[250] Bu hükümde, eTTK'nun 868. maddesinde yer alan "*Gemi siciline kayıtlı bulunan bir geminin temliki için malik ile iktisap edenin, mülkiyetin iktisap edene intikal edeceğine dair anlaşmaları lazım ve kafidir. Taraflardan her biri, masrafını çekmek şartiyle kendisine temlike dair resmi veya imzası noterce tasdikli bir senet verilmesini istiyebilir.*" hükmünden tamamen farklı bir düzenleme getirilmiştir. Madde gerekçesinde "*... gemi mülkiyetinin Türk Medenî Kanununda taşınır mülkiyetinin intikali için öngörülmüş olan usule uygun olarak anlaşma ve gemi zilyetliğinin nakli suretiyle intikal edeceğini ifade etmek üzere, maddeye "gemi zilyetliğinin nakli şarttır" ibaresinin eklenmesi suretiyle ...*" değişiklik yapıldığı belirtilmiştir. Sicile tescil edilmiş olsa da geminin taşınır eşya olması sebebiyle TTK m. 1001 hükmünün genel prensiplere uygun görülebileceği; ancak denizciliğin gerçekleri ve ihtiyaçları açısından isabetli bir tercih olmadığı görüşü için bkz. SÖZER, C. I, s. 102.

[251] Zilyetliğin devri ve devir yolları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ERGÜNE, Taşınır Mülkiyeti, s. 92 vd.

[252] Madde gerekçesinde yapılan açıklama "*... Mülkiyeti iktisap edilecek olan taşınırın büyük bir ekonomik değer taşıması ve hukuk emniyeti bakımından mülkiyetin intikaline ilişkin anlaşmanın yazılı şekilde ve imzaların noterce tasdikli olarak akdedilmesi gerekli görülmüştür. Noter huzurunda yapılabilecek bir anlaşmanın resmi memur vasfını haiz sicil memuru huzurunda da yapılabileceği maddenin ikinci fıkrasında açıklığa kavuşturulmuştur.*" şeklindedir. Tasarı halinde iken sicil müdürünün bu anlaşmanın yapılmasındaki işlevi açısından maddenin açıklıktan yoksun olduğu belirtilip "Yazılı şekilde yapılmış olan anlaşmada imzaların onanması işlemi gemi sicil müdürü tarafından da yapılabilir." şeklinde düzeltilmesi önerilmiş (Bkz. KENDER / ÇETİNGİL / ÜNAN / YAZICIOĞLU, s. 50) ise de, bu öneri dikkate alınmamıştır. Ancak gerekçede "noter huzurunda yapılabilecek bir anlaşmanın, sicil memuru huzurunda da yapılabileceği" denildiği ve noterin işlevinin imzaların tasdikinden ibaret olduğu dikkate alındığında, sicil müdürünün yazılı anlaşmanın yapılmasındaki işlevinin de imzaların tasdikinden ibaret olduğu sonucuna varılmalıdır.

yan gemiler üzerindeki mülkiyet hakkının devrinden tek farkı, sicile kayıtlı gemilerde aynî sözleşmenin şekle tâbi olmasıdır. Ticari işletmenin tek işlemle devri hakkındaki TTK m. 11 / 3 hükmü saklı tutulmuştur (TTK m. 1001 / 3). Bu nedenle, malvarlığı kapsamında gemi bulunan ticari işletmenin devri halinde gemi mülkiyetinin devrine TTK m. 1001 hükmü uygulanmaz. Sicile kayıtlı geminin sermaye olarak konulmasının borçlanılması halinde, bu husus sicile şerh edildiği takdirde sermaye olarak kabul edilir (TTK m. 128 /2). Şirket, tüzel kişilik kazandığı anda şekle tâbi anlaşma yapılması ve zilyetliğin devri aranmaksızın malik olur; ancak şirketin malik sıfatıyla tasarrufta bulunabilmesi için, ticaret sicil müdürlüğü tarafından resen yapılacak bildirim ile gemi siciline malik olarak tescil edilmesi gerekir (TTK m. 128 / 5, 6).

Taraflarca aksi kararlaştırılmış olmadıkça iktisap eden, geminin mülkiyeti ile birlikte iktisap anında (zilyetliğin geçirildiği anda) var olan ve devredene ait olan eklentinin de mülkiyetini iktisap eder (TTK m. 1002 / 1). Devir sonucunda devredene ait olmayan veya üçüncü kişilere ait haklarla sınırlandırılmış bulunan eklenti de iktisap edenin zilyetliğine geçerse, TMK m. 763, 988, 989, 991 hükümleri uygulanır (TTK m. 1002 / 2). Buna göre devredenin maliki olmadığı eklentinin zilyetliğini iyi niyetle ve malik olmak üzere devralanın eklentiyi iktisabı devredenin eklentiye emin sıfatıyla zilyet olması şartıyla korunur. Eklentinin zilyetliğini elde ettiği anda iyiniyetli olmayan devralana karşı zilyetliği iyiniyetle elde eden önceki zilyet taşınır davası açabilir.

Gemi sicilinin temel işlevi, gemi üzerindeki aynî hak durumunun aleni hale getirilmesi olduğundan, bu hususa dair sicil kayıtlarının karine teşkil ettiği (TTK m. 974), bu kapsamda sicilde malik olarak kayıtlı olan kişinin geminin maliki sayıldığı (mülkiyet karinesi) öngörülmüş ve sicil kayıtlarının doğruluğuna güvenin korunması ilkesi (TTK m. 983) kabul edilmiştir. Sicile kayıtlı gemilerde mülkiyetin devri için zilyetliğin devralana geçirilmesi şartının aranması, mülkiyet karinesi ve sicil kayıtlarının doğruluğuna kamu güveninin korunması ilkesi ile çelişmektedir[253]. Mülkiyet karinesine dair TTK m. 974 hükmü ile sicil kaydına güvenin

[253] KENDER / ÇETİNGİL / ÜNAN / YAZICIOĞLU, s. 47 vd.; Zehra **ŞEKER ÖĞÜZ**, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Gemi Mülkiyetinin Devrine İlişkin Getirilen Esaslar, Prof. Dr. Mustafa Dural'a Armağan, İstanbul 2013 (s. 847 – 853), s. 851 vd.

korunmasına dair TTK m. 983 hükmünün yok sayılması mümkün olmadığına göre, sicile kayıtlı gemilerde zilyetlik, zilyedin malik olduğu yönünde karine teşkil edemez. Diğer bir anlatımla gemiyi fiilî hakimiyeti altında bulunduran kişi sicilde malik olarak kayıtlı değilse, bu kişiden iyiniyetle hak iktisabı mümkün değildir[254]. Ayrıca sicile kayıtlı bir geminin mülkiyetini devralmak isteyen kişi, mülkiyetin devri hususunda anlaşma yapacağı ve geminin zilyetliğini kendisine geçirecek kişinin sicilde malik olarak kayıtlı olup olmadığını kontrol etmediği takdirde, bilmesi gereken hususları bilmekten kaçınması sebebiyle iyiniyetli sayılamayacağı da açıktır[255]. Şu hâlde açıklık getirilmesi gereken husus, sicilde malik olarak görünen ve zilyetliği devreden kişinin gemiye emin sıfatı ile zilyet olmasının da aranıp aranmayacağıdır; zira TTK m. 1001 hükmünde mülkiyetin devri için zilyetliğin devralana geçirilmesi şartı getirilerek zilyetliğin geçirilmesine hakkı kazandırıcı (aynî) sonuç bağlanmıştır. Gemi mülkiyetini devralanın kendisini derhal sicile tescil ettireceği, uygulamada bu tür sorun yaşanmayacağı, sorunun tamamen teorik olduğu ileri sürülebilirse de, TTK m. 1001 hükmünün TTK m. 974 ve 983 hükümleri ile birlikte nasıl uygulanacağına açıklık getirilmesi gerekir.

Zilyetliğin geçirilmesine hakkı kazandırıcı sonuç bağlanan hallerde tasarruf yetkisi bulunmayan zilyetten aynî hak iktisabının korunup korunmayacağı, TMK m. 988 vd. hükümlerine tâbidir. TMK m. 988 hükmü uyarınca bir taşınır üzerinde tasarruf yetkisi bulunmayan zilyetten iyiniyetle mülkiyet veya sınırlı aynî hak edinen kimsenin iktisabı, zilyetliği devredenin emin sıfatı ile zilyet (malikin rızası ile zilyetliği elde etmiş) olması şartı ile korunur. Buna göre sicile kayıtlı gemilerin malik olmayan kişiden iktisabının da, (i) zilyetliği devredenin sicilde malik olarak kayıtlı

---

[254] TTK m. 1001 hükmü ile getirilen düzenlemenin sonucu olarak gemi sicilinin gemi mülkiyetine karine teşkil eden kaydının değerinin ortadan kalktığı; gemi sicilinin amme itimadı fonksiyonunun da mülkiyet bakımından uygulanamayacağı; sicile kayıtlı gemilerde mülkiyet karinesinin zilyetlik olduğu; geminin mülkiyetinin gerçek maliki olmayan bir kişiden iyiniyetle iktisabında sicilin bir etkisi olmadığı yönündeki aksi görüş için bkz. ve karş. SÖZER, C. I, s. 101, 106 vd.

[255] TTK m. 983 hükmünün açıklığı karşısında "sicil kayıtlarının prensip itibariyle iyiniyet iddiasını ortadan kaldıramayacağı; sicile bakılmamasının iyiniyet sahibi olunmaması anlamına gelmediği" görüşünün (Bkz. SÖZER, C. I, s. 107) benimsenmesi mümkün değildir.

olması, **(ii)** devralanın sicil kaydının doğruluğuna iyiniyetle güvenmiş olması ve **(iii)** zilyetliği devreden kayıtlı malikin emin sıfatı ile zilyet olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde korunacağı kabul edilmelidir. Durumu bir örnekle somutlaştırmak gerekirse: Sicilde malik olarak kayıtlı olan A, gemisinin mülkiyetini TTK m. 1001 hükmüne uygun şekilde B'ye devrettikten sonra yeni malik B, gemiyi bir süreliğine A'ya kiralamıştır. B kendisini sicile malik olarak kaydettirmeden önce, gemiye emin sıfatıyla zilyet olan A, sicilde malik olarak kayıtlı olmasından yararlanıp gemi mülkiyetinin devri hususunda C ile imzaları noterden tasdikli anlaşma yapmış ve zilyetliği C'ye geçirmiştir. Bu durumda, A'nın malik olduğuna dair mülkiyet karinesi, C'nin bu hususta sicil kaydının doğruluğuna iyi niyetle güvenmiş olması (doğru olduğunu bilmemesi ve bilmesinin de gerekmemesi) ve A'nın emin sıfatı ile zilyet olması sebebiyle C, gemi üzerindeki mülkiyet hakkını iktisap edecek, gerçek malik B'nin mülkiyet hakkı sona erecektir.

Sicile kayıtlı gemilerde sicil kaydının mülkiyet hakkına karine teşkil etmesi ve sicile güvenin korunması ilkesinin geçerli olması sebebiyle zilyetliğin hak karinesi olarak kabulü mümkün değildir. Bu nedenle sicilde malik olarak kayıtlı olmayan kişi emin sıfatı ile zilyet olsa dahi bu kişinin zilyetliği geçirdiği üçüncü kişinin mülkiyet hakkını iktisabı korunmayacaktır. Dolayısıyla verilen örnekte B kendisini sicile malik olarak kaydettirmiş ise, B ile akdettiği kira sözleşmesi uyarınca gemiye zilyet olan A'nın bu geminin mülkiyetinin devri hususunda C ile anlaşma yapıp zilyetliği C'ye devretmiş olsa dahi, A, sicilde kayıtlı malik olmadığından, C geminin mülkiyetini iktisap edemeyecektir.

TTK m. 1001 hükmünde mülkiyetin iktisabı için zilyetliğin geçirilmesi şartının aranmasından kaynaklanan diğer bir sorun, yukarıda verilen örnekte A'ya ait geminin mülkiyetini devralan B, geminin maliki olduğunu beyan ile imzaları noterce (veya sicil müdürünce) tasdikli yazılı mülkiyeti devir anlaşmasını sicil müdürüne ibraz edip malik olarak tescilini talep ettiğinde, sicil müdürlüğü tarafından "yazılı anlaşmanın yeterli olmadığı, zilyetliğin de geçirilmiş olması şartı ile mülkiyeti iktisap etmiş olacağı" gerekçesiyle mülkiyetin devrine dair şekle uygun yazılı anlaşma yanında zilyetliği devraldığı hususunun doğruluğunu kuvvetle muhtemel gösteren (örneğin zilyetliğin devralana geçirildiğine dair tarafların beyanlarını ve imzalarını ihtiva eden) bir belgenin ibrazının istenip istenmeye-

ceğidir. Yeni malikin sicile kaydı, diğer bir anlatımla mülkiyet değişikliğinin sicile tescili, malik kaydının düzeltilmesi işlemi olduğundan, TTK m. 975 / 1 uyarınca yeni malikin sicile kaydı için, sicilde kayıtlı malikin kayıt değişikliğine onayı aranacaktır[256]. Dolayısıyla sicil müdürlüğü, şekle uygun yazılı anlaşma yanında zilyetliğin de devredildiğine dair bir belgenin ibrazını değil, kayıtlı malikin sicil müdürü huzurunda kayıt değişikliğine onay vermesi veya onay verdiğine dair yazılı bir beyanın sunulması halinde malik değişikliğini sicile tescil edecektir.

Gemi mülkiyetinin devri halinde yeni malik, sözleşmenin nisbiliği ilkesi gereği önceki malikin akdettiği navlun sözleşmesini ifa etmekle yükümlü olmaz. Gemi yolculukta bulunduğu sırada mülkiyeti devredilirse, devredenle devralan arasındaki ilişkide aksine sözleşme bulunmadıkça bu yolculuğun kâr ve zararı devralana aittir (TTK m. 1002 / 3).

Gemi mülkiyetinin devrinin gemi kira sözleşmesine etkisi, gemi kirasının sicile şerh edilip edilmediğine göre değişir. TTK m. 1121 / 1 hükmüne göre sözleşen taraflar gemi kira sözleşmesi ile bu sözleşmenin gemi siciline şerh edilmesini kararlaştırdıkları takdirde, bu anlaşma uyarınca gemi kirası sicile şerh edilebilir. Bu şerh, sonraki maliklere, gemi henüz kiracıya teslim edilmemiş ise kiracıya teslim ve kiracının gemi kira sözleşmesindeki koşullar çerçevesinde gemiyi kullanmasına izin vermek zorunluluğu yükler (TTK m. 1121 / 2).

TTK'nda gemi kira sözleşmesinin sicile şerh edilmemiş olması halinde mülkiyet değişikliğinin sözleşmeye etkisi hakkında bir düzenleme getirilmemiş ise de, gemi kirasına ilişkin bölümde (TTK m. 1119 – 1130) hüküm bulunmayan hallerde niteliğine uygun olduğu ölçüde TBK'nun

---

[256] GSN m. 27 / 1 hükmüne göre sicile kayıtlı bir geminin maliki olarak tescili suretiyle sicildeki malik kaydının düzeltilmesini talep eden kişinin, imzaları noter veya sicil müdürü tarafından tasdik edilmiş yazılı devir anlaşmasını sicil müdürlüğüne ibraz ile yükümlüdür. Bu belge ile sicil kaydının doğru olmadığı ispat edilmiş olacağından, GSN m. 22 uyarınca sicil kaydının düzeltilmesi için onaya gerek olmadığı düşünülebilir. Ancak GSN'nin bu hükümleri, mülkiyetin devri için tarafların anlaşmasının gerekli ve yeterli olduğunu öngören (şekle tâbi anlaşma ve zilyetliğin devrinin aranmadığı) eTTK düzenlenmesi ile uyumlu ise de, TTK m. 975 hükmü karşısında GSN m. 22 hükmünün uygulanamayacağı, TTK m. 975 / 1 hükmü uyarınca yeni malikin kaydı ile malik kaydının düzeltilmesi için her halde kayıtlı malikin onayının aranması gerektiği kabul edilmelidir.

kira sözleşmesine ilişkin genel hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür (TTK m. 1130)[257]. Buna göre gemi maliki kira sözleşmesi uyarınca gemiyi kiracıya teslim ettikten sonra[258] herhangi bir sebeple malikin değişmesi halinde yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur (TBK m. 310 / 1) ve sözleşmeyi TBK m. 329 vd. hükümleri uyarınca feshedebilir. Ancak gemi kiracıya teslim edilmeden önce malik değişirse, kiracı yeni malikten geminin kendisine teslimini talep edemez; zira kiracı bu talep hakkını, sadece kira sözleşmesinin tarafı olan önceki malike karşı ileri sürebilir.

3. Sicile Kayıtlı Gemi Payı Ve İştirak Payı

TTK m. 1007 / 1 hükmü uyarınca sicile kayıtlı gemi payının (ve TTK m. 1011 uyarınca inşa halinde gemilere özgü sicilde kayıtlı yapı payının) mülkiyeti, malik ile iktisap edenin bu hususta anlaşmaları ile devralana geçer. Dolayısıyla sicile tescil açıklayıcıdır. Anlaşmanın yazılı şekilde yapılması ve imzaların noterce onaylanması şarttır. Bu anlaşma gemi sicil müdürlüğünde de yapılabilir.

Gemi payının maliki, diğer paydaşların onayı olmaksızın pay üzerindeki mülkiyet hakkını devredebilir; ancak payın devri halinde gemi Türk bayrağı çekme hakkını kaybedecekse devir diğer bütün paydaşların onayı ile geçerli olur (TTK m. 1007 / 3). Dolayısıyla Türk bayrağı çekme hakkının kaybına sebebiyet verecek pay devrinde diğer paydaşların onayı, devrin geçerlilik şartıdır. Sicil müdürü veya noter, payın devrine dair anlaşmada imzaları tasdik ederken, söz konusu devir anlaşmasının geçerlik şartı olan payın devrinin geminin Türk bayrağını çekme hakkının

---

[257] TBK'nun "Kira Sözleşmesi" hakkındaki dördüncü bölümü, "genel hükümler", "konut ve çatılı işyeri kiraları" ve "ürün kirası" başlıklı üç ayırımdan oluştuğundan, TTK m. 1130 hükmünde yer alan "Türk Borçlar Kanununun adi kira sözleşmeleri hakkındaki hükümleri" ibaresi, "TBK'nun kira sözleşmeleri hakkındaki genel hükümleri" olarak anlaşılmalıdır.

[258] TBK m. 310 uyarınca yeni malikin kira sözleşmesinin tarafı olması için, maddenin lafzına rağmen, kira sözleşmesinin akdinden sonra kiralananın malikinin değişmiş olmasının yeterli olmadığı; ayrıca kiralananın kiracıya teslim edilmiş olmasının da gerektiği hususunda bkz. Fahrettin **ARAL** / Hasan **AYRANCI**, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 11. Baskı, Ankara 2015, s. 287. Aynı yönde: Mustafa Alper **GÜMÜŞ**, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Cilt – 1, 3. Bası, İstanbul 2013, s. 275.

kaybına sebebiyet verip vermeyeceğini, verecekse diğer paydaşların devre muvafakat edip etmediklerini denetlemekle yükümlü değildir. Ancak pay devrine onay vermemiş olan paydaşlar devir anlaşmasının geçersiz olduğunu her zaman ileri sürebilir. Ayrıca pay devrinin sicile tescili talep edildiğinde, sicil müdürü her halde diğer paydaşların payın devrine onaylarının belgelenmesini talep etmeli, onayın belgelenmemesi halinde ise pay devrinin geçersiz olması sebebiyle tescil talebini reddetmelidir. Onayın belgelenmesi halinde geçerli olduğu tespit edilen devir neticesinde gemi Türk bayrağını çekme hakkını kaybetmiş olacağından, varsa ipotekli alacaklı ve ipotek üzerinde hak sahibinin onayı ile gemi sicilden terkin edilir; ipotekli alacaklı ve ipotek üzerinde hak sahibi terkine onay vermezse geminin Türk bayrağı çekme hakkını kaybettiği sicile kaydedilir (TTK m. 965 / 3).

TTK m. 1007 / 4 hükmünde "gemi payının, gemi yolculukta bulunduğu esnada devredilmesi halinde devrin kapsamının TTK m. 1002 / 3 hükmüne göre belirleneceği" öngörülmüştür. Söz konusu hüküm uyarınca gemi payı gemi yolculukta bulunduğu esnada devredildiği takdirde, sözleşme ile aksi öngörülmüş olmadıkça yolculuğun kâr ve zararı devredilen pay oranında devralana ait olur.

İştirak payı, donatma iştiraki şeklinde işletilen gemilerde iştirak konusu geminin payı üzerindeki mülkiyet hakkı ile iştirakin (gemi yakıtı ve kumanyası gibi) diğer malvarlığı unsurları, (yük veya yolcu taşıma ücreti alacağı gibi) hakları ve (gemi adamlarının hizmet sözleşmeleri ile geminin işletilmesi için yapılan diğer sözleşmelerden ya da iştirakin akit dışı sorumluluğundan doğan borçlar gibi) borçlarının gemi payı oranındaki kısmından oluşur. Donatma iştiraki şeklinde işletilen sicile kayıtlı gemilerde iştirak payı, gemi payının devri ve sicile tescil ile devredilir (TTK m. 1007 / 2). Donatma iştirakinde paydaş donatanlardan her biri, iştirak payını dilediği anda diğer paydaşların onayı olmaksızın tamamen veya kısmen başkasına devredebilir (TTK m. 1007 / 2). İştirak payının devri sonucunda gemi Türk Bayrağı çekme hakkını kaybedecekse, devir bütün paydaş donatanların onaylarıyla geçerli olur. İştirak payının devri, gemi payının devrinin sicile tescili ile gerçekleştiğinden, sicil müdürü tarafından Türk bayrağını çekme hakkının kaybı sonucunu doğuracak devir için paydaş donatanların devre onay verdiklerine dair yazılı beyanlarının sunulması da aranmalı, aksi halde tescil talebi reddedilmelidir.

Donatma iştirakinde TTK m. 1008 / 1 ve 2 hükümlerine uygun olarak bırakılan iştirak payı üzerindeki mülkiyet hakkı, bırakma bildirimi ile iştirak payları oranında diğer paydaş donatanlara geçer (TTK m. 1008 / 3). Bu düzenleme "devren iktisap" başlığı altında yer almakta ise de (karşılık istenmeksizin, bazı ödemelerden kurtulmak için ve her halde iştirak payını diğer paydaş donatanlara bırakma iradesi olmaksızın) bırakılan iştirak payının, payları oranında diğer paydaş donatanlara geçmesi, devren iktisap değil, kanunun öngördüğü bir sonuçtur; zira devir, devredenin mülkiyeti devretme, devralanın da mülkiyeti devralma iradesiyle gerçekleştirdikleri iki taraflı bir işlemdir[259].

Sicile kayıtlı gemilerde mülkiyet durumunun alenileştirilmesi ve bayrak çekme hakkının takip edilebilmesi için payın devrinde sicile tescil şartının aranması gerekir. Bu nedenle iştirak payının devrinde tescil zorunluluğu öngörülmesi isabetlidir. Ancak donatma iştiraki şeklinde işletilmeyen sicile kayıtlı gemilerde gemi payının devrinde tescil şartı aranmaması isabetsiz olup, bu şekilde farklı düzenleme getirilmesini gerektiren ya da haklı kılan bir sebep yoktur[260].

III. GEMİ MÜLKİYETİNİN HUKUKİ İŞLEM DIŞI YOLLARLA (ASLEN) İKTİSABI

Sicile kayıtlı gemilerde gemi mülkiyetinin hukuki işlem dışında yollarla iktisabı, "Aslen iktisabı" kenar başlığı altında sahiplenme (TTK

---

[259] Tasarı halinde iken bu maddenin belirtilen gerekçe ile eleştirisi için bkz. KENDER / ÇETİNGİL / ÜNAN / YAZICIOĞLU, s. 54.

[260] Madde gerekçesinde "*gemi payı ve iştirak payının geminin devrine benzer şekilde düzenlediği*" ifade edilmiş ise de, gemi payının devri ile iştirak payının devri ya da geminin devri arasında benzerlik yoktur; geminin devrinde şekle tâbi kılınan devir anlaşması yanında zilyetliğin geçirilmesi, iştirak payının devrinde ise sicile tescil şartı aranmıştır. Tasarı halinde iken "payın devrinde sicile tescil şartının aranmamasının isabetsiz olduğu, dikkatsizlik veya unutkanlıktan kaynaklanmış olabilecek bu düzenlemenin, özellikle bayrak çekme hakkının mevcudiyetini sürdürüp sürdürmediğinin denetimi açısından eTTK m. 868 ve 965 hükümlerinde olduğu gibi tescil şartının aranması yönünde düzeltilmesi gerektiği" belirtilmiş ise de (Bkz. KENDER / ÇETİNGİL / ÜNAN / YAZICIOĞLU, s. 55), bu eleştiri de dikkate alınmamış, söz konusu madde Tasarıda yer aldığı şekli ile yasalaşmıştır.

m. 998), olağan ve olağanüstü zamanaşımı (TTK m. 999 ve 1000) ile iktisap olmak üzere düzenlenmiştir. TTK m. 1006 hükmünde "sicile kayıtlı gemi payı veya iştirak payı üzerindeki mülkiyetin aslen iktisabının, sicile kayıtlı gemilerin aslen iktisabı hakkındaki hükümlere tabi olduğu" öngörülmüştür. Ayrıca bu hükümler, TTK m. 1011 uyarınca inşa halindeki gemilere özgü sicilde kayıtlı yapı ve yapı payı üzerindeki mülkiyetin hukuki işlem dışı yollarla kazanılması hakkında da uygulanır. TTK'nun 1006. maddesinin gerekçesinde yapılan açıklamanın[261] aksine, bu hükümle yoruma gerek bırakmayan açıklıkta bir düzenleme getirilmiş değildir; gemi payı ve iştirak payının aslen iktisabı hakkında sicile kayıtlı gemilerin aslen iktisabına ilişkin hükümlerin uygulanmasında pek çok hususa yorum yoluyla açıklık getirilmesi gerekmektedir. Örneğin sicile kayıtlı gemi payının sahiplenme yoluyla iktisabında gemi diğer paydaşların zilyetliğinde iken nasıl malik olma kastı ile zilyet olunacağı ya da olağan veya olağanüstü zamanaşımı ile gemi payının ve iştirak payının iktisabında "davasız ve aralıksız zilyet olma" şartının mevcudiyeti bakımından birlikte zilyet olmanın yeterli olup olmadığı; bu durumun nasıl tespit edileceği yoruma açık hususlardır.

1. Sahiplenme (İhraz)

Sahiplenme (ihraz), malik olma kastıyla sahipsiz bir mala zilyet olunmasıdır. Sadece sahipsiz hale gelmiş olan bir geminin mülkiyeti sahiplenme yolu ile iktisap edilebilir. Gemi mülkiyetinin sahiplenme yolu ile iktisabı, geminin sicile kayıtlı olup olmadığına göre farklılık arz eder.

1.1. Sicile kayıtlı gemi

TTK m. 998 / 1 hükmüne göre sicil kayıtlardan malikinin kim olduğu anlaşılamayan veya usulüne uygun olarak mülkiyeti terk edilmiş olan bir gemi sahipsiz gemidir. Söz konusu hükümde yer alan "sicil kayıtlarından malikinin kim olduğu anlaşılamayan" ifadesi sakıncalıdır;

---

[261] Madde gerekçesinde "*eTTK'nda sicile kayıtlı gemi payı ve iştirak payının aslen iktisabı hakkında hüküm bulunmadığından bu meselenin yorum yolu ile halledildiği; genel kanıya göre bu nevi paylara da sicile kayıtlı gemiler hakkındaki hükümlerin uygulanması gerektiğinden bu hükmün sevkedildiği*" belirtilmiştir.

zira "malikin kim olduğunun anlaşılamama" durumunun kimin tarafından ve nasıl tespit edileceği belirsizdir. Sicile kayıtlı geminin maliki, gemi üzerindeki mülkiyet hakkından vazgeçtiğini sicil müdürlüğüne bildirmek ve bunu gemi siciline tescil ettirmek suretiyle geminin mülkiyetini terk edebilir (TTK m. 1004). Sahipsiz bir gemiyi sahiplenme hakkı sadece Devlete aittir; Devlet kendisini gemi siciline malik olarak tescil ettirdiği anda sahipsiz geminin mülkiyetini iktisap eder (TTK m. 998). Mülkiyeti terk, sicile kayıtlı gemi üzerinde mevcut ipotek, ipotek üzerinde hak ve intifa hakkını sona erdirmez; Devletin sahiplenme yolu ile iktisap ettiği gemi üzerinde bu haklar varlığını sürdürür.

1.2. Sicile kayıtlı olmayan gemi

Sicile kayıtlı olmayan gemi, malik tarafından mülkiyet hakkından vazgeçme kastı ile terk edildiği takdirde sahipsiz hale gelir. Bu şekilde sahipsiz hale gelen gemiyi, herkes sahiplenme yolu ile iktisap edebilir. Sahipsiz gemiyi, malik olma iradesiyle zilyetliğine geçiren kimse, geminin maliki olur (TMK m. 767). Sicile tescilli olmadığı ya da malikinin mülkiyet hakkından vazgeçme kastı ile terk ettiği tespit edilmeyen gemi "sahipsiz gemi" olarak nitelenemeyeceğinden sahiplenme yolu ile iktisabı mümkün değildir[262]

---

[262] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 06.10.2015 tarih ve E. 2015 / 3556 – K. 2015 / 9971 sayılı kararına konu davada davacı vekili "*müvekkilinin gemi yöneticisi olduğu ... isimli gemi uluslararası sularda seyir halinde iken C. 2020 marka 6,5 metre civarında sürat motorunu bulunduğunu ve ... geminin arkasına takılarak ... 'ya sefer esnasında transit geçiş yapılan Türk karasularına getirildiğini; tekne sahibinin yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilemediğini*" iddia ederek açık denizde / uluslararası sularda bulunan sürat motorunun sahipsizliğinin tespiti ile ... isimli geminin yöneticisi veya yöneticinin göstereceği herhangi bir kişi yada şirket adına tescil edilmesini talep etmiş; ancak mahkemece, "*TMK m. 767 ve 769 hükümlerinin gerekçeleri ile birlikte yorumu ve bu maddelere ilişkin açıklama ve yorumlara göre ekonomik değeri olan davaya konu sürat motorunun sahipsiz olduğundan söz edilemeyeceği, davaya konu sürat motorunun sahipsiz eşya değil TMK'nun 769. maddesi kapsamında bulunmuş eşya olduğu ve bulunmuş eşyanın mülkiyetinin ne şekilde kazanılacağının TMK'nun 771. maddesinde düzenlendiği; bulunan şeyin malikinin ilan veya kolluk kuvvetlerine ya da muhtara bildirme tarihinden başlayarak 5 yıl içinde ortaya çıkmaması halinde bulan kimsenin yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak*

2. Olağan Zamanaşımı İle Kazanma

2.1. Sicile kayıtlı gemi

TTK'nun 999. maddesine göre sicile kayıtlı bir geminin maliki olmadığı halde sicile malik olarak tescil edilmiş bulunan bir kişi, tescilin en az beş yıl sürmesi ve bu süre içinde gemiyi davasız ve aralıksız asli zilyet sıfatıyla elinde bulundurması şartıyla geminin mülkiyetini iktisap eder; zilyetliği iyiniyetle sürdürme şartı aranmamıştır. Davasızlık şartı, malik ile gemi mülkiyetinin kime ait olduğu hususunda dava yolu ile ileri sürülen (malikin istihkak davası açması gibi) hukuki uyuşmazlık çıkmamış olmasını ifade eder. Beş yıllık süre malik olmayan kişinin sicile malik olarak tescil edildiği tarihten itibaren başlar. Sürenin hesabı, kesilmesi ve durması, TBK'nun alacak zamanaşımına ilişkin hükümlerine tâbidir. Gemi siciline kaydın doğru olmadığı yolunda bir itirazın tescil edilmiş olması halinde itiraz kayıtlı olduğu sürece zamanaşımı işlemez. Zamanaşımı ile iktisap için aranan şartların gerçekleşmesiyle sicilde malik olarak görünen kişi geminin maliki olur.

2.2. Sicile kayıtlı olmayan gemi

Sicile kaydettirilmesi gerekirken kaydettirilmemiş gemiler (TTK m. 1000) hariç sicile kayıtlı olmayan gemilerin olağan zamanaşımı ile iktisabı, taşınır eşyanın zamanaşımı ile iktisabına dair TMK m. 777 hükmüne tâbidir[263]. Buna göre, başkasına ait bir gemiyi davasız ve aralıksız beş yıl iyiniyetle ve malik sıfatıyla elinde bulunduran kimse, zamanaşımı yoluyla geminin maliki olur. Gemiyi malik sıfatıyla elinde bulunduran kimsenin iyi niyetli olması, geminin maliki olmadığını bilmemesi ve bilmesinin gerekmemesidir. Beş yıllık süre malik sıfatıyla iyiniyetle zilyet olunduğu anda başlar. Geçici nitelikteki sebeplerle gemi üzerindeki fiili hakimiyetin kesilmesi halinde zilyetlik sona ermez ise de, fiili hâkimiyetin sürekli olarak kaybı zilyetliği sona erdirir. Kazandırıcı zamanaşımından yararlanacak

---

koşulu ile o şeyin mülkiyetini kazanacağının düzenlendiği, bulunmuş eşyanın mülkiyetinin kazanılmasına dair TMK'nun 771. maddede düzenlenen koşulların davada bulunmadığı" gerekçesiyle isabetli olarak davanın reddine karar verilmiş; karar onanmıştır. Karar için bkz. www.lexpera.com.tr

263 Taşınır mülkiyetinin zamanaşımı ile iktisabı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ERGÜNE, Taşınır Mülkiyeti, 279 vd.; NOMER / ERGÜNE, s. 302 vd.

olan zilyet, aynı yetkiye sahip olması şartı ile zilyetliği kendisine devredenin zilyetlik süresini kendi süresine ekleyebilir (TMK m. 996)[264].

3. Olağanüstü Zamanaşımı İle Kazanma

TTK'nun 1000. maddesinde olağanüstü zamanaşımı yoluyla iktisapta sicile kayıtlı gemiler ve sicile kaydedilmesi gerekirken kaydedilmemiş gemiler için ayrı düzenleme getirilmiştir. Bu maddede yer alan "sicile kaydı gerekirken kaydedilmemiş gemi" ibaresi, tescili zorunlu gemiyi (TTK m. 957) ifade eder. Sicile kaydı zorunlu olmayan ve kaydedilmemiş gemiler sadece TMK m. 777 uyarınca olağan zamanaşımı ile iktisap edilebilir.

Bir kimse sicile kaydı gerekirken kaydedilmemiş olan bir gemiyi en az on yıl süreyle davasız ve aralıksız olarak asli zilyet sıfatıyla elinde bulundurduğu takdirde, bu geminin kendi malı olarak sicile tescil edilmesini isteyebilir. Sicile kayıtlı gemilerin zamanaşımı ile iktisabında ise, geminin, malikinin en az on yıl önce ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş bir kişinin adına kayıtlı bulunması ve hakkında on yıldan beri malikin onayına tâbi bir hususun kaydedilmemiş olması, en az on yıl süreyle davasız ve aralıksız olarak asli zilyet sıfatıyla elinde bulundurma koşullarının gerçekleşmesi aranır. Bu koşulların gerçekleşmesi halinde, gemiyi elinde bulunduran kişi, o geminin maliki olarak tescil edilmesini isteyebilir. Olağanüstü zamanaşımı yoluyla iktisapta zilyedin iyiniyetli olması aranmamıştır. Zilyetlik süresinin hesabı, kesilmesi ve durması her iki halde de TBK'nun alacak zamanaşımına ilişkin hükümlerine tâbidir.

Olağanüstü zamanaşımı yoluyla iktisap koşullarının gerçekleşmesi sonucu gemiyi elinde bulunduranın malik olarak tescili, tescil talebi ile açılacak davada mahkemenin tescile karar vermesi halinde mümkündür (TTK m. 1000/ 3). Tescil davası, geminin kayıtlı olduğu veya kaydedilmesi gereken sicil müdürlüğüne karşı açılır. Mahkeme, tirajı elli binin üstünde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan bir gazetede yapılacak ilan yoluyla, ilgilileri, en fazla üç aylık bir süre belirleyerek itirazlarını

---

[264] Son zilyedin sadece kendisinden önceki zilyedin değil, aralarında geçerli intikal bulunan ve kazandırıcı zamanaşımından yararlanma şartlarını taşıyan önceki tüm zilyetlerin zilyetlik süresini kendi süresine ekleyebileceği; araya kötüniyetli zilyedin girmesi halinde zilyetlik zincirinin bozulacağı hususunda bkz. ERGÜNE, Taşınır Mülkiyeti, s. 290.

bildirmeye çağırır. İtiraz edilmez veya itiraz reddolunursa tescile karar verilir. Tescile karar verilmeden önce, üçüncü bir kişi malik sıfatıyla tescil edilir veya üçüncü kişinin mülkiyeti dolayısıyla sicile, gemi sicilinin doğru olmadığı yolunda bir itiraz şerhi verilmiş olursa, tescil kararı üçüncü kişi hakkında hüküm ifade etmez (TTK m. 1000 / 4).

Asli zilyet, mahkemece verilen tescil kararına dayanarak kendisini sicile kaydettirdiği anda geminin mülkiyetini iktisap eder (TTK m. 1000 / 5). Ancak TTK m. 1005 / 2 hükmünde TTK m. 1000 / 5 hükmü ile çelişen bir düzenleme getirilmiştir. TTK m. 1005 / 2 hükmü "*Olağanüstü zamanaşımında gemiyi asli zilyet sıfatıyla elinde bulunduranın, 1000 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre açtığı tescil davası sonucunda tescile karar verilmesiyle, önceki malikin mülkiyet hakkı sona erer.*" şeklindedir. Dolayısıyla TTK m. 1005 / 2 hükmüne göre önceki malikin mülkiyet hakkı mahkeme kararı ile sona ererken, TTK m. 1000 / 5'e göre mülkiyet hakkı tescil ile iktisap edilmektedir. Olağanüstü zamanaşımı ile iktisap tescil ile gerçekleştiğinden, önceki malikin mülkiyet hakkının da tescil ile sona erdiği kabul edilmelidir.

Sicile kayıtlı gemilerin olağanüstü zamanaşımı yoluyla iktisabı hakkında TTK m. 1000 / 2 hükmünde yer alan "en az 10 yıl önce ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş bir kişinin adına kayıtlı bulunan" ibaresi, sürenin 20 yıl olması dışında TMK m. 713 hükmünden farksızdır. TMK m. 713 hükmünde yer alan "20 yıl önce ölmüş olma" olgusunun Anayasaya aykırılığı iddiası ile yapılan başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, 17.03.2011 tarih ve E. 2009 / 58 – K. 2011 / 52 sayılı kararı ile söz konusu düzenlemede yer alan "ölmüş" ibaresinin Anayasaya aykırı olduğunu kabul ederek iptaline hükmetmiştir[265]. Söz konusu hükümde

---

[265] 23.07.2011 tarih ve 28003 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan kararda "... *Tapuya kayıtlı bir taşınmazın malikinin ölmesi halinde, bu taşınmazın sahibi mirasçılarıdır. Mirasçılar bu taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkını mirasbırakanın ölümü ile birlikte kanun gereğince tescile gerek kalmadan kazanmaktadırlar. Hukukun genel ilkelerinden birisi de mülkiyet hakkının "zamanötesi" niteliği, başka bir anlatımla mülkiyet hakkının zamanaşımına uğramamasıdır. Bu nedenle, Medenî Kanun tarafından bir taşınmaz malikinin mirasçılarına tanınmış olan hakların, hak sahiplerince yirmi yıl boyunca kullanılmaması, o kimselerin taşınmazla aralarındaki ilişkiyi fiilen kestiğini göstermiş olsa bile, o taşınmazla aralarındaki hukuksal ilişkinin sona erdiği anlamına gelmez. Mirasçıların devam eden mülkiyet hakkı, taşınmazı fiilen kul-*

yer alan "ölmüş" ibaresinin Anayasaya aykırılığına dair gerekçeler TTK m. 1000 hükmü bakımından da geçerlidir. Ayrıca gaipliğe karar verilmesi halinde ölüme bağlı haklar aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi kullanılacağından (TMK m. 35), "gaipliğine karar verilmiş olması" ibaresinin de Anayasaya aykırı olduğu kabul edilmek gerekir.

IV. GEMİ MÜLKİYETİNİN KAYBI

Sicile kayıtlı gemilerde mülkiyet hakkının kaybı halleri, "zıya" kenar başlığı altında TTK m. 1003 – 1005 hükümleri ile düzenlenmiştir. Sicile kayıtlı bir geminin kurtarılamayacak şekilde batması, yararlanılabilir enkaz bırakmaksızın harap olması, patlaması ve tahrip edilmiş olması gibi sebeplerden zayi olmasıyla gemi üzerindeki mülkiyet hakkı sona erer (TTK m. 1003). Ancak malikin, yararlanılabilir enkaz üzerindeki taşınır mülkiyeti ile her türlü enkazın kaldırılmasına, çevrenin korunmasına ve benzer hususlara ilişkin yükümlülük ve borçları devam eder.

Sicile kayıtlı bir geminin malikinin gemi üzerindeki mülkiyet hakkından vazgeçtiğini sicil müdürlüğüne bildirmek ve bunu gemi siciline tescil ettirmek suretiyle geminin mülkiyetini terk etmesi (TTK m. 1004) halinde de malikin mülkiyet hakkı sona erer.

Sicile kayıtlı gemiyi elinde bulunduran ve gerçeğe aykırı olarak sicilde malik olarak kayıtlı bulunan asli zilyet lehine olağan zamanaşımı şartlarının gerçekleşmesi ile önceki malikin mülkiyet hakkı sona erer (TTK m. 1005 / 1). TTK m. 1005 / 2 hükmünde "olağanüstü zamanaşımında gemiyi asli zilyet sıfatıyla elinde bulunduranın, TTK m. 1000 / 3 hükmüne göre açtığı tescil davası sonucunda tescile karar verilmesiyle, önceki malikin mülkiyet hakkının sona ereceği" öngörülmüş ise de, asli

---

lanma hakkını içerdiği gibi kullanmama hakkını da içerir. Mülkiyet hakkının mutlaklığı ve tapu sicilinin aleniyeti karşısında, itiraz konusu sözcük uyarınca, zilyedin mirasçılara ait olan mülkiyet hakkını tanımayarak, tek yanlı olarak ortadan kaldırmasına olanak tanınması, mülkiyet hakkını ortadan kaldırdığı gibi, kazanılmış hak ve hukuki güvenlik ilkelerini de ihlal etmektedir. Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu "...ölmüş..." sözcüğü Anayasa'nın 2. ve 35. maddelerine aykırıdır; iptali gerekir. ..." denilmiştir.

zilyet tescil kararı uyarınca kendisini malik olarak sicile tescil ettirdiğinde geminin mülkiyetini olağanüstü zamanaşımı ile iktisap edeceğinden önceki malikin mülkiyet hakkı da tescil ile sona erer.

Sicile kayıtlı gemi payı ile iştirak payı üzerindeki mülkiyetin zıyaı, sicile kayıtlı gemiler hakkındaki mülkiyetin zıyaı hükümlerine tâbidir (TTK m. 1009). Buna göre sicile kayıtlı geminin paydaşı pay üzerindeki mülkiyet hakkından vazgeçtiğini sicil müdürlüğüne bildirip bunu gemi siciline tescil ettirdiğinde pay üzerindeki mülkiyet hakkı sona erer; sahipsiz hale gelen gemi payını sahiplenme hakkı da Devlete aittir (TTK m. 998). Donatma iştiraki şeklinde işletilen gemilerde ise TTK m. 1008 uyarınca iştirak payının bırakılması hâlinde, usulüne uygun olarak yapılan bırakma bildiriminin gönderildiği anda, iştirak payını bırakan paydaş donatanın iştirak payı üzerindeki mülkiyet hakkı sona erer.

§ 2. GEMİ ÜZERİNDE DİĞER AYNÎ HAKLAR

§ 2.1. REHİN HAKLARI

Gemilerin rehin konusu olmaları, sicile kayıtlı olup olmadıklarına göre farklılık arz eder: **(i)** Sicile kayıtlı olan ve olmayan (ticari veya gayri ticari) bütün gemiler üzerinde TTK m. 1320 hükmünde belirtilen alacaklar için "gemi alacaklısı hakkı" olarak adlandırılan rehin hakkı kanundan doğar. **(ii)** Gemi siciline kayıtlı gemiler ve payları üzerinde tesis edilebilecek akdî rehin hakkı, sadece gemi ipoteğidir ve sicile tescil ile tesis edilir. **(iii)** Sicile kayıtlı olmayan gemiler TMK m. 939 vd. maddeleri gereğince teslime bağlı rehin yoluyla rehnedilebilir. Donatma iştiraki şeklinde işletilen sicile kayıtlı olmayan gemilerde paydaş donatanların iştirak payının rehni TTK m. 1012 hükmünde düzenlenmiştir.

I. SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİ, GEMİ PAYI VE İŞTİRAK PAYININ REHNİ

Sicile kayıtlı olmayan ve TTK m. 940 anlamında Türk gemisi olan gemilerin rehni, TMK'nun taşınır rehni hakkındaki hükümlerine tâbidir (TTK m. 997)[266]. Buna göre sicile kayıtlı olmayan gemi ancak teslime bağlı şekilde rehnedilebilir. Teslime bağlı rehin, gemi maliki (rehin veren) ile alacaklı arasında (şekle tâbi olmayan) rehin sözleşmesi yapılması ve zilyetliğin devri ile tesis edilir[267]. Sicile kayıtlı olmayan geminin mülkiyeti birden çok kişiye ait ise, rehin sözleşmesi paylı mülkiyette tüm

---

[266] Gemi üzerinde aynî haklara uygulanacak hukukun Türk hukuku olması halinde TTK m. 997 hükmünün uygulanabileceği hususunda bkz. s. 153 vd.

[267] Telime bağlı taşınır rehninin kurulması hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ERGÜNE, Taşınır Rehni, s. 100 vd.

paydaşlar, elbirliği mülkiyetinde tüm ortaklar tarafından yapılmalıdır[268].

TTK m. 1012 hükmünde "donatma iştiraki şeklinde işletilen sicile kayıtlı olmayan gemilerde paydaş donatanlardan her birinin iştirak payının rehninin TMK'nun alacaklar ve diğer haklar üzerindeki rehinlere ilişkin hükümlerine tâbi olduğu" öngörülmüştür. Bu hüküm, iştirak payının niteliğine uygundur. Donatma iştiraki şeklinde işletilmeyen geminin mülkiyetinin birden çok kişiye ait olması halinde de aynı hüküm geçerlidir; zira paylı mülkiyette paydaş malikin payı ve elbirliği mülkiyetinde ortağın tasfiye payı haktır. Dolayısıyla sicile kayıtlı olmayan gemilerde paylı mülkiyette gemi payının, donatma iştiraki halinde iştirak payının ve elbirliği mülkiyetinde ortağın tasfiye payının rehni, "hakkın rehni" niteliğindedir[269].

TMK m. 955 / 3 hükmü uyarınca diğer hakların rehninde yazılı rehin sözleşmesi ile birlikte bu hakların devri için öngörülen şekle uyulması gerekir. Sicile kayıtlı olmayan gemide iştirak payı, gemi payı ve tasfiye payı tarafların devir hususunda anlaşmaları ile devredildiğinden, söz konusu hakların rehnedilmesi için, hakkın sahibi (rehin veren) ile alacaklı arasında yazılı rehin sözleşmesi yapılması gerekli ve yeterlidir. Ancak gemi bağlama kütüğüne kayıtlı ise, gemi payı, iştirak payı ve tasfiye payının rehnine ilişkin anlaşmanın da devir anlaşmasının tâbi olduğu şekle (BKYU m. 14) uygun yapılması gerekir.

II. GEMİ ALACAKLISI HAKKI

Gemi alacaklısı hakkı TTK m. 1320 – 1327 hükümleri ile düzenlenmiştir. TTK'nun genel gerekçesi ve gemi alacaklısı hakkına dair maddelere ilişkin gerekçede yer alan açıklamaya göre gemi alacaklısı hakkının düzenlenmesinde 05.09.2004 tarihinde yürürlüğe giren 06.05.1993 tarihli "Gemi Alacaklısı Haklarına ve Gemi İpoteklerine İlişkin Milletlerarası Sözleşme" (GAHGİMS) esas alınmıştır[270].

---

[268] ERGÜNE, Taşınır Rehni, s. 103, 104.

[269] ERGÜNE, Taşınır Rehni, 184 vd.

[270] Bu milletlerarası sözleşme, katılma işlemleri henüz tamamlanmadığından Türkiye açısından yürürlüğe girmemiştir. Gemi alacaklısı hakkına dair TTK hükümlerinin,

1. Kavram, Niteliği Ve Özellikleri

Gemi alacaklısı hakkı, gemi ve eklentisi üzerinde "gemi alacağı" olarak adlandırılan alacak doğduğu anda tescile ya da geminin zilyetliğinin devrine gerek olmaksızın kanundan doğan rehin hakkıdır (TTK m. 1321 / 1). Bu rehin hakkı, gemi alacağının doğumu ve mevcudiyetine sıkı sıkıya bağlıdır; gemi alacaklısı hakkı veren alacağın sona ermesi ile gemi alacaklısı hakkı da sona erer. Gemi alacaklısı hakkı, temin ettiği alacaktan ayrı ve bağımsız olarak yargılama veya icra konusu yapılamaz (TTK m. 1377 / 1). Dolayısıyla bir alacağın gemi alacaklısı hakkı verip vermediği hususunda tespit davası açılamaz.

Gemi alacaklısı hakkı ***sicile kayıtlı olsun olmasın bütün gemiler ve eklentileri üzerinde doğar***. Kamu tüzel kişilerine ait olup da münhasıran kamu hizmetine tahsis edilen veya fiilen bu amaçla kullanılan gemiler üzerinde gemi alacaklısı hakkı doğmaz; kamu tüzel kişisi, gemi ve eklentilerinin alacağın doğduğu yolculuğun sonundaki değerinden kanuni sıraya göre paylaştırılmış olsa idi alacaklının payına düşen miktarla sınırlı olarak öncelikle sorumlu olur (TTK m. 1321 / 4). Türkiye'de yargı yolu ile ileri sürülen bir alacağın gemi alacaklısı hakkı verip vermediği Türk Hukukuna göre belirlenir (TTK m. 1320 / 3). Ancak yabancılık unsuru içeren ilişkilerde gemi alacaklısı hakkı veren alacağın mevcudiyeti ve alacaklısı (gemi adamlarının hizmet sözleşmesinden doğan bir alacağın mevcut olup olmadığı hizmet sözleşmesine uygulanacak hukuk, haksız fiile dayanan bedensel zararlar ve mal zararlarında haksız fiilin vuku bulduğu yer hukuku gibi), alacağın dayanağını teşkil eden ilişkiye uygulanacak hukuka tâbidir[271].

Gemi alacaklısı hakkı, ***sınırlı sayıda alacak için kabul edilmiştir***.

Türkiye'nin hâlen taraf olduğu 10.04.1926 tarihli "Deniz Ticareti Vasıtalarının Rehin ve İmtiyazı ile İlgili Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme" hükümlerinden farklı olmasının yaratacağı sorunlar nedeniyle Türkiye'nin bir an önce 1926 tarihli Sözleşmeden ayrılması gerektiği hususunda bkz. SÜZEL, Gemi Alacaklısı Hakkı, s. 170 vd.

[271] SÜZEL, Gemi Alacaklısı Hakkı, s. 167, 168.

TTK m. 1320 hükmünde belirtilen alacaklar dışında bir alacak gemi alacaklısı hakkı vermez[272]; gemi alacaklısı hakkı veren alacaklar yorum yoluyla genişletilemez. Alacağın devri veya (alacağın kanuni halefiyet yolu ile sigortacıya intikal etmesi gibi) intikali ile bu alacağın verdiği gemi alacaklısı hakkı da devredilmiş veya intikal edilmiş olur (TTK m. 1325).

Gemi alacaklısı hakkı ***gemiyi takip eder***[273]. Gemi alacağının verdiği kanuni rehin hakkı, gemiye zilyet olan herkese karşı ileri sürülebilir (TTK m. 1321 / 5) Gemi maliki, gemi alacaklısı hakkı veren alacağın borçlusu olmasa da (borçlusu gemi kiracısı veya işleteni olan) gemi alacaklısı hakkının kullanılmasını engelleyemez. Bunun istisnası, geminin işletilmesinin malike karşı haksız ve alacaklının da kötüniyet sahibi olmasıdır (TTK m. 1061 / 2)[274]. Gemi alacaklısı hakkı veren alacağın mevcudiyetini bilmeden gemi ve eklentilerinin iyiniyetle iktisap edilmiş olması, gemi alacaklısı hakkının ileri sürülmesine engel teşkil etmez.

Gemi alacaklısı hakkı, (müşterek avarya garame payı alacağı hariç) ***akdi ve kanuni diğer bütün rehin haklarından önce gelir.*** Buna göre gemi alacakları, gemi üzerinde tescil edilmiş veya edilmemiş olan bütün kanuni ve akdi rehin hakları ile aynî yükümlülüklere göre tahsilde önceliğe sahiptir (TTK m. 1323 / 1). Ancak karaya oturmuş veya batmış bir gemi, seyrüsefer güvenliği veya deniz çevresinin korunması amacıyla kamu kurumları tarafından kaldırıldığı takdirde, bunun giderleri, bütün gemi alacaklarından önce ödenir (TTK m. 1323 / 3). Müşterek avarya garame payı alacağı ise, gemi üzerinde tescil edilmiş veya edilmemiş bütün kanuni ve akdî rehin hakları ile aynî yükümlülüklerden sonra gelir.

---

[272] TTKYUK'nun 36. maddesinde "TTK'nun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden önce eTTK hükümlerine göre doğmuş olup da TTK uyarınca gemi alacaklısı hakkı vermeyen alacakların eTTK'na tâbi olmaya devam edeceği" öngörülmüştür. TTKYUK'nun 6. maddesinde yer alan "TTK'nun yürürlüğe girmesinden önce işlemeye başlamış bulunan zamanaşımı süreleri ile hak düşürücü sürelerin eski hukuka (eTTK hükümlerine) tâbi olduğu; zamanaşımı ile hak düşürücü sürelere ilişkin diğer hususların, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren TTK hükümlerine tâbi olduğu" hükmünün sebebiyet verebileceği yorum sorunları hakkında bir değerlendirme için bkz. SÜZEL, Gemi Alacaklısı Hakkı, s. 308 vd.

[273] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 15.02.2016 tarih ve E. 2016 / 1256 – K. 2016 / 1481 sayılı kararı için bkz. Kararlar 2015 – 2016, s. 623 vd.

[274] Bu konuda bkz. s. 246.

Gemi alacaklısı hakkı ***hak düşümü süresine tâbidir***. Gemi alacaklısı hakkı, hak düşümü süresinin dolması ile düşer (TTK m. 1326).

2. Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacaklar (Gemi Alacakları)

Gemi alacaklısı hakkı veren alacaklar deniz alacağıdır (TTK m. 1352); fakat her deniz alacağı gemi alacaklısı hakkı vermez. Alacaklısına gemi alacaklısı hakkı veren alacaklar[275] TTK m. 1320 / 1 hükmünde sınırlı şekilde sayılmıştır.

2.1. ***Ülkelerine getirilme giderleri ve onlar adına ödenmesi gereken sosyal sigorta katılma payları da içinde olmak üzere, gemi adamlarına, gemide çalıştırılmakta olmaları dolayısıyla ödenecek ücretlere ve diğer tutarlara ilişkin istem hakları*** (TTK m. 1320 / 1 – (a) bendi): Bu gemi alacaklarının alacaklısı, gemi adamlarıdır. TTK m. 934 hükmüne göre gemi adamı, kaptan, gemi zabitleri, tayfalar ve gemide çalıştırılan diğer kişilerdir. Bu hükmü açıklayıcı nitelikteki GKKY'nde ise gemi adamı, "geminin kaptanı, zabitleri, yardımcı zabitleri, stajyerleri, tayfaları ve yardımcı hizmet personeli" olarak tanımlanmış ve bu tanım kapsamında olan her bir gemi adamının "yeterlik isim ve dereceleri" hüküm altına alınmıştır. Buna göre gemi adamı, TTK m. 934 ve GKKY hükümleri uyarınca gemi adamı sayılan ve geminin tahsis edildiği amaca uygun olarak işletilmesi (kullanılması) için kaptanın emir ve talimatı altında gemide çalıştırılan kişilerdir. Gemi adamları, hizmet sözleşmesinden doğan tüm alacakları için gemi alacaklısı hakkına sahiptir. Hizmet sözleşmesinden doğan alacaklar, bu sözleşmeye uygulanacak ulusal hukuka göre belirlenir. Gemi adamının hizmet sözleşmesinin Türk hukukunun tâbi olması halinde DİşK hükümleri uyarınca sözleşme süresince ve sözleşmenin sona ermesinde gemi adamının talep edebileceği ve donatan veya işleten tarafından yapılması gereken (kıdem tazminatı gibi) tüm ödemeler, hizmet sözleşmesinden doğan alacak kapsamdadır[276].

---

[275] Bu konuda Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin bazı kararları için bkz. Kararlar 2014, s. 624 vd.; Kararlar 2017, s. 454, 455.

[276] Türk hukukunda DİşK hükümleri uyarınca yapılması gereken ödemelerin bu kapsamda olduğu hususunda bkz. SÜZEL, Gemi Alacaklısı Hakkı, s. 217, 218. Aynı

2.2. ***Geminin işletilmesi ile doğrudan doğruya ilgili olarak karada veya suda meydana gelen can kaybı veya diğer bedensel zararlardan doğan alacaklar*** (TTK m. 1320 / 1 – (b) bendi): Gemi adamları dahil geminin işletilmesi ile doğrudan bağlantılı olarak can kaybı veya bedensel bütünlüğün bozulması sonucu bedensel zarara uğrayanların, sözleşme veya haksız fiil hükümleri uyarınca ya da TTK m. 1062 hükmü uyarınca talep edebilecekleri tazminat alacakları bu kapsamdadır. Bedensel zarara uğrayanın bulunduğu yerin önemi yoktur; ancak bedensel zarar her halde geminin işletilmesi ile doğrudan bağlantılı olarak meydana gelmiş olmalıdır. Geminin işletilmesinin sebep olduğu bedensel zararlardan doğan alacaklar, **(i)** *deniz yolu ile petrol veya diğer tehlikeli ya da zararlı maddelerin taşınması ile bağlantılı olarak ortaya çıkıp da milletlerarası sözleşmelere yahut millî mevzuata göre kusursuz sorumluluk ve zorunlu sigorta ile ya da diğer yollardan teminat altına alınması öngörülen zararların* veya **(ii)** *radyoaktif maddelerden veya radyoaktif maddelerin zehirli ya da patlayıcı maddeler veya nükleer yakıt yahut radyoaktif ürünler ya da atıklardan oluşan diğer tehlikeli maddeler ile bileşiminden kaynaklanan zararların* sonucunu oluşturdukları veya bu zararlardan doğdukları takdirde gemi alacağı değildir (TTK m. 1320 / 2).

2.3. ***Kurtarma ücreti*** (TTK m. 1320 / 1 – (c) bendi): TTK m. 1315 hükmünde de kurtaranın kurtarma ücreti alacakları için kurtarılan gemi üzerinde gemi alacaklısı hakkını haiz olduğu öngörülmüştür. TTK m. 1312 uyarınca talep edilebilecek özel tazminat kurtarma ücreti niteliğinde olmadığından gemi alacaklısı hakkı vermez. Madde gerekçesinde de "kurtarıcının özel tazminata ilişkin alacaklarının gemi alacağı niteliğinde olmadığı" belirtilmiştir.

2.4. ***Liman, kanal, diğer su yolları, karantina ve kılavuzluk için ödenecek resimler*** (TTK m. 1320 / 1 – (d) bendi): Bu alacaklar, geminin işletilmesi kapsamında kamusal nitelikli hizmet ve tesislerden yararlanıl-

---

yönde: ÖZGENÇ, s. 230.; Sami **AKSOY**, Gemi Adamının Manevi Tazminat Alacağı Gemi Alacaklısı Hakkı Bahşeder mi?, Prof. Dr. Sabih Arkan'a Armağan, İstanbul 2019 (s. 115 – 128), s. 122 vd. Ayrıca bkz. Bülent **SÖZER**, Deniz Ticareti Hukuku – II, Müşterek Avaryalar, Çatmalar, Kurtarma, Gemi Alacaklısı Hakkı, İstanbul 2016, s. 616 vd.

ması karşılığı olarak öngörülen mali yükümlülükler gereği yapılacak ödemelerdir. Söz konusu alacakların alacaklısı kural olarak Devlet, kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Ancak kılavuzluk hizmeti KRTY hükümleri uyarınca idare adına kılavuzluk hizmeti vermek üzere faaliyet lisansı ve hizmet izni verilmiş özel hukuk kişileri tarafından da verilebildiği gibi, özelleştirilen bazı limanların işletilmesi de özel hukuk kişilerine devredilmiştir. Bu durum dikkate alınarak TTK m. 1320 / 1 (d) bendinde belirtilen gemi alacakları, "kamusal nitelikli alacak" olarak dar yorumlanmalı[277]; idare adına verilen hizmet ücreti ile idarenin işletme hakkını devrettiği tesislerden yararlanma ücretinin de bu alacaklar kapsamında olduğu kabul edilmelidir[278].

2.5. ***Gemide taşınan eşya, konteynerler ve yolcuların eşyalarına gelecek olan zıya veya hasar dışında geminin işletilmesinin sebep olduğu maddi zıya veya hasardan doğan ve haksız fiile dayanan alacaklar*** (TTK m. 1320 / 1 – (e) bendi): Gemide taşınan eşya, konteyner ve yolcuların eşyalarının zıya veya hasarı sebebiyle uğranılan zarar gemi alacağı değildir. Bu zararlar dolayısıyla zarar gören (aynı zamanda haksız fiil hükümleri uyarınca tazminat talep hakkına sahip olsa dahi) sözleşmeden doğan sorumluluk hükümleri taşıyandan tazminat talep edebileceğinden, söz konusu alacaklar gemi alacaklısı olarak kabul edilmemiştir. Dolayısıyla geminin işletilmesinin sebebiyet verdiği zarar, malın zıya veya hasarı sonucu uğranılan zarar ise ve bu zararın tazminini talep hakkı sadece haksız fiile dayanıyorsa gemi alacaklısı hakkı verir. Ancak geminin işletilmesinin sebep olduğu haksız fiile dayanan mal zararlarından doğan alacaklar, **(i)** *deniz yolu ile petrol veya diğer tehlikeli ya da zararlı maddelerin taşınması ile bağlantılı olarak ortaya çıkıp da milletlerarası sözleşmelere yahut millî mevzuata göre kusursuz sorumluluk ve zorunlu sigorta ile ya da diğer yollardan teminat altına alınması öngörülen zararların* veya **(ii)** *radyoaktif maddelerden veya radyoaktif maddelerin zehirli ya da patlayıcı maddeler veya nükleer yakıt yahut radyoaktif ürünler ya da atıklardan oluşan diğer tehlikeli maddeler ile bileşiminden kaynaklanan zararların* sonucunu oluşturdukları veya bu zararlardan doğdukları takdirde gemi alacağı değildir (TTK m. 1320 / 2)

---

[277] Aksi yönde: SÜZEL, Gemi Alacaklısı Hakkı, s. 239; ATAMER, C. II, s. 168.

[278] SÖZER, C. II, s. 629, 630.

2.6. ***Müşterek avarya garame payı alacakları*** (TTK m. 1320 / 1 – (f) bendi): TTK m. 1275 hükmünde müşterek avarya alacaklılarının gemi üzerinde gemi alacaklısı hakkına sahip olduğu öngörülmüş; gemi alacakları arasında müşterek avarya garame alacakları da sayılmıştır[279]. Müşterek avarya paylaşımında gemiye düşen borcun paylaşım alacaklıları gemi alacaklısı hakkına sahiptir.

3. Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacakların Borçlusu

TTK m. 1320 / 1 hükmünde sayılan alacakların borçlusunun geminin maliki, kiracısı, yöneticisi veya işleteni olması şartıyla, bu alacakların alacaklısı gemi alacaklısı hakkına sahip olur. Diğer bir anlatımla gemi alacağının doğduğu anda borçlusu gemi maliki, kiracısı, yöneticisi veya işleteni olmayan alacaklar, TTK m. 1320 / 1 hükmünde sayılan alacaklardan olsa da gemi alacaklısı hakkı vermez.

Geminin maliki, MGS ve TUGS'ne kayıtlı gemilerde sicilde malik olarak kayıtlı olan kişi, sicile kayıtlı olmayan (bağlama kütüğüne kayıtlı gemiler dahil) gemilerde gemiye zilyet olan kişidir[280]. Kiracı, gemi kira sözleşmesi uyarınca kullanma ve yararlanma hakkına sahip olduğu gemiyi ticari veya gayri ticari amaçla kendi adına kullanandır. Geminin işleteni ise, maliki olduğu ya da olmadığı gemiyi kendi adına deniz ticaretinde kullanan kişidir. Dolayısıyla malik gemisini deniz ticaretinde kullanıyorsa aynı zamanda işletendir. Başkasına ait gemiyi deniz ticaretinde kullanan işleten (gemi işletme müteahhidi), kiracı dışında intifa hakkı sahibi de olabilir[281]. Kiracı gemiyi deniz ticaretinde kullanmıyorsa (bir yatın gezi amacıyla kullanmak üzere kiralanması gibi) işleten olarak nitelenemese de gemi alacakları hakkındaki hükümler ticaret gemisi olmayan

---

[279] Madde gerekçesinde de belirtildiği üzere TTK'nun gemi alacaklısı hakkına ilişkin düzenlemesine kaynak teşkil eden 1993 tarihli GAHGİMS'nin 4. maddesinde sayılan gemi alacakları arasında müşterek avarya garame payı alacakları bulunmamaktadır. Ancak âkit devletlerin, ulusal hukuklarında GAHGİMS m. 6 hükmüne uygun şekilde GAHGİMS'nin 4. maddesinde belirtilenlerden başka alacakları da gemi alacağı olarak kabul edilebileceği öngörülmüştür. Müşterek avarya garame payı alacakları da bu maddeye uygun şekilde gemi alacağı olarak kabul edilmiştir.

[280] SÜZEL, Gemi Alacaklısı Hakkı, s. 179.

[281] SÜZEL, Gemi Alacaklısı Hakkı, s. 191.

gemilere de uygulandığından (TTK m. 935 / 2 (a) bendi) gemiyi deniz ticaretinde kullanmayan kiracı da işleten kapsamında kabul edilir. Zaman çarteri sözleşmesi uyarınca geminin tahsis olunduğu çarterer, kiracı ya da işleten değildir.

Yönetici (manager), donatan veya işleten ile akdettiği gemi yönetimi sözleşmesi[282] uyarınca ücret karşılığında geminin ticari, teknik veya diğer alanlardaki yönetimini kısmen veya tamamen üstlenen ve sözleşme ile üstlendiği iş ve işlemleri donatan veya işleten (gemi işletme müteahhidi) adına yapan kişidir[283]. Buna göre gemi yöneticisi işleten olarak nitelenemez; donatan veya işletenin TBK m. 40 anlamında temsilcisi[284] olup, yaptığı hukuki işlemin sonuçları doğrudan doğruya temsil olunan

---

[282] Gemi yönetim sözleşmesi (ship management agreement) kavramı, ortaya çıkış sebepleri, gelişimi ve hukuki niteliği konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Zehra **ŞEKER ÖĞÜZ**, Gemi Yönetimi Sözleşmesi, 2. Baskı, İstanbul 2013, s. 7 vd.

[283] Gemi yöneticisinin sözleşmeden doğan borçları için bkz. ŞEKER ÖĞÜZ, Gemi Yönetimi Sözleşmesi, s. 63 vd.

[284] Gemi yönetimi sözleşmesi uyarınca yönetici, gemiyi işleten adına çeşitli sözleşmeler yapmak yanında işletmenin yönetimine ilişkin faaliyetlerde de bulunduğundan, gemi yöneticisinin sözleşmeden doğan iş görme borcu işletmenin gerektirdiği sözleşmeleri akdetmekten ibaret değildir. Bu bakımdan "bir sözleşmeye dayanarak belirli bir yer veya bölge içinde ticari işletmeyi ilgilendiren sözleşmelere aracılık etmeyi veya bunları tacir adına yapmayı meslek edinen" acente ile gemi yöneticisi arasında benzerlik yoktur. Ayrıca müvekkilin kendisi adına akdedilecek sözleşmenin türü ve şartları konusunda acenteye talimatlar verebilmesi mümkün ve acentenin de bu talimatlara uygun hareket etmekle yükümlü olması da talimat almak ve uymak zorunda olmayan gemi yöneticisini acenteden ayıran unsurdur. Gemi Acenteleri Yönetmeliği'nde de gemi acentesi "yaptıkları anlaşmalarla gemi sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile kaptan, işleten veya gemi kiralayanın nam ve hesabına hareket eden ve üçüncü kişi ve kuruluşlara karşı bunların haklarını koruyan, yaptıkları iş ve işlemlerde kendi kusurları dışında sorumlu tutulamayan kişi veya kuruluş" olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle gemi yönetimi sözleşmesi acentelik sözleşmesi, yönetici de sözleşme yapmaya yetkili acente veya gemi acentesi olarak nitelenemez. Bkz. ŞEKER ÖĞÜZ, Gemi Yönetimi Sözleşmesi, s. 56, 57. Yöneticinin donatanın veya işleteninin temsilcisi olduğu hususunda bkz. SÖZER, C. II, s. 622. Gemi yöneticisinin aynı zamanda TTK m. 102 anlamında sözleşme yapmaya yetkili acente olduğu yönünde aksi görüş için bkz. ve karş. Fehmi **ÜLGENER**, Gemi İşletme Müteahhidi, Gemi Yöneteni ve Zaman Çartereri Kavramları, DHD, Yıl 6 – 7, Sayı 1 – 4 (s. 9 – 25), s. 16, 17; SÜZEL, Gemi Alacaklısı Hakkı, s. 190.

donatan veya işleteni bağlar. Öte yandan gemi alacaklısı hakkı veren alacaklardan mal zararları ile haksız fiile dayanan bedensel zararlardan doğan alacaklar, ödenecek seyrüsefer resimleri, müşterek avarya garame payı alacağı hukuki işlemden kaynaklanan alacaklar değildir. Bundan başka kurtarma ücretinin borçlusu da her halde kurtarılan geminin kurtarma faaliyetinin tamamlandığı andaki malikidir (TTK m. 1306) . Dolayısıyla söz konusu alacaklar bakımından gemi yöneticisinin gemi alacağının borçlusu olması mümkün değildir. Gemi adamlarının hizmet sözleşmelerinden doğan alacaklar bakımından ise gemi yöneticisi bu sıfatını bildirmemiş olsa dahi hizmet sözleşmesinin gemi yöneticisi veya (malik olan veya olmayan) işleten ile yapılması farksız olduğundan TBK m. 40 / 2 uyarınca sözleşmenin sonuçlarının doğrudan donatan veya işletene ait olduğu sonucuna varılacaktır[285]. Aynı durum sözleşmeden kaynaklanan bedensel zararların tazmini alacakları bakımından da söz konusudur. Bu nedenle gemi alacaklısı hakkı veren alacakların borçluları arasında gemi yöneticisinin sayılması gereksizdir[286].

4. Gemi Alacaklısı Hakkının Temin Ettiği Alacağın Ve Teminatın Kapsamı

Gemi alacaklısı hakkı, ana parayı, faizi, takip ve yargılama giderlerini aynı surette temin eder (TTK m. 1322 / 1). Dolayısıyla sadece gemi alacağı (ana para) değil, gemi alacağı ile birlikte bu alacağın faizi ve tahsili için yapılan takip veya yargılama giderleri de aynı şekilde teminat kapsamındadır.

Gemi alacaklısı hakkı, bedensel zararlar ile mal zararlarından doğan tazminat alacaklarında, işletilmesi alacağın doğumuna neden olan, kurtarma ücretinde kurtarılan, gemi adamlarının alacaklarında gemi adamının alacağın doğduğu anda istihdam edildiği, (liman, kanal, diğer su yolları, karantina ve kılavuzluk için ödenecek) resimlerde resim konusu

---

[285] TBK m. 40 / 2 hükmü uyarınca temsilci hukuki işlem yaparken bu sıfatını bildirmezse, hukuki işlemin sonuçları temsilciye ait olur; ancak karşı taraf bir temsil ilişkisinin varlığını durumdan çıkarıyor veya çıkarması gerekiyor ya da hukuki işlemin temsilci veya temsil olunandan biri ile yapılması farksız ise, hukuki işlemin sonuçları doğrudan doğruya temsil olunana aittir.

[286] SÜZEL, Gemi Alacaklısı Hakkı, s. 191; SÖZER, C. II, s. 622.

hizmeti alan ve müşterek avarya garame payı alacağında paylaşıma dahil olan gemi ve eklentisi üzerinde doğar. Ancak gemi alacaklısı hakkı veren alacağın doğduğu anda mülkiyeti malike ait olmayan eklentiler rehnin kapsamında değildir. Donatma iştirakine ait gemi, tek donatanın mülkiyetindeymiş gibi gemi alacaklarına karşılık oluşturur (TTK m. 1322 / 2).

TTK m. 1321 / 3 hükmü uyarınca gemi alacağına teminat teşkil eden geminin zıya veya hasara uğraması halinde, donatanın (gemi malikinin) bu yüzden üçüncü kişilere karşı sahip olduğu tazminat alacağı, gemi alacaklısı hakkının kapsamındadır. Gemi maliki, geminin zıya ve hasara uğraması sonucu meydana gelen zarardan sorumlu olanların sorumluluğunun sigortalanmış olması halinde, sorumluluk sigortacısına karşı uğradığı zararın sigorta bedeline kadar olan kısmının tazmini için doğrudan dava hakkına sahiptir (TTK m. 1478). Bu nedenle gemi malikinin geminin zıyaa veya hasara uğraması yüzünden tazminat talep hakkına sahip olduğu üçüncü kişiler, zarar sorumluları ve onların sorumluluk sigortacıları olarak anlaşılmalıdır.

Müşterek avarya halinde müşterek zararın (gemi ve yükü müşterek bir tehlikeden kurtarmak için yapılan fedakârlık ve/veya olağanüstü masrafın) kurtarılan değerler arasında paylaştırılması sonucu tespit edilen (ve TTK m. 1321 / 3 hükmünde "... *feda edilen veya hasara uğrayan şeyler için verilen tazminat* ..." şeklinde ifade edilen) geminin "müşterek avarya garame alacağı" gemi alacaklıları için geminin zıya veya hasara uğraması sebebiyle donatanın üçüncü kişilerden talep edebileceği "... *tazminatın karşılık olduğu şeyler yerine geçer.*" Dolayısıyla geminin müşterek avarya garame alacağı, gemi alacaklıları için "zarar sorumlusuna (ve onun sorumluluk sigortacısına) karşı sahip olunan tazminat alacağı" hükmündedir. Buna karşılık tekne sigortası sözleşmesi uyarınca geminin zıya veya hasara uğraması sebebiyle gemi malikine ödenecek sigorta tazminatı gemi alacaklısı hakkının kapsamında değildir (TTK m. 1321 / 2).

5. Gemi Alacaklısı Hakları Arasında Sıra Ve Rehin Hakkının Kullanılması

Gemi alacaklıların rehin haklarının sırası, TTK m. 1324 hükmünde düzenlenmiştir. Buna göre müşterek avarya garame payı alacağı (TTK m. 1320 / 1 (f) bendi) dışındaki gemi alacaklısı hakkı veren alacaklar arasındaki sıra, kurtarma ücreti alacağı (TTK m. 1320 / 1 (c) bendi) varsa her

halde kurtarma ücreti alacağı ilk sırada olmak üzere şu şekilde belirlenmiştir[287]:

Kurtarma ücreti alacağının verdiği kanuni rehin hakkı, bu alacağın doğumuna sebebiyet veren faaliyetin yapıldığı tarihten evvel gemi üzerinde doğmuş olan bütün diğer gemi alacaklısı haklarından önce gelir (TTK m. 1324 / 2). Birden fazla kurtarma ücreti alacağı varsa, her bir kurtarma faaliyetinin sona erdiği tarih esas alınmak suretiyle sonra doğan önce gelir.

Kurtarma ücreti alacağı yoksa, gemi alacaklısı hakkı veren alacakların kendi arasındaki sıra birinci sırada gemi adamlarının (hacizde geçen süreye ilişkin kısım hariç) hizmet sözleşmesinden doğan alacakları; ikinci sırada bedensel zararlar, üçüncü sırada seyrüsefer resimleri ve dördüncü sırada haksız fiile dayanan mal zararlarından doğan alacaklar şeklindedir[288]. TTK m. 1320 / 1 (a) – (e) bentlerinde sayılan (müşterek avarya garame alacağı dışındaki) gemi alacaklarından aynı türde birden fazla gemi alacaklısı hakları (örneğin birden fazla gemi adamlarının hizmet sözleşmelerinden doğan alacakları) aynı sırada yer alır ve kendi aralarında eşit hakka sahiptirler (TTK m. 1324 / 3)[289].

Gemi alacaklısı hakkı veren alacakların tahsilinin teminat altına alınması için alacaklının talebi üzerine geminin ihtiyati haczine karar verilebilir (TTK m. 1353 / 2; 1369 / 1 (e) bendi). Gemi alacaklıları ihtiyati

---

[287] Bu hükümde düzenlenen sıra, gemi alacaklısı hakkı veren alacaklar arasındaki sıradır. Türk veya yabancı bayraklı bir gemi cebrî icra yoluyla satıldığında satış tutarı bütün alacaklıların alacağını ödemeye yetmezse, satış bedelinin alacaklılara ödenmesinde uyulacak sıra, alacakların TTK m. 1390 – 1397 hükümlerinde belirtilen sıra ile kaydedildiği sıra cetveli ile tespit edilir (TTK m. 1389 / 1). Sıra cetvelinde gemi alacaklısı hakkı veren alacaklardan TTK m. 1320 / 1 (a) – (e) bentlerinde belirtilen alacaklar üçüncü sırada yer alır (TTK m. 1392).

[288] Bu düzenleme ile eTTK'nda bazı gemi alacakları için kabul edilmiş "sonraki yolculukta doğan alacaklar önce gelir" kuralı (Bu konuda bkz. Tahir ÇAĞA / Rayegân KENDER, Deniz Ticareti Hukuku, Cilt III, 4. Baskı, İstanbul 2005, s. 47 vd.) terk edilmiştir. Bu konuda bkz. SÜZEL, Gemi Alacaklısı Hakkı, s. 321 vd.

[289] Madde gerekçesinde bu hükmün, İİK m. 207 / 1 hükmü dikkate alınarak GAHGİMS m. 5 / 3 hükmünden alındığı belirtilmiştir. İİK m. 207 / 1 hükmü "Her sıranın alacaklıları aralarında müsavi hakka maliktirler." şeklindedir.

haczi tamamlamak veya alacağı doğrudan takip etmek için taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilirler. Türk ve yabancı bayraklı bütün gemilere uygulanan (TTK m. 1380) bu hüküm gereğince, gemi alacağı için gemiyi ihtiyaten haczettiren gemi alacaklısı ihtiyati haczi tamamlamak üzere esas hakkında dava açabileceği gibi, taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile takipte de bulunabilir. Ancak gemi alacaklısı hakkı sahibinin rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takipte bulunabilmesi için alacak ve rehin hakkı ilam veya ilam niteliğindeki belge ile tespit edilmiş olmalıdır (TTK m. 1377 / 2). Gemi alacaklısı iflas yolu ile takipte de bulunabilir; alacağın gemi alacaklısı hakkı ile temin edilmiş olması, iflas yolu ile takibe engel teşkil etmez (TTK m. 1378). Gemi alacaklısı hakkına sahip alacaklılar, haciz veya kambiyo senetleri hakkındaki özel usuller uyarınca takip yapabilirler; bu durumda gemi alacağını temin eden kanuni rehin hakkından feragat edilmiş olur (TTK m. 1379).

6. Gemi Alacaklısı Hakkının Düşmesi

Rehin hakkı ve rehnin temin ettiği alacağın, hak düşümü süresi veya zamanaşımına tâbi olmaması genel kuralı gemi alacaklısı hakkı bakımından geçerli değildir. TTK m. 1326 hükmü uyarınca gemi alacaklısı hakkı, hak düşümü süresine tâbidir[290].

TTK m. 1326 / 1 hükmüne göre müşterek avarya alacağı dışındaki (TTK m. 1320 / 1 (a) – (e) bentlerinde sayılan) gemi alacaklılarının sahip olduğu rehin hakkı, alacağın doğduğu tarihten itibaren geçecek bir yılın sonunda düşer; "*meğerki, bu sürenin geçmesinden evvel gemi ihtiyaten haczedilmiş ve bunun sonucunda cebri icra yolu ile satılmış olsun.*" Bu ibarenin lafzına göre hak düşümü süresinin muhafazası için "ve" bağlacı ile ifade edilen "geminin ihtiyaten haczedilmiş olması" ile "bunun sonucunda geminin cebri icra yoluyla satılmış olması" olguları birlikte gerçekleşmiş olmalıdır. Ancak kaynak GAHGİMS m. 9 / 1 hükmünde yer

---

[290] Bu maddenin gerekçesinde "*Maddenin birinci ve üçüncü fıkraları 1993 tarihli Sözleşmenin 9 uncu maddesinden; ikinci fıkrası aynı Sözleşmenin 6 ncı maddesinin (b) bendinden alınmıştır. Bu maddede sadece ayni bir hak olarak rehin hakkının düşeceği süre hükme bağlanmış olup, rehin hakkının kendisini teminen bahşedildiği, alacak hakkının zamanaşımı ise Tasarının 1327 nci maddesinde düzenlenmiştir.*" denilmiştir.

alan bu ibare Türkçeye hatalı çevrilmiş olup, söz konusu ibarenin anlamını doğru olarak ifade eden çeviri "*bu süre geçmeden önce gemi, cebrî satışla sonuçlanacak şekilde ihtiyaten haczedilmiş olmalıdır*"[291] şeklindedir[292]. Buna göre bir yıllık hak düşümü süresi içinde "geminin ihtiyaten haczedilmiş ve bunun sonucunda geminin cebri icra yoluyla satılmış olması" değil, sadece geminin cebri icra yoluyla satışı (forced sale) sonucunu doğurabilecek şekilde haczedilmiş olması aranmaktadır. Dolayısıyla GAHGİMS m. 9 / 1 hükmünün uygulanmasında cebri icraya uygulanan hukuka göre, ihtiyati haczin geminin cebri satışı ile sonuçlanmasını sağlaması için ne tür bir işlem yapılması (dava açılması veya takipte bulunulması) gerekiyorsa bu işlemin bir yıllık hak düşümü süresi içinde yapılmış olması, hak düşümü süresinin muhafazası için gerekli ve yeterlidir; ayrıca geminin bu süre içinde cebri icra yoluyla satılmış olması da aranmaz. TTK m. 1326 / 1 hükmünde yer alan "*meğerki, bu sürenin geçmesinden evvel gemi ihtiyaten haczedilmiş ve bunun sonucunda cebri icra yolu ile satılmış olsun.*" ibaresi de bu şekilde anlaşılmalıdır.

Türk hukukunda "geminin cebri icra yoluyla satışı sonucunu doğurabilecek şekilde haczedilmiş olması", ihtiyati haczi tamamlayan işlemin yapılmış olmasını ifade eder. Gemilerin ihtiyati haczinde "ihtiyati haczi tamamlayan merasim" hakkındaki İİK'nun 264. maddesi uygulanır; ancak bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında (yedi gün olarak) öngörülen süreler gemilerin ihtiyati haczinde bir aydır (TTK m. 1376). Buna göre gemi alacaklısı hakkının konusu olan gemi ihtiyaten haczedildikten sonra haciz tarihinden (haciz alacaklının gıyabında yapılmış ise haciz tutanağının tebliği tarihinden) itibaren bir ay içinde gemi alacaklısı, takip talebinde (haciz ve iflas) bulunmak veya dava açmak zorundadır; aksi halde ihtiyati haciz düşer.

---

[291] GAHGİMS m. 9 / 1 hükmünde yer alan ibare "... *prior to the expiry of such period, the vessel has been arrested or seized, such arrest or seizure leading to a forced sale.*" şeklindedir. Hazırlık sürecinde bu ibarenin kabulü ile sonuçlanan görüşmeler için bkz. SÜZEL, Gemi Alacaklısı Hakkı, s. 303 vd.

[292] GAHGİMS'ne katılmamızın uygun bulunduğuna dair 6490 sayılı Kanun ekinde yer alan GAHGİMS'nin resmi tercümesinde ve bu tercümeye esas alındığı anlaşılan tercümede (Bkz. SÜZEL, Gemi Alacaklısı Hakkı, s. 304.), söz konusu ibare aynı şekilde hatalı çevrilmiştir.

Türk ve yabancı bayraklı bütün gemilere uygulanan TTK m. 1380 uyarınca gemi alacaklıları, ihtiyati haczi tamamlamak veya alacağı doğrudan takip etmek için taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilirler. Şu hâlde gemi alacaklısı hakkının düşmemesi için, gemi alacağının doğduğu tarihten itibaren bir yıllık hak düşümü süresi içinde rehin hakkının konusu olan geminin ihtiyaten haczettirilmiş olması ve ihtiyati haczi tamamlayıcı işlemin yapılmış olması gerekli ve yeterli olup, ayrıca bu sürede geminin cebri icra yoluyla satılmış olması aranmaz. İhtiyati haczi tamamlayıcı işlemin yapılabileceği bir aylık sürenin hak düşümü süresine ilave edilmeyeceğini belirtmek gerekir. Dolayısıyla örneğin gemi alacağı 01.02.2018 tarihinde doğmuş, 15.01.2019 tarihinde gemi ihtiyaten haczettirilmiş ise, 02.02.2019 tarihine kadar ihtiyati haczi tamamlayan işlem olarak rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipte bulunulmuş olmalıdır; aksi halde gemi alacaklısının sahip olduğu kanuni rehin hakkı düşer.

TTK m. 1326 / 1 hükmünde müşterek avarya alacağı dışındaki gemi alacaklarının bir yıllık hak düşümü süresine tâbi olduğu öngörülüp devamında sürenin nasıl muhafaza edilebileceği belirtilmiştir. Buna göre bir yıllık hak düşümü süresi, **(i)** gemi adamlarının hizmet sözleşmelerinden doğan alacaklarında alacaklının gemiden ayrıldığı tarihten itibaren, **(ii)** bedensel zararlardan doğan alacaklar; liman, kanal ve diğer su yolları, karantina ve kılavuzluk için ödenecek resimler; haksız fiile dayanan mal zararlarından doğan alacaklarda alacağın doğduğu tarihten itibaren işlemeye başlar (TTK m. 1326 / 1).

Müşterek avarya alacaklarında ise başlangıcı farklı iki ayrı hak düşümü süresi kabul edilmiştir (TTK m. 1326 / 2): **(i)** Geminin, zararın tespiti ve paylaştırılmasının yapılacağı varma yerine, gemi buraya varmazsa yolculuğun bittiği limana vardığı günden itibaren işleyecek altı aylık sürede gemi cebrî icra yoluyla satışla sonuçlanacak şekilde ihtiyaten haczedilmemişse, altı ayın geçmesiyle gemi alacaklısı hakkı düşer. **(ii)** Geminin iyiniyetli üçüncü bir kişiye satılması hâlinde, alıcının gemiyi, sicil yeri hukukuna uygun olarak kendi adına tescil ettirdiği günden itibaren işleyecek altmış günün sonunda müşterek avarya garame payı alacağını temin eden gemi alacaklısı hakkı düşer. Bu sürelerin ikisi de işlemeye başlamışsa, rehin hakkı ilk sürenin dolmasıyla düşer.

Müşterek avarya alacaklısının rehin hakkının tâbi olduğu hak düşümü süresine dair TTK m. 1326 / 2 hükmünde sürenin nasıl muhafaza edileceği belirtilmemiş ya da hak düşümü süresinin muhafazası hususunda birinci fıkranın geçerli olduğu öngörülmemiştir. Bununla birlikte TTK m. 1326 / 1 hükmünün müşterek avarya alacaklısının rehin hakkının muhafazası hususunda da geçerli olduğu kabul edilmelidir. Buna göre altı ay veya altı haftalık hak düşümü süresi içinde rehin hakkının konusu olan gemi, cebrî satışla sonuçlanacak şekilde ihtiyaten haczedilmiş olmalıdır; aksi halde müşterek avarya alacağı için sahip olunan rehin hakkı düşer.

TTK m. 1326 / 3 hükmü gereğince müşterek avarya garame payı alacakları dahil bütün gemi alacaklılarının rehin haklarının tâbi olduğu hak düşümü süresinin hesabında, geminin ihtiyaten haczinin caiz olmadığı süre dikkate alınmaz[293]; bunun dışında hak düşümü süresinin durması veya kesilmesi söz konusu değildir.

TTK'nda ve diğer kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydı ile gemi alacaklısı hakkının temin ettiği alacaklar (alacaklının borçluya yönelik istem hakları), TTK m. 1326 hükmünde yazılı sürelerin geçmesiyle zamanaşımına uğrar (TTK m. 1327). Buna göre örneğin kurtarma ücreti alacaklısının alacağını talep hakkı TTK m. 1319 uyarınca kurtarma faaliyetinin sona erdiği tarihten itibaren iki yıllık zamanaşımına; mal zararları ile bedensel zararlardan kaynaklanan gemi alacağının dayanağı çatma ise bu zararların tazminini talep hakkı TTK m. 1297 uyarınca çatmanın meydana geldiği tarihten itibaren iki yıllık zamanaşımına tâbi olduğundan, TTK m. 1327 hükmü bu alacaklara uygulanmaz.

---

[293] Gemi alacağı hakkının konusu olan geminin müsadere edilmesi halinde bu geminin ihtiyaten haczinin hukuken mümkün olmadığı; müsadere süresince hak düşümü süresinin işlemeyeceği; müsadere sona erdiği takdirde sürenin kaldığı yerden işlemeye devam edeceği hususunda bkz. SÜZEL, Gemi Alacaklısı Hakkı, s. 306 vd.

III. GEMİ İPOTEĞİ

Deniz ticaretinde sermaye unsurunu teşkil eden geminin büyük ekonomik değere sahip olması, gemi inşa ve alımlarının büyük oranda kredi ile yapılmasını, kredi için teminat ihtiyacının da geminin rehnedilmesi yoluyla karşılanmasını zorunlu kılmaktadır[294]. Taşınır eşya niteliğindeki gemi teslime bağlı şekilde rehnedilebilir. Ancak geminin bu şekilde rehnedilmesi, gemi malikini gemisini işleterek elde edeceği kazanç ile kredi borcunu ödeme imkanından yoksun bıraktığı gibi, alacaklı da geminin bakım ve muhafazası için masraf yapmak zorunda kalır. Dolayısıyla teslime bağlı rehin, kredi veren ve kredi alan açısından uygun bir teminat yolu değildir. Gemilerin teslim edilmeden rehnedilebilmesi ihtiyacı yaratan bu durum, taşınmaz eşyanın rehnine benzer şekilde gemilerin sicile tescili ile teslimsiz rehnine imkân tanınmasını gerektirmiştir. Sicile kayıtlı gemiler üzerinde "gemi ipoteği" olarak adlandırılan rehin hakkının sicile tescil ile tesisi kabul edilmiştir. Gemi ipoteği TTK m. 1014 vd. hükümleri ile düzenlenmiştir. Bu hükümler TUGS'ne tescil edilmiş gemilere de uygulanır. Dolayısıyla gemi ipoteği hakkındaki hükümler anlamında "sicile kayıtlı gemi ve gemi payı", TUGS'ne tescil edilmiş gemi ve payını da kapsar.

1. Tanımı Ve Niteliği

Gemi ipoteği, sicile kayıtlı bir gemi veya payı üzerinde tesis olunan ve alacaklıya gemiyi veya payını sattırarak bedelinden alacağını öncelikle almak yetkisini veren sınırlı aynî haktır. TTK m. 1014 / 1 hükmünde de "bir alacağı teminat altına almak için gemi üzerinde ipotek kurulabileceği[295]; gemi ipoteğinin alacaklıya alacağını gemi bedelinden alma yetkisi verdiği" öngörülmüş; ayrıca "sicile kayıtlı gemilerin sözleşmeye dayalı (akdî) rehninin, sadece gemi ipoteği şeklinde mümkün olduğu" hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla sicile kayıtlı gemiler teslime bağlı şekilde rehnedilemez.

---

[294] Gemi inşa ve satış bedelinin karşılanması (finansmanı) yöntemleri ve finansman sözleşmeleri hakkında bilgi için bkz. Aslıhan **SEVİNÇ KUYUCU**, Gemi Finansmanı Sözleşmeleri, İstanbul 2016, s. 7 vd.

[295] Madde gerekçesinde "bu hükümle gemi ipoteğinin teminat ipoteği olduğu; tedavül ipoteği olarak kurulamayacağının belirtildiği" ifade edilmiştir.

Bir geminin payı, ancak gemiye paylı mülkiyet esaslarına göre malik olan paydaşlarından birinin payından ibaret olmak şartıyla gemi ipoteği ile sınırlandırılabilir (TTK m. 1014 / 3). Gemi tek bir gerçek veya tüzel kişiye ait ise, geminin belirli bir payı üzerinde ipotek tesisi mümkün değildir (TTK m. 1014 / 4). Elbirliği ile mülkiyet halinde (TMK m. 857 hükmüne kıyasen) ancak geminin bütünü üzerinde ve maliklerin tamamı tarafından gemi ipoteği tesis edilebilir. Sicile kayıtlı gemi payının akdî rehni de ancak pay üzerinde gemi ipoteği tesisi ile mümkündür.

TTK'nda donatma iştiraki şeklinde işletilen sicile kayıtlı olmayan gemilerde iştirak payının rehninin TMK'nun alacak ve diğer hakların rehnine ilişkin hükümlerine tâbi olduğu öngörülmüş (TTK m. 1012) ise de, donatma iştiraki şeklinde işletilen sicile kayıtlı gemilerde iştirak payının rehni hakkında bir düzenleme getirilmemiştir[296]. Donatma iştiraki şeklinde işletilen sicile kayıtlı gemilerde iştirak payı, gemi payı ile bu pay oranında iştirakin hakları ve borçlarından oluşan bir bütün olduğundan ve iştirak payını oluşturan unsurlar ayrı tasarruf işlemine konu olamayacağından, müşterek donatanların iştirak paylarının temel unsuru olan gemi payı üzerinde ipotek tesis edilemeyeceği; ancak iştirak payının (TTK m. 1012 hükmüne kıyasen) TMK'nun alacaklar ve diğer hakların rehnedilmesine dair hükümler uyarınca rehnedileceği kabul edilmelidir. Bu durumda iştirak payının temel unsuru olan gemi payı, sicile kayıtlı bir geminin payı olduğundan, iştirak payının rehni için de sicile tescilin zorunlu olduğu sonucuna varılmalıdır[297]; zira TMK m. 955 / 3 hükmünde "alacak dışındaki diğer hakların rehninde, yazılı rehin sözleşmesi ile birlikte bu

---

[296] eTTK'nun 965. maddesinin "İştirak payının rehnedilmesi imzası noterce tasdikli bir mukavelenin yapılması ve rehnin gemi siciline tescili ile olur. Sadece gemi payının ipotek edilmesi hakkındaki hükümler mahfuzdur." şeklindeki 4. fıkrası TTK'na alınmamıştır. Bu hükmün ikinci cümlesinde donatma iştiraki şeklinde işletilmeyen bir geminin müşterek maliklerinden her birinin gemi payı üzerinde eTTK m. 876 uyarınca ipotek tesis edebileceği hususunun saklı tutulduğu; yoksa gemi payının bir bütün olan iştirak payının diğer unsurlarından ayrılarak ipotek edilmesinin söz konusu olmadığı; aksi takdirde gemi payının icra yoluyla paraya çevrilmesi sonucunda müşterek donatanın iştirak payına dahil diğer hak ve borçları muhafaza etmesi gibi bir sonucun ortaya çıkacağı ve hukuken bunun mümkün olmadığı hususunda bkz. ÇAĞA / KENDER, C. I, s. 185.

[297] İştirak payı üzerinde ipotek tesisi için kıyasen ya TTK m. 1015 ya da TTK m. 1012 hükmünün uygulanacağı görüşü için bkz. ve karş. SÖZER, C. I, s. 133.

hakların devri için öngörülen şekle uyulması gerektiği"; TTK m. 1007 / 2 hükmünde ise "sicile kayıtlı gemilerde iştirak payının, gemi payının devri ve sicile tescil ile devredilebileceği" öngörülmüştür.

Gemi ipoteği, mevcut bir alacağı teminat altına almak için kurulabileceği gibi, ileride doğabilecek veya şarta bağlı ya da kıymetli evraka bağlı alacak için de kurulabilir (TTK m. 1014 / 1). İleride doğabilecek (doğması kesin veya olası bulunan) alacak, doğabileceği hukuki ilişki belirlenmiş olmak kaydıyla teminat altına alınabilir. İpotek ile teminat altına alınan alacak, miktarı değişebilir bir alacak da olabilir.

TTK m. 1018 ve 1019 hükümlerinde gemi ipoteği ile teminat altına alınabilecek alacak belirlenmiş olmasına rağmen ayrıca TTK'nun 1014. maddesinin 2. fıkrasında "Alacaklıların gemi ipoteğinden doğan hakkı, sadece alacağa göre belirlenir." hükmüne yer verilmiştir. Anlamı belirsiz bu hükümde "gemi ipoteğinin alacağa bağlı bir hak olduğu" hususunun ifade edilmek istendiği kabul edilebilir; zira madde gerekçesinde "... *gemi ipoteğinin hak sahibine sadece alacağa bağlı haklar bahşedeceği tasrih olunmuştur.*" denilmiştir. Gemi ipoteğinin alacağa bağlı (fer'i) hak olması, ipoteğin mevcudiyetinin alacağın mevcudiyetine bağlı olduğunu ifade eder. Ancak gemi ipoteğinin mevcudiyeti, alacağın mevcudiyetini veya geçerli bir hukuki ilişkiden doğduğunu göstermez.

2. Kurulması

TTK m. 1015 / 1 hükmüne göre gemi ipoteğinin kurulması için geminin maliki ile alacaklının gemi ipoteği kurulması hususunda anlaşmaları ve ipoteğin gemi siciline tescil edilmesi şarttır. Gemi ipoteği kurulması hususunda anlaşma, gemi malikinin lehine ipotek tesis edilecek alacaklıya karşı belirli bir alacağını teminat altına almak amacıyla maliki olduğu gemi veya gemiler üzerinde ipotek tesis etmeyi taahhüt etmesidir. Dolayısıyla üzerinde ipotek tesis edilecek gemi veya gemiler, ipotekle teminat altına alınacak alacak (ileride doğabilecek veya şarta bağlı alacak ise alacağın temeli olan hukuki ilişki) ve lehine ipotek tesis edilecek alacaklı ipotek anlaşmasının zorunlu unsurlarıdır.

Gemi ipoteği tesisi için ipotek tesisi hususunda anlaşma yapılmış olması şartının istisnası, hamile yazılı bir tahvile bağlı alacağı teminat

altına almak için gemi ipoteği tesis edilmesidir. Bu tür bir alacağın teminatı olarak gemi ipoteği tesisi için malikin sicil müdürlüğüne beyanda bulunması ve sicile tescil yeterlidir (TTK m. 1015 / 6). Tersane sahibinin geminin yapımı veya onarımından doğan alacakları için gemi ipoteğinin tescilini talep hakkı kanundan doğduğundan, bu halde de ipotek anlaşması yapılması aranmaz.

Gemi ipoteğinin kurulmasına dair anlaşmanın yazılı şekilde yapılması ve imzaların noterce onaylanması gerekir; ipotek kurulması hakkındaki anlaşma, (yazılı anlaşmada imzaların sicil müdürü tarafından tasdiki suretiyle) sicil müdürlüğünde de yapılabilir[298]. Bu şekil şartına uygun olarak yapılmamış (yazılı ve imzaları noterce veya sicil müdürünce tasdik edilmiş olmayan) ipotek anlaşması geçersizdir (TTK m. 1015 / 2).

Gemi ipoteği, gemi siciline tescil ile tesis edildiğinden, ipoteğin sicile kaydı kurucudur. Tescilin kimin talebi üzerine yapılabileceği, diğer bir anlatımla şekle tâbi ipotek anlaşması yapıldıktan sonra bu anlaşmanın taraflarından birinin talebi üzerine ipoteğin tescil edilip edilemeyeceği hakkında açık bir düzenleme getirilmemiştir. TTK'nun 1015. maddesinin "*Tescilden önce anlaşma Kanunun öngördüğü şekilde yapılmış veya malik tarafından Gemi Sicil Nizamnamesi uyarınca alacaklıya kayda onay*

---

[298] Madde gerekçesinde "... *ipoteğin kurulmasına dair anlaşmanın gemi sicil memuru huzurunda yapılmasına imkân tanınmış, böylece taşınmaz ipoteğinin tapu memuru huzurunda yapılmasını öngören Türk Medenî Kanunu hükümleriyle paralellik sağlanması amaçlanmıştır.*" denmiştir. Ancak TMK m. 856 hükmü "Taşınmaz rehninin kurulmasına ilişkin sözleşmenin geçerliliği resmi şekilde yapılmış olmasına bağlıdır." şeklinde olup, resmi senet, Tapu Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca tapu sicili müdür ve görevlileri tarafından "Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun şekilde düzenlenir. Dolayısıyla madde gerekçesinde yapılan açıklamanın aksine TMK hükümleri (ya da Tapu Kanunu hükümleri) ile paralellik sağlanması söz konusu değildir. Öte yandan TTK m. 1015 / 2 hükmünde ipotek anlaşmasının geçerlilik şekli "imzaları noterce tasdikli yazılı anlaşma" olarak belirtildikten sonra "bu anlaşmanın sicil müdürlüğünde de yapılabileceği" öngörülmüştür. Bu nedenle gemi mülkiyetinin devri anlaşmasında olduğu gibi (Bkz. dn. 252) ipotek anlaşmasının yapılmasında da sicil müdürünün işlevi, taraflarca yazılı olarak yapılmış ipotek anlaşmasında tarafların imzasının tasdikinden ibarettir. Aynı yönde: SEVİNÇ KUYUCU, Gemi Finansmanı, s. 152 vd.

verdiği bildirilmiş ya da sicil müdürlüğüne kayıt dilekçesi verilmiş olduğu takdirde ilgililer tescilden kaçınamazlar." şeklindeki 3. fıkrası bu hususa açıklık getirmediği gibi, anlamı da (özellikle tescilden kaçınamayacak ilgililer ile kimin kastedildiği) belirsizdir. Gemi ipoteğine dair hükümlerin genel gerekçesinde bu düzenlemenin kaynağının Alman Sicile Kayıtlı Gemiler ve Yapılar Üzerindeki Haklar Kanunu'nun 8. maddesi olduğu belirtilmiştir[299]. Ancak kaynak Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca gemi ipoteğine de uygulanan 3. maddesine göre[300] gemi ipoteğinin kurulmasına dair anlaşmanın geçerliliği şekil şartına tâbi değildir[301]; söz konusu maddenin 2. ve 3. fıkraları da bununla uyumludur. Buna karşılık TTK m. 1015 / 2 hükmünde ipotek anlaşmasının şekle tâbi olduğu öngörüldükten sonra TTK m. 1015 / 3 hükmünde "Tescilden önce anlaşma

---

[299] TTK'nun "1012 ilâ 1058 inci Maddelere İlişkin ..." gerekçesinde bu hükme ilişkin açıklama "... *mehazı teşkil eden Müseccel Gemilerle Yapı Halinde Bulunan Gemiler Üzerindeki Haklara ilişkin 1940 tarihli Alman Kanununun 8 inci maddesine uygun olarak, tescilden önce kanunda öngörülen şekilde anlaşma yapılmış veya malik tarafından alacaklıya kayda razı olduğu bildirilmiş yahut Sicil Müdürlüğüne kayıt dilekçesi verilmişse, ilgililerin artık ipoteği tescilden kaçınamayacakları ile bundan sonra malikin tasarruf ehliyetinin sınırlandırılmasının onun rızasını veya kayıt talebini geçersiz hale getirmeyeceği kabul edilmiştir.*" şeklindedir. Ancak gerekçede sözü edilen 15.11.1940 tarihli Alman Sicile Kayıtlı Gemiler ve Yapılar Üzerindeki Haklar Kanunu'nun (RGBl. Nr. 196 - 19.11.1940, S. 1499 vd.) gemi ipoteğine dair 8. maddesinin 2. fıkrasında, bu Kanunun 3. maddesinin gemi ipoteği tesisine de uygulanacağı" hüküm altına alınmış olup, TTK'nun 1015. maddesinin 3. ve 4. fıkralarına alınan hükümler de, söz konusu 3. maddenin 2. ve 3. fıkralarında yer almaktadır.

[300] Bu Kanunu'nun 3. maddesinin 1. fıkrasında "*içsu gemileri sicilinde kayıtlı bir geminin mülkiyetinin devri için gemi maliki ile mülkiyeti devralacak olanın bu hususta anlaşmaları ve mülkiyetin devrinin sicile tescil edilmesi gerektiği*"; 2. fıkrasında "*tarafların mülkiyetin devri anlaşmasına yönelik irade açıklamalarının noter tarafından belgelendirilmiş veya sicil mahkemesi önünde açıklanmış veya sunulmuş olması ya da malikin Gemi Sicili Nizamnamesi (Schiffsregisterordnung – SchRegO) hükümlerine uygun şekilde tescile muvafakat ettiğine dair yazılı beyanını iktisap edene vermiş olması halinde tarafların tescilden önce bu anlaşma ile bağlı olduğu*"; 3. fıkrasında ise "*malikin tasarruf ehliyetinin, irade açıklamasının kendisi için bağlayıcı hale gelmesinden veya sicil mahkemesine tescil için dilekçe vermesinden sonra sınırlanmış olmasının, malikin irade açıklamasını geçersiz kılmayacağı*" öngörülmüştür.

[301] Bkz. HERBER, s. 118; RABE / BAHNSEN, s. 38 – kn. 110; Monika **KROHN**, Die Pfandrechte an registrierten Schiffen, Frankfurt am Main 2004, s. 19.

Kanunun öngördüğü şekilde yapılmış" ibaresinden sonra "veya" denilip "ilgililerin tescilden kaçınamayacağı" diğer hallerin belirtilmiş olması, 2. fıkra ile uyumsuz olduğu gibi, söz konusu diğer hallerde şekle tâbi ipotek anlaşması yapılmış olmasa da ipoteğin tescilinden kaçınılamayacağı şeklinde anlaşılması da mümkündür. Ayrıca kaynak düzenlemede "tescilden kaçınılamayacak" hallerden değil, tescilden önce gemi malikinin şekle tâbi olmayan ipotek anlaşması ile bağlı olduğu hallerden söz edilmektedir. Söz konusu farklılar dolayısıyla kaynak düzenlemeden hareketle TTK m. 1015 / 3 hükmüne açıklık getirmek mümkün olmadığından, bu hüküm, metninden anlaşılan amaca uygun yorum ile açıklanabilir.

GSN'nin hukuki münasebetlerin tesciline dair 16. maddesinde "aksine hüküm bulunmadıkça gemi siciline tescilin, ancak talep üzerine yapılacağı; lehine tescil yapılacak veya tescilden hakkı etkilenecek olan her şahsın talepte bulunmaya yetkili olduğu"; 21. maddesinde ise "bir tescilin yapılması diğer bir şahsın hakkını müteessir edecekse tescilin yapılabilmesi o şahsın muvafakatine bağlı olduğu" öngörülmüştür. Buna göre geçerli bir ipotek anlaşması yapıldıktan sonra ipotekli alacaklı veya malik tescil için başvurabilir; ancak ipotek tesisi ile malikin mülkiyet hakkı sınırlandırılacağından, her halde tescile malikin onayı aranacaktır. Malik, geçerli bir ipotek anlaşmasının mevcudiyetine rağmen, ipoteğin tescilini talep etmeyebilir ya da alacaklının talebi üzerine yapılacak tescile onay vermeyebilir. TTK m. 1015 / 3 hükmünde yer alan "... ilgililer tescilden kaçınamazlar." ibaresine göre, söz konusu hükümle (ifadesi başarısız da olsa) bu duruma çözüm getirilmek istendiği kabul edilebilir. Dolayısıyla TTK m. 1015 / 3 hükmü, geçerli bir ipotek anlaşmasının mevcudiyeti halinde, malik ipoteğin tescilini talepten veya tescile onay vermekten kaçınsa dahi alacaklının talebi üzerine ipoteğin tescil edileceği şeklinde anlaşılabilir. TTK m. 1015 / 3 hükmünde "... malik tarafından Gemi Sicili Nizamnamesi uyarınca alacaklıya kayda onay verdiği bildirilmiş ..." denilmiş ise de, GSN'nde bu tür bildirime ilişkin düzenleme olmadığından, malikin tescile onay verdiğine dair bildiriminin de imzası noterce tasdikli yazılı beyan olarak anlaşılması gerekir. Tescile onay verdiğini bu şekilde alacaklıya bildirdikten ya da sicil müdürlüğüne tescil için dilekçe verdikten sonra malikin tasarruf ehliyetinin sınırlanması, tescile onayını veya kayıt istemini geçersiz duruma getirmez (TTK m. 1015 / 4).

Yabancı bir memlekette iktisap edilip de henüz Türk gemi siciline

veya TUGS'ne tescil edilmemiş olan gemilerde (MGS'ne tescil edilecekse TTK m. 944 / 1 uyarınca, TUGS'ne tescil edilecekse TUGSY m. 13 hükmü uyarınca düzenlenen) bayrak şahadetnamesine şerh suretiyle ipotek tesis edilir; bu şerh söz konusu sicillere ipoteğin tescili hükmündedir (TTK m. 1015 / 5). Geminin tescilinde bayrak şahadetnamesine şerh edilmiş ipotekler resen sicile geçirilir.

TTK m. 1016 hükmünde gemi ipoteğinin tescilinde sicile kaydedilecek hususlar (maddenin kenar başlığı ile uyumsuz olarak ipoteğin bazı özel türlerine dair hususlarla birlikte) belirtilmiştir. Buna göre alacaklının adı ve soyadı veya unvanı ile alacağın Türk Lirası ile tutarı, konusu para olmayan alacaklarda bunun Türk Lirası karşılığı, alacak faizli ise faiz oranı, diğer ikincil edimler kabul edilmişse bunların da alacağın miktarının belirlendiği para cinsinden tutarı ve ipoteğin derecesi sicile kaydolunur; her derecenin teminat altına aldığı miktar, rehin konusu alacağın belirlendiği para cinsi üzerinden gösterilir. Hakkın ve alacağın içeriğinin belirlenmesine yardım eden diğer hususlarda tescil talepnamesine yollamada bulunulabilir. Alacağın miktarı belirli değil veya değişken ise, gerçek miktarı zamanında saptanmak üzere, ipoteğin teminat altına alacağı alacak miktarının üst sınırı belirlenerek gemi siciline tescil edilir.

3. Teminatın Alacak Bakımından Kapsamı

Gemi ipoteğinin sağladığı teminatın alacak bakımından kapsamı, geminin cebri icra yolu ile satışı sonucu elde edilen satış bedelinden ana para ile birlikte karşılanacak alacakları ifade eder. Gemi ipoteği, TMK m. 875 / 1 hükmünde belirtilen alacaklar ile TMK m. 876 hükmünde öngörülen alacaklar için teminat sağlar (TTK m. 1018 / 1). Buna göre gemi ipoteğinin sağladığı teminatın kapsamında olan alacaklar şunlardır:

3.1. Anapara: Gemi ipoteği ile teminat altına alınan ve miktarı Türk parası ile gösterilen, (Hazine Müsteşarlığı[302] tarafından belirlenen) yabancı para üzerinden gösterilmesi de mümkün olan alacaktır. Miktarı

[302] 09.07.2018 tarih ve 703 sayılı KHK'nin 13. maddesi ile 13.12.1983 tarih ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında KHK yürürlükten kaldırılmış; 16. maddesi ile de 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un adı "Fiyat İstikrarı ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun"

belli olmayan veya değişken olan alacaklar üst sınırı belirlenerek gösterilir. Alacak miktarı, ipoteğin temin ettiği sicile yazılı alacak miktarından daha fazla ya da daha az olabilir; ancak rehnin paraya çevrilmesinde alacaklının alacağı, sicilde yazılı alacak miktarı ile sınırlı olarak karşılanır.

3.2. Takip giderleri ve gecikme faizi: Gemi ipoteği ile teminat altına alınan alacağın tahsili için yapılan (harç, tebliğ ve ilan giderleri, vekalet ücreti gibi) takip giderleri teminat kapsamındadır. TMK m. 875 / 1 hükmünde "gecikme faizi" olarak ifade edilen faiz, temerrüt faizidir. İpotek, teminat altına aldığı alacağın borçlusunun temerrüde düştüğü tarihten itibaren işleyecek kanuni temerrüt faizini de kapsar. İpotek konusu geminin maliki, aynı zamanda ipotekle teminat altına alınan alacağın borçlusu değilse, alacağın muacceliyeti için borçlu ile birlikte gemi malikine de ihbarda bulunulması gerekir; malike ihbarda bulunulmadıkça borç malik bakımından muaccel olmaz (TTK m. 1018 / 2). Borcun malike karşı muaccel olması koşulu ile gemi ipoteği, borçlunun temerrüde düştüğü tarihten itibaren işleyecek temerrüt faizini de kapsar.

3.3. Sözleşme ile kararlaştırılan faiz: Gemi ipoteği ile teminat altına alınan alacak faizli ve taraflarca kararlaştırılan faiz oranı sicile yazılmış ise, faiz de ipoteğin kapsamındadır. Ancak ipotek kapsamındaki faiz miktarı, TMK m. 875 / 1 uyarınca "iflasın açıldığı veya rehnin paraya çevrilmesinin istendiği tarihe kadar muaccel olmuş üç yıllık faiz ile son vadeden başlayarak işleyen faiz" ile sınırlıdır. Alacak faizsiz (faiz kararlaştırılmamış) veya ipoteğin tesis edildiği tarihte geçerli asgari kanuni faiz oranından daha az oranda faiz kararlaştırılıp sicile tescil edilmişse, ipotek, dereceleri eşit olan veya sonradan gelen ipotekli alacaklıların onayına gerek olmaksızın kanuni faizi kapsayacak şekilde değiştirilebilir.

---

olarak ve bu Kanun'da yer alan "*Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ve Hazine Müsteşarlığı"* ibaresi *"Hazine ve Maliye Bakanlığı"* şeklinde ve *"Bakanlar Kurulu"* ibaresi *"Cumhurbaşkanı"* şeklinde değiştirilmiştir. Söz konusu hükümler ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görevleri ve teşkilatı hakkındaki CK-1 m. 217 vd. hükümlerinden anlaşıldığı üzere Hazine Müsteşarlığı kaldırılmış; görev ve yetkileri Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulan hizmet birimlerine devredilmiştir. Bu nedenle "Hazine Müsteşarlığı" ibaresinin "Hazine ve Maliye Bakanlığı" olarak anlaşılması gerekir.

3.4. Zorunlu masraflar: Alacaklının ipotek konusu geminin korunması için (geminin veya tesisatının kötüleşmesi ya da ipotekli alacaklının haklarının başkaca tehlikeye girmesi hali söz konusu olmaksızın) yaptığı zorunlu masraflar tescile gerek olmaksızın ipoteğin kapsamındadır.

3.5. Sigorta primi: İpotek konusu gemiye ilişkin malik menfaatinin malik ya da üçüncü bir kişi tarafından (tekne sigortası sözleşmesi ile) sigorta ettirilmiş olması halinde, ipotek, "... *sigorta primlerinin veya sigorta sözleşmesi gereğince sigortacıya yapılması gereken başka ödemelerin yerine getirilmesi için alacaklı tarafından harcanan paralarla bunların faizlerini de* ..." kapsar (TTK m. 1022 / 2). Sigorta ettirenin sigorta sözleşmesinden doğan borç ve yükümlülükleri TTK m. 1430 vd. hükümleri ile düzenlenmiş olup, söz konusu hükümlere göre sigorta ettirenin sözleşmeden doğan borcu sigorta primi ödemekten ibarettir[303]. Sigorta ettirenin (gemi maliki veya sigorta sözleşmesini akdeden üçüncü kişinin) borçlusu olduğu sigorta primini[304] ödememesi halinde prim borcu ipotekli alacaklı tarafından ödenebilir. Sigortacı muaccel olan sigorta primlerinin ve sigorta sözleşmesi gereğince ona yapılması gereken diğer ödemelerin (kanunen reddedebileceği durumlarda bile) sigortalı ve ipotekli alacaklı tarafından ödenmesini kabul etmek zorundadır (TTK m. 1029).

---

[303] Sigorta ettirenin poliçeyi kaybetmesi ve sigortacıdan yeni bir poliçe düzenlenip verilmesini istemesi halinde, yeni poliçe düzenlemesi gideri sigorta ettiren tarafından ödenir (TTK m. 1424 / 2). Ayrıca sigorta ettirenin prim ödeme borcunda temerrüde düşmesi halinde sigortacının TBK hükümlerinden doğan hakları saklı olduğundan (TTK m. 1434), sigortacı sigorta priminin temerrüt faizi ile ödenmesini talep edebilir. Söz konusu ödemeler dışında sigorta sözleşmesi gereğince sigortacıya yapılması gereken başka ödemeden söz edilmesi mümkün görünmemektedir.

[304] TMK m. 876 hükmünde isabetli olarak sadece sigorta priminden söz edilmiş ise de sigorta primlerinin "malikin borçlu olduğu" primler olarak belirtilmesi isabetli değildir; zira malik menfaatinin sigorta ettirildiği sigorta sözleşmesinin üçüncü bir kişi tarafından (başkası hesabına sigorta şeklinde) akdedilmesi mümkün olup, bu durumda prim borçlusu sigortalı malik değil, sigorta sözleşmesinin tarafı olan sigorta ettirendir. Bu nedenle TMK m. 876 hükmünün uygulanmasında "malikin borçlu olduğu sigorta primleri", malik menfaatinin sigorta ettirildiği sigorta sözleşmesinden doğan sigorta primleri olarak anlaşılmalıdır.

4. Teminatın Konusu Bakımından Kapsamı

TTK'nun 1020. maddesinin 1. fıkrasında "ipoteğin kapsamı hakkında TMK m. 862 ve 863 hükümlerinin uygulanacağı" öngörülmüş; maddenin devamında ve takip eden maddelerde ayrıca düzenleme getirilmiştir. Dolayısıyla ipoteğin kapsamının belirlenmesinde TTK hükümleri ile bunları tamamlayıcı olarak TMK m. 862 ve 863 hükümleri uygulanır. Söz konusu hükümlere göre gemi veya gemi payı, kira bedeli, geminin kamulaştırma bedeli, geminin zıya veya hasarı sebebiyle gemi malikine ödenecek tazminat ve sigorta tazminatı ipoteğin kapsamındadır[305].

4.1. Gemi

Gemi ipoteği, bütünleyici parçaları ve eklentileri[306] ile birlikte gemiyi kapsar. Gemiye alacaklı lehine el konulduğu anda gemide bulunan ve eklenti veya bütünleyici parça niteliğinde olmayan şeyler ise ipotek kapsamında değildir. Eklenti ya da bütünleyici parçanın ne zaman gemiye

---

[305] TTK'nun 1020. maddesinin "*gemi, gemi payı, bütünleyici parça, eklenti, gemi yerine geçen satış veya kamulaştırma bedeli ve tazminat istemleri*" şeklindeki kenar başlığında yer alan "*gemi yerine geçen satış ... bedeli*" hakkında 1020. maddede bir hüküm yer almadığı gibi, ipoteğe ilişkin diğer maddelerde de bu ibare ile kastedilmek istenene açıklık getiren bir hüküm yoktur. Bu ibare ile geminin maliki tarafından satılıp mülkiyetinin devredilmesi sonucu elde edilen satış bedeli kastedilmiş olamaz; zira TMK m. 888 hükmü uyarınca gemi yeni malik tarafından ipotekle yüklü olarak iktisap edilir. Geminin cebri icra yolu ile satışında ise satış bedeli ödendiği anda ipotekli alacaklının rızasıyla alıcı tarafından yüklenilenler dışında gemi üzerinde bütün aynî ve kişisel haklar, külfet ve sınırlamalar sona erer (TTK m. 1388 / 2). Satış bedeli TTK m. 1389 vd. hükümleri uyarınca yapılacak sıra cetveline göre (altıncı sırada ipotekli alacaklar olmak üzere) gemi bedelinden alacağını tahsil etmeye hakkı olan alacaklılara ödeneceğinden cebri satış halinde de "gemi yerine geçen satış bedeli" söz konusu olmaz. Öte yandan eTTK m. 1245 hükmünde "yurt içinde ve dışında cebri icra yoluyla satış veya eTTK m. 990 hükmü uyarınca kaptanın kanuni temsil yetkisine müsteniden zaruret halinde gemiyi satması sonucu elde edilen satış bedelinin, satış bedeli alıcı tarafından henüz ödenmediği veya kaptanın yahut acentenin elinde bulunduğu müddetçe gemi alacaklıları (ve ipotekli alacaklılar) için gemi yerine geçtiği" öngörülmüş ise de eTTK 990 ve eTTK m. 1245 hükümleri TTK'na alınmamıştır. Dolayısıyla TTK'nun 1020. maddesinin kenar başlığında "gemi yerine geçen satış ..." ibaresinin yer almasının dikkatsizlik dışında bir açıklaması ve anlamı yoktur.

[306] Geminin bütünleyici parçaları ve eklentileri için bkz. s. 47 vd.

eklendiği ya da takıldığının önemi yoktur; gemiye alacaklı lehine el konduğu anda gemide mevcut tüm eklenti ve bütünleyici parçalar gemi ipoteğinin kapsamındadır. Ancak TMK m. 862 / 3 hükmü uyarınca "Üçüncü kişilerin eklentiler üzerindeki hakları saklıdır."[307] Dolayısıyla gemi ipoteği, alacaklı lehine gemiye el konulduğu anda gemide bulunan ve mülkiyeti gemi malikine ait olmayan eklentileri kapsamaz[308]. İpotekli alacaklı gemi malikine ait olmayan eklentinin zilyetliğini elde etmediğinden TMK m. 988 hükmü uygulanmaz. Ayrıca normal bir işletmenin gereği olarak geminin eklentisi olmaktan çıkarılan veya alacaklı lehine gemiye el konmadan önce devredilerek gemiden uzaklaştırılan eklentiler, gemiden çıkarıldığı veya uzaklaştırıldığı andan itibaren ipotek kapsamında değildir (TTK m. 1020 / 2). Aynı şekilde ipotek, gemiye alacaklı lehine el konmadan önce, (onarım gibi) geçici bir amaç için olmamak şartıyla gemiden ayrılıp uzaklaştırılan bütünleyici parçaları da kapsamaz. Ancak ipotekli alacak muaccel olmadan önce ipoteğin kapsamındaki eklentinin normal işletmenin gereklerine aykırı olarak gemiden çıkarılması ya da bütünleyici parçanın sürekli olarak gemiden uzaklaştırılması "geminin ve tesisatının kötüleşmesi" hükmünde olup alacaklıya TTK m. 1030 uyarınca alacak muaccel olmadan gemiyi sattırma hakkı verir.

4.2. Kira bedeli

TMK m. 863 uyarınca gemi ipoteği, "borçluya karşı rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe başlanmasından veya borçlunun iflasının ilanından itibaren rehnin paraya çevrilmesi anına kadar işleyen" gemi kira bedellerini de kapsar. Gemi ipoteği gemi kiracısına karşı ancak cebri icra yolu ile takibin kiracıya bildirilmesi veya iflas kararının ilanından sonra ileri sürülebilir. Malikin henüz muaccel olmamış kira bedelleri üzerinde yaptığı hukuki işlemler ile diğer alacaklılar tarafından koydurulan hacizler, kira alacaklarının muaccel olmasından önce rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte bulunan ipotekli alacaklıya karşı geçerli değildir.

---

[307] Mutlak nitelikteki bu hükmün emin sıfatıyla zilyetten iyiniyetle mal iktisabını düzenleyen TMK m. 988 hükmünün tamamlayıcısı değil, istisnası olduğu hususunda bkz. GÜNEL, s. 58.

[308] Malike ait olmayan ve üçüncü kişilere ait haklarla takyit edilmiş bulunan eklentinin zilyetliğinin iyiniyetli ipotekli alacaklıya ayrıca devredilmesi halinde söz konusu eklentinin de ipoteğin kapsamına dahil olduğu görüşü için bkz. ve karş. SÖZER, C. I, s. 135 vd.

TMK m. 863 hükmünde açıkça ve sadece kira bedelinden söz edildiğinden, kira bedeline benzer nitelikte (geminin kullanılması veya kullandırılma karşılığı elde edilen) gelirler ipotek kapsamında değildir. Ayrıca eTTK m. 900 / 1 hükmünde açıkça navlunun kira bedeli kapsamında olduğu öngörülmüş iken, TTK m. 1020 / 1 hükmünde bilinçli olarak TMK m. 863 hükmüne atıfla yetinilmiş olması[309] karşısında kira bedelinin benzer nitelikteki gelirleri de kapsadığı kabul edilemez. Dolayısıyla (zaman çarteri sözleşmesi uyarınca tahsis ücreti, navlun sözleşmesi uyarınca navlun, yolcu taşıma sözleşmesi uyarınca taşıma ücreti) geminin kullanılması karşılığı elde edilen gelirler gemi ipoteği kapsamında değildir[310]. Diğer bir anlatımla gemi ipoteği, TTK m. 1119 vd. hükümleri ile düzenlenen gemi kira sözleşmesi dışında bir sebeple geminin kullanılması veya kullandırılması karşılığı elde edilen gelirleri kapsamaz.

4.3. Kamulaştırma bedeli ve tazminat alacakları

Geminin kamulaştırılması halinde kamulaştırma bedeli ile geminin zıya veya hasara uğraması halinde, gemi malikinin üçüncü şahıslara karşı sahip olduğu tazminat alacakları da ipoteğin kapsamındadır (TTK m. 1020 / 4). Kamulaştırma bedeli ve üçüncü şahısların ödeyeceği tazminat,

---

[309] eTTK'nun 900. maddesinin "*İpoteğin şümulü hakkında Medeni Kanunun 777 ve 778 inci maddeleri tatbik olunur. Şu kadar ki; navlunlar dahi 778 inci madde şümulüne dahildir.*" şeklindeki 1. fıkrasının 2. cümlesi TTK m. 1020/ 1 hükmüne alınmamıştır. Madde gerekçesinde de (yük taşımanın geminin işletilmesi ve navlunun geminin işletilmesi sonucu elde edilen gelir olmadığı yönündeki açıklamanın isabetsizliği bir yana) "*900 üncü maddenin birinci fıkrasının navlun ile ilgili ikinci cümlesi, navlunun taşıyanın geminin işletilmesinden dolayı değil, yük taşıma taahhüdünün ifası karşılığında talep edeceği bir ücret olması dolayısıyla metinden çıkarılmıştır; ...*" denilmiştir.

[310] Bazı tipik navlun sözleşmesi türlerinin tarafların sözleşmeye koydukları özel hükümler dolayısıyla standart metinlerin başlığında bulunan isimlere rağmen gemi kiralama sözleşmesi olarak kabul edildiği; en bilinen ve sık rastlanan örnek olarak gösterilebilecek zaman çarteri sözleşmesinde kullanılan deyimlere ve/veya ifadelere rağmen tarafların gerçek iradesinin kira sözleşmesi yapmak olduğu; bu nitelikteki bir sözleşmede ödenecek bedelin kira olarak kabul edileceği ve ipoteğin kapsamına gireceği görüşü için bkz. ve karş. SÖZER, C. I, s. 139. Ayrıca bkz. ve karş. SEVİNÇ KUYUCU, Gemi Finansmanı, s. 170 vd.; AKÇURA KARAMAN, İpotek, s. 287 vd.

ipotek konusu geminin yerine geçer. Gemi malikinin tazminat talep hakkına sahip olduğu üçüncü şahıslar, zarar sorumlularından başka bunların sorumluluklarını sigorta eden sigortacıyı da ifade eder; zira gemi maliki, geminin zıya ve hasara uğramasından sorumlu olanların sorumluluk sigortacısına karşı uğradığı zararın sigorta bedeline kadar olan kısmının tazmini için doğrudan dava hakkına sahiptir (TTK m. 1478).

Müşterek avarya paylaşımı sonucunda geminin müşterek avarya paylaşım alacaklısı olması, "geminin zıyaı veya hasarından dolayı üçüncü şahıslara karşı sahip olduğu tazminat istemi" niteliğinde değildir; zira müşterek avarya gemi ve yükü müşterek bir tehlikeden kurtarmak için yapılan fedakârlık ve/veya olağanüstü masrafın (müşterek zararın) kurtarılan değerler arasında müşterek avarya kurallarına göre paylaştırılması sonucu paylaşım alacaklısının paylaşım borçlularına karşı sahip olduğu bir alacak hakkıdır[311]. Ayrıca müşterek avaryada kurtarılan değerler arasında paylaştırılan müşterek zarar, her halde geminin zıyaı veya hasarından kaynaklanan bir zarar da değildir[312]. Bu nedenle geminin müşterek avarya paylaşım alacağının, gemi malikinin üçüncü kişilere karşı sahip olduğu tazminat alacağı hükmünde sayılması ve buna bağlı olarak ipoteğin kapsamında olduğu sonucuna varılması mümkün değildir.

4.4. Sigorta tazminatı

TTK m. 1022 / 1 hükmüne göre "*Gemi ipoteğinin kapsamına giren hususlarla ilgili olarak malikin menfaatinin, malik veya onun lehine bir başkası tarafından sigorta ettirilmiş olması halinde, ipotek sigorta tazminatını da kapsar.*" Bu hükümde sözü edilen sigorta sözleşmesi, gemi ma-

---

[311] Müşterek avaryanın hukuki niteliği hakkında bkz. Ergon **ÇETİNGİL** / Rayegân **KENDER** / Samim **ÜNAN**, Müşterek Avarya Hukuku, 2004 York-Anvers Kuralları – Dispeç – 2011 Tarihli (Yeni) Türk Ticaret Kanunu - Müşterek Avarya ve Sigorta, İstanbul 2011, s. 3 vd.

[312] Örneğin karaya oturmuş bir geminin hafifletilerek yüzdürülmesi için yük, yakıt ve kumanyası veya bunlardan herhangi birinin boşaltılması müşterek avarya teşkil ettiği takdirde, müşterek zarar, boşaltma, depolama ve tekrar yükleme masraflarından ibaret olabilir. Bu konuda bkz. ÇETİNGİL / KENDER / ÜNAN, s. 168 vd.

likinin ipotek konusu gemiye ilişkin menfaatinin sigortalandığı tekne sigortası sözleşmesidir[313]. Malik veya bir başkası tarafından akdedilen tekne sigorta sözleşmesi ile teminat kapsamındaki bir rizikonun gerçekleşmesi sonucu geminin zıyaı[314] veya hasarı sebebiyle gemi malikinin uğrayacağı zarar teminat altına alınır[315]. Tekne sigortası, zorunlu sigortalardan olmamakla birlikte geminin maruz bulunduğu rizikolar sebebiyle kaçınılmaz olarak yaptırılmakta, aynı nedenle gemi kira sözleşmesi[316] ve gemi ipoteği sözleşmesinde de yaptırılması kararlaştırılmaktadır. Sigorta tazminatının sadece gemi ipoteği kapsamında olması, gemi ipoteğinin güvenilir kredi vasıtası olarak kabulünde önemli bir etkendir.

Geminin zıyaa veya hasara uğraması halinde tekne sigortası sözleşmesi uyarınca ödenecek sigorta tazminatı, sigorta konusu rizikonun gerçekleşmesinden önce tescil edilmiş olması koşulu ile gemi ipoteği kapsamındadır. Diğer bir anlatımla tekne sigortası sözleşmesi ne zaman akdedilmiş olursa olsun, bu sözleşme ile teminat altına alınan rizikonun gerçekleşmesinden önce gemi ipoteği tescil edilmiş olmalıdır; aksi halde muvazaalı ipotek tesisi ile alacaklıların sigorta tazminatından alacağını tahsiline engel olunması mümkün hâle gelir.

---

313 Tekne sigortası sözleşmesi hakkında bilgi için bkz. YAZICIOĞLU, Tekne Sigortası, s. 14 vd.

314 Geminin zıyaı, kurtarılamayacak şekilde batması ya da diğer bir şekilde sürekli olarak gemi malikinin tasarrufundan çıkmış olmasını ifade eder. Bkz. YAZICIOĞLU, Tekne Sigortası, s. 166 vd.

315 Gemiye ilişkin sigortalanabilir menfaat malik menfaatinden ibaret değildir. İpotekli alacaklı da ipotek hakkı sebebiyle ipotek konusu gemiye ilişkin sigortalanabilir menfaate sahiptir. Söz konusu menfaat, ipotek konusu geminin zıya veya hasarı sonucu teşkil ettiği teminatın azalması veya ortadan kalkması sebebiyle alacağını kısmen veya tamamen gemi bedelinden tahsil edememesi yüzünden uğrayacağı zarara ilişkindir. Bkz. YAZICIOĞLU, Tekne Sigortası, s. 166 vd.

316 Geminin kiralanmasında TTK m. 1126 uyarınca kiracının yaptırmakla yükümlü olduğu "... geminin iadesine kadar doğacak denizcilik rizikolarına karşı sigorta ..." ve geminin finansal kiralamasında Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca yaptırılacak ve primi kiracı tarafından ödenecek sigorta tekne sigortasıdır.

TTK m. 1022 vd. hükümlerinde sözü edilen sigorta tazminatı, teminat kapsamındaki rizikonun gerçekleşmesi sonucu teminat kapsamındaki zararın tazmini için yapılacak ödemedir[317]. Sigortacının sigortalıya karşı sigorta tazminatı ödeme borcundan kurtulmasına rağmen ipotekli alacaklıya karşı olan borcunun kural olarak varlığını sürdürmesi halinde dahi, sigortacı tarafından yapılacak ödeme teminat kapsamındaki rizikonun gerçekleşmesi sonucu teminat kapsamındaki zararın tazmini için yapılacak ödemedir. Dolayısıyla teminat kapsamındaki bir rizikonun gerçekleşmesi dışında (TTK m. 1424 / 1 hükmü uyarınca sigortacının poliçenin geç verilmesinden doğan zarardan sorumlu olması gibi) herhangi bir sebeple sigortacı tarafından yapılacak ödeme sigorta tazminatı niteliğinde olmadığından ipotek kapsamında değildir. Sigorta tazminatı kavramının bu nitelikte olmayan ödemeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi, TTK m. 1022 vd. hükümlerine aykırıdır.

4.4.1. Alacaklının sigorta tazminatı üzerindeki hakkının niteliği

TTK m. 1456 / 1 hükmüne göre sınırlı aynî hak ile takyit edilmiş bir mala ilişkin malik menfaati sigortalandığı takdirde, kanunda aksi öngörülmüş olmadıkça sınırlı aynî hak sahibinin hakkı sigorta tazminatı üzerinde de devam eder. Gemi ipoteği de bu maddede sözü edilen sınırlı aynî haklardandır. Ancak TTK'nun 1022. maddesinin 3. fıkrasında "*Aşağıdaki hükümler saklı kalmak üzere Türk Medeni Kanununun rehnedilen alacak ve diğer haklara ilişkin hükümleri burada da uygulanır; sigortacı, gemi siciline kayıtlı ipoteği bilmediğini ileri süremez.*" hükmüne yer verilmiş; takip eden maddelerde de sigortacı ile ipotek alacaklısı arasındaki ilişki hakkında düzenleme getirilmiştir. TTK m. 1022 – 1029 hükümleri öncelikli olarak uygulanmak üzere ipotekli alacaklı, gemi malikinin sigorta tazminatı alacağı üzerinde rehin hakkına sahiptir (TTK m. 1022 / 3)[318]. Bu nedenle sigortacı, ipotekli alacaklının izni olmadan sigorta taz-

---

[317] Merih Kemal **OMAĞ**, Gemi İpoteği ve Sigorta Tazminatı, Prof. Dr. Turhan Esener Armağanı – I. İş Hukuku Uluslararası Kongresi (15 – 16 – 17 Mayıs 2014), İstanbul 2016 (s. 351 – 365), s. 357, 358.

[318] Geminin ipotekle yükümlü olmaya devam etmesi sebebiyle sigorta tazminatının aynî ikame olmadığı hususunda bkz. OMAĞ, s. 361. Bkz. ve karş. AKÇURA KARAMAN, s. 290 vd.

minatını sigortalı gemi malikine ödeyemez. Sigortacı sigorta tazminatının ödenmesinde gemi siciline kayıtlı ipoteği bilmediğini ileri süremez. İpotekli alacak muaccel olmadığından alacaklının rehin hakkını ileri sürememesi ya da sigortalı gemi maliki ile ipotekli alacaklının sigorta tazminatının kime ödeneceği hususunda anlaşamamaları halinde, sigortacı tevdi yeri belirlenmesi için mahkemeye başvurmak ve belirlenen yere sigorta tazminatını ödemekle yükümlüdür (TMK m. 961 / 3).

4.4.2. Sigorta tazminatının alacaklının izni olmadan malike ödenebileceği hâller

Sigorta tazminatının ipotekli alacaklının izni olmadan gemi malikine ödenemeyeceği kuralına üç halde istisna getirilmiştir:

(i) Sigortacı veya sigorta ettiren tarafından rizikonun gerçekleştiği (zararın meydana geldiği) alacaklıya bildirilmiş ve bu bildirimden itibaren iki haftalık bir sürenin geçmiş olması: İki haftalık süre sigortacı veya sigorta ettiren tarafından yapılan bildirimin ipotekli alacaklıya ulaştığı tarihten itibaren işlemeye başlar. Rizikonun gerçekleştiği hususunda bildirimin yapılması son derece zor ise bildirim yapılmayabilir; bu durumda iki haftalık süre, tazminatın muaccel olduğu tarihten itibaren işlemeye başlar. İpotekli alacaklı iki haftalık süre sona erene kadar susmuş ve sigorta tazminatının gemi malikine ödenmesine itiraz etmemiş ise, süre geçtikten sonra sigortacı sigorta tazminatını gemi maliki sigortalıya ödemekle ipotekli alacaklıya karşı da borcundan kurtulur (TTK m. 1022 / 3).

(ii) Sigorta tazminatının, geminin önceki durumuna getirilmesi için kullanılacağı teminat altına alınmak suretiyle ödenmiş olması: Teminat kapsamındaki rizikonun gerçekleşmesi sonucu hasarlanan geminin önceki durumuna getirilmesi ipotekli alacaklının da lehinedir. TTK'nun 1023. maddesinin 1. fıkrasında "sigorta tazminatının, geminin önceki durumuna getirilmesi amacıyla kullanılacağı teminat altına alınmış ise, sigortacının gemi malikine yapacağı ödemenin ipotekli alacaklıya karşı da geçerli olduğu"; 2. fıkrasında ise "gemi önceki durumuna getirildiği veya eklenti olan yeni parçalar yerine konulduğu takdirde, sigortacının ipotek alacaklılarına karşı sorumluluğunun sona ereceği" öngörülmüştür. TTK m. 1023 / 1 hükmüne uygun şekilde yapılan ödeme ipotekli alacaklı bakımından da geçerli ise, sigortacının bu ödeme ile ipotekli alacaklıya

karşı sorumluluktan kurtulmuş olması gerekir. Bu nedenle TTK m. 1023 / 2 hükmünün 1. cümlesinde (TTK m. 1023 / 1 hükmünden farklı olarak) sigorta tazminatının, geminin önceki durumuna getirilmek üzere kullanılacağı teminat altına alınmadan ödenmiş olması hakkında düzenleme getirildiği kabul edilmek gerekir. Buna göre sigorta tazminatı, geminin önceki haline getirilmesi amacıyla kullanılacağı teminat altına alınarak ödenmiş ise, sigortacı ipotekli alacaklıya karşı da sorumluluktan kurtulur; sigorta tazminatı geminin önceki haline getirileceği teminat altına alınmadan ödenmiş ise, bu halde sigortacının ipotekli alacaklıya karşı sorumluluktan kurtulması için geminin önceki haline getirilmiş veya eklenti olan yeni parçaların konulmuş olması şarttır[319].

(iii) Sigorta tazminatının, gemi alacaklılarının alacaklarının ödenmesi amacıyla ve bu amaçla kullanılacağı teminat altına alınarak ödenmiş olması: TTK m. 1320 / 1 hükmünün (a) – (e) bentlerinde sayılan alacaklar ipotekli alacaklıya göre öncelikli olduğundan, sigorta tazminatının bu alacaklıların alacaklarının ödenmesi amacıyla gemi malikine ödenmesi de ipotekli alacaklının lehinedir. Müşterek avarya garame payı alacakları (TTK m. 1320 / 1 (f) bendi) gemi ipoteğinden sonra gelir (TTK m. 1323 / 2). Ancak TTK m. 1023 hükmünde "*gemi alacaklılarına verilmesi amacıyla*" ve "*malikin bir gemi alacaklısı hakkına temel oluşturan borçlarının ödenmesi halinde*" denilerek sigorta tazminatı ile ödenecek gemi alacaklarının kanuni rehin hakkının ipoteğe göre öncelikli olması gerektiği belirtilmemiştir. Bu durum karşısında sigortacının, gemi ipoteğine göre öncelikli olmayan müşterek avarya garame payı alacağının ödenmesi için de gemi malikine ödeme yapabileceğinin kabulü gerekir; aksine yorum TTK m. 1023 hükmüne aykırı olduğu gibi, geminin müşterek avarya borcunun ödenmesi için sigortacı tarafından yapılacak ödemenin her halde ipotekli alacaklı aleyhine olduğu da ileri sürülemez; zira tekne sigortası sözleşmesi ile geminin müşterek avarya garame payı

---

[319] SÖZER, C. I, s. 143. Sigortacının ipotekli alacaklıya karşı sorumluluktan kurtulması için sigorta tazminatının, geminin önceki haline getirilmesi amacıyla kullanılacağının teminat altına alınarak ödenmiş olmasının yeterli olmadığı; geminin önceki haline getirilmiş veya eklenti olan yeni parçaların konulmuş olmasının da gerektiği görüşü için bkz. ve karş. Sami **AKINCI**, Türk Hukukunda Gemi İpoteği, Ankara 1958, s. 109.

borcu da teminat altına alınmaktadır[320].

TTK m. 1023 / 2 hükmü uyarınca malikin bir gemi alacaklısı hakkına konu olan borcunun ödenmesi için sigortacının malike yapacağı ödeme, ancak gemi alacaklısı hakkının konusu olan değerlerin rizikonun gerçekleşmesinden sonraki durumu oranında sigortacıyı ipotekli alacaklıya karşı sorumluluktan kurtarır. Bu hükümde yer alan "gemi alacaklısı hakkının konusu olan değerler" ibaresi tekne sigortası bakımından sigorta konusu gemiden ibarettir ve gemi rizikonun gerçekleşmesinden sonra haiz olduğu değeri ile gemi alacaklısı haklarına teminat teşkil eder. Buna göre, alacaklısına gemi alacaklısı hakkı veren borçlarını ödemek üzere gemi malikine sigortacı tarafından ödenebilecek sigorta tazminatı miktarı, rizikonun gerçekleşmesinden sonra geminin haiz olduğu değer ile bu değer üzerinden ödeme yapılacak gemi alacaklılarının elde edebilecekleri miktar ile sınırlıdır. Sigortacı, gemi alacaklılarının elde edebileceği miktar tespit edildikten sonra, sigorta tazminatının tespit edilen miktara kadar olan kısmını ipotekli alacaklının izni olmadan gemi malikine ödeyebilir. Gemi malikine ödenen sigorta tazminatı ile gemi alacaklılarının alacağının ödeneceği teminat altına alınmış ise (TTK m. 1023 / 1), sigortacı bu ödeme ile ipotekli alacaklıya karşı da sorumluluktan kurtulur.

4.4.3. Sigortacının ipotekli alacaklıya karşı bildirim yükümlülüğü

İpotekli alacaklının sigorta tazminatı üzerinde rehin hakkına sahip olması ve sigorta tazminatının kural olarak alacaklının izni olmadan gemi malikine ödenememesi, sigortacının sigorta tazminatı ödemekle yükümlü olacağı sigorta sözleşmesi mevcudiyeti halinde ve rizikonun gerçekleşmesinden sonraki aşamada ipotekli alacaklıya koruma sağlar. Ancak ipotekli alacaklının, tekne sigortası sözleşmesi uyarınca sağlanan teminatın sona ermesine sebebiyet verecek haller ile teminatın kapsam ve koşullarında ipotekli alacaklı aleyhine değişiklik yapılmasına karşı da korunması gerekir. Bu nedenle TTK m. 1024 hükmünde sigortacının ipotekli alacaklıya karşı bazı hususları bildirmekle yükümlü olduğu öngörülmüş; böylece ipotekli alacaklıya sigorta himayesinin mevcudiyetini sürdürmesini sağlama imkânı tanınmıştır.

---

[320] Uygulamada tekne sigortası sözleşmesi ile geminin müşterek avarya borcunun teminat altına alınmasına dair özel şartlar hakkında bkz. ÇETİNGİL / KENDER / ÜNAN, s. 423 vd.; YAZICIOĞLU, Tekne Sigortası, s. 189 vd.

İpotekli alacaklının gemi ipoteğini sigortacıya bildirilmiş olması halinde, sigortacı, TTK m. 1024 hükmünde belirtilen tüm hususları ipotekli alacaklıya bildirmekle yükümlüdür. Sigortacının sigorta tazminatı ödemesinde gemi sicilinde kayıtlı ipoteği bilmediğini ileri süremeyeceği hükmü, sigortacının TTK m. 1024 hükmünde düzenlenen bildirim yükümlülüğü bakımından geçerli değildir. Gemi birden çok sigortacı tarafından müştereken sigorta ettirilmiş ise, ipoteğin, ipotekli alacaklı (ya da malik) tarafından jeran olarak gösterilmiş olan sigortacıya bildirilmesi yeterlidir (TTK m. 1025). Jeran sigortacı, durumu diğer sigortacılara bildirmekle yükümlüdür. Sigortacı (veya jeran sigortacı) tarafından yapılacak bildirimin şekli hakkında bir düzenleme getirilmemiştir. Ancak Tekne Poliçesi Genel Şartları'nın C.3. maddesinde ise sözleşen tarafların birbirlerine bildirimlerinin noter vasıtasıyla veya taahhütlü mektup ile yapılacağı; imza karşılığı elden verilen mektup, telgraf, teleks veya faks ile yapılan bildirimlerin taahhütlü mektup hükmünde olduğu öngörülmüştür. Bu hükmün ipotekli alacaklının ipoteğin sigortacıya bildiriminde ipotekli alacaklıya yapılacak bildirimin şekli bakımından da geçerli olduğu kabul edilebilir[321].

İpotekli alacaklı ipoteğin sigortacıya bildiriminde kendisine bildirim yapılacak adresini de belirtebilir; belirtmemiş ise sicilde kayıtlı adresine[322] bildirim yapılır. İpotekli alacaklı sigortacıya bildirdiği veya sicilde kayıtlı adresi değiştiği halde yeni adresini sigortacıya bildirmemiş ise, ipotekli alacaklıya yapılacak bildirimlerin sigortacı tarafından bilinen son adresine gönderilmesi yeterlidir. Bildirim, her halde düzenli hizmet veren bir iletişim aracı ile yapılmış olsa idi hangi tarihte ipotekli alacaklının eline geçecekse o tarihten itibaren hüküm ifade eder (TTK m. 1026).

TTK m. 1024 uyarınca sigortacının ipotekli alacaklıya bildirmekle yükümlü olduğu hususlar şunlardır:

---

[321] Bkz. ve karş. SEVİNÇ KUYUCU, Gemi Finansmanı, s. 185; SÖZER, C. I, s. 141.

[322] Gemi ipoteğinin tescilinde "alacaklının adresi" sicile tescil edilecek hususlar (TTK m. 1016) arasında yer almamakla birlikte, GSN m. 59 hükmü uyarınca hak sahiplerinin tescilinde hak sahibi gerçek kişi ise ikametgahı, tüzel kişi ise merkezi sicile kaydedilir.

(i) ***Sigorta priminin zamanında ödenmemesi yüzünden sigorta ettirene ödeme için süre verilmiş olması ile süre sonunda ödenmemesi halinde sözleşmenin feshi:*** Aksi kararlaştırılmış olmadıkça sigortacının sorumluluğu sigorta priminin tamamı, taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksidin ödenmesi ile başlar (TTK m. 1421). Sigortacı, prim veya ilk taksidi ödenmeden ipotekli alacaklıya karşı da sorumlu olmaz. Prim veya ilk taksidi, sözleşme yapılır yapılmaz ve poliçenin teslimi karşılığında, primin sonraki taksitleri ise sigorta ettirene yazılı olarak bildirilen vadede ödenir (TTK m. 1431). Sigortacı, primin tamamının veya ilk taksidinin ödenmesi için bir süre vermekle yükümlü olmayıp, ödeme yapılmadığı sürece vadeden itibaren üç ay içinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir; primin veya taksidinin üç ay içinde dava veya takip yolu ile istememiş olması halinde sözleşmeden caymış olur (TTK m. 1434 / 2). Buna karşılık izleyen prim taksitlerinden birinin (poliçe ile yazılı olarak bildirilen) vadesinde ödenmemesi halinde sigortacı, sigorta ettirene noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla taksidin on gün içinde ödenmesini, ödenmediği takdirde on günlük sürenin sonunda sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını ihtar etmek zorundadır (TTK m. 1434 / 3). Dolayısıyla TTK m. 1024 / 1 hükmünde yer alan (TTK m. 1434 hükmünün dikkate alınmamasından kaynaklandığı anlaşılan) "*sigorta priminin zamanında ödenmemesi ve bu yüzden sigorta ettirene bir ödeme süresi belirlenmesi durumunda*" ibaresi, primin veya ilk taksidinin değil, sonraki bir prim taksidinin ödenmemesi halini ifade etmektedir. Bununla birlikte söz konusu ibarenin "*sigorta priminin ödenmemesi*" kısmına göre primin veya ilk taksidinin ödenmemesi yüzünden bir ödeme süresi belirlenmesi gerekmese de sigortacının bu durumu da bildirmekle yükümlü olduğu kabul edilmelidir. Buna göre sigortacı sonraki bir taksidin vadesinde ödenmemesi halinde ödeme için on günlük süre verildiğini ve bu sürede ödenmediği takdirde sürenin sonunda sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını gecikmeksizin (sigorta ettirene ödeme için ihtarda bulunduğu tarihte) ipotekli alacaklıya da bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirim üzerine ipotekli alacaklı prim taksidini ödemek suretiyle sözleşmenin feshedilmesini önleyebilir. Aynı şekilde primin veya ilk taksitinin zamanında ödenmemesi halinde de, sigortacı bu durumu gecikmeksizin ipotekli alacaklıya bildirmekle yükümlü olup, ipotekli alacaklı bu bildirim üzerine primi veya ilk taksidini ödemek suretiyle sigortacının sorumluluğunun başlamasını sağlayabilir. Primin veya ilk taksidinin vadesinden itibaren üç ay içinde

ödenmemesi sebebiyle sigortacının sözleşmeden cayması veya caymış sayılması ipotekli alacaklıya karşı da geçerlidir.

(ii) ***Sigorta sözleşmesinin süresinden önce sona erdiği, henüz sona ermemişse sona ereceği tarih:*** Sigortacı, sigorta sözleşmesinin (sigorta priminin süresinde ödenmemesi yüzünden feshedilmesi ya da sigortacının iflası üzerine son bulması hâlleri hariç) sigorta sözleşmesinin fesih, cayma veya diğer herhangi bir sebeple süresinden önce sona ermesi durumunda, sözleşme henüz sona ermemiş ise sona ereceği tarihi ipotekli alacaklıya bildirmelidir (TTK m. 1024 / 2). Sigorta sözleşmesinin (sigortacı veya sigorta ettiren) kimin tarafından feshedildiği veya kimin sözleşmeden caydığı ya da sözleşmenin süresinden önce sona ermesine neden olan sebebin kimden kaynaklandığı önemli değildir. İpotekli alacaklı hakkında sigorta sözleşmesinin süresinden önce sona ermesini gerektiren sebepler, ancak bu bildirimden veya ipotekli alacaklının onları herhangi bir şekilde öğrendiği tarihten itibaren iki hafta geçmekle hüküm ifade eder (TTK m. 1024 / 2).

(iii) ***Sigorta bedelini azaltan veya sigorta teminatının riziko bakımından kapsamını daraltan anlaşma yapılmış olması:*** Sigortacı, sigorta ettiren ile sigorta bedelini azaltan veya sigorta teminatının riziko bakımından kapsamını daraltan bir anlaşma yaptığı takdirde, bu sözleşme değişikliğini de ipotekli alacaklıya bildirmekle yükümlüdür (TTK m. 1024 / 4). Bu halde TTK m. 1024 / 2 hükmünün değil, sadece bu fıkranın sigortacının bildirim yükümlülüğüne ilişkin 1. cümlesinin kıyas yoluyla uygulanacağı öngörülmüştür. Ancak bu halde de bildirimden itibaren iki haftalık süre için sözleşmenin ipotekli alacaklı açısından değişiklikten önceki hali ile yürürlükte kalacağı kabul edilmek gerekir[323]. Dolayısıyla bildirimden itibaren iki haftalık sürede sözleşme değişikliği ile teminat kapsamı dışında bırakılan bir rizikonun gerçekleşmiş olması halinde sigortacı rizikonun teminat harici olduğunu ya da sigorta bedeli azaltılmış ise azaltılan bedel ile sorumlu olduğunu ileri süremez.

(iv) ***Sigorta sözleşmesinin aşkın veya çifte sigorta sebebiyle geçersiz olması:*** TTK m. 1024 / 5 hükmünde "*Sigorta sözleşmesi, sigorta ettirenin aşkın veya çifte sigorta sebebiyle malvarlığında haksız olarak bir fazlalık*

---

[323] SÖZER, C. I, s. 142; OMAĞ, s. 362; SEVİNÇ KUYUCU, Gemi Finansmanı, s. 188.

elde etmek kastıyla kurulmuş olması dolayısıyla geçersiz olursa ..." denilmiştir. Ancak sigorta ettirenin "*... mali çıkar sağlamak amacıyla kötüniyetle ...*" yaptığı aşkın sigorta sözleşmesi geçersizdir (TTK m. 1463 / 2). Buna karşılık çifte sigorta (değerinin tamamı sigortalanan menfaatin, sonradan aynı rizikolara karşı aynı süreler için sigortalanması) halinde sözleşmenin hangi hâl ve şartlarla geçerli sayılacağı TTK m. 1467 hükmünde düzenlenmiştir. Dolayısıyla çifte sigorta, hangi niyetle ve kimin tarafından yapılmış olursa olsun TTK m. 1467 hükmünde belirtilen hâl ve şartlarla geçerli olup, "*... sigorta ettirenin .... malvarlığında haksız bir fazlalık elde etmek kastıyla kurulmuş olması dolayısıyla ...*" geçersiz olmaz. Buna göre aşkın sigortanın TTK m. 1463 / 2 hükmü uyarınca, çifte sigortanın TTK m. 1467 hükmü uyarınca geçersiz olması halinde sigortacı, ipoteği bildirmiş olan alacaklıya karşı geçersizlik iddiasında bulunamaz. Ancak sigortacının ipotekli alacaklıya aşkın veya çifte sigorta sebebiyle sözleşmenin geçersiz olduğunu bildirmesinden veya alacaklının bunu herhangi bir şekilde öğrenmesinden itibaren iki hafta geçmekle sigorta ilişkisi ipotekli alacaklıya karşı da sona ermiş olur.

4.4.4. Sigortacının ipotekli alacaklıya karşı ödeme borcundan kurtulması

TTK m. 1027 / 1 hükmüne göre sigortacı, (TTK m. 1429 hükmü uyarınca sigorta ettiren, sigortalı veya bunların fiillerinden sorumlu oldukları şahsın rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet vermeleri halinde olduğu gibi) sigorta ettirenin veya sigortalının fiili yüzünden tazminat ödeme borcundan kurtulsa bile ipotekli alacaklıya karşı olan borcu varlığını sürdürür. Bu hükmün "sigortacının rizikonun gerçekleşmesinden sonra sözleşmeden cayması halinde de geçerli olduğu" öngörülmüştür. Ancak TTK'nda rizikonun gerçekleşmesinden sonra sigortacının cayma hakkına sahip olduğunu öngören bir hüküm mevcut değildir.

TTK'nun 1027. maddesinin 2. fıkrasında ise **(i)** sigorta priminin zamanında ödenmemesi, **(ii)** geminin denize veya yola elverişsiz bir halde yola çıkmış olması ve **(iii)** geminin bildirilen veya mutat rotadan ayrılmış olması hâllerinde sigortacının sigorta tazminatı ödeme borcunun ipotekli alacaklıya karşı da sona ereceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre sigorta priminin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ve sonraki bir taksidi ödeme için verilen sürede TTK m. 1024 / 1 hükmü uyarınca yapılan bildirime rağmen ipotekli alacaklı tarafından da ödenmemiş ise, sigortacı

ipotekli alacaklıya karşı da tazminat ödeme borcundan kurtulur. Sigortacının sorumluluğu kural olarak primin tamamı, taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksidinin ödenmesi ile başladığından, prim ve ilk taksidi ödenmemiş ise sigortacı ipotekli alacaklıya karşı da tazminat ödemekle yükümlü değildir. Geminin denize (TTK m. 932 / 1) veya yola elverişsiz (TTK m. 932 / 2) bir halde yola çıkması ile bildirilen veya mutad olan rotadan ayrılması, rizikonun ağırlaştırılmaması yükümlülüğünün ihlalidir. Sigortacı, rizikoyu ağırlaştıran bu hâlleri riziko gerçekleştikten sonra öğrendiği takdirde, sigorta ettiren veya sigortalının kastının ve ağırlaşan riziko durumu ile gerçekleşen riziko arasında bağlantının mevcudiyeti şartıyla (TTK m. 1445 / 5) ipotekli alacaklıya karşı da sigorta tazminatı ödeme borcundan kurtulur.

4.4.5. Gemi ipoteğinin sigortacıya intikali

Sigortacı, sigorta sözleşmenin süresinden önce sona erdiği veya henüz sona ermemişse sona ereceği tarihi (TTK m. 1024 / 2), sigorta ettirenle yaptığı sigorta bedelini azaltan veya teminatın riziko bakımından kapsamını daraltan anlaşmayı (TTK m. 1024 / 4) ve sigorta sözleşmesinin aşkın veya çifte sigorta sebebiyle geçersiz olduğunu (TTK m. 1024 / 5) bildirdiği tarihten itibaren iki haftalık süre içinde rizikonun gerçekleşmesi halinde, ipotekli alacaklıya karşı sigorta tazminatı ödemekle yükümlüdür. Dolayısıyla sigortacı sigortalıya karşı tazminat ödeme borcundan kurtulduğu halde ipotekli alacaklıya karşı sigorta tazminatı ödeme borcunun varlığını sürdürmesi sebebiyle ipotekli alacaklıya sigorta tazminatı ödemek zorunda kalabilir (TTK m. 1027). Bu hâllerde ipotekli alacaklıya ödemede bulunduğu ölçüde gemi ipoteği sigortacıya intikal eder; intikal, alacaklının veya sigortacının kendilerine karşı ödeme borcu devam eden aynı derecedeki veya daha sonra gelen ipotekli alacaklıların zararına olacak şekilde ileri sürülemez. (TTK m. 1028).

5. İpoteğin Derecesi Ve Derecesinin Değiştirilmesi

Bir gemi üzerinde birden çok ipotek kurulması mümkün olup, tesis edilen ipoteklerin dereceleri, TMK'nun taşınmaz rehni hakkındaki hükümlerine (TMK m. 870 – 872) göre belirlenir (TTK m. 1017). İpoteğin sağladığı teminat, tescilde belirtilen rehin derecesi ile sınırlıdır; ipotek

sırada kendisinden önce gelecek olanın miktarının tescilde belirtilmesi kaydıyla ikinci veya daha sonraki derecede de kurulabilir (TMK m. 870). Buna göre gemi ipoteğinin hangi derecede ve miktarla sınırlı olarak kurulduğu sicile tescil edilmelidir (TTK m. 1016 / 1). Bir gemi üzerinde birden fazla gemi ipoteğinin mevcudiyeti halinde bunlar arasındaki sıra tescil tarihine göre değil, kurulduğu dereceye göre belirlenir. İpoteğin derecesinin sicile tescil edilen miktarı, sonraki derecelerde tescil edilmiş ipotekli alacaklıların onayı olmadan artırılamaz.

Yabancı para üzerinden kurulan ipoteğe ait derecenin boşalması halinde, yerine tescil edileceği tarihteki karşılığı Türk parası veya yabancı para üzerinden ipotek tesis edilebilir (TTK m. 1016 / 5). Ancak boşalan derecede tesis edilecek yeni ipotekle teminat altına alınacak alacak miktarı, önceki yabancı para ipoteğinin sicile tescil edilen miktarını aşamaz; aksi halde sonraki derecelerde tescil edilmiş ipotekli alacakların onayı şarttır. Boşalan yabancı para ipoteğinin derecesine Türk parası üzerinden ipotek tesis edilecekse, yeni ipotek miktarının, tescil edileceği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre önceki ipotek konusu yabancı para cinsinden karşılığı hesaplanır; bu miktar, önceki yabancı para ipoteğinin sicile tescil edilen miktarında veya daha az ise boşalan dereceye ipotek tesis edilir. Türk parası ile kurulmuş ipoteğe ait derecenin boşalması halinde, bu derecede yabancı para üzerinden ipotek tesis edilebilir. Bu halde de yeni ipotek miktarının, boşalan derecedeki ipoteğin tescil edilen miktarını aşıp aşmadığı aynı şekilde hesaplanır.

Taşınmaz rehninde kabul edilen "sabit derece sistemi" gemi ipoteğinde de geçerli olup, bir gemi üzerinde farklı sıralarda kurulmuş olan ipoteklerden önceki sıradakinin terkin edilmesi, sonraki sırada yer alan ipotekli alacaklıya boşalan dereceye ilerleme hakkı vermez (TMK m. 871 / 1). Gemi maliki boşalan derecede bu derecenin miktarı ile sınırlı olarak yeni ipotek tesis edebilir. Bununla birlikte gemi maliki ile sonraki derecede tesis edilen ipotekli alacaklı arasında boşalan dereceye geçme hakkı veren anlaşma yapılabilir. Bu anlaşma da ipotek tesisi anlaşmasının tâbi olduğu şekle uygun olarak yapılmalı ve sicile tescil edilmelidir. Yeni bir gemi ipoteği kurulurken tescil edilmiş bir gemi ipoteğinin derecesinin kurulacak ipotek lehine değiştirilebilmesi için, gemi maliki ile derecesi değiştirilen ipotekli alacaklı arasında yazılı ve imzaları noter veya sicil müdüründen onaylı anlaşma yapılması ve sicile tescil edilmesi gerekir (TTK m. 1042 / 1).

Mevcut gemi ipoteklerinin sonradan yer değiştirmesi için, derecesi ilerleyen ipotekli alacaklı ile derecesi düşen ipotekli alacaklının, imzaları noterce veya sicil müdürünce tasdikli yazılı anlaşma yapmaları, gemi malikinin (ve varsa derece değişimi sonucunda derecesi düşen ipotek üzerinde hak sahibinin de) derece değişikliği anlaşmasına onay vermesi ve durumun sicile tescili şarttır (TTK m. 1042 / 2). İpotekli alacağın bölünmesi halinde kısmî ipoteklerin kendi aralarındaki sıralarını[324] değiştirmek için malikin onayı aranmaz (TTK m. 1042 / 3).

6. Gemi İpoteğinin Devri Ve Teminat Altına Alınan Alacağın Değiştirilmesi

TTK m. 1038 hükmüne göre gemi ipoteği ile teminat altına alınmış alacağın devri ile gemi ipoteği de yeni alacaklıya geçer. Alacak ipotekten ve ipotek de alacaktan ayrı olarak devredilemez. Alacağın devri için eski ve yeni alacaklının bu hususta yazılı şekilde anlaşmaları ve devrin gemi siciline tescili şarttır. Üst sınır ipoteğinde alacak, alacağın devrine ilişkin genel hükümlere göre de devredilebilir. Bu takdirde gemi ipoteği alacak ile birlikte geçmez (TTK m. 1038 / 4). Gemi ipoteği ile teminat altına alınmış emre veya hamile yazılı bir senede bağlanmış alacak, bu alacağın bağlı olduğu senedin devri hakkındaki hükümlere tâbi olarak devredilir; gemi ipoteği de alacak ile birlikte devralana geçer. Gemi maliki olmayan borçlu, ipotek ile teminat altına alınmış borcu ödemesi sebebiyle malike veya onun hukuki seleflerine rücu hakkına sahip ise, rücu hakkı oranında alacakla birlikte gemi ipoteği de malik olmayan borçluya intikal eder (TTK m. 1038 / 6).

TTK m. 1043 hükmüne göre ipotekle teminat altına alınmış alacak yerine başkası konulabilir. İpotekli alacak ile yerine konulacak alacağın alacaklıları aynı ise, ipotekli alacaklı ile malik arasında imzaları noterce veya sicil müdürünce onaylı sözleşme yapılması ve durumun gemi siciline tescili şarttır. İpotekli alacağın yerine konulacak alacağın alacaklısı

---

[324] Madde gerekçesinde TTK m. 1042 / 3 hükmünün "eTTK'nun 895. maddesinin ikinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alındığı" belirtilmiştir. eTTK m. 895 / 2 hükmü "*İpotekli alacağın taksimi halinde, kısmi ipoteklerin kendi aralarında sıralarını değiştirmek için malikin muvafakati aranmaz.*" şeklindedir. Bu hükümde yer alan "sıralarını" kelimesi hatalı olarak "derecelerini" şeklinde aktarıldığından, TTK m. 1042 / 3 hükmünde yer alan "derecelerini" kelimesi "sıralarını" olarak okunmalıdır.

ipotekli alacaklıdan başka bir kişi ise, bu durumda anlaşmaya onun da katılması gerekir. İpotek üzerinde hak sahibi üçüncü şahıslar varsa, onların da onayları gerekir.

7. İpotekli Alacaklının Hakları

7.1. Alacak muaccel olmadan önce

Alacak muaccel olmadan önce gemi veya tesisatının kötüleşmesi sonucu olarak ipoteğin sağladığı teminat tehlikeye düşerse, alacaklı, tehlikenin bertaraf edilmesi için malike uygun bir süre verebilir; verilen süre içinde tehlike giderilmezse, alacaklı, derhal ipoteği paraya çevirme hakkını elde eder (TTK m. 1030 / 1). İpoteğin kapsamına giren eklentinin kötüleşmesi veya normal bir işletmenin gereklerine aykırı olarak gemiden uzaklaştırılması hali de geminin kötüleşmesi hükmündedir (TTK m. 1030 / 3). Buna göre, **(i)** gemi veya tesisatı ya da ipotek kapsamındaki eklentinin kötüleşmiş veya işletme gereklerine aykırı olarak gemiden uzaklaştırılmış olması; **(ii)** bunun sonucu olarak gemi değerinin ipotekle teminat altına alınan alacağı karşılayamayacak ölçüde azalması koşullarının gerçekleşmesi halinde ipoteğin sağladığı teminatın tehlikeye düştüğü kabul edilebilir. Alacaklı bu koşullar gerçekleştiği takdirde, öncelikle değer azalmasına neden olan tehlikenin ortadan kaldırılması için malike uygun bir süre vermek zorundadır; bu sürede tehlike giderilmezse ipoteği paraya çevirme hakkına sahip olur. Dolayısıyla birinci koşul gerçekleşmeksizin (geminin olağan kullanımın sonucu olan yıpranması, eskimesi ya da yaşı ve teknik donanımı veya piyasa koşulları sebebiyle) geminin değerinin azalması TTK m. 1030 anlamında ipoteğin sağladığı teminatı tehlikeye düşüren bir durum değildir[325]. Kötüleşmeye veya kötüleşme hükmünde sayılan duruma kimin sebebiyet verdiğinin veya kusurlu olarak sebebiyet verilip verilmediğinin önemi yoktur[326]; örneğin ipotek konusu geminin kusursuz çatma sonucu hasara uğrayarak değer kaybetmesi halinde ipotekli alacaklı hasarın giderilmesi için malike uygun bir süre verir; süre sonunda gemi tamir ettirilmemiş olursa alacaklı

---

[325] AKINCI, s. 124; Murat **İNCEOĞLU**, Gemi İpoteğinde Alacaklının Alacak Muaccel Olmadan Önceki Hakları, Prof. Dr. Tahir Çağa Anısına Armağan, İstanbul 2000 (s. 261 – 277), s. 263 vd.

[326] ÇAĞA / KENDER, C. I, s. 124; AKINCI, s. 124; İNCEOĞLU, s. 270.

derhal ipoteğin paraya çevrilmesini talep edebilir. Alacak faizsiz ve ipoteğin paraya çevrildiği tarihte henüz muaccel değil ise, ipotekli alacaklıya ödeme yapıldığı tarih ile muacceliyet tarihi arasındaki süreye ilişkin kanuni faiz ipotekli alacaklıya yapılan ödemeden indirilir.

TTK m. 1030 / 2 hükmü uyarınca malikin gemiyi işletme tarzı sonucu olarak ipoteğin sağladığı teminatı tehlikeye düşürecek şekilde gemi veya tesisatının kötüleşmesinden veya ipotekli alacaklının haklarının başkaca tehlikeye girmesinden kaygı duyulur ya da üçüncü şahıslar tarafından yapılacak bu gibi müdahale veya sair tahribata karşı malik gerekli önlemleri almazsa, alacaklı mahkemeye başvurabilir. Mahkeme geminin TTK m. 1353 hükmü uyarınca ihtiyaten haczine, gerekli görülmesi halinde geminin kaptandan başka bir yediemine bırakılmasına ve malikin ihtiyati haczin uygulanmasından başlayarak bir aylık süre içinde gerekli önlemleri almasına karar verir (TTK m. 1030 / 2). Bu sürenin sonunda önlemlerin henüz alınmadığı veya alınan önlemlerin yetersiz kaldığı anlaşılırsa mahkeme ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip başlatmak üzere alacaklıya bir aylık süre verir. Geminin kötüleşmesinden endişe edilmesine neden olan durum üçüncü bir kişinin fiilinden kaynaklanıyorsa, alacaklı üçüncü kişi aleyhine ancak bu fiilin önlenmesi davası açabilir (TTK m. 1031).

Geminin değerinin ipoteğin temin ettiği alacağı karşılayamayacak ölçüde azalmasına değil, azalma tehlikesine karşı ipotekli alacaklının korunmasına yönelik TTK m. 1030 hükmünün uygulanmasında (sınıflama belgesinde sefer bölgesi sınırlanmış bir geminin bu bölge dışındaki seferlerde kullanılması gibi) "malikin gemiyi işletme tarzı sonucu olarak ipoteğin sağladığı teminatı tehlikeye düşürecek şekilde gemi veya tesisatının kötüleşmesi" tehlikesinin tespitinde bir güçlük söz konusu değildir.

Buna karşılık "ipotekli alacaklının haklarının başkaca tehlikeye girmesinden kaygı duyulması" olgusunun mevcudiyeti somut olayın koşulları dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Örneğin ipotek tesisi anında sefer bölgesi sınırlanmaksızın sınıflanmış okyanus seferleri yapan geminin ipotek tesisinden sonra bu tür seferlere devam etmesi, yabancı bir kişiye kiralanması, Türk karasularından çıkacak olması gibi haller, ipotekli alacaklının haklarının başkaca tehlikeye girmesinden kaygı duyulmasını haklı kılan bir durum olarak değerlendirilemez. Aynı şekilde geminin işletilmesi sırasında ipotekli alacaklıya göre öncelikli olan gemi alacakları

doğabilecek olması da "başkaca tehlikeye düşüren durum" kapsamında değerlendirilemez; aksi halde malikin gemisini deniz ticaretinde kullanarak veya başkasına kullandırarak kazanç elde etme imkânı ortadan kaldırılmış olur[327]. Ancak ipotek tesisinden sonra sınıflama kuruluşu geminin sefer bölgesini sınırlandırdığı halde okyanus seferine çıkılması veya bu tür seferlerde kullanılmak üzere geminin kiralanması gibi haller, ipotekli alacaklının haklarının başkaca tehlikeye düşmesinden kaygı duyulmasını haklı kılan haller olarak kabul edilmelidir.

7.2. Alacak muaccel olduktan sonra

Gemi ipoteği ile teminat altına alınan alacak vadesi geldiğinde muaccel olur. Ancak alacağın muacceliyeti bildirime bağlı ise, bildirim alacaklı tarafından malike veya malik tarafından alacaklıya yapılması koşuluyla gemi ipoteği hakkında da hüküm ifade eder (TTK m. 1033). Gemi sicilinde malik olarak kayıtlı olan kişi alacaklı bakımından malik sayılır.

---

[327] Bkz. ve karş. AKINCI, s. 125; İNCEOĞLU, s. 266. Ayrıca bkz. ve karş. Yargıtay 11. HD'nin 18.03.2016 tarih ve E. 2015 / 5521 – K. 2015 / 3042 sayılı kararı. Bu karara konu davada davacı "*gemi üzerinde ipotek hakkının tespitini, bu hakkın temini amacıyla geminin kira gelirleri, hak ve menfaatleri ile navlunu üzerinde hapis hakkı tanınmasını, geminin seferden men edilerek yediemine teslimini*" talep etmiş; mahkemece "*davacının, tanker olan geminin yurt dışına çıkması olasılığı da nazara alınarak eTTK m. 909 / 2 (TTK m. 1030 / 2) hükmü uyarınca talepte bulunduğu; böyle bir ihtimalde dahi ipotekli alacaklının haklarını tehlikeye sokacak bir durumun bulunduğu; zira ipotekli alacaklının bir yandan geminin akıbetini takip etmek, diğer yandan alacağı muaccel olduktan sonra gemiyi cebri icra ile sattırmak imkanlarından mahrum kalma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu; tüm bu ve benzeri durumlarda eTTK m. 909 / 2 (TTK m. 1030 / 2) hükmünün uygulama alanı bulacağı ve ipotekli alacaklının gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebileceği; bu hükme göre alınacak tedbir ile ipotekli alacaklının hakkının tehlikeye düşmesinin önleneceği, yapılmış veya ileride yapılacak takibin başarı ile sonuçlanmasına hizmet edilmiş olunacağı*" gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş; karar, "*mahkemece verilen hukuki koruma kararları ile isteğe uygun tedbirler alınarak ipotekli gemi üzerinde hapis hakkı tanınmasında ve geminin seferden men edilerek yed'iemine teslim edilmesinde ve seyrüseferin Türk Karasuları ile sınırlandırılmasında yasaya aykırılık bulunmadığı*" gerekçesiyle onanmıştır. Karar için bkz. Kararlar 2015 – 2016, s. 609 vd.

İpotekli alacaklı, alacağı muaccel hale gelip de ödenmediği takdirde, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilir (TTK m. 1381)[328]; geminin paraya çevrilmesi sonucu elde edilen satış bedeli ve ipoteğin kapsamına giren değerler üzerinden, ipoteğin alacak bakımından kapsamına giren alacaklarını tahsil eder.

8. Malikin Hakları

İpotekli geminin borçlu olmayan maliki, borçlunun alacaklıya karşı sahip olduğu def'ileri alacaklıya karşı ileri sürebilir. Borçlunun bir def'iden vazgeçmesi ile borçlu olmayan malik bu def'iyi ileri sürme hakkını kaybetmiş olmaz (TTK m. 1032 / 2). Borçlu borcuna temel olan hukuki işlemi feshetme veya borcunu alacaklıdan olan muaccel bir alacağı ile takas etmek imkânına sahip olduğu sürece alacaklının hakkını gemiden almasına engel olabilir.

Alacağın malike karşı muacceliyet kazanması veya borçlunun borcunu ödeme hakkına sahip olması halinde malik ipotekli borcu (parayı tevdi veya takas etmek suretiyle de) ödeyebilir. TTK m. 1036 uyarınca ipotekli geminin borçlu olmayan maliki, alacaklının alacağını ödediği oranda alacak malike geçer. Böylece malik gemi üzerindeki takibe engel olur. Halefiyet alacaklının zararına olarak ileri sürülemez. Borçlunun malik ile olan hukuki ilişkilerinden doğan itiraz hakları saklıdır. Alacak için birlikte gemi ipoteği mevcutsa, TTK'nun 1046. maddesi uygulanır.

9. İpoteğin Sona Ermesi

İpoteğin sonra erme sebepleri, alacakla birlikte ipoteğin düşmesi ve sadece ipoteğin sona ermesi sonucu doğuran sebepler ile mahkemece ipoteğin düşmesine karar verilmesi başlıkları altında TTK m. 1044 vd. hükümleri ile düzenlenmiştir.

9.1. Alacağın sona ermesi: İpotek alacağa bağlı hak olduğundan temin ettiği alacağın ödeme veya diğer bir sebeple sona ermesi halinde gemi

---

[328] TTK'nun 1381. maddesi "*Akdi veya kanuni gemi ipoteği alacaklıları, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilirler. Bu hüküm Türk ve yabancı bayraklı bütün gemilere uygulanır.*" şeklindedir. Bu maddenin ikinci cümlesi, cebri icranın yapıldığı ülke hukukuna tâbi olduğu kuralının tekrarı niteliğindedir.

ipoteği de sona erer (TTK m. 1044 / 1). Bu alacağa ilişkin ipoteğin sicilden terkini sicilin düzeltilmesi niteliğindedir. Gemi maliki olmayan borçlu, alacağın bir kısmını öderse, gemi ipoteği ödeme miktarında borçluya geçer; alacağın alacaklıya kalan kısmı sıra itibariyle önce gelir (TTK m. 1044 / 3). Gemi maliki olmayan borçlu ödeme sonucunda ipoteği iktisap eder veya aynı sebeple gemi sicilinin düzeltilmesinde menfaati bulunursa, alacaklıdan sicilin düzeltilmesi için gereken belgeleri vermesini isteyebilir.

9.2. Alacaklı ve borçlu ya da alacaklı ve malik sıfatlarının aynı kişide birleşmesi: Alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişide birleşmesi alacağın ödenmesi hükmündedir (TTK m. 1044 / 2). İpotekli alacaklı ve malik sıfatlarının aynı kişide birleşmesi halinde de ipotek düşer. Ancak gemi maliki ipotekle teminat altına alınan alacağın borçlusu değilse veya alacak üzerinde bir rehin veya intifa hakkı mevcut ise ipotek devam eder. Bu halde gemi maliki alacaklı sıfatı ile geminin paraya çevrilmesini isteyemeyeceği gibi, faiz alacakları için de gemi teminat teşkil etmez.

9.3. Tarafların anlaşması: İpotekli alacaklı ile gemi malikinin ipoteğin terkini hususunda anlaşması ve ipotek kaydının silinmesi ile ipotek sona erer. İpoteğin terkini hususunda anlaşma, kurulması için öngörülen şekle (yazılı ve imzaları noterce veya sicil müdürünce tasdikli olması) tâbidir. Tarafların anlaşması ile ipoteğin terkin ettirilebilmesi için, varsa ipotek üzerindeki hak sahiplerinin de terkine onay vermesi şarttır.

9.4. İpoteğin süresinin dolması: Belirli bir süre için kurulan ipotek bu sürenin dolması ile düşer (TTK m. 1051).

9.5. Alacaklının feragati: İpotek, alacaklının imzası noterce veya sicil müdürünce tasdikli vazgeçme beyanda bulunması ve bunun üzerine ipotek kaydının sicilden silinmesi ile sona erer. Bu halde de varsa ipotek üzerindeki hak sahiplerinin de terkine onay vermesi şarttır. Malik ipoteğin sürekli olarak ileri sürülmesini imkânsız kılan def'e sahip ise, alacaklıdan vazgeçme beyanında bulunmasını isteyebilir. Alacaklı ipotekten vazgeçmek veya diğer ipoteğe öncelik tanımak suretiyle borçluyu ipotekten hakkını almaktan yoksun bıraktığı ölçüde borçlu borcundan kurtulur.

9.6. Gemi sicilinden haksız yere terkin edilen ipotekle teminat altına alınmış alacağın zamanaşımına uğraması: Gemi ipoteğinin tes-

cili, ipotek ile teminat altına alınan alacak hakkında zamanaşımının işlemesine engel olur (TTK m. 984 / 3). Ancak TTK m. 1048 hükmü uyarınca gemi ipoteği haksız da olsa gemi sicilinden silinmiş ise, alacağın tâbi olduğu zamanaşımı süresi işlemeye devam eder ve bu sürenin dolması ile ipotek de düşer. Anılan hükümde "*tescil edilmemiş kanuni ipoteğin, alacaklının gemi malikine karşı sahip olduğu istem hakkının zamanaşımına uğraması ile düşeceği*" öngörülmüş olup, "tescil edilmemiş kanuni ipotek" ile kastedilen tersanecinin TTK m. 1013 uyarınca sahip olduğu ipoteğin tescilini talep hakkıdır; bu ipotek de sicile tescil ile kurulur. Tersanecinin eser sözleşmesi niteliğindeki gemi inşa veya onarımı sözleşmesinden doğan alacağı için tersaneci ipoteği tescil edilmiş ise, bu ipotek ile teminat alınan alacağın tâbi olduğu beş yıllık zamanaşımı süresi (TBK m. 147) işlemez. Ancak tersaneci ipoteği, işin tamamlanmasından itibaren üç ay içinde tescil edilmemiş (TMK m. 895 / 2) veya tescili talep hakkı sicile şerh edilmemiş (TTK m. 1013 / 3) ise, ipoteğin tescilini talep hakkı düştüğünden, alacağın zamanaşımına uğraması sebebiyle ipoteğin tescilini talep hakkının düşmesi de söz konusu olmaz. Tersanecinin ipoteğin tescilini talep hakkı sicile şerh edilmiş ise, bu şerhin TTK m. 1052 hükmü uyarınca iptali mümkün olabilir.

9.7. Mahkemece ipoteğin düşmesine karar verilmesi: Alacaklının kim olduğu bilinmiyorsa, gemi sicilinde ipotekle ilgili son kayıt tarihinden itibaren on yıl geçmiş ve alacaklının hakkı bu süre içinde malik tarafından TBK m. 154 gereğince zamanaşımını kesecek şekilde tanınmamış ise, alacaklı ilan yoluyla çağrılarak ipoteğin düşmesine karar verilebilir. Düşme kararı verilmesi ile ipotek sona erer. Vadeli alacaklarda on yıllık süre, vadenin dolmasından önce işlemeye başlamaz.

Malik alacaklının alacağını ödeme veya feshi bildirme hakkına sahip olur ve alacak tutarını geri almak hakkından feragat ederek alacaklının adına tevdi ederse, belli olmayan alacaklı ilan yoluyla çağrılarak ipoteğin düşmesine karar verilebilir. Faiz ancak miktarı sicile geçirilmiş ise tevdi olunur. Düşme kararının verilmesinden önceki üç yıllık döneme ait faizler hariç faiz tevdi edilmez. Alacaklı TBK'nun tevdi ile ilgili hükümlerine göre daha önce hakkını almış sayılmadıkça düşme kararı verilmesi ile ipotek sona erer. Alacaklı daha önce tevdi yerine başvurmadığı takdirde tevdi edilen miktar üzerindeki hakkı düşme kararı verilmesinden itibaren on yıl geçmekle sona erer. Bu durumda tevdi eden kişi, geri alma hakkından feragat etmiş olsa bile tevdi ettiği miktarı geri alabilir.

9.8. Geminin icra yoluyla satılması: İcra takibi sonunda geminin satılması sonucunda satış bedeli ile karşılanamayan ipotekler de sona erer.

9.9. Geminin sicilden terkini: Gemi kurtarılamayacak şekilde batmış veya tamir kabul etmez hale gelmiş olması sebebiyle sicilden terkin edilmişse ipotek konusu gemi ortadan kalktığı için ipotek de sona erer. Gemi Türk bayrağını çekme hakkını her ne surette olursa olsun kaybettiği için terkin edilecekse ipotekli alacaklının onayı aranır. İpotekli alacaklı veya ipotek üzerinde hak sahibi olanlar terkine onay vermediği takdirde geminin Türk bayrağını çekme hakkını kaybettiği sicile kaydedilir. Bu kayıt, gemi üzerinde tescil edilmiş gemi ipoteği bulunmadığı takdirde gemi kaydının terkini hükmündedir.

10. İpoteğin Özel Türleri

İpoteğin özel türleri, tesisi, teminat altına alınan alacak veya alacağın belirlenmesi gibi bazı hususlarda farklı yönleri ve özellikleri bulunan gemi ipotekleridir.

10.1. Birlikte gemi ipoteği

TTK m. 1021 / 1 uyarınca bir alacak için birden fazla gemi veya gemi payı üzerinde ipotek tesis edilebilir[329]. Bu durumda birlikte gemi ipoteği söz konusudur. Birlikte ipotek edilecek gemi veya gemi paylarının aynı malike ait olması şart değildir. Birlikte gemi ipoteği tesisine ilişkin anlaşma ile aynı alacak için birden fazla gemi veya gemi payı üzerinde birlikte ipotek tesis edilmesi kararlaştırıldığından, şekle tâbi ipotek

---

[329] Alman Sicile Kayıtlı Gemiler ve Yapılar Üzerindeki Haklar Kanunu'nun 28. maddesine göre bir alacak için birden çok gemi veya bir geminin birden çok payı üzerinde ipotek tesis edilmiş ise (Gesamtschiffshypothek), her bir gemi veya pay alacağın tamamından sorumludur. Bu maddede yer alan "birden çok gemi veya bir geminin birden çok payı" ibaresi, eTTK'nun 897. maddesine ve bu maddeden TTK'nun 1021. maddesine "birden çok gemi veya gemi payı" olarak alınmıştır. Bunun bir tercüme hatası olduğu ve ayrı ayrı gemilerdeki payların değil, bir geminin birden fazla payının ipotek edilebileceği şeklinde anlaşılması ve uygulanması gerektiği yönünde bkz. AKINCI, s. 199 vd.

anlaşması, alacaklı ile gemi veya gemi payı malikleri arasında yapılmalıdır. Alacak aynı şartlarla teminat altına alınmalıdır. Gemi sicilinde ipotek konusu her geminin kaydına birlikte ipotek edildiği gemi veya gemi payları da yazılır. Aynı alacağı temin etmek üzere birden fazla gemi veya gemi payı üzerinde ipotek tesis edildiğinden, hukuken bir bütün olarak birden fazla gemi veya payı üzerinde kurulan tek bir gemi ipoteği söz konusudur.

Birlikte gemi ipoteğinde gemilerden veya gemi paylarından her biri borcun tamamından sorumludur (TTK m. 1021 / 1). Dolayısıyla ipotek edilen gemi ve gemi paylarının aynı kişiye ait olması veya maliklerin müteselsil sorumlu olması aranmaksızın, her bir geminin alacağın ne miktarı için güvence teşkil edeceği belirlenmeden birlikte gemi ipoteği tesis edilebilir[330]. Bununla birlikte ipotekli alacaklı, her bir gemi veya gemi payı alacağın belirli bir kısmından sorumlu olmak üzere alacağını birlikte ipotek edilen gemiler veya gemi payları arasında paylaştırabilir. Paylaştırma, sicil memurluğuna yapılacak bir beyan ve tescil ile olur; gemi ve pay maliklerinin kabulüne bağlı değildir (TTK m. 1021 / 2). Ancak birlikte gemi ipoteği üzerinde hak sahibi varsa, paylaştırma, onun onayı ile geçerli olur.

Birlikte gemi ipoteğinde alacaklı alacağını paylaştırmamış ise her bir gemi veya gemi payı alacağın tamamından sorumlu olduğundan ve (birlikte taşınmaz rehnine ilişkin TMK m. 873 / 3 hükmü gibi)[331] alacaklının gemi ve gemi payların tamamı hakkında rehnin paraya çevrilmesini talep etmesi gerektiğine dair bir hükme yer verilmediğinden[332], ayrıca

---

[330] TMK m. 855 / 1 hükmüne göre her taşınmazın alacağın ne miktarı için güvence teşkil edeceği belirtilmeksizin birden çok taşınmazın aynı borç için rehnedilmesi, taşınmazların aynı malike veya borçtan müteselsilen sorumlu olan maliklere ait olmasına bağlıdır. Aynı alacak için farklı maliklere ait birden çok taşınmazın rehnedilmesi halinde ise her taşınmazın alacağın ne miktarı için güvence oluşturduğu rehin kurulurken belirtilir (TMK 855 / 2). Aksine anlaşma bulunmadıkça, tapu idaresi, re'sen güvenceyi taşınmazların her birine değeri oranında dağıtır (TMK m. 855 / 3).

[331] TMK m. 873 / 3 hükmü uyarınca aynı alacak için birden çok taşınmazın rehnedilmiş olması halinde, rehnin paraya çevrilmesi istemi, taşınmazların tamamı hakkında yapılır; icra dairesi onlardan ancak gerektiği kadarını paraya çevirir.

[332] TTK m. 1046 / 4 hükmünde "alacaklının hakkını cebri icra yoluyla ipotekli gemilerden birinden alması" durumundan söz edilmiş olmasından anlaşıldığı üzere, kaynak Alman Sicile Kayıtlı Gemiler ve Yapılar Üzerindeki Haklar Kanunu'nun 47. mad-

TTK m. 1046 / 4 hükmünde açıkça "*alacaklının hakkını cebri icra yoluyla ipotekli gemilerden birinden alması*" durumundan söz edildiğinden, alacaklı gemilerin veya gemi paylarının tamamının paraya çevrilmesini talep etmek zorunda değildir[333]. Ancak alacaklının alacağını gemi veya gemi payları arasında paylaştırması durumunda gemi veya gemi payları alacağın tamamı için güvence teşkil etmediğinden alacaklı gemi ve gemi paylarının tamamının paraya çevrilmesini talep etmesi gerektiği kabul edilmelidir; aksi halde alacaklının gemi veya gemi payları maliklerinden biri ve birkaçının zararına hareket etmesine imkân verilmiş olur.

TTK m. 1046 / 1 uyarınca birlikte gemi ipoteğinde alacaklıya ödemede bulunan gemi maliki, diğer ipotekli gemilerden birinin malikine veya onun seleflerine rücu hakkı hakkına sahip olduğu oranda o malikin gemisi üzerindeki ipotek hakkını kazanır; kendi gemisi üzerinde devam eden ipotekle birlikte bu ipotek birlikte gemi ipoteği teşkil eder. Bu hüküm, alacaklının hakkını cebri icra yoluyla ipotekli gemilerden birinden alması durumunda da geçerlidir (TTK m. 1046 / 4). Alacağın malike devri veya alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi alacağın ödenmesi hükmündedir (TTK m. 1044 / 2). Kısmen ödeme halinde, alacaklı üzerinde kalan ipotek, gemi malikine geçen ipoteklerden sıra itibariyle önce gelir (TTK m. 1046 / 2). Birlikte gemi ipoteğinde borçlu ipotekle teminat altına alınmış borcu ödemesi sebebiyle birlikte ipotek edilen gemilerden sadece birinin malikine veya onun hukuki seleflerine rücu hakkına sahip ise, bu gemi üzerindeki ipotek kendisine geçer; diğer gemiler üzerindeki ipotek düşer (TTK m. 1047).

10.2. Üst sınır ipoteği

Üst sınır ipoteği (maksimal ipotek), alacak miktarının belli olmaması veya değişken olması halinde, gerçek miktarı zamanında saptanmak üzere ipoteğin karşılayacağı alacağın üst sınırı belirlenerek gemi siciline tescil

---

desinin 2. fıkrasında yer alan "*gemi veya gemi paylarının alacağın tamamından sorumlu olduğu birlikte gemi ipoteğinde (Gesamtschiffshypothek) alacaklının alacağını kısmen veya tamamen gemilerden her birinden tahsil edebileceği*" hükmünün TTK'na (ve eTTK'na) alınmaması bilinçli bir tercih değildir.

333 AKINCI, s. 201.

olunması ile tesis olunan ipotektir. Bu ipotek, gemi ipoteği ile teminat altına alınan alacağın belli olması kuralına (TTK m. 1014 / 1) istisna teşkil eder; ipotekle teminat altına alınan alacak miktarı değil, alacaklının ipoteğin paraya çevrilmesinde alacak miktarı ne olursa olsun tahsil edebileceği en fazla miktar belirlenir. Ancak üst sınır ipoteğinde teminat altına alınan miktarı belirsiz alacağın kaynaklandığı hukuki ilişki belirlenmiş olmalıdır; zira doğmuş ve doğacak bütün alacaklar için ipotek tesis edilemez[334]. Üst sınır ipoteği, özellikle gemi inşa ve onarımının kredi ile yapılması halinde, inşa veya onarım bedelinin başlangıçta tam olarak belirlenememesi sebebiyle başvurulan bir ipotek türüdür. İpotekle teminat alınan alacak faizli ise, faizler de üst sınıra dahildir (TTK m. 1016 / 3).

10.3. Yabancı para ipoteği

Vadesinde yabancı para olarak ödenecek alacak için yabancı para üzerinden gemi ipoteği kurulabilir. Gemi ipoteğinin hangi yabancı para üzerinden kurulabileceği Hazine Müsteşarlığı[335] tarafından belirlenir. Buna göre belirlenen yabancı para birimleri dışında bir yabancı para birimi üzerinden ipotek tesis edilemez. Aynı derecede birden fazla para türü kullanılarak gemi ipoteği tesisi de mümkün değildir. Yabancı para veya Türk parası karşılıklarının, hesabında hesap günündeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın döviz alış kuru esas alınır (TTK m. 1016 / 4).

10.4. Sabit değerli ipotek

Türk parasıyla ödenecek borçlarda ipotekli geminin karşılayacağı alacak ve ikincil borçların miktarı altın veya yabancı para ölçüsü ile belirlenebilir (TTK m. 1016 / 2). Uzun vadeli kredilerde para değerinin düşmesi sonucu ipoteğin karşılayacağı miktarın azalmasına karşı sabit değer ipoteği tercih edilir. Sabit değer ipoteğinde teminat kapsamındaki alacak ve ikincil borçların miktarı yabancı para ile belirlenecek ise, bu para da Hazine Müsteşarlığı'nın[336] belirlediği yabancı paralardan olmalıdır.

---

[334] Bkz. ve karş. AKINCI, s. 215

[335] Bkz. dn. 302.

[336] Bkz. dn. 302.

10.5. Kıymetli evraka bağlı alacak ipoteği

Kıymetli evraka bağlı alacak ipoteği, sistematikten yoksun bir şekilde, yoruma açık belirsizlikler içeren hükümlerle düzenlenmiştir. Gemi ipoteğine ilişkin genel hüküm niteliğindeki TTK m. 1014 / 1 hükmünde kıymetli evrakın türü bakımından bir sınırlamaya yer verilmeksizin "kıymetli evraka bağlı bir alacak için de ipotek kurulabileceği" öngörülmüştür. İpoteğin kurulmasına ilişkin takip eden maddede ise sadece "hamiline yazılı bir tahvile bağlı alacağı" teminat almak amacıyla tesis edilecek ipoteğin kurulması hakkında düzenleme getirilmiştir (TTK m. 1015 / 6). Gemi ipoteğinin tescilinde sicile kaydedilecek hususlara dair 1016. maddenin 6. fıkrasında "tahvile bağlı bir alacağı", 7. fıkrasında ise "poliçe veya hamiline yazılı bir senetten ya da ciro yolu ile devri kabil diğer bir senetten doğan alacağı" teminat altına almak için tesis edilecek gemi ipoteğinin tescilinde sicile kaydedilecek hususlar belirtilmiştir. Söz konusu hükümler birlikte değerlendiğinde, her tür kıymetli evraka bağlı alacak için gemi ipoteği tesis edilebileceği; TTK m. 1015 / 6 hükmü ve TTK m. 1016 / 6 hükümlerinin, bu hükümlerde sözü edilen kıymetli evraka bağlı alacakların gemi ipoteği ile teminat altına alınması bakımından ayrı düzenleme getirdiği sonucuna varılması gerekir.

Anonim şirket genel kurul kararı ile çıkarılabilecek "*her çeşidi ile tahviller*" dahil diğer borçlanma senetleriyle alma ve değiştirme hakkını içeren (tüm) menkul kıymetler *hamiline veya emre yazılı ve itibarî değerli olabilir* (TTK m. 504)[337]. Dolayısıyla TTK'nun 1016 maddesinin gerekçesinde "emre yazılı tahvil düzenlemek mümkün olmadığından (eTTK m. 893 / 3 hükmünde yer alan) *nama veya hâmile yazılı tahviller* deyiminin *tahvil* terimi ile değiştirildiği" ifade edilmiş ise de, TTK m. 504 hükmü ile çelişen bu ifadenin, bir anlamı ya da gemi ipoteği ile teminat altına alınacak alacağın bağlı olduğu tahvilin türü bakımından sınırlayıcı bir etkisinin olmadığı açıktır[338]. Buna göre gemi ipoteği ile teminat altına alınacak alacağın bağlı olduğu tahviller hamiline veya emre

---

[337] Teorik olarak mümkün olmakla birlikte, pratik sebeplerle emre yazılı tahvil ihracının istisnai bir durum olduğu, daha ziyade tahsisli satış işlemlerinde gündeme gelebileceği söylenebilir.

[338] eTTK m. 420 hükmünde "*anonim şirketlerin ödünç para bulmak için itibari kıymeti eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetleri*" olarak tanımlanan tah-

yazılı olabilir. Hamiline yazılı tahvile bağlı alacak ipoteği kurulması için malikin sicil müdürlüğüne beyanda bulunması ve sicile tescil yeterlidir (TTK m. 1015 / 6). Hamiline yazılı tahvil dışında diğer bir kıymetli evraka bağlı alacak için gemi ipoteği, malik ile alacaklı veya alacaklılar arasında şekle tâbi ipotek anlaşması yapılması (TTK m. 1015 / 2) ve ipoteğin sicile tescili ile kurulabilir. Emre veya hamiline yazılı tahvile bağlı alacak için gemi ipoteği kurulmasında tahvil sayısı, her tahvilin bedeli ve ayırt edici işaretleri gösterilmek suretiyle tüm alacağın miktarı da sicile tescil edilir (TTK m. 1016 / 6).

TTK m. 1016 / 7 hükmünde yer alan "hamiline yazılı bir senet veya ciro yolu ile devri kabil diğer bir senetten doğan alacak" ibaresinin emre ve hamiline yazılı tahvilleri de kapsadığı kabul edilerek kıymetli evraka bağlı alacak ipoteğinde, alacaklıların veya alacağı sonradan iktisap edenlerin leh ve aleyhine gemi ipoteği üzerinde tasarrufta bulunmak ve ipoteğin paraya çevrilmesi için yapılacak takipte alacaklıları temsil etmek üzere temsilci belirlenebileceği ve belirlenmesi halinde temsilcinin de sicile kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılabilir[339]. Gemi ipoteği emre veya hamiline yazılı tahvile bağlı ödüncün tamamı için kurulacaksa ala-

---

vilin, tahvil izahnamesinde yer alacak hususlar (eTTK m. 425 / 1) arasında "çıkarılmış veya çıkarılacak tahvillerin, nama yazılı veya hamiline ait olduğu" hususu da sayıldığından, tahvilin nama veya hamiline yazılı olabileceği kabul edilmekte idi (Bkz. Hüseyin **ÜLGEN** – Mehmet **HELVACI** – Abuzer **KENDİGELEN** – Arslan **KAYA**, Kıymetli Evrak Hukuku, Altıncı (Tıpkı) Bası, İstanbul 2009, s. 26 – kn. 58). TTK'nun 1016. maddesinin gerekçesinin de eTTK m. 425 / 1 hükmüne uygun bu kabule göre yazıldığı anlaşılmaktadır. Ancak tahvil hakkındaki eTTK m. 420 – 433 hükümleri TTK'na alınmadığı gibi, TTK m. 504 hükmünde tahvilin hamiline veya emre yazılı olabileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla TTK m. 504 hükmü karşısında geçersiz olan gerekçe dikkate alınmaksızın TTK m. 1016 / 6 hükmünde sözü edilen tahvilin hamiline veya emre yazılı olabileceği kabul edilmelidir. Gemi ipoteğinin yalnızca nama ve hamiline yazılı tahviller için kurulabileceği yönünde aksi görüş için bkz. Kerim **ATAMER**, Gemi ve Uçak İpoteğinin Hukuksal Temelleri, İstanbul 2012, s. 187, 188.

[339] Madde gerekçesinde 1016 / 7 hükmünün GSN'nin 39. maddesinden alındığı belirtilmiştir. Söz konusu madde "*Hamiline muharrer veya ciro suretiyle devri kabil tahviller için bir gemi ipoteği tesisi halinde, bütün tahvillerin baliği ile tahvillerin adedi ve her birinin ihtiva eylediği meblağ vesair mümeyyiz vasıfların tescil edilmesi kafidir.*" şeklindedir.

caklılar yerine borçlu ve alacaklıların hepsi adına hareket eden temsilcinin de sicile tescil edilmesi gerekir. İpotek tahvil ihracını üstlenen bir işletme için kurulacaksa gemi ipoteği üzerinde tahvil sahipleri lehine bir rehin hakkı da tescil olunur (TTK 1016 / 6).

11. Kanuni İpotek (Tersaneci İpoteği)

TTK'nun 1013. maddesi uyarınca tersane sahibi, bir geminin yapımı veya onarımından doğan alacakları için, o yapı veya gemi üzerinde bir gemi ipoteğinin tescilini talep hakkına sahiptir[340]. Buna göre gemi ipoteği değil, gemi ipoteğinin tescilini talep hakkı kanundan doğduğundan[341], tersanecinin yapım veya onarım alacakları için ipotek de gemi siciline tescil ile kurulur. Bu haktan önceden feragatin geçersiz olduğu hüküm altına alınmıştır (TTK m. 1013 / 1). Dolayısıyla tersane sahibinin inşa veya onarım sözleşmesinde ya da ayrıca inşa veya onarım alacakları için ipotek tescilini talep etmeyeceği taahhüdünde bulunması geçersizdir.

TTK'nun 1013. maddesinin 2. fıkrasında "*Bu ipoteğin kurulması hakkında Türk Medenî Kanununun 895 ilâ 897 nci maddeleri uygulanır.*" hükmüne yer verilmiştir. Madde gerekçesinde "tamamlayıcı hükümler olarak atıfta bulunulduğu" belirtilen TMK'nun 895. – 897. maddelerinden sadece 895. madde "inşaatçı ipoteği" ya da "yapı alacaklısı ipoteği" olarak anılan ipoteğin kurulması hakkında olup, TMK'nun "sıra" kenar başlıklı 896. maddesinin ve "öncelik" kenar başlıklı 897. maddesinin ipoteğin kurulması ile ilgisi yoktur. Diğer bir anlatımla TTK m. 1013 / 2 hükmünde "*Bu ipoteğin kurulması hakkında ...*" denilmesine rağmen, ipoteğin kurulması ile ilgisi bulunmayan TMK hükümlerine de atıfta bulunulmuştur. Ayrıca (aşağıda açıklandığı üzere) yapı alacaklısı ipoteğinin kurulması hakkındaki 895. maddenin birinci fıkrası tersaneci ipoteğine uygulanamaz. Bu maddenin uygulanabilir olan fıkralarında düzenlenen

---

340 Söz konusu maddenin 1. fıkrasının birinci cümlesi düşük olup, cümlenin "bir ipoteğinin tescilini" kısmı, "bir gemi ipoteğinin tescilini" şeklinde okunmalıdır.

341 Madde gerekçesinde de "kanundan doğan ipotek değil, malikin rıza göstermemesi halinde o ipoteğin tescilini mahkemeden talep etme hakkının düzenlendiği; tamamlayıcı hüküm olarak atıfta bulunulan TMK'nun 895. – 897. maddelerinin başlıklarında ve metinlerinde "kanuni ipotek" teriminin kullanılmış olması sebebiyle kanuni ipotek terimine yer verildiği" ifade edilmiştir.

hususların TTK'nun 1013. maddesi kapsamında hüküm altına alınabileceği, atıfta bulunulmasının gereksiz olduğu da açıktır.

Öte yandan tersanecinin durumu (geminin taşınır mal olması; yapı veya gemi siciline kayıtlı geminin mülkiyet değişikliğinin taşınmaz mallardan farklı esaslara tâbi olması; gemi yapım veya onarım sözleşmesinin malikten başka bir şahıs tarafından akdinin mümkün olması gibi sebeplerle) yapı alacaklısının durumundan farklı olup, bu husus gözetilmeden yapı alacaklısı ipoteğine ilişkin hükümlere atıf yapılması da isabetsizdir. Bundan başka TTK m. 1389 – 1397 hükümleri ile sıra cetveli hakkında özel düzenleme getirildiğinden, TMK m. 896 ve 897 hükümlerinin de uygulanması mümkün değildir[342]. Dolayısıyla TTK m. 1013, atıfta bulunulan TMK hükümlerinin (özellikle TTK m. 1013 / 3 ve 1389 vd. hükümleri dikkate alınıp) uygulanabilir olup olmadığı değerlendirilmeden ve atıfta bulunmak yerine doğrudan (ve tescili talep hakkı tanınmasının amacına uygun) düzenleme getirilmesindeki yarar gözetilmeden özensiz bir şekilde kaleme alınmıştır.

11.1. İpotek tescilini talep hakkının sahibi

TTK m. 1013 hükmünde gemi yapım ve onarımından doğan alacaklar için gemi ipoteği tescilini talep hakkı tanınan kişi "tersane sahibi" terimi ile ifade edilmiş; ancak bu terimin anlamına açıklık getiren bir ibareye yer verilmemiştir. Bununla birlikte gemi yapım, tadilat ve onarım işleri, Tersane, Tekne İmal Ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile belirlenmiş niteliklere sahip tesislerde gerçekleştirilebilir. Anılan Yönetmelikte gemi yapım, tadil ve onarım işlerinin yapılabildiği ***tesis***, "tersane, tekne imal yeri ve çekek yeri" olarak tanımlanmıştır[343]. Bu Yö-

---

[342] ATAMER, C. II, s. 208 vd.

[343] Tersane, Tekne İmal Ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde ***tersane*** "her cins ve boyutlarda gemi ve su araçlarının inşası, bakım-onarım ve tadilatlarından biri veya bir kaçının yapılmasına imkân sağlayan teknik ve sosyal altyapı ve en az elli metre deniz cephesine sahip gemi inşa kapasitesi belirlenmiş tesis"; ***tekne imal yeri*** "ahşap yat imalatında boy sınırlaması olmaksızın tam boyu yetmiş beş metreye kadar ve ... kara ve denizdeki fiziksel şartların uygun bulunması halinde yüz yirmi beş metreye kadar her türlü gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-

netmelik hükümleri uyarınca gemi yapım, tadilat ve onarım işlerinin yapıldığı bir tesisin işletilmesi izne tabidir. Buna göre TTK m. 1013 uyarınca ipotek tescilini talep hakkı tanınan ***tersane sahibi*** (ya da uygulamada yaygın olarak kullanıldığı üzere "tersaneci") "gemi inşa, onarım ve tadilat işlerinin yapıldığı bir tesisi işletme iznine sahip işleticisi" olarak anlaşılabilir. Dolayısıyla tersane, tekne imal yeri veya çekek yeri işletme iznine sahip olmayan kişiler ile tersane sahibinin bir geminin yapımı, onarımı veya tadilatı borcu kapsamındaki (yapım veya tadilat projesinin hazırlanması, kaynak işlerinin yapılması gibi) bazı işleri yaptırdığı alt yükleniciler ya da tersane sahibinin çalışanları, ipotek tescilini talep hakkına sahip değildir[344].

11.2. İpotek tescilinin talep edilebileceği alacaklar

Tersane sahibinin gemi ipoteğinin tescilini talep edebileceği alacaklar, "geminin yapım veya onarımından doğan" alacaklardır (TTK m. 1013 / 1). Bir geminin tadilatından[345] doğan alacaklar da bu kapsamdadır. Buna göre tersane sahibi, gemi yapımı, onarımı veya tadilatına ilişkin eser sözleşmesi niteliğindeki sözleşmeden[346] doğan tüm alacakları için

---

onarım hizmetlerinden biri veya birkaçının yapılmasına imkân sağlayan teknik ve sosyal altyapılara sahip tesis"; ***çekek yeri*** ise "tam boyu altmış metreye kadar her türlü gemi ve su araçlarına bakım-onarım, tadilat ve kışlatma ile yirmi dört metreye kadar inşa hizmeti veren tesis" olarak tanımlanmıştır.

344 TTK m. 1013 hükmünden hem asıl yüklenici olan tersane sahibi, hem de alt yüklenicilerin yararlanabileceği yönünde aksi görüş için bkz. Sinan **MİSİLİ**, Gemi İnşa Sözleşmesinin Kurulması ve Tarafların Borçları, İstanbul 2016, s. 444, 445. Aynı yönde tersane sahibi deyiminin geniş yorumlanması ve bir geminin yapılmasında veya tamir edilmesinde istisna sözleşmesi ile çalışan kişilerin de dahil edilmesinin daha doğru olacağı görüşü için bkz. SÖZER, C. I, s. 161, dn. 92.

345 Gemi Ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat Ve Bakım-Onarım Yönetmeliği'nin 4. maddesine göre tadilat, "*gemi ve su araçlarının tam boyu, genişliği, derinliği, güverte sayısı, direk sayısı, gros tonilatosu veya net tonilatosundan en az birinin veya geminin cinsinin yolcu taşımacılığı veya tehlikeli madde taşımacılığı yapmak üzere değiştirilmesini*" ifade eder.

346 Gemi inşa sözleşmesinin konusu, sipariş verenin talebine uygun özel plan gereği ferden muayyen bir geminin yapımı ise, sözleşmenin eser sözleşmesi niteliğinde ol-

değil, sadece yapım, tadilat veya onarım bedeli[347] alacağı için ipotek tescilini talep hakkına sahiptir[348]. Diğer bir anlatımla tersane sahibinin tescilini talep edebileceği ipotekte anapara, yapım, tadilat ve onarım bedeli alacağından ibaret olup, tescili halinde bu ipoteğin sağladığı teminatın kapsamı TMK m. 875 / 1 hükmüne göre belirlenir. Tersane sahibinin "yapım veya onarım bedeli kapsamında olmayan giderler" için de ipotek[349] kurulmasını talep edebileceği öngörülmüştür (TTK m. 1013 / 3). Bu giderlerin, yapı ya da gemi malikinin menfaatinin korunması amacıyla yapılmasının makul ya da zorunlu olması gerekir. Örneğin yapı ya da yapı malzemelerinin maliki lehine sigorta ettirilmiş olması halinde sigorta primi, sözleşme gereği teslim alınması gereken tarihten sonra teslim alınmayan geminin bakım ve muhafaza masrafları gibi her halde ipoteğin tescilinden önce yapılmış giderler bu kapsamdadır. Yapım veya onarım borcunun ödenmesine karşılık bu tür giderler ödenmemiş ise tersane sahibi sadece giderler için de ipoteğin tescilini talep edebilir. Tersane sahibinin lehine ipotek tescilinden sonra yaptığı ve zorunlu masraf niteliğindeki giderler ise TMK m. 876 uyarınca ipoteğin sağladığı güvence kapsamındadır. TTK m. 1013 / 3 hükmünde açıkça "gider" denildiğinden, "gider" niteliğinde olmayan (tersane sahibinin herhangi bir sebeple iş sahibine karşı sahip olduğu tazminat alacağı gibi) alacaklar için ipotek tescili talep edilemez.

---

duğu hususunda bkz. ÇAĞA / KENDER, C. I, s. 103. Gemi inşa sözleşmesinin hukuki niteliği konusunda ileri sürülen görüşler için bkz. Aslıhan **ERBAŞ AÇIKEL**, Gemi İnşa Sözleşmesi, İstanbul 2013, s. 21 vd.; MİSİLİ, s. 33 vd.

[347] Gemi inşa sözleşmelerinde bedelin belirlenmesi hakkında bilgi için bkz. ERBAŞ AÇIKEL, s. 269 vd.; MİSİLİ, s. 374 vd.

[348] AKINCI, s. 208; MİSİLİ, s. 442. Madde metninin açıklığı farklı bir yoruma imkân vermediği gibi, madde metninden açıkça anlaşılan bir hususun yorum olarak nitelenmesi de mümkün değildir. Bu nedenle "sözleşmeden doğan tüm alacaklar için, özellikle tersane sahibine zarar vermesinden doğan alacaklar için ipotek tescilinin talep edilebileceği; aksine yorumun, kaynak Alman hükmüne ilişkin öğreti ve içtihatlara aykırı düştüğü için izlenmesinin mümkün olmadığı" (Bkz. ATAMER, C. II, s. 218) görüşü isabetsizdir.

[349] TTK m. 1013 / 3 uyarınca inşa veya onarım bedelinin tamamlanan işi karşılayan bir kısmı ve bedelin kapsamında olmayan giderler için de "teminat ipoteği" kurulabileceği belirtilmiş ise de gemi ipoteği her halde teminat ipoteğidir.

11.3. İpotek tescilinin talep edilebileceği gemi veya yapı

İpotek tescilinin talep edilebileceği gemi veya yapı, inşa, tadil veya onarımı yapılan gemi veya yapıdır; borçlunun başka bir gemisi veya yapısı üzerinde ipotek tescili talep edilemez. İpotek tescilinin talep edilebileceği gemi veya yapı her halde milli gemi sicili veya TUGS'nde ya da yapı sicilinde kayıtlı bir gemi olabilir. Tadil veya tamir edilen gemi yabancı bir sicile kayıtlı ise, tersane sahibinin ipotek tescilini talep edip edemeyeceği geminin kayıtlı olduğu sicil yeri hukukuna tâbidir (MÖHUK m. 22). Buna karşılık Türkiye'de bir tersanede inşa edilen yapı üzerinde tersane sahibinin ipotek tescilini talep edip edemeyeceği MÖHUK m. 22 uyarınca Türk hukukuna tâbi olduğundan, tersane sahibi TTK m. 1013 hükmü uyarınca ipotek tescilini talep hakkına sahiptir.

Tersane sahibi, yapımı henüz tamamlanmamış gemi üzerinde yapım bedelinin tamamlanan işi karşılayan kısmı için ipotek tescilini talep hakkına sahip olduğundan (TTK m. 1013 / 3), sicil müdürlüğüne inşa halindeki geminin yapı siciline tescili için yazılı başvuruda bulunabilir (TTK m. 987 / 1). Yapı ipoteği tesisi şartlarının mevcudiyeti halinde (TTK m. 1054), tersane sahibinin başvurusu üzerine yapı inşa halinde gemilere özgü sicile kaydedilir (TTK m. 986).

Tadil veya onarımı yapılan gemi, milli gemi sicilinde veya TUGS'nde kayıtlı değilse (bağlama kütüğünde kayıtlı ise) tersane sahibi ipoteğin tescilini talep hakkına sahip değildir; zira ipotek ancak sicile kayıtlı gemiler üzerinde tesis edilebilir. Dolayısıyla milli gemi siciline tescili zorunlu gemilerden olmasına rağmen tescil edilmemiş gemi, ancak malik veya maliklerden birinin talebi üzerine tescil edilebileceğinden (TTK m. 959), tersane sahibi ipotek tescilini talep hakkını kullanmak için önce geminin tescilini talep edemez. İnşası tamamlanan gemi, inşa halinde iken yapı siciline tescil ettirilmemiş ise, bu gemi milli gemi siciline tescili zorunlu gemilerden olsa dahi aynı durum söz konusudur. Bununla birlikte, tadil veya onarımı yapılan ya da inşası tamamlanan gemi tescili zorunlu gemilerden olup da sicile tescil ettirilmemiş ise (geminin resen terkin edilmesini gerektiren bir durumun ortaya çıktığı sicil müdürüne bildirilmediği takdirde TTK m. 33 hükmünün uygulanacağını öngören TTK m. 966 hükmüne kıyasen) tersane sahibi, sicil müdürlüğünü bu durumdan haberdar edebilir. Bu halde sicil müdürlüğü, malikin tescil zo-

runluluğunu yerine getirmesi için uygun süre verip tescile davet edeceğinden, tescili zorunlu geminin sicile tescili sağlanabilir.

11.4. Tescilin talep edilebileceği süre

TTK m. 1013 / 3 hükmünde "geminin yapım veya onarımı henüz tamamlanmamışsa, bedelin, tamamlanan işi karşılayan bir kısmı ve bedelin kapsamında olmayan giderler için gemi ipoteği tesisinin talep edilebileceği" öngörülmüştür. Buna göre tersane sahibinin, yapım, tadilat veya onarım bedeli alacağı için, bu alacak muaccel olsun olmasın, kural olarak, yapım, tadilat veya onarım işinin tamamlanmış olması koşulu ile ipoteğin tescilini talep edebileceği; ancak yapım, tadilat veya onarım işi tamamlanmadan da, bedelin tamamlanan işi karşılayan bir kısmı için ipotek tescilini talep edebileceği açıktır. Tersane sahibinin yapım, tadilat veya onarım bedeli alacağının mevcudiyeti yeterli olup bu alacağın muaccel olması aranmaz[350]; işin tamamlanan kısmını karşılayan miktarı için de aynı durum geçerlidir. Öte yandan yapımı tamamlandığında onsekiz grostonilatoda veya daha büyük olacak inşa halindeki bir gemi, "omurgasının konduğu andan kızaktan indirilinceye kadar görünebilecek bir yerine ad ve numara konulmak suretiyle açık ve sürekli bir şekilde ayırt edilebilir olması" koşulu ile inşa halindeki gemilere özgü sicile tescil edilebileceğinden (TTK m. 1054), tersane sahibinin yapımı üstlendiği andan itibaren yapı üzerinde ipotek tescilini talep etmesi de mümkün değildir. Şu hâlde "yapı alacaklısının çalışmayı veya malzemeyi vermeyi yüklendiği andan itibaren ipotek tescilini talep edebileceğini" öngören TMK m. 895 / 1 hükmü tersaneci ipoteği hakkında uygulanamaz.

Tersaneci ipoteğinin kurulması hakkında uygulanabilir olan TMK m. 895 / 2 hükmünde "tescilin, yüklenilen işin tamamlanmasından başlayarak üç ay içinde yapılmış olması gerektiği" öngörülmüş olup, bu süre hak düşümü süresidir[351]. Buna göre tersane sahibinin, yapım, tadilat veya

---

[350] Gemi ipoteğinin tescilini talep hakkının, tüm alacaklar muaccel olduğunda, dolayısıyla yapım veya onarım işi tamamlandığında doğduğu yönündeki farklı görüş için bkz. ve karş. ATAMER, C. II, s. 207, 222, 223.

[351] OĞUZMAN / SELİÇİ / OKTAY ÖZDEMİR, s. 989; NOMER / ERGÜNE, s. 365. Gemi ipoteği bakımından aynı yönde: AKINCI, s. 209.

onarım işinin tamamlanmasından itibaren üç ay içinde ipotek tescilini talep etmesi yeterli değildir; üç aylık süre sona ermeden ipotek sicile tescil edilmiş olmalıdır. Ancak bu süre içinde ipoteğin tescilini talep hakkının TTK m. 978 uyarınca sicile şerh edilmiş olması, hakkın düşmesini önler. TMK m. 895 / 2 hükmünde yer alan "*yüklenilen işin tamamlanmasından başlayarak*" ibaresine göre üç aylık süre, yapım, tadil ve onarım işinin fiilen tamamlandığı andan itibaren başlar[352]. Bununla birlikte yapım, tadilat veya onarım sözleşmesinde (deneme seferinin işin sorunsuz tamamlanması şartı ile teslim ve kabul protokolünün düzenlenmesi ya da sınıflama kuruluşu tarafından işin projeye uygun şekilde tamamlandığının tespit edilip bildirilmesi halinde tamamlanmış sayılacağı gibi) işin tamamlanma zamanı taraflarca belirlenmiş ise, işin bu zamanda tamamlandığı kabul edilmelidir. Sözleşmede tersane sahibinin işin tamamlandığı hususunda bildirimde bulunması kararlaştırılmış ise, tersane sahibinin bildirimde bulunduğu tarihte işin fiilen de tamamlanmamış olması koşulu ile bu tarih, işin tamamlanma tarihi olarak esas alınmalıdır.

11.5. İpotek tescilini talep hakkının niteliği

Tersanecinin gemi yapımı, tadilatı veya onarımından doğan alacaklarının borçlusu kural olarak gemi malikidir; ancak borçlu, gemi malikinden başka bir kişi olabilir ya da mülkiyetin devri sonucu borçlu artık malik olmayabilir. Örneğin gemi inşa sözleşmesi kural olarak sözleşme konusu geminin maliki olacak kişi tarafından akdedilir ise de, bu sözleşmenin (gemi yapımını finanse eden finans kuruluşu gibi) üçüncü bir kişi tarafından akdedilmesi de mümkündür. Aynı şekilde gemi onarım sözleşmesi, malik tarafından akdedilmiş olabileceği gibi, (kullanımında iken meydana gelen bir hasarın ya da arızanın giderilmesi için) gemiyi teslim aldığı gibi iade etmekle yükümlü olan (TTK m. 1129 / 1), kiracı tarafından da akdedilebilir. Bu hallerde yapım veya onarım borçlusu, gemi malikinden başka bir kişidir. Gemi inşa, tadil veya onarım sözleşmesi akdeden malikin mülkiyeti devretmesi halinde de aynı durum söz konusu olur. Yapım veya onarım bedeli borçlusunun yapı veya gemi maliki olmadığı bu hallerde tersane sahibinin ipoteğin tescilini talep hakkını borçlu olma-

[352] Geminin malik tarafından kabul edildiği tarihte işin tamamlanmış sayılması gerektiği görüşü için bkz. AKINCI, s. 209.

yan malike karşı ileri sürüp süremeyeceği, dolayısıyla da söz konusu hakkın hukuki niteliği[353] hususuna açıklık getirilmesi gerekmektedir.

TTK m. 1013 hükmünde tersane sahibine ipotek tescilini talep hakkı tanınan alacak "yapım veya onarımdan doğan alacaklar" ve ipoteğin tescilinin talep edilebileceği gemi ise "o yapı veya gemi" olarak belirlenmiş; yapım ve onarım bedeli borçlusundan ya da borçlunun gemi maliki olması gerektiğinden söz edilmemiştir. Borçlusu zikredilmeksizin tersane sahibine yapım ve onarım alacakları için ipotek tescilini talep hakkı tanınmasının, borçlusu kim olursa olsun tersanecinin alacaklarının teminat altına alınmasını sağlamaktan başka bir amacı olamaz. TMK m. 895 / 3 hükmünde de alacağın "borçlu malik" tarafından değil, sadece "malik" tarafından kabulünden söz edilmiş; malik kabul etmediği takdirde alacağın mahkemece karara bağlanması imkânı tanınmıştır. Mahkemece karara bağlanacak husus da, malikin borçlu olup olmadığı değil, tersane sahibinin yapım veya onarım alacağının mevcudiyeti ve miktarıdır. Buna göre tersane sahibinin gemi inşa, tadil veya tamirinden doğan alacakları için ipotek tescilini talep hakkının, inşa, tamir veya tadil edilen geminin mülkiyetine bağlandığı; yapı veya gemi malikinin, malik olması sebebiyle ipotek tescilini kabul ile yükümlü olduğu açıktır. Kişisel bir edim yükümlülüğünün eşyanın sahipliğine (ya da zilyetliğine) bağlanmış olması halinde "eşyaya bağlı borç" [354] söz konusu olduğundan, tersane

---

[353] Tersane sahibinin ipotek tescilini talep hakkına ilişkin düzenlemeyi tamamlayıcı olarak atıfta bulunulan hükümlerle düzenlenmiş olan yapı alacaklısının ipotek tescilini talep hakkının niteliği konusunda da farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Safa **REİSOĞLU**, Türk ve İsviçre Hukukunda İnşaatçı İpoteği, Ankara 1961, s. 61 vd.; Selâhattin Sulhi **TEKİNAY**, İnşaatçı İpoteğinin Tescilini İsteme Hakkının Hukuki Mahiyeti, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 3 (1969), S. 4 (s.133 – 139), s. 134 vd.; Levent **BIÇAKÇI**, Yapı Alacaklısı İpoteği, İÜHFM, Doğumunun 100. Yılında Atatürk'e Armağan, Cilt XLV – XLVII (1982), Sayı 1 – 4 (s. 537 – 567), s. 546 vd.; Başak **BAYSAL**, Yapı Alacaklısı İpoteğine İlişkin Başlıca Hukuksal Sorunlar, Prof. Dr. Özer SELİÇİ'ye Armağan, Ankara 2006 (s. 149 – 178), s. 151 vd.; Bedia **GÜLEŞ**, Türk Hukukunda Yapı İpoteği, Ankara 2018, s. 45 vd., Cansın **AKCAN**, Yapı İpoteği, Ankara Barosu Dergisi 2018 / 2 (s. 71 - 110), s. 92 vd.

[354] Eşyaya bağlı borç kavramı hakkında bilgi için bkz. Kemal **OĞUZMAN**, Eşyaya Bağlı Borçlar ve Haklar, İÜHFM C. 31 (1965), Sayı 1 – 4, s. 209 – 219; Şafak **EREL**, Eşyaya Bağlı Borç, Ankara 1982, s. 4. vd.

sahibinin ipotek tescilini talep hakkının da, gemi maliki bakımından eşyaya bağlı borç niteliğinde olduğu sonucuna varılması gerekir[355]. Şu hâlde tersane sahibi, inşa, tamir veya tadil ettiği gemi veya yapının borçlu olmayan malikine karşı ipotek tescilini talep hakkına sahip olduğu gibi, mülkiyet değişikliği halinde de yeni malike karşı bu hakkını ileri sürebilir[356]. TTK'nun 1013 maddesinin metnine ve amacına aykırı şekilde gemi malikinin yapım veya onarım bedelinin borçlusu olması arandığı takdirde, borçlu gemi malikinin, mülkiyeti devretmek suretiyle tersaneciyi kanuni ipotek hakkından yoksun bırakmasına imkân verileceği, ipoteğin tescilini talep hakkını teminat altına almak için sicile şerh verilmesi imkânının da (mülkiyetin devrinin tâbi olduğu esaslar sebebiyle) tersane sahibini korumakta yetersiz kalacağı açıktır. Öte yandan bir yapı veya geminin mülkiyetinin devralınmasında istisnasız bir şekilde yapı veya geminin nerede, ne zaman inşa edildiği ya da ne kapsamda, ne zaman tadil veya tamir edildiği araştırıldığından, kural olarak iyiniyetli devralandan ve devralanın tersane sahibine göre korunması gereken üstün menfaatinin bulunduğundan söz edilemez. Ayrıca işlerin tamamlanmasından itibaren sadece üç aylık hak düşümü süresine tâbi olarak tanınan ipotek tescilini talep hakkının, yapı veya geminin her malikine karşı ileri sürülememesi, tersane sahibinin yapım veya onarım alacağı teminat altına alınmadan gemi inşasından veya onarımından kaçınmasına; bunun da inşa veya onarımın bir an önce tamamlanıp geminin seyrüseferde kullanılarak gelir elde edilmesinde gecikmeye neden olacağı öngörülebilir bir durumdur. Dolayısıyla tersane sahibinin ipotek tescilini talep hakkının yapı veya geminin her malikine karşı ileri sürülebilir olması, denizciliğin koşulları ve ihtiyaçlarına da uygundur.

---

[355] MİSİLİ, s. 441, 442. Yapı alacaklısının ipotek tescilini talep hakkının eşyaya bağlı borç olduğu görüşü için bkz. TEKİNAY, 137; EREL, s. 219 vd.; BAYSAL, s. 154 vd., 176; NOMER / ERGÜNE, s. 363 – kn. 1144; BIÇAKÇI, s. 551 vd.; AKCAN, s. 95.

[356] Yapım veya onarım borçlusu aynı zamanda gemi maliki değilse, tersane sahibinin ipotek tescilini talep hakkına sahip olmadığı; borçlunun mülkiyeti devretmesi halinde, sicile şerh edilmiş olmadıkça tersane sahibinin ipotek tescilini talep hakkının sona ereceği, bu hakkın yeni malike karşı ileri sürülemeyeceği görüşü ve "aksine yorumun, kaynak Alman hükmüne ilişkin öğreti ve içtihatlara aykırı olduğu" yönündeki gerekçesi için bkz. ATAMER, C. II, s. 219, 220.

11.6. Tescil şartları

Tersaneci ipoteğinin tescili için, **(i)** tersane sahibinin yapım, tadilat veya onarım bedeli alacağı ve bu bedel kapsamında olmayan gider alacağının mevcudiyeti; **(ii)** işin kısmen de olsa tamamlanmış olması; **(iii)** alacağın yapı veya gemi maliki tarafından kabul edilmiş veya mahkemece karara bağlanmış olması ve **(iv)** malikin yeterli güvence göstermemiş olması şarttır. Tersane sahibinin yapım veya onarımdan doğan alacağının malik tarafından kabul edilmesi (TMK m. 895 / 3), yapım, tadil veya onarım işinin kısmen de olsa tamamlanmış olması şartı gereği, alacağın mevcudiyeti ile miktarının taraflar arasında çekişmesiz olması şeklinde anlaşılmalıdır. Gemi maliki, imzası noterce veya sicil müdürünce tasdikli yazılı beyanı ile tek taraflı olarak alacağı kabul iradesini açıklayabileceği gibi, kabul beyanı, tersaneci ile gemi maliki arasında imzalanan ve imzaları noterce tasdik edilmiş bir mutabakatla da belgelenmiş olabilir; kabul her halde alacağın mevcudiyeti ve miktarını içermelidir. Malik, yapım veya onarım alacağının mevcudiyeti ile miktarını kabul etmediği takdirde mahkemece (malikin borçlu olup olmadığı değil), tersane sahibinin yapım veya onarım alacağı bulunup bulunmadığı ve miktarı karara bağlanır. Mahkemece karar verilene kadar geçecek sürede ipotek tescilini talep hakkının düşmesini önlemek için tersane sahibi, TTK m. 978 uyarınca gemi veya yapı siciline şerh verilmesini talep etmelidir. Yapı veya gemi maliki güvence gösterdiği takdirde, ipoteğin tescili istenemez (TMK m. 895 / 4). Bu güvence her halde, gemi ipoteği ile eşdeğerde teminat sağlayan bir güvence olmalıdır. Üçüncü bir kişinin kefaleti yeterli bir güvence olarak kabul edilmez; ancak ipotek tescili ile teminat altına alınmak istenen yapım ve onarım alacağını karşılayacak miktarda ilk talepte ödeme kaydı içeren banka teminat mektubu yeterli güvencedir[357]. Güvencenin yeterli olup olmadığı, ihtilaf halinde mahkemece karara bağlanır.

12. Yapı İpoteği

Onsekiz gros tonilato veya daha büyük bir gemi olmak üzere inşa edilmekte olan yapı üzerinde yapı siciline tescil suretiyle ipotek tesisi mümkündür. Tamamlandığında onsekiz gros tonilatodan ufak olacak ya-

---

[357] MİSİLİ, s. 443. Bkz. ve karş. BIÇAKÇI, s. 556.

pılar üzerinde ipotek kurulamaz (TTK m. 1054 / 3). Yapı omurgası konulduğu andan kızaktan indirilinceye kadar, görünebilecek bir yerine ad ve numara konulmak suretiyle açık ve sürekli bir şekilde ayırt edilebilir hale geldiği andan itibaren yapı ipoteği kurulabilir (TTK m. 1054 / 2).

TTK m. 1055 uyarınca yapı ipoteği, yapı maliki ile alacaklının yapı üzerinde ipotek kurulması hususunda anlaşmaları ve ipoteğin yapı siciline tescili ile kurulur. İpoteğin kurulmasına ilişkin anlaşmanın yazılı şekilde yapılması ve imzaların noterce (veya sicil müdürünce) onaylanmış olması şarttır.

TTK m. 1056 / 1 hükmünün birinci cümlesine göre yapı halindeki gemi, yapımın her aşamasında ipoteğin kapsamındadır. Dolayısıyla yapı halindeki gemi, yapının her aşamasında yapıyla birleştirilmiş bütünleyici parça ve eklentileri ile birlikte ne durumda ise o hali ile teminat teşkil eder. Söz konusu hükmün ikinci cümlesinde yer alan "TTK m. 1020 hükmünde belirtilenler" ibaresi ile yapım aşamasında yapıyla birleştirilmiş, ancak daha sonra yapıdan ayrılıp uzaklaştırılmış bütünleyici parça veya eklentilerin hangi halde yapı ipoteğinin kapsamında olacağı belirlendiği gibi, yapının zıyaı veya hasarı dolayısıyla yapı malikinin üçüncü kişilere karşı sahip olduğu tazminat alacaklarının yapı ipoteğinin kapsamında olduğu hüküm altına alınmıştır. Buna göre, yapım aşamasında yapıyla birleştirildikten sonra yapıya alacaklı lehine el konulmadan önce mülkiyeti üçüncü bir kişiye devredilip yapıdan uzaklaştırılmış olan (filika gibi) eklenti niteliğinde parçalar ile yapıyla birleştirildikten sonra yapıya alacaklı lehine el konulmadan önce sürekli olarak yapıdan ayrılıp uzaklaştırılmış olan bütünleyici parça niteliğindeki (makine veya jeneratör gibi) parçalar, yapı ipoteğinin kapsamında değildir (TTK m. 1020 / 2 ve 3)[358].

---

[358] Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 09.11.2015 tarih ve E. 2015 / 24323 – K. 2015 / 27316 sayılı kararına konu olayda (bu karardan ve aynı uyuşmazlığa ilişkin olduğu anlaşılan 18.10.2012 tarih ve E. 2012 / 21491 – K. 2012 / 30112 sayılı kararından anlaşılabildiği kadarıyla) şikayetçi (yapı ipoteği alacaklısı), "*üzerinde yapı ipoteği tesis edilmiş bulunan inşa halindeki geminin jeneratörleri ile makine aksamının ipotek kapsamında olması sebebiyle üçüncü bir kişi tarafından yapılan haciz işleminin kaldırılmasını*" talep etmiş; 18.10.2012 tarihli kararda belirtildiğine göre mahkemece, "*haczedilen jeneratörler ile makine aksamının geminin inşa edildiği tersane dışında haczedildiği; tersanede hiçbir yapım faaliyetinde bulunulmadığı; yapının paslanmaya yüz tuttuğu*" gerekçesiyle talep reddedilmiştir. 18.10.2012 tarihli ka-

TTK m. 1056 / 1 hükmü uyarınca tersanede bulunup da yapımda kullanılacak olan ve bunun için işaretlenmiş bulunan kısımlar da, yapı malikinin mülkiyetinde olmak şartıyla ipoteğin kapsamındadır. Dolayısıyla yapı ipoteği konusu geminin yapımında kullanılacağı işaretlenmek suretiyle belirlenmiş inşa malzemeleri ile parçalar, yapı malikinin mülkiyetinde değilse ipoteğinde kapsamında da değildir. Yapı hâlindeki gemi üzerindeki ipotek, sigorta tazminatını, ipoteğin kapsamına giren hususlara ilişkin malik menfaatinin malik veya onun lehine bir başkası tarafından ayrıca sigorta ettirilmiş olması hâlinde kapsar (TTK m. 1056 / 2). Yapı ipoteği, geminin yapımı tamamlandıktan sonra eski derecesi ile gemi üzerinde kalır (TTK m. 1057); bu derece ile re'sen gemi siciline geçirilir. Yapı ipoteği ile ilgili özel hükümler saklı kalmak üzere, TTK m. 1014 - 1053 hükümleri yapı ipoteklerine de uygulanır.

---

rarda "*denetime elverişli bilirkişi raporundan anlaşıldığı üzere yapı malikinin borçları için haczedilen menkul malların, üzerinde yapı ipoteği tesis edilmiş yapının bütünleyici parçaları olduğu; bu menkul malların eTTK m. 903 / 3 (TTK m. 1020 / 3) hükmünde öngörülen istisnai durum kapsamında haczedilmediği; mahkeme gerekçesinde belirtilen durumun, şikâyete konu hacizli menkul malları, inşa halindeki geminin bütünleyici parçası olmaktan çıkarmadığı; buna göre şikayetin kabul edilmesi gerektiği*" belirtilerek mahkemece verilen kararın bozulmasına hükmedilmiştir. 09.11.2015 tarihli kararda ise "*bütünleyici parça niteliğindeki menkul malların, yapıdan ayrı haczedilip satılamayacağı; mahcuz menkuller inşa halindeki geminin bütünleyici parçası veya eklentisi niteliğinde ise haczedilmezlik şikayetinin kabul edilmesi gerektiği; şikâyete konu mallar incelenmeden, üzerindeki bilgiler kontrol edilmeden ve yapı ipoteği konusu gemiye ilişkin belgelerle karşılaştırılmadan hazırlanmış bilirkişi raporunun hükme esas alınamayacağı; mahcuz malların, üzerinde yapı ipoteği tesis edilmiş yapının bütünleyici parçası veya eklentisi olup olmadığı, denetime elverişli şekilde tespit ettirilmeden hüküm tesis edilemeyeceği*" belirtilerek mahkemece verilen karar bozulmuştur (Kararlar için bkz. www.lexpera.com.tr). Söz konusu kararlardan anlaşılamamakta ise de, yapı ipoteği borçlusunun maliki olduğu ve tersane dışında bulunduğu esnada haczedilen (gemiyle birleştirildiğinde bütünleyici parçası olacak olan) menkul mallar, inşa halindeki gemiyle birleştirildikten sonra yapıdan ayrılıp tersane dışına çıkarılmış ise, mülkiyeti üçüncü bir kişiye devredilmemiş olmak koşuluyla TTK 1020 / 3 hükmünün uygulanabileceği belirtilmelidir. Buna karşılık tersanede bulunup da inşa halindeki geminin yapımında kullanılacağı işaretlenmek suretiyle belirlenmiş ve henüz yapıyla birleştirilmemiş olan menkul malların, TTK m. 1056 / 1 uyarınca yapı ipoteğinin kapsamında olduğu; bunların herhangi bir sebeple tersaneden çıkarılmasının yapı ipoteğinin kapsamından çıkması sonucunu doğurmayacağı kabul edilebilir.

§ 2.2. GEMİ ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI

I. KAVRAM VE KURULMASI

TMK m. 794 hükmüne göre taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya malvarlığı üzerinde kurulabilen intifa hakkı, aksine düzenleme olmadıkça, hak sahibine konusu üzerinde tam yararlanma hakkı veren sınırlı aynî haktır. Gemi üzerinde de intifa hakkı tesisi mümkün olup, bu hak, sahibine intifa konusu gemiden tam yararlanma hakkı verir. İntifa hakkı sahibi, gemiyi zilyetliğinde bulundurma, yönetme, kullanma ve ondan yararlanma yetkilerine sahiptir.

TTK m. 997 / 1 hükmü uyarınca bir Türk gemi siciline kayıtlı olmayan Türk gemileri (TTK m. 940) üzerindeki mülkiyet ve sınırlı aynî haklara, TMK'nun taşınırlara ilişkin hükümleri uygulandığından, sicile kayıtlı olmayan Türk gemileri üzerindeki intifa hakkı, TMK'nun taşınır mallar üzerinde intifa hakkına ilişkin hükümlerine tâbidir. Buna göre sicile kayıtlı olmayan Türk gemileri üzerinde intifa hakkı, zilyetliğin intifa hakkı sahibine devri ile tesis edilir (TMK m. 795 / 1).

Sicile kayıtlı gemiler üzerinde intifa hakkının tesisi TTK m. 1059 hükmünde, bu hakka uygulanacak hükümler ise TTK m. 1060 hükmünde düzenlenmiştir[359]. TTK m. 1059 hükmüne göre sicile kayıtlı gemiler üzerinde intifa hakkı tesisi mümkün olup, bu hak, aksi kararlaştırılmadıkça,

---

[359] TTK'nun bu maddelere ilişkin "... Genel Açıklamalar" başlıklı gerekçesinde "*1059. maddenin, eTTK'nun 876. maddesinden alındığı; bu maddenin kanunî intifa hakkının kurulması ile ilgili birinci fıkrasının, hem akdî, hem kanunî intifa hakkını kapsayacak şekilde, müseccel gemiler üzerinde intifa hakkı tesis edilebileceği şeklinde değiştirildiği; 1059. maddenin ikinci fıkrasında ise intifa hakkının sahibine, gemi üzerinde bahşettiği başlıca hakkın belirtildiği*" ifade edildikten sonra devamında "*Esasen Tasarının 1060 ncı maddesinde Türk Medenî Kanunun hükümlerine yapılan yollama dolayısıyla, kanunî intifa hakkının hangi hallerde teessüs edeceğini ayrıntılı olarak açıklamağa gerek olmadığı kabul edilmiştir.*" denilmiştir. Ancak TTK m. 1059 / 2 hükmünde yer alan "aksi kararlaştırılmadıkça" ibaresi, sadece akdî intifa hakkının dikkate alındığını göstermektedir. Öte yandan gerekçede "TMK hükümlerine yapılan yollama dolayısıyla kanuni intifa hakkının hangi hallerde kurulacağı hakkında açıklama yapılmasına gerek görülmediği" belirtilmiş ise de, TMK'nun 795. maddesinin 3. fıkrasında sözü edilen kanuni intifa hakkı ile 23.10.1990 tarihinden önceki miras geçişlerinde intifa hakkını seçmesi halinde eşin ve dördüncü zümre

sahibine hakkın konusu olan gemiden tam yararlanma yetkisi verir. Söz konusu maddede yer alan "aksi kararlaştırılmadıkça" ibaresi, sadece akdî intifa hakkına ilişkindir. Akdî intifa hakkının kurulmasında TTK'nun 1015. maddesi uygulanır (TTK m. 1059 / 3). Buna göre gemi maliki ile lehine intifa hakkı tanınacak kişinin, intifa hakkı kurulması hususunda anlaşmaları ve intifa hakkının sicile tescil edilmesi şarttır. İntifa hakkı tesisi hakkındaki anlaşma, imzaları noterce onaylı yazılı şekilde yapılabileceği gibi, sicil müdürlüğünde de yapılabilir.

II. UYGULACAK HÜKÜMLER

Sicile kayıtlı gemi üzerindeki intifa hakkına, TMK'nun taşınmazlar üzerindeki intifa hakkı hükümleri uygulanır (TTK m. 1060). Dolayısıyla intifa hakkı sahibi ile gemi malikinin hakları ve yükümlülükleri TMK m. 803 vd. hükümlerine tâbidir[360]. İntifa hakkının, geminin zıyaı, hak sahibinin hakkından vazgeçmesi veya ölümü ya da kararlaştırılan sürenin dolması gibi sebeplerle sona ermesi halinde, malik, intifa hakkının sicilden terkinini talep yetkisine sahiptir. İntifa hakkı sona erince gemiyi geri verme yükümlülüğü, geminin zıya ve hasara uğramasından sorumluluğu ve yükümlü olmadığı halde yaptığı giderleri talep hakkı, TMK m. 799 vd. hükümlerine göre belirlenir. Gemi maliki ile intifa hakkı sahibinin birbirilerine karşı ileri sürebilecekleri talep hakları, geri verme anından itibaren bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar (TMK m. 802).

İntifa hakkı ile gemi ipotekleri arasındaki ilişkiler, TMK m. 869 hükmüne tâbidir (TTK m. 1060 / 2). Dolayısıyla gemi malikinin, ipotek ve intifa hakkı sahiplerine yeni ipotek veya intifa hakkı kurmayacağını taahhüt etmesi geçerli değildir. Aynı tarihte tescil edilmiş gemi ipoteği ile intifa hakkı aynı derecededir. Önce tescil edilen gemi ipoteği, alacaklının izni olmadan daha sonra kurulan intifa hakkından önce gelir. Sonradan kurulan ve rehnin paraya çevrilmesi sırasında daha eski tarihli ipotekli alacaklılara zarar veren intifa hakkı terkin edilir.

---

mirasçıların intifa hakkının kastedilmiş olması gerektiği; aksi halde hükmün anlamsız olduğu ifade edilmektedir. Bu konuda bkz. OĞUZMAN / SELİÇİ / OKTAY ÖZDEMİR , s. 834. Ayrıca bkz. ve karş. ATAMER, C. II, s. 111.

[360] Bu konuda bkz. OĞUZMAN / SELİÇİ / OKTAY ÖZDEMİR , s. 844 vd.

İntifa hakkının, önce gelen gemi ipoteğine zarar verip vermediği, gemi ipoteğinin paraya çevrilmesinde teklif edilen bedelin, ipotekli alacağı karşılamaya yeterli olup olmadığına göre belirlenir[361]. İlk artırmada teklif edilen bedel, ipotekli alacağı karşılamaya yeterli olursa, intifa hakkı, ipotekli alacaklıya zarar vermediği için mevcudiyetini sürdürür ve alıcı gemiyi intifa hakkı ile iktisap eder. Teklif edilen bedel, ipotekli alacağı karşılamaya yeterli olmazsa, ikinci artırmada gemi intifa hakkı olmaksızın satışa çıkarılır. İkinci artırmada ilk artırmadan daha yüksek bedel teklif edilirse, gemi, intifa hakkı terkin edilerek alıcıya satılır. Geminin paraya çevrilmesi sonucu elde edilen bedelden ipotekli alacaklının alacağı ödendikten sonra bir miktar kalırsa, bu miktarın paylaşımında hakkı terkin edilen intifa hakkı sahibi, hakları sonradan tescil edilenlere karşı önceliğe sahiptir.

Gemi ipoteğinin derecelerinin değiştirilmesi ve ipoteğin malike karşı alacaklıya sağladığı hakların zamanaşımına uğraması ile ilgili hükümler intifa hakkına da uygulanır (TTK m. 1060 / 2).

---

[361] Bkz. OĞUZMAN / SELİÇİ / OKTAY ÖZDEMİR , s. 778.

Beşinci Bölüm

DONATAN, DONATMA İŞTİRAKİ VE KAPTAN

§ 1. DONATAN

I. TANIM

TTK m. 1061 / 1 hükmü uyarınca "... *gemisini menfaat sağlamak amacıyla suda kullanan gemi malikine* ..." donatan denir. Buna göre donatan, "geminin maliki olma"[362] ve "maliki olduğu gemiyi menfaat sağlamak amacıyla suda kullanma" olmak üzere iki unsurla tanımlanmıştır. Bu iki unsurun birlikte mevcudiyeti halinde geminin maliki "donatan" ve gemisi de "ticaret gemisi" olarak nitelendirilir.

Donatan, gerçek veya tüzel kişi olabileceği gibi, devlet veya diğer bir kamu tüzel kişisi de olabilir. Geminin menfaat sağlamak amacıyla suda kullanılması, seyrüsefer yolu ile kazanç elde etmek üzere işletilmesini ifade eder. Sadece yük veya yolcu taşıma değil, doğrudan ya da (gemi malikinin kendisine ait eşyayı taşıması gibi) dolaylı kazanç elde etmeye yönelik her faaliyet, geminin işletilmesi kapsamındadır.

Malik gemisini kendi adına ve hesabına işletmiyorsa (örneğin gemisini başkasına kiralamış ise), donatan olarak nitelenemez. Ticaret gemisi tanımında "suda ekonomik menfaat sağlama amacına tahsis edilme veya fiilen böyle bir amaç için kullanılma" (TTK m. 931 / 2) ve donatan tanımında "menfaat sağlama amacıyla kullanma" olguları açısından "süreklilik" aranmamıştır. Dolayısıyla sadece bir veya birkaç seferde gemisini denizde kazanç elde etmek amacıyla kullanan malik, bu sefer veya seferler bakımından donatan ve kazanç elde etmede kullandığı gemisi de ticaret gemisidir.

---

[362] Alm.TK'nun 476. maddesinin gerekçesinde "donatan (Reeder) tanımında, malik olma unsurundan vazgeçilmesini gerektiren bir sebebin olmadığı; IMO Numarası vasıtasıyla da malikin kesin olarak tespit edilebildiği" ifade edilmiştir. Bkz. BT-Drucks. 17/10309, s. 62.

TTK m. 1061 / 2 hükmüne göre *kendisinin olmayan bir gemiyi menfaat sağlamak amacıyla suda kendi adına bizzat veya kaptan aracılığıyla kullanan kişi, üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde donatan sayılır*. Bu hüküm uyarınca üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde donatan sayılan (ve "gemi işletme müteahhidi" olarak da anılan) "işleten"[363] de, gerçek veya (devlet veya diğer bir kamu tüzel kişisi dahil) tüzel kişi olabilir. Bir kimsenin "işleten" olarak nitelenmesi ve üçüncü kişilerle ilişkilerinde "donatan" sayılması, iki unsurun birlikte mevcudiyetine bağlıdır: **(i)** *Başkasına ait gemiyi kendi adına kullanma*: Gemi, teknik ve ticari yönden işletenin yönetiminde ise, başkasına ait gemiyi kendi adına ve hesabına kullanma unsuru mevcuttur[364]. Bu unsur bakımından geminin (kira, intifa hakkı gibi) haklı bir sebebe dayanarak kullanılması ile (malikin rızası dışında geminin zilyetliğini ele geçirip kullanma veya kullanma hakkı sona ermesine rağmen kullanmaya devam etme gibi) haksız bir şekilde kullanılması arasında fark yoktur. **(ii)** *Kullanmanın menfaat sağlama amacına yönelik olması*: Bu unsura ilişkin yukarıda yapılan açıklama, işleten bakımından da geçerlidir. İşletenin donatandan farkı, işlettiği geminin maliki olmamasıdır[365].

---

[363] Öğretide "gemi işletme müteahhidi" (Bkz. ÇAĞA / KENDER, C. I, s. 135.) veya "gemi işletme müteahhidi – malik olmayan donatan" (Bkz. SÖZER, s. 170) terimi kullanılmakta ise de, eTTK'nda olduğu gibi, TTK'nda da herhangi bir madde metni veya gerekçesinde bu terim kullanılmamıştır. TTK m. 1320 / 1 hükmünde "işleten" teriminin kullanılmış olması da dikkate alınarak TTK m. 1061 / 2 hükmünün birinci cümlesinde sözü edilen malik olmayan işletenin kısaca "gemi işleten" veya "işleten" olarak anılması tercih edilmiştir.

[364] Bu unsurun mevcudiyeti yönünde bir husus olarak "bizzat veya kaptan aracılığı ile" ibaresine yer verilmiş ise de, donatan tanımında bu ibareye yer verilmemiştir. Alm.TK'nun 477. maddesinde de "işleten" (Ausrüster), "bizzat veya kaptan aracılığı ile" ibaresine yer verilmeksizin "*maliki olmadığı gemiyi denizde seyrüsefer yolu ile kazanç elde etmek üzere işleten*" şeklinde tanımlanmıştır.

[365] Gemi Acenteleri Yönetmeliği, Gemilerin Genel Denetimi Ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmelik, Limanlar Yönetmeliği gibi bazı yönetmeliklerde kullanılan "işleten" veya "gemi işleticisi" kavramı, "*geminin maliki olsun veya olmasın, geminin zilyetliğine sahip olan, teknik ve ticari bakımdan gemiyi kendi hesabına işleten*" ibarelerine yer verilerek TTK anlamında donatanı da kapsayacak şekilde tanımlanmıştır. Bu konuda bkz. YAZICIOĞLU, Deniz Aracı İşleten, s. 145 vd.

İşleten ile gemi maliki arasındaki ilişki, işleten gemiyi kullanma hakkına sahip ise, bu hakkın dayanağı olan hukuki ilişki hakkındaki hükümlere tâbidir. Gemi maliki ile işleten arasında işletene gemiyi kullanma hakkı veren bir hukuki ilişki yoksa, TMK'nun malik ile zilyet arasındaki ilişkiye dair hükümleri uygulanır. Üçüncü kişilerle ilişkilerinde donatan sayılan işleten, donatanın hak ve borçlarına sahip olur. Geminin işletilmesinden doğan (yük veya yolcu taşıma ücretleri, kurtarma ücreti, müşterek avaryada gemiye düşen garame alacağı, çatmadan doğan zararın tazminini talep hakkı gibi) hak ve alacaklar işletene aittir. İşleten geminin işletilmesinden doğmayan herhangi bir hakka ve mülkiyet hakkının sonucu olan (gemiyi satmak, ipotek tesis etmek gibi) bir yetkiye sahip değildir. Geminin işletilmesinden doğan (kurtarma ücreti, müşterek avaryada gemiye düşen garame payı, çatmadan ileri gelen zararın tazmini gibi) borçların borçlusu da işletendir. Kaptan ve diğer gemi adamları işletenin adamı olduğundan, işleten, hizmet sözleşmelerinden doğan tüm borçların borçlusudur. Kaptan, TTK m. 1103 vd. hükümleri uyarınca donatanı temsilen yapabileceği tüm işlemlerde işleteni temsil eder. Kaptanın kanuni temsil yetkisi ile yaptığı işlemlerden doğan borçların borçlusu ve TTK m. 1062 uyarınca üçüncü kişilerin uğradığı zararların sorumlusu işletendir[366].

---

[366] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 07.02.2017 tarih ve E. 2016/1510 – K. 2017/635 sayılı kararına konu davada davacı "mülkiyeti davalı Belediye'ye ait olan ve davalı İ. A. Ş'nin işletmeciliğini yaptığı (X) adlı geminin yanaşma manevrası yaparken kontrolsüz şekilde iskeleye çarpması esnasında merdivenden aşağı düşerek sağ kolunu kırdığını; kazanın gemi kaptanı A'nın kusuru ile meydana geldiğini" iddia ederek uğradığı maddi ve manevi zararın davalılar ... Belediyesi, İ. A. Ş. ve kaptandan müteselsilen tahsilini talep etmiş; mahkemece "davalı işleten İ. A. Ş.'nin başkasına ait gemiyi deniz ticaretinde kendi adına kullanması ve gemiyi kaptan marifetiyle idare ettirmesi sebebiyle üçüncü şahıslarla ilişkilerinde donatan sayıldığı ve gemi adamlarının vazifesini yaparken işledikleri kusur neticesinde üçüncü kişilere verdikleri zarardan sorumlu olduğu; gemi maliki davalı Belediye'nin, gemiyi kazanç maksadıyla kendi adına işleten olmadığı için donatan sayılmayacağı" gerekçesiyle davalı Belediye aleyhine açılan davanın sıfat yokluğu nedeniyle reddine, diğer davalılar hakkındaki davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Karar, zarar hesabı ve kazanın sebebine göre davacının müterafik kusuru bulunduğu kabulü yönlerinden isabetli olmadığı gerekçeleri ile bozulmuştur. Karar için bkz. https://kararara ma.yargitay.gov.tr

İşletenin borçlusu olduğu bir alacak, TTK m. 1320 / 1 hükmünde sayılan alacaklardan ise, alacaklı, kullanılması alacağın doğumuna neden olan gemi üzerinde gemi alacaklısı hakkına sahip olur. TTK m. 1061 / 2 uyarınca gemi maliki, "*...geminin işletilmesinden dolayı gemi alacaklısı sıfatıyla bir istemde bulunan kişiyi, bu işletilme malike karşı haksız ve alacaklı da kötüniyet sahibi olmadıkça, hakkını istemekten engelleyemez*"[367]. Buna göre gemi maliki, borçlusu olmadığı gemi alacağının alacaklısının sahip olduğu kanunî rehin hakkını kullanarak gemiyi sattırıp bedelinden alacağını elde etmesine katlanmak zorundadır. Ancak malik iki hususun birlikte mevcudiyetini ispat ederek alacaklının kanunî rehin hakkını kullanmasına engel olabilir:

(i) *Geminin işletilmesinin malike karşı haksız olduğu*: İşleten gemiyi kullanmak hususunda bir hakka sahip değilse, geminin işletilmesi malike karşı haksızdır. Malik ile işleten arasında mevcut hukuki ilişki sona ermesine rağmen işletenin gemiyi kullanmaya devam etmesi halinde de işletme malike karşı haksızdır. Buna karşılık yolcu taşımada kullanılmak üzere kiralanan geminin yük taşımada kullanılması ya da belirli bir bölgede kullanılması kararlaştırılmış geminin bu bölge dışında kullanılması gibi işletene kullanım hakkı veren hukuki ilişkiye aykırı kullanım, işletmenin malike karşı haksız olduğunu kabul için yeterli değildir[368].

(ii) *Alacaklının kötüniyet sahibi olduğu:* Geminin işletilmesinin malike karşı haksız olduğunu bilen veya bilmesi gereken alacaklı kötü niyetlidir.

---

[367] eAlm.TK'nun 510. maddesinde de yer alan bu hüküm, 20.04.2013 tarihli Kanun ile (*Gesetz zur Reform des Seehandelsrecht vom 20. April 2013*) değişik Alm.TK'nun 477. maddesine alınmamış; bunun yerine "*Üçüncü bir şahıs tarafından gemi malikine karşı donatan olarak talepte bulunulması halinde, gemi maliki, talepte bulunulmasının ardından gecikmeksizin üçüncü şahsa gemiyi işletenin adını ve adresini bildirdiği takdirde, üçüncü şahsa karşı, gemiyi deniz ticaretinde kazanç elde etmek amacıyla kullananın kendisi değil, işleten olduğunu ileri sürebilir.*" hükmüne yer verilmiştir.

[368] ÇAĞA / KENDER, C. I, s. 138; OKAY, 221, 233. Bkz. ve karş. SÖZER, C. I, s. 177.

II. DONATANIN SORUMLULUĞU

Donatan, gerçek kişi ise kendi eylem ve hukuki işlemlerinden, tüzel kişi ise organlarının hukuki işlemleri ve organlarını oluşturan kişilerin eylemlerinden dolayı her şahıs gibi borç altına girer. TBK'nun sözleşmeden doğan sorumluluk ve sözleşme dışı sorumluluk hükümleri donatanın sorumluluğu hakkında da uygulanır. Ancak TTK'nda gemi kira, zaman çarteri, eşya ve yolcu taşıma sözleşmeleri düzenlenmiş; ayrıca donatanın gemi adamlarının ve kılavuzun eyleminden sorumluluğu, kaptanın kanundan doğan donatanı temsil yetkisine müsteniden yaptığı hukuki işlemlerden sorumluluğu, müşterek avarya ve kurtarmadan doğan borçlar ile çatmadan doğan sorumluluğu, sorumluluğunu sınırlama hakkı ve petrol kirliliği zararlarının tazmini hakkında düzenleme getirilmiştir. Donatanın gemi adamı ve kılavuzun eyleminden sorumluluğu ve deniz alacaklarından sorumluluğun sınırlanması bu bölümde, TTK'nda düzenlenen diğer sorumluluk halleri ilgili bölümler kapsamında açıklanmıştır.

1. Gemi Adamının ve Kılavuzun Eyleminden Sorumluluk

TTK m. 1062 / 1 hükmü uyarınca "*Donatan, gemi adamlarının, zorunlu danışman kılavuzun veya isteğe bağlı kılavuzun görevlerini yerine getirirken işledikleri kusur sonucunda üçüncü kişilere verdiği zararlardan sorumludur. Ancak, donatan, yolculara ve yükle ilgili kişilere karşı, taşıyanın gemi adamlarının kusurundan doğan sorumluluğuna ilişkin hükümlere göre sorumlu olur.*"[369] Ticaret gemisi olmayan gemilere de uy-

[369] Madde gerekçesinde "*Maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 947 nci maddesinden, mehaz Alm. TK.nın 485 inci paragrafında 1972 yılında yapılan değişiklik de göz önünde bulundurulmak ve Yargıtay'ın 16/03/1955 tarihli ve 1954/26 Esas, 1955/4 Karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına uygun olarak tamamlanmak ve ifadesi düzeltilmek suretiyle alınmıştır.*" denilmiştir. Gerekçede tamamlandığı ifade edilen husus, donatanın gemi adamı yanında kılavuzun eyleminden de sorumlu olduğunun hüküm altına alınmasıdır. Ancak kaynak eAlm.TK'nun 485. maddesinde donatanın kılavuzun eyleminden de sorumlu olduğunu öngören değişiklik, 1972 yılında değil, 13.10.1954 tarihli Kanunun (Gesetz über den Seelotswesen) 59. maddesi ile yapılmıştır. Ayrıca bu madde, 20.04.2013 tarihli Kanun ile değiştirilmiş olup, Alm.TK'nun 480. maddesinde "*Gemi adamı veya gemide görev yapan kılavuz, gö-*

gulanan (TTK m. 935) bu hüküm, donatanın gemi adamının üçüncü kişiye verdiği zarardan TBK m. 66 uyarınca sorumlu tutulmasına engel değildir; zira (aşağıda açıklandığı üzere) donatanın TTK m. 1062 hükmünde düzenlenen sorumluluğu, TBK m. 66 hükmünde düzenlenen adam çalıştıranın sorumluluğundan farklıdır. TTK m. 1062 / 2 hükmü "*Donatanın, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin milletlerarası sözleşmelerden doğan sorumluluğunu sınırlama hakkı saklıdır.*" şeklindedir. Buna göre donatan, TTK m. 1062 / 1 hükmünde düzenlenen sorumluluğunu, zarar görenin alacağının sorumluluğun sınırlandırılabileceği alacaklardan olması şartı ile Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası sözleşme hükümleri uyarınca sınırlandırabilir[370].

1.1. Sorumluluk şartları

TTK m. 1062 / 1 hükmü uyarınca donatanın gemi adamının veya kılavuzun eylemi sonucu üçüncü kişilerin uğradığı zarardan sorumlu tutulabilmesi için şu şartlar birlikte gerçekleşmelidir:

1.1.1. *Zarara sebebiyet veren eylemi gerçekleştiren gemi adamı veya kılavuz olmalıdır.*

TTK m. 934 hükmüne göre gemi adamı "... *kaptan, gemi zabitleri, tayfalar ve gemide çalıştırılan diğer kişilerdir.*" Türkiye'nin taraf olduğu *Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme* hükümlerine uygun olarak hazırlanan Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği anlamında gemi adamı ise, "*geminin kaptanını, zabitlerini, yardımcı zabitlerini, stajyerlerini,*

---

revini ifa ederken üçüncü bir şahsa verdiği zararı tazmin ile yükümlü olduğu takdirde, donatan da bu zarardan sorumludur. Ancak donatan, gemide taşınan yükün zıyaa veya hasara uğramasından ya da geç tesliminden ileri gelen zararlardan yükle ilgililere karşı taşıyan gibi sorumludur; 509. madde uygun olduğu ölçüde uygulanır." şeklinde düzenleme getirilmiştir. Dolayısıyla (eAlm.TK m. 485 hükmünden farklı olarak) gemi adamı ve kılavuzun zarara sebebiyet veren eyleminde kusurlu olması aranmamış; sadece görevini ifa ederken üçüncü kişiye verdiği zararı tazmin ile yükümlü olması yeterli sayılmıştır. Bu konuda bkz. CZERWENKA, s. 79 – kn. 8; RAMMING, s. 454 vd. kn. 31 vd.

[370] Bu konuda bkz. s. 261 vd

tayfalarını ve yardımcı hizmet personelini" ifade eder (m. 3 (s) bendi)[371]. Bu tanım kapsamında yer alan her bir gemi adamının yeterlik isim ve dereceleri de GKKY'nde belirtilmiştir. GKKY'nin bu hükümleri, TTK m. 934 hükmünde yer alan tanımı açıklayıcı nitelikte olduğundan, örneğin TTK m. 934 anlamında kaptan ve zabitler, GKKY'nde tanımlanan tüm kaptan ve zabitler; tayfa ise "*geminin güverte, makine ve kamara bölümlerinde çalışan ve gemi kaptanı, gemi zabiti, yardımcı zabitleri ve stajyerler dışında kalan gemi adamı*" (GKKY m. 3 (tt) bendi) olarak anlaşılmalıdır. Dolayısıyla TTK m. 1062 hükmünün uygulanmasında gemi adamı, TTK m. 934 ve GKKY hükümleri uyarınca gemi adamı sayılan ve "geminin tahsis edildiği amaca göre işletilmesi (kullanılması) için kaptanın emir ve talimatı altında gemide çalıştırılan kişi" olarak tanımlanabilir[372]. Buna göre geminin tahsis edildiği amaca uygun olarak işletilmesi kapsamındaki işlerin görülmesi için hizmet alınan bağımsız yardımcı şahıslar ile bunların adamları, TTK m. 1062 /1 hükmünün uygulanmasında gemi adamı sayılmazlar[373].

---

[371] Bu tanıma göre gemi adamı olan stajyer "*gemi adamı olmak için eğitim gören ve kanun veya yönetmeliklerce bu nitelikte olduğu belirtilen gemi adamını*" ifade eder (GKKY m. 3 (şş) bendi).

[372] Alm.TK'nun "gemi personeli" (Schiffsbesatzung) başlıklı 478. maddesi "*Gemi personeli, kaptan, gemi zabitleri, tayfalar ile donatan veya işleten tarafından gemi işletmesi kapsamında görev yapmak üzere çalıştırılan veya üçüncü bir şahıs tarafından donatana ya da işletene geminin işletilmesinde görev yapmak üzere tahsis edilen ve kaptanın talimatı altında çalışan diğer kişilerden oluşur.*" şeklindedir. Bu hüküm hakkında ayrıntılı açıklama için bkz. RAMMING, s. 271 vd.

[373] Alm.TK'nun 480. maddesinin gerekçesinde eAlm.TK'nun 485. maddesinin kıyasen uygulanmasına dair yargı kararları ve görüşler açıklanıp, "bağımsız yardımcı şahısların eylemi hakkında 485. maddenin kıyasen uygulanmasını reddeden görüşün benimsenmesi ve 480. maddenin uygulama alanının genişletilmemesi gerektiği; Federal Mahkeme'nin de 19.12.1977 tarihli kararında donatanın ek sorumluluğunu tehlike sorumluluğuna dönüştüreceği gerekçesiyle kıyasen uygulamayı reddettiği; donatanın ek sorumluluğunda geminin işletilmesi kapsamındaki işleri gören kişilerin değil, donatanın emir ve talimatı altında çalışan kişilerin kusurunun esas alındığı ve ek sorumluluğun sadece gemi adamları ve gemide hizmet veren kılavuzun eylemi ile sınırlandırıldığı" ifade edilmiştir. Bkz. BT-Drucks. 17/10309, s. 64, 65. Gerekçenin bu açıklığı karşısında Alm.TK m. 480 uyarınca gemi adamı kavramının geniş yorumlanamayacağı ve çeken geminin gemi adamları, bağımsız istifçinin adamları, güvenlik görevlileri ve palamarcının gemi adamı sayılamayacağı hususunda bkz.

Zarara sebebiyet veren eylemin gemi adamlarından birinin görevini yerine getirirken gerçekleştirebilecek bir eylem olduğunun tespiti yeterli olup, bu eylemi gerçekleştiren gemi adamının şahsen belirlenmesi aranmaz.

Kılavuz, kılavuz kaptan yeterliğine sahip uzman kaptandır[374]. Türk hukukunda zorunlu sevk ve idare kılavuzu alınmasını (geminin sevk ve idaresinin kılavuza bırakılmasını) öngören bir düzenleme mevcut değildir. TTK m. 1062 / 1 hükmünde de donatanın eyleminden sorumlu olduğu kılavuz, zorunlu danışman kılavuz ile isteğe bağlı (danışman veya sevk ve idare) kılavuz olarak belirlenmiş olup, donatan zorunlu sevk ve idare kılavuzunun eyleminden sorumlu değildir. Zorunlu sevk ve idare kılavuzunun görevini ifa idare ederken kusuru ile sebebiyet verdiği zarardan kılavuzu istihdam eden idare veya işletme sorumlu olur.

Türk limanlarında kılavuz kaptan ve römorkör alınmasına ilişkin esaslar Limanlar Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Limanlar Yönetmeliği'nde kılavuz alınmasından ve bırakılmasından söz edilmekle birlikte, kılavuzluk hizmetinin karadan ya da başka bir gemiden verilmesi de mümkündür. TTK m. 1062 / 1 hükmünde kılavuzun kılavuzluk hizmeti için gemide bulunmasını ve kılavuzluk hizmetini gemide vermesinin aranmasını gerektiren sınırlayıcı bir ifadeye yer verilmemiştir[375]. TTK m.

HERBER, s. 202; RABE / BAHNSEN, s. 83 – kn. 36 vd.; CZERWENKA, s. 73 – kn. 5.

374 Kılavuzluk Ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği'nde kılavuz kaptan "*GKKY'nde belirtilen kılavuz kaptan yeterlik belgesine sahip olarak, gemi kaptanına, yetkili kılavuz kaptan belgesi ile yetkilendirildiği alan dâhilinde geminin seyir ve manevrasına yönelik konularda danışmanlık yapan ve gemi kaptanının sorumluluğu esas olmak üzere hizmetleri seyir ve manevra ile sınırlı olarak gemiye kılavuzluk eden kişi*" olarak tanımlanmış; GKKY'nin Altıncı Kısmında (m. 69 – 72) da kılavuz kaptanların yeterlikleri, yeterlik yenilemeleri ve idari tedbirler hakkında düzenleme getirilmiştir.

375 Alm.TK'nun 480. maddesinde "gemide görev yapan kılavuz" (an Bord tätige Lotse) ifadesi yer aldığından, karadan hizmet veren kılavuzun (Radarlotse) bu madde kapsamında olmadığı; ancak (kılavuzun, çekilen geminin sevki için çeken gemide veya gemiye çıkmak üzere nakil botunda iken kılavuzluk hizmeti vermesi gibi hallerde) başka bir gemiden kılavuzluk hizmeti veren kılavuzun da kural olarak görevini gemide ifa eden kılavuz sayılabileceği hususunda bkz. RAMMING, s. 448 – kn. 16, 17.

1341 / 3 hükmünde de "*Bu maddenin uygulamasında kılavuz terimi, gemide veya herhangi başka bir yerden gemiye kılavuzluk hizmeti veren kişiyi veya kişileri ve bu kişi veya kişilerin fiillerinden sorumlu olan bütün gerçek ve tüzel kişileri kapsar.*" denilmiştir. Buna göre TTK anlamında "kılavuz" kavramının kılavuzluk hizmetinin verildiği (kılavuzlanan gemide, başka bir gemide ya da karada) yer bakımından sınırlandırılmamıştır. Bu nedenle TTK m. 1062 / 1 hükmünün uygulanmasında kılavuzun kılavuzluk görevini ifa ettiği yerin önemi olmadığı kabul edilmelidir.

1.1.2. *Gemi adamı veya kılavuz, zarara sebebiyet veren eylemi görevini yerine getirirken gerçekleştirmiş olmalıdır.*

Geminin sevk ve idaresi ile tahsis edildiği amaca uygun kullanımına yönelik olarak donatan, kaptan veya yetkili temsilcileri tarafından verilen her tür görev, gemi adamının görevi kapsamındadır. Buna göre örneğin gemi adamları arasındaki bir kavga sırasında bir gemi adamının diğer bir gemi adamını yaralaması görevini yerine getirirken gerçekleştirdiği eylem değildir; buna karşılık örneğin gemi zabitinin güverteye yüklenen kerestelerin gerektiği şekilde sabitlenip sabitlenmediğini kontrol etmemesi ve bir gemi adamının seyir sırasında kayan keresteler arasında sıkışarak yaralanması durumunda zarara sebebiyet veren olay, gemi adamı zabitin görevi kapsamındaki sabitleme işinin gerektiği gibi yapılıp yapılmadığını kontrol etmemesinden kaynaklanmaktadır.

Zorunlu veya isteğe bağlı danışman kılavuzun görevi, sevk ve idaresi kaptanda olan geminin seyir ve manevra emniyeti ile can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması için gemi kaptanına danışmanlık yapmaktır. Ancak kılavuzun danışmanlık yapması ve geminin sevk ve idaresinin kaptanda olması, seyir, can, mal ve çevre emniyeti açısından riskli bir durumun mevcudiyetini tespit eden kılavuzun sadece olası tehlike hakkında kaptanı bilgilendirmekle yetinebileceği, böylece görevini ifa etmiş olacağı anlamına gelmez. Geminin kılavuzluk hizmet bölgesinde seyre devam etmesi, limana demirlemesi ve yanaşması veya limandan ayrılmasında seyir ve/veya çevre emniyeti açısından risk teşkil eden bir durumun mevcudiyetini gözlemlediği takdirde, kılavuzluk hizmeti vermeyi reddedip durumu liman başkanlığına bildirmek de kılavuzun görevi kapsamındadır. Diğer bir anlatımla kılavuz, kılavuzluk hizmetinin kamusal niteliği ve amacı gereği, geminin durumu hakkında kaptandan alacağı bilgi ile

kılavuzluk bölgesinin özellikleri çerçevesinde güvenli bir şekilde manevra veya seyir yapılıp yapılamayacağını veya nasıl yapılacağını belirleyip bu hususta kaptana tavsiyede bulunmak, tavsiyesine uyulmaması durumunda kılavuzlamayı reddedip riskli seyir veya manevraya izin vermemekle de yükümlüdür[376]. Buna göre örneğin seyir emniyeti açısından riskli manevra sonucunda rıhtım tesislerine çarpan gemiden bir gemi adamı denize düşerek hayatını kaybetmiş ise, zarara sebebiyet veren eylem, riskli manevranın yapılması yönünde tavsiyede bulunmak veya riskli manevranın yapılmasına izin vermek suretiyle kılavuzun görevini yerine getirirken gerçekleştirdiği eylemdir.

1.1.3. *Gemi adamı veya kılavuz, zarara sebebiyet veren eyleminde kusurlu olmalıdır.*

Gemi adamlarından kaptanın kusurunun tespitinde tedbirli bir kaptanın göstermesi gereken özen (TTK m. 1088), kaptan dışında gemi adamlarının kusurunun tespitinde ise, gemi adamının sahip olduğu yeterlik ve görevinin gerektirdiği özen esas alınır. Kılavuzun kusuru da, tedbirli bir kılavuzun göstermesi gereken özen esas alınarak belirlenir. Bu özenin tespitinde, kılavuzun gemilerin seyir ve manevra emniyeti ile can, mal ve çevre emniyetinin sağlanmasına yönelik kamusal nitelikli hizmet

---

[376] Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği'nin 72. maddesine göre "*Kılavuz kaptanlar, kılavuzladıkları geminin kılavuzluk hizmet bölgesinde seyre devam etmesinin, limana demirleme, yanaşma veya kalkmasının seyir emniyeti ve/veya çevre emniyeti açısından tehdit oluşturabileceğini gözlemlemeleri durumunda kılavuzluk hizmetini vermeyi reddedebilir. Ayrıca, gemiye çıkış ve inişte kullanacakları kılavuz çarmıhı, aydınlatma ve benzer araçların kurallara uygun ve emniyetli olmaması durumunda da hizmet vermeyi reddetme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda kılavuz kaptan, hizmet vermeyi reddetme gerekçesi ile birlikte söz konusu olayı, varsa bölgedeki gemi trafik hizmetleri merkezlerine, ayrıca, gerekli işlemin yapılması için en kısa zamanda kılavuzluk teşkilatı vasıtasıyla ilgili liman başkanlığına yazılı olarak bildirir.*" Limanlar Yönetmeliği'nin 24. maddesi uyarınca da kılavuz kaptanlar, kılavuzluk hizmeti vermekte oldukları gemi ve deniz araçlarının seyir teçhizatında görebildikleri eksiklik ve aksaklıkları derhal liman başkanlığına bildirmekle yükümlüdür. Emniyetli olarak kılavuzluk hizmeti verilemeyecek gemilere kılavuzluk hizmeti verilmez; bu gemiler liman başkanlığına bildirilir ve emniyet tedbirleri alınır.

ifa ettiği[377], özellikle de kılavuzun duruma göre kılavuzlamayı reddetme yetkisi bulunduğu dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla kılavuzun gereken özeni göstermeyip kılavuzluk hizmeti vermeyi reddetmesi gereken bir durumun varlığını tespit etmemesi ya da tespit etmesine rağmen kılavuzluk hizmeti vermesi, mevcut hava ve deniz koşullarında yapılması gereken manevrayı tespitte hataya düşmesi, duruma göre kılavuzun görevini yaparken kusurlu olduğu sonucuna varılmasını gerektirir.

1.1.4. *Gemi adamı veya kılavuzun eylemi hukuka aykırı olmalıdır.*

TTK m. 1062 / 1 hükmünde belirtilmemiş olmakla birlikte, üçüncü bir şahsın uğradığı zarardan sorumluluk, gemi adamı veya kılavuzun eyleminin hukuka aykırı olmasını zorunlu kılar. Eylemin hukuka aykırı olması, hukuka uygunluk sebepleri bulunmaksızın, başkalarına zarar vermeyi yasaklayan veya zararlı sonucu önlemek amacıyla belirli bir davranışta bulunulmasını emreden hukuk kurallarına aykırı davranılmasıdır[378]. Örneğin bir gemi adamının kaptanın talimatı ile yaptığı onarım sırasında dikkatsizlikle diğer bir gemi adamının yaralanmasına neden olması ya da kılavuzun kılavuzlamayı reddetmesi gerekirken reddetmemesi sonucu meydana gelen deniz kazasında gemi adamlarının yaralanması halinde yaralanan gemi adamlarının vücut bütünlüğü üzerindeki mutlak hakkı ihlal edildiğinden, hukuka aykırılık unsuru gerçekleşmiş olur. Aynı şekilde kaptanın hatalı manevrası sebebiyle geminin çarptığı binada hasar meydana gelmesi durumunda hukuka aykırılık unsuru bina malikinin mülkiyet hakkının ihlalidir.

---

[377] Kılavuzluk Ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği'nin 1. maddesinde "... *Türkiye'nin deniz yetki alanlarında, Türk Boğazları Bölgesinde, kanallarda ve iç sularda, devletin asli görevi olan seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğini sağlamak üzere gemilere seyir ve manevra yardımı amacıyla verilen ve kamu hizmeti niteliğinde olan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ...*" denilerek bu hizmetlerin niteliği ve amacı ifade edilmiştir. Kılavuzluk hizmetinin kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri uyarınca özel hukuk tüzel kişilerince yürütülmesinin bu hizmetin kamusal niteliğini bertaraf etmediği hususunda bkz. İsmail **DEMİR**, Türk Hukukunda Kılavuzluk Ve Römorkaj Hizmetleri, DHD Yıl 11, S. 1- 4 (s. 343 – 425), s. 356 vd.

[378] Kusura dayanan sorumlulukta hukuka aykırı fiil sonucu zarara uğradığını, fiille zarar arasında nedensellik bağını ve failin kusurunu ispat yükünün zarar görene ait olduğu hususunda bkz. OĞUZMAN / ÖZ, C. II, s. 12 vd.

1.1.5. *Gemi adamı veya kılavuzun kusurlu ve hukuka aykırı eylemi sonucu üçüncü bir kişi zarara uğramış olmalıdır.*

Zarara sebebiyet veren eylemi gerçekleştiren gemi adamı veya kılavuz ile gemiyi işleten / donatan dışında kalan herkes üçüncü kişidir. Üçüncü kişinin uğradığı zarar ile gemi adamı veya kılavuzun görevini yaparken gerçekleştirdiği hukuka aykırı ve kusurlu eylemi arasında uygun illiyet bağı bulunmalıdır. TTK m. 1062 / 1 hükmü uyarınca donatanın sorumlu olduğu zarar, gemi adamı veya kılavuzun eyleminin sonucu olup (uygun illiyet bağı bulunan) da gemi adamı veya kılavuzun sorumlu tutulabildiği tüm zararları kapsar. Gemi adamı ve kılavuzun kusurlu eylemi yüzünden zarara uğradığını (zararın gemi adamı veya kılavuzun eylemi ile uygun illiyet bağı içinde olduğunu) ve zarar miktarını ispat yükü, zarar gören üçüncü kişiye aittir[379].

Yukarıda açıklanan koşulların mevcudiyeti halinde donatan, gemi adamı veya kılavuzun eylemi sonucu üçüncü şahsın uğradığı zarardan sorumludur. Kılavuzun kusuru sebebiyle meydana gelen bir olayda (kılavuzu istihdam eden işletme ve kılavuz dışında) zarar gören üçüncü şahsın zararını tazmin eden donatan, ödediği tazminat için kılavuz ile kılavuzu istihdam eden idare veya işletmeye rücu edebilir[380]; zira kılavuzu istihdam eden idare veya işletme, kılavuzluk hizmet sözleşmesinden[381] doğan borcunun ifasında yardımcı şahsı olan kılavuzun eyleminden TBK m. 116 ve adam çalıştıran sıfatıyla TBK m. 66 hükümleri uyarınca donatanın (üçüncü kişinin uğradığı zararı tazmin yükümlülüğü dolayısıyla) uğradığı zarardan sorumludur; kılavuz da haksız fiil hükümleri uyarınca sorumlu tutulur.

---

[379] Hukuka aykırılık kavramı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. OĞUZMAN / ÖZ, C. II, s. 12 vd.; Fikret **EREN**, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Ankara 2017, s. 605 vd.

[380] Zarara sebebiyet veren olayda kılavuz yanında gemi adamı da kusurlu ise, donatan, üçüncü kişiye ödediği tazminatın sadece kılavuzun kusuruna tekabül eden kısmı için rücu edebilir.

[381] TTK'nun 1341. maddesinin gerekçesinde "danışman kılavuzun sorumluluğunun eBK'nun vekâlet sözleşmesine ilişkin (TBK m. 502 vd.) hükümlerine göre tayin edileceği" ifade edilmiştir.

1.2. Gemi adamı veya kılavuzun eyleminden yolculara ve yükle ilgililere karşı sorumluluk

Gemi adamı veya kılavuzun görevini yerine getirirken işlediği kusur sonucu zarar gören üçüncü kişi, yük ilgilisi veya yolcu olabilir. Bu durumda donatan, yolculara ve yük ilgililerine karşı, taşıyanın gemi adamlarının kusurundan doğan sorumluluğuna ilişkin hükümlere göre sorumludur (TTK m. 1062 / 1). Yolcu, yolcu taşıma sözleşmesi dayanarak veya navlun sözleşmesi uyarınca taşınan araç veya canlı hayvanları gözetmek üzere taşıyanın onayı ile donatanın gemisinde taşınan kişidir (TTK m. 1249). Yükle ilgili ise donatanının gemisinde taşınan yükün (taşıtanı, yükleteni veya gönderileni olan) ilgilisidir.

Taşıyanın (ve fiili taşıyanın) eşya taşıma (navlun) sözleşmesinden doğan sorumluluğu, TTK m. 1141 ve 1178 – 1192 hükümleri ile düzenlenmiş, bu kapsamda mutlak ve muhtemel sorumsuzluk sebepleri ile taşıyanın eşyanın zıyaı, hasarı ve geç tesliminden ileri gelen zararlardan sorumluluğunun sınırlı olduğu hüküm altına alınmıştır[382]. Taşıyanın (ve fiili taşıyanın) yolcu taşıma sözleşmesinden doğan sorumluluğu ise TTK m. 1256 vd. hükümleri ile düzenlenmiş; yolcunun uğradığı bedensel zarar ile bagaj ve araçların zıya veya hasarından ileri gelen zararlardan sorumluluğu da sınırlandırılmıştır[383]. TTK m. 1062 / 1 hükmünde yapılan atıf gereği donatanın yolculara ve yükle ilgililere karşı sorumluluğunda bu hükümler uygulanır. Buna göre gemi adamı veya kılavuzun görevini yaparken işlediği kusur sonucu zarar gören yük ilgilisi veya yolcunun, uğradığı zararın tazmini talebini, donatanın akdî veya fiilî taşıyan sıfatıyla sorumluluğuna ya da TTK m. 1062 / 1 hükmünde düzenlenen sorumluluğuna dayandırması arasında bir fark yoktur; donatanın yük ilgilileri ve yolcunun uğradığı zararlardan sorumluluğu her halde taşıyanın gemi adamlarının kusurundan doğan sorumluluğuna ilişkin hükümlere tâbidir. Dolayısıyla aynı zamanda (akdî) taşıyan olmayan donatanın fiili taşıyan olduğu; (eTTK'ndan farklı olarak) fiili taşıyanın sorumluluğu hakkında düzenleme getirildiği (TTK m. 1191, 1192, 1257); fiili taşıyanın "*... bizzat gerçekleştirdiği taşımadan ...*" sorumluluğunun taşıyanın sorumluluğuna ilişkin hükümlere tâbi olduğu dikkate alındığında, TTK m. 1062 / 1

---

[382] Taşıyanın navlun sözleşmesinden doğan sorumluluğu için bkz. s. 382 vd.

[383] Taşıyanın yolcu taşıma sözleşmesinden doğan sorumluluğu için bkz. s. 437 vd.

hükmünde taşıyanın sorumluluğuna yapılan atfın, donatan aynı zamanda akdî veya fiilî taşıyan olsun olmasın, donatan sıfatıyla taşıyandan daha ağır bir sorumlulukla karşılaşmasını önleme dışında bir işlevi ve anlamı olmadığı sonucuna varılabilir[384].

1.3. Sorumluluğun niteliği

Donatanın (eTTK m. 947 hükmünde olduğu gibi) TTK m. 1062 hükmünde öngörülen sorumluluğu, üçüncü şahsın uğradığı zarardan sorumlu

---

[384] Buna karşılık madde gerekçesinde yapılan açıklama "*Tasarının 1191 ve 1257 nci maddelerinde "fiili taşıyan" hakkında hükümlerin sevk edilmiş olması sebebiyle, 1062 nci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesine gerek kalmadığı düşünülebilirse de, fiili taşıyan olarak donatandan başka bir kimsenin sayılması ihtimali dikkate alınarak, hükmün muhafaza edilmesi doğru görülmüştür.*" şeklindedir. Ancak taşıyanın yük ilgilerine ve yolculara karşı gemi adamının eyleminden doğan sorumluluğuna ilişkin hükümler ile fiilî taşıyanın sorumluluğu hakkındaki hükümler dikkate alındığında, yük zararları ile yolcunun uğradığı zararlardan sorumluluk bakımından donatanın fiili taşıyan sayılmama ihtimalinin nasıl ortaya çıkabileceğini açıklamak mümkün görünmemektedir.

20.04.2013 tarihli Kanun ile değişik Alm.TK'nun 480. maddesinde ise donatanın sadece "*eşyanın zıyaı, hasarı ve geç tesliminden ileri gelen zararlardan yükle ilgililere karşı taşıyan gibi sorumlu olduğu*; ("fiili taşıyan" kenar başlıklı) *509. maddenin uygun olduğu ölçüde donatanın sorumluluğuna da uygulanacağı*" öngörülmüş; madde gerekçesinde ise "*fiilî taşıyanın sorumluluğu hakkındaki 509. maddenin donatanın gerçekten fiilî taşıyan olması halinde uygulanabileceği; donatanın bir zaman çarteri sözleşmesi ile gemisini çarterere tahsis ettiği hallerde donatanın esasen eşyanın yüklenmesi ve boşaltılması işlemleri bakımından fiili taşıyan olarak kabul edilemeyeceği; zira 563. maddede yükleme ve boşaltma işlemlerini yapma yükümlülüğünün zaman çartererine ait olduğunun öngörüldüğü; buna göre gemi adamlarının yükleme ve boşaltma işlemlerinde zaman çartererinin yardımcı şahsı olarak kabul edileceği; bu tür bir durumda donatanın yükle ilgilere karşı taşıyan gibi sorumlu olmasının, 480. maddenin 2. cümlesi uyarınca mümkün olabileceği*" ifade edilmiştir. Bkz. BT-Drucks. 17/10309, s. 65, 66.

TTK'nda zaman çarteri sözleşmesinde yükleme ve boşaltma işlemlerinin zaman çartererine ait olduğuna dair bir hüküm bulunmadığından, Alm.TK m. 480 hükmünde zikredilen durum da "donatandan başka bir kimsenin fiili taşıyan sayılması" ihtimali olarak düşünülemez.

olan gemi adamı veya kılavuz yanında "gemi adamı veya kılavuzun sorumlu olmasına bağlı" kanundan doğan (ek) sorumluluktur[385]. Sorumluluğun bu niteliği dolayısıyla gemi adamı veya kılavuz üçüncü şahsın uğradığı zarardan sorumlu tutulamadığı takdirde, donatan da sorumlu olmaz. Gemi adamı veya kılavuz, zarar görenin müterafik kusuru sebebiyle (TBK m. 52) üçüncü şahsın uğradığı zarardan kısmen sorumlu ise, donatan da aynı şekilde sorumlu olur.

Sorumluluk şartları gerçekleştiği takdirde, donatanın (gemi adamlarını seçmede ve talimat vermede, denetim ve gözetimde gereken özeni gösterdiği gibi) herhangi bir olguyu ispat ederek sorumluluktan kurtulması mümkün değildir. Sorumluluk şartlarının gemi adamı veya kılavuzun sorumluluk şartları olarak belirlenmiş olması yanında, donatanın sorumluluktan kurtulması sonucunu doğuran bir imkân öngörülmemiş olması da bu sorumluluğun aslî sorumluluk değil, kanundan doğan (ek) sorumluluk olduğunu teyit etmektedir. Bu nedenle donatanın TTK m. 1062 hükmünde düzenlenen sorumluluğunun kusurlu veya kusursuz sorumluluk ya da haksız fiil sorumluluğu olup olmadığının tartışılması mümkün değildir.

2. Donatanın Adam Çalıştıran Sıfatıyla Sorumluluğu

TBK m. 66 / 1 hükmü uyarınca adam çalıştıran, çalışanın kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına verdiği zararı gidermekle yükümlüdür[386]. Bu hüküm anlamında "çalışan", çalıştıranın emir ve talimatı altında (çalıştıranla bağımlılık ilişkisi içinde) onun işini görendir; çalıştıran ile çalışan arasındaki bağımlılık ilişkisinin bir sözleşmeye dayanması

---

[385] ÇAĞA / KENDER, C. I, s. 148 vd.; Rayegân KENDER, Donatanın TTK m. 947'de Düzenlenen Sorumluluğunun Hukuki Mahiyeti, Prof. Dr. Tahir Çağa Anısına Armağanı, İstanbul 2000 (s. 289 - 302), s. 292 vd.; SÖZER, s. 196; Gülfer KUYUCU MERİÇ, Donatanın Petrol Kirliliğinden Doğan Sorumluluğu Ve Sınırlandırılması, İstanbul 2017, s. 80. Alm.TK m. 480 hükmünde öngörülen sorumluluğun ek sorumluluk olduğu hususunda bkz. CZERWENKA, s. 77; RAMMING, s. 444; RABE / BAHSEN, s. 75 – kn. 2; HERBER, s. 200; SCHAPS / ABRAHAM, s. 124 – kn. 18.

[386] Adam çalıştıranın sorumluluğu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. OĞUZMAN / ÖZ, C. II, s. 142 vd.; EREN, s. 639 vd.

zorunlu değildir[387]. Çalışanın çalıştıranın işini görürken üçüncü kişiye hukuka aykırı eylemi ile zarar vermiş olması, çalıştıranın sorumlu tutulması için gerekli ve yeterli olup, çalışanın hukuka aykırı eyleminde kusurlu olması aranmaz. Sorumluluk şartlarının mevcudiyeti halinde, karine olarak adam çalıştıranın kendisine yüklenen objektif özen yükümlülüğünü ihlal ettiği ve zararın bu yüzden meydana geldiği kabul edilir. Ayrıca bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispat etmedikçe, o işletmenin faaliyetleri dolayısıyla sebep olunan zararı gidermekle yükümlüdür (TBK m. 66 / 3). Adam çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini; bir işletmede adam çalıştıran ise, ayrıca işletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispat ettiği takdirde sorumluluktan kurtulur[388].

Adam çalıştıran her şahıs gibi donatan da işletmesinde çalıştırdığı kişilerin kendilerine verilen işin yapılması sırasında başkasına verdiği zarardan TBK m. 66 uyarınca sorumludur. Dolayısıyla TBK m. 66 anlamında "çalışan" olan gemi adamının kendisine verilen işi yaparken başkalarına verdiği zarardan TBK m. 66 uyarınca da sorumlu tutulabilir. Kılavuz, kaptanın ya da donatanın emir ve talimatı altında çalışan olmadığından, donatan kılavuzun verdiği zarardan sadece TTK m. 1062 uyarınca sorumlu tutulabilir[389]. Gemi adamının verdiği zarardan TBK m. 66 uyarınca sorumlu tutulan donatan, bu maddede öngörülen sorumluluktan kurtulma imkanlarından yararlanır. Buna göre donatan, geminin yapısı ve teknik donanımına, gerekli sayıda ve yeterlikte gemi adamları ile donatılmasına, seyir güvenliğine ilişkin (Gemilerin Genel Denetimi Ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmelik, Gemilerin Teknik Yönetmeliği, Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere Ve İş-

---

[387] OĞUZMAN / ÖZ, C. II, s. 149; EREN, s. 646.

[388] Bu konuda bkz. OĞUZMAN / ÖZ, C. II, s. 153 vd.; EREN, s. 649 vd.

[389] Donatanın kılavuzun eyleminden sorumluluğu hakkında da TBK m. 66 hükmünün uygulanabileceği görüşü için bkz. ve karş. Nil **KULA DEĞİRMENCİ**, Türk Deniz Ticaret Hukukunda Uygulanan Hükümler Arasındaki "Bertaraf Edici" ve "Seçimlik" İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, Cilt 7, Yıl 2018, Sayı 2 (s. 257 - 293), s. 281.

letmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği, Gemilerin Gemi Adamları ile Donatılmasına İlişkin Yönerge[390] gibi) mevzuat hükümlerinin gereklerini yerine getirdiğini ispat ettiği takdirde, gemi adamlarını seçmede, talimat vermede, denetim ve gözetimde gereken özeni gösterdiğini ve geminin işletilmesinde çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğu kabul edilir. Donatan birden fazla gemiyi işletmekte ise, sorumluluktan kurtulma sebepleri, zarara sebebiyet veren gemi adamının istihdam edildiği gemi ve geminin işletilmesi ile sınırlı olarak değerlendirilir[391]; zira her bir geminin tahsis edildiği amaç doğrultusunda işletilmesi, bu işletilme tarzına uygun ayrı bir çalışma düzeninin tesisini gerektirir.

TBK m. 66 hükmünde öngörülen sorumluluk, şartları ve niteliği itibariyle TTK m. 1062 hükmünde öngörülen sorumluluktan farklıdır. Bu farklılıklar kısaca şu şekilde özetlenebilir: TTK m. 1062 hükmü uyarınca donatanın sorumluluğu gemi adamının veya (isteğe bağlı veya zorunlu danışman) kılavuzun sorumlu olmasına bağlı kanundan doğan ek bir sorumluluk iken, TBK m. 66 hükmü uyarınca adam çalıştıranın sorumluluğu, özen yükümlülüğünün ihlaline dayanan kusursuz sorumluluktur[392].

Adam çalıştıranın sorumluluğunda zarar verenin çalışan olması zorunludur; TTK m. 1062 hükmü uyarınca donatan, gemi adamı (çalışan) olmayan kılavuzun eyleminden de sorumludur. Çalışanın zarara sebebiyet veren hukuka aykırı eyleminde kusurlu olması aranmaz. Buna karşılık gemi adamı ve kılavuz, zarara sebebiyet veren hukuka aykırı eyleminde kusurlu olmalıdır. Adam çalıştıran sorumluluktan kurtulma imkânına sahip iken, donatan sorumluluktan kurtulma imkânına sahip değildir.

TBK m. 66 uyarınca sorumlulukta tazminat talep hakkı, zarar göre-

---

390 28.08.2007 tarihli Bakanlık Oluru ile yürürlüğe giren (ve 03.08.2017 tarihli Bakanlık Oluru değiştirilen) bu Yönerge için bkz. http://denizmevzuat.udhb.gov.tr/dosyam/a1.pdf

391 TBK m. 66 / 2 hükmü bakımından zararın verilmiş olduğu gemideki çalışma düzenine bakılmakla yetinilmeyeceği, donatanın denizcilik işletmesinin genel organizasyonunun, çalışma düzeninin dikkate alınacağı yönündeki aksi görüş için bkz. SÖZER, C. I, s. 199.

392 OĞUZMAN / ÖZ, C. II, s. 143; EREN, s. 640.

nin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar; ancak zarar, ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır (TBK m. 72). TTK'nun "zamanaşımı" kenar başlıklı 1327. maddesinde TTK m. 1326 hükmünde öngörülen sürelerin "borçluya yönelik istem haklarına da uygulanacağı" öngörülmüştür. Buna göre "*geminin işletilmesi ile doğrudan doğruya ilgili olarak karada veya suda meydana gelen can kaybı veya diğer bedensel zararlardan doğan alacaklar*" ile "*gemide taşınan eşya, konteyner ve yolcuların eşyaları dışında geminin işletilmesinin sebep olduğu maddi zıya ve hasardan doğan ve haksız fiile dayanan alacaklar*", doğduğu tarihten itibaren bir yıllık zamanaşımına tâbidir. Dolayısıyla zarar görenin TTK m. 1062 / 1 uyarınca donatana karşı sahip olduğu tazminat talep hakkının zamanaşımı süresi de bir yıldır.

TTK m. 1062 hükmünde öngörülen sorumluluk ile TBK m. 66 hükmünde öngörülen sorumluluk arasındaki bu farklılıklar sebebiyle söz konusu hükümler arasında özel hüküm – genel hüküm ilişkisi[393] bulunmadığı açıktır.[394]. Donatan, gemi adamının eylemi sonucu üçüncü kişinin

---

[393] Özel hüküm ve genel hüküm kavramları ile hükümler arasında genellik – özellik ilişkisi bulunup bulunmadığının tespitinde esas alınacak unsurlar hakkında bkz. Tahir **ÇAĞA**, Özel Hüküm Genel Hükmü Daima Bertaraf Eder mi?, TBB Dergisi, Yıl 1991, Sayı 3, s. 366 vd.

[394] eTTK'nun yürürlüğü döneminde "donatanın gemi adamının eyleminden sorumluluğu hakkında, eBK'nun istihdam edenin sorumluluğuna dair 55. maddesinin uygulanamayacağı; zira donatanın gemi adamının eyleminden sorumluluğunun eTTK'nun 947. maddesinde özel olarak düzenlendiği ve gemi adamının kusuru bulunmayan hallerde eBK m. 55 hükmüne başvurulması imkânını ortadan kaldırdığı; eBK m. 55 hükmünün uygulanmasının deniz hukukunun mesuliyet ilkelerine aykırı bir çözümün kabulüne neden olacağı" ileri sürülmüştür. Bkz. Turgut **KALPSÜZ**, Donatanın Akit Dışı Mesuliyeti ve Bunun Sınırlandırılması, Sorumluluk ile Sigorta Hukuku ve Uygulama Açısından Türkiye'de Deniz Kazaları Sempozyumu, Bildiriler – Tartışmalar, 13 – 15 Ekim 1982 İstanbul, Ankara 1983 (s. 45 – 88), s. 73 vd. Aynı yönde: Mertol **CAN**, Donatanın Sorumluluğu Bakımından 19 Kasım 1976 Tarihli Deniz Alacaklarından Doğan Sorumluluğun Sınırlandırılmasına İlişkin Londra Konvansiyonu'nun Yürürlüğe Girip Girmediği Meselesi, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Bildiriler – Tartışmalar XVII, 9 – 10 Haziran 2000 (s. 195 – 217), s. 205. Ancak baskın görüş, eTTK m. 947 hükmünün donatanın eBK m.

uğradığı zarardan, koşulları gerçekleştiği takdirde TTK m. 1062 uyarınca sorumlu tutulabileceği gibi, TBK m. 66 uyarınca da sorumlu tutulabilir[395]. 1976 tarihli SSS'nin "sorumluluğun sınırlanabileceği alacaklar" hakkındaki 2. maddesinin 1. fıkrasında "... *mesuliyetin temeli ne olursa olsun* ..." (*whatever the basis of liability may be*) denildiğinden, sorumluluğun sınırlaması bakımından tazminat talebinin TBK m. 66 ya da TTK m. 1062 hükmüne dayandırılması arasında fark yoktur. Zarar görenin TBK m. 66 uyarınca tazminat talep etmesi halinde de, donatan, SSS hükümleri uyarınca sorumluluğunu sınırlandırma hakkına sahiptir[396].

III. DENİZ ALACAKLARINA KARŞI SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

Sorumluluğun sınırlanması, sorumluluk riskinin öngörülebilir olmasını sağlaması sebebiyle denizcilik faaliyetinin sürdürülebilirliği ve sorumluluk sigortası yapılmasından beklenen yararın elde edilmesi açısından önemlidir. Denizde seyrüseferin tehlikeleri dolayısıyla denizcilik

---

55 uyarınca sorumlu tutulmasına engel teşkil etmediği yönündedir. Bu konuda bkz. ÇAĞA / KENDER, C. I, s. 150; Barbaros **ÇAĞA**, Gemi Adamlarının Üçüncü Kişilere Verdikleri Zararlardan Donatanın Sorumluluğu, BATİDER Cilt VII (1973), Sayı 2 (s. 449 – 465), 461 vd.; Haluk **TANDOĞAN**, Karada Meydana Gelen Zararlar Dolayısiyle Sorumluluk ile Sigorta Hukuku ve Uygulama Açısından Türkiye'de Deniz Kazaları Sempozyumu, Bildiriler – Tartışmalar, 13 – 15 Ekim 1982 İstanbul, Ankara 1983 (s. 175 – 189), s. 179 vd. Ayrıca Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 30.12.1980 tarih ve E. 6142 – K. 7441 sayılı kararı için de bkz. Gönen **ERİŞ**, Türk Ticaret Kanunu – Üçüncü Cilt, Deniz Ticareti ve Sigorta, Ankara 1980, s. 262 vd.

395 SÖZER, C. I, s. 197; KULA DEĞİRMENCİ, Uygulanan Hükümler, s. 280. Alm.TK m. 480 ve Alm.MK m. 831 hükümleri bakımından aynı yönde: HERBER, s. 200, 201; RAMMING, s. 502 – kn. 174; RABE / BAHNSEN, s. 87 – kn. 12 vd. TTK m. 1062 hükmünün özel hüküm olduğu gerekçesiyle TBK m. 66 hükmünün uygulanmayacağı yönünde aksi görüş için bkz. Kübra **VAR TÜRK** / Hakan **KARAN**, Gemi İşletenin Bedensel Zararlardan Dolayı Akit Dışı Sorumluluğuna Uygulanacak Hukuk, Akit Dışı Kusursuz Sorumlulukta Bedensel Zararlar – Uluslararası Kongre, Editörler: Av. Sema Uçakhan Güleç – Prof. Dr. Necdet Basa, Ankara 2018 (s. 117 – 139), s. 128 vd.

396 TBK m. 66 hükmü uyarınca sorumlu tutulması halinde donatanın sorumluluğunun sınırsız olacağı yönünde aksi görüş için bkz. SÖZER, s. 197; VAR TÜRK / KARAN, s. 130.

faaliyetinin, sermaye ve sorumluluk açısından son derece riskli olması, bu durumun denizciliğin gelişmesine engel teşkil etmesi, geminin işletilmesinden doğan bazı borçlarından sorumluluğunun sınırlanması suretiyle donatanların korunması ihtiyacını ortaya çıkarmış; bu nedenle de donatanın bazı borçlarından sorumluluğunu sınırlandıran düzenlemeler getirilmiştir.

Donatanın sorumluluğunun sınırlanmasını öngören ilk düzenlemelerin 13. yüzyılda görüldüğü, denizaşırı ticaretin gelişmesine bağlı olarak zamanla Avrupa limanlarında bilinen ve uygulanan bir kural haline geldiği ve bazı ülkelerin kanunlarında bu hususun düzenlediği ifade edilmektedir[397]. Sorumluluğun sınırlanmasına dair ulusal hukuk düzenlemelerinde donatanın sorumluluğunu sınırlayabileceği borçları ve sınırlı sorumluluk sistemleri bakımından farklı esaslar benimsenmiştir[398]. Uygulanacak hukuka göre farklı sınırlı sorumluluk sisteminin geçerli olmasının yarattığı belirsizlik dolayısıyla bu konuda hukukun birleştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Sorumluluğun sınırlanması alanında birlik sağlanmasına yönelik çalışmalar sonucunda 25.08.1924 tarihli "*Gemi Sahiplerinin Sorumluluklarının Tahdidi İle İlgili Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme*" (*International Convention for the Unification of Certain Rules relating to the Limitation of the Liability of Owners of Sea-going Vessels*) kabul edilmiştir. Türkiye'nin de taraf olduğu[399] Sözleşme'nin beklenen kabulü görmemesi üzerine yeni bir milletlerarası sözleşme hazırlanması çalışmalarına başlanmış; bu çalışmalar

---

[397] Bu konuda bkz. KALPSÜZ, s. 50 vd. Ayrıca sorumluluk sınırlamasının kökeninin orta çağda ortaya çıkan "commende" sözleşmesine dayandığı; bu sözleşmede, donatanın gemi ve navlunu, yük ilgilisinin ise yükü kaybetme riskine maruz bulunduğu deniz yolu ile eşya taşımasında, taraflardan birinin diğerinin uğrayacağı zararı tazmin borcunun tehlikeye attığı şeylerin değeri ile sınırlanmasının kararlaştırıldığı; söz konusu sözleşme ortadan kalkmasına rağmen donatanın sorumluluğunun sınırlanması esasının varlığını sürdürdüğü hususunda bkz. OKAY, s. 235 vd.

[398] Sorumluluğunun sınırlanmasında benimsenen farklı sorumluluk sistemleri hakkında bilgi için bkz. ÇAĞA / KENDER, C. I, s. 151 vd.; KALPSÜZ, s. 53 vd.; SÖZER, C. I, s. 217 vd.

[399] Sözleşmenin onaylanması hakkında 14.02.1955 tarih ve 6469 sayılı Kanun ve Türkçe tercümesi 22.02.1995 tarih ve 11083 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Türkiye, 01.07.1998 tarihi itibariyle 1976 SSS'ne taraf olduğundan (Bu konuda bkz.

10.10.1957 tarihli "*Deniz Gemisi Maliklerinin Sorumluluğunun Sınırlanması Hakkında Milletlerarası Sözleşme*"nin (*International Convention relating to the Limitation of the Liability of Owners of Sea-going Ships*) kabulü ile sonuçlanmıştır[400]. Ancak kısa bir süre sonra dünya çapında enflasyon, uluslararası para sisteminde altın esasının terk edilmesi, gemi hacimlerinin artmasının artan hacme göre azalan bir sınırlama sisteminin kabulünü gerektirmesi, 1957 yılından sonra yapılan milletlerarası sözleşmelerle uyum sağlanması gibi çeşitli sebeplerle, 1957 Sözleşmesi'nde değişiklik yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. IMO'nun hazırlık çalışmaları için görevlendirdiği CMI tarafından 1957 Sözleşmesi'nde değişiklik yapılması yerine yeni bir sözleşme hazırlanması düşüncesi benimsenerek yürütülen hazırlık çalışmaları sonucunda 1924 ve 1957 sözleşmelerinin[401] yerine geçmek üzere 19.11.1976 tarihli "*Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlanması Hakkında Milletlerarası Sözleşme*" kabul edilmiştir. Kısaca "1976 Londra Konvansiyonu" olarak da anılan bu Milletlerarası Sözleşme'nin bazı hükümlerinde 02.05.1996 tarihli "*Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında 1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşmeyi Tadil Eden Protokol*" ile değişiklik yapılmıştır[402]. 1996 Protokolü'nün 8. maddesinde "sınırların değiştirilmesi" usul ve şartları düzenlenmiş olup, bu düzenlemeye uygun şekilde kabul edilen değişikliklerin ne şekilde tüm âkit devletler tarafından kabul edilmiş sayılacağı (zımni kabul usulü) ve ne zaman yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır. Bu madde uyarınca yapılan 19.04.2012 tarihli "Sorumluluk

---

s. 29 vd.), SSS m. 17 / 4 hükmü uyarınca 1924 tarihli Sözleşme Türkiye açısından yürürlükten kalkmış ve yerini 1976 SSS almıştır.

400 Bu konuda bkz. İsmail **DEMİR**, Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında Milletlerarası Sözleşme'de Yapılan 2012 Değişikliklerinin Değerlendirilmesi, BATİDER C. XXXI, Sayı 1 (s. 109 – 160), s. 120 vd.

401 1924 ve 1957 sözleşmeleri hakkında bilgi için bkz. ÇAĞA / KENDER, C. I, s. 162 vd.; Ergon A. **ÇETİNGİL**, Uluslararası Anlaşmalarda Donatanın Akit Dışı Sorumluluğu, Sorumluluk ile Sigorta Hukuku ve Uygulama Açısından Türkiye'de Deniz Kazaları Sempozyumu, Bildiriler – Tartışmalar, 13 – 15 Ekim 1982 İstanbul, Ankara 1983 (s. 125 - 161), s. 142 vd.; DEMİR, 2012 Değişiklikleri, s. 112 vd.

402 31.10.2019 tarihi itibariyle 1996 Protokolü ile değişik SSS'ne taraf devlet sayısı 59 olup, bu devlet bayrağı altındaki gemiler toplam dünya ticaret filosunun %69,16 oranındaki kısmını teşkil etmektedir.

Sınırları Değişikliği" 08.06.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye, 1976 SSS ve 1996 Protokolü'ne taraf olduğu[403] gibi, TTK'nun 1328. maddesinde "*deniz alacaklarına karşı sorumluluğun, 1996 tarihli Protokol ile değişik SSS'nin hükümleri uyarınca sınırlanabileceği*" hüküm altına alınmıştır. Ayrıca (âkit devletlere iç hukuklarında SSS'nin bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin düzenleme getirme imkânı veren 15. maddesi uyarınca) TTK m. 1329 vd. hükümlerinde SSS'nin uygulanması hakkında düzenlemeler getirilmiştir.

SSS m. 15 / 3 hükmü "*Sözleşmede taraf olan bir devlet milli mevzuatına koyacağı sarih bir hükümle diğer taraf devletlerin vatandaşı olan şahısların hiçbir suretle menfaatdar bulunmadıkları olaylardan doğan*

---

[403] Öğretide "*hem 1976 SSS'ni onaylayan BKK'nın alındığı dönemde yürürlükte olan 1961 Anayasası'nın 65. maddesinin 4. fıkrasına, hem de katılma işlemlerinin tamamlandığı tarihte yürürlükte olan 1982 Anayasası'nın 90. maddesinin 4. fıkrasına göre, Türk kanunlarında değişiklik getiren milletlerarası anlaşmaların onaylanmasının TBMM tarafından bir kanunla uygun bulunmasına bağlı olduğu; 1976 SSS'ne katılmanın bir kanunla değil, BKK ile uygun bulunduğu; dönemin hükümetinin SSS'ni kanunla onaylanması zorunlu anlaşma kapsamında değerlendirmediği; ancak TTK'nu değiştiren hükümler içeren 1976 SSS'nin kanunla onaylanması zorunlu anlaşma niteliğinde olduğu; Anayasaya aykırı bir karar olan 28.2.1980 tarihli BKK'nın Türkiye Cumhuriyeti Devletini bağlayıcı olmadığı; dolayısıyla 1976 SSS'nin 01.07.1998 tarihinde Türkiye açısından yürürlüğe girmediği*" ileri sürülmüştür. Bkz. CAN, s. 213 vd. Aynı yönde ve "*Türkiye'nin 1996 Protokolü'ne de taraf olmadığı*" görüşü için bkz. SÖZER, C. I, s. 225. Ancak (02.07.2018 tarih ve 703 sayılı KHK ile yapılan değişiklikten önce Danıştay Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca BKK'nın iptali için açılacak davalarda ilk derece mahkemesi olarak görev yapan Danıştay'da iptal davası açmak mümkün iken) 28.2.1980 tarihli BKK'nın yetkisizlik sebebiyle iptali için yargı yoluna gidilip iptali sağlanmamıştır. Söz konusu BKK iptal edilmediğinden ve iptal edilmediği sürece bu BKK'nın hükümsüz ve buna müsteniden yapılan katılma işleminin geçersiz olduğu ileri sürülemez. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin katılma yoluyla taraf olma iradesi, katılma belgesinin tevdii ile beyan edildikten sonra, bu irade beyanının dayanağı BKK'nın Anayasaya aykırılığının iç hukuk meselesi olduğu; söz konusu BKK'nın Anayasaya aykırılığı yargı kararı ile tespit edilip bu karar doğrultusunda ayrılma beyanında bulunulmadığı takdirde, SSS'nin Türkiye açısından bağlayıcı olduğu açıktır.

alacaklara mesuliyeti sınırlama rejiminin tatbik edileceğini kabul edebilir." şeklindedir[404]. TTK m. 1329 hükmünde "deniz alacaklarından sorumluluğun 1996 Protokolü ile değişik 1976 SSS hükümlerine göre sınırlanabileceğine dair TTK m. 1328 hükmünün, MÖHUK m. 1 / 1 anlamında yabancılık unsuru taşımayan hallerde de uygulanacağı" hüküm altına alınmıştır.

1. Sorumluluğunu Sınırlama Hakkına Sahip Olan Şahıslar

SSS m. 1 / 1 hükmünde sorumluluğunu sınırlama hakkına sahip olan şahıslar, "gemi maliki" ve "yardımda bulunanlar" olarak belirlenmiştir. Gemi maliki terimi, "deniz gemisinin malikinden başka çarterer, donatan ve işleticisini" de ifade eder (SSS m. 1 / 2)[405].

SSS hükümleri uyarınca sorumluluğunu sınırlandırma hakkına sahip şahısların belirlenmesinde kullanılan bu terimlerin anlamı, sınırlandırma hakkının ileri sürüldüğü mahkemenin hukukuna (lex fori) göre belirlenir. Türk hukuku bakımından maliki olduğu gemisini denizde kazanç elde etmek amacıyla kullanmayan şahıs *gemi maliki*, maliki olduğu gemisini denizde kazanç elde etmek amacıyla kullanan şahıs *donatan* ve başkasına

---

[404] SSS'nin 15. maddesinin 3. fıkrasının doğru tercümesi, "*Her âkit devlet, iç hukuklarına koyacakları açık hükümlerle, diğer taraf devlet vatandaşlarının hiçbir şekilde ilgili olmadıkları olaylardan doğan alacaklara uygulanacak sınırlı sorumluluk sistemini düzenleyebilir.*" şeklindedir. Bu ifadeye göre, SSS'nin yabancılık unsuru taşımayan uyuşmazlıklardan doğan alacaklara da uygulanıp uygulanmayacağı yoruma açık olmakla birlikte, TTK'nun 1329. maddesi karşısında, SSS m. 15 / 3 hükmünün nasıl anlaşılabileceği meselesinin Türk hukuku bakımından önemi yoktur.

[405] Bu maddenin Türkçe resmi tercümesinde (ve "*Der Ausdruck Schiffseigentümer umfasst den Eigentümer, Charterer, Reeder und Ausrüster eines Seeschiffs.*" şeklindeki Almanca tercümesinde) "*The term shipowner mean the owner, charterer, manager and operator of sea-going ship.*" şeklindeki İngilizce orijinal metninde yer alan "manager" (yönetici) terimine yer verilmemiş; "operator" terimi ise "işletici" (Ausrüster) olarak çevrilmiştir. 23.07.1986 tarihli Kanun (*Gesetz zu dem Übereinkommen von 1976 über dir Beschränkung der Haftung für Seeforderungen Vom 23. Juli 1986*) ile kabul edilen 1976 SSS ve 27.06.2000 tarihli Kanun (*Gesetz zu dem Protokoll von 1996 zur Änderung des Übereinkommens von 1976 über die Beschränkung der Haftung für Seeforderungen Vom 27. Juni 2000*) ile kabul edilen 1996 Protokolü'nün Almanca tercümesi için bkz. BGBl. II, s. 786 ve BGBl. II, s. 790.

ait gemiyi denizde kazanç elde etmek amacıyla kullanan şahıs *işleten* (gemi işletme müteahhidi) sıfatıyla sorumluluğunu sınırlama hakkına sahiptir. Gemi maliki dışında "donatan" ve "işleten" olarak ifade edilen şahıslarda ortak unsur, geminin teknik ve ticari yönden yönetim yetkisine sahip olmalarıdır. Dolayısıyla SSS anlamında "çarterer" teriminin anlamı da bu unsur çerçevesinde geminin ticari yönden yönetim yetkisine sahip olup olmadığı esas alınarak belirlenmelidir. Zaman çarteri sözleşmesinde tahsis eden (donatan veya işleten), donatılmış bir geminin ticari yönetimini belirli bir süre için tahsis olunana bırakmayı, tahsis olunan ise bunun karşılığında ücret ödemeyi taahhüt eder (TTK m. 1131 vd.). Yolculuk çarteri sözleşmesinde ise, taşıyan deniz yolu ile eşya taşımayı, taşıtan ise bunun karşılığında ücret ödemeyi taahhüt ettiğinden, taşıtana geminin ticari yönetiminin bırakılması söz konusu değildir. Buna göre Türk hukuku bakımından SSS anlamında "çarterer" teriminin, zaman çarteri sözleşmesi uyarınca geminin ticari yönetimi kendisine bırakılan tahsis olunanı ifade ettiği[406]; çarterer sıfatı ile sadece zaman çarteri sözleşmesinin tarafı olan tahsis olunanın sorumluluğunu sınırlama hakkına sahip olduğu kabul edilmelidir[407]. Zaman çarteri sözleşmesinin tarafı olan tahsis olunan

---

[406] TTK'nun zaman çarteri sözleşmesine dair hükümlerinde bu sözleşmenin tarafları tahsis eden ve tahsis olunan şeklinde ifade edilmiş ise de, madde gerekçelerinde tahsis olunan yerine ve/veya aynı anlamda "çarterer" terimi kullanılmıştır. Buna karşılık yolculuk çarteri sözleşmesinin tarafları taşıyan ve taşıtan olarak ifade edilmiş; bu sözleşmenin taraflarından birini ifade etmek üzere madde gerekçelerinde dahi çarterer terimi kullanılmamıştır.

[407] SSS m. 1 / 2 hükmünün mümkün olduğunca geniş yorumlanması ve gemiyle herhangi bir şekilde mülkiyet veya zilyetlik ilişkisi içerisinde olanları dahil etmenin yanlış olmayacağı" görüşü için bkz. ve karş. Emre **BAYAMLIOĞLU**, 1976 Deniz Alacaklılarına Karşı Sorumluluğun Sınırlanmasına Dair Konvansiyon Üzerine Notlar, DHD Yıl 4, Sayı 1 – 2 (s. 129 – 148), s. 140. Ayrıca "çarterer terimi ile gemi işletme müteahhidi sıfatında bulunan çartererin kastedildiği; diğer bir deyişle gemiyi üçüncü şahıslarla ilişkilerinde donatan sayılabilecek şekilde işleten çartererin sorumluluğunu sınırlandırma hakkına sahip olacağı" görüşü için bkz. SÖZER, C. I, s. 232.

dışında TTK anlamında yolculuk çarteri sözleşmesinin bir tarafının, özellikle de taşıtanın[408] çarterer olarak nitelenmesi ve sorumluluğunu sınırlama hakkına sahip olduğu sonucuna varılması mümkün değildir[409].

SSS anlamında "yardımda bulunanlar" terimi, "kurtarma ve yardım faaliyetleri ile doğrudan bağlantılı hizmetleri gören kişileri" ifade eder. SSS'nin 2. maddesinin 1. fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen faaliyetler de kurtarma ve yardım faaliyeti kapsamındadır (SSS m. 1 / 3). Dolayısıyla batmış, enkaz haline gelmiş, oturmuş veya terk edilmiş bir geminin, içinde bulunan veya bulunmuş olan şeyler de dahil olmak üzere, yüzdürülmesi, kaldırılması imha edilmesi veya zararsız hale getirilmesi; gemi yükünün imhası veya zararsız hale getirilmesi; sorumlu şahsın, bu sözleşme hükümleri uyarınca sorumluluğunu sınırlayabileceği bir zararı önlemek veya azaltmak için tedbir alınması" faaliyetlerinde bulunanlar da sorumluluğunu sınırlama hakkına sahiptir.

---

[408] Aksi yönde "sorumluluğu sınırlandırma hakkı tanınan çarterer teriminin kapsamına taşıtanın da girdiği" görüşü için bkz. Kerim **ATAMER**, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Deniz Hukukunda Cebri İcra, İstanbul 2006, s. 157. Ayrıca zaman çarteri veya yolculuk çarteri sözleşmelerinde, alt taşıma sözleşmesi yaparak yük taşıyan çartererin de sorumluluğu sınırlama hakkı bulunduğunu kabul etmek gerektiği görüşü için bkz. Nil **KULA DEĞİRMENCİ**, Türk Hukukunda Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğu Sınırlama Fonu, İstanbul 2015, s. 66. Söz konusu görüş için bu kitabın 13. baskısının 104. sayfasına atıfta bulunulmuş (KULA DEĞİRMENCİ, s. 66 – dn. 171) ve bu atfa müsteniden "çarterer kavramı geniş yorumlanarak zaman çarteri ve yolculuk çarteri sözleşmelerinde alt taşıma sözleşmeleri yaparak yük taşıyan çartererin de sorumluluğunu sınırlandırabileceğinin ileri sürüldüğü" ifade edilmiş (Bkz. SÖZER, s. 232 – dn. 127) ise de, kitabın 13. ya da 14. baskısında çarterer kavramının geniş yorumlanması gerektiği veya alt yolculuk çarteri sözleşmesi yaparak yük taşıyanın da çarterer olduğu yönünde bir görüş ileri sürülmemiştir.

[409] Alman hukukunda bir görüş "çarter sözleşmesinin pek çok türü bulunduğu; çarterer teriminin bunlardan hangisinin tarafını ifade ettiği hususunda gemi malikine benzer bir durumda olmanın esas alınması gerektiği" yönündedir. Bkz. Henning **JESSEN**, Die beschränkbare Haftung im Seerecht nach HGB, HBÜ 1996, Das Recht Der Beschränkte Haftung, Hrsg. Klaus RAMMING, Schriften des DVIS, Reihe A – Heft 105, Hamburg 2010 (s. 1 – 19), s. 9 – kn. 21. Diğer bir görüş ise bir geminin tamamı tahsis edilmiş olmak kaydıyla zaman çarteri ve yolculuk çarteri sözleşmelerinin tarafı çartererin de çarterer kavramı kapsamında olduğunu ileri sürmektedir. Bkz. RABE / BAHNSEN, s. 1632 vd. – kn. 6 vd.

Sınırlamaya tâbi bir alacak gemi maliki veya yardımda bulunanın fiil, ihmal veya kusurlarından sorumlu olduğu (sorumlu şahsın adamı veya yardımcı şahsı olan) herhangi bir şahsa karşı ileri sürüldüğü takdirde, bu şahıs da SSS'nde öngörülen sorumluluk sınırlamasından yararlanma hakkına sahiptir (SSS m. 1 / 4). Buna göre donatanın TTK m. 1062 / 1 uyarınca eyleminden sorumlu olduğu gemi adamından sorumluluğa tâbi alacağın talep edilmesi halinde, gemi adamı da SSS sözleşmesi hükümleri uyarınca sorumluluğunun sınırlı olduğunu ileri sürebilir.

Sınırlamaya tâbi alacaklardan sorumluluğu sigorta etmiş bulunan sigortacı da (sorumluluğu sınırlama hakkına sahip) sigortalı ile aynı ölçüde olmak üzere SSS hükümleri uyarınca sınırlı sorumluluktan yararlanır (SSS m. 1 / 6).

2. Sorumluluğun Sınırlanabileceği Alacaklar

SSS m. 2 / 1 hükmüne göre sebebi ne olursa olsun sorumluluğun sınırlanabileceği alacaklar şunlardır:

(i) Gemide veya geminin işletilmesi yahut kurtarma ve yardım faaliyetleri ile doğrudan ilgili olarak vuku bulan ölüm, yaralanma, (liman tesisleri, havuzları, seyrüsefere elverişli su yolları ve seyir yardımcı tesislerinin maruz kaldıkları zararlar dahil olmak üzere) her türlü eşya zıya ve hasarı ve sair bütün zararlardan doğan alacaklar (SSS m. 2 / 1 (a) bendi).

(ii) Deniz yolu ile yapılan yük, yolcu ve bagajlarının taşınmasında vaki gecikmeden ileri gelen bütün zararlardan doğan alacaklar (SSS m. 2 / 1 (b) bendi).

(iii) Sözleşmeden doğmayan herhangi bir hakkın ihlalinden kaynaklanan ve geminin işletilmesi yahut kurtarma ve yardım faaliyetleriyle doğrudan ilgili olarak vuku bulan diğer bütün zararlardan doğan alacaklar (SSS m. 2 / 1 (c) bendi).

(iv) Batmış, enkaz haline gelmiş, oturmuş veya terk edilmiş bir geminin, içinde bulunan veya bulunmuş olan şeyler de dahil olmak üzere, yüzdürülmesi, kaldırılması, imha edilmesi veya zararsız hale getirilmesinden doğan alacaklar (SSS m. 2 / 1 (d) bendi).

(v) Gemi yükünün imhası veya zararsız hale getirilmesinden doğan alacaklar (SSS m. 2 / 1 (e) bendi).

(vi) Sorumlu şahsın SSS hükümleri uyarınca sorumluluğunu sınırlayabileceği bir zararı önlemek veya azaltmak için alınan tedbirler ve bu tedbirlerin başkaca sebep oldukları zararlar yüzünden sorumlu şahıstan başka bir kimse tarafından ileri sürülen alacaklar (SSS m. 2 / 1 (f) bendi).

SSS m. 2 / 2 hükmü uyarınca sorumluluğun sınırlanabileceği bu alacakların talep edilmesinde, rücu hakkına veya bir garantiye ya da akdî veya akit dışı sorumluluğa dayanılması arasında fark yoktur; her halde sorumluluk sınırlanabilir. Bu kuralın istisnası SSS'nin 2. maddesinin 1. fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerinde (*yukarıda (iv), (v) ve (vi) numaralı paragraflarda*) belirtilen alacakların, sorumlu şahıs ile akdedilmiş bir sözleşmeden doğan ücrete ilişkin olmasıdır; bu halde söz konusu alacaklar için sorumluluk sınırlanamaz (SSS m. 2 / 2).

Türkiye, 1996 Protokolünü "SSS'nin 2. maddesinin 1. fıkrasının (d) ve (e) bentlerini uygulamama hakkını saklı tuttuğu" çekincesi ile onaylamış; bu doğrultuda TTK m. 1331 hükmünde "*1976 tarihli Sözleşmenin 2. maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde sayılan alacaklara karşı sorumluluğun sınırlandırılamayacağı*" öngörülmüştür. Buna göre **(i)** *batmış, enkaz haline gelmiş, oturmuş veya terk edilmiş bir geminin, içinde bulunan veya bulunmuş olan şeyler de dahil olmak üzere, yüzdürülmesi, kaldırılması imha edilmesi veya zararsız hale getirilmesinden doğan alacaklar* ile **(ii)** *gemi yükünün imhası veya zararsız hale getirilmesinden doğan alacaklar*, sorumlu şahısla akdedilen bir sözleşmeden doğan ücrete ilişkin olsun olmasın Türk mahkemeleri önünde bu alacaklara karşı sorumluluğun sınırlanması mümkün değildir. Buna karşılık "sorumlu şahsın SSS hükümleri uyarınca sorumluluğunu sınırlayabileceği bir zararı önlemek veya azaltmak için alınan tedbirler ve bu tedbirlerin başkaca sebep oldukları zararlar yüzünden sorumlu şahıstan başka bir kimse tarafından ileri sürülen alacaklar" ise, sadece sorumlu şahısla akdedilmiş bir sözleşmeden doğan ücrete ilişkin olmaları halinde sınırlı sorumluluğa tâbi değildir.

3. Sorumluluğun Sınırlanamayacağı Alacaklar

SSS m. 3 hükmünde hangi alacaklar için sorumluluğun sınırlanamayacağı belirtilmiştir. Bu maddeye göre aşağıdaki alacaklar için sorumluluk sınırlandırılamaz.

(i) Uygulanabilmesi halinde ve her halde (varsa değişikleri ile birlikte) yürürlükte olan 1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesi'nin 14. maddesi uyarınca talep edilebilecek özel tazminat alacakları dahil kurtarma alacakları.

(ii) Müşterek avarya garame payı alacakları.

(iii) 23.11.1969 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşme ve yürürlükteki değişiklikleri ile ekleri anlamında hidrokarbonlarla kirlenmeden ileri gelen zararlardan doğan alacaklar[410].

(iv) Nükleer zararlardan mesuliyetin sınırlanmasını düzenleyen veya yasak eden bütün milletlerarası sözleşmeler veya milli kanunlara tâbi olan alacaklar ile nükleer gemi malikine karşı nükleer zararlardan doğan alacaklar[411].

(v) Sorumluluğunu sınırlayabilecek şahısların, müstahdemleri ile arasındaki hizmet sözleşmesinin tâbi olduğu kanun hükümlerine göre hizmet sözleşmesinden doğan alacaklara karşı sorumluluğunu sınırlama hakkını haiz olmamaları veya ancak SSS'nin 6. maddesinde öngörülenden yüksek bir meblağla sınırlayabilmeleri halinde, görevleri gemi hizmetlerine veya kurtarma ve yardım faaliyetlerine ilişkin olan müstahdemlerinin alacakları ile bunların mirasçılarının, haleflerinin veya bu gibi alacakları talep etme hakkı bulunan diğer şahısların alacakları. Sorumlu şahsın "gemi hizmetlerinde veya yardım faaliyetlerine ilişkin görev yapan çalışanları ile akdettiği hizmet sözleşmelerinden doğan alacaklar" olarak belirlenen

---

[410] Türkiye, 1992 Protokolü ile değişik 23.11.1969 tarihli *Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşme*'ye taraf olup, bu Sözleşme anlamında petrol kaynaklı kirlenme zararlarından sorumluluk ve sorumluluğun sınırlanması hakkında 1992 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşme hükümleri uygulanır.

[411] Bu alacaklardan sorumluluk, henüz yürürlüğe girmemiş olan 25.05.1962 tarihli Nükleer Gemi İşletenlerin Mesuliyetlerine Dair Milletlerarası Sözleşme (*International Convention relating to the Liability of Operators of Nuclear Ships*) ve 15.07.1975 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 17.12.1971 tarihli "Denizyolu ile Nükleer Madde Taşımalarında Hukukî Mesuliyete dair Milletlerarası Sözleşme" (*Convention relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear Material*) ile düzenlenmiştir. Türkiye'nin taraf olmadığı bu sözleşmeler hakkında bilgi için bkz. ÇETİNGİL, Donatanın Sorumluluğu, s. 135 vd.

alacaklara karşı, bu alacakların dayanağı hizmet sözleşmesinin tâbi olduğu hukuka göre sorumlu şahıs sorumluluğunu sınırlandırma hakkına sahip değilse veya sorumluluğunun sınırı SSS'nin 6. maddesinde öngörülen sınırdan yüksek ise, söz konusu alacaklara karşı sorumluluğun SSS hükümleri uyarınca sınırlandırılamayacağı kabul edilmiştir.

Yukarıda belirtilen (SSS'nin 3. maddesinde sayılan) alacaklardan başka, sorumlu şahısla akdedilen bir sözleşmeden doğan ücrete ilişkin olsun olmasın **(i)** *batmış, enkaz haline gelmiş, oturmuş veya terk edilmiş bir geminin, içinde bulunan veya bulunmuş olan şeyler de dahil olmak üzere, yüzdürülmesi, kaldırılması imha edilmesi veya zararsız hale getirilmesinden doğan alacaklar* ile **(ii)** *gemi yükünün imhası veya zararsız hale getirilmesinden doğan alacaklar* için de Türk mahkemelerinde sorumluluk sınırlandırılamaz (TTK m. 1331).

4. Sorumluluğu Sınırlama Hakkının Kaybı

SSS'nin sorumluluğu sınırlama hakkının kaybının kaybına dair 4. maddesi "*Şahsi fiil veya ihmalinden ileri gelen zarara kasden yahut cüretkârane bir şekilde ve muhtemelen böyle bir zarar meydana geleceği şuuru ile sebebiyet vermiş olduğu ispat olunan sorumlu kişi mesuliyetini sınırlama hakkını haiz değildir.*" şeklindedir[412]. Buna göre sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkının kaybı için, biri zarara sebebiyet veren eylemin failine, diğeri failin kusurunun türüne ilişkin olmak üzere iki şartın gerçekleşmiş olduğu ispat edilmelidir. İspat yükü, her halde sınırlı sorumluluğa tâbi alacağı talep edene, diğer bir anlatımla sorumluluğun sınırlandırılamayacağını iddia edene aittir.

---

[412] Sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkının kaybı hakkında ilk milletlerarası düzenleme 12.10.1929 tarihli Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkında Varşova Konvansiyonu'nun 25. maddesi ile getirilmiş; bu madde 28.09.1955 tarihli Varşova Konvansiyonu'nun Değiştirilmesi Hakkında Lahey Protokolü ile değiştirilmiştir. Bu düzenleme, diğer milletlerarası sözleşmelerin sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkının kaybına dair düzenlemelerine kaynak olmuştur. Kara, hava ve deniz yolu ile eşya taşımalarına ilişkin milletlerarası sözleşmelerin sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkının kaybına dair düzenlemeleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Kübra **YETİŞ ŞAMLI**, Uluslararası Kara, Hava ve Deniz Yolu İle Eşya Taşımalarında Taşıyıcının / Taşıyanın Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı, İstanbul 2008, s. 33 vd., 87 vd., 143 vd.

Zarara sebebiyet veren eylemin failine ilişkin şart, zarara sebebiyet veren olayın, sorumluluğunu sınırlama hakkına sahip şahsın (gemi malikinin, donatanın, işletenin, çartererin veya yardımda bulunanların) bir eylemi ve ihmali (yapma veya yapmama şeklinde davranışı)[413] sonucu meydana gelmiş olmasıdır. Sorumlu şahıs, gemi adamlarının veya diğer yardımcı şahısların zarara sebebiyet veren eyleminden ileri gelen zararlarda, bunlar zarara kasten sebebiyet vermiş olsalar dahi, sınırlı sorumluluktan yararlanır. SSS'nde sorumluluğu sınırlama hakkına sahip şahsın tüzel kişi veya donatma iştiraki olması halinde sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkının kaybında kimin yapma veya yapmama şeklindeki davranışının dikkate alınacağı hususuna açıklık getirilmemiştir[414]. Ancak TTK'nun 1343. maddesinde SSS m. 4 hükmünün uygulanmasında kimin kusurunun dikkate alınacağı belirlenmiştir[415]. Buna göre sorumluluğunu sınırlama hakkına sahip şahıs tüzel kişi ise, tüzel kişinin (TMK m. 50 uyarınca hukuki işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokan) organı ve organı oluşturan gerçek kişiler, donatma iştiraki ise, paydaş donatanlar ve gemi müdürü, adi şirketlerde şirket ortakları ile bunları genel veya özel yetkiye dayanarak temsil eden kişiler zarara sebebiyet veren yapma veya yapmama şeklinde bir davranışta bulunmuş olmalıdır. Geminin yönetimi ile görevlendirilen ve donatanın temsilcisi olan gemi yöneticisinin davranışı, donatanın davranışı olarak kabul edilir.

Zarara sebebiyet veren davranışta failin kusuruna ilişkin şart, sorumluluğunu sınırlama hakkına sahip şahsın, zarara kasten ya da cüretkârane bir şekilde ve muhtemelen böyle bir zarar meydana geleceği bilinci ile sebebiyet vermiş olmasıdır. Dolayısıyla donatan sınırlı sorumluluk konusu alacağın doğumuna neden olan yapma veya yapmama şeklindeki davranışında bu iki kusur türünden biri derecesinde kusurlu olma-

---

[413] SSS'nin 4. maddesinde yer alan "fiil veya ihmal" (act or omission) deyimlerinin Türk hukuk sisteminin sorumluluk kavramları bakımından kusur olarak anlaşılması gerektiği görüşü için bkz. ve karş. Bkz. SÖZER, C. I, s. 276.

[414] Bu hususun iç hukuklarda düzenlenmesinin gerekli ve önemli olduğu hususunda bkz. Ergon **ÇETİNGİL**, Alman Deniz Ticareti Hukukunun 1986 Yılı Reformunda Taşıyanın Sorumluluğu İle İlgili Olarak Yapılan Değişiklikler, BATİDER C. XVI, S. 4 (s. 21 – 57), s. 14, 15.

[415] Alm.TK'nun 616. maddesinde de bu hususta düzenleme getirilmiştir.

lıdır. Bunlardan "kast", failin hukuka aykırı sonucu önceden görmesi, tasavvur etmesi ve bu sonucu istemesidir. Hukuka aykırı sonucu isteme, ya açıkça hukuka aykırı sonuç arzu edilerek hareket edilmesi ya da hukuka aykırı sonuç doğrudan doğruya istenmemekle birlikte, ortaya çıkma olasılığı göze alınarak hareket edilmesi şeklinde ortaya çıkar. Birinci halde, doğrudan kast (dolus directus), ikinci halde ise, dolaylı veya ihtimalî kast (dolus eventualis) söz konusudur[416]

Sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkının kaybı sonucunu doğuran diğer kusur türü, "cüretkârane bir şekilde ve muhtemelen böyle bir zarar meydana geleceği bilinci ile" şeklinde ifade edilmiştir[417]. Başka bir anlatımla bu kusur türü "cüretkârane bir şekilde (pervasızca)" ve "muhtemelen böyle bir zarar meydana geleceği bilinci ile" şeklinde ifade edilen iki unsur ile tanımlanmıştır. *Birinci unsur*, belirli bir şekilde davranma veya davranmama yükümlülüğünün, düşüncesizce ve olası sonucuna aldırılmaksızın, yoğun ve ağır bir şekilde ihlâl edilmiş olmasını ifade eder. Belirli bir şekilde davranma veya davranmama yükümlülüğünün ihlâlinde zarara sebebiyet verme olasılığı düşüncesizce göze alınmış olduğu takdirde, "cüretkârane (pervasızca)" bir davranışın mevcudiyetinden söz edilebilir. *İkinci unsur* olan "muhtemelen böyle bir zarar meydana geleceğine ilişkin bilinç" ise, herhangi bir zarar verici olayın değil, somut olayda zarara sebebiyet veren olayın meydana gelme olasılığının, meydana gelmeme olasılığına oranla daha yüksek olduğunun bilinmesini ifade eder. Bu unsur bakımından, gerekli özen gösterilseydi zarar doğma olasılığının öngörülebilecek olması yeterli değildir; zira pervasızca dav-

---

[416] Bu konuda bkz. OĞUZMAN / ÖZ, C. II, s. 56 vd.; EREN, 596 vd.

[417] Söz konusu kusur türünün "*recklessly and with knowledge that such loss would probably result*" şeklindeki İngilizce ifadesinin, ilk kez 28.09.1955 tarihli Varşova Konvansiyonunu değiştiren Lahey Protokolü'nde kullanıldığı; bu ifade ile 1929 Varşova Sözleşmesi'nin İngilizce metninde kullanılan "wilfull misconduct" kavramına açıklık getirildiği hususunda bkz. Duygu **DAMAR**, Milletlerarası Taşıma Hukukunda "Wilful Misconduct" Kavramının Tarihçesi Ve Tercümesi, Prof. Dr. Sevin Toluner'e Armağan, MHB Yıl 24 / Sayı 1 – 2 / 2004 (s. 379 – 393), s. 380 vd. Ayrıca bkz. SÖZER, C. I, s. 267 vd.; Johann Christoph **STACHOW**, Schweres Verschulden und Durchbrechung der Beschränkte Haftung, Hamburg 1988, s. 129 vd.

ranışın mevcudiyeti, meydana gelen somut zararın meydana gelme ihtimalinin yüksek olduğunun bilinmesini gerektirir[418]; dolayısıyla da yüksek zarar ihtimalini "bilmesi gereken" değil, gerçekten bilen kişi pervasızca davranmış sayılabilir. Buna göre zarara sebebiyet veren davranışın zarar olasılığını hiçe sayan pervasızca bir davranış olarak nitelenebilmesi, sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkının kaybı için yeterli değildir; söz konusu pervasızca davranış sonucu, herhangi bir zararın değil, meydana gelen zararın muhtemelen meydana geleceğinin bilinmesi, bu bilince sahip olunması da şarttır.

İngiliz hukukundaki "wilfull misconduct" kavramından esinlenilmesine rağmen unsurları ile belirlenen bu kusur türü, Türk hukukunun da dahil olduğu Kıta Avrupası Hukuku hukuk sistemlerinin kusur türlerinden biri ile tam olarak örtüşmemektedir[419]. Söz konusu kusur türü, ağır ihmâlden daha ağır ve dolaylı kasta yakın, ağır ihmal ile dolaylı kast arasında bir kusur olarak değerlendirilebilir[420]. Ancak bu kusurun, her somut olayda olayın tüm koşulları dikkate alınmak suretiyle birbirini tamamlayan iki unsurun mevcudiyetine bağlı olarak tespit edilebileceği ve edilmesi gerektiği açıktır[421].

---

[418] Bu kusur türünün sorumlu şahsın saikinin ispatını gerektirdiği görüşü için bkz. BAYAMLIOĞLU, s. 147. Ayrıca bu konuda bazı yabancı mahkeme kararları için bkz. STACHOW, s. 133.

[419] Tahir **ÇAĞA**, Hava Taşıyıcısının Sınırlı Ve Sınırsız Mesuliyetine Dair, Ticaret Hukuku Ve Yargıtay Kararları Sempozyumu V, Bildiriler – Tartışmalar, 25-26 Mart 1988 (s. 177 – 211), s. 201; Tahir **ÇAĞA**, Enternasyonal Deniz Hukukunda Yeni Bazı Gelişmeler, BATİDER C. IX (1977), S. 12 (s. 289 – 324), s. 301; ÇETİNGİL, Donatanın Sorumluluğu, s. 152; ÇETİNGİL, Taşıyanın Sorumluluğu, s. 14; Emine **YAZICIOĞLU**, Hamburg Kurallarına Göre Taşıyanın Sorumluluğu - Lahey / Visby Kuralları ile Karşılaştırmalı Olarak, İstanbul 2000, s. 172 vd.; CAN, s. 212; DAMAR, s. 393; YETİŞ ŞAMLI, Sınırlı Sorumluluk, s. 94; STACHOW, s. 202.

[420] YAZICIOĞLU, Hamburg Kuralları, s. 173. Bu hususta ileri sürülen bir görüş, söz konusu kusurun, "dolaylı kast (dolus eventualis) ile yakınlığı olan, hatta bundan bir bakıma daha ağır olan bir kusur olduğu" (Bkz. ÇAĞA, Hava Taşıyıcısı, s. 202, 203.); bir görüş "ağır ihmal olarak tespit edilmesinin mümkün olduğu" (Bkz. CAN, s. 212); diğer bir görüş ise "aynı zamanda şuurlu ihmal niteliğinde bulunan ağır ihmal olduğu ve zararın zarara sebebiyet veren kişi tarafından meydana gelebileceğinin öngörülmüş olmasının aranacağı" (Bkz. SÖZER, C. I, s. 277) yönündedir.

[421] YETİŞ ŞAMLI, Sınırlı Sorumluluk, s. 96.

5. Sorumluluk Sınırları

Sorumluluk sınırı, sınırlamaya tâbi alacak veya aynı olaydan doğan birden fazla alacak söz konusu ise alacakların toplam miktarı ne olursa olsun, donatanın ödemekle yükümlü olduğu en yüksek miktarı ifade eder. SSS'nde yolcuların ölüm ve yaralanmasından ileri gelen alacaklar dışındaki alacaklar için sorumluluk sınırları, geminin tonajı esas alınarak belirlenmiştir. Gemi tonajı arttıkça sorumluluk sınırının yükselmesi, fiilen sınırsız sorumluluk durumunun ortaya çıkmasına neden olduğundan, sınırlı sorumluluk miktarının tespitinde, artan gemi tonajına göre kademeli olarak hesap birimi miktarının azalmasına dayanan bir sistem kabul edilmiştir. SSS anlamında gemi tonajı, 23.06.1969 tarihli Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Milletlerarası Sözleşmesi'nin (1) numaralı ekinde gayri safi gemi tonajının (grostonilatonun) ölçülmesi hakkında öngörülen kurallar uyarınca belirlenen tonajdır (SSS m. 6 / 5).

Sorumluluk sınırının belirlenmesinde esas alınan hesap birimi, Milletlerarası Para Fonu tarafından tanımlanan Özel Çekme Hakkı'dır. Özel Çekme Hakkı (ÖÇH)[422] ile hesaplanan sorumluluk sınırlarının, sınırlı sorumluluğun ileri sürüldüğü devletin millî parasına nasıl çevrileceği, SSS m. 8 / 1 hükmünde belirtilmiştir. Buna göre ÖÇH ile hesaplanan sorumluluk sınırı, sınırlı sorumluluğun ileri sürüldüğü devletin parasına, sorumluluk fonunun tesis olunduğu, ödemenin yapıldığı veya eş değerde bir teminatın gösterildiği tarihte bu devletin parasının ÖÇH değeri üzerinden çevrilir. Sözleşmeye taraf olup da Milletlerarası Para Fonuna da üye olan bir devletin milli parasının ÖÇH olarak değeri, Milletlerarası Para Fonu

---

[422] Özel Çekme Hakkı (Special Drawing Rights – SDR), Milletlerarası Para Fonu (International Monetary Fund - IMF) tarafından üye ülkelerin mevcut resmi rezervlerine katkıda bulunmak amacıyla 1969 yılında oluşturduğu uluslararası bir rezerv varlığıdır. Aynı zamanda IMF'nin ve diğer bazı uluslararası kuruluşların hesap birimi olarak kullanılan ÖÇH'nın değeri, 2015 yılı Ekim ayında alınan karar uyarınca 01.10.2016 tarihinden itibaren Amerikan Doları (%41,73), Euro (%30,93), Çin Yuanı (%10,92), Japon Yeni (%8,33) ve İngiliz Sterlini (%8,09) ile oluşturulan bir sepet esas alınarak Amerikan Doları cinsinden belirlenmekte ve bu değer, IMF'nin web sitesinde günlük olarak yayınlanmaktadır. Ayrıca bilgilendirme amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın web sitesinde de ÖÇH'nın Türk Lirası değeri günlük olarak açıklanmaktadır.

tarafından söz konusu tarihte kendi iş ve işlemlerinde uygulanan değerlendirme usulüne göre belirlenir[423].

SSS'nin 6. maddesinde aynı olaydan doğan ve yolcuların alacakları (7. maddede belirtilen) dışında kalan alacaklar için "genel sınırlar" belirlenmiş; 7. maddesinde ise yolcuların alacaklarına uygulanacak sınırlar hüküm altına alınmıştır. SSS'nin 6. maddesinin 1. fıkrası, 1996 Protokolü'nün 3. maddesi ile değiştirilmiş; söz konusu Protokol'ün 8. maddesinde öngörülen zımnî kabul yöntemi ile alınan 19.04.2012 tarihli Karar uyarınca sorumluluk sınırlarında değişiklik yapılmıştır[424]; bu değişiklik 08.06.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla 08.06.2015 tarihinden önce meydana gelen olaylardan doğan alacaklara 1996 Protokolü ile değişik 6. maddede belirtilen sınırlar, bu tarihten sonra meydana gelen olaylardan doğan alacaklara 19.04.2012 tarihli Karar ile belirlenen sınırlar uygulanır. SSS m. 6 ve 7 hükümlerinde belirtilen sınırlar, TTK m. 1330 / 1 (b) bendi uyarınca iç sularda seyre tahsis edilmiş gemiler bakımından da geçerlidir. Ancak TTK'nda üçyüz tonilatodan küçük gemiler, sondaj gemileri ve kılavuzlar için farklı sorumluluk sınırları kabul edilmiştir. SSS m. 6 ve 7 hükümleri ile TTK hükümleri uyarınca sorumluluk sınırı şu şekilde hesaplanır:

(i) Yolcuların ölüm veya yaralanmasından ileri gelen alacaklar: Bir geminin yolcularının ölüm veya yaralanmasından kaynaklanan ve aynı olaydan doğan alacaklarda sorumluluk, 175.000 hesap biriminin geminin resmî belgesinde taşımasına izin verilen yolcu sayısı ile çarpılmasından elde olunan tutarla sınırlıdır; ancak söz konusu tutar 25.000.000 hesap birimini aşamaz (SSS m. 7 / 1). Bu hükmün uygulanmasında "*bir geminin yolcularının ölüm veya yaralanmasından kaynaklanan alacaklar*" iba-

---

[423] Milletlerarası Para Fonu üyesi olmayan ve mevzuatına göre SSS m. 8 / 1 hükmü uygulanamayan Devletler tarafından Sözleşmenin onaylama, kabul veya uygun bulma şartına bağlı olmaksızın imzası esnasında yahut onaylama, kabul, uygun bulma veya katılma sırasında veya bunları takip eden herhangi bir zamanda, SSS'nde öngörülen ve ülkelerinde uygulanacak olan sorumluluk sınırlarının belirlenmesine ilişkin esaslar SSS m. 8 / 2 hükmünde düzenlenmiştir.

[424] Sorumluluk sınırlarında değişiklik yapılması sebepleri ve bu hususta LEG. (5)99 sayılı Kararın alınması süreci için bkz. DEMİR, Mesuliyetin Sınırlanması, s. 131 vd.; KULA DEĞİRMENCİ, s. 101 vd.

resi, "*bir yolcu taşıma sözleşmesine müsteniden veya bir navlun sözleşmesine konu olan bir taşıt veya canlı hayvanlara, taşıyanın muvafakatiyle refakat etmek suretiyle söz konusu gemide taşınan her hangi bir şahıs tarafından veya onun hesabına ileri sürülen alacakları*" ifade eder (SSS m. 7 / 2).

(ii) Yolcu dışındaki kişilerin ölüm veya yaralanmasından ileri gelen alacaklar: Bir gemide veya geminin işletilmesinin doğrudan sonucu olarak meydana gelen yolcu dışındaki kişilerin ölümü veya yaralanmasından ileri gelen alacaklarda sorumluluk sınırı, 2.000 tonu geçmeyen bir gemi için 3.020.000 hesap birimi; tonajı 2.000 tonu geçen bir gemi için, 3.020.000 hesap birimine ilave edilmek üzere 2.001 tondan 30.0000 tona kadar beher ton için 1.208 hesap birimi; 30.001 tondan 70.000 tona kadar beher ton için 906 hesap birimi; 70.000 tondan yukarı beher ton için 604 hesap birimidir.

(iii) Diğer bütün alacaklar: Aynı olaydan kaynaklanan (ölüm ve yaralanmadan ileri gelen alacaklar dışında) sınırlamaya tâbi diğer tüm alacaklar için sorumluluk, 2.000 tonu geçmeyen bir gemi için 1.510.000 hesap birimi; tonajı 2.000 tonu geçen bir gemi için, 1.510.00 hesap birimine ilave edilmek üzere 2.001 tondan 30.000 tona kadar beher ton için 604 hesap birimi; 30.001 tondan 70.000 tona kadar beher ton için 453 hesap birimi ve 70.000 tondan yukarı beher ton için 302 hesap birimi ile sınırlıdır (SSS m. 6 / 1 (b) bendi).

(iv) Kurtarma yardımda bulunan şahıslar için sorumluluk sınırı: Bir gemiden faaliyet göstermeksizin yahut münhasıran kurtarma ve yardım hizmetlerine tahsis edilmiş gemide veya bu gemi ile ilgili olarak faaliyet göstermek suretiyle yardımda bulunan her şahsın SSS'nin 6. maddesinde belirtilen alacaklar için sorumluluk sınırı, 1.500 tonilato esasına göre hesaplanır (SSS m. 6 / 4).

(v) Üçyüz tonilatodan küçük gemiler için sorumluluk sınırı: SSS m. 15 / 2 hükmünde her âkit devletin iç hukukunda açık bir düzenleme ile SSS hükümlerini üçyüz tonilatodan küçük gemilere de uygulamayı kabul edebileceği öngörülmüştür. Türk hukukunda bu imkân, SSS hükümlerinin üçyüz tonilatodan küçük gemiler hakkında TTK m. 1332 hükmünde öngörülen sınırlar dahilinde uygulanacağı yönünde kullanılmıştır (TTK m. 1330 / 1 (c) bendi). TTK m. 1332 hükmünde ise üçyüz tonilatodan

küçük gemilerde ölüm ve yaralanmadan ileri gelen alacaklar dışında sınırlamaya tâbi diğer tüm alacaklar (SSS m. 6 / 1 (b) bendi) için sorumluluk sınırı 83.500 ÖÇH olarak belirlenmiştir[425]. Dolayısıyla üçyüz tonilatodan küçük gemilerde yolcu dışındaki kişilerin ölüm ve yaralanmasından ileri gelen alacaklar için SSS m. 6 / 1 (a) bendinde belirtilen sınır (1.510.000 ÖÇH); yolcuların ölüm ve yaralanmasından ileri gelen alacaklar için SSS m. 7 hükmünde belirtilen sınır (yolcu sayısının 175.000 ÖÇH ile çarpımı ile elde edilen tutar) geçerlidir.

(vi) Sondaj işlemi gemileri için sınır: Geminin sondaj işlemi için kullanılmak üzere sondaj yerinde bulunduğu sırada meydana gelen ölüm ve yaralanmadan ileri gelen alacaklar (SSS m. 6 / 1 (a) bendi) için sorumluluk sınırı 32.000.000 ÖÇH; diğer bütün alacaklar (SSS m. 6 / 1 (b) bendi) için sorumluluk sınırı 20.000.000 ÖÇH olarak belirlenmiştir (TTK m. 1333).

(vii) Kılavuzlar için sorumluluk sınırı: TTK m. 1341 / 1 hükmünde "*SSS'nde belirtilen sınırların kılavuzlara doğrudan yöneltilen bütün talepler için 1.500 ÖÇH olduğu*" öngörülmüştür. Dolayısıyla yolcuların ve yolcu dışındaki üçüncü kişilerin ölümü veya yaralanmasından ileri gelen alacaklar ile sınırlamaya tâbi diğer tüm alacaklar için sorumlu tutulabilen

---

[425] 1996 Protokolü ile yapılan değişiklikten önce SSS m. 6 / 1 (b) bendinde belirtilen alacaklar için sorumluluk sınırı 500 tona kadar 167.000 hesap birimi olarak tespit edilmiş iken, 1996 Protokolü ile 2.000 tonu geçmeyen gemiler için 1.000.000 hesap birimine yükseltilmiştir. 1332. maddenin gerekçesinde "*Bu artışın 300 tonilatodan küçük gemilere yansıtılması, sigorta primleri açısından mahzurlu olacaktır. Bu nedenle, 1976 tarihli Sözleşmedeki sınırın yarısı, yani 83.500 Özel Çekme Hakkı, sınır kabul edilmiştir. Bu sınır, yalnızca malvarlığına ilişkin maddi zarar taleplerinde uygulanır; cismani zarar ve yolcuların talepleri bakımından 1976 tarihli Sözleşmenin hükümleri ve diğer ilgili kurallar (örneğin, daha yüksek sınırlar kabul eden 2002 tarihli Yolcuların ve Bagajının Deniz Yoluyla Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesinin hükümleri veya bu Sözleşmenin iç hukuka aktarılması amacıyla kabul edilen Tasarının 1256 ilâ 1270 inci hükümleri) uygulanır.*" denilmiştir. Alm.TK'nun 613. maddesinde ise 250 tona kadar olan gemiler için sorumluluk sınırı SSS m. 6 / 1 (b) bendinde belirtilen alacaklar için 2.000 ton esas alınarak hesaplanacak tutarın yarısı olarak belirlenmiştir.

kılavuzun sorumluluğu 1.500 ÖÇH ile sınırlıdır[426]. Kılavuz terimi, gemiden veya gemi dışında bir yerden fiilen kılavuzluk hizmeti veren kişi veya kişiler ile onları istihdam edenleri de kapsar (TTK m. 1341 / 3)[427].

6. Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kullanılması

SSS, sorumluluğunu sınırlama hakkına sahip bir şahsın (SSS m. 1), bir âkit devletin mahkemesi önünde sorumluluğunu sınırlamak, haczedilmiş veya tedbir konmuş bir gemi veya sair herhangi bir malı yahut taraf devlet makamlarına verilmiş olan bir teminatı serbest bıraktırmak istediği her halde uygulanır (SSS m. 15 / 1). Ancak her âkit devlet sorumluluğunu sınırlama hakkına sahip olan şahsın mahkemesi huzurunda SSS hükümlerine istinat ettiği anda **(i)** bu şahsın mutad ikametgâh veya iş merkezinin âkit devletlerden birinde bulunması ya da **(ii)** ileri sürdüğü mesuliyetini sınırlamak hakkı ile ilgili veya serbest bırakılmasını sağlamak istediği gemisinin bir âkit devletin bayrağını taşıması şartı ile SSS'nin uygulanacağı hakkında düzenleme getirebilir. TTK'nda bu yönde bir sınırlama getirilmemiş; aksine sorumluluğunu sınırlama hakkına sahip şahısların Türk mahkemelerinde sorumluluklarını sınırlamak istediklerinde TTK'nun 1328. maddesinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır (TTK m. 1330 / 1 (a) bendi). Buna göre sınırlamaya tâbi alacakların tahsili için sorumlu şahsa karşı bir Türk mahkemesinde dava açılması halinde, sorumlu şah-

---

[426] TTK m. 1341 hükmünde öngörülen sınırın çok düşük olduğu açıktır. Alm.TK'nun 615. maddesinde "gemide hizmet veren kılavuzun sorumluluğunun, SSS m. 6 / 1 (a) ve (b) bentlerinde belirtilen alacaklar için kılavuzluk hizmeti verdiği gemi 2.000 tondan büyük olsa dahi 2.000 ton esas alınarak hesaplanacak tutar ile; SSS m. 7 / 1 hükmünde belirtilen alacaklar için kılavuzluk hizmeti verdiği geminin sertifikasında daha fazla yolcu taşıyabileceği yazılı olsa dahi oniki yolcu esas alınarak hesaplanacak tutar ile sınırlı olduğu; SSS'nin 2. maddesinde belirtilen sınırlamaya tâbi bir alacağın gemiden hizmet vermeyen kılavuza karşı ileri sürülmesi halinde de aynı sınırlamaların geçerli olduğu" hüküm altına alınmıştır.

[427] Madde gerekçesinde "kılavuz için öngörülen sınırdan kılavuzu istihdam edenin de yararlandırılmasının zorunlu görüldüğü" belirtilmiş; madde metninden anlaşılamamakta ise de, gerekçede "hizmeti veren kılavuz ile kılavuzu istihdam eden tüzel kişinin, topluca bir tek sorumluluk sınırına tâbi olduğu; dolayısıyla 1.500 ÖÇH tutarında tek bir fon tesis ederek sorumluluklarını sınırlayabilecekleri" ifade edilmiştir.

sın, SSS hükümleri uyarınca sorumluluğunun sınırlı olduğunu ileri sürmesi gerekli ve yeterlidir; bu şahsın sorumluluğunu sınırlamak istediği anda mutad yerleşim yeri veya iş merkezinin bir âkit devlet ülkesinde bulunması ya da işletilmesi sorumluluğun doğumuna neden olan veya serbest bıraktırmak istediği gemisinin bir âkit devlet bayrağını taşıması aranmaz. Ancak TTK m 1330 / 2 hükmüne göre alacaklı, sınırlı sorumluluktan yararlanabilecek kişinin, mutad ikametgahının veya iş merkezinin bulunduğu veya gemisinin bayrağını taşıdığı devletin ülkesinde sorumluluğunu sınırlayamayacağını ispat ederse, sorumluluk Türkiye'de sınırlanamaz. Alacaklı, sorumluluğunu sınırlandıran kişinin (mutad ikametgahının veya iş merkezinin bulunduğu veya gemisinin bayrağını taşıdığı devletin) ülkesinde SSS'ne göre daha yüksek bir sorumluluk sınırının uygulandığını ispat ederse, SSS'nın uygulanmasında bu yüksek sınır esas alınır.

Türk mahkemelerinde sınırlamaya tâbi alacakların tahsili talebiyle açılan davalarda talebin muhatabı, SSS hükümleri uyarınca sorumluluğunun sınırlı olduğu beyanında bulunmuş olmalıdır. Talebin muhatabı bu şekilde sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkını kullanmadığı takdirde, sınırlı sorumluluk mahkemece kendiliğinden dikkate alınıp buna göre karar verilemez; zira sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkı, maddi hukuka ilişkin savunma sebeplerinden def'i niteliğindedir. Bu nedenle sınırlamaya tâbi alacağın tahsili için açılan davalarda en geç ikinci cevap dilekçesinin verilmesi aşamasında sınırlı sorumluluk ileri sürülmüş olmalıdır (HMK m. 141 / 1)[428]. Sorumluluğun sınırlı olduğunun ileri sürülmesi sorumluluğun kabulü anlamına gelmez (SSS m. 1 / 7).

Sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkı, fon tesis edilmeden veya fon tesis edilmek suretiyle ileri sürülebilir; zira SSS'nin 10. maddesinde "sınırlama fonu tesis edilmeden dahi sınırlı sorumluluğun ileri sürülebileceği" öngörülmüştür. Anılan maddeye göre âkit devletler tarafından iç hukuklarında sorumlu şahsın ancak SSS hükümlerine uygun olarak sınırlama fonunun tesis edilmiş veya sınırlı sorumluluğun ileri sürüldüğü anda

---

[428] Sınırlı sorumluluğun ileri sürülmesi savunmanın genişletilmesi niteliğinde olduğundan, HMK n. 141 uyarınca ikinci cevap dilekçesi verildikten sonra başlayan savunmayı genişletme veya değiştirme yasağı sebebiyle ikinci cevap dilekçesi verildikten sonra talebin muhatabı sorumluluğunun sınırlı olduğunu ileri süremez; ön inceleme aşamasında ise ancak karşı tarafın açık muvafakati ile ileri sürebilir.

tesis edilecek olması şartıyla sorumluluğunu sınırlama hakkını ileri sürebileceği yönünde düzenleme getirilmesi mümkündür. TTK'nda sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkının ileri sürülmesinde fon tesis edilmiş veya edilecek olması şartı aranmamış; aksine TTK'nun 1335. maddesinde "SSS'nin 10. maddesi uyarınca fon kurulmadan da sorumluluğu sınırlama hakkının ileri sürülebileceği" hüküm altına alınmıştır[429]. Dolayısıyla sınırlı sorumluluğa tâbi bir alacağın tahsili için Türk mahkemelerinde dava açılması halinde dava konusu alacaktan sorumlu olduğu iddia edilen şahıs, fon tesis etmek suretiyle veya fon tesis etmeden sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkını kullanabilir.

Sorumluluğun fon tesis edilmeden sınırlanmak istenmesi halinde sorumlu şahsın mahkemeye bu yönde beyanda bulunması gerekli ve yeterlidir. Ancak aynı olaydan kaynaklanan birden fazla alacağın mevcudiyeti halinde, sorumlu şahsa karşı bir devletin farklı mahkemelerinde veya farklı devlet mahkemelerinde dava açılması ya da işletilmesi alacağın doğumuna sebebiyet veren gemisinin veya diğer bir malının haczettirilmesi mümkün olduğundan, sorumluluğun fon tesisi suretiyle sınırlanması her halde sorumlu şahsın lehinedir; zira fon tesis edildiği takdirde, alacaklılar talep haklarını sadece fona karşı ileri sürebilir. Ayrıca ÖÇH olarak belirlenen sınırlı sorumluluk tutarı, fon tesis edilmeden sınırlı sorumluluğun ileri sürülmesi halinde sorumluluğun sınırlandırıldığı devletin parasına ödemenin yapıldığı tarihteki ÖÇH değeri üzerinden çevrilirken, fon tesis edilmesi halinde fonun tesis edildiği devletin parasına fonun tesis edildiği tarihteki değeri üzerinden çevrildiğinden, sorumlu şahıs o devletin parasının ÖÇH değerindeki artıştan etkilenmez.

---

[429] Madde gerekçesinde bu tercihin sebebi,"... böyle bir zorunluluk kabul edilmesi, özellikle büyük tonajda gemilerde, çok büyük meblağların bankalarda bloke edilmesine yol açar; bu da, davaların erken aşamalarında, uyuşmazlıkların sulh yoluyla hallini güçleştirir, çünkü, sulh için ayrılabilecek para bloke edilmiş olur. Dolayısıyla, fon tesis edilmeden de sorumluluğun sınırlandırılmasına olanak tanınması, tatbikatın ihtiyaçlarına daha uygundur." şeklinde açıklanmıştır. Ayrıca sorumluluğun sınırlanması için fon tesisinin zorunlu kılınmasının diğer bir sakıncası, sınırlamaya tâbi alacağın talep edildiği şahsın talep konusu alacaktan sorumlu tutulup tutulamayacağı henüz açıklığa kavuşmadan bu şahsın fon tesisi suretiyle ağır bir malî yük altına sokulacak olmasıdır. Bkz. ÇETİNGİL, Donatanın Sorumluluğu, s. 158.

7. Fon Tesisi Ve Sonuçları

SSS'nin 11. maddesinde fonun tesisine ilişkin esaslar belirlenmiştir. Buna göre, sorumlu olduğu ileri sürülen şahıs tarafından sınırlamaya tâbi alacaklar için ülkesinde dava açılmış (ya da gemisi veya diğer malı haczedilmiş veya tedbir konulmuş olan)[430] âkit devletin mahkemeleri veya yetkili sair mercileri nezdinde bir fon tesis edilir. Dolayısıyla sınırlı sorumluluğa tâbi bir alacağın alacaklısı bir âkit devlet mahkemesinde dava açtığı ya da sorumlu şahsın alacağın doğumuna neden olan gemisini ve diğer bir malını haczettirdiği veya tedbir koydurduğu takdirde, sorumlu şahıs, bu akit devlet mahkemesi veya yetkili bir mercii nezdinde fon tesis edebilecektir. SSS'nin fon tesisine dair 11. – 13. maddeleri aykırı olmamak kaydıyla fon tesisi usulü hakkında fonun tesis edildiği âkit devlet hukuku uygulanır (SSS m. 14)[431]. Bazı âkit devletler uluslar hukuklarında fon tesisi ve paylaştırılması hakkında özel düzenleme getirilmiştir[432]. Türk hukukunda da bu hususun düzenlenmesi gerekmektedir.

Sınırlamaya tâbi alacak için bir Türk mahkemesinde aleyhinde dava açılan ya da gemisi haczedilmiş olan sorumlu şahıs, fon tesisi için görevli ve yetkili mahkemeye başvurabilir. TTK m. 1348 hükmü uyarınca fon kurulmasında ***görevli mahkeme***, deniz ticareti işlerine bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesi, bu mahkemenin bulunmadığı yerlerde bu işle görevlendirilmiş asliye ticaret mahkemesi, o da yoksa, fonun miktarına bakılmaksızın, bu işle görevlendirilmiş asliye hukuk mahkemesi; ***yetkili mahkeme ise***, bir Türk gemi siciline kayıtlı olan ge-

---

[430] SSS'nin Türkçe tercümesinde "*dava açılan*" ifadesinin, İngilizce metnindeki "*in which legal proceedings are instituted*" ifadesi karşılığı kullanıldığı; ancak bu ifadenin sadece dava anlamına gelmediği; tahkim yoluna başvurulmasını da kapsayacak şekilde anlaşılması gerektiği görüşü için bkz. ve karş. Barış **GÜNAY**, 1976 Tarihli Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlandırılması Hakkındaki Sözleşmede Fon Kurulması Ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, BATİDER, C. XXVII (2011), S. 4 (s. 51 - 67), s. 60. Aynı yönde: KULA DEĞİRMENCİ, s. 187.

[431] SSS'nin 14. maddesine ilişkin CMI tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanıp sınırlama fonu tesisi ve paylaştırılmasında âkit devletlerce dikkate alınması önerilen kurallar hakkında bilgi için bkz. KULA DEĞİRMENCİ, s. 207 vd.

[432] Bazı âkit devletlerin sınırlama fonu tesisine ilişkin düzenlemeleri hakkında bkz. KULA DEĞİRMENCİ, s. 218 vd.

milerde, o gemi sicilinin gözetimi altında tutulduğu mahkeme, sicile kayıtlı olmayan Türk gemilerinde malikin yerleşim yeri mahkemesi, yabancı gemilerde ise, deniz ticareti işlerine bakmakla görevli İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesidir (TTK m. 1348).

Fon tesisi için öncelikle aynı olaydan kaynaklanan ölüm ve yaralanmadan ileri gelen alacaklar ile diğer bütün alacaklar için ayrı ayrı olmak üzere SSS'nin 6. maddesi uyarınca, ayrıca varsa yolcuların ölüm ve yaralanmasından ileri gelen alacaklar için de SSS'nin 7. maddesi uyarınca sınırlı sorumluluk tutarı hesaplanır. Her bir sorumluluk tutarına, sorumluluğun doğumuna yol açan olay gününden fonun tesis edildiği tarihe kadar işlemiş faizi ilave edilerek tesis edilecek fon miktarı belirlenir. SSS m. 6 ve 7 hükümleri uyarınca belirlenen sınırlı sorumluluk tutarları, ÖÇH'nın fonun tesis tarihteki milli para değeri üzerinden fonun tesis edildiği devlet parasına çevrileceğinden (SSS m. 8), faiz de, çevrilen milli para miktarının faizi olarak hesaplanır. SSS'nde faiz oranı hakkında bir hüküm mevcut olmadığından, faizin, fonun tesis edildiği devlet mevzuatında kabul edilen yasal faiz oranı üzerinden hesaplanması gerekir.

TTK'nun "kişisel sorumlulukta fon kurulması" kenar başlıklı 1342. maddesinde "*sorumluluğunu sınırlama hakkına sahip olan bir tüzel kişinin veya adi şirketin yahut donatma iştirakinin adına fon kurulmazsa, tüzel kişinin veya adi şirketin yahut donatma iştirakinin o borcundan ötürü şahsen sorumlu tutulabilecek her kişinin, fon kurarak sorumluluğunu sınırlayabileceği*" öngörülmüştür. Bu durumda fonun, tüzel kişinin, adi şirketin ya da donatma iştirakinin fon tesis edebileceği miktar üzerinden kurulması şarttır; fon kuran kişinin, tüzel kişideki veya adi şirketteki yahut donatma iştirakindeki pay oranı dikkate alınmaz. TTK m. 1342 uyarınca kurulan fon, SSS hükümleri uyarınca kurulmuş fon hükmündedir.

Fonun tesis edildiği âkit devlet parası cinsinden hesaplanan sınırlı sorumluluk miktarı ile bu miktarın olay gününden itibaren işlemiş faizinden oluşan fon tutarının, mahkeme veya yetkili mercii hesabına yatırılması ya da bu tutar için teminat gösterilmesi ile fon kurulur; teminat, âkit devlet mevzuatı bakımından kabul edilebilir ve mahkeme veya yetkili

sair mercilerce yeterli sayılacak nitelikte olmalıdır (SSS m. 11 / 2)[433]. Sorumlu şahıs tarafından SSS m. 11 uyarınca bir âkit devlet ülkesinde tesis edilen fon, fon tesis edenin eyleminden sorumlu olduğu kişiler için de kurulmuş sayılır (SSS m. 11 / 3). TTK m. 1347 / 2 uyarınca fonun paylaştırma sonuna kadar faiz getiren bir hesapta tutulması zorunludur.

Fon tesis edildikten sonra, aynı olaydan kaynaklanan ve fon tesis edene veya onun eyleminden sorumlu olduğu kişilere karşı ileri sürülebilecek tüm alacakların bu fona yöneltilmesi zorunludur; alacaklılar, alacağın tahsili için fon tesis edenin diğer bir malvarlığı unsuruna başvuramaz.

Fon tesisinin diğer sonucu, bir âkit devlette tesis edilen fona karşı ileri sürülebilecek bir alacak dolayısıyla, diğer bir âkit devlet ülkesinde fon tesis edenin gemisi veya diğer bir malı haczedilmiş ya da üzerine tedbir konmuş ise veya fon tesis eden bu tür alacak için teminat göstermiş ise, bu devletin mahkemesi veya yetkili sair merciinin kararı ile sorumlu şahsın gemisi veya malı ya da teminatının serbest bırakılabilmesidir. Sınırlama fonu, **(i)** olayın cereyan ettiği limanın, olay bir liman dışında vuku bulmuşsa bunu takiben uğranılan limanın; **(ii)** ölüm veya yaralanma sebebiyle olan alacaklarda inilecek limanın; **(iii)** yük zararlarında boşaltma limanının bulunduğu devlette veya **(iv)** haczin yahut tedbirin konulduğu devlette kurulmuş ise serbest bırakma kararı verilir (SSS m. 13 / 2). Ancak fon tesisinin bu sonuçlarının doğması, alacaklının sınırlama fonunu idare eden mahkemede alacağını ileri sürebilmesi ve fonun da bu alacağın tahsiline elverişli olmasına bağlıdır. Aksi halde alacaklının alacağını fona yöneltme (sorumlu şahsın diğer bir malvarlığına başvurma) zorunluluğu geçerli olmayacağı gibi, diğer bir âkit devlet ülkesi mahke-

[433] Fon, tesisine dair mahkeme kararı ile değil, bu karar uyarınca fon tutarının ödenmesi veya bu tutar karşılığı teminat gösterilmesi anında tesis edilmiş olduğundan, SSS m. 8 uyarınca sınırlı sorumluluk tutarlarının milli para cinsinden karşılığı da, fonun tesis edildiği tarihteki milli para değeri üzerinden hesaplanır. Ancak Türk mahkemelerince ÖÇH üzerinden sorumluluk tutarının karar tarihindeki değerine göre TL karşılığının hesaplandığı ve bu miktarın olay gününden itibaren yasal faiz oranında faizi ile toplam tutarı üzerinden fon tesisine karar verildiği görülmektedir. Fonun karar tarihinden bir süre sonra tesis olunması ve bu arada ÖÇH'nın TL değerinin artması ihtimalinde fon tutarının bu şekilde hesaplanması, alacaklılar aleyhine sonuç doğurabilir.

mesi tarafından sorumlu şahsın gemisi veya diğer bir malı ya da teminatının serbest bırakılmasına karar verilmez.

SSS m. 6 ve 7 hükümleri uyarınca hesaplanan sınırlı sorumluluk tutarları için tesis edilen fonlar, sadece sınırlı sorumluluğa tâbi alacakların ödenmesi için kullanılabilir (SSS m. 11 / 1). TTK'nun 1346. maddesinde de bu husus hüküm altına alınmıştır. Anılan maddeye göre fon kurmak suretiyle sorumluluğunu sınırlandıran şahsın diğer alacaklıları, sınırlı sorumluluk fonlarına başvuramaz; ancak sınırlı sorumluluğa tâbi alacakların tümünün ödenmesinden sonra bir bakiye kalırsa, fonu kuran şahsın diğer alacaklıları bu bakiyeden alacaklarının tahsilini talep edebilirler. Fon, sorumlu şahsın sorumluluk sigortacısı tarafından tesis edilmiş ise, sigortalının diğer alacaklıları fona başvuramayacağından, fon sona erer ve bakiyesi sigortacıya iade edilir[434].

8. Fonun Veya Sınırlı Sorumluluk Tutarının Paylaştırılması

SSS'nin 12. maddesinde fonun paylaştırılması esasları düzenlenmiştir. Bu hüküm sınırlama fonu tesis edilmeksizin sınırlı sorumluluğun ileri sürülmesi halinde de uygulanır (SSS m. 10 / 2). SSS m. 12 / 1 uyarınca tesis edilmiş olması halinde fon tutarı, alacaklılar arasında fona kabul edilmiş alacak miktarları ile orantılı olarak paylaştırılır. SSS'nin sınırlama fonuna dair hükümleri saklı kalmak kaydıyla paylaşım usulü de fonun tesis edildiği âkit devlet hukukuna tâbidir (SSS m. 14)[435].

---

[434] Madde gerekçesinde, "*fonu kuran kişinin diğer alacaklıları*" ibaresi ile "*fon tesis etme hakkını haiz olan kişiler arasında sorumluluk sigortacılarının da bulunduğu; sigortacı bu hükümlere istinaden fon tesis etmiş ve paylaştırmadan sonra da bir bakiye kalmışsa, adına fon tesis edilen asıl borçlunun alacaklılarının bu fona el uzatamayacağı*" hususunun vurgulandığı ifade edilip, devamında "*... fon sigortacı tarafından tesis edildiği için, yani teminatın mülkiyeti sigortacıya ait olduğu için, yalnızca sigortacının diğer alacaklıları bakiyeyi takip edebilir.*" denilmiştir. Ancak sigortacının tesis ettiği fonun, fona giren alacakların ödenmesi ile sonra erdiğini kabul etmek gerektiğinden, sigortacının diğer alacaklılarının bakiyesine başvurabileceği bir fonun mevcudiyetinden söz edilemez.

[435] Bazı âkit devletlerin fon paylaşımı hakkındaki düzenlemeleri hakkında bilgi için bkz. KULA DEĞİRMENCİ, s. 207 vd.

SSS m. 12 / 1 hükmünde yer alan "fona kabul edilmiş alacak miktarları" ibaresi, fon tesis edenin sorumlu olduğu tespit edilmiş olan (alacaklıların fona karşı ileri sürebilecekleri) alacakları ifade eder. Fon tesis edilmeden sınırlı sorumluluğun ileri sürülmesi halinde ise, bu ifade "sınırlı sorumluluk tutarı kapsamında olduğu ve sorumlu şahıstan talep edilebileceği belirlenmiş alacaklar" olarak anlaşılmalıdır. Tesis edilen fona kabul edilen (ya da sınırlı sorumluluk tutarı kapsamında olan) tüm alacakların toplam tutarı ile fon (ya da sınırlı sorumluluk) tutarı arasındaki paylaşım oranına göre her bir alacağın bu orana tekabül eden kısmı hesaplanır. Her bir alacaklının fondan tahsil edebileceği miktar bu şekilde belirlendikten alacaklılara belirlenen miktarda ödeme yapılarak fon paylaştırılır. Fon tesis edilmeden sorumluluğun sınırlaması halinde ise, her bir alacaklının sınırlı sorumluluk tutarından payına düşen miktarı hesaplanıp sorumlu şahıstan bu miktarın tahsiline karar verilir[436].

Fon veya sınırlı sorumluluk tutarından tüm alacaklıların fon veya sınırlı sorumluluk tutarından payına düşen kısmı (asıl alacak) ödendikten

---

[436] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 28.04.2016 tarihli (E. 2015/7292 – K. 2016/4818 ve E. 2015/7603 – K. 2016/4854 sayılı) kararlarına konu davalı donatana ait teknede gemi adamlarının kusuru sebebiyle çıkan yangının diğer teknelere sıçraması sonucu meydana gelen zararların tazmini talebiyle açılan iki ayrı davada, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda "davalı donatanın sorumluluğunun SSS hükümleri uyarınca sınırlı olduğu; SSS m. 6 uyarınca belirlenen sınırlı sorumluluk tutarının aynı olaydan kaynaklanan sınırlamaya tâbi bütün alacaklar için garame esasına göre uygulanacağı; bu sebeple fon kurulmadan sınırlı sorumluluk ileri sürülse dahi, SSS m. 10 / 2 hükmü uyarınca SSS m. 12 hükmünde yer alan garameten paylaşımın sınırlama tutarı için de esas alınacağı; dava konusu alacakların SSS'nin 6. maddesinde belirtilen alacaklardan olması ve bu alacaklar için TTK m. 1332 hükmünde öngörülen 83.500 ÖÇH sınırlı sorumluluk tutarının paylaştırılacağı; davalı donatanın sigortacısı tarafından aynı yangın sebebiyle zarar görenlere ödemeler yapıldığı; dosyalar birleştirilmeden ve bütün ödemeler tespit edilmeden her bir deniz alacağı için sınır tespit etmenin afaki olabileceği" belirtilmesine rağmen, mahkemece dosyalar birleştirilmeden "*bilirkişilerin bilgi sahibi olduğu sadece üç dosyaya ilişkin rakamların ortalaması esas alınarak yapılan farazi hesaba itibar edilerek*" verilen kararlar, "dava konusu yangında zarar gören tüm teknelerle ilgili zarar miktarı ve yapılan ödemeler tespit edilip, bu tespitin yapılması için gerektiğinde dosyaların birleştirilmesi yoluna gidilmeden farazi hesaba itibar edilerek hüküm tesisinin doğru olmadığı" gerekçesiyle bozulmuştur. Kararlar için bkz. https://kararara-rama.yargitay.gov.tr

sonra, her bir alacaklının payına düşen kısım için ödeme tarihine kadar yasal faiz oranında işlemiş faizi ödenir[437]. Alacakların sınırlı sorumluluk tutarı veya fondan tahsil edilecek miktarını aşan kısmı için faiz işletilmez[438].

SSS m. 6 ve/veya 7 hükümleri uyarınca hesaplanan sınırlı sorumluluk veya fon tutarları, bu maddelerde belirtilen alacakları karşılamaya yetmediği takdirde, her bir sınırlı sorumluluk veya fon tutarının bunların kapsamında olan toplam alacak miktarına oranı hesaplanır; alacaklılar, alacaklarının bu orana tekabül eden kısmını sorumlu şahıstan veya sorumlu şahsın tesis ettiği fondan tahsil edebilecektir. Bir Türk mahkemesi tarafından sorumluluğun sınırlanması kabul edildiği takdirde, fona giren alacakların SSS'nin 6. ve 7. maddeleri uyarınca hesaplanan sınırları aşan kısımları için faiz işletilemez (TTK m. 1347 / 1). Bu esas, fon tesis edilmeden sorumluluğun sınırlanmasında da geçerlidir. Dolayısıyla her bir alacağın, sınırlı sorumluluk tutarı veya fondan paylaşım oranına göre tahsil edebilecek kısmı için olay tarihinden ödeme tarihine kadar yasal faiz oranında faizi de sınırlı sorumluluk tutarı veya fondan ödenir[439].

---

[437] TTK'nun 1347. maddesinin gerekçesinde "... *Borçlu tarafından sorumluluğun sınırlandırılması yoluna gidildiğinde, alacağın faizi hakkında hangi kuralların geçerli olacağı tartışmalıdır. Yürürlükteki ulusal hukuk bakımından, sınırlı sorumluluğun uygulandığı hallerde, sınırları aşan alacaklar, eksik borç haline gelir; eksik borçlara ise faiz yürütülemez. ... sorumluluk sınırlarını aşan alacaklar, eksik borç niteliğini kazanacakları için, faiz hesabında dikkate alınmaz. Bu açıdan, sorumluluğun fon tesisi veya def'i yoluyla sınırlandırılması önem taşımaz. Alacaklara yürütülecek faiz bakımından ise sorun genel kurallara bırakılmaktadır. Burada, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 196 ncı maddesindeki kural kıyasen işletilecektir; dolayısıyla, faiz, paylaştırma sonuna kadar işler, ancak ödemeler yapılırken önce asıl alacaklar ödenir, sonra faiz için fonun kalanı kullanılır.*" denilmiştir.

[438] eTTK'nun yürürlüğü döneminde de mahkemece kabul edilen alacağın sınırlı sorumluluğu aşan kısmının eksik borç olduğu ve temerrüt faizi işletilemeyeceği ifade edilmiştir. Bkz. Rayegân **KENDER**, Türk ve Alman Hukuk Sistemlerinde Donatanın Sınırlı Sorumluluğa Tâbi Borçlarında Temerrüt ve Dava Faizi, İBD Cilt 47 (1973), Sayı 11 – 12 (s.1178 - 1189), s. 1184 vd.

[439] Örneğin X gemisi kaptanının hatalı manevrası yüzünden geminin rıhtım tesislerine çarpması yüzünden rıhtım vincinin kırılarak rıhtımda yanaşmış durumda olan A gemisi üzerine düşmesi sonucu A gemisi ile bu gemide bulunan yüklerin ve rıhtım tesislerinin hasarlandığı bir olayda, R'nin 10.000.000 TL, A gemisi donatanının

SSS m. 12 / 1 hükmünde orantılı olarak paylaşım öngörülmüş olmakla birlikte, SSS m. 6 / 1, 2 ve 3 hükümleri ile SSS m. 7 hükmü saklı tutulmuştur. Dolayısıyla saklı tutulan hükümlerde öngörülenler dışında, fona kabul edilen alacakların ödenmesinde, bu alacaklardan herhangi biri, diğerlerine göre öncelikli değildir. Bu düzenleme doğrultusunda TTK'nun 1345. maddesinde "bir alacağın, kurulan fona gireceği, fonun kurulduğu mahkeme tarafından kabul edildiği anda, o alacağa ilişkin bütün aynî ve şahsî teminatların sona ereceği" hüküm altına alınmıştır. Buna göre sınırlamaya tâbi bir alacak, gemi alacaklısı hakkı veren alacaklardan olsa dahi, sınırlama fonuna kabul edildiği anda gemi alacaklısı hakkı sona erecek; bu kanuni rehin hakkı dolayısıyla bir önceliğe sahip olmayacaktır.

TTK m. 1345 düzenlemesinin dayanağı olan ve garameten (orantılı olarak) paylaşımı öngören SSS m. 12 / 1 hükmünün fon tesis edilmeksizin sınırlı sorumluluk ileri sürülmesi halinde de uygulanacağı açıktır; zira SSS m. 10 / 2 hükmü "Sınırlama fonu tesis edilmeksizin sınırlı mesuliyet ileri sürüldüğü takdirde 12 nci madde hükümleri uygulanır." şeklindedir. Dolayısıyla TTK m. 1345 hükmünde sorumluluğun fon tesisi suretiyle sınırlanmış olması halinde, aynî ve şahsî teminata sahip alacakların fona gireceğinin mahkemece kabulünden söz edilmiş olmasına rağmen, bu hükmün fon tesis edilmeden sorumluluğun sınırlamasında da uygulanıp uygulanmayacağı meselesine açıklık getirilmesi gerekmektedir. Madde gerekçesinde teminatların sona ermesi ve bunların sağladığı önceliğin

---

5.000.000 TL ve A gemisindeki yük maliki Y'nin 5.000.000 TL olmak üzere toplam 20.000.000 TL malvarlığı zararı meydana gelmiş olması varsayımında bu alacaklılar arasında paylaşım oranı şu şekilde hesaplanır: rıhtım işletmesi R, A gemisi donatanı ve yük maliki Y'nin alacakları için X gemisi donatanının (SSS m. 6 / 1 (b) bendine göre hesaplanan) sınırlı sorumluluk tutarının ÖÇH'nın fonun tesis edildiği tarihteki değeri üzerinden TL karşılığı ile bu miktarın olay tarihinden itibaren işletilen faizi toplam 10.000.000 TL ise, toplam alacak tutarı (20.000.000 TL) ile sınırlı sorumluluk tutarı (10.000.000 TL) arasındaki oran ½ olduğundan, X gemisi donatanı, R, A ve Y'nin alacaklarının yarısını ödemekle yükümlü olacaktır. Buna karşılık sorumluluk ve fon tutarı faizi ile birlikte 30.000.000 TL ise, zarar gören alacaklıların her birinin paylaşım oranı 2/3 olduğundan, fondan veya sorumluluk tutarından alacaklılardan her birinin asıl alacağının 2/3 oranındaki kısmı ödendikten sonra, fon veya sorumluluk tutarının bakiyesinden alacaklılardan her birinin payına düşen kısmının ödeme tarihine kadar işlemiş faizi ödenir.

paylaşımda dikkate alınmaması hususunda belirtilen sebep[440], fon tesis edilmeden sınırlı sorumluluğun ileri sürüldüğü hallerde de geçerlidir. Bu nedenle fon tesis edilmeksizin sınırlı sorumluluğun ileri sürülmüş olması halinde de, TTK m. 1345 hükmü uyarınca alacağın akdî veya kanunî bir teminattan kaynaklanan önceliğinin sınırlı sorumluluk tutarından tahsilinde dikkate alınmayacağı, tüm alacakların paylaşım oranına göre garameten sınırlı sorumluluk tutarından karşılanacağı kabul edilmek gerekir.

Ölüm ve yaralanmadan ileri gelen alacaklar için SSS m. 6 / 1 (a) bendi uyarınca hesaplanan sınırlı sorumluluk tutarı, bu alacakları tam olarak karşılamaya yeterli olmadığı takdirde, aynı olaydan kaynaklanan diğer bütün alacaklar için SSS m. 6 / 1 (b) bendi uyarınca hesaplanan sınırlı sorumluluk tutarı, ölüm ve yaralanmadan ileri gelen alacakların ödenmeyen kısmını karşılamak üzere kullanılabilir. Bu durumda SSS m. 6 / 2 uyarınca ölüm ve yaralanmadan ileri gelen alacakların ödenmeyen kısmı, diğer bütün alacaklarla birlikte paylaşıma katılır. Ölüm ve yaralanmadan ileri gelen alacakların ödenmeyen kısmının diğer bütün alacaklarla birlikte paylaşıma katılma hakkı ihlal edilmemek kaydıyla, her âkit devlet, iç hukukunda "liman tesislerine, havuzlarına, seyrüsefere elverişli su yollarına ve seyir yardımcı tesislerine verilen zararlardan doğan alacakların, aynı olaydan doğan diğer bütün alacaklara göre öncelikli olduğu" hakkında düzenleme getirebilir (SSS m. 6 / 3). TTK m. 1334 / 1 hükmünde bu yönde düzenleme getirilmiş; söz konusu hükümde öngörülen önceliğin paylaştırmada nasıl uygulanacağı, anılan maddenin 2. fıkrasında belirlenmiştir. Buna göre ölüm ve yaralanmadan ileri gelen alacaklar dışında diğer bütün alacaklar kapsamında liman tesislerine, havuzlarına, seyrüsefere elverişli su yollarına ve seyir yardımcı tesislerine verilen zararlardan ileri gelen alacaklar, diğer alacaklara göre önceliklidir. Ancak

---

[440] Madde gerekçesinde bu husus,"... *sınırlamaya tâbi olan alacakların bir kısmı, ulusal hukuklarda aynî veya şahsî teminatlarla korunmuştur. Bu teminatlar, kanunî (örn. gemi alacaklısı hakkı) veya akdî (örn. gemi ipoteği) nitelikte olabilir. Böyle bir teminat ile korunmuş olan alacak, başka alacaklarla paylaştırmaya girdiğinde, önceliği haiz olur. Öte yandan, kanunî rehinlerin kendi arasında da bir sıralama vardır. Milli hukuk kuralları uyarınca gündeme gelen bu önceliklerin, 1976 veya 1992 tarihli Sözleşmeler uyarınca tesis edilen fonların paylaştırılmasında dikkate alınması, içinden çıkılması mümkün olmayan sorunlara yol açar. Bu nedenle her iki Sözleşme, fonun, paylaştırmaya kabul edilen alacaklılar arasında garameten pay edileceği kuralını koymuştur. ...*" şeklinde açıklanmıştır.

ölüm ve yaralanmadan ileri gelen alacakların sorumluluk tutarı veya fondan karşılanmayan kısmı bu alacaklara göre önceliklidir. Dolayısıyla "ölüm ve yaralanmadan ileri gelen alacaklar için SSS m. 6 / 1 (a) bendi uyarınca belirlenen sınırlı sorumluluk tutarı veya tesis edilen fonun, bu alacakları karşılamaya yeterli olmaması", diğer bir anlatımla ölüm ve yaralanmadan ileri gelen alacakların, bu alacaklar için belirlen sorumluluk tutarı veya tesis edilen fondan tahsil edilemeyen bakiyesinin bulunması halinde öncelik şu şekilde uygulanır: **(i)** SSS m. 6 / 1 (b) bendinde belirtilen (aynı olaydan kaynaklanan ve ölüm ve yaralanmadan ileri gelen alacaklar dışındaki) diğer bütün alacaklar ile bakiye ölüm ve yaralanmadan ileri gelen alacaklar arasındaki paylaşım oranı belirlenir. **(ii)** Belirlenen orana göre bakiye ölüm ve yaralanmadan ileri gelen alacakların, (SSS m. 6 / 1 (b) bendi uyarınca belirlenen tutar veya tesis edilen) fondan karşılanacak kısmı tespit edilir. **(iii)** Bundan sonra ilk olarak ölüm ve yaralanmadan ileri gelen alacakların bakiyesinin fondan karşılanacak kısmı, ikinci olarak (varsa) "liman tesislerine, havuzlarına, seyrüsefere elverişli su yollarına ve seyir yardımcı tesislerine verilen zararlardan doğan alacaklar" ödenir. Fonun öncelikli bu alacakları karşılamaya yetmemesi halinde, tamamı bu alacakların alacaklıları arasında paylaştırılır. Öncelikli alacakları ödemeye yeterli olan fonun bu alacakların ödenmesinden sonra kalan kısmından, paylaşım oranına göre diğer bütün alacaklar ödenir.

§ 2. DONATMA İŞTİRAKİ

I. GENEL OLARAK

Bir gemiye sahip olunması ve işletilmesinin gerektirdiği sermayenin teminindeki güçlük ile sermaye ve sorumluluk riskinin paylaşımı ihtiyacı dolayısıyla ortaya çıkan donatma iştiraki, "bir geminin müşterek maliklerinin deniz ticareti alanına özgü işletme ortaklığı" olarak tanımlanabilir. Günümüzde donatma iştirakinin mevcudiyetine dair bir veriye ulaşılamamakla birlikte, eTTK'nun donatma iştirakine ilişkin hükümleri bazı değişiklerle TTK'na alınmıştır[441].

TTK m. 1064 / 1 hükmü uyarınca "*Birden çok kişinin paylı mülkiyet şeklinde malik oldukları bir gemiyi, menfaat sağlamak amacıyla aralarında yapmış oldukları sözleşme gereğince, hepsi adına ve hesabına suda kullanmaları hâlinde donatma iştiraki vardır.*" Buna göre donatma iştirakinin mevcudiyetinden söz edilebilmesi için, iki unsurun birlikte mevcudiyeti aranır. *Birinci unsur*, birden fazla kişinin bir geminin paylı mülkiyet (TMK m. 688) şeklinde maliki olmalarıdır. Paydaş malikler, gerçek veya tüzel kişi olabilir. Donatma iştirakinin yapısı gemiye birlikte malik olanların gemi üzerindeki mülkiyet payının belli olmasını zorunlu kıldığından, ayrıca birden çok kişinin elbirliği mülkiyeti şeklinde malik olduk-

---

[441] eTTK'nun donatma iştirakine ilişkin hükümlerinin alındığı Alm.TK'nda "Deniz Ticaret Hukuku Reform Kanunu" ile yapılan değişiklikler kapsamında "ikinci dünya savaşından ikibinli yılların başına kadar sadece vergiye ilişkin sebeplerle donatma iştiraki sayısında artış görüldüğü; ancak şahıs şirketleri ile donatma iştirakinin aynı vergi yükümlülüklerine tâbi kılınmasından sonra yeni bir donatma iştiraki kurulmadığı; kökeni ortaçağa dayanan donatma iştirakine günümüzde ihtiyaç bulunmadığı" gerekçesiyle donatma iştiraki hakkındaki 489. – 508. maddeleri kanuna alınmamış; bununla birlikte "mevcut donatma iştirakleri bakımından söz konusu maddelerin geçerli olmaya devam edeceği" ifade edilmiştir. Bkz. BT-Drucks. 17/10309, s. 43. Ayrıca bkz. CZERWENKA, s. 26.

ları gemiyi işletmeleri halinde aralarındaki ilişki kanun veya kanunun öngördüğü sözleşmeye dayandığından (TMK m. 701), elbirliği mülkiyetinde donatma iştiraki söz konusu olmaz. *İkinci unsur*, birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarındaki anlaşma uyarınca maliki oldukları gemiyi hepsinin adına ve hesabına kazanç elde etmek amacıyla denizde (suda) kullanmalarıdır. Bir geminin paydaş maliklerinin, maliki oldukları gemiyi birlikte işletmek üzere anlaşmaları ile donatma iştiraki kurulur. Donatma iştiraki anlaşmasının yapılması şekle tâbi değildir.

Birden fazla gerçek veya tüzel kişinin başkasına ait gemiyi birlikte işletmeleri ya da paydaş maliklerin maliki oldukları gemiyi kazanç elde etmek amacıyla kullanmamaları (örneğin gemiyi üçüncü bir kişiye kiralamaları) halinde donatma iştirakinden söz edilemez; zira birinci halde "paylı mülkiyet şeklinde birlikte malik olma" unsuru, ikinci halde "birlikte işletme" unsuru mevcut değildir. Donatma iştirakinin mevcudiyeti için aranan iki unsurdan biri mevcut değilse, TTK'nun donatma iştiraki hakkındaki hükümlerinin uygulanmayacağı açık olup, bu hususun hüküm altına alınması gereksizdir. Ancak TTK'nun 1064. maddesinin 2. fıkrasında "*Tek başına bir geminin maliki veya işletme hakkına sahip olan ticaret şirketleri veya diğer tüzel kişiler hakkında donatma iştirakine ilişkin hükümler uygulanmaz.*" hükmüne yer verilmiştir.

Donatma iştirakinde gemi esas alındığından, müşterek malikler birden fazla gemiye sahip olup da her birini birlikte kazanç elde etmek amacıyla kullanıyorlar ise gemilerden her biri için ayrı donatma iştiraki söz konusudur. Donatma iştiraki, tüzel kişiliği haiz değildir. Paydaş maliklerin aralarındaki işletme ortaklığını bir tüzel kişiliğe dönüştürmeleri halinde donatma iştiraki sona erer. Tacire ilişkin hükümler donatma iştirakine de uygulandığından (TTK m. 17), donatma iştiraki ticaret unvanına sahip olmak[442] ve kullanmak zorunda olduğu gibi, iflasa da tâbidir.

Donatma iştiraki, yapılmasını izleyen onbeş gün içinde ticaret ve (iştirak konusu gemi sicilde kayıtlı ise) gemi sicillerine tescil edilir (TTK m. 1065). İştirake ait gemi, tescili zorunlu gemilerden değilse ya da isteğe

---

[442] Donatma iştirakinin ticaret unvanı, kısaltılmadan paydaş donatanlardan en az birinin adı ve soyadını veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adı ile donatma iştirakini gösteren ibareyi içermelidir (TTK m. 44 / 2). Donatma iştirakine yeni ortakların girmesi halinde ticaret unvanı değiştirilmeksizin olduğu gibi kalabilir (TTK m. 47 / 1).

bağlı olarak sicile kaydettirilmemiş ise, donatma iştiraki sadece ticaret siciline tescil ettirilir[443]. Donatma iştirakinin süresinde ticaret siciline ve (iştirake ait gemi tescili zorunlu gemilerden ise geminin ve iştirakin) gemi siciline tescil edilmemiş olması halinde TTK m. 33 hükmü uygulanır[444]. Ticaret ve gemi sicillerine, **(i)** paydaş donatanların adları, yerleşim yerleri ve vatandaşlıkları; **(ii)** iştirakin unvanı ve merkezi; **(iii)** iştirakin konusu; **(iv)** her paydaş donatanın gemi payının miktarı; (v) iştiraki temsile yetkili kişilerin ad ve soyadları ile bunların yalnız başlarına mı yoksa birlikte mi imza atmaya yetkili oldukları kaydedilir.

Donatma iştirakinin kurulması ile müşterek malikler "paydaş donatan" sıfatını haiz olur. Paydaş donatanların, donatma iştirakindeki payları "iştirak payı" olarak adlandırılır. İştirak payı, iştirak konusu geminin payı üzerindeki mülkiyet hakkı ile iştirakin (gemi yakıtı ve kumanyası gibi) diğer malvarlığı unsurları, (yük veya yolcu taşıma ücreti alacağı ya da çatmada kusurlu gemi donatanına karşı sahip olunan tazminat alacağı gibi) hakları ve (gemi adamlarının hizmet sözleşmeleri ya da geminin işletilmesi için yapılan diğer sözleşmelerden veya iştirakin akit dışı sorumluluğundan doğan borçlar gibi) borçlarının gemi payı oranındaki kısmından oluşur.

Paydaş donatanlardan her biri, iştirak payını dilediği anda diğer paydaşların onayı olmaksızın tamamen veya kısmen başkasına devredebilir (TTK m. 1007 / 2) ya da rehnedebilir. Ancak iştirak payının devri sonucunda gemi Türk Bayrağı çekme hakkını kaybedecekse, devir diğer paydaş donatanların onaylarıyla geçerli olur.

---

[443] TTK m. 1065 / 1 hükmünün, donatma iştiraki şeklinde işletilen onsekiz grostonilatodan küçük gemilerin sicile tescilinin zorunlu olduğu şeklinde anlaşılamayacağı hususunda bkz. s. 99 vd.

[444] Bu hükme göre tescili zorunlu olup da kanuni şekilde ve süresi içinde tescil edilmemiş bir hususu haber alan sicil müdürü ilgililere bir süre vererek kanuni zorunluluğu yerine getirmeye çağırır. Verilen sürede tescil isteminde bulunulmazsa, sicil müdürünün teklifi üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından para cezası uygulanır; sicil müdürünün talebi üzerine mahkeme dosya üzerinde inceleme yaparak tescile karar verir.

II. DONATMA İŞTİRAKİNİN YÖNETİMİ

Paydaş donatanlar arasındaki hukuki ilişkiler ile donatma iştirakinin temsili ve yönetimi, paydaşlar arasındaki sözleşme (donatma iştiraki sözleşmesi) hükümlerine tâbi olup, sözleşmede hüküm bulunmayan durumlarda, TTK m. 1067 - 1087 hükümleri uygulanır (TTK m. 1066). Donatma iştirakinin işleri, paydaş donatanların oy çoğunluğu ile verecekleri kararlara göre yürütülür; her paydaş donatanın sahip olduğu oy hakkı, onun gemideki payı veya paylarının miktarına göre belirlenir (TTK m. 1067 / 1). Kararın lehinde oy verenlerin, tüm payların yarısından fazlasına sahip olmaları hâlinde oy çoğunluğu gerçekleşmiş sayılır[445]. Ancak donatma iştiraki sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin veya bu sözleşmeye aykırı ya da iştirakin amacına yabancı kararlar oybirliği ile alınır.

Donatma iştirakinin yönetimi ve işlerinin yürütülmesi için "gemi müdürü" atanabilir. Paydaş donatanlardan birinin gemi müdürü olarak atanması kararı oy çokluğu ile alınabilir. Buna karşılık paydaş donatan olmayan bir kişinin gemi müdürü olarak atanması kararının oy birliği ile alınması şarttır (TTK m. 1068 / 1). Gemi müdürü, paydaş donatan olsun olmasın her zaman çoğunluk kararı ile görevden alınabilir (TTK m. 1068 / 2). Gemi müdürünün atanması ve görevden alınması ticaret ve gemi sicillerine tescil olunur (TTK m. 1068 / 3).

TTK m. 1070 uyarınca gemi müdürü, bu sıfatla iştirakin olağan işlerinin gerektirdiği bütün işlemleri ve hukuki tasarrufları üçüncü kişilerle yapmaya ve bu işler dolayısıyla ödenmesi gereken parayı tahsile yetkilidir. Özellikle geminin donatılmasına ve bakımına ilişkin işlem ve tasarruflar ile navlun sözleşmelerinin yapılması ve geminin, navlunun, donatma giderlerinin ve müşterek avaryadan doğan alacakların sigorta ettirilmesi, gemi müdürünün kanunî temsil yetkisi kapsamındadır. Olağanüstü tamir yapılması veya kaptanın atanması ve görevden alınması için

---

[445] TTK'nun 1067. maddesinin 1. fıkrasının ilk cümlesinde yer alan "paydaş donatanların oy çoğunluğu" ifadesi, paydaş donatanların sayısının esas alındığı izlenimi vermektedir. Ancak bu fıkranın ikinci cümlesi ve özellikle "Kararın lehinde oy verenlerin, tüm payların yarısından fazlasına sahip olmaları halinde, oy çoğunluğu gerçekleşmiş sayılır" şeklindeki üçüncü cümlesine göre karar alınmasında paydaş donatanların sayıca çoğunluğu değil, paydaş donatanların pay çoğunluğu esas alınacaktır. Buna göre gemi mülkiyetinin yarısından fazlasına sahip paydaş donatanın tek başına çoğunluk kararı alabileceği açıktır.

önceden donatma iştiraki tarafından karar alınması gerekir (TTK m. 1069 / 1). Gemi müdürü, TTK m. 1070 uyarınca yapmaya yetkili olduğu işlerden doğan uyuşmazlıklar dolayısıyla açılan davalarda ve girişilen takiplerde iştiraki temsile de yetkilidir (TTK m. 1070 /3). Kaptan sadece gemi müdürünün emir ve talimatlarına uymakla yükümlü olup, paydaş donatanlardan herhangi birinin vereceği talimata uymak zorunda değildir (TTK m. 1070 /2). Gemi müdürü kendisine özel yetki verilmedikçe, iştirak veya paydaş donatanlar adına kambiyo taahhüdünde bulunamaz; ödünç para alamaz; gemi veya gemi payları üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunamaz. Kanuni yetkileri çerçevesinde gemi müdürü tarafından yapılan hukuki işlemlerden doğan bütün haklar ve borçlar iştirake aittir (TTK m. 1071). Gemi müdürünün kanuni temsil yetkisi sınırlandırılmış ise, bu sınırlandırma donatma iştiraki tarafından işlemin yapıldığı anda bile üçüncü kişiye karşı ileri sürülebilir.

Gemi müdürü, donatma iştirakinin işlerini yaparken tedbirli bir donatanın göstermesi gereken özeni göstermek (TTK m. 1073); iştirak tarafından yetkilerinin kapsamına getirilen sınırlamalara uymak, alınan kararlara göre hareket etmek ve bu kararları uygulamak (TTK m. 1069 / 2); iştirakin işlerine ilişkin ayrı bir defter tutmak, iştirakin işleri dolayısıyla aldığı ve verdiği belgelerin suretlerini düzenli şekilde saklamak (TTK m. 1074); paydaş donatanların her birine talebi üzerine bilgi vermek ve alınan karar uyarınca hesap vermek (TTK m. 1075) zorundadır.

III. PAYDAŞ DONATANLARIN HAKLARI VE BORÇLARI

İştirakin her takvim yılı sonunda hesaplanması gereken kazancı ve zararı, paydaş donatanlara gemideki paylarına göre dağıtılır (TTK m. 1076). Paydaş donatanlardan her biri iştirakin giderlerine, özellikle geminin donatılması ve tamiri giderlerine, gemideki payları oranında katılmak zorundadır (TTK m. 1077). Paydaş donatanlardan biri kendisine düşen gider payını ödemez ve bu para diğer paydaş donatanlar tarafından onun hesabına avans olarak verilirse, borçlu paydaşın temerrüt faizi ödeme yükümlülüğü, avansların verildiği tarihten itibaren başlar[446].

---

[446] TTK m. 1077 / 3 uyarınca avansın ödenmesi sonucu, borçlu paydaşa ait gemi payı veya payları üzerinde, avans veren paydaş donatanlar sigortalanabilir menfaate sahip

Donatma iştirakinin tüzel kişiliği olmadığından, iştirakin hakları ve borçları, payları oranında paydaş donatanların hakları ve borçlarıdır. Bununla birlikte iştirakin alacağının gemi payı oranındaki kısmı, her bir paydaş donatanın iştirak payının bir unsuru olup, paydaş donatanlar bir bütün olarak iştirak payları üzerinde tasarrufta bulunabilir. Diğer bir ifade ile iştirak payının unsurları, bu kapsamda iştirakin alacağının gemi payı oranındaki kısmı ayrı tasarruf işlemine konu edilemez. Bu nedenle donatma iştirakinin alacağının sadece donatma iştiraki tarafından ileri sürülebileceği kabul edilmek gerekir. Buna göre paydaş donatan, iştirakin alacağının gemi payı oranındaki kısmını, iştirakin borçlusuna olan borcu ile takas edemez.

Donatma iştirakinin borçlarından sorumluluk, TTK m. 1080 hükmünde düzenlenmiş olup, anılan hüküm "*Deniz alacaklarından sorumluluğun sınırlandırılmasıyla ilgili hükümler saklı kalmak üzere, paydaş donatanlar, iştirakin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı iştirak payları oranında şahsen sorumludurlar.*" şeklindedir. Bu hükme göre paydaş donatanlar, kural olarak iştirakin borçlarının payları oranındaki kısmından sorumlu olup, bu borçlar için aralarında teselsül yoktur. Diğer bir anlatımla donatma iştirakinin (yakıt bedeli gibi) bir borcu dolayısıyla alacaklı, alacağının tamamını donatma iştirakinden talep edebilir; alacağın tamamı için paydaş donatanların birinden talepte bulunamaz. Ancak deniz alacaklarından sorumluluğun sınırlandırılması hakkındaki hükümler saklı tutulduğundan, donatma iştirakinin sınırlamaya tâbi alacaklardan sorumluluğunda durum farklıdır. Sınırlamaya tâbi bir alacağın tamamı donatma iştirakine karşı ileri sürüldüğünde, donatma iştiraki adına fon kurulmazsa, donatma iştirakinin bu borcu için paydaş donatanlardan biri fon kurarak sorumluluğunu sınırlayabilir. Fonu kuran paydaş donatanın donatma iştirakindeki payı dikkate alınmaksızın, fonun, toplam sorumluluk sınırı üzerinden kurulması şarttır (TTK m. 1342). Dolayısıyla paydaş donatan, payı oranında sorumlu olduğu borç dolayısıyla sınırlı sorumluluktan fon kurmak suretiyle yararlanmak istediği takdirde, donatma iştiraki tarafından tesis edilecek tutarda fon tesis etmek zorundadır.

İştirak payının devredilmesinin devreden ve devralanın iştirakin

---

olur. Bu menfaatin avans veren paydaş donatanlar tarafından sigorta ettirilmesi hâlinde, borçlu paydaş donatan, sigorta giderlerini de ödemek zorundadır.

borçlarından sorumluluğu bakımından sonuçları, iştirak payının cebri icra yolu ile iktisabında da geçerli olmak üzere TTK m. 1081 hükmünde düzenlenmiştir. Buna göre iştirak payını devreden paydaş donatan, iktisap edenle birlikte devri diğer donatanlara veya gemi müdürüne bildirmedikçe, onlarla olan ilişkilerinde paydaş donatan sayılır ve bu bildirimden önce doğan bütün borçlardan dolayı onlara karşı paydaş donatan sıfatıyla sorumlu olmakta devam eder. İştirak payını iktisap eden kişi de iktisap anından itibaren diğer paydaş donatanlarla olan ilişkilerinde paydaş donatan sıfatı ile sorumlu olur. Donatma iştiraki sözleşmesi hükümleri ile iştirak tarafından verilen kararlar ve girişilmiş işler, devredeni bağladığı oranda, iktisap edeni de bağlar. İktisap edenin tekeffül bakımından devredene karşı sahip olduğu haklar saklı kalmak şartıyla, diğer paydaş donatanlar, paydaş donatan sıfatıyla devredenin devrettiği payına ilişkin olmak üzere ona düşen borçları, iktisap edene karşı da takas edebilirler.

IV. DONATMA İŞTİRAKİNİN SONA ERMESİ

Paydaş donatanların birinin iştirak payının devri veya intikali donatma iştirakinin devamına engel olmadığı gibi (TTK m. 1078), paydaş donatanlardan birinin ölümü veya iflası da donatma iştirakinin sona ermesine sebep olmaz (TTK m 1085). Geminin zıyaı (geminin kurtarılamayacak şekilde batması, müsadere edilmesi) halinde donatma iştiraki sona erer. Donatma iştiraki hakkında iflasın açılması da iştiraki sona erdirir (TTK m. 1084). Geminin tüm paylarının bir elde birleşmesi ya da geminin devamlı olarak deniz ticaretinde kullanılmaktan çıkarılması, örneğin geminin kiraya verilmesi de donatma iştirakinin sona ermesine neden olur. Bu haller dışında donatma iştiraki, çoğunluk kararı ile fesih olunabilir. Geminin devri hakkındaki karar da iştirakin feshi kararı hükmündedir (TTK m. 1082).

Donatma iştirakinin feshine ya da geminin satılmasına karar verildiği takdirde, gemi açık artırma suretiyle satılır ve iştirak tasfiye edilir. Geminin tamir kabul etmez veya tamire değmez hale geldiği mahkeme kararı ile tespit edilmiş olmadıkça, gemi, donatma iştirakinin yerine getirmekle yükümlü olduğu bir navlun sözleşmesinin mevcut olmaması şartıyla bağlama limanında veya bir Türk limanında bulunduğu sırada satılabilir (TTK m. 1086).

Paydaş donatanlardan her biri, haklı bir sebebe dayanarak iştirakten çıkmasına izin verilmesini isteyebilir. İştirakten çıkmasına izin verilmeyen paydaş donatan, haklı sebeplere dayanarak mahkemeden iştirakin feshini isteyebilir (TTK m. 1083 / 1). Dürüstlük kuralına göre paydaş donatanın iştirakte kalmasını ondan beklenilemeyecek derecede zorlaştıran olaylar haklı sebep sayılır. Sadece çıkmak isteyen paydaş donatanın şahsını ilgilendiren ve diğer paydaş donatanlardan hiçbiri için sözleşmeye aykırılık oluşturmayan olaylar, haklı sebep olarak kabul edilemez. Mahkeme haklı sebebi ispatlanmış görürse, iştirakten çıkmak isteyen davacı paydaş donatanın iştirak payının değeri bilirkişilere tespit ettirildikten sonra, diğer paydaş donatanlara, tespit edilen miktarın ödenmesi ve davacının iştirak payının devralınması için uygun bir süre verir. Her paydaş donatan, davacı paydaş donatanın paymı, kendi payı oranında devralmak hakkına sahiptir. Mahkemece verilen süre içinde davacı paydaş donatanın payı devralınmadığı takdirde, mahkeme iştirakin feshine karar verir (TTK m.1083 / 3).

§ 3. KAPTAN

I. TANIM

TTK'nun 1088. – 1118. maddelerinde kaptanın görev ve sorumlulukları ile kanuni temsil yetkisi ayrıntılı olarak düzenlenmiş; ancak TTK'nda "gemi adamı" olduğu (TTK m. 934) dışında kaptanı tanımlayan bir hükme yer verilmemiştir. Buna karşılık GKKY'nin (gemilerin tonilatosu ve sefer bölgesine göre farklı yeterlik derecelerindeki) kaptan tanımlarının tümünde "gemiyi sevk ve idaresi altında bulunduran" ibaresi yer almaktadır[447]. Deniz İş Kanunu'nun kaptan tanımı da "gemiyi sevk ve idare eden" ibaresini içermektedir. Buna göre kaptan, gemiyi sevk ve idaresi altında bulunduran ve bu yeterlik derecesine sahip gemi adamıdır[448]. Geminin kaptanın sevk ve idaresi altında olması, sadece geminin değil, gemide bulunan gemi adamları ve diğer kimselerin de kaptanın emir ve talimatı (yönetimi) altında olduğunu ifade eder.

Kaptan, donatan veya işleten tarafından (donatma iştirakinde önceden iştirakin alacağı karara müsteniden gemi müdürü tarafından) tayin olunur. Kaptanların bu sıfatla görevlendirilecekleri gemilerin tonilatoları ve/veya gemilerin yapacakları seferlere göre sahip olmaları gereken yeterlik dereceleri GKKY'nde düzenlenmiştir[449].

---

[447] GKKY m. 3 hükmüne göre *kaptan* "500 ilâ 3000 groston arasındaki gemileri", *sınırlı kaptan*, "500 grostonilatodan küçük ve yakın kıyısal sefer bölgesinde çalışan gemileri", *uzakyol kaptanı* ise "tonilato ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemiyi" sevk ve idaresi altında bulunduran" gemi adamıdır.

[448] ÇAĞA / KENDER, C. I, s. 192.

[449] GKKY'nin 4. maddesinde güverte sınıfı, makine sınıfı, yardımcı sınıf, yat sınıfı ve balıkçı sınıfı olarak sınıflandırılan gemi adamlarının yeterlik dereceleri ile sınırları her bir sınıf kapsamındaki gemi adamları için ayrı ayrı belirtilmiş; 5. maddesinde ise "güverte sınıfı" gemi adamlarından kaptan ve güverte zabitlerine verilecek yeterlik nitelik ve şartlarının, (i) 500 grostondan daha küçük ve yakın kıyısal sefer yapan gemilerde çalışacaklar, (ii) 500 grostondan daha küçük ve yakın kıyısal sefer bölgesi

II. KAPTANIN GÖREVLERİ

1. Gemiye, Gemi Adamlarına Ve Yüke İlişkin Belgelerin Gemide Bulundurulmasına Dikkat Etme

TTK m. 1090 hükmü uyarınca kaptan gemiye, gemi adamlarına veya yüke ait belgeleri gemide bulundurmak zorundadır[450]. GDBY m. 21 / 1 hükmüne göre de kaptan ulusal mevzuatta ve uluslararası sözleşmelerde istenilen bütün belgeleri veya bunların tasdikli nüshalarını, geminin kolayca erişilecek ve görülebilecek bir yerinde koruması altında bulundurmakla yükümlüdür. GDBY'nin "Belgeler ve Dokümanlar Listesi" başlıklı ekinde de "GDBY hükümleri uyarınca düzenlenen ve denetim konusu geminin ve faaliyetinin ilgili ulusal mevzuata ve uluslararası sözleşmelere uygun olduğunu gösteren" ulusal ve uluslararası belgeler belirtilmiştir. Kaptanın TTK m. 1090 hükmü uyarınca gemide bulundurulmasına dikkat etmekle görevli olduğu gemiye, gemi adamlarına ve yüke ilişkin bazı belgeler şunlardır:

Türk bayrağı çekme hakkının kullanılabilmesi için *gemi tasdiknamesi veya bunun tasdikli özeti ya da bayrak şahadetnamesi* yolculuk sırasında devamlı olarak gemide bulundurulur (TTK m. 943). Geminin (adı, cinsi, bayrağı, çağrı işareti, ana kütük ölçüleri gibi) belirleyici özellikleri ile (inşa yeri, zamanı, inşa tarzı, tipi gibi ana özellikleri ile makine özelliklerinden oluşan) teknik özelliklerini ve ölçüm sonuçlarını gösteren *tonilato belgesi*; (yolcu gemileri emniyet belgesi ile yük gemileri için inşa, teçhizat, telsiz telgraf ve yük gemisi emniyet belgesi gibi) çeşitli *emniyet belgeleri* ile (tehlikeli kimyasal maddeler, sıvılaştırılmış gazlar, zararlı sıvı maddeler gibi) çeşitli yükleri taşımaya uygun olduğunu gösteren *uygunluk belgelerinin* de gemide bulundurulması gerekir.

Gemide bulundurulması gereken bir diğer belge, denize elverişlilik

---

dışına çıkarak sefer yapan gemilerde çalışacaklar, (iii) 500 – 3000 groston arası gemilerde çalışacaklar, (iv) 3000 groston ve daha büyük gemilerde çalışacaklar için ayrı ayrı belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

[450] Ulusal ve uluslararası düzenlemeler gereği gemiye, yüke, gemi adamlarına ve yolculara ait bazı belgelerin elde edilmemesi ve bunların gemide bulundurulmaması halinde gemiye, bayrağını taşıdığı devlet ya da yabancı devlet limanlarında çeşitli yaptırımlar uygulanır. Türk hukukunda Denizde Zabt ve Müsadere Kanunu'nun 14. ve 42. maddeleri uyarınca "vesaiki muntazam olmayan" gemiler zapta tâbidir.

belgesidir. Gemilerin Teknik Yönetmeliği hükümlerine göre gemiler, tahsis amacına, cinsine ve sefer bölgelerine göre, tekne, makine, genel donanım, can kurtarma, yangından korunma ve yangın söndürme durumu, seyir teçhizatı ve haberleşme sistemi, sağlık koşulları, yük ve yolcu taşıma kapasiteleri, deniz kirliliğini önleme donanımları ile diğer seyir emniyeti konuları bakımından İdare tarafından belirli aralıklarla denetlenir ve yapılan denetleme sonucunda GTY hükümlerine uygunluğu anlaşılan gemiye süreli bir "Denize Elverişlilik Belgesi" verilir (GTY m. 5). Denize elverişlilik belgesi olmayan veya belgesinin süresi bitmiş olan gemilere yola çıkma izni verilmeyeceği gibi, herhangi bir sebeple GTY'nde belirtilen niteliklerini kaybetmiş olan geminin belgesi de, bu belgeyi düzenlemeye yetkili idare tarafından iptal edilir (GTY m. 5 / 6). Denize elverişlilik belgesi olup da liman sınırlarını geçerek denize çıkacak ticaret gemilerinin yola çıkmadan önce denetlenmesi sonucunda uygunluğunun tespit edildiğine dair ("*yola elverişlilik belgesi*" de denilen) *izin kâğıdı* (DCMKK m. 6), gemide bulaşıcı hastalık olmadığını gösteren *sıhhat patentası*, TTK m. 1097 hükmünde belirtilen hususların yazılacağı *gemi jurnali*, gemide bulunan yükün tamamının cins ve miktarını gösteren *yük manifestosu* gemide bulundurulması gereken belgelerdendir. DCMKK m. 8 uyarınca her Türk gemisinde bir tane *Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü* bulunur. Gemi adamlarına ilişkin olarak *gemi adamlarının yeterlik belgeleri ile gemi adamı cüzdanları* ve *gemi adamları listesi* gemide bulundurulur[451]. Ayrıca gemilerin uygulama alanı kapsamında oldukları ulusal ve uluslararası düzenlemeler uyarınca sahip olmaları gereken *geçerli bir sorumluluk sigortası veya başkaca malî bir güvencenin mevcut olduğuna dair sertifika veya sigorta poliçesinin*[452] de gemide bulundurulması zorunludur.

---

[451] Gemi adamlarının yeterlik dereceleri ile bu yeterlik derecelerinde gemi adamı olma şartları, şartları haiz olanlar için gemi adamı yeterlik belgesi ve gemi adamı cüzdanı düzenlenip verilmesi, yabancı uyruklu gemi adamlarının belgelendirilmesi, Türkiye'nin taraf olduğu Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW 1978) hükümlerine dayanılarak hazırlanmış olan GKKY'nde düzenlenmiştir.

[452] 2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme'nin 7. maddesi uyarınca her âkit devlet, sicilinde kayıtlı 1000 groston üstü her geminin kayıtlı sahibini, kirlenme zararları için

2. Geminin Denize ve Yola Elverişli Olmasına Dikkat Etme

Kaptan yola çıkmadan önce TTK m. 932 hükmünde tanımlandığı şekilde geminin denize ve yola elverişli olmasına dikkat etmekle yükümlüdür (TTK m. 1090). Kaptanın bu görevi, geminin denize ve yola elverişliliğine etkili bir uygunsuzluğu tespit etmesi halinde yola çıkmama, tespit ettiği durum hakkında donatana bilgi verme ve gecikmeksizin alınması gereken önlemler varsa bu önlemleri almayı da içerir. Denize elverişlilik bakımından değilse de yola elverişlilik bakımından yükleme durumu geminin aynı liman bölgesi içinde bir rıhtımdan diğerine seyrinde olumsuzluk yaratabilir. Bu nedenle geminin yola elverişli olmasına dikkat etme görevi bakımından "yola çıkmadan önce" ifadesinin, geminin bulunduğu limandan diğer bir limana gitmek üzere yola çıkması yanında aynı liman içinde bir rıhtımdan diğerine yanaşmak üzere hareket etmesini de kapsayacak şekilde "geminin bulunduğu liman veya rıhtımdan ayrılması" olarak anlaşılması gerekir.

---

ulusal mevzuatının veya uluslararası sınırlandırma düzenlemelerinin öngördüğü sorumluluk sınırlarına eşit miktarda, herhalde yürürlükteki şekli ile SSS'ne uygun olarak hesaplanan miktarda sorumluluk sigortası veya diğer bir mali teminata sahip olmasını zorunlu kılmak ve bu zorunluluğun yerine getirilmesi halinde sigorta veya diğer bir mali teminata sahip olduğuna dair sertifika düzenlemekle yükümlüdür.

1992 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu İle İlgili Milletlerarası Sözleşme'nin 7. maddesine göre de bir âkit devlet sicilinde kayıtlı olup da 2000 tondan fazla petrol taşıyan gemilerin donatanları, kirlenme zararlarından sorumluluğunu karşılamak üzere sınırlı sorumluluk tutarlarında sigorta yaptırmak veya banka garantisi veya uluslararası tazminat fonunca düzenlenmiş bir sertifika gibi başkaca mali güvenceye sahip olmak zorundadır. Bu zorunluluk kapsamındaki gemilere, sicilinde kayıtlı olduğu âkit devletler tarafından geminin sigorta veya diğer bir mali güvenceye sahip olduğuna dair belge düzenlenir.

Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalandırılması Ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca 300 groston ve üzerindeki Türk Bayrağı taşıyan gemiler ile bayrağına bakılmaksızın Türk deniz yetki alanında bulunan liman tesislerine gelen veya bu liman tesislerinden ayrılan gemilerin, SSS sözleşmesi hükümleri uyarınca sınırlı sorumluluğa tâbi alacaklar için belirlenen sınırlı sorumluluk tutarlarında sorumluluk sigortasına sahip olmaları ve 7. maddesi uyarınca bu sigortaya ilişkin poliçenin gemide bulundurulması zorunludur.

3. Geminin Yükleme Ve Boşaltmaya Elverişli Olmasına Dikkat Etme

Kaptan yükleme ve boşaltma araçlarının kullanım amaçlarına uygun durumda olmasına; istifin, özel istifçiler tarafından yapılsa bile denizcilikte geçerli olan kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesine; denizcilikte geçerli olan kurallar uyarınca geminin aşırı derecede yüklenmemesine, gerekli safranın gemide bulunmasına ve geminin ambarlarının taşınacak olan eşyayı kabule ve korumaya elverişli bir şekilde donatılmış olmasına dikkat etmek zorundadır (TTK m. 1091). Kaptanın kullanım amaçlarına uygun durumda olmasına dikkate etmesi gereken yükleme ve boşaltma araçları geminin araçlarıdır. Geminin ambarlarının taşınacak eşyayı kabule ve korumaya elverişli olmasına dikkat etme görevi gereği kaptan, içerdiği koku ya da nem dolayısıyla birbirine zarar verebilecek yüklerin aynı ambara yüklenmemesine dikkat etmek zorundadır.

Navlun sözleşmesinin FIO, FIOS veya FIOST kayıtları ile akdedildiği, bu kayıtlara göre yükleme ve/veya istif ve/veya sabitleme ile boşaltma işlerinin taşıyan tarafından üstlenilmediği hallerde de kaptan, "istifin, özel istifçiler tarafından yapılsa dahi denizcilikte geçerli olan kurallara uygun şekilde gerçekleştirilmesine" dikkate etmekle yükümlüdür. Ancak bu hallerde söz konusu görev, geminin denize ve yola elverişliliği ile ilgili ve sınırlıdır. Diğer bir anlatımla yüklemenin denizcilikte geçerli kurallara uygun olarak yapılmasına dikkat etme görevi, yüklemeden önce yükleme planı hazırlanıp bu plana uygun yükleme yapılması, yükleme kapasitesinin aşılmaması ve yükün ambar içinde eşit miktarda dağıtılmış olması, balast değişiminin planlandığı şekilde yapılması, yükün sefer esnasında hava ve deniz koşullarının etkisiyle kaymaması için ambar veya güvertede gereği gibi sabitlenmiş olması gibi hususları kapsar. Dolayısıyla kaptanın, yükleme, istifleme, sabitleme ve tahliye işlerinin yapılması için (taşıtan veya yükleten ya da gönderilen tarafından) görevlendirilen (ve kaptanın emir ve talimatı altında bulunmayan) yüklenicinin adamlarının yükün zıya veya hasara uğramaması için gereken özeni göstermesine dikkat etmesi gerektiğinden söz edilemeyeceği ve yüklenicinin adamlarının gereken özeni göstermemiş olması halinde kaptana kısmen

de olsa kusur yüklenemeyeceği kabul edilmek gerekir[453]; zira söz konusu işler uzmanlık gerektiren faaliyetler olup, mesleki faaliyet olarak ücret karşılığında bu işleri yapan yükleniciler, yükün uygun yükleme ve boşaltma araçları ile yüklenmesi veya boşaltılmasına, yükün ve ambalajının özelliğine göre yükün zarar görmeyeceği şekilde istiflenip sabitlenmesine gereken özeni göstermek zorundadır. Buna göre kaptan, örneğin torba içinde kakao yükünün ambar duvarları ile temas etmemesini sağlayıcı destek malzemesi koyularak istiflenmesine dikkat etmekle yükümlü ise de, kaptandan bu malzemenin (nem içermemesi gibi) gereken evsafta olup olmadığına dikkat etmesi beklenemez; gereken evsafta malzeme kullanmak yüklenicinin özen yükümlülüğü kapsamındadır.

4. Yabancı Mevzuata Uyma

Kaptan, yabancı bir ülkede bulunduğu sırada o ülke devletinin mevzuatına, özellikle kolluk, vergi ve gümrük kurallarına uymak ve gemisine harp kaçağı niteliğine sahip olduğunu bildiği veya bilmesi gereken eşyanın yüklenmesine izin vermemekle yükümlü olup, bu yükümlülüğün ihlalinden ileri gelen zararlardan sorumludur (TTK m. 1092).

5. Yola Çıkma

Kaptan, gemi kalkmaya hazır olunca, elverişli ilk fırsatta yola çıkmak zorundadır (TTK m. 1093 / 1). Hastalık veya diğer bir sebepten dolayı gemiyi yönetemeyecek durumda olsa bile, geminin kalkmasını veya yolculuğun devamını, uygun görülemeyecek bir şekilde geciktiremez; böyle bir durumda kaptan, durumun gereklerine göre donatandan talimat alması mümkünse, vakit geçirmeden ona engelleri bildirip talimat gelinceye kadar gereken önlemleri almak; aksi takdirde yerine başka bir kişiyi kaptan olarak bırakmak zorundadır (TTK m. 1093 / 2).

---

[453] Bu konuda Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin bazı kararları için bkz. ve karş. Kararlar 2014, s. 603 vd.; Kararlar 2015 – 2016, s. 611.

6. Gemide Hazır Bulunma

Kaptan yakın bir tehlikenin mevcudiyeti halinde ya da gemi yolculukta iken gemiden ayrılmasını haklı kılan bir sebep olmadıkça gemiden ayrılamaz. Gemi yükleme veya boşaltma için bir limanda ise, kaptanın gemide hazır bulunma zorunluluğu yüklemenin başladığı andan boşaltmanın sona erdiği ana kadar olan süre ile sınırlıdır. Bu sürede kaptan, zorunlu bir sebep bulunmadıkça, ikinci kaptanla birlikte aynı zamanda gemiden ayrılamaz; ayrılmak zorunda kalırsa, ayrılmadan önce zabitler veya tayfalar arasından uygun birisini yerine vekil bırakmakla yükümlüdür (TTK m. 1094). Gemi güvenli olmayan bir limanda veya demirleme yerinde bulunuyorsa yüklemeden önce ve boşaltmadan sonra da ikinci kaptanla birlikte aynı zamanda gemiden ayrılamaz.

7. Gemi Jurnalinin Tutulmasına Nezaret Etme

Bir liman içinde yolculuk yapan küçük gemiler hariç her gemide kaptanın gözetiminde, ikinci kaptan tarafından ve onun mazereti halinde bizzat kaptan veya onun gözetimi altında ehil bir gemi adamı tarafından "gemi jurnali" denilen bir defter tutulur (TTK m. 1096). Gemi jurnaline engel bulunmadıkça günü gününe yazılacak hususlar, TTK'nun 1097. maddesinde belirtilmiştir[454].

8. Deniz Raporu Düzenlenmesini Talep Etme

Yolculuk sırasında gemiyi ve taşınan eşyayı ilgilendiren veya başkaca bir maddi zarar doğurması muhtemel olan bir kaza meydana geldiğinde, kaptan, gemi zayi olsa bile, gecikmeksizin bir deniz raporu düzenlenmesini istemeye yetkili olup, kendisinden talep edildiği takdirde, deniz

---

[454] Bu maddeye göre gemi jurnaline meteorolojik veriler, özellikle hava ve rüzgâr durumu; geminin izlediği rota ve aldığı yol; geminin bulunduğu enlem ve boylam dairesi; sintinelerdeki su yüksekliği; iskandil edilen su derinliği; kılavuz alınması ve kılavuzun gemiye girdiği ve ayrıldığı saatler; gemi adamları değişiklikleri; gemi veya eşyanın uğradığı bütün kazalar ve bunların ayrıntılı açıklaması; gemide işlenen suçlar ile gemideki doğum ve ölüm olayları günü gününe yazılıp kaptan ve ikinci kaptan tarafından imzalanır.

raporu düzenlenmesini istemek zorundadır. Kaptandan deniz raporu düzenlenmesini istemesini, donatan veya ilgisi olduğunu ispat eden herkes talep edebilir (TTK m. 1098 / 1). Kaptan ölür veya deniz raporu düzenlettiremeyecek bir hâlde bulunursa, gemide kaptandan sonra en yüksek rütbeli zabit tespit yaptırmak zorundadır (TTK m. 1098 / 2). Varma limanında ve eğer varma limanı birden çok ise, kazadan sonra varılan ilk limanda; gemi tamir edildiği veya eşya boşaltıldığı takdirde barınma limanında; yolculuk geminin batması yüzünden veya diğer bir sebepten varma limanına ulaşmadan biter ise, kaptanın veya ona vekâlet eden kişinin uğradığı ilk elverişli yerde deniz raporunun düzenlenmesi istenir. Deniz raporunda yolculuğun önemli olayları, özellikle kazalar ve zararın önüne geçilmesi veya azaltılması için alınan önlemler tam ve açık olarak tespit edilir (TTK m. 1099). Deniz raporu, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mahkemelerce, diğer yerlerde, Türk Bayraklı gemiler için yerel mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere Türk konsoloslukları tarafından düzenlenir (TTK m. 1098 / 4). Deniz raporu düzenleme talebi ve düzenlenmesi usulü, TTK m. 1100 hükmünde belirtilmiştir.

III. KAPTANIN KANUNÎ TEMSİL YETKİSİ

1. Donatanı Temsil Yetkisi

Kaptan, kanunen donatanın temsilcisi sıfatına sahip olup, bu sıfatla sahip olduğu temsil yetkisinin kapsamı, TTK m. 1103 vd. hükümlerinde düzenlenmiştir. Gemi bağlama limanında bulunduğu sırada kaptanın donatanı temsil yetkisi gemi adamı tutma ile sınırlıdır. Kaptan, kaptanı olduğu gemi için gereken sayıda ve yeterlik derecesine sahip gemi adamları ile hizmet sözleşmesi akdetmeye yetkilidir. Gemi bağlama limanında iken donatan kaptanı ayrıca yetkilendirmiş olmadıkça kaptanın yapmış olduğu hukuki işlemler donatanı bağlamaz (TTK m. 1103).

Gemi bağlama limanı dışında bulunduğu sırada kaptan, bu sıfatla, geminin donatılmasına, yakıt ve kumanyasına, gemi adamlarına, geminin denize, yola ve yüke elverişli bir hâlde tutulmasına ve genel olarak yolculuğun güvenli bir şekilde sürdürülmesine ilişkin her türlü işlem ve tasarrufları üçüncü kişilerle donatan adına yapmaya yetkilidir (TTK m. 1104 / 1). Donatan, kaptanın onun adına hareket ettiğini bildirerek veya bildirmeyerek, gemiyi sevk ve idare eden kişi sıfatıyla kanuni yetkileri

dâhilinde yaptığı hukuki işlemlerden dolayı üçüncü kişilere karşı hak iktisap eder ve borç altına girer (TTK m. 1109 /1). Taşıma sözleşmeleri yapmak ve görevlerine giren hususlarda dava açmak da kaptanın yetkisi kapsamındadır (TTK m. 1104 / 2). Yabancı bayraklı gemilerde, geminin malikine veya kiracısına açılacak her türlü dava veya takip, onlar hakkında geçerli olmak üzere kaptana da yöneltilebilir (TTK m. 1104 / 3).

TTK m. 1105 / 1 hükmü uyarınca kaptan, ancak gemiyi korumak veya yolculuğu yapmak için zorunluluk bulunması hâlinde ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için gerekli olan miktarda ödünç para veya veresiye mal almaya ve benzeri kredi işlemlerini yapmaya yetkilidir. Bu hüküm anlamında "gemiyi korumak için zorunluluk bulunması", gemi bağlama limanı dışında bulunduğu sırada geminin denize ve yola elverişli hale getirilmesini zorunlu kılan bir durumun mevcudiyetini ifade eder; belirli bir yolculuğun yapılması ile bağlantılı olması gerekmez. Yolculuğun yapılması için zorunluluk ise, geminin bağlama limanı dışında bir limandan diğer bir limana yapacağı yolculuğun gerçekleştirilmesi veya başlanmış bir yolculuğun tamamlanması için kredili işlemi zorunlu kılan bir durumun mevcudiyeti olarak anlaşılır. Bu hallerde kaptan, sadece zorunluluğun ortaya çıkardığı ihtiyacın karşılanması için gerekli olan miktarda kredili işlem yapabilir. Kaptan tarafından yapılan kredili işlemin geçerliliği, onun seçtiği işlemin amaca uygun veya bu işlemle sağlanan para veya diğer şeylerin fiilen geminin korunması veya yolculuk yapmak için kullanılmış olup olmamasına bağlı değildir. Üçüncü kişi, kaptanın yetkisiz olduğunu veya sağlanan krediyi başka bir amaçla kullanma niyetinin bulunduğunu biliyorsa yahut bunları bilmemesi ağır bir ihmal oluşturuyorsa, kaptanın yaptığı işlem donatanı bağlamaz (TTK m. 1105 / 2). Donatan tarafından açık bir temsil yetkisi verilmemiş ise, gemiyi korumak veya yolculuğu tamamlamak amacıyla yapılmış olsa dahi kaptanın kambiyo taahhütlerinden donatan sorumlu olmaz (TTK m. 1105 / 3). Donatan, kaptanın kanundan doğan temsil yetkisini sınırlandırabilir; bu durumda donatan kaptanın temsil yetkisi sınırlamasına uymadığını sadece bunu bilen kişilere karşı ileri sürebilir (TTK m. 1106). Kaptanın hizmet sözleşmesinin feshini bildiren donatan, fesih bildirim süresi içinde yetkilerini kullanmasını yasaklayabilir. Kaptanın yetkilerini kullanmasının yasaklanması da bunu bilen kişilere karşı ileri sürülebilir (TTK m. 1107).

2. Kaptanın Taşıyanı Temsil Yetkisi

Kaptan, gemi ister bağlama limanında olsun, ister yolculukta olsun konişmento tanzim ve imza etmek hususunda kanunen taşıyanı temsil yetkisine sahiptir (TTK m. 1228 / 2). Navlun sözleşmesi uyarınca taşınacak yükü taşıyanı temsilen taşınmak üzere kabule, varma limanında navlun sözleşmesi veya konişmentoya göre yükün teslimini talep hakkına sahip olan gönderilene yükü teslim etmeye de yetkilidir.

3. Kaptanın Yükle İlgilileri Temsil Yetkisi

TTK m. 1112 uyarınca kaptan yolculuk sırasında yükle ilgili olanların menfaatleri gereği, eşyanın iyi halde muhafazası için gereken özeni göstermekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün ifasının gerektirdiği ölçüde eşyanın taşınmak üzere teslim alındığı andan varma limanında teslim edileceği ana kadar kaptan yükle ilgilileri temsil yetkisine sahiptir. Eşyanın zıyaa veya hasara uğramaması veya bu yüzden meydana gelecek zararın azaltılması için alınması gereken özel tedbirleri almak da kaptanın yükle ilgilileri temsil yetkisi kapsamındadır. Bu durumda kaptan yükle ilgililerin menfaatlerini göz önünde bulundurmak ve mümkünse talimatlarını almak ve durumun gereğine göre bu talimatları yerine getirmek zorundadır. Talimat alınması mümkün olmadığı takdirde, kaptan kendi takdirine göre hareket eder; ancak yükle ilgili olanları, bu gibi durumlardan ve alınan önlemlerden gecikmeksizin bilgilendirmek için üzerine düşeni yapar. Geminin umulmayan bir hal sebebiyle zıyaa uğraması halinde kaptanın yükle ilgili olanların menfaatini koruma yükümlülüğü TTK'nun 1211. maddesinde ayrıca hüküm altına alınmıştır.

Kaptan, eşyanın zıyaa veya hasara uğramaması veya bu yüzden meydana gelecek zararın azaltılması için zorunlu olması halinde eşyayı tamamen veya kısmen boşaltmaya, eşyanın bozulması yüzünden veya diğer sebeplerden ileri gelebilecek büyük bir zararın başka surette önlenemeyeceği anlaşılıyorsa, eşyayı satmaya; korunması yahut daha ileri götürülmesi için gereken parayı sağlamak için rehnetmeye yetkilidir (TTK m. 1112 / 3). Eşyanın zıyaa veya hasara uğramaması veya bu yüzden meydana gelecek zararın azaltılmasına yönelik bir zorunluluğun bulunmadığı hallerde, kaptan sadece yolculuğun devamı için zorunluluk bulunması şartıyla eşya üzerinde tasarrufta bulunabilir (TTK m. 1114). Müşterek

avarya halinden kaynaklanmayan para ihtiyacının karşılanmasında, bu ihtiyacın başka şekilde karşılanması mümkün değilse ya da başka şekilde karşılanması donatan için katlanılmayacak bir zararın doğmasına sebebiyet verecek ise, kaptan, eşya üzerinde tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir (TTK m. 1116). Müşterek avarya halinden kaynaklanan para ihtiyacının karşılanmasında ise ilgililere en az zarar verecek olan yolu seçmek zorundadır (TTK m. 1115).

IV. KAPTANIN SORUMLULUĞU

Kaptanın sorumluluğu hakkındaki TTK m. 1089 hükmüne göre kaptan, kusuruyla yol açtığı zararlardan, özellikle TTK'nda hüküm altına alınan görevlerini yapmamasından doğan zararlardan dolayı, yolcular da dâhil olmak üzere gemi ve eşyayla ilgili herkese karşı sorumludur. Donatanın emrine uymuş olması kaptanı sorumluluktan kurtarmadığı gibi, durumu bilerek kaptana emir vermiş olan donatan da sorumludur. Kaptanın, sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin milletlerarası sözleşmelerden doğan sorumluluğunu sınırlandırma hakkı saklıdır.

Kaptanın kusuruyla yol açtığı ya da görevlerini hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi yüzünden meydana gelen zararlardan sorumluluğunda kusuru, göstermesi gereken özeni gösterip göstermediği esas alınarak belirlenir. TTK'nun "özen yükümlülüğü" başlıklı 1088. maddesi uyarınca kaptan bütün işlerinde, özellikle ifası kendisine düşen sözleşmelerin yerine getirilmesinde tedbirli bir kaptan gibi hareket etmek zorundadır. Tedbirli kaptan, yeterli bilgi ve deneyime sahip, görevinin gereklerinin bilincinde olan kaptandır. Kaptanın tedbirli bir kaptanın göstermesi gereken özeni gösterip göstermediğinin tespitinde, somut olayın ve denizciliğin özellikleri dikkate alınır.

Gemi zayi olsa bile kaptan gerekli olduğu sürece donatanın menfaatlerini korumakla yükümlüdür; aksi halde donatanın bu yüzden uğradığı zararlardan sorumlu olur (TTK m. 1102). Kaptan, donatana geminin durumu, yolculuk sırasında meydana gelen olaylar, yaptığı sözleşmeler ve açılan davalar hakkında düzenli şekilde bilgi vermekle yükümlü olduğu gibi, şartlar elverdikçe bütün önemli işlerde, özellikle gemiyi korumak veya yolculuğu yapmak için kredili işlem yapabileceği hallerde (TTK m.

1105), yolculuğun değiştirilmesi veya kesilmesi gerektiğinde ve olağanüstü tamirler ile alımlarda donatandan talimat istemek zorundadır (TTK 1110 / 2). Kaptan, elinde donatana ait yeterli miktarda para bulunsa bile, olağanüstü tamirleri ve alımları, ancak zorunluluk hâlinde yapabilir (TTK m. 1110 / 3). Geminin bağlama limanına dönüşünde veya her isteyişinde kaptan, donatana hesap vermekle yükümlüdür (TTK m. 1110 / 4). Kaptan, taşıtandan, yükletenden ve gönderilenden ödül veya tazminat gibi her ne ad altında olursa olsun navlun dışında aldığı bütün paraları da donatanın hesabına alacak yazmak zorundadır (TTK m. 1110 / 5).

Kaptan, yükle ilgili olanların menfaatlerini koruma yükümlülüğünün ihlali sebebiyle yük ilgililerinin uğradığı zararlardan da sorumludur. Navlun sözleşmesinin sona ermesi halinde, kaptan TTK m. 1211 hükmünde öngörüldüğü şekilde davranmakla yükümlü olup, kaptanın bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde bu yüzden yük ilgililerinin uğradığı zarardan kaptan dışında taşıyan ve donatan da sorumlu olur.

Altıncı Bölüm
DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİ

§ 1. GEMİ KİRA SÖZLEŞMESİ

I. GENEL OLARAK

eTTK'nda "sicile kayıtlı gemilerin kiralanmasında Borçlar Kanunu'nun gayrimenkul kiralarına ilişkin hükümlerinin kıyas yoluyla uygulanacağına" dair 890. madde dışında gemi kira sözleşmeleri hakkında bir düzenleme mevcut değildi. Uygulamada çıplak gemi kira sözleşmelerinin (bareboat charter) akdinde genellikle BARECON olarak adlandırılan tip gemi kira sözleşmeleri[455] kullanıldığından ve bu tip sözleşmeler ayrıntılı hükümler içerdiğinden, gemi kira sözleşmeleri hakkında düzenlemeye ihtiyaç duyulmadığı gibi, 890. maddenin işlevi de gemi kirasının sicile şerhine imkân vermekle sınırlı kalmıştır. Ancak "*gemi kira sözleşmesi ve zaman çarteri sözleşmesinin İngilizce terimlerle ifadesinde "charter" kelimesinin kullanılmış olması yüzünden bu sözleşmelerin hukuksal niteliğinin uygulamada tereddütlere sebep olduğu; çeşitli tip sözleşmeler, ticari örf ve adet kaideleri ve borçlar hukuku hükümleri ile içeriğinin belirlenmesi yoluna gidilen bu tür sözleşmelerin sağlam bir zemine oturtulması için Deniz Ticareti Kitabında düzenlenmesinin uygun bulunduğu*" şeklinde ifade edilen gerekçe[456] ile TTK'nun "deniz ticareti sözleşmeleri" başlıklı dördüncü kısmının birinci bölümünde 1119 – 1130. maddeleri ile gemi kira sözleşmeleri düzenlenmiştir. Bu bölümde hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak hükümler TTK'nun 1130. maddesinde belirtilmiştir. Bu hükme göre TBK'nun "adi kira sözleşmeleri hakkındaki hükümleri" (bu hükümlerin "... *nitelikleri elverdiği ölçüde* ..." değil), gemi kira sözleşmesinin niteliğine uygun olduğu ölçüde uygulanır.

---

[455] BIMCO (Baltic and International Maritime Council) tarafından hazırlanıp ilk kez 1974 yılında uygulamaya konan ve son olarak 2001 yılında güncellenen bu tip sözleşmeler hakkında bilgi için bkz. Salih **ÖNDER**, Gemi Kira Sözleşmesi, Ankara 2016, s. 40 vd.

[456] Bkz. TTK'nun 1138. maddesinin gerekçesinden önce "1138 ilâ 1271 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklama" başlığı altında yer alan gerekçe.

TBK'nun özel borç ilişkilerine dair ikinci kısmının "kira sözleşmesi" başlıklı dördüncü bölümünde (TBK m. 299 – 378) adi kira sözleşmesine ilişkin hüküm bulunmadığından TTK m. 1130 hükmünde yer alan "Türk Borçlar Kanununun adi kira sözleşmeleri hakkındaki hükümleri" ifadesi "kira sözleşmesine ilişkin genel hükümler" olarak anlaşılmak gerekir.

II. TANIMI VE TÜRLERİ

TTK'nun 1119. maddesinin birinci fıkrasında gemi kira sözleşmesi "... kiraya verenin belirli bir süre için geminin kullanılmasını, kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmayı üstlendiği ..." bir sözleşme olarak tanımlanmış; ikinci fıkrasında ise, "kiraya verenin, gemi ile birlikte gemi adamlarını da kiracının emrine vermeyi üstlenmesinin, sözleşmenin niteliğini değiştirmeyeceği" hüküm altına alınmıştır. Madde gerekçesinde "*maddenin birinci fıkrasında çıplak gemi kirasının, ikinci fıkrasında ise geminin adamları ile birlikte kiralanmasının tarif edildiği*" belirtilmiş ise de, ikinci fıkrada herhangi bir tanımlama yapılmamış; kiraya verenin gemi ile birlikte "gemi adamlarını da kiracının emrine vermeyi" üstlendiği sözleşmelerin niteliği hakkında düzenleme getirilmiştir. Diğer bir anlatımla gemi ile birlikte gemi adamlarının da kiracının emrine verilmesinin taahhüt edildiği sözleşmelerin niteliği, kanun hükmü ile belirlenmiştir.

Uygulamada kiraya verenin, geminin kullanımının bırakılması yanında ücret karşılığında (management fee) kiracıyı temsilen gemiyi donatma, bakımını yaptırma, gemi adamı temin etme gibi yükümlülükleri de (geminin teknik yönetimini) üstlendiği sözleşmeler (charter by demise – demise charter) akdedilmektir. Bu sözleşmeler gemi kira sözleşmesi ile gemi yönetim sözleşmesi unsurlarını içeren karma sözleşmedir[457]. Söz konusu karma sözleşmelerin de TTK m. 1119 / 2 hükmünde sözü edilen gemi kira sözleşmesi olarak kabulü mümkün görünmemektedir[458]; zira kiraya verenin "gemiyi gemi adamları ile birlikte kiracının emrine vermeyi" üstlendiği gemi kira sözleşmesinde, kiraya veren sadece kira bedeline hak kazandığı gibi, geminin teknik yönetimine ilişkin bir yükümlülük de üstlenmemektedir.

---

[457] ŞEKER ÖĞÜZ, Gemi Yönetimi Sözleşmesi, s. 44, 45.

[458] Aksi yönde: Sami **AKSOY**, Taşıma Hukukunda Fiili Taşıyıcı, İstanbul 2015, s. 46.

Gemi kira sözleşmesinde, kira konusu gemide çalışan gemi adamlarının hizmet sözleşmelerinin kiracıya devredileceği kararlaştırılabilir. Bu halde hizmet sözleşmelerinin kiracıya devri için, gemi adamlarının muvafakati aranır; devir sonucu kiraya verenin işveren sıfatı sona ererken, kiracı işveren sıfatını kazanır. Ancak TTK m. 1119 / 2 hükmünde kiraya verenin "gemi adamlarının hizmet sözleşmelerini devretmeyi" üstlenmesinden değil, (nasıl ifa edileceği belirsiz olan) "gemi ile birlikte gemi adamlarını da kiracının emrine vermeyi" üstlenmesinden söz edilmektedir. Bununla birlikte TTK m. 1127 hükmünde "gemi adamlarının çalıştırılmasından doğan bütün borç ve yükümlülüklerin kiracıya ait olduğu; geminin gemi adamlarıyla birlikte kiracının emrine verildiği kira sözleşmelerinde, gemi adamlarının çalıştırılmasından doğan borç ve yükümlülüklerden kiraya verenin, kiracı ile birlikte ve müteselsilen sorumlu olduğu" öngörülmüştür. Kiracı, gemi adamlarının hizmet sözleşmelerini devralmak (TBK m. 429) veya sözleşmeye katılmak (TBK m. 206)[459] suretiyle işveren veya birlikte işveren sıfatını kazanmadığı takdirde, gemi adamlarının gemide çalıştırılmalarından doğan borç ve yükümlülüklerden sorumlu tutulamaz. Ayrıca kiracının gemiyi kendi nam ve hesabına kullanması olgusu da işveren sıfatına sahip olmasını gerektirir. Buna göre, TTK m. 1119 / 2 hükmünde yer alan "gemi adamlarını kiracının emrine vermeyi üstlenme" ifadesi, hizmet sözleşmelerinin kiracıya devri olarak anlaşılmak gerekir.

III. KURULMASI VE TARAFLARI

TTK'nda gemi kira sözleşmesinin kurulmasında herhangi bir şekil şartı öngörülmemiştir. Tarafların karşılıklı ve birbirine uygun iradelerini açıklamaları ile kurulur (TBK m. 1, 12). Uygulamada gemi kira sözleşmeleri neredeyse istisnasız bir şekilde yazılı olarak yapılmakta ise de,

---

[459] Amaç kiracının gemi adamının işvereni sıfatını taşıması olduğundan, TBK m. 206 hükmünün amaca uygun olmadığı; zira bu maddeye göre kiracının gemi adamlarının iş sözleşmelerini devralmadığı; sadece mevcut sözleşmelere kiralayan ile birlikte taraf olduğu; muhtemel tereddütleri ve uyuşmazlıkları engellemek için doğru ve genel prensiplere uygun olan çözümün, gemi adamlarının malik / kiralayan ile iş sözleşmelerinin feshi ve kiracı ile yeni iş sözleşmeleri yapılması olduğu görüşü için bkz. ve karş. SÖZER, C. I, s. 357.

TTK m. 1120 hükmünde taraflardan her birinin, "... giderini vermek koşuluyla, sözleşme şartlarını içeren ve gemi kira çarter partisi olarak adlandırılan bir gemi kira senedi düzenlenmesini ve kendisine verilmesini ..." isteyebileceği öngörülmüştür[460]. Dolayısıyla taraflardan birinin talebi üzerine, diğer taraf sözleşme şartlarını içeren gemi kira senedi düzenleyip vermekle yükümlüdür. Bu belge, sözleşmenin mevcudiyeti ile taraflarını ve şartlarını gösteren ispat belgesi niteliğinde olup, sadece düzenleyen değil, düzenlenmesini talep eden tarafından da imzalanmalıdır.

Gemi kira sözleşmesinde, geminin kullanılması karşılığında kira bedeli ödemeyi üstlenen taraf kiracıdır. Kiracı, başkasına ait gemiyi "menfaat sağlamak amacıyla kendi adına bizzat veya kaptan aracılığıyla kullanan kişi" (işleten) olması sebebiyle üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde donatan sayılır (TTK m. 1061 / 2).

Geminin belirli bir süre için kullanımını bırakmayı üstlenen taraf ise, kiraya verendir. TTK'nda alt kira düzenlenmemiş ise de, kiracının kira sözleşmesinden doğan hakkı "gemiyi tahsis amacına uygun olarak sözleşme hükümleri çerçevesinde dilediği gibi kullanma" ile sınırlandırılmış (TTK m. 1125 / 1); kiracıya gemiyi başkasına kiralama hakkı tanınmamıştır. Kullanma hakkı başkasına kullandırmayı içermediğinden, TTK m. 1130 hükmünde TBK'nun kira sözleşmesi genel hükümlerine yapılan atıf uyarınca TBK m. 322 hükmünün gemi kira sözleşmelerine uygulanabileceği ve bu hükme göre sözleşmede aksi kararlaştırılmamış ise, kiracının gemiyi başkasına kiralama hakkına sahip olduğu ileri sürülemez. Dolayısıyla gemi kira sözleşmesinde kiracıya alt kira sözleşmesi yapma izni verilmediği takdirde, kiracı gemiyi başkasına kiralayamaz. Buna göre TTK m. 1119 vd. hükümlerinde düzenlenen gemi kira sözleşmesinde kiraya verenin ancak gemi maliki olabileceği anlaşılmaktadır[461].

---

[460] Gemi kira sözleşmesi şartlarını içeren belge düzenlenmesi hakkındaki 1120. maddenin kenar başlığında "gemi kira senedi" ve madde metninde "sözleşme şartlarını içeren .... bir gemi kira senedi" denilmesine rağmen, bu belgenin "gemi kira çarter partisi" olarak adlandırılacağının belirtilmesi gereksiz ve isabetsizdir.

[461] Kiraya verenin gemi maliki olmasının zorunlu olmadığı; bu nedenle de başkasına ait gemiyi kiraya verme maksadıyla yapılan sözleşmenin de geçerli olduğu yönünde aksi görüş için bkz. ÖNDER, s. 68.

IV. SİCİLE ŞERH

TTK m. 1121 / 1 hükmünde "sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça, tarafların, gemi kira sözleşmelerinin Türk Gemi Siciline veya 941. maddenin 3. fıkrası gereğince Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tutulan özel sicile şerhini isteyebilecekleri" öngörülmüştür. Buna göre gemi kira sözleşmesinde taraflar sözleşmenin sicile şerh edilmesini istemedikleri takdirde bunu açıkça kararlaştırmak zorundadır; aksi halde taraflardan her biri gemi kira sözleşmesinin sicile şerhini isteyebilir. Taraflarca kararlaştırılmış olması halinde gemi kira sözleşmesinin sicile şerh edileceği öngörülmek gerekirken (ve TBK m. 312 hükmünde de "taşınmaz kiralarında sözleşme ile, kiracının kiracılık hakkının tapu siciline şerhinin kararlaştırılabileceği" öngörülmüş iken), bunun aksine bir düzenleme getirilmiştir. TTK'nun gemi kirasına ilişkin hükümleri TUGS'nde kayıtlı gemilerin kiralanması hakkında da uygulanacağından (TUGSY m. 14, 16), TTK m. 1121 / 1 hükmünde yer alan "Türk Gemi Sicili" ibaresi, MGS ve TUGS olarak anlaşılmalıdır. Dolayısıyla TUGS'nde tescil edilmiş olan gemilerin ve yatların kiralanması hakkındaki sözleşmelerde aksi kararlaştırılmış olmadıkça bu sözleşmeler de TUGS'ne şerh edilir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tutulan (TTK m. 941 / 3) ve uygulamada "kiracı sicili" olarak anılan özel sicil, TTK m. 941 / 2 hükmünde öngörülen şartların mevcudiyeti halinde Türk bayrağı çekme izni verilen yabancı (Türk gemisi olmayan) gemilere ve kiralanmalarına ilişkin bilgilerin (bayrak çekme hakkının takibi amacıyla) kaydedildiği bir defterdir. TTK m. 941 / 3 hükmünde "sicil" denmiş ise de, TMK m. 7 anlamında resmi bir sicil olmayan bu deftere kayıt ile yabancı geminin yeni malikinin mülkiyet hakkına sınırlama getirilmesi mümkün ve geçerli değildir. Kira süresinde gerçekleşen mülkiyet değişikliği sonucu gemi Türk gemisi niteliği kazanmadığı takdirde, TTK m. 1121 / 2 hükmünün uygulanma kabiliyetinin olmayacağı[462], özel sicile şerhin, yeni maliki kiracının kira süresi sonuna kadar gemiyi kullanmasına izin vermek zorunda bırakmayacağı açıktır[463].

---

[462] Aynı nedenle TBK'nun 310. maddesinin "Sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse, yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur." şeklindeki birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

[463] Aynı yönde: SÖZER, C.I, s. 355.

V. KİRAYA VERENİN HAKLARI VE BORÇLARI

Geminin çıplak olarak kiralanmasında kiraya verenin temel edimi, geminin kullanımını kiracıya bırakmaktır. Kiraya verenin "gemi ile birlikte gemi adamlarını da kiracının emrine vermeyi" üstlendiği kira sözleşmelerinde kiraya veren geminin teslimi ile birlikte gemi adamlarının hizmet sözleşmelerini de kiracıya devretmekle yükümlüdür. Geminin kullanımını kiracıya bırakma edimi, kiralanan geminin, sözleşmede kararlaştırılan yerde ve tarihte denize elverişli (TTK m. 932 / 1)[464] ve sözleşme ile güdülen amaca uygun şekilde kullanmaya hazır olarak kiracıya teslim edilmesi ile ifa edilir (TTK m. 1123). Teslim, gemi üzerindeki zilyetliğin kiracıya devri ile gerçekleştirilir. Sözleşmede geminin teslim edileceği yer belirlenmemiş ise, teslim borcunun sözleşmenin akdi anında geminin bulunduğu yerde ifa edilmesi gerekir (TBK m. 89 / 1, bent 2). Geminin teslim tarihi belirlenmemiş ise, sözleşmenin akdi ile muaccel olan (TBK m. 90) teslim borcu ifa edilmediği sürece kiraya veren kira bedelini talep edemez; zira aksi kararlaştırılmamışsa, kira bedeli geminin zilyetliğinin kiracıya devredildiği günden başlamak üzere ödenir (TTK m. 1128 / 1).

Gemi, teslim anında denize elverişli ve sözleşmede güdülen amaca uygun şekilde kullanılmaya hazır değilse, bu durumda gemiyi denize elverişsiz kılan ya da sözleşmede güdülen amaca uygun şekilde kullanılmasına imkân vermeyen ayıbın önemli ve kısa sürede giderilemeyecek nitelikte bir ayıp olup olmadığına bakılmalıdır. Ayıp önemli ve kısa sürede giderilemeyecek bir ayıp ise, kiracı, gemiyi teslim almayı reddedip borçlu temerrüdü hükümlerine (TBK m. 117 vd.) başvurabilir. Önemli olmayan ve kısa sürede giderilebilecek bir ayıp ya da teslim anında mevcut olmakla birlikte daha sonra ortaya çıkan (gizli) bir ayıp söz konusu olup da gemi bu yüzden yirmidört saatten fazla bir süre hareketsiz kalmış ise, kiraya

---

[464] TTK m. 932 hükmünde denize, yola ve yüke elverişlilik kavramları, TTK'nda düzenlenen deniz ticareti sözleşmelerinden bağımsız olarak tanımlanmış olup, (TTK m. 1090, 1091, 1104 hükümlerinin uygulanmasında olduğu gibi), TTK m. 1123, 1133, 1141 hükümleri anlamında "elverişlilik", TTK m. 932 hükmünde tanımlanan anlamda elverişliliği ifade eder. Dolayısıyla, TTK m. 1123 hükmünde sözü edilen "denize elverişlilik", TTK m. 932 / 1 hükmü anlamında denize elverişlilik olup, bu bakımdan "yapılacak yolculuk" geminin kullanım alanı ve amacı çerçevesinde yapacağı yolculuklar olarak anlaşılmalıdır. Aynı yönde: ÖNDER, s. 122. Bkz. ve karş. SÖZER, C.I, 358.

veren yirmidört saati aşan süre için kira bedeli talep edemez; tahsil etmiş ise iade eder (TTK m. 1124 / 2). Ancak geminin (önemli ya da önemsiz) ayıplı olarak teslimi halinde kiraya veren, kendisine bir kusur yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, teslim borcunun gereği gibi ifa edilmemesi yüzünden kiracının uğradığı zararları da tazmin etmekle yükümlüdür (TBK m. 112). Geminin ayıplarından doğan tamirler ile bu yüzden değiştirilen parçaların giderleri de kiraya verene aittir (TTK m. 1124 /1).

Geminin adamları ile birlikte kiralanmasında kiraya veren, gemi adamlarının çalıştırılmasından doğan borç ve yükümlülüklerden gemi adamlarına karşı kiracı ile birlikte ve müteselsilen sorumludur (TTK m. 1127). Kiraya verenin sorumlu olduğu süre sınırlandırılmadığından, kiracı gemi adamlarını kiralanan gemide çalıştırmaya devam ettiği sürece, kiraya veren gemi adamlarının çalıştırılmalarından doğan borç ve yükümlülüklerden kiracı ile birlikte müteselsilen sorumlu olmaya devam eder. Ancak gemi adamlarının çalıştırılmalarından doğan borçların asıl borçlusu kiracı olduğundan, bu borçları ifa eden kiraya veren, kiracıya rücu edebilir.

Kiraya veren, gemi kira sözleşmesinden doğan bütün alacakları için kiracıya ait taşınır ve kıymetli evrak üzerinde TMK m. 950 – 953 hükümleri uyarınca hapis hakkına, kiracıya ödenecek navlun ve diğer alacaklar üzerinde TMK m. 954 – 961 hükümleri uyarınca alacak rehinine ve kiracıya ödenecek navlunu teminat altına almak üzere TTK m. 1201 hükmüne göre hapis hakkına sahiptir (TTK m. 1128 / 2). Borçlular, alacak rehni kendilerine bildirilmediği takdirde kiracıya yapacakları ödemeyle borçlarından kurtulurlar.

VI. KİRACININ HAKLARI VE BORÇLARI

Kiracı, gemiyi tahsis amacına uygun olarak sözleşme hükümleri çerçevesinde dilediği gibi kullanma hakkına sahiptir (TTK m. 1125 / 1). Geminin tekne sigortası sözleşmesinde sefer bölgesi sınırlaması mevcut ise ya da sınıflama kuruluşu tarafından sefer bölgesi sınırlanmış ise, sözleşmede belirtilmemiş olsa bile, gemiyi sefer bölgesi sınırları dahilinde kullanmak ve denize elverişli halde bulundurmak zorundadır.

Geminin bakım giderleri, gemiyi teslim aldığı anda mevcut ayıptan

kaynaklanmayan tamir ve parçaların değiştirilmesi bedelleri (olağan bakım ve tamir giderleri) ile geminin işletme giderleri kiracıya aittir (TTK m. 1124 / 3). Gemi adamlarının hizmet sözleşmesinden doğan alacakları da geminin işletme giderleri kapsamında olmakla birlikte, TTK'nun 1127. maddesinde gemi adamlarının çalıştırılmasından doğan bütün borç ve yükümlülüklerin kiracıya ait olduğu ayrıca hüküm altına alınmıştır.

Kiracı, gemiyi kullanması karşılığında kira bedeli ödemekle yükümlüdür. TTK m. 1128 / 1 hükmü uyarınca kira bedeli sözleşmede kararlaştırılan zamanda, bu hususta bir anlaşma yoksa geminin zilyetliğinin sözleşme şartları çerçevesinde kiracıya devredildiği günden başlamak üzere aylık olarak ve peşin ödenir.

Kiracı, kira süresinin bitiminde gemiyi teslim aldığı haliyle kiraya verene iade etmekle yükümlüdür (TTK m. 1129 / 1). Kiracı kira süresinin sonunda gemiyi iade etmekte geciktiği takdirde, geciktiği sürenin ilk onbeş günü için kira bedeli üzerinden ve sonraki günler için kira bedelinin iki katı üzerinden hesaplanacak bir tazminatı ödemekle yükümlüdür (TTK m. 1129 / 2). Ancak kiraya veren, geminin iadesindeki gecikme yüzünden daha yüksek bir zarara uğradığı ispat ederse, kiracı bu zararı tazmin eder. Gemide veya tesisatında normal kullanım tarzı sonucu meydana gelen eksiklik, değişiklik veya aşınmadan kiracı sorumlu değildir (TTK m. 1129 / 1).

TTK m. 1126 hükmünde "kiracının, geminin iadesine kadar doğacak denizcilik ve sorumluluk rizikolarına karşı sigorta yaptırmak ve sigorta sözleşmesinin kurulduğunu kiraya verene önceden bildirmekle yükümlü olduğu" öngörülmüştür. Anılan maddeye göre sigorta sözleşmesinde ve poliçesinde, kiraya verenin ismen bildirilmesi ve sigortanın "kimin olacaksa onun lehine" yaptırılması zorunludur. Ancak bu hüküm son derece isabetsizdir. Şöyle ki:

Denizcilik rizikolarına karşı sigorta ile ya gemiyi kullanma hakkı dolayısıyla kiracının sahip olduğu menfaat ya da kiraya verenin malik menfaati, fakat her halde gemiye ilişkin menfaat sigortalanabilir. TTK m. 1126 hükmünde kiracının denizcilik rizikolarına karşı sigorta ile hangi menfaati (kiraya verenin malik menfaatini mi, yoksa kiracı sıfatıyla sahip olduğu kendi menfaatini mi) sigorta ettirmekle yükümlü olduğu belirsizdir. Ayrıca kira sözleşmesi akdedilmeden önce veya sonra gemiye ilişkin

malik menfaatinin kiraya veren (malik) tarafından sigortalanmış olabileceği de dikkate alınmamıştır. Bu durumda kira süresi boyunca sigorta priminin kiracı tarafından ödeneceğinin öngörülmesi gerekirdi. Öte yandan TTK m. 1454 hükmünde "kimin olacaksa onun lehine sigorta", sigortanın kimin menfaati için yaptırıldığı hususunun açık bırakıldığı sigorta olarak ifade edilmiştir. Denizcilik rizikolarına karşı sigortanın kimin olacaksa onun lehine yaptırılması, kimin menfaatinin sigortalandığı, dolayısıyla da sigorta tazminatını kimin talep edebileceği hususunda sorun yaratacaktır.

Bundan başka TTK m. 1126 hükmü, sorumluluk sigortası ile kimin kime karşı sorumluluğunun (kiracının gemiyi kullanmasından dolayı kiraya verene karşı doğabilecek sorumluluğu veya kiracının gemiyi kullanması dolayısıyla üçüncü şahıslara karşı doğabilecek sorumluluğu mu ya da her iki sorumluluğun mu) sigortalanacağı hususunda açıklıktan yoksundur. Sorumluluk sigortası ile kastedilen, kiracının gemiyi işletmesi dolayısıyla üçüncü şahıslara karşı doğabilecek sorumluluğu ise, sorumluluk sigortasının, "kimin olacaksa onun lehine" yaptırılması söz konusu olmadığı gibi, gerekli de değildir. Ancak sorumluluk sigortasında sorumluluğu sigortalanan şahıslar, kiracı ve gemi maliki olarak belirtilip, kiracının gemi malikine karşı sorumluluğunun da teminat kapsamında olduğu kararlaştırılabilir.

Kiracının denizcilik rizikolarına karşı sigorta ile sorumluluk sigortası kurulduğunu kiraya verene önceden bildirmekle yükümlü olduğuna dair hükümde yer alan "önceden" ifadesi de "gemiyi teslim almadan önce" şeklinde anlaşılmak gerekir. Buna göre kiracı sigorta sözleşmeleri akdetme ve akdettiğini kiraya verene bildirme yükümlülüğünü gemiyi teslim almadan önce ifa etmelidir.

VII. ZAMANAŞIMI

TTK m. 1246 hükmü uyarınca gemi kira sözleşmelerinden doğan bütün alacaklar bir yılda zamanaşımına uğrar. Bu süre alacağın muaccel olmasıyla işlemeye başlar.

§ 2. ZAMAN ÇARTERİ SÖZLEŞMESİ

I. TANIMI, KURULMASI VE TARAFLARI

TTK'nun 1131. – 1137. maddelerinde düzenlenen zaman çarteri sözleşmesi, "... tahsis edenin, donatılmış bir geminin ticari yönetimini belirli bir süre için ve bir ücret karşılığında tahsis olunana bırakmayı üstlendiği ..." sözleşme olarak tanımlanmıştır (TTK m. 1131 / 1). Söz konusu tanımda zaman çarteri sözleşmesinin tarafları, uygulamada hiç kullanılmayan "tahsis olunan" ve "tahsis eden" terimleri ile ifade edilmiş ise de, tahsis olunan zaman çartereri, tahsis eden ise donatan veya işletendir. Bundan başka tanımda zaman çarteri sözleşmesi ile tahsis edenin "donatılmış bir geminin ticari yönetimini belirli bir süre için ve bir ücret karşılığında tahsis olunana bırakmayı" üstlendiğinden söz edilmektedir. Ancak tahsis eden, "tahsis edilen gemi ile yük veya yolcu taşımayı veya sözleşmede kararlaştırılan diğer bir edimi ifa etmeyi" (TTK m. 1133) üstlenmektedir. Donatan, zaman çartererinin kendisine verdiği talimat uyarınca yük veya yolcu taşıdığı takdirde zaman çartererine karşı olan taşıma taahhüdünü yerine getirmiş olacaktır. Buna göre 1133. maddenin gerekçesinde yer alan "*tahsis eden, çarterere karşı taşıma taahhüdünde bulunmadığından, bu sözleşmenin bir navlun sözleşmesi sayılamayacağı; zaten ancak geminin ticari idaresini elinde bulunduran çartererin yük taşıma taahhüdünde bulunabileceği*" şeklindeki açıklama da, zaman çarteri sözleşmesi ile kurulan hukuki ilişkiye ve fiili duruma uygun olmaması sebebiyle hatalıdır[465].

---

[465] Zaman çarteri sözleşmesinin de navlun sözleşmesi olduğu; ancak TTK'nun zaman çarteri ile ilgili hükümlerinde bu sözleşme türünün sadece *tahsis* unsuru ile özdeşleştirildiği; taşıyanın gemiyi tahsis borcu ile birlikte üstlendiği *taşıma borcu*na yer verilmediği, oysa zaman çarterinde navlun sözleşmesinin tamamlayıcı unsuru olan *taşıma taahhüdü*nün de bulunduğu; bu nedenle zaman çarterine ilişkin maddelerin de navlun sözleşmesinin düzenlendiği bölümde yer alması gerektiği yönündeki haklı eleştiri için bkz. SÖZER, C. I, , s. 330.

Zaman çarteri sözleşmesinin kurulması bir şekle tâbi değildir. Ancak taraflardan her biri, giderini vererek sözleşme şartlarını içeren bir zaman çarter partisi düzenlenmesini ve verilmesini isteyebilir (TTK m. 1132). Zaman çarter partisi, sözleşmenin mevcudiyeti ile tarafları ve şartlarını ispatlayan bir belgedir. Uygulamada önceden belirlenmiş sözleşme hükümlerini içeren standart çarter parti formları kullanılmaktadır.

II. TAHSİS EDENİN HAKLARI VE BORÇLARI

Tahsis eden, tahsis edilen geminin donatanı veya işletenidir[466]. Zaman çarteri sözleşmesinde tahsis eden, donatılmış bir geminin ticari yönetimini tahsis olunana bırakmayı (TTK m. 1131) üstlendiğinden, tahsis edilen gemi ticari yönden tahsis olunan tarafından yönetilir (TTK m. 1134). Geminin ticari yönetimini bırakma, tahsis olunanın geminin ticari yönetimi kapsamında olan hususlara ilişkin talimatlarına uymayı ve (kaptan ve diğer gemi adamları tarafından) uyulmasını sağlamayı da gerektirir. Kaptanın tahsis olunanın talimatlarına uyma zorunluluğu ayrıca hüküm altına alınmıştır (TTK m. 1134 / 2). Dolayısıyla tahsis edenin "geminin ticari yönetimini tahsis olunana bırakma" borcu, esas itibariyle tahsis olunanın (ticari yönetim kapsamındaki hususlara ilişkin) talimatlarına uyma ve uyulmasını sağlama borcudur.

TTK m. 1133 hükmü uyarınca geminin teknik yönetimi tahsis edene aittir. Tahsis eden, gemiyi teknik yönden yönetme borcu kapsamında tahsis edilen gemiyi kararlaştırılan tarihte ve yerde hazır bulundurmak, sözleşme süresince gemiyi denize ve yola elverişli ve sözleşmede belirtilen amaca uygun kullanıma hazır bir halde (sözleşmede belirtilen amaç yük taşıma ise, yüke elverişli halde) bulundurmakla yükümlüdür. Geminin denize, yola ve yüke elverişli halde olup olmadığı, TTK m. 932 hükmüne göre (tahsis olunanın ticari yönetim hakkı kapsamında verdiği talimat gereği) yapılacak her bir yolculuk için belirlenir[467]. Geminin tek-

---

[466] TTK'nda tahsis eden bakımından "mülkiyet" şartı aranmadığından, (gemi maliki ile arasındaki sözleşme aksine hüküm ihtiva etmedikçe) tahsis olunanın gemiyi zaman çarteri sözleşmesi ile başkasına tahsis etmesinin mümkün olduğu görüşü için bkz. ve karş. SÖZER, C.I, s. 322, dn. 76.

[467] Bkz. ve karş. SÖZER, C. I, s. 331, dn. 73.

nik yönetimi, gemiyi sefere elverişli ve sözleşmede belirtilen amaca uygun kullanıma hazır halde bulundurmaktan ibaret değildir; geminin periyodik denetimlerini yaptırmak ve iyi halde muhafazasına yönelik diğer tedbirleri almak, Uluslararası Güvenlik Yönetimi Kodu (International Safety Managemet Code – ISM Code)[468] uyarınca güvenlik yönetimi sistemi oluşturmak, gemiye ve gemi adamlarına ilişkin belgeler dahil gemide bulundurulması zorunlu ulusal ve uluslararası belgeleri almak ve gemide bulundurmak gibi işler de teknik yönetim kapsamındadır.

TTK m. 1131 / 2 hükmünde "geminin teknik yönetimini elinde bulunduran tahsis edenin, geminin zilyedi sayılacağı" öngörülmüştür. Ancak zaman çarteri sözleşmesi uygulamasında geminin zilyetliğinin tahsis olunana devredilmesi söz konusu olmadığı gibi, TTK'nda da geminin zilyetliğinin devredileceğine dair bir düzenleme de getirilmemiştir. Esasen geminin zilyetliğinin tahsis olunana devredilmesi halinde zaman çarteri sözleşmesinin mevcudiyetinden söz etmek de mümkün olmaz. Tahsis eden her halde tahsis edilen geminin zilyedi olduğundan, "tahsis edenin geminin zilyedi sayılacağı" hükmü gereksizdir. Bu itibarla TTK'nun 1137. maddesinin kenar başlığında "*tahsis olunanın ... gemiyi iade yükümlülüğü*" denilmesi ve bu maddenin 2. fıkrasında tahsis olunanın "*sözleşme bitiminde gemiyi iade etmekle*" yükümlü olduğundan söz edilmesi de isabetsizdir.

Tahsis eden, gemiyi tahsis etmesi karşılığı ödenecek tahsis ücreti alacağı dahil, zaman çarteri sözleşmesinden doğan bütün alacakları için tahsis olunana ait taşınır ve kıymetli evrak üzerinde TMK m. 950 – 953 hükümleri uyarınca hapis hakkına, tahsis olunana ödenecek navlun üzerinde TMK m. 954 – 961 hükümleri uyarınca alacak rehnine ve bu navlunu teminat altına almak üzere TTK m. 1201 hükmünde tanınan hapis hakkına sahiptir (TTK m. 1136 / 3).

---

[468] Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere Ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile "*Türk bayraklı gemi ve deniz araçları ile bunların işletmecilerinin Uluslararası Emniyet Yönetimi Koduna uymasını sağlamak, gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan kirlenmeyi önlemek, gemilerin emniyetli olarak işletilmesi ve yönetilmesi için; işletmeciler tarafından, işletmeci ve gemi tabanlı Emniyet Yönetimi Sisteminin kurulması, uygulanması ve uygun şekilde sürdürülmesi, bunların İdare tarafından kontrollerinin yapılması ile ilgili usul ve esaslar*" düzenlenmiştir.

III. TAHSİS OLUNANIN HAKLARI VE BORÇLARI

Zaman çarteri sözleşmesi ile tahsis eden geminin ticari yönetimini tahsis olunana bırakmayı üstlendiğinden, geminin ticari yönetimi tahsis olunana aittir (TTK m. 1134 / 1). Sözleşmede aksi öngörülmüş olmadıkça, tahsis olunan ticari yönetim hakkını başkasına devredemeyeceği gibi, kendisine tahsis edilmiş geminin başkasına tahsisine dair zaman çarteri sözleşmesi de yapamaz. TTK'nda belirtilmemiş olmakla birlikte, bir geminin ticari yönetimi, "geminin yük veya yolcu taşıma ya da tahsis edildiği diğer bir amaca uygun kullanımı ile kazanç elde etmeye yönelik sözleşmelerin akdedilmesi ve bu sözleşmelerden doğan borçların ifasına yönelik işlerin planlanması" olarak anlaşılabilir. Bu anlamda ticari yönetime dahil tüm iş ve işlemler tahsis olunan tarafından yapılır.

Tahsis olunanın borcu, sözleşmede kararlaştırılan miktar ve zamanda tahsis ücretini ödemektir. Uygulamada tahsis ücreti miktarı, günlük veya geminin yük taşıma kapasitesi (dead weight) üzerinden belirlenmektedir. Sözleşme ile kararlaştırılmamış ise, tahsis ücreti, geminin ticari yönetiminin sözleşme şartları çerçevesinde fiilen tahsis olunana bırakıldığı günden başlamak üzere aylık olarak peşinen ödenir (TTK m. 1136 / 1). Geminin ticari bakımdan yararlanabilir durumda olmadığı süre için ücret ödenmez; ancak bunun için geminin yirmidört saatten fazla bir süre hareketsiz kalmış olması şarttır (TTK m. 1136 / 2).

TTK m. 1135 hükmü uyarınca tahsis olunan, (tahsis ücreti dışında) "geminin ticari işletilmesinden doğan tüm giderlere" katlanmak zorundadır. Anılan hükümde "... özellikle makinelerinin düzenli bir şekilde işlemesini sağlayacak nitelik ve miktarda yakıtın sağlanması için gerekli giderlere ..." denilerek geminin işletilmesinden doğan giderlere örnek verilmiştir. Bu örnek, başka hangi giderlerin "geminin ticari işletmesinden doğan giderler" kapsamında sayılacağına gereken açıklığı getirmek bakımından yetersizdir. Bununla birlikte, söz konusu giderlerin belirlenmesinde, tahsis olunanın ticari yönetim hakkı kapsamında verdiği talimatın yerine getirilmesi için yapılması gereken giderlerden olup olmadığı esas alınabilir. Buna göre yakıt dışında makine yağı gideri, liman ücretleri, kanal geçiş ve kılavuzluk ücretleri, çekme ücretleri, (önceki talimat gereği dökme halde kimyasal madde taşındıktan sonra tahıl taşınacak ise) gemi ambarlarının eşyayı kabule ve muhafazaya elverişli hale getirilmesi için temizlik giderleri, tahsis olunanın talimatı uyarınca taşınacak eşyanın

yüklenmesi ve boşaltılması gerekiyorsa yükleme, istifleme, sabitleme ve boşaltma ücretleri gibi ücretler, tahsis olunanın katlanması gereken işletme giderleri kapsamındadır. Buna karşılık gemi adamlarının ücretleri, kumanya bedeli gibi tahsis olunanın bir talimatının yerine getirilmesi söz konusu olmasaydı dahi yapılacak giderler "geminin ticari işletilmesinden doğan giderler" kapsamında değildir.

Tahsis olunan ticari yönetim hakkını, sözleşme hükümlerine uygun şekilde kullanmaya özen göstermekle yükümlüdür. Özen yükümlülüğü, uygun ve güvenli yükleme / hareket limanı ile boşaltma / varma limanı belirlenmesini, gemiyi sefere (denize, yola ve yüke) elverişsiz duruma getirecek talimatlar vermemeyi de kapsar. TTK m. 1137 / 1 hükmünde "tahsis olunanın, geminin ticari yönetimi dolayısıyla tahsis edenin uğradığı zararlardan sorumlu olduğu" öngörülmüştür. Söz konusu hükümde kusurdan söz edilmemiş olmakla birlikte, tahsis olunanın geminin ticari yönetimindeki kusuru sebebiyle sorumlu tutulabileceği kabul edilmelidir.

TTK m. 1137 / 2 hükmünde tahsis olunanın sözleşme bitiminde gemiyi sözleşmede belirlenen yerde ve halde iade etmekle yükümlü olduğu öngörülmüştür. Ancak zaman çarteri sözleşmesinde gemi tahsis olunana teslim edilmediğinden, iadesi de söz konusu değildir. Bu nedenle söz konusu hüküm, "tahsis olunanın, ticari yönetim hakkı uyarınca verdiği talimatın, geminin sözleşmede belirlenen yerde bulunabilecek sürede yerine getirilebilecek olması gerektiği" şeklinde anlaşılmalıdır. Bu yükümlülüğün ihlali halinde tahsis olunan gecikilen zaman dilimi için zaman çarteri sözleşmesinin bittiği tarihte ödemesi gereken tahsis ücretinin iki katını ödemekle yükümlüdür (TTK m. 1137 / 2). Ancak tahsis eden, gecikme yüzünden daha yüksek bir zararın meydana geldiğini ispat ettiği takdirde, bu zararın tazminini talep edebilir.

IV. ZAMANAŞIMI

TTK m. 1246 hükmüne göre zaman çarteri sözleşmesinden doğan bütün alacaklar bir yılda zamanaşımına uğrar. Bu süre alacağın muaccel olmasıyla işlemeye başlar.

§ 3. NAVLUN SÖZLEŞMESİ

§ 3.1. TANIMI, TÜRLERİ, KURULMASI VE TARAFLARI

I. TANIM

Navlun sözleşmesi, TTK'nun 1138. - 1246. maddelerinde düzenlenmiş olup, bu hükümler anlamında navlun sözleşmesi tanımlanmamıştır. Bununla birlikte TTK'nun 1138. maddesine göre navlun sözleşmesi, "taraflardan birinin (taşıyan), navlun karşılığında deniz yolu ile eşya taşımayı, diğer tarafın (taşıtan) navlun ödemeyi üstlendiği sözleşme" olarak tanımlanabilir[469]. Navlun sözleşmesinin bu tanımdan anlaşılan unsurları şunlardır:

1. Eşya Taşımanın Üstlenilmesi

Taşınabilir her maddi şey, eşya niteliğinde olup, navlun sözleşmesi ile taşınması taahhüt edilebilir. İnsan (yolcu) ve beraberindeki eşyasının (bagajın) taşınmasına dair sözleşmeler navlun sözleşmesi değildir. Yolcu veya yolcu ve bagajının taşınmasına dair "deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi" TTK m. 1247 – 1271 hükümleri ile düzenlenmiştir. Taşıma konusu eşya, (dökme halde buğday gibi) türü ile veya (X adresindeki depoda bulunan buğday gibi) ferden belirlenmiş bir eşya olabilir. Eşyanın ticari eşya olması gerekmez. Örneğin bir müzede sergilenecek sanat eserlerinin taşınması da navlun sözleşmesine konu teşkil edebilir. Taşıma konusunu teşkil eden şeyin sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olması şart değildir; ileride elde edilecek tarım ürünleri, maden cevheri, fabrikanın imal edeceği eşya, navlun sözleşmesine konu olabilir.

---

[469] Tahir **ÇAĞA** / Rayegân **KENDER**, Deniz Ticareti Hukuku II, Navlun Sözleşmesi, Gözden Geçirilmiş 10. Baskı, İstanbul 2010, s. 1.

2. Deniz Yoluyla (Gemiyle) Taşımanın Üstlenilmesi

TTK m. 1138 hükmünde yer alan "... denizde taşımayı üstlenir. ..." ibaresine göre navlun sözleşmesinin konusu, deniz yoluyla gerçekleştirilecek taşımadır. Deniz yolu ile taşıma kural olarak eşyanın bir limandan diğer bir limana taşınmasıdır; ancak (açık denizde bir platforma malzeme taşınması gibi) bir varma limanının bulunması zorunlu değildir.

Sözleşme konusu taşımanın kısmen iç sularda gerçekleştirilecek olması halinde de sözleşme, navlun sözleşmesi olarak nitelenebilir[470]. Buna karşılık kısmen deniz yoluyla, kısmen kara, demir veya hava yolu ile gerçekleştirilecek bir taşımaya ilişkin sözleşme navlun sözleşmesi değil, karma taşıma sözleşmesidir. Navlun sözleşmesi ile üstlenilen taşımayı gerçekleştirmede kullanacak gemi, iç su veya deniz gemisi olabileceği gibi, ticaret gemisi olmayan bir gemi de olabilir. Sözleşme ile taşımada kullanılacak geminin ismen belirlenmesi ve taşıma taahhüdünde bulunan tarafından işletilen bir gemi olması zorunlu değildir.

3. Eşyanın Taşıyanın Zilyetliğinde Taşınacak Olması

Eşyanın taşıyanın zilyetliğinde taşınacak olması, navlun sözleşmesi ile üstlenilen taşıma borcunu, dolayısıyla ifa şeklini belirleyen unsurdur. Sözleşme uyarınca taşıyanın taşıma borcunun ifası için eşyayı teslim alması ve taşıma sırasında zilyetliğinde bulundurması, navlun sözleşmesini, yolcunun beraberindeki eşyanın taşınmasının da üstlenildiği yolcu taşıma sözleşmelerinden ayıran unsurdur. Ancak eşyanın zilyetliğinin taşıyana geçirilmesi navlun sözleşmesinin kurucu unsuru değildir. Eşya, taşıyanın taşıma borcunun ifası için taşıyana teslim edilir.

---

[470] TTK'nun 931. maddesinin gerekçesinde "*Denizde hareket yerine, suda harekete öncelik verilmesinin sebebi, iç sularda yapılan taşımaların günümüzde olduğunun aksine kara taşımaları yerine deniz taşımalarına ilişkin hükümlere tâbi tutulmasına duyulan ihtiyaçtır.*" denilmesine rağmen, TTK m. 1138 hükmünde "... denizde taşımayı üstlenir." denildiği gibi, TTK'nun navlun sözleşmesi hakkındaki hükümlerinin iç su taşımalarına da uygulanacağı da hüküm altına alınmamıştır. Bununla birlikte navlun sözleşmesi hakkında hükümler, niteliğine uygun olduğu ölçüde iç su taşımalarına da uygulanabileceğinden, kısmen iç sularda gerçekleştirilecek taşımaya ilişkin sözleşme de navlun sözleşmesi olarak kabul edilebilir.

4. Taşımanın Ücret (Navlun) Karşılığında Yapılması

eTTK'nun 1016. maddesinde olduğu gibi TTK'nun 1138. maddesinde de taşımanın navlun karşılığında yapılması gerektiği hükme bağlanmıştır. Buna göre navlun sözleşmesi, iki tarafa borç yükleyen ivazlı bir sözleşmedir.

II. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ

1. Yolculuk Çarteri Sözleşmesi - Kırkambar Sözleşmesi

TTK m. 1138 hükmünde "yolculuk çarteri" ve "kırkambar" olmak üzere iki tür navlun sözleşmesinden söz edilmiştir. Bazı hususlarda farklı düzenleme getirildiğinden, bir navlun sözleşmesinin türünün belirlenmesi gerekli ve önemlidir.

1.1. Yolculuk çarteri sözleşmesi

Yolculuk çarteri sözleşmesi, taşıyanın, navlun karşılığında, geminin tamamını, bir kısmını veya belirli bir yerini taşıtana tahsis ederek denizde eşya taşımayı üstlendiği sözleşmedir (TTK m. 1138). Buna göre geminin tamamı veya bir kısmı ya da belirli bir yerinin tahsis edilmesi, yolculuk çarteri sözleşmesi ile üstlenilen taşıma borcunun bir unsurudur. Yolculuk çarteri sözleşmesi, tek bir sefer için yapılabileceği gibi, aynı veya farklı limanlar arasında birden fazla sefer için de yapılabilir (TTK m. 1158 / 4, 1227). Yapılacak yolculuk ve yolculuklar taşıyanın taşıma borcunu belirleyen hususlar olması itibariyle kural olarak sözleşmede kararlaştırılır; ancak sözleşmede (Marmara Denizi bölgesi gibi) belirli bir bölge ile sınırlı olarak yükleme ve varma limanlarının taşıtan tarafından bildirileceği ya da taraflarca daha sonra belirleneceği öngörülebilir.

Geminin (yarısı, dörtte biri gibi) belirli bir kısmı veya (bir ve beş numaralı ambarlar gibi) belirli bir yeri tahsis edilerek eşya taşımanın taahhüt edildiği sözleşmeler, kısmi yolculuk sözleşmesidir. Sözleşmede geminin tamamı tahsis edilerek eşya taşınması taahhüt edilmiş ise tam yolculuk çarteri sözleşmesi söz konusudur. Geminin tamamının tahsisinde kamaralar hariç tutulmuş sayılır; bununla beraber taşıtanın izni olmaksızın kamalara eşya yüklenemez (TTK m. 1140).

1.2. Kırkambar sözleşmesi

TTK m. 1138 hükmüne göre kırkambar sözleşmesinde taşıyan, ayırt edilmiş eşyayı denizde taşımayı üstlenir. Söz konusu hükümde yer alan "ayırt edilmiş eşya" ifadesi, eTTK'nun 1016. maddesinde yer alan "parça mal olan muayyen eşya" ifadesi yerine kullanılmıştır. Ancak bu ifadenin nasıl anlaşılacağı; eşyanın, hangi anda ve hangi koşulların mevcudiyeti halinde ayırt edilmiş sayılacağı; örneğin sözleşmede "beş adet X marka Y model iş makinesi" taşınacağının kararlaştırılmış olması halinde, ayırt edilmiş olma özelliğinin mevcut sayılıp sayılmayacağı belirsizdir. TTK'nun 1144. maddesinde "kararlaştırılan eşya yerine, aynı varma limanı için taşıtan tarafından başka bir eşya yükletilmek istenirse, taşıyanın bu yüzden durumu güçleşmedikçe bunu kabul ile yükümlü olduğu; ancak sözleşmede eşya ferden belirlenmiş ise, bu hükmün uygulanmayacağı" hüküm altına alınmıştır. Bu durum karşısında "ayırt edilmiş eşya" teriminin "ferden belirlenmiş eşya" anlamında kullanılmadığı; ayırt edilmiş eşyanın, sözleşmede ferden belirlenmiş eşyayı da kapsayacak şekilde "sözleşme ile taşınması kararlaştırılmış olan eşya" olarak anlaşılması gerektiği; dolayısıyla sözleşmede taşınacak eşyanın cins ve miktar itibariyle belirlenmiş olmasının, ayırt edilmiş sayılması için yeterli olduğu kabul edilmelidir.

Kırkambar sözleşmesini yolculuk çarteri sözleşmesinden ayırt eden unsur, geminin tamamı, bir kısmı ya da bir yerinin tahsisi söz konusu olmaksızın eşya taşımanın taahhüt edilmesidir. Kırkambar sözleşmesinde de taşıma borcunun ifasında kullanılacak gemi ismen belirlenebilir. Taşımada kullanılacak gemi ismen belirlenmeden geminin sahip olması gereken (belirli bir bayrağı taşıması, sınıflanmış olması, yaşı gibi) özelliklerin tespit edilmesi de mümkündür. Geminin ismen belirlendiği hallerde dahi taşıyan eşyayı geminin dilediği yerine yükleyerek taşıyabilir. Ancak yükletenin izni olmadıkça güvertede taşıyamaz.

2. Alt Navlun - Asıl Navlun Sözleşmeleri

Navlun sözleşmesinin başka yönden bir ayrımı alt taşıma - asıl taşıma sözleşmeleri şeklindeki ayrımdır. Donatan veya işleten ya da zaman çarteri sözleşmesinde tahsis olunan olmayan bir kimsenin eşya taşımayı taahhüt etmesi halinde, bu şahsın taşıma borcunun ifası için akdedeceği

navlun sözleşmesi alt navlun sözleşmesidir. Bu şekilde aynı taşıma kısmen veya tamamen birden fazla alt navlun sözleşmesine konu olabilir. Alt navlun sözleşmesinin taşıyanı tarafından donatan, işleten ya da tahsis olunan ile akdedilen navlun sözleşmesi asıl navlun sözleşmesidir. Diğer bir ifade ile gemi işleten ya da tahsis olunanın taraf olmadığı her navlun sözleşmesi alt navlun sözleşmesidir. Alt navlun sözleşmesinin taşıyanı asıl navlun sözleşmesinde taşıtandır. Buna göre örneğin bir geminin işleteni ya da tahsis olunanı olmayan A, B ile akdettiği navlun sözleşmesi ile 5.000 ton fındık yükünün X limanından Y limanına taşınmasını taahhüt ettikten sonra, bu taşıma borcunun ifası için G gemisinin işleteni D ile navlun sözleşmesi akdedebilir. Bu durumda A, B ile akdettiği sözleşmeye göre taşıyan, D ile akdettiği sözleşmeye göre taşıtan sıfatını haiz olur; B alt taşıtandır.

Alt ve asıl navlun sözleşmeleri birbirinden bağımsız olduğundan, alt taşıtanla asıl taşıyan arasında doğrudan doğruya bir hukuki ilişki yoktur. Ancak konişmento alt taşıyan tarafından değil, asıl taşıyan tarafından düzenlenmiş ise alt taşıtan ile asıl taşıyan arasında konişmentodan kaynaklanan hukuki ilişki kurulmuş olur. Alt taşıtan, alt taşıyan durumundaki taşıyan ile akdettiği navlun sözleşmesinin ifasını asıl taşıyandan talep hakkına sahip değildir. Yolculuk çarteri sözleşmesinde asıl taşıyanın hak ve yükümlülükleri, boşaltma için hazırlık bildirimi ve bekleme süresi hakkındaki TTK m. 1168 – 1174 hükümlerine tabi olmaya devam eder; asıl taşıtanın (tali taşıyan) üçüncü şahıslarla (tali taşıtanlarla) yaptığı kırkambar sözleşmelerinden etkilenmez (TTK m. 1177). Asıl taşıyanın hazırlık bildiriminde bulunması gerekiyorsa bu bildirim, kırkambar sözleşmeleri uyarınca bildirimde bulunulması gereken kişilerin her birine değil, sadece asıl taşıtana yapılır. Asıl taşıyan ve onun adamları -gemi adamları hariç- alt taşıyanın yardımcı şahısları durumundadır (TBK m. 116). Alt taşıyan, (akdî taşıyan sıfatı ile) gemi adamlarının kusurlarıyla yüke verdikleri zararlar için TTK m. 1178 uyarınca sorumlu olur.

Alt navlun sözleşmesi asıl navlun sözleşmesinden önce veya sonra yapılabilir. Alt navlun sözleşmesi kısmi ya da tam yolculuk çarteri sözleşmesi ise, asıl navlun sözleşmesinin de bu şekilde yapılması gerekir. Buna karşılık alt navlun sözleşmesinin kırkambar sözleşmesi olduğu hallerde, asıl navlun sözleşmesi yolculuk çarteri veya kırkambar şeklinde yapılabilir. Kırkambar navlunu genellikle yolculuk çarteri navlunundan daha yüksek olduğu için aradaki fark alt taşıyanın kazancını teşkil eder.

III. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE BELGELENMESİ

Navlun sözleşmelerinin kurulmasında bir şekil şartı öngörülmemiştir. Tarafların sözleşmenin kurulmasına yönelik karşılıklı ve birbirine uygun iradeleri ile sözleşme kurulur. Dolayısıyla sözleşmenin sözlü olarak, hatta kırkambar taşımalarında yükün yüklenmesi suretiyle zımnen yapılması da mümkündür. Uygulamada navlun sözleşmeleri hemen daima yazılı olarak yapılmaktadır. Ayrıca HMK'nun "senetle ispat zorunluluğu" hakkındaki 200. maddesi gereği de ispat açısından yazılı olarak yapılması gerekir.

TTK m. 1139 hükmünde "yolculuk çarteri sözleşmesi akdedildiğinde, taraflardan her birinin, giderini vererek sözleşme şartlarını içeren yolculuk çarter partisi düzenlenmesini ve kendisine verilmesini isteyebileceği" öngörülmüştür[471]. Yolculuk çarter partisi, bir emtia senedi değil, sadece ispat vasıtasıdır. Yolculuk çarter partisi dışında yükün taşınmak üzere tesliminden sonra yükü temsil eden kıymetli evrak olarak ayrıca konişmento da düzenlenmektedir. Bu halde taşıyan ile taşıtan arasındaki ilişki navlun sözleşmesi hükümlerine bağlı kalırken, taşıyan ile konişmento hamili arasındaki ilişkide konişmento esas alınır (TTK m. 1237). Konişmentoda yolculuk çarter partisinde yer alan bir şarta atıfta bulunulmuş ise, bu şartın konişmento hamiline karşı ileri sürülebilmesi için konişmento devredilirken çarter partinin bir suretinin de hamile verilmesi gerekir (TTK m. 1237 / 3).

Kırkambar sözleşmelerinde de sözleşmeyi tevsik için bir belge düzenlenmesi mümkündür. Ancak kırkambar sözleşmesinde (yolculuk çarteri sözleşmesinde olduğu gibi) taraflara sözleşme şartlarını içeren belge düzenlenip verilmesini talep hakkı tanınmamıştır. Bununla birlikte eşyanın taşınmak üzere teslim edilmesinden sonra, diğer bir anlatımla sözleşmenin ifası aşamasında, yükletenin talebi üzerine, taşıyan bir konişmento düzenleyip vermek zorundadır (TTK m. 1228 / 2). Bu konişmento, taşıyanla gönderilen arasındaki ilişkiyi düzenlemekle birlikte, kırkambar sözleşmesinin içeriği için ispat belgesi olmak niteliğine de sahiptir.

---

[471] Çarter parti teriminin kökeni Latince "karta partita" (bölünmüş senet) ibaresidir. Eskiden çarter sözleşmesi için düzenlenen belge ortasından zikzak bir şekilde ikiye ayrılır; bir parçası kaptan, diğeri yükleten tarafından muhafaza edilir; varma limanında iki parça bir araya getirilmek suretiyle yükü talebe yetkili şahıs tespit olunurdu.

IV. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE İLGİLİ ŞAHISLAR

1. Taşıyan

Taşıyan, navlun sözleşmesinin deniz yoluyla eşya taşıma taahhüdünde bulunan tarafıdır. Taşıyan, aynı zamanda donatan veya işleten olabilir. Ancak bir kimsenin taşıyan olarak nitelenmesi için deniz yoluyla eşya taşımayı taahhüt etmiş olması yeterli olup, donatan ya da işleten olması zorunlu değildir.

2. Taşıtan

Taşıtan, taşıyan ile navlun sözleşmesi akdeden veya adına ve hesabına navlun sözleşmesi akdedilen ve deniz yoluyla eşya taşıma karşılığında navlun ödemeyi üstlenen kimsedir. Taşıtanın yükün maliki olması gerekmez. Başkasına ait eşyanın taşınması için de navlun sözleşmesi akdedilebilir; taşıtan her halde navlun sözleşmesi akdedendir. Taşıtan aynı zamanda yükleten olabilir[472].

3. Fiilî taşıyan

Eşyanın zıya veya hasara uğraması ya da geç teslim edilmesi yüzünden zarar gören yük ilgililerinin sözleşme ilişkisi içinde bulunmadığı asıl taşıyandan tazminat talep hakkına sahip olmaları ihtiyacı ile asıl taşıyanın sözleşme ilişkisi içinde bulunmadığı yük ilgililerine karşı da sözleşmeden doğan sorumluluk hükümleri uyarınca sorumlu tutulması gerekliliği sebebiyle "fiilî taşıyan" kavramı ortaya çıkmıştır[473]. TTK'nda fiilî taşıyan tanımlanmaksızın[474] sorumluluğu düzenlenmiştir. Bu nedenle fiilî taşıyan kavramına açıklık getirilmesi gerekmektedir.

TTK'nun 1191. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "*Taşımanın*

---

[472] Çeşitli ulusal ve uluslararası düzenlemeler anlamında taşıtan ve yükleten kavramlarına ilişkin ayrıntılı açıklama için bkz. Cüneyt **SÜZEL**, Deniz Ticareti Hukukunda Taşıtan Ve Yükleten, İstanbul 2014, s. 99 vd.

[473] Bu konuda bkz. AKSOY, s. 71 vd.

[474] TTK Tasarısına yönelik değerlendirmeler kapsamında fiilî taşıyan kavramı tanımlanıp bu kavrama açıklık getirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bkz. ÇETİNGİL / KENDER / ÜNAN / YAZICIOĞLU, s. 170 vd.

gerçekleştirilmesi, kısmen veya tamamen bir fiilî taşıyana bırakıldığı takdirde ..." ifadesine göre, alt taşıtan ile navlun sözleşmesi akdetmiş olan (akdî) alt taşıyanın üstlendiği taşımayı kısmen veya tamamen bıraktığı taşıyanın fiilî taşıyan olduğu sonucuna varılması gerekir. Buna karşılık TTK'nun 1191. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ifade, bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan "*... taşıyanın sorumluluğuna ilişkin olan tüm hükümler, fiilî taşıyanın bizzat gerçekleştirdiği taşımadan sorumluluğu hakkında geçerlidir.*" ifadesi ile birlikte dikkate alındığında, TTK anlamında fiilî taşıyan "akdi taşıyanın, üstlendiği taşımanın gerçekleştirilmesini kısmen veya tamamen kendisine bıraktığı ve kendisine bırakılan taşımayı gerçekleştiren taşıyan" olarak tanımlanabilir[475]. Bu tanım, fiilî taşıyanın sorumluluğu hakkındaki TTK düzenlemesi ile de uyumludur; zira fiilî taşıyan, eşyanın zıya veya hasara uğramasından ya da geç tesliminden ileri gelen zararlardan, zıya, hasar veya geç teslime sebebiyet veren olayın eşya hakimiyeti altında bulunduğu sırada meydana gelmiş olması halinde TTK'nun taşıyanın sorumluluğu hakkındaki hükümleri uyarınca sorumlu tutulabilir. Buna göre bir kimsenin fiili taşıyan olarak nitelenebilmesi için, kendisine bırakılan taşımayı gerçekleştirmek üzere eşyayı teslim almasının yeterli olduğunun kabul edilmesi gerekir. Dolayısıyla TTK m. 1191 / 2 hükmünde yer alan "*bizzat gerçekleştirdiği taşımadan*" ifadesi de, fiilî taşıyanın taşımak üzere eşyayı teslim alarak kendisine bırakılan taşımanın icrasına başlamış olması şeklinde anlaşılmalıdır.

4. Yükleten

Yükleten, navlun sözleşmesi uyarınca taşınacak malı gemiye getiren yahut taşıyana teslim eden kimsedir. Yükleten, aynı zamanda taşıtan olabileceği gibi, taşıtandan farklı bir kişi de olabilir. Deniz aşırı satış sözleşmesi uyarınca navlun sözleşmesini alıcının akdettiği, satıcının ise satım konusu malı taşıyana teslim etmekle yükümlü olduğu hallerde yükleten ve taşıtan farklı şahıslardır. Aynı zamanda taşıtan olmayan yükleten, taşıtanın vekili olarak eşyayı taşıyana teslim eder. Ancak yükleten, aynı zamanda taşıtan olmasa da, eşyanın güvertede taşınmasına muvafakat

---

[475] Fiilî taşıyan kavramı için bkz. ve karş. Kübra **YETİŞ ŞAMLI**, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu, İstanbul 2013, s. 19 vd.; AKSOY, s. 93 vd.

etme yetkisine (TTK m. 1151), taşınmak üzere teslim edilmiş eşya hakkında konişmento düzenlenmesini talep hakkına (TTK m. 1228)[476] sahiptir. Yükleten bu suretle gönderileni tayin ve eşyayı geri alabilmek gibi eşya üzerinde tasarruf yetkisine sahip olur (TTK m. 1232)[477]. Bu düzenleme ile genellikle yükleten durumunda olan deniz aşırı satıcının, yükleten sıfatıyla sahip olduğu tasarruf yetkisine dayanarak, deniz aşırı alıcıdan mal bedelini tahsil edebilmesi teminat altına alınmış olmaktadır. Yükleten ile taşıtan arasındaki ilişki, satım sözleşmesi olabileceği gibi, taşıma komisyonculuğu, vekâlet veya alt taşıma sözleşmesi de olabilir.

5. Gönderilen

Gönderilen, varma limanında yükü teslim alma yetkisine sahip olan kimsedir. Gönderilenin bu hakkı konişmentoya, konişmentonun düzenlenmediği hallerde üçüncü şahıs lehine sözleşme olarak navlun sözleşmesine dayanır. Gönderilen, aynı zamanda taşıtan veya yükleten olabileceği gibi, bunların dışında bir kimse olması da mümkündür. Deniz aşırı satış sözleşmelerinin söz konusu olduğu hallerde gönderilen, alıcı, komisyoncu veya alıcının talimatı üzerine akreditif açan banka olabilir.

V. UYGULANACAK HUKUK VE KURALLAR

Yabancılık unsuru içermeyen navlun sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklara TTK m. 1138 vd. hükümleri uygulanır. Yabancılık unsuru içeren navlun sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklara uygulanacak hukuk MÖHUK'nun 29. maddesine göre belirlenir. Buna göre eşyanın

---

[476] TTK m. 1228 hükmünde yükletene konişmento düzenlenmesini talep hakkı değil, taşıyanın yükletenin talebi üzerine konişmento düzenleme yükümlülüğü düzenlenmiştir. Dolayısıyla navlun sözleşmesinde konişmento düzenlenmeyeceği kararlaştırılmış ise, yükleten konişmento düzenlenmesini talep hakkına sahip değildir. Bu konuda farklı görüşler ve ulusal hukuk düzenlemeleri hakkında bilgi için bkz. SÜZEL, 197 vd.

[477] Yükleten ve taşıtan ayrımı ve yükletene bazı hak ve yetkiler tanıyan ulusal hukuklar ile taşıtan ve yükleten ayrımının bulunmadığı ulusal hukuklara ilişkin bilgi için bkz. SÜZEL, Taşıtan ve Yükleten, s. 146 vd.

taşınmasına ilişkin sözleşmeler, bu kapsamda navlun sözleşmesi tarafların seçtikleri hukuka tâbidir

Tarafların hukuk seçimi yapmamış olmaları hâlinde, sözleşmeyle en sıkı ilişkili ülkenin hukuku uygulanır; aynı zamanda yüklemenin veya boşaltmanın yapıldığı veya gönderenin esas işyerinin bulunduğu ülke olması şartıyla sözleşmenin kuruluşu sırasında taşıyanın esas işyerinin bulunduğu ülke, sözleşme ile en sıkı ilişkili ülkedir (MÖHUK m. 29 / 2). Bu koşula uygun sözleşmenin en sıkı ilişkili olduğu bir ülkenin mevcut olmaması durumunda, hâl ve şartlara göre taşıma sözleşmesiyle en sıkı ilişkili hukuk olduğu tespit edilen hukuk uygulanır (MÖHUK m. 29 / 3)[478].

Yabancılık unsuru içeren navlun sözleşmesi uyarınca taşınan eşya hakkında bir konişmentonun düzenlenmiş olması halinde konişmento hamili ile taşıyan arasındaki hukuki ilişkide konişmento esas alındığından (TTK m. 1237), "*Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu milletlerarası sözleşme hükümleri saklıdır.*" şeklindeki MÖHUK m. 1 / 2 hükmü uyarınca 1924 Lahey Kuralları'nın doğrudan ve aynen uygulanıp uygulanmayacağı hususuna açıklık getirilmesi gerekmektedir[479].

Deniz yoluyla eşya taşımaları alanında Türkiye'nin taraf olduğu 25.08.1924 tarihli Lahey Kuralları (Konişmentoya Müteallik Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkındaki Milletlerarası Sözleşme) ile konişmentolu taşımalar hakkındaki kuralların birleştirilmesi amaçlanmış; bu amaç doğrultusunda LK'nın 10. maddesinde bu kuralların bir âkit devlet ülkesinde düzenlenmiş her konişmentoya uygulanacağı öngörülmüştür. Dolayısıyla LK'nın uygulanmasında yabancılık unsuru aranmamış; konişmentonun

---

[478] Bu konuda bkz. ŞANLI / ESEN / ATAMAN FİGANMEŞE, s. 296.

[479] eTTK'nun yürürlüğü döneminde eTTK'nun 1114. maddesinde öngörülen sorumluluk sınırının değerini tamamen yitirmesi yüzünden bu maddenin çeşitli gerekçelerle uygulanmaması sonucu taşıyanın sorumluluğu sınırsız sorumluluğa dönüşmüş; özellikle Kanada Federal Mahkemesi'nin (LK'nın Türkiye'de kabul edilmiş şekli olarak TTK m. 1114 hükmünün uygulanacağını kabul ile) verdiği 29.11.1999 tarihli bir karardan (Karar için bkz. DHD Yıl 4 (1999), Sayı 3 – 4, s. 103 vd.) sonra, Türk hukukunda LK'nın aynen ve doğrudan uygulanıp uygulanmayacağı, esasen TTK m. 1114 hükmünde öngörülen sınırın değil, LK'nda öngörülen sınırın uygulanıp uygulanmayacağı hususunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bu konuda bkz. Özlem **GÜRSES**, Lahey Kurallarına Göre Taşıyanın Sınırlı Sorumluluğuna İlişkin Bir Değerlendirme, İÜHFM C. LXIII (2005), S. 1 – 2 (s. 293 – 304), s. 300.

bir âkit devlet ülkesinde düzenlenmesi yeterli sayılmıştır[480].

LK'nı diğer milletlerarası sözleşmelerden farklı kılan husus, bu kurallarla aynı etkiye sahip olmak üzere İmza Protokolü'nün kabul edilmiş olmasıdır. LK'nın İmza Protokolü'nde "*Âkit devletler, işbu anlaşmayı, kanun kuvveti vermek ya da bu anlaşmada kabul edilen kuralları kendi hukuk sistemine uyacak şekilde iç hukukuna dahil etmek suretiyle yürürlüğe koyabilirler.*" hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre LK'na taraf olan her devlet, iç hukuklarında taraf olmaya bağlanan sonuçlardan bağımsız şekilde, İmza Protokolü uyarınca ya kanun kuvveti vererek aynen ya da hukuk sistemine uygun şekilde değiştirerek iç hukukuna dahil etmek suretiyle LK'nı yürürlüğe koymakla yükümlü kılınmıştır[481]. Türkiye, 14.02.1955 tarih ve 6469 sayılı Kanun ile LK'nı onaylamış ve 04.01.1956 tarihi itibariyle taraf olmuştur.

Onaylamanın ardından, LK'nın değiştirilerek alındığı 1937 tarihli Kanun ile değişik Alman Ticaret Kanunu'nun hükümleri, 29.06.1956 tarihli eTTK'na alınmış; böylece LK, İmza Protokolünde öngörüldüğü

---

[480] LK'nın uygulama alanı hakkında bkz. Emine **YAZICIOĞLU**, Lahey Kuralları İle Türk Ticaret Kanunu Arasında Uygulanacak Kural Sorunu, DHD Yıl 4 (1999), Sayı 3 – 4 (s. 39 – 60), s. 41 vd.; Emine **YAZICIOĞLU**, Uluslararası Deniz Taşımalarında Uygulanacak Kural Sorunu, DHD – Gündüz Aybay Anısına Armağan, Yıl 5 (2000), Sayı 1 – 4, İstanbul 2002 (s. 45 – 56), s. 50 vd.; Emine **YAZICIOĞLU**, Konflikte zwischen den Haager Regeln und dem türkischen Handelsgesetzbuch bei der Anwendung Bestimmter Regeln, TranspR 2003 (s. 286 – 295), s. 287 vd.

[481] Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası sözleşmelerden sadece LK'nda bu kuralların âkit devletler tarafından nasıl yürürlüğe konulacağını düzenleyen İmza Protokolünün kabul edilmiş olması ve bu Protokolün açık hükmü karşısında, "Türkiye'nin 22.02.1955 tarih ve 6469 sayılı Kanun ile LK'ndan başka iki milletlerarası sözleşmeyi de onayladığı; diğer sözleşmelerin ulusal hukuktan önce uygulanacağının kabul edildiği; bu çözümün esasen normlar piramidi sistemine de uygun olduğu; LK'na taraf olmakla Türkiye'nin LK'nı aynen yürürlüğe koymuş olduğu" görüşünün benimsenmesi mümkün değildir. Bu görüş için bkz. Kerim **ATAMER**, Parça Başına Sınırlı Sorumluluk Ve 1924 Brüksel Sözleşmesi, DHD - Gündüz Aybay Anısına Armağan, Yıl 5 (2000), Sayı 1 – 4, İstanbul 2002 (s. 57 – 94), s. 71; Kerim **ATAMER**, 1924 Brüksel Sözleşmesi'nin Hükümleri Türk Ticaret Kanunu'na Aynen Alındı mı?, Gündüz Aybay Armağanı, İstanbul 2004 (s. 179 – 202), s. 184.

üzere "hukuk sistemine uygun şekilde değiştirilmiş olarak eTTK'na alınarak yürürlüğe koyulmuş[482]; eTTK'nda LK m. 10 hükmünü aynen tekrar eden ya da bu hükümden ayrılan bir uygulama hükmüne yer verilmemiştir. İmza Protokolündeki açık hükme rağmen LK'nın onaylanmasına dair Kanun ile LK'nın aynen yürürlüğe konulduğu görüşünün[483] kabulü halinde dahi, Onay Kanun'un kabul edildiği tarihte yürürlükte olan 1924 Anayasası ya da diğer bir kanunda taraf olunan milletlerarası sözleşmelerin kanun hükmünde olduğuna ya da aynen ve öncelikle uygulanacağı dair bir düzenleme mevcut olmadığından, sonraki tarihli eTTK ile LK'ndan farklı düzenlemeler getirilmek suretiyle Onay Kanunu'nda değişiklik yapıldığının kabul edilmesi gerekir.

TTK'nun 1178. vd. hükümlerinde (Türkiye'nin taraf olmadığı LK'nı değiştiren 1968 ve 1979 Protokolleri ile 1978 Hamburg Kuralları esas alınarak) taşıyanın navlun sözleşmesinden doğan sorumluluğu, 1228. vd. hükümlerinde konişmento düzenlenmiş; bu hükümlerden hangilerinin konişmentolu taşımalar dahil emredici olarak uygulanacağı 1243. maddesinde hüküm altına alınmış; bu maddenin uygulanmayacağı istisnai haller de 1244. ve 1245. maddelerle belirlenmiştir. Söz konusu hükümlerle bilinçli olarak Türkiye'nin taraf olduğu LK'dan farklı düzenleme getirilmiş; ayrıca (TTK m. 1062 / 2 hükmünde olduğu gibi) Türkiye'nin taraf olduğu LK'nın saklı olduğu ya da LK'nın uygulanacağı taşımalarda TTK hükümlerinin değil, LK'nın uygulanacağı yönünde bir hükme de yer verilmemiştir. Bu durum karşısında LK'nı (Alm.TK'na alındığı şekli ile) değiştirerek yürürlüğe koyan eTTK hükümlerinin TTK ile değiştirildiği; dolayısıyla da (eTTK'nun yürürlüğü döneminde olduğu gibi) Türk hukukunda LK'nın milletlerarası sözleşme olarak doğrudan ve aynen uygulanmasının söz konusu olmadığı; Türk hukukuna tâbi konişmentodan kaynakla-

---

[482] Bu konuda ayrıntılı açıklama için bkz. YAZICIOĞLU, Lahey Kuralları, s., 48 vd.; YAZICIOĞLU, Konflikte, s. 286 – 295; YAZICIOĞLU, Uygulanacak Kural, s. 51 vd.; GÜRSES, s. 301 vd.

[483] Bu görüş için bkz. ATAMER, Sınırlı Sorumluluk, s. 76 vd.; ATAMER, Brüksel Sözleşmesi, s. 202; Hakan **KARAN**, Yargıtay'ın Konişmentolu Taşımalar Hakkındaki 1924 Tarihli La Haye Kaidelerini Uygulaması Gereği, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Bildiriler – Tartışmalar XVII, 9 – 10 Haziran 2000 (s. 223 – 245), s. 227 vd.

nan uyuşmazlıklarda TTK hükümlerinin uygulanacağı sonucuna varılmalıdır[484]. Bu nedenle 1924 LK'nın diğer milletlerarası sözleşmelerden farklı olduğunu göz ardı eden aksi yöndeki görüş benimsenemez. Onay Kanunu ile LK'nın aynen yürürlüğe konulduğunun kabulü halinde dahi Onay Kanunu'nun sonraki tarihli eTTK ile değiştirildiği; eTTK'nun yerini TTK aldığından, (eTTK'nun yürürlüğü döneminde olduğu gibi) her halde sonraki tarihli kanun olarak TTK'nun uygulanacağı açık olup, yürürlükteki mevzuat bakımından da LK'nın aynen ve doğrudan uygulanması mümkün değildir. Aksinin kabulü halinde "bir âkit devlet ülkesinde düzenlenen her konişmentoya" yabancılık unsuru içermese dahi TTK değil, LK uygulanacağından, (gerekçede eTTK açısından belirtildiği gibi) konişmentolu taşımalar bakımından TTK hükümleri ile de "pratik bir önemi olmayan ve uygulanma ihtimali neredeyse bulunmayan" düzenleme getirildiği sonucuna varılması gerekir.

---

[484] TTK'nun "1178 ilâ 1191 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar" başlıklı gerekçesinde özetle "*Türkiye'nin LK'nın aynen iktibas ettiği; Anayasa'nın 90. maddesi ve MÖHUK m. 1 / 2 hükmü uyarınca milletlerarası sözleşme niteliğindeki LK'nın eTTK'na göre öncelikle uygulanacağı; ancak LK'nın 10. maddesinin söze dayalı yorumu esas alındığında bu maddede iç ve dış taşıma ayrımı dahi yapılmadığı; buna göre eTTK'nun uygulanma ihtimalinin neredeyse bulunmadığı; eTTK'nun konişmentonun taraf olmayan bir devlet ülkesinde düzenlenmiş olması gibi LK'nın uygulama alanına girmeyen taşımalar için pratik önem taşıdığı; âkit devletlerden birinin ülkesinde düzenlenen konişmentolara 1924 LK uygulanacağı*" ileri sürülmüş ise de, bu görüş, LK'na taraf olunduğu tarihten sonra yürürlüğe giren Anayasa'nın 90. maddesi ve MÖHUK m. 1 / 2 hükmü esas alınarak geçmişe yönelik yoruma dayanması; 1924 LK'nın İmza Protokolü'ne, Türkiye'nin LK'na taraf olunduğu dönemde yürürlükte olan (1924 Anayasası dahil) mevzuatta dayanağının bulunmaması sebebiyle isabetli değildir.

§ 3.2. TAŞIMA BORCUNUN İFASI

I. GENEL OLARAK

Taşıyanın navlun sözleşmesinden doğan taşıma borcu, taşımada kullanılacak geminin zamanında ve taşımayı gerçekleştirmeye elverişli şekilde yükleme limanında bulundurulması, eşyanın taşınmak üzere teslim alınması ve usulüne uygun olarak yüklenmesi, yolculuğun yapılması, varma limanında eşyanın boşaltılması ve gönderilene teslim edilmesi ile ifa edilir. Taşıma borcunun bu şekilde ifa edilebilmesi için, eşyanın taşıtan veya yükleten tarafından sözleşme ile kararlaştırılan yerde ve zamanda taşıyana teslim edilmesi, sözleşme ile kararlaştırılmış ise yüklenmesi ve istiflenmesi, eşya hakkında doğru beyanda bulunulması ve eşyaya ilişkin belgelerin verilmesi, eşyanın varma limanında sözleşmede kararlaştırıldığı şekilde gönderilen tarafından teslim alınması gerekir. TTK'nda taşıma borcunun ifası kapsamında tarafların bazı yükümlülükleri düzenlenmiştir. Aşağıda bu hükümler çerçevesinde taşımanın borcunun ifası aşamaları açıklanmıştır.

II. TAŞIMANIN SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN GEMİ İLE YAPILMASI

TTK m. 1150 / 1 hükmü uyarınca taşıyan, taşıtanın iznini almadan eşyayı başka gemiye yükleyemez; yüklerse bundan doğacak zarardan sorumlu olur. Bu hüküm navlun sözleşmesinde taşıma borcunun ifasında kullanılacak geminin ismen belirlenmiş olması halinde uygulanabilir. Sözleşmede taşımada kullanılacak gemi kararlaştırılmamış ise, taşıyan taşıma borcunun gereği gibi ifasına en uygun gemi ile taşımayı gerçekleştirilmelidir. Ancak taşıyan, eşyanın kararlaştırılan gemiye yükletilmiş olması halinde dahi, zararın meydana gelmesinin kesin olduğunu ve zararın taşıtana ait olduğunu ispat ettiği takdirde sorumluluktan kurtulur.

Taşımada kullanılacak gemi, "Eşya, A gemisi veya B gemisi ile taşınacaktır." şeklinde belirlenmiş ise, A gemisi ile taşıma ya da B gemisi ile taşıma olarak belirlenen seçimlik borç söz konusu olduğundan, A gemisinin zıyaı halinde sözleşme sona ermez; taşıyan, eşyayı diğer gemi (B gemisi) ile taşımak durumundadır. Geminin belirlenmesine ilişkin şart, "Eşya, A gemisi ile taşınacaktır; taşıyan eşyayı, B gemisi ile de taşımaya yetkilidir." şeklinde ise, yedek edim yetkisi söz konusudur. Bu durumda taşıyanın kusurlu olmadığı bir sebeple asıl edim (A gemisi ile taşıma) imkânsızlaşınca, borç ilişkisi sona erer; alacaklı yedek edimin ifasını (eşyanın B gemisi ile taşınmasını) talep edemez. TTK m. 1212 hükmüne göre de taşıyan "... *eşyayı sözleşmede ismen kararlaştırılmış gemi dışında başka bir gemiye yüklemeye veya aktarmaya yetkili ise, bu geminin zıyaı halinde taşımayı diğer uygun bir gemi ile yapabilir veya tamamlayabilir.*" Bu hükümde "... *taşımayı diğer bir uygun gemi ile yapabilir* ..." denilmiş olmasından anlaşıldığı üzere, navlun sözleşmesi ile taşıyana, eşyayı sözleşmede ismen kararlaştırılmış gemi dışında başka bir gemiye yükleme yetkisi (yedek edim yetkisi) tanınmış olması halinde, taşıyanın taşımayı diğer bir uygun gemi ile yapıp yapmama hakkına sahiptir. Ancak taşıyan sözleşmede ismen kararlaştırılmış geminin zıyaına rağmen taşımayı yapmak isterse, diğer bir uygun gemi ile taşımayı yapmak isteyip istemediğini, yapmak istiyorsa bu hususiaki beyanı ile birlikte seçimini de (seçtiği gemiyi) gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür (TTK m. 1212). Taşıyanın diğer bir uygun gemi ile taşımayı yapmak istemediğine dair bildirimi ile navlun sözleşmesi sona erer.

III. GEMİNİN TAŞIMAYA ELVERİŞLİ OLMASI

Taşıma borcunun gereği gibi ifası için taşımada kullanılacak geminin yapılacak yolculuk ve taşınacak eşya için elverişli durumda bulunması gerekir. Her tür navlun sözleşmesinde taşıyan taşımada kullanılacak geminin, denize, yola ve yüke elverişli halde bulunmasını sağlamakla yükümlüdür (TTK m. 1141 / 1). Geminin denize, yola ve yüke elverişli olması ile kastedilen TTK'nun 932. maddesinde hüküm altına alınmıştır[485].

---

[485] Ayrıca Lahey Kuralları, Lahey / Visby Kuralları, Hamburg Kuralları ve Rotterdam Kuralları anlamında denize, yola ve yüke elverişlilik için bkz. Kübra YETİŞ

1. Denize Elverişlilik

TTK m. 932 / 1 hükmü uyarınca gövde, genel donatım, makine, kazan gibi esas kısımları bakımından, yolculuğun yapılacağı sudan ileri gelen (tamamıyla anormal tehlikeler hariç) tehlikelere karşı koyabilecek bir gemi 'denize elverişli' sayılır. Bu hükümde yer alan "*yolculuğun yapılacağı sudan ileri gelen (tamamıyla anormal tehlikeler hariç) tehlikelere karşı koyabilecek*" ibaresine göre geminin denize elverişli olup olmadığını tespitte, herhangi bir zamanda yapılacak herhangi bir yolculuk değil, yapılacak belirli yolculuk esas alınır. Diğer bir anlatımla denize elverişlilik mutlak değil, yapılacak belirli yolculuğa göre değişen (nisbî) bir durumdur. Örneğin, Marmara Denizi'nde yazın yapılacak yolculukla, kışın Atlantik'te yapılacak yolculuk için, aynı gemide aranan elverişlilik şartları birbirinden farklıdır. Dolayısıyla yapılacak belirli yolculuk ve yolculuğun yapılacağı zaman esas alınarak geminin denize elverişli olup olmadığı tespit edilir. Gövde sacının kabul edilebilir oranın üstünde incelmiş olması, elektrik üreten yedek teçhizatın bulunmaması ya da çalışmaması gibi hallerde gemi denize elverişsizdir.

2. Yola Elverişlilik

TTK m. 932 / 2 hükmüne göre denize elverişli olan bir gemi, teşkilatı, yükleme durumu, yakıtı, kumanyası, gemi adamlarının yeterliği ve sayısı bakımından, (tamamıyla anormal tehlikeler hariç) yapacağı yolculuğun tehlikelerine karşı koyabilmek için gerekli niteliklere sahip olduğu takdirde yola elverişli sayılır. Yola elverişlilik de yapılacak belirli yolculuğa göre değişen bir kavramdır. Yapılacak yolculuğu tamamlayacak miktarda yakıt ya da kumanya bulunmadan yola çıkılması yola elverişsizlik teşkil eder. Gemiye taşıyabileceği yük miktarından fazla yükleme yapılmış ya da yükün geminin dengesini bozacak şekilde hatalı istiflenmiş veya yüklenmiş olması halinde gemi yükleme durumu itibariyle yola elverişsizdir.

Gemi adamlarının yeterliği ve sayısı bakımından yola elverişlilik,

---

ŞAMLI, Lahey - Lahey / Visby, Hamburg ve Rotterdam Kuralları'nda Sefere Elverişlilik, İÜHFM, C. LXXI (2013), S. 2 (s. 479 – 496), s. 484 vd.

geminin "Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönerge"[486] hükümlerinde öngörülen sayıda ve yeterlik derecesine sahip gemi adamı ile donatılmış olmasını ifade eder. Geminin gemi adamları ile donatılmasında UGYK kurallarına uygunluğunun denetiminde, gemi adamlarının sahip olmaları gereken asgari standartlar ve sertifikalar ile çalışma saatlerini düzenleyen "Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Uluslararası Sözleşmesi" (STCW) hükümleri ile "Gemilerin Gemi Adamları İle Donatılmasına İlişkin Yönerge" hükümleri esas alınır. Bu düzenlemelere göre gemide gerekli yeterlik derecesine sahip yeterli sayıda gemi adamı istihdam edilmiş ise, gemi, gemi adamlarının sayısı ve yeterliği bakımından yola elverişlidir. Diğer bir ifade ile gemi adamlarının sayıca yeterli olmamaları, gereken sertifikalara sahip olmamaları başlangıçta yola elverişsizlik teşkil eder.

3. Yüke Elverişlilik

Yüke elverişlilik, "soğutma tesisatı da dahil olmak üzere, geminin eşya taşımada kullanılan kısımlarının, eşyanın kabulüne, taşınmasına ve muhafazasına elverişli olmasını" ifade eder (TTK m. 932 / 3). Geminin yüke elverişli olup olmadığı, taşınması taahhüt edilen eşyaya göre belirlenir. Buna göre örneğin önceki seferde dökme halde kömür taşınan ambarda kömür kalıntıları bulunuyorsa, bu ambar yine kömür taşınacak olması halinde yüke elverişli ise de, dökme tahıl taşınacak olması halinde yüke elverişsizdir.

IV. GEMİNİN ZAMANINDA YÜKLEME LİMANINDA HAZIR BULUNDURULMASI

Yüklemenin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması iki tarafın da menfaatine olduğundan, gemi yükleme limanında yüklemeye hazır olduğunda eşyanın da gecikmeksizin yüklenebilecek durumda olması ya da eşya yüklenmek üzere limana getirildiğinde geminin yüklemeye hazır olması istenir. Bu nedenle geminin yükleme limanında yüklemeye hazır

[486] Bu Yönerge eki çizelgelerde, gemi türleri, sefer bölgeleri (uzak sefer, yakın kıyısal sefer, kabotaj seferi ve liman seferi) ve geminin tonajına göre gemi adamları ile donatılmasında gemi adamlarının yeterlik dereceleri ve sayıları bakımından zorunlu asgari gerekler belirlenmiştir.

olacağı zamanın sözleşme ile belirlenmesi önemlidir. Ancak taşıyan geminin yükleme limanına ulaşma zamanını kesin olarak bilemeyeceği için, gecikme ihtimalini gözetip bu zamanın tahmin edilenden ileri bir tarih olarak belirlenmesini, geminin erken gelmesi halinde de derhal yüklemeye başlanmasını ister. Taşıtan da liman masraflarından kaçınmak, yüklemenin belirli bir tarihe kadar yapılacağı taahhüdünü yerine getirmek gibi sebeplerle yükün en erken ve en geç ne zaman gemiye yüklenebileceğini bilmek zorundadır; gemi belirlenen en geç tarihte yüklemeye hazır olmadığı takdirde navlun sözleşmesini sona erdirip başka bir gemi ile bir an önce yükünü göndermek ister. Bu durum nedeniyle yolculuk çarteri sözleşmelerinde geminin yükleme limanında hazır olacağı zaman belirli bir gün olarak değil, en erken ve en geç tarihler arasındaki bir zaman olarak (örneğin "Yükleme en erken X tarihinde ve en geç Y tarihinde başlayacaktır. Gemi Y tarihinde yüklemeye hazır olmazsa, taşıtan sözleşmeyi feshedebilir." şeklinde) belirlenir. Uygulamada "fesih şartı" (cancelling clause) olarak da anılan bu tür kayıtlar uyarınca taşıyanın gemiyi yüklemeye hazır bulundurmak zorunda olduğu kesin ve nihaî tarihe (örnekte Y) "kançello günü" (cancelling date - fesih günü) denir. Gemi bu tarihte hazır bulundurulmazsa, taşıtan ihtara ve süre vermeye gerek olmaksızın ve taşıyanın kusuru aranmaksızın navlun sözleşmesini fesih yetkisine sahip olur (TBK m. 124, bent 3). Buna karşılık geminin yükleme limanında hazır bulundurulması gereken gün kesin olarak belirlenmemişse, taşıtanın gecikme sebebiyle sözleşmeyi feshedebilmesi için taşıyana uygun bir süre vermesi gerekir (TBK m. 123, 125).

V. YÜKLEME

Kaptan, navlun sözleşmesi uyarınca taşınacak eşyanın yüklenmesi için sözleşmede kararlaştırılan yere demirler (TTK m. 1142 / 1). Sözleşmede yalnızca geminin yükleme yapacağı liman veya bölge belirlenmiş ise, gemi bu liman veya bölge için tahsis edilmiş demirleme alanında yükleme yerinin belirlenmesini bekler (TTK m. 1142 / 2).

Yükleme, navlun sözleşmesi ile taşınması kararlaştırılmış eşyanın, yolculuğa ve yükü kabule hazır hale getirilmiş olan gemiye, belirli bir zaman içinde konması ve istiflenmesi suretiyle yapılır. Yükleme ve istifin kime ait olduğu, diğer bir anlatımla bu işlerin kimin yükümlülüğünde gerçekleştirileceği ve masrafına katlanacağının belirlenmesi önemlidir.

TTK m. 1143 hükmünde "sözleşme, yükleme limanı düzenlemeleri ve bunlar yoksa yerel teamül ile aksi öngörülmüş olmadıkça, eşyanın gemiye kadar taşıma işi ve giderinin taşıtana, gemiye yüklenmesi işi ve giderinin ise taşıyana ait olduğu" öngörülmüştür. Buna göre yükleme ve bunun devamında istifleme (ve gerektiğinde sabitleme) işinin taşıyan tarafından mı, yoksa taşıtan (yükleten) tarafından mı yapılacağı, dolayısıyla masraflarına kimin katlanacağı sözleşme ile belirlenebilir; sözleşme ile belirlenmemiş ise, yükleme limanı düzenlemeleri, bu da yoksa yerel teamül esas alınır. Sözleşme ve yükleme limanı düzenlemelerinde yükleme ve istif işinin kimin tarafından yapılacağı belirlenmemiş ve yükleme limanında bu hususta bir teamül yoksa ya da bunlardan birinde aksi öngörülmüş olmadıkça, TTK m. 1143 hükmü uyarınca eşyanın gemiye kadar taşınması işi ve gideri taşıtana, gemiye yüklenmesi ve istiflenmesi işi ile bu işlerin gideri taşıyana ait olur. Navlun sözleşmelerinde FIO (*Free In and Out*), FIOS (*Free In and Out and Stowed*) veya FIOST (*Free In and Out and Stowed and Trimmed*)[487] kayıtları ile yükleme ve boşaltma işlerinin kime ait olduğu belirlenmektedir. Navlun sözleşmesinde bu tür kayıt bulunması halinde bu kayıt esas alınır. FIO kaydı, masrafları taşıtana ait olmak üzere yükleme (ve boşaltma) işinin taşıtan tarafından yapılacağını; FIOS kaydı ise yükleme (ve boşaltma) ile istiflemenin taşıtanın yükümlülüğünde olduğunu ifade eder. Bu hallerde, yükleme ve/veya istif işini yapanlar taşıyanın değil, taşıtanın (ve boşaltmada gönderilenin) yardımcı şahıslarıdır.

Taşınacak yük ferden değil de, türü veya cinsi ile belirlenmişse, taşıtan bunun yerine aynı varma limanı için başka bir yükün taşınmasını istemek hakkına sahiptir (TTK m. 1144). Taşıtan bu hakkını taşıyanın durumunu ağırlaştırmamak şartıyla kullanabilir. Örneğin buğday yerine pirinç taşınmasının talep edilmesinde taşıyanın durumunun ağırlaştığından

---

[487] Dökme tahıl yükü gibi kayıcı yüklerin bulundukları ambarlarda kaymasını, dolayısıyla da geminin baş - kıç veya sancak - iskele yönünde yatmasını önlemek amacıyla ambar içinde yitik hacim kalmaması için yapılan işlemler ve gemi triminin (geminin baş – kıç eksenindeki dengesinin) geminin selametle seyrine uygun hale getirilmesi işlemi, "haplama" (trimming) olarak adlandırılır. FIOST kaydı haplama işleminin yükletene ait olduğunu ifade eder. Kısaca "L/S/D" (lashing, securing, dunnaging) olarak ifade edilen kayıtla yükün özelliklerinin gerektirdiği şekilde sabitlenmesi – bağlanması, emniyete alınması ve ambar içinde kaymayacak şekilde perdelenmesi (daneçleme) işlemleri, taşıtan veya yükleten tarafından üstlenilir.

söz edilemez; buna karşılık buğday yerine kömür taşınmasının talep edilmesinde, taşınmanın farklı tehlikeleri ve düşük değeri sebebiyle taşıyanın durumunu ağırlaştırdığı kabul edilir.

Güvertede taşınan eşya daha fazla deniz rizikolarına maruz bulunduğundan, eşyanın geminin kapalı kısımlarında (ambarlarında) taşınması esastır. TTK'nun 1151. maddesinde de "*Taşıyan, eşyayı güvertede taşıyamaz ve küpeşteye asamaz.*" hükmüne yer verilmiştir. Bununla birlikte bazı eşyaların mahiyeti dolayısıyla güvertede taşınması yönünde ticari teamül ya da bu yönde bir düzenleme mevcut olabileceği gibi, tarafların eşyanın güvertede taşınması hususunda anlaşmaları da mümkündür. Bu nedenle TTK m. 1151 / 2 hükmünde "yükleten ile taşıyan arasındaki anlaşmaya veya ticari teamüle uygunsa ya da mevzuat gereği zorunlu ise, eşyanın güvertede taşınabileceği" öngörülmüştür. Buna göre eşyanın güvertede taşınması yönünde ticari teamülün bulunmadığı ya da güvertede taşımanın mevzuat gereği zorunlu olmadığı hallerde (aynı zamanda taşıtan olmayan) yükleten, taşıyanla eşyanın güvertede taşınması hususunda anlaşma yapabilir. Ancak taşıtan ile taşıyan arasında akdedilen navlun sözleşmesinde eşyanın ambarda taşınması kararlaştırılmış ise, taşıyanın, (aynı zamanda taşıtan olmayan) yükleten ile bu tür bir anlaşma yapması ve bu anlaşma uyarınca eşyayı güvertede taşımasının, taşıyanı taşıtana karşı sorumluluktan kurtarmayacağı kabul edilmelidir. Taşıyanın taşıtana karşı sorumluluktan kurtulması için taşıtanın da bu anlaşmaya muvafakat etmiş olması gerekir.

Taşıyan, (eşyanın teamül veya mevzuat gereği güvertede taşındığı hâller hariç) eşyanın güvertede taşınması hususunda yükletenle anlaştığı takdirde, bu hususu belirten bir kaydı taşıma senedine (konişmento veya deniz yük senedine) yazması gerekir. Deniz yük senedine eşyanın güvertede taşınacağının yazılmamış ise, güvertede taşıma hususunda anlaşmanın varlığını ispat yükü taşıyana aittir. Ancak taşıyan, güvertede taşımaya dair kayıt içermeyen konişmentoyu[488] iyiniyetle iktisap eden gönderilen

[488] TTK'nun 1151. maddesinin 3. fıkrasında yer alan "... *şu kadar ki, taşıyan, denizde taşıma senedini iyiniyetle iktisap eden gönderilen dâhil üçüncü kişilere karşı böyle bir anlaşmayı ileri sürmek hakkına sahip değildir.*" hükmündeki "denizde taşıma senedi" ile konişmentonun kastedildiği kabul edilmelidir; zira TTK m. 1242 hükmü uyarınca konişmentodan başka bir senette (deniz yük senedinde) yer alan kaydın oluşturduğu karinenin aksi ispatlanabilir. Ayrıca taşıma sözleşmesinin yapılmış ve eşyanın senette yazılı olduğu gibi taşıyan tarafından teslim alınmış olduğuna dair

dahil üçüncü kişilere karşı güvertede taşımaya dair anlaşmanın mevcudiyetini ileri sürme hakkına sahip değildir (TTK m. 1151 / 3).

Yüklerin bir plana göre gemide yerleştirilmesi işlemi istiflemedir. İstifin yapılmasında geminin (dengesi gibi) emniyetine ilişkin hususlar, yüklerin deniz tehlikelerine karşı korunması ve birbirlerine herhangi bir zarar vermemesi hususları göz önünde bulundurulur. Bu itibarla örneğin koku sirayet edebileceğinden ham deri yükü, çay veya tütün yükünün yanına, ağır yükler hafif yükler üstüne istif edilemez.

VI. TAŞITAN VE YÜKLETENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

TTK m. 1165 hükmü uyarınca her türlü navlun sözleşmesinde taşıtan ve yükleten, eşyanın teslim alınacağı süre içinde o eşyanın taşınması için gerekli belgeleri taşıyana vermekle yükümlüdür. Bu belgelerdeki bütün yolsuzluklardan ve özellikle bunların gerçeğe uymayan beyanlar içermelerinden doğan zararlardan, taşıtan ve yükleten, taşıyana ve yükle ilgili diğer kimselere karşı TTK m. 1145 hükmü uyarınca sorumludur. Emredici nitelikteki bu hüküm aksine anlaşmalar geçersizdir (TTK m. 1243).

Taşıtan ve yükletenin taşınacak eşyanın cinsi, miktarı, diğer yüklerden ayırt edilmesini sağlayan işareti hakkında tam ve doğru beyanda bulunması taşıyan açısından önemlidir; zira bu beyanlar konişmentoya yazıldığı takdirde taşıyan aleyhine karine teşkil eder (TTK m. 1239 / 3). Bu karinenin aksi, konişmentoyu içerdiği kayıtların doğruluğuna güvenerek devralan gönderilen dahil üçüncü kişiye karşı ispatlanamaz. Eşya, işareti vasıtasıyla diğer eşyalardan ayırt edilebileceğinden, işaretlerin doğru bildirilmesi de önemlidir. Ayrıca geminin emniyeti, yolculuğun bir engelle karşılaşmadan devamı, istifin gereği gibi yapılması, yükleme ve boşaltmanın usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesi ve navlunun belirlenmesi bakımından da taşıyanın eşyanın tehlikeli cins ve niteliği, miktarı hakkında doğru bilgi sahibi olması önemlidir. Bu nedenle TTK m. 1145 hükmünde taşıtan ve yükletenin eşya hakkında tam ve doğru beyanda bulunmakla yükümlü olduğu öngörülmüştür. Taşıtan ve yükleten, beyanlarının doğru olmamasından doğan zarardan, kusurları olmasa bile taşıyana karşı

---

karine teşkil eden deniz yük senedi, kıymetli evrak olmadığından bu senedi iyiniyetle iktisap edenden de söz edilemez. Bkz. ve karş. SÜZEL, s. 290.

sorumludur. Buna karşılık taşınacak eşya hakkında yanlış beyan yüzünden zarara uğrayan (taşıyandan farklı olan donatan, aynı gemide taşınan diğer yüklerin sahipleri, yolcular, kaptan ve diğer gemi adamları gibi) yolculukla ilgili diğer kimselere karşı taşıtan ve yükleten ancak kusurları varsa sorumlu olurlar.

Taşıtan ve yükleten, harp kaçağı veya ihracı, ithali veya transit olarak geçirilmesi yasaklanmış olan eşyayı yükler ya da yükleme sırasında mevzuata, özellikle kolluk, vergi ve gümrük kurallarına aykırı hareket ederlerse, taşıyanın bu yüzden uğradığı zararlardan taşıyana karşı kusurları olmasa bile, zarar gören diğer kimselere karşı ise kusurları varsa sorumlu olurlar (TTK m. 1146). Kaptanın onayıyla hareket etmiş olmaları, taşıtan ve yükleteni diğer kişilere karşı sorumluluktan kurtarmadığı gibi, eşyaya el konulduğu takdirde navlun ödemekten de kaçınamazlar. Kaptan, bu tür eşyayı, gemiyi veya içindeki diğer yükleri tehlikeye sokması halinde karaya çıkarabilir veya zorunluluk halinde denize atabilir.

Kaptanın bilgisi olmaksızın gizlice gemiye eşya yükleyen de, bu yüzden ileri gelen zararları TTK m. 1145 uyarınca tazmin etmekle yükümlüdür (TTK m. 1147). Kaptan gizlice yüklenen eşyayı da karaya çıkarmaya veya gemiyi ve diğer yükleri tehlikeye düşürmesi halinde denize atmaya yetkilidir. Ancak kaptan eşyayı gemide tutarsa, yükleme yeri ve zamanında gizlice yüklenen eşya türünden eşyanın taşınması için ödenen en yüksek navlun ödenir.

Denizde can ve mal koruma hakkındaki mevzuata göre tehlikeli sayılan eşya, kaptanın eşyadan ya da eşyanın tehlikeli olduğundan bilgisi olmaksızın gemiye yüklenirse, taşıtan ve yükleten diğer zarar görenlere karşı da kusursuz sorumludur (TTK m. 1148). Kaptan, donatan ve taşıyan, tehlikeli eşyanın kusurlu bir şekilde gemiye alınmış olması yüzünden diğer yük sahiplerinin ve yolculukla ilgili diğer şahısların uğradıkları zararlardan sorumludurlar (TTK m. 1062, 1089, 1178).

Taşıtan ve yükletenin yüklenecek eşyaya ilişkin yükümlülüklerine dair TTK m. 1145 – 1149 hükümleri emredicidir. Taşıtan veya yükletenin bu hükümlerde öngörülen yükümlülüklerin ihlalinden doğan zararlardan kısmen veya tamamen sorumlu olmayacağına dair navlun sözleşmesi, konişmento veya diğer bir denizde taşıma senedinde yer alan şartlar geçersizdir (TTK m. 1243).

VII. YÜKLEME İÇİN BEKLEME SÜRELERİ

Yüklemede süreler, TTK'nun 1152 vd. hükümlerinde yolculuk çarteri ve kırkambar sözleşmelerinde farklı şekilde düzenlenmiştir. Bu hükümler emredici olmadığından, yüklemede bekleme süreleri, sürenin işlemeye başlaması, yükleme engellerinin etkisi sözleşme ile belirlenebilir.

1. Yolculuk Çarteri Sözleşmeleri

Yolculuk çarteri sözleşmelerinde yükleme için bekleme süresi, starya (yükleme) ve kararlaştırılmışsa sürastarya süresinden oluşur.

1.1. Yükleme (starya) süresi

Yolculuk çarteri sözleşmelerinde, taşıyanın taşımayı üstlendiği eşyanın gemiye yüklenmesi için kanunen beklemek zorunda olduğu süreye yükleme (starya) süresi denir. Yükleme süresi, kural olarak ücretsiz ise de, taraflar bu süre için ücret ödenmesini kararlaştırabilirler (TTK m. 1153 / 3). Yükleme süresi, yüklemenin belli bir günde başlayacağı kararlaştırılmışsa, kararlaştırılan günde başlar. Yüklemenin belli bir günde başlayacağı kararlaştırılmamış ise, yükleme için taşıyan veya yetkili temsilcisinin TTK m. 1152 / 2 – 5 hükümlerine uygun şekilde hazırlık bildiriminde bulunması gerekir. Yükleme süresi, hazırlık bildiriminin muhatabına ulaşmasını izleyen ilk takvim günü ve eğer yüklemeye fiilen başlanmışsa o andan itibaren işlemeye başlar (TTK m. 1153 / 1). Sürenin işlemeye başladığı anda fiilen yüklemeye başlanmamış ise, yükleme yapılamayan sürenin hesaba katılıp katılmayacağı TTK m. 1156 hükmüne göre belirlenir.

Hazırlık bildirimi, taşıtana yapılır; ancak yolculuk çarteri sözleşmesine veya taşıtanın sonradan verdiği geçerli bir talimata göre, taşıtandan başka bir kişiye bildirimde bulunulması gerekiyorsa, bildirim bu kişiye yapılmalıdır (TTK m. 1152 / 4). Hazırlık bildiriminin geçerliliği şekle tab değildir; ancak hüküm doğurması için muhatabına ulaşması zorunludur (TTK m. 1152 / 5). Bildirimin muhatabı bulunamazsa veya bildirimi almaktan kaçınırsa, bu durum derhal taşıtana bildirilir. Bu takdirde hazırlık bildirimi, bildirim yapmak için girişimde bulunulduğu tarihte yapılmış sayılır.

Yolculuk çarteri sözleşmesinde veya taşıtanın sonradan verdiği geçerli bir talimata göre eşya, aynı limanda birden çok kişiden teslim alınacaksa, hazırlık bildiriminin taşıtana yapılması gerekir (TTK m. 1161). TTK m. 1152 – 1160 hükümleri birden çok yükleten bulunması dikkate alınmaksızın (tek bir yükleten varmış gibi) uygulanır. Yükletenlerden her biri kendisi tarafından teslim edilecek eşya için geminin yükleme yerinin değiştirilmesini isteyebilir; ancak bu durumda liman içinde yer değiştirmenin tüm giderleri taşıtana ait olduğu gibi, yükleme ve sürastarya süreleri de işlemeye devam eder (TTK m. 1161). Buna karşılık geminin belli kısımları veya yerleri için birden çok taşıtanla birbirinden bağımsız yolculuk çarteri sözleşmelerinin yapılmış olması halinde, TTK m. 1152 – 1160 hükümleri her sözleşme için ayrı ayrı uygulanır (TTK m. 1162).

Hazırlık bildirimi, sözleşmede geminin eşyayı almak için demirleyeceği yer olarak belirlenen yere (TTK m. 1142) varınca yapılır (TTK m. 1152 / 2). Sözleşmede yalnızca geminin boşaltma yapacağı liman veya bölge kararlaştırılmışsa, gemi bu liman veya bölge için tahsis edilmiş bekleme alanına ulaştıktan sonra (yükleme yerinin belirlenmesi için yapılacak bildirim ile birlikte veya ayrıca) hazırlık bildirimi yapılabilir. Hazırlık bildirimi üzerine yükleme yeri gösterilmez veya suyun derinliği, geminin selameti, yerel düzenlemeler veya tesisler verilen talimata göre hareket etmeye engel olursa, gemi bekleme alanında kalır; liman yönetiminin talimatı, taşıtanın talimatı sayılır (TTK m. 1152 / 3).

Yükleme süresi, genellikle sözleşme ile ya (3 gün veya 5 gün gibi) gün olarak ya da (günde 1.000 ton veya 2.000 koli gibi) bir günde yüklenecek yük miktarı üzerinde belirlenir. Bu hallerde yükleme süresi belirlenmiş sayılır ve belirlenen sürenin bitiminde starya süresi sona erer. Buna karşılık yükleme süresi "gemi ne kadar hızla yükleyebilirse" veya "mutat hızla" şeklinde belirtilmişse, bu süre sözleşmede belirlenmiş sayılmaz.

Starya süresi sözleşme ile belirlenmemiş ise, yüklemenin yirmidört saatlik kesintisiz çalışma yapılması halinde ihtiyaç duyulacak (yüklemenin tamamlanabileceği) süre, yükleme süresi olarak kabul edilir (TTK m. 1153 / 2). Bu süre hesaplanırken yüklemenin yapılacağı liman, taşımayı yapan gemi, yükleme tesis ve araçları, yükün niteliği ile birlikte yükleme limanı düzenlemeleri ve yerel teamül göz önünde bulundurulur.

1.2. Sürastarya süresi ve ücreti

TTK m. 1154 uyarınca taşıyan, sözleşmede kararlaştırılmış olması halinde eşyanın yükletilmesi için yükleme süresinden fazla beklemek zorundadır; fazladan beklenilen bu süreye "sürastarya süresi" denir. Buna göre sürastarya süresi, tarafların starya süresi içinde yüklemenin tamamlanamaması ihtimalini dikkate alarak kararlaştırıldıkları ek bekleme süresidir. Sürastarya kararlaştırılmamış ise, taşıyan yükleme süresi sona erdikten sonra yüklemenin tamamlanması için daha fazla beklemek zorunda değildir (TTK m. 1160 / 1). Sürastarya süresi, sözleşme ile belirlenir; ancak sözleşmede sürastaryadan veya sürastarya parasından söz edilmiş olup da sürastarya süresi belirtilmemişse, bu süre on gündür (TTK m. 1154 / 2). Starya (yükleme) süresi bitince herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın sürastarya süresi işlemeye başlar (TTK m. 1154 / 3).

TTK m. 1155 hükmü uyarınca sürastarya süresi için taşıyana "sürastarya parası" ödenir[489]. Sözleşme ile sürastarya parası (ücreti), bir zaman dilimi esas alınarak (genellikle günlük) belirli bir meblağ olarak kararlaştırılmaktadır. Bu meblağ üzerinden kullanılan süreye göre sürastarya ücreti hesaplanır. Dolayısıyla kullanılmayan süre için ücret talep edilemez (TTK m. 1155 /5).

Sürastarya ücretinin sözleşme ile belirlendiği hallerde, taşıyan, kullanılan sürastarya süresi ve belirlenen miktara göre hesaplanacak miktarı aşan bir ücret ödenmesini talep edemez (TTK m. 1155 / 2, 5). Sürastarya

---

[489] Madde gerekçesinde "... *yüklemenin (ve boşaltmanın) taşıtan (ve bu bakımdan yükleten ve gönderilen tarafından geciktirilmesi, alacaklı temerrüdü niteliğindedir. Bu nedenle, sürastarya için yapılan ödeme, alacaklı temerrüdünün taşıyan bakımından ortaya çıkardığı sonuçları gidermek amacına matuftur. Alman, İsviçre ve Türk borçlar hukukunda alacaklı temerrüdü 'tazminat borcu' doğurmadığı gibi, 'ücret' ödenmesine de yol açmaz. Alacaklı temerrüdü sadece borçlunun bu yüzden yapmak zorunda kaldığı zaruri ve faydalı masrafların karşılanmasını gerektirir. Bu mülahazalarla, yapılacak ödemeye 'sürastarya parası' denmiş ...*" açıklamasına yer verilmiştir. Ancak sürastarya süresi ve bu sürede yüklemenin tamamlanması için geminin bekletilmesi karşılığı ücret ödenmesi, alacaklı temerrüdünden tamamen farklı deniz ticaretine özgü bir uygulamadır. Sözleşme ile sürastarya süresi kararlaştırıldığı takdirde, gerektiğinde bu süreyi kullanmak taşıtan ve yükleten için sözleşmeden doğan bir haktır. Bu hakkın kullanılması karşılığında ödenecek bedel, hangi terim (ücret ya da para) ile ifade edilmiş olursa olsun sonuç değişmez. Dolayısıyla deniz ticareti hukukuna özgü bu uygulamanın, alacaklı temerrüdü ve TBK'nun alacaklı temerrüdüne bağladığı sonuçlarla karşılaştırılması isabetli değildir.

süresi kullanılması halinde ödenecek sürastarya ücreti sözleşme ile belirlenmemiş ise, taşıyan, sürastarya ücreti olarak yükleme süresini aşan bekleme nedeniyle yaptığı zorunlu ve yararlı giderleri talep edebilir (TTK m. 1155 / 3)

Yükleme limanında doğan sürastarya ücretinin borçlusu taşıtandır. Taşıyan, sürastarya ücreti ödenmeden veya yeterli teminat verilmeden gemiyi yola çıkarmak zorunda olmayıp, bu sebeple geminin fazladan beklemesi yüzünden uğradığı zararın tamamını taşıtandan isteyebilir (TTK m. 1155 / 4). Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, yükleme limanında doğan sürastarya ücreti, sürastarya süresinin hesabında esas alınan zaman biriminin sonunda muaccel olur (TTK m. 1155 / 5).

1.3. Bekleme süresinin hesabı ve yükleme engellerinin hesaba etkisi

TTK'nun 1156. maddesinde starya ve sürastarya sürelerinin nasıl hesaplanacağı ile bir engel nedeniyle yükleme yapılamayan zamanın hesaba etkisi düzenlenmiştir. Buna göre:

(i) Yükleme (starya) süresi takvime göre aralıksız hesaplanır.

(ii) Taşıtanın faaliyet alanında gerçekleşen (rıhtım işçilerinin grevi, yükü limana getiren tren veya kamyonun arızalanması, gümrük işlemlerinin tamamlanamaması gibi) tesadüfî sebepler dolayısıyla eşyanın gemiye teslimi mümkün olmayan günler de yükleme süresinin hesabında dikkate alınır.

(iii) Taşıyanın faaliyet alanında gerçekleşen (gemideki vinçlerin arızalanması veya gemi adamlarının grevi gibi) tesadüfî sebepler dolayısıyla eşyanın gemiye alınması mümkün olmayan günler ise, süre hesabında dikkate alınmaz. Neticede bekleme süresi yükleme yapılamayan süre kadar uzamış olur.

(iv) Fırtına, buz istilası veya seferberlik gibi her iki tarafın faaliyet alanını ilgilendiren tesadüfî sebepler dolayısıyla eşyanın gemiye teslim edilmesi ve alınması imkânı bulunmayan günler yükleme süresine eklenir. Ancak bu tür yükleme engelleri starya süresi içinde çıkmış olsa bile taşıtan, yükleme yapılamayan süre için taşıyana sürastarya ücreti ödemekle yükümlüdür.

(v) Taşıyanın veya her iki tarafın faaliyet alanında çıkan bir engel nedeniyle yapılamayan yüklemeye fiilen devam edildiği anda, süre durduğu andan itibaren işlemeye başlar. Dolayısıyla taşıyanın veya her iki tarafın faaliyet alanında çıkan engel yüzünden fiilen yükleme yapılamayan süre starya süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(vi) Sürastarya süresi, işlemeye başladıktan sonra, yükleme engeli kimin faaliyet alanında çıkmış olursa olsun, kesintisiz olarak hesaplanır. İşlemeye başlayan sürastarya süresinin kesintisiz işlemeye devam edeceği kuralının istisnası, yükleme engeline taşıyanın kusuruyla sebebiyet vermiş olmasıdır. Taşıyanın kusuru ile sebebiyet verdiği engel yüzünden yükleme yapılamayan süre hesaba katılmaz.

TTK m. 1156 hükmünde yükleme engelinin süre hesabına etkisinde faaliyet alanı esas alınmıştır. Ancak bir tarafın faaliyet alanında çıkan tesadüfî yükleme engeli, diğer tarafın sebebiyet vermediği bir durumdur. Starya süresi içinde bir tarafın faaliyet alanında ortaya çıkan ve yükleme yapılmasına engel olan duruma diğer taraf sebebiyet vermiş ise, sonucuna sebebiyet veren katlanır. Diğer bir ifade ile faaliyet alanı ilkesi ile sebebiyet verme ilkesinin çatışması halinde sonuç, sebebiyet verme ilkesine göre belirlenir. Yolculuk çarteri sözleşmesinde FIO veya FIOS şartının bulunması halinde, yükleme, boşaltma ve istif işlerini üzerine almasının sonucu olarak taşıtanın faaliyet alanı genişleyeceğinden, tesadüfî bir sebeple geminin eşyayı kabulünün mümkün olmadığı durumlarda da boş geçen günler bekleme süresinin hesabında sayılır; yani süre uzatılamaz.

1.4. Hızlandırma primi

Yolculuk çarteri sözleşmesinde yükleme işleminin kararlaştırılan starya süresinden önce bitirilmesi halinde, starya süresinin kullanılmayan kısmı için taşıyanın "hızlandırma primi" (dispatch money) olarak anılan belirli meblağı ödeyeceği kararlaştırılabilir. Hızlandırma primi, yüklemeyi daha çabuk yapmaya teşvik eder; böylece taşıyan da gemisine daha çok sefer yaptırma imkânına sahip olur. Sözleşmede açıkça kararlaştırılmış olmadıkça talep edilemez. TTK m. 1157 hükmünde de "yüklemenin, sözleşmede kararlaştırılan yükleme süresinden önce bitirilmesi hâlinde, taşıyanın, kullanılmayan süre için taşıtana bir para ödemesini öngören anlaşmaların geçerli olduğu; bu paraya ilişkin sürenin hesaplanmasında,

yükleme süresinin hesabına ilişkin kuralların uygulanacağı" öngörülmüştür. Navlunun belirlenmesine dair yükleme veya boşaltma limanında geçerli olan idari, mali veya cezai hükümleri dolanmak amacına yönelik hızlandırma primi anlaşmaları geçersizdir.

1.5. Bekleme süresinde yükleme yapılmaması veya eksik yükleme yapılması

Taşıyan yükleme için starya süresi ve kararlaştırılmış ise sürastarya süresi sonuna kadar beklemek zorundadır. Dolayısıyla taşıyanın yükleme için beklemekle yükümlü olduğu süre sürastarya süresi kararlaştırılıp kararlaştırılmadığına göre değişir. TTK m. 1159 / 1 hükmü uyarınca yükleme süresi ve kararlaştırılmışsa sürastarya süresi bittiği halde yüklemeye henüz başlanmamışsa (hiç yükleme yapılmamışsa), taşıyan, sözleşmeyi feshedilmiş sayabilir veya yüklemenin yapılması için beklemeye devam edebilir. Taşıyanın sözleşmenin feshedildiğini kabul edip TTK m. 1158 / 2 uyarınca tazminat isteyebilmesi için, beklemekle yükümlü olduğu süre dolduğunda, taşıtana faks mesajı, elektronik mektup veya benzeri teknik iletişim araçlarla da mümkün olmak üzere yazılı bildirimde bulunması zorunludur (TTK m. 1159 / 2). Taşıyan, beklemekle yükümlü olduğu süre dolduğunda sözleşmeyi feshedilmiş saydığı bildiriminde bulunmaz ve yüklemenin yapılmasını beklemeye devam ederse, artık fesih tazminatı değil, sadece bu fazla bekleme sebebiyle uğradığı zararın tamamını taşıtandan isteyebilir (TTK m. 1159 / 3).

Starya süresi ve kararlaştırılmışsa sürastarya süresi sona erdiği anda, yükleme tamamlanmamış olsa bile taşıyan yola çıkabilir; yüklemenin tamamlanması için daha fazla beklemek zorunda değildir. Ancak taşıtan yüklemenin tamamlanması için beklenmesi talimatını verirse, bu talimata dayanarak starya ve kararlaştırılmış ise sürastarya süresinden sonra beklemeye devam eden taşıyan, beklediği süre için yaptığı giderlerle bu yüzden uğradığı zarara karşılık tazminat talep edebilir (TTK m. 1160 / 1).

Yükleme süresi ve kararlaştırılmışsa sürastarya süresinin sona erdiği anda, taşınması kararlaştırılan eşyanın tamamı yüklenmiş olmasa bile, taşıtan yola çıkılmasını talep ettiği takdirde, taşıyan taşıtanın talebi üzerine yola çıkmak zorundadır. Bu durumda taşıyan, **(i)** sözleşmede kararlaştırılmış olan navlunun tamamını; **(ii)** doğmuş sürastarya ücretini;

(iii) eksik yükleme sebebiyle yapmak zorunda olduğu giderleri ve uğradığı zararı; **(iv)** alacakları, eksik yükleme sebebiyle kısmen veya tamamen teminatsız kalmışsa, kendisine ek teminat gösterilmesini isteyebilir (TTK m. 1160 / 2). Kısmen yüklenmeyen eşyanın yerine başka eşya taşınmışsa, bu eşya için alınacak navlun, ödenecek tam navlundan düşülür.

Yükleme süresi ve kararlaştırılmışsa sürastarya süresinin sonunda, sözleşme uyarınca taşınacak eşyanın tamamı yüklenmemiş ve taşıtan da yüklemenin tamamlanması için beklenmesi veya eksik yükleme ile yola çıkılması yönünde bir talimat vermemişse, taşıyan, faks mesajı, elektronik mektup veya benzeri teknik iletişim araçlarla da mümkün olmak üzere, taşıtana yazılı bildirimde bulunup belirli bir süre içinde talimat verilmesini isteyebilir (TTK m. 1160 / 3). Bu sürenin sonuna kadar taşıtan talimat vermezse, taşıyan sözleşmeyi feshedilmiş sayarak TTK m. 1158 hükmü uyarınca sahip olduğu haklarını kullanabilir.

2. Kırkambar Sözleşmeleri

Kırkambar sözleşmelerinde kanunen bir bekleme süresi öngörülmemiştir; taşıtan, taşıyanın veya yetkili temsilcisinin çağrısı üzerine, gecikmeden eşyayı yüklemek zorundadır (TTK m. 1163 / 1). Taşıtan gecikirse taşıyan, eşyanın teslimini beklemekle yükümlü değildir. Yolculuk, eşya teslim alınmadan başlamış olsa bile, taşıtan tam navlunu ödemekle yükümlüdür (TTK m. 1163 / 2); taşıyanın, teslim edilmemiş eşya yerine yüklediği eşyanın navlunu, taşıtanın ödeyeceği tam navlundan indirilir. Taşıyan, eşyayı teslim etmekte geciken taşıtandan navlun isteyebilmek için, bunu yola çıkmadan önce taşıtana (faks mesajı, elektronik mektup veya benzeri teknik araçlarla da mümkün olmak üzere) yazılı şekilde bildirmelidir; aksi hâlde navlunu talep hakkını kaybeder (TTK m. 1163 / 3).

VIII. GEMİNİN YOLCULUĞU VE BOŞALTMA

1. Yolculuk

Yüklemeden sonra taşıyanın eşyayı bir zarara uğratmadan en kısa zamanda varma limanına taşımak suretiyle navlun sözleşmesinden doğan borcunu yerine getirmesi gerekir. Bu nedenle taşıyan gecikmeksizin yola çıkmak, eşyayı varma limanında teslime kadar bakım ve muhafazası altında bulundurmak, zorunluluk yoksa başka bir gemiye aktarma etmemek

(TTK m. 1150), haklı bir sebep olmadıkça mutat rotadan ayrılmamak (TTK m. 1220) ve yükü kararlaştırılan varma limanına götürmekle yükümlüdür. Varma limanında sözleşmede farklı bir anlaşma yoksa yükün boşaltılması ve gönderilene teslimi ile taşımanın icrası tamamlanmış olur.

2. Boşaltma İçin Bekleme Süresi

Yüklemede olduğu gibi boşaltmada da bekleme süreleri hakkında yolculuk çarteri ve kırkambar sözleşmeleri bakımından farklı düzenleme getirilmiştir. Bu hükümler de emredici olmadığından, taraflar sözleşmede aksini kararlaştırmamışsa uygulanır.

2.1. Yolculuk çarteri sözleşmesinde

Yolculuk çarteri sözleşmesinde boşaltma için bekleme süresi de, boşaltma süresi (starya) ve kararlaştırılmışsa sürastarya süresinden oluşur. Boşaltmada bekleme süresi, (yüklemede bekleme süresine ilişkin TTK m. 1142 ile 1152 vd. hükümlerini yükleme yerine boşaltma teriminin kullanılması gibi farklılıklar dışında aynen tekrar eden) TTK m. 1166 vd. hükümleri ile düzenlenmiştir. Asıl ve alt navlun sözleşmeleri birbirinden bağımsız olduğundan, yolculuk çarteri sözleşmesi yapan taşıtanın üçüncü şahıslarla (alt taşıtanlarla) yaptığı kırkambar sözleşmeleri, yolculuk çarteri sözleşmesinde (asıl) taşıyanın hazırlık bildirimi, bekleme süresi ve boşaltmanın hiç veya süresinde yapılmamasına ilişkin hak ve yükümlülüklerini etkilemez; bu hususlar TTK m. 1168 – 1174 hükümlerine tâbi olmaya devam eder (TTK m. 1177).

2.1.1. Boşaltma süresi

Boşaltma süresi, taşıyanın boşaltma işleminin yapılması için beklemekle yükümlü olduğu süredir. Bu süre kural olarak ücretsizdir; ancak taraflar boşaltma süresi için ücret ödeneceğini kararlaştırabilirler (TTK m. 1169 / 3). Sözleşmede boşaltmanın belli bir günde başlayacağı kararlaştırılmışsa, süre kararlaştırılan gün işlemeye başlar. Taraflar boşaltmanın belli bir günde başlayacağı hususunda anlaşmamışlarsa, taşıyan veya yetkili bir temsilcisinin, boşaltma için TTK m. 1168 / 2 – 5 hükümlerine uygun olarak gönderilene hazırlık bildiriminde bulunması gerekir (TTK

m. 1168 / 1). Hazırlık bildirimi, yolculuk çarteri sözleşmesi veya konişmentoda belirtilen gönderilene veya taşıtanın sonradan verdiği geçerli bir talimata göre gönderilenden başka bir kişiye bildirimde bulunulması gerekiyorsa, bu kişiye yapılır (TTK m. 1168 / 4).

Hazırlık bildiriminin geçerliliği şekle tâbi değilse de, hüküm doğurması için muhatabına ulaşması zorunludur (TTK m. 1168 / 5). Bildirimin muhatabı bulunamazsa veya bildirimi almaktan kaçınırsa, bu durum derhal taşıtana bildirilir. Bu takdirde hazırlık bildirimi, bildirim yapmak için girişimde bulunulduğu tarihte yapılmış sayılır. Hazırlık bildirimi, gemi, sözleşmede geminin eşyayı almak için demirleyeceği yer olarak belirlenen yere (TTK m. 1166) vardığında yapılır (TTK m. 1168 / 2). Sözleşmede yalnızca geminin boşaltma yapacağı liman veya bölge kararlaştırılmışsa, gemi bu liman veya bölge için tahsis edilmiş bekleme alanına ulaştıktan sonra bekleme yerinin belirlenmesi hususunda yapılacak bildirim (TTK m. 1166 / 2) ile birlikte veya ayrıca hazırlık bildirimi yapılabilir. Hazırlık bildirimi üzerine boşaltma yeri gösterilmez veya suyun derinliği, geminin selameti, yerel düzenlemeler veya tesisler verilen talimata göre hareket etmeye engel olursa, gemi bekleme alanında kalır; liman yönetiminin talimatı, gönderilenin talimatı hükmündedir.

Boşaltma süresi, sözleşmede kararlaştırılan belli günde (TTK m. 1168 / 1), sözleşmede boşaltmanın belli bir günde başlayacağı kararlaştırılmamışsa, hazırlık bildiriminin muhatabına ulaşmasını izleyen ilk takvim günü, boşaltmaya daha önce başlanmışsa, fiilen boşaltmaya başlandığı anda işlemeye başlar. (TTK m. 1169 / 1). Sürenin işlemeye başladığı anda fiilen boşaltmaya başlanmamışsa, boşaltma yapılamayan sürenin hesaba katılıp katılmayacağı, TTK m. 1172 hükmüne göre belirlenir. Boşaltma süresi sözleşme ile belirlenmemiş ise, boşaltmanın yirmidört saatlik kesintisiz çalışma ile yapılması halinde ihtiyaç duyulacak süre, boşaltma süresi olarak kabul edilir (TTK m. 1169 / 2).

2.1.2. Sürastarya süresi ve ücreti

Sözleşmede kararlaştırılmışsa taşıyan boşaltma için boşaltma süresinden fazla beklemek zorundadır; fazladan beklenilen bu süreye sürastarya süresi denir (TTK m. 1170 / 1). Sözleşmede sürastaryadan veya sadece sürastarya parasından söz edilip de sürastarya süresi belirlenme-

mişse, bu süre on gündür. Sürastarya süresi, boşaltma süresinin sona erdiği anda herhangi bir bildirime gerek olmaksızın işlemeye başlar (TTK m. 1170 / 3).

Sürastarya süresi için, taşıyana "sürastarya ücreti" ödenir. Yüklemede sürastarya ücretinin niteliği hakkında yapılan açıklamalar boşaltmada sürastarya ücreti için de geçerlidir. Sözleşmede sürastarya ücreti genellikle günlük belirli bir meblağ olarak belirlenir ve ödenecek ücret, (bir günde kullanılan saat ve dakikanın yirmidört saat üzerinden karşılığı dahil) kullanılan sürastarya süresine göre hesaplanır. Taşıyan sözleşmede kararlaştırılan miktardan fazla sürastarya ücreti ya da kullanılmayan süre için ücret talep edemez (TTK m. 1171 / 1, 5). Sözleşmede sürastarya ücretinin miktarı belirlenmemiş ise, sürastarya ücreti olarak taşıyanın yaptığı zorunlu ve yararlı giderler talep edilebilir (TTK m. 1171 / 3).

Boşaltma limanında doğan sürastarya ücretinin borçlusu da taşıtandır (TTK m. 1171 / 4); ancak TTK m. 1203 ve 1204 hükümleri uyarınca bu borç üçüncü şahıs gönderilene intikal eder. Sürastarya ücreti borcu, sürastarya süresinin belirlenmesinde esas alınan zaman biriminin sonunda muaccel olur (TTK m. 1171 / 5).

2.1.3. Bekleme süresi hesabı ve boşaltma engellerinin hesaba etkisi

Boşaltma süresi takvime göre aralıksız olarak hesaplanır. Ancak, bir engel sebebiyle eşyanın boşaltılması (gemiden çıkarılıp karaya götürülmesi) mümkün olmazsa, bu durumda engel kimin faaliyet alanında çıkmışsa sonucuna o taraf katlanır. Buna göre, gönderilenin faaliyet alanında gerçekleşen tesadüfi sebep dolayısıyla boşaltma yapılamayan sürede, boşaltma süresi işlemeye devam eder; taşıyanın faaliyet alanında gerçekleşen tesadüfi sebepler dolayısıyla boşaltma yapılamayan süre ise, boşaltma süresinin hesabında dikkate alınmaz (TTK m. 1172 / 2, 3).

Fırtına, buz istilası veya seferberlik gibi her iki tarafın faaliyet alanını ilgilendiren tesadüfi sebepler dolayısıyla boşaltma yapılamayan süre, boşaltma süresine eklenmekle birlikte, boşaltma süresi içinde olmasına rağmen gönderilen, bu günler için taşıyana sürastarya ücreti ödemekle yükümlüdür. Boşaltmaya engel olan durum ortadan kalktığı andan itibaren süre kaldığı yerden işlemeye devam eder.

Sürastarya süresi, işlemeye başladıktan sonra, boşaltmaya engel tesadüfi bir durum ortaya çıksa bile kesintisiz şekilde işlemeye devam eder. Ancak sürastarya süresi işlemeye başladıktan sonra boşaltmaya engel olan durumun ortaya çıkmasına taşıyan kusuruyla sebebiyet vermiş ise, süre işlemez (TTK m. 1172 / 6).

2.1.4. Boşaltmanın hiç veya süresinde yapılmaması

Gönderilen eşyayı almaya hazır olduğunu bildirip de boşaltma süresi ve kararlaştırılmış ise sürastarya süresi içinde eşyanın tamamını teslim almamışsa, taşıyan gönderilene haber verdikten sonra, TBK m. 107 – 109 hükümlerinde öngörülen hakları kullanabilir (TTK m. 1174 / 1). Buna göre taşıyan teslim alınmayan eşyayı, hasar ve giderleri gönderilene ait olmak üzere tevdi edebilir ya da eşyanın özelliği ya da diğer bir sebeple tevdi uygun değilse veya masraflı olacaksa TBK m. 108 hükmüne uygun şekilde açık arttırma yoluyla sattırıp bedelinin tevdi yoluna gidebilir.

Gönderilen eşyayı teslim almaktan kaçınır veya hazırlık bildirimi üzerine (TTK m. 1168) eşyayı teslim almaya hazır olup olmadığını bildirmezse ya da gönderilen bulunamazsa, taşıyan, durumu taşıtana haber vermek zorundadır. Taşıyan bu yükümlülüğünü yerine getirdikten sonra TBK m. 107 – 109 hükümlerinde tanınan hakları kullanabilir. Bu hallerde gönderilenin gecikmesi yüzünden veya tevdi işlemi yüzünden boşaltma süresi geçmiş ise, taşıyan sürastarya ücreti talep edebilir. Sürastarya süresini aşan gecikmelerde taşıyan bu yüzden uğradığı tüm zararları talep hakkına sahiptir (TTK m. 1174 / 3).

2.1.5. Boşaltma giderleri ve hızlandırma primi

TTK m. 1167 hükmünde "sözleşme, boşaltma limanı düzenlemeleri ve bunlar yoksa yerel teamül ile aksi öngörülmüş olmadıkça, eşyanın gemiden çıkartılması gideri taşıyana, geri kalan boşaltma giderlerinin gönderilene ait olduğu" öngörülmüştür. Bu maddede, yükleme giderleri hakkındaki TTK'nun 1143. maddesi (gerekli terim değişiklikleri ile) tekrar edilmiştir. Boşaltmada hızlandırma primine ilişkin TTK m. 1173 hükmü de, yüklemede hızlandırma primi hakkındaki TTK m. 1157 hükmünün tekrarıdır. Bu nedenle, yukarıda yükleme giderleri ve yüklemede hızlan-

dırma primi hakkında yapılan açıklamalar boşaltma giderleri ve hızlandırma primi için de geçerlidir.

2.2. Kırkambar sözleşmelerinde

Kırkambar sözleşmesinde gönderilen, taşıyanın veya yetkili bir temsilcisinin bildirimi üzerine gecikmeden eşyayı teslim almakla yükümlüdür (TTK m. 1176 / 1). Gönderilen tanınmıyorsa bildirim, yerel teamül üzere ilan yoluyla yapılır. Yolculuk çarteri sözleşmelerinde boşaltmanın hiç veya süresinde yapılamamasına dair TTK m. 1174 hükmü kırkambar sözleşmelerinde de uygulanır. Bu madde uyarınca taşıtana yapılması gereken bildirim yerel âdete göre ilan yoluyla da yapılabilir.

§ 3.3. DENİZDE TAŞIMA SENETLERİ

I. KONİŞMENTO

1. Tanımı

TTK m. 1228 / 1 hükmünde konişmento "... *bir taşıma sözleşmesinin yapıldığını ispatlayan, eşyanın taşıyan tarafından teslim alındığını veya gemiye yüklendiğini gösteren ve taşıyanın eşyayı, ancak onun ibrazı karşılığında teslimle yükümlü olduğu senettir.*" şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre konişmento, bir navlun sözleşmesinin mevcudiyeti[490] ile konişmentoda belirtilen cins, miktar ve durumda eşyanın taşıyan tarafından taşınmak üzere teslim alındığını ispatlar; taşıyanın eşyayı taşıma ve taşındıktan sonra varma limanında konişmento uyarınca teslim almaya yetkili şahsa teslim edeceği taahhüdünü içerir. Konişmento, bir navlun sözleşmesi uyarınca taşınan eşya için taşıyan (veya yetkili bir temsilcisi) tarafından düzenlenir ve eşyayı temsil eden kıymetli evrak niteliğini haizdir.

2. Konişmentonun Türleri Ve Düzenlenmesi

TTK'nda tesellüm ve yükleme konişmentosu olmak üzere iki tür konişmento düzenlenebileceği öngörülmüştür. Bunlardan "tesellüm konişmentosu", taşınmak üzere teslim alınan, fakat henüz gemiye yüklenmemiş olan eşya için yükletenin izniyle düzenlenen konişmentodur. Eşya gemiye alınır alınmaz, eşyanın teslim alındığı sırada verilmiş olan geçici makbuz veya tesellüm konişmentosunun geri verilmesi karşılığında "yükleme konişmentosu" düzenlenir. Tesellüm konşimentosuna eşyanın ne zaman ve hangi gemiye yüklenmiş olduğuna dair şerh verildiği takdirde, bu konişmento "yükleme konişmentosu" hükmündedir (TTK m. 1228 / 2).

---

[490] TTK m. 1228 / 1 hükmünde yer alan "... *bir taşıma sözleşmesinin yapıldığını ispatlayan* ..." ibaresindeki taşıma sözleşmesi, kırkambar veya yolculuk çarteri türünde navlun sözleşmesini ifade eder.

Tesellüm konişmentosu, en az iki nokta arasında ve belirli bir tarifeye bağlı olarak yapılan düzenli sefer taşımalarında tercih edilir. Düzenli sefer taşımalarında gemi tarife gereği limanda kısa bir süre kalacağından taşıyanın, eşyaları yüklemeden önce teslim alması gerekir. Tesellüm konişmentosu karşılığı yüklemeden önce teslim alınan eşyalar rıhtım ambarlarında muhafaza edilip gemi limana gelince kısa zamanda yüklenir; yükle ilgililer de yüklemeden önce eşya üzerinde tasarruf imkânı elde ederler. Ancak bu tür bir konişmentonun hamili, eşyanın yüklenip yüklenmediğini, yükleme zamanını veya eşyanın tesellümden sonra zıyaa veya hasara uğrayıp uğramadığını bilemez. Bu sakıncası sebebiyle denizaşırı satışlarda tesellüm konişmentosu ifa olarak kabul edilmediğinden, yükletene, malların gemiye yüklenmesinden sonra tesellüm konişmentosunun iadesi karşılığında yükleme konişmentosunun verilmesini talep hakkı tanınmıştır.

Yükleten tarafından talep edilmedikçe konişmento düzenlenmesi zorunlu değildir[491]. Ancak deniz aşırı satışlarda genellikle akreditif bankasına teslim edilecek belgeler arasında konişmentoya yer verildiğinden, konişmento düzenlemesi talep edilir. TTK m. 1228 / 2 hükmü uyarınca konişmento, kaptan veya taşıyanın yahut kaptanın bu hususta yetkilendirdiği bir temsilcisi tarafından taşıyan ad ve hesabına düzenlenebilir. Taşıyan, yükletenin istediği kadar nüshada yükleme konişmentosu düzenlemekle yükümlüdür (TTK m. 1228 / 2). Birden fazla nüsha düzenlenen konişmentonun bütün nüshaları aynı metni içermeli ve her birinde kaç nüsha hâlinde düzenlendiği gösterilmelidir (TTK m. 1228 / 4). Yükleten, istem üzerine, konişmentonun kendisi tarafından imzalanmış olan bir kopyasını taşıyana vermek zorundadır (TTK m. 1228 / 5).

---

[491] Taşıtan olmayan yükletenin konişmento düzenlenmesini talep edip edemeyeceği, navlun sözleşmesine göre belirlenebilir; zira taşıtan olmayan yükleten, taşıyan ile taşıtan arasındaki navlun sözleşmesine müsteniden ve bu sözleşmenin şartlarına tâbi olarak yükü taşıyana teslim etmektedir. Navlun sözleşmesi ile konişmento düzenlenmeyeceğinin kararlaştırılmasına hukuken bir engel bulunmadığı gibi, geçerliliği için yükletenin muvafakatı da gerekli değildir ve böyle bir anlaşma yükleten açısından da bağlayıcıdır. Dolayısıyla yükletenin konişmentonun düzenlenmesi talep hakkı değil, taşıyanın talep üzerine konişmento düzenleme yükümlülüğü kanundan doğmaktadır. Bu konuda bkz. Emine **YAZICIOĞLU**, Deniz Yük Senedi Ve Deniz Yük Senedi İle Belgelenen Taşımalara İlişkin Bazı Sorunlar, Prof. Dr. Tahir Çağa'nın Anısına Armağan, İstanbul 2000 (s. 651 – 676), s. 660 vd.

3. Konişmentonun Şekli Ve İçeriği

Konişmento, nama, emre ve hamile yazılı olarak düzenlenebilir; aksi kararlaştırılmadıkça yükletenin istemi üzerine konişmento gönderilenin emrine veya sadece emre olarak düzenlenir (TTK m. 1228 / 3)[492]. Gönderilen adı zikredilmeksizin sadece "emre" kaydı ile düzenlenen konişmento "yükleten emrine" düzenlenmiş demektir. Konişmento gönderilen sıfatıyla taşıyanın veya kaptanın namına da yazılı olabilir.

Konişmentonun hangi kayıtları içereceği, TTK m. 1229 / 1 hükmünde belirtilmiştir. Ancak bu kayıtlar, konişmentonun zorunlu içeriği değildir. TTK m. 1228 / 1 hükmü uyarınca konişmentonun zorunlu unsuları, **(i)** bir navlun sözleşmesinin yapıldığını ispatlaması, **(ii)** eşyanın taşıyan tarafından teslim alındığını veya gemiye yüklendiğini göstermesi ve **(iii)** taşıyanın ibrazı karşılığında eşyayı teslim ile yükümlü olduğunun anlaşılmasıdır. Bu zorunlu unsurları içermek koşulu ile TTK m. 1229 / 1 hükmünde sayılan kayıtlardan birinin veya birkaçının konişmentoda bulunmaması, senedin hukuken konişmento sayılmasını engellemez (TTK m. 1229 / 2). Aynı şekilde zorunlu unsurları içermesi koşuluyla düzenlenen senette "konişmento" (Bill of Lading) ibaresinin bulunup bulunmadığı, niteleme açısından önemli değildir. TTK m. 1229 hükmüne göre konişmento aşağıdaki kayıtları içerir:

3.1. Eşyanın cinsi, işareti ve miktarı

Konişmento, gemiye yüklenen veya yüklenmek üzere teslim alınan eşyanın genel olarak cinsi ve (koli veya parça sayısı ile ağırlığını veya başka suretle ifade edilen) miktarı ile varsa tanınması için zorunlu olan işaretleri hakkında kayıt içermelidir. Bu kayıtların yazılması, düzenlenen senedin konişmento sayılması için zorunludur. Konişmento, gerektiğinde eşyanın tehlikeli eşya niteliğinde olup olmadığı hakkında açık bir bilgiyi içerir.

Eşyanın cinsi, işareti ve miktarı, yükletenin beyanına uygun olarak

---

[492] Elektronik veya benzeri bir sistemde kaydedilerek görüntülenen verilerin, elektronik veya benzeri bir yoldan değişimi suretiyle yapılan elektronik deniz ticareti kavramı ve işlemleri ile elektronik konişmento hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Hakan **KARAN**, Elektronik Konişmento, Ankara 2004, s. 73 vd.

konişmentoya yazılır. Taşıyan, yükletenin eşyanın miktarı hakkındaki beyanlarının (her biri 50 kg ağırlığında 3.000 torba ya da 5.000 ton ağırlığında 2.000 bağ gibi) hepsini değil, bunlardan birini konişmentoya yazmakla yükümlü olup, söz konusu eşya için mutad olarak kullanılan (torbalı yüklerde torba adedi, dökme yüklerde ağırlık gibi) miktar beyanını konişmentoya yazması yeterlidir. Taşıyan, eşyanın cinsi, işareti ve miktarını yükletenin beyanına uygun olarak konişmentoya yazmakla birlikte, bu kayıtların karine teşkil etmesini önlemek için (TTK m. 1239 / 1 hükmünde öngörülen şartların varlığı halinde) söz konusu kayıtlara ilişkin çekince koymak zorundadır.

3.2. Eşyanın haricen belli olan hâl ve durumu

Taşıyan eşyanın haricen belli olan hâl ve durumu hususunda yükletenin beyanına uymak zorunda olmayıp, eşyanın durumunu gerçeğe uygun şekilde belirtmek hakkına sahiptir. Eşyanın haricen belli olan durumu hakkında kayıt içermeyen konişmento, eşyanın haricen iyi halde olduğuna dair karine teşkil eder (TTK m. 1239 / 2).

3.3. Taşıyanın adı ve soyadı veya ticaret unvanı ve işletme merkezi

Taşıyanın adı ve soyadı veya ticaret unvanı ve işletme merkezinin konişmentoda belirtilmesi gerekir; zira taşıyan konişmento ile borç altına giren kimsedir. Fakat taşıyanın adının gösterilmemesi konişmentonun geçerliliğini etkilemez; zira TTK m. 1238 hükmünde "taşıyanın adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile işletme merkezinin konişmentoda gösterilmemiş olduğu veya anlaşılamadığı hallerde" donatanın ve kaptan veya taşıyanın diğer bir temsilcisinin düzenlediği konişmentolar bakımından temsilcinin de donatanla birlikte taşıyan sayılacağı öngörülmüştür.

3.4. Kaptanın adı ve soyadı

Kaptanın adı ve soyadının konişmentoya yazılması, yükle ilgililerin gerektiğinde (TTK m. 1088, 1089) kaptana başvurabilmelerini kolaylaştırırsa da, yazılmamış olmasının konişmentonun geçerliliğine etkisi yoktur. Düzenli sefer taşımalarında kırkambar sözleşmeleri uyarınca taşınan eşyalara ilişkin konişmentolarda genellikle kaptana dair kayıt bulunmaz.

3.5. Geminin adı ve tabiiyeti

Geminin adı ve tâbiiyeti de konişmentoya yazılacak zorunlu unsurlardan değildir. Ancak taşımada kullanılacak geminin ismen belirlenmiş olması halinde eşyanın yüklendiği ve taşındığı geminin, dolayısıyla da izinsiz başka gemiye yükleme ve aktarma yasağının ihlal edip edilmediğini tespit bakımından önemlidir. Bununla birlikte, özellikle kırkambar sözleşmeleri uyarınca taşınan eşyalar için düzenlenen konişmentolarda aktarma kayıtları bulunması sebebiyle konişmentoya gemi adının ve tabiiyetinin yazılmasının bu açıdan bir önemi olmaz.

3.6. Yükletenin adı ve soyadı veya ticaret unvanı

Konişmentonun sadece "emre" kaydı ile düzenlenmiş olması halinde, konişmento yükleten emrine düzenlenmiş sayıldığından (TTK m. 1228 / 3), yükletenin adı ve soyadı veya ticaret unvanının gösterilmiş olması gerekir. Ayrıca emredici nitelikteki TTK m. 1208 uyarınca yükleten, kendisi veya adamlarının kusuru yüzünden, taşıyan veya fiilî taşıyanın geminin zıyaa veya hasara uğraması ya da diğer bir sebeple uğradığı zararlardan sorumludur. Bu nedenle konişmentoda yükleten hakkında kayda yer verilmesi önemlidir.

3.7. Yükleten tarafından bildirilmişse, gönderilenin adı ve soyadı veya ticaret unvanı

Gönderilenin adı ve soyadı veya ticaret unvanı, yükleten tarafından bildirildiği takdirde konişmentoya yazılır. Konişmento düzenlendiği sırada gönderilen belli değilse, konişmentoda bir gönderilen zikredilmeksizin emre veya hamile yazılı olarak düzenlenebilir. Konişmento gönderilen sıfatıyla kaptan veya taşıyan namına da yazılabilir (TTK m. 1228 / 3).

3.8. Navlun sözleşmesine göre yükleme limanı ve taşıyanın eşyayı yükleme limanında teslim aldığı tarih

TTK m. 1229 hükmü uyarınca konişmentoya "navlun sözleşmesine göre" yükleme limanının yazılması gerekir. Ancak eşya navlun sözleşmesinde kararlaştırılan limandan başka limanda taşınmak üzere teslim alınıp

gemiye yüklenmiş ise, o limanın yükleme limanı olarak yazılması gerektiği açıktır. Yükleme limanı, konişmentoya yazılması zorunlu unsurlardan olmamakla birlikte eşyanın menşeini ispat açısından taşıdığı önem sebebiyle konişmentoda hemen daima yükleme limanı belirtilir. Eşyanın yükleme limanında taşıyan tarafından teslim alındığı tarih, kural olarak yükleme tarihidir. Eşya yüklemeden önce teslim alınmışsa, eşyanın taşınmak üzere teslim alındığı tarihten başka yükleme tarihinin de konişmentoya yazılması gerekir. Deniz aşırı satışlarda yükleme için belli bir gün tayin edilmişse, alıcı, sonraki tarihte düzenlenen bir konişmentoyu ifa olarak kabul etmeyip satış sözleşmesinden dönebilir.

3.9. Navlun sözleşmesine göre boşaltma limanı veya buna ilişkin talimat alınacak yer

Taşıyanın yükü teslim borcunun belirlenmesi bakımından konişmentoda boşaltma limanının gösterilmesi gerekir ise de zorunlu değildir. Navlun sözleşmesine göre boşaltma limanı, yoksa belirlenmiş olması halinde boşaltma limanı için talimat alınacak yer konişmentoya yazılır.

3.10. Konişmentonun düzenlendiği yer ve tarih

Konişmentonun düzenleme yeri ve tarihinin yazılması zorunlu değilse de, düzenleme yeri, konişmentonun tâbi olduğu şekil şartlarının belirlenmesi bakımından önem taşır; zira konişmentoda uyulması gereken şekil şartları düzenlendiği ülkenin hukukuna göre tayin edilir (MÖHUK m. 7, TTK m. 1526 / 2)[493].

3.11. Taşıyan veya onu temsilen hareket eden kişinin imzası

Konişmentonun taşıyan veya onu düzenleyen kimse tarafından imza edilmesi konişmentonun geçerliliği için şarttır. İmzanın elle, faksimile baskı, zımba, ıstampa, sembol şeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araçla atılması mümkündür (TTK m. 1526 / 2).

---

[493] Konişmentonun düzenlendiği ülke kanunlarının izin verdiği ölçüde konişmentoda yer alacak kayıtların el yazısı, telgraf, teleks, faks ve elektronik diğer araçlarla yazılması, oluşturulması ve gönderilmesi mümkündür (TTK m. 1526 / 2).

3.12. Navlunun gönderilen tarafından ödeneceğine dair kayıtlar, ödenecekse bunun miktarı

Navlun veya yükleme limanında doğan sürastarya ücretinin gönderilen tarafından ödeneceği kararlaştırılmışsa, bunun konişmentoya yazılması gerekir. Aksi halde taşıyan, konişmento hamili gönderilenden navlun veya yükleme limanında doğan sürastarya ücretini ödemekle yükümlü olduğunu ileri sürüp ödemesini talep edemez (TTK m. 1240).

3.13. Navlun sözleşmesinde açıkça kararlaştırılmışsa, eşyanın boşaltma limanında teslim olunacağı tarih ve süre

Navlun sözleşmesinde eşyanın boşaltma limanında teslim edileceği tarih ve boşaltma için bekleme süresi (boşaltma ve kararlaştırılmış ise sürastarya süresi) hakkında anlaşma yapılmış ise, bu anlaşmaların konişmento hamiline gönderilene karşı ileri sürülebilmesi için konişmentoya yazılması gerekir. Ancak bu hususlar, konişmentoya yazılması zorunlu unsurlardan değildir.

3.14. Sorumluluk sınırlarını genişleten her şart

TTK m. 1186 hükmü uyarınca taşıyanın sorumluluğu belirli bir miktarla sınırlıdır. Bu maddede öngörülen sorumluluk sınırlarını genişleten her şartın, konişmentoya yazılması gerekir; aksi halde gönderilen, taşıyana karşı sorumluluğun genişletilmesi hakkında bir anlaşmanın mevcudiyetini ileri süremez.

3.15. Taraflarca uygun görülen diğer kayıtlar

Konişmentoda TTK m. 1228 ve 1229 hükmünde belirtilen hususlardan başka uygulanacak hukuk, yetkili mahkeme, tahkim ve müşterek avarya hakkında anlaşmalara ilişkin kayıtlara da yer verilir. Yolculuk çarteri sözleşmesi uyarınca taşınan eşya için düzenlenen konişmentoda bu hususlar için yolculuk çarter partisine atıf yapılarak (Incorporation Clause)[494] çarter partide yer alan hükümler konişmentonun içeriğine dahil

[494] Bu konuda bkz. Nuray **EKŞİ**, Milletlerarası Deniz Ticareti Alanında "Incorporation" Yoluyla Yapılan Tahkim Anlaşmaları Ve Bu Anlaşmaların Üçüncü Kişilere Etkisi,

edilebilir. Konişmentodaki atıfla konişmento içeriğine dahil edilen yolculuk çarter partisinde yer alan bir şartın konişmento hamiline karşı ileri sürülebilmesi için, çarter partinin bir suretinin de konişmento ile birlikte hamile verilmesi zorunludur (TTK m. 1237 / 3)[495].

Konişmentoya taraflarca yazılması uygun görülen kayıtlar arasından ihbar adresi de yer alır. Deniz aşırı satış konusu eşyaya ilişkin konişmentolarda genellikle alıcı değil, akreditif bankası "gönderilen" olarak kaydedilir; alıcı ise, eşyanın varma limanına ulaştığı ya da belirli bir tarihte ulaşacağı hususunda bildirimde bulunulacak kişi (ihbar adresi) olarak gösterilir. Alıcı, kendisine yapılan bildirim üzerine mal bedelini ödeyip akreditif bankasından konişmentoyu devralmak ve yapılması gereken (gümrük vs.) işlemleri gerçekleştirmek suretiyle eşyayı teslim alabilir.

3.16. Konişmentonun kaç nüsha düzenlendiği

Yükletenin isteği üzerine birden çok nüsha konişmento düzenlediği takdirde bütün nüshaların aynı olması, aynı kayıtları içermesi gerekir. Konişmentoda yer alacak kayıtlar arasında sayılmamış ise de, TTK m. 1228 / 4 uyarınca birden fazla nüsha olarak düzenlenen konişmento nüshalarının her birinde kaç nüsha düzenlendiği de gösterilmelidir.

3.17. Eşyanın değeri

TTK m. 1229 hükmünde belirtilmemiş olmakla birlikte, yükleten tarafından yüklemeden önce bildirilmişse, eşyanın değeri de konişmentoya yazılır (TTK m. 1186 / 1). Eşyanın değeri konişmentoya yazıldığı takdirde, taşıyanın sorumluluğu hakkında TTK m. 1186 / 1 hükmünde öngörülen sınırlama geçerli değildir. Ancak uygulamada eşyanın değerine göre yüksek navlun ödenmesi ihtimali sebebiyle eşyanın değerinin konişmentoya yazdırılmasından kaçınılmaktadır.

DHD Yıl 8 (2003), Sayı 1- 4, İstanbul 2005, 1 – 23; Kerim **ATAMER**, Yeni Türk Hukuku Uyarınca Incorporation, FIOST ve Arbitration London Kayıtları İle Bazı Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, DHD, Yıl 11 (2011), S. 1 – 4 (s. 241 – 342), s. 264 vd.

[495] Bu konuda bkz. dn. 497.

4. Konişmentonun Niteliği

Taşıyan, taşımak üzere teslim aldığı veya gemiye yüklenen eşya için bir konişmento düzenlediği takdirde, eşyayı ancak konişmentonun ibrazı karşılığında, konişmentodan anlaşılan meşru hamile teslim edebilir; aksi halde konişmentodan doğan teslim borcundan kurtulamaz (TTK m. 1228 / 1). Konişmentonun temsil ettiği eşyanın teslimini talep hakkı, senedin meşru hamiline aittir (TTK m. 1230 / 1). Bu hakkın, konişmentodan ayrı olarak ileri sürülmesi mümkün olmadığı gibi, devri için de senedin devri gereklidir. Eşyanın teslimini talep hakkı ile senet arasındaki bu sıkı bağlılık, konişmentonun kıymetli evrak niteliğini ortaya koymaktadır. Buna göre konişmento, eşyayı temsil eden kıymetli evrak olup, kıymetli evrakın tasnifinde emtia senetleri grubunda yer alır.

Konişmentonun emtia senedi olarak değerini arttırmak için 1924 LK'nın tadili hakkındaki 1968 Visby Kuralları ve 1978 Hamburg Kuralları ile Visby Kurallarını örnek alan (İngiliz ve Alman hukukları gibi) bazı ulusal hukuklarda, eşya hakkındaki kayıtların doğruluğuna güvenerek iyiniyetle konişmentoyu devralan (gönderilen dahil) üçüncü kişiye karşı konişmento kayıtlarının teşkil ettiği karinenin aksinin ispatlanamayacağı (*yazıdan doğan sorumluluk*) kabul edilmiştir[496]. TTK'nda da (eTTK'ndan farklı olarak) Hamburg Kuralları'nın 16. maddesinin 1. ve 3. fıkralarından alınan hükümlerle aynı yönde düzenleme getirilmiştir.

Taşıyanın konişmentodan doğan eşyayı teslim borcu, TTK'nun taşıyanın sorumluluğu hakkındaki hükümleri ve konişmentoya konan özel şartlara göre belirlenir. Bu itibarla taşıyan, konişmento hamiline karşı kıymetli evrak hukuku yanında, TTK'nda düzenlenen kanunî sorumsuzluk hallerini (TTK m. 1180 - 1182) ileri sürebileceği gibi, kurtuluş kanıtı getirmek (TTK m. 1141, 1179) imkânlarından da yararlanabilir. Konişmento hamilinin (gönderilenin) eşyayı talep hakkı, yalnız navlun sözleşmesinden bağımsız olup, TTK'nun taşıyanın sorumluluğuna ilişkin hü-

---

[496] Yazılı beyan sorumluluğunun hukuki niteliği ve şartları hakkında bkz. Ecehan **YEŞİLOVA**, Konişmentonun İspat Kuvveti, İzmir 2006, s. 153 vd. Ayrıca Ergon **ÇETİNGİL**, Alman Hukukuna Göre Yazıdan Doğan Sorumluluk "Skripturhaftung", Prof. D. Fahiman Tekil'in Anısına Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul 2003 (s. 1 – 11), s. 2 vd.

kümlerine tâbidir. Buna göre konişmento, yarı illî kıymetli evrak niteliğindedir.

TTK m. 1228 / 3 hükmü uyarınca konişmento, nama, hamile ve emre yazılı olarak düzenlenebilir. Nama yazılı konişmento, gönderilenin ("emrine" kaydı konulmaksızın) sadece isminin yazıldığı konişmentodur. Konişmento kanunen emre yazılı senetlerden olmadığından, nama yazılı konişmentoda "emre değildir" kaydı konulmasına gerek yoktur. Nama yazılı konişmento, diğer nama yazılı senetlerde olduğu gibi temlik beyanı ve senedin teslimi ile devredilir (TTK m. 681 /2). Uygulamada bu tür konişmentoya ender rastlanır.

Hamile yazılı konişmento senet metninde gönderilen olarak bir kimsenin adının ve emre kaydının yer almadığı konişmento türüdür. Hamile yazılı konişmentolar sadece senedin teslimi ile devredilir. Bu tür konişmentolara da uygulamada az rastlanır.

Emre yazılı konişmento, sadece "emre" (to the order) veya "gönderilenin emrine" (to the order of ...) düzenlenen konişmentodur. Dolayısıyla konişmento, "emre" veya "gönderilen emrine" kaydı koyulmak suretiyle iradî olarak emre yazılı senet niteliğini kazanır. Uygulamada en sık rastlanan konişmento türüdür. Emre yazılı konişmento, senedin cirosu ve senet üzerindeki zilyetliğin geçirilmesi (teslim) ile devredilir (TTK m. 681 / 1). Sadece emre kaydı ile düzenlenen konişmento yükleten emrine düzenlenmiş sayıldığından, ciro silsilesi yükletenden başlamalıdır.

Emre yazılı konişmentolarda, ciro, sadece hakkın devri ve hak sahibini teşhis işlevine sahiptir; teminat işlevi yoktur (TTK m. 831 / 3). Bu itibarla yükün teslim edilmemesi, zıya veya hasara uğraması gibi hallerde konişmento hamiline karşı yalnız taşıyan sorumlu olup, yetkili hamil, kıymetli evrak hükümlerine dayanarak konişmentonun cirantalarına karşı müracaat imkânına sahip değildir.

5. Konişmentonun İşlevleri

5.1. Taşıyan ve gönderilen ile bunlar arasındaki ilişkiyi belirleme

Taşıyan, navlun sözleşmesi ile taşımayı taahhüt ettiği eşyayı taşımak üzere teslim aldıktan veya eşya gemiye yüklendikten sonra yükletenin talebi üzerine bu eşya için konişmento düzenler. Dolayısıyla taşıyan

sıfatı, konişmento düzenlemiş olmanın değil, taşımayı taahhüt etmiş olmanın sonucudur.

TTK m. 1238 / 1 hükmünde "konişmentoyu taşıyan sıfatıyla imzalayan veya konişmento kendi nam ve hesabına imzalanan kişinin taşıyan sayılacağı" öngörülerek aksi ispatlanamayan bir varsayım kabul edilmiştir. Buna göre konişmentoyu taşıyan sıfatıyla imzalayan şahıs ya da adına ve hesabına konişmento imzalanan şahıs, taşıyan olmadığını iddia ve ispat edemez.

TTK m. 1238 / 2 hükmü uyarınca konişmentoda taşıyanın adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile işletme merkezinin gösterilmediği veya açıkça anlaşılamadığı hallerde, donatan taşıyan sayılır. Donatan, konişmento hamilinin açık istemi üzerine, taşıyanın adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile işletme merkezini bildirerek bunu belgelendirdiği takdirde, taşıyan sayılmaktan kurtulur (TTK m. 1238 / 2). TTK m. 1238 / 2 hükmünde (eTTK m. 1099 hükmünden farklı olarak) donatanın taşıyan sayılması için, konişmentonun kaptan veya donatanın diğer bir temsilcisi tarafından düzenlenmiş olması koşuluna yer verilmemiş olması isabetsizdir; zira donatan, kaptan ya da donatanın diğer bir temsilcisi tarafından düzenlenmiş olmayan bir konişmentonun kim tarafından ya da kimi temsilen düzenlendiği hakkında bilgi sahibi olmayabilir. Bu durumda donatana taşıyan sayılmaktan kurtulması hususunda tanınan imkândan yararlanması mümkün olmaz.

Taşıyanın adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile işletme merkezinin gösterilmediği veya açıkça anlaşılamadığı konişmento, kaptan veya taşıyanın diğer bir temsilcisi tarafından düzenlenmiş ise, bu durumda temsilci de TTK m. 1238 / 2 hükmü uyarınca sorumlu tutulan donatanla birlikte taşıyan sayılır (TTK m. 1238 / 3). Temsilci de konişmento hamilinin açık istemi üzerine, taşıyanın adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile işletme merkezini bildirerek bunu belgelendirdiği takdirde, taşıyan sayılmaktan kurtulur (TTK m. 1238 / 3). Taşıyanın adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile işletme merkezi yanlış veya geç bildirildiği takdirde, taşıyan, donatan ve taşıyanın temsilcisi, geç veya yanlış bildirimden doğan zarardan müteselsilen sorumlu olurlar; taşıyana yöneltilecek istemler hakkında taşıyanın adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile işletme merkezi doğru bildirilene kadar TTK m. 1188 hükmünde öngörülen hak düşürücü süre de işlemeye başlamaz (TTK m. 1238 / 4).

Konişmentonun meşru hamili, eşyayı teslim almaya yetkilidir (TTK m. 1230 / 1). Meşru hamil, konişmentodan doğan eşyanın teslimini talep hakkı, usulüne uygun şekilde (emre yazılı konişmentolarda ciro, nama yazılı konişmentolarda alacağın temliki yolu ile) kendisine devredilmiş olan ve konişmentoyu elinde bulunduran kişidir. Konişmento, eşyanın teslim edileceği gönderileni belirler.

Taşıyan ile konişmento hamili gönderilen arasındaki ilişkide konişmento esas alınır (TTK m. 1237 / 1). Konişmento hamili gönderilenin eşyayı teslim alma hakkının kapsam ve koşulları, navlun sözleşmesinden bağımsız olarak konişmentoya göre belirlenir. TTK m. 1237 / 2 hükmünde "taşıyan ile taşıtan arasındaki ilişkinin navlun sözleşmesi hükümlerine bağlı kalacağı" öngörülmüş olmakla birlikte, navlun sözleşmesi hakkında ayrı bir belgenin düzenlenmediği hallerde, taşıyan ile taşıtan arasındaki ilişkide de konişmento esas alınır; zira konişmento bir navlun sözleşmesi yapıldığını ve şartlarını ispat eder (TTK m. 1228 / 1).

Taşıyan ile gönderilen arasındaki ilişki navlun sözleşmesi hükümlerinden bağımsız olduğundan, bu sözleşme hükümleri konişmento hamiline karşı ileri sürülemez. Ancak konişmentoda yolculuk çarteri sözleşmesine gönderme yapılarak yolculuk çarter partisinde yer alan hüküm veya hükümlerin konişmento içeriğine dahil edilmesi mümkündür. Konişmentoda bu tür bir atıf kaydı varsa, yolculuk çarteri sözleşmesinin atıf yapılan hükümlerin konişmento hamili gönderilene karşı ileri sürülebilmesi için, konişmento devredilirken, yolculuk çarter partisinin bir suretinin de yeni hamile ibraz edilmiş olması şarttır. TTK m. 1237 / 3 hükmünde bu takdirde "*çarter partide yer alan hükümlerin nitelikleri elverdiği ölçüde konişmento hamiline karşı da ileri sürülebileceği*" öngörülmüştür[497]. Yolculuk çarteri sözleşmesi uyarınca taşınan eşya için konişmento düzenlenmiş ise, taşıtan olmayan konişmento hamili ile taşıyan

---

[497] Bu hükümde atıf yapılan çarter parti hükümlerinin konişmento hamiline karşı ileri sürülebilmesinin, "niteliklerinin elverdiği ölçü" olarak ifade edilen bir şarta bağlanması isabetsizdir; zira (tahkim veya uygulanacak hukuk ya da yetkili mahkeme hakkındaki hükümler gibi) çarter parti hükümlerinin, niteliklerinin elverip elvermediğinin nasıl tespit edilebileceği belirsizdir. Madde gerekçesinde yer alan "... *Konişmento ile birlikte ibraz edilen çarter partideki şartların taşıtan dışındaki konişmento hamillerine karşı ileri sürülebilmesi için dahi taşıyan ile taşıtan arasındaki hukukî ilişkilerin niteliğinin buna elvermesi gerektiği belirtilmiştir.*" şeklindeki açıklama da

arasındaki ilişkide TTK m. 1243 hükmünde belirtilen hükümler emredici olarak uygulanır (TTK m. 1245).

Navlunun ve/veya yüklemede doğan sürastarya ücretinin gönderilen tarafından ödeneceğine dair bir kayıt içermeyen konişmento, gönderilenin navlun veya sürastarya parası ödemekle yükümlü olmadığına karine oluşturur; bu karinenin aksi, söz konusu konişmentoyu, gönderilen de dâhil olmak üzere, devralan üçüncü kişiye karşı ispatlanamaz (TTK m. 1240 / 1). Konişmentoda navlun için navlun sözleşmesine yollama yapılmış ise, bu yollama boşaltma süresi, sürastarya süresi ve sürastarya ücreti hakkındaki hükümleri kapsamaz (TTK m. 1240 / 3); bu hususlar hakkında ayrıca ve açıkça atıf yapılmış olmalıdır.

Navlun, (ton başına veya her bir rulo için ... TL gibi) eşyanın miktarına göre kararlaştırılmış ve bu husus konişmentoda gösterilmiş ise, konişmentoda aksine bir şart olmadıkça navlun belirlenmesinde konişmentoda yer alan miktar kaydı esas alınır (TTK m. 1240 / 2). Konişmentoya eşyanın miktarına ilişkin çekince koyulmuş olması, aksine şart sayılmaz.

5.2. Taşınmak üzere teslim alınan veya yüklenen eşyayı ispat

Taşıyan tarafından taşınmak üzere teslim alınan veya gemiye yüklenen eşya için düzenlenen konişmento, eşyanın cinsi, işareti, miktarı ve değeri ile haricen belli olan durumu hakkında kayıtlar içerir. Dolayısıyla tesellüm konişmentosu, taşıyanın eşyayı konişmentoda beyan edildiği gibi teslim aldığına veya yükleme konişmentosu düzenlenmiş ise, beyan edildiği gibi gemiye yüklendiğine karine oluşturur (TTK m. 1239 / 3).

TTK m. 1239 / 1 hükmü uyarınca çekince konulmuş olmadıkça eşyanın miktarı ve varsa diğer eşyalardan ayırt edilmesini sağlayan işareti hakkındaki kayıtların oluşturduğu karinenin aksi, konişmentoyu eşya hakkında içerdiği kayıtların doğruluğuna güvenerek (gönderilen dahil) iyiniyetle devralan üçüncü kişiye karşı ispatlanamaz (TTK m. 1239 / 3). Bu hüküm, eşyanın haricen belli olan durumu hakkında konişmentoda yer alan kaydın ya da taşıyanın beyan etmeyi ihmal etmesi sonucu eşyanın haricen belli olan durumuna ilişkin bir kayıt bulunmamasının oluşturduğu karine bakımından da geçerlidir. Buna karşılık eşyanın cinsi ve değeri

---

taşıyan ile taşıtan arasında "hukuki ilişkiler değil" sadece navlun sözleşmesi ilişkisi bulunabileceğinden anlamsız ve bu hususa açıklık getirmekten uzaktır.

hakkında kayıtların oluşturduğu karinenin aksi herkese karşı ispatlanabilir (TTK m. 1186 / 4, 1239 / 3)

Taşıtan ve yükleten taşınmak üzere teslim alınan veya gemiye yüklenen eşya hakkında tam ve doğru beyanda bulunmakla yükümlü olup, bunlardan her biri, kusurları olmasa bile beyanlarının doğru olmaması yüzünden taşıyanın uğradığı zarardan sorumludur (TTK m. 1145). Bu hüküm, yükletenin, teslim alınan veya yüklenen eşyaya ilişkin olarak konişmentoya yazılan beyanları hakkında da uygulanır (TTK m. 1241 / 1).

Konişmentoda yer alan eşyaya ilişkin kayıtların karine oluşturması sebebiyle, bu kayıtların gerçeğe uygun olması, taşıyan açısından önemlidir. Eşyanın genel olarak cinsi, varsa işareti ve (koli veya parça adedi, ağırlık veya diğer bir şekilde ifade edilen) miktarı ile değeri yüklemeden önce yükletenin yaptığı beyana uygun olarak konişmentoya yazılır. Ancak taşıyan, yükletenin bu hususlaki beyanlarının teslim alınan veya gemiye yüklenen eşyayı tam ve doğru olarak göstermediğini biliyor veya göstermediğinden haklı sebeplerle şüphe ediyorsa ya da bu beyanları kontrol etmek imkânına sahip değilse, şüphesini haklı gösteren sebepleri veya kontrol imkânı bulamamasına neden olan durumu açıklayan bir çekince koymak zorundadır (TTK m. 1239 / 1). Dolayısıyla taşıyanın, yükletenin beyanlarının teslim alınan veya gemiye yüklenen eşyayı tam ve doğru olarak göstermediğini bildiği veya gösterdiğinden şüphe ettiği hallerde dahi, yükletenin beyanlarının aynen konişmentoya yazılması usulü benimsenmiş; bunun sonucu olarak da çekince koyma, taşıyana tanınmış bir hak olarak değil, bir zorunluluk olarak düzenlenmiştir.

Konişmentoya koyulacak çekince, (ambar ya da tankı dolduracak miktarda olduğu beyan edilen eşyanın yüklendiği ambarın ya da tankın tam dolmamış olması gibi) şüpheyi haklı gösteren sebepler ya da (liman kantarı veya yükleme bandı bozuk olduğu için eşyanın tartılamadığı gibi) kontrol imkânı bulunmamasına neden olan durum belirtilmek, diğer bir anlatımla "gerekçeli olmak" koşulu ile çekincenin ilgili olduğu kaydın karine teşkil etmesini önler. Kapalı ambalaj veya mühürlü konteyner içinde teslim alınan eşyanın cinsi, yükletenin beyan ettiği şekilde yazılmakla beraber, kontrol edilemediği anlamında içerik belli değil kaydı düşüldüğü takdirde, eşyanın cinsi hakkındaki kayıt karine teşkil etmez[498].

---

[498] Paket ya da kapalı kap içerisinde teslim edilmiş eşya için düzenlenen konişmentoya yazılan "içeriği belli değil" kaydı, eşyanın taşıyan tarafından görülemeyen her bir unsuruna ilişkindir. Bkz. YEŞİLOVA, s. 143, 144.

Taşıyan yükletenin eşyanın miktarına ilişkin (50 kg ağırlığında 3.000 torba ya da toplam 2.000 ton ağırlığında 1.000 bağ inşaat demiri gibi) beyanlarından, ambalajı ya da niteliği itibariyle eşya için mutat olarak kullanılan miktarı ifade eden (torbalı yüklerde torba adedi, dökme yüklerde ağırlık, demir yükünde bağ adedi gibi) miktar beyanını konişmentoya yazması yeterlidir. Miktara ilişkin birden fazla beyan konişmentoya yazılmışsa, mutat olan miktar kaydına ilişkin gerekçeli çekince, miktar kaydının karine oluşturmasını önleme bakımından yeterlidir.

Taşıyan, yükletenin beyanı ile bağlı olmaksızın konişmentoya eşyanın haricen belli olan durumu hakkında kayıt koyabilir; bunu ihmal ederse, eşyanın haricen iyi durumda teslim aldığı veya yüklendiği beyanında bulunmuş sayılır (TTK m. 1239 / 2). Diğer bir anlatımla eşyanın haricen belli olan durumu hakkında kayıt içermeyen konişmento, eşyanın haricen iyi durumda teslim alındığına veya yüklendiğine karine oluşturur.

Eşyanın haricen belli olan durumunun iyi olduğuna (*in apparent good order and condition*) dair kayıt içeren konişmentolara temiz (clean) konişmento denir[499]. Deniz aşırı satışlarda temiz konişmento şart koşulur; eşyanın haricen iyi durumda olmadığını ifade eden (50 çuval yırtık ve ıslak, 20 sandık kırık gibi) kayıtlar içeren konişmentolar kabul görmez. Eşyanın haricen iyi durumda olmadığına dair kayıt bulunmasından başka, eşyaya ilişkin kayıtlar hakkında çekince içermesi de konişmentonun kabul edilebilirliğini azaltır ya da ortadan kaldırır. Bu nedenle yükleten, konişmentonun çekince konulmaksızın düzenlenmesini ister ve taşıyanın bu yüzden uğrayacağı zararları tazmin edeceği taahhüdü karşılığında çekincesiz konişmento düzenlemesi için anlaşma yapabilir. Ancak TTK m. 1241 / 2 hükmü uyarınca "taşıyan veya onun bir temsilcisi tarafından konişmentonun, yükletenin konişmentoya konulmak üzere bildirdiği kayıtlara veya eşyanın haricen belli olan hâl ve niteliğine ilişkin bir çekince eklenmeksizin düzenlenmesi yüzünden taşıyanın uğrayacağı zararı yükletenin tazmin edeceğine dair her taahhüt veya anlaşma, konişmentoyu, gönderilen de dâhil olmak üzere, iyiniyetle iktisap eden bütün üçüncü kişilere karşı geçersizdir.

---

[499] Temiz konişmento kavramı ve "içerik belli değil" veya "beyan edilen içerik" (said to contain) kayıtlarının konişmentoyu temiz olmaktan çıkaran kayıtlar olmadığı hususunda bkz. YEŞİLOVA, s. 195 vd.

Çekincesiz konişmento düzenlenmesi yüzünden taşıyanın uğrayacağı zararın tazmin edileceğine dair taahhüt ya da anlaşmanın taraflar arasında geçerli olup olmadığı, bu taahhüt ya da anlaşmanın üçüncü şahısları aldatma kastı ile yapılıp yapılmadığına bağlıdır. Taşıyan veya onun (konişmentoyu düzenleyen) temsilcisi, çekince koymamak suretiyle, eşyanın konişmentodaki tanımına güvenerek hareket eden, gönderilen de dâhil, üçüncü kişileri aldatma amacı gütmemiş ise, söz konusu taahhüt ya da anlaşma taraflar arasında geçerlidir (TTK m. 1241 / 3). Buna karşılık, çekincesiz konişmento düzenlenmesi hakkındaki taahhüt ya da anlaşma, eşyanın konişmentoda beyan edildiği gibi teslim alındığı ya da yüklendiğine güvenerek hareket eden gönderilen dahil üçüncü şahısları aldatma kastı ile yapılmışsa, bu anlaşma veya taahhüt taraflar arasında da geçersizdir. Bu durumda konişmentoya konulmayan çekince, yükleten tarafından konişmentoya yazılmak üzere bildirilen kayıtlara ilişkin ise, taşıyan TTK m. 1145 hükmü uyarınca yükletenden tazminat talep edemez (TTK m. 1241 / 3). Aldatma kastının varlığı halinde, taşıyan, konişmentodaki kayıtların doğruluğuna güvenerek hareket eden gönderilen dahil üçüncü kişilere karşı TTK'nun 1186. maddesinde düzenlenen sorumluluk sınırlarından yararlanma hakkını da kaybeder (TTK m. 1241 / 4). Aldatma kastının varlığını, her halde iddia eden ispatlamalıdır.

5.3. Eşyanın taşınacağı ve konişmentonun ibrazı karşılığında teslim edileceği taahhüdünü belgeleme

Konişmento, taşıyanın eşyayı konişmentoda belirtilen veya geçerli bir talimatla bildirilen varma limanına taşındıktan sonra varma limanında eşyayı teslim almaya yetkili gönderilene (TTK m. 1230 / 1) teslim edeceği taahhüdünü ifade eder. Eşya, ancak konişmento nüshasının eşyanın teslim alındığına ilişkin şerh düşülerek verilmesi karşılığında teslim edilir (TTK m. 1236). Konişmento birden çok nüsha olarak düzenlenmiş ise, tek nüshanın hamili eşyayı teslim alabilir (TTK m. 1230 / 2); hamil diğer nüshaları ibraz etmek zorunda değildir. Eşyanın tek nüshayı ibraz eden meşru hamile teslimi ile taşıyanın konişmentodan doğan eşyayı teslim borcu, diğer nüsha hamillerine karşı da sona erer.

Emre yazılı bir konişmento birden fazla nüsha olarak düzenlenmiş ise, nüshalardan birinin hamili, kendisi henüz teslim talebinde bulunmadan önce diğer bir nüshayı ibraz ederek eşyayı teslim almış hamile karşı

konişmentonun eşyayı temsil işlevini (konişmentonun tesliminin, eşyanın teslimi gibi sonuç doğurması) ileri süremez (TTK m. 1235 / 1). Başka bir ifade ile konişmento nüshalarından birinin hamili, diğer nüsha hamillerinden önce kaptana başvurup eşyayı teslim almışsa, artık bu kimseden gerçek malik olmadığı ileri sürülerek eşyanın iadesi istenemez. Dolayısıyla birden fazla nüsha hamilleri arasında çıkacak uyuşmazlığın çözümünde, eşyanın önce teslim alınması olgusu esas alınmıştır.

Birden fazla nüsha olarak düzenlenen konişmento nüshası ayrı ayrı kimselere devredilmiş olup da, bu kimseler varma limanında eşyanın teslimi için aynı zamanda başvurursa, bu takdirde kaptan hepsinin talebini reddederek, eşyayı umumi bir ambara veya başka güvenli bir yere tevdi etmekle yükümlüdür. Ayrıca kaptan bu şekilde hareket etmesinin sebepleri ile birlikte durumu konişmento hamillerine bildirmek zorundadır (TTK m. 1231 / 1). Kaptan hareket tarzına ilişkin resmi bir senet de düzenleyebilir.

Kaptan eşyayı henüz teslim etmeden birden çok konişmento hamili ona başvurup ellerinde bulundurdukları konişmento nüshalarına dayanarak eşya üzerinde birbirine zıt haklar ileri sürerlerse, konişmentonun birden çok nüshalarını çeşitli kişilere devretmiş olan ortak ciranta tarafından eşyayı teslim almaya yetkili kılacak şekilde ilk önce ciro ve teslim edilmiş olan nüshanın hamili diğerlerine tercih olunur (TTK m. 1235 / 2). Ciro edilip de başka bir yere gönderilen konişmento nüshası hakkında gönderme tarihi konişmento hamiline teslim tarihi hükmündedir.

Eşya için konişmento düzenlenmiş olması, eşyanın teslim alınması suretiyle iktisabına engel olmaz. Konişmentonun ve temsil ettiği eşyanın ayrı ayrı şahıslara devredilmiş olması halinde sorun, TMK m. 980 hükmüne göre çözümlenir ve eşyayı iyi niyetle teslim alan tercih olunur. Böyle bir halde konişmento hamilinin eşya üzerindeki hakkı sona erer.

TTK m. 1232 / 1 hükmü uyarınca emre yazılı bir konişmento düzenlenmişse, kaptan, yükletenin eşyanın geri verilmesi veya teslimi hususundaki talimatını, ancak kendisine bütün konişmento nüshaları geri verildiği takdirde yerine getirir. Gemi varma limanına ulaşmadan bir konişmento hamilinin eşyanın kendisine teslimini istemesi halinde de aynı hüküm uygulanır (TTK m. 1232 / 2). Kaptanın bu hükümlere aykırı hareket etmesi halinde, taşıyan, konişmentonun meşru hamiline karşı sorumlu kalmakta devam eder (TTK m 1232 / 3).

TTK m. 1232 / 4 hükmüne göre konişmento emre yazılı değilse (nama yazılı ise), yükleten ve konişmentoda adı yazılı gönderilen muvafakat ettikleri takdirde, konişmentonun hiçbir nüshası ibraz edilmese bile, eşya (yükletenin ve gönderilenin eşyanın teslim edilmesine veya geri verilmesine muvafakat ettiği kişiye) geri verilir veya teslim edilir. Ancak konişmentonun hiçbir nüshası ibraz edilmeden eşyanın tesliminin talep edilmesi halinde, taşıyan, bu yüzden doğabilecek zararlar için önceden teminat gösterilmesini talep edebilir. Bu talebin muhatabı, her halde konişmento ibraz edilmeden eşyanın kendisine teslimini talep edendir. Navlun sözleşmesinin, gemi varma limanına ulaşmadan önce umulmayan bir hâl yüzünden kendiliğinden veya feshedilmesi sonucu sona ermesi halinde de TTK m. 1232 hükmü uygulanır.

5.4. Eşyayı temsil etme

TTK m. 1234 hükmüne göre eşya, kaptan veya taşıyanın diğer bir temsilcisi tarafından taşınmak üzere teslim alınınca konişmentonun, konişmento gereğince eşyayı teslim almaya yetkili kişiye teslimi, TTK m. 1235 hükmü saklı kalmak şartıyla, TMK'nun 957. ve 980. maddelerinde yazılı sonuçlarını doğurur. Konişmentonun "eşyayı temsil" işlevi (aynî hükmü) sayesinde, taşıyanın zilyetliğinde bulunan eşya konişmento vasıtasıyla temlik veya rehnedilebilir. Konişmentonun eşyayı temsil işlevine sahip olması için, TTK m. 1234 hükmünde belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi zorunludur; birinin eksikliği, konişmento vasıtasıyla eşya üzerinde tasarruf imkânını ortadan kaldırır. Bu şartlar şunlardır:

(i) Eşya, kaptan veya taşıyanın diğer bir temsilcisi tarafından taşınmak üzere teslim alınmış; diğer bir anlatımla taşıyan eşyanın zilyetliğini elde etmiş olmalıdır. Eşyanın gemiye yüklenmiş olması şart olmadığından, tesellüm konişmentosu da yükleme konişmentosu gibi eşyayı temsil işlevine sahiptir.

(ii) Konişmento usulüne uygun şekilde devredilmiş olmalıdır. Usulüne uygun şekilde devir, konişmentonun, konişmento gereğince eşyayı teselllüme yetkili olan (emre yazılı konişmentonun ciro edildiği) kimseye teslimi ile gerçekleşir.

(iii) eTTK'nun 1104. maddesinde olduğu gibi, TTK m. 1234 hükmünde de açıkça belirtilmemiş olmakla birlikte, konişmentonun usulüne uygun

şekilde devredildiği anda, taşıyan veya kaptanın eşya üzerindeki zilyetliğinin devam etmesi gerekir[500]. Dolayısıyla taşıyanın zilyetliği, eşyanın çalınması, kaybolması gibi sebeplerle sona erdiği takdirde, konişmentonun eşyayı temsil işlevi de sona erer.

Konişmentonun eşyayı temsil işlevine sahip olması şartlarının gerçekleşmesi halinde, TTK m. 1234 hükmünün yollamada bulunduğu TMK'nun 957. ve 980. maddelerinde öngörülen hukuki sonuçlar ortaya çıkar. Buna göre, eşyayı temsil eden konişmentonun teslimi, eşyanın teslimi gibi sonuç doğurur (TMK m. 980). Konişmentonun rehnedilmesiyle eşya üzerinde rehin hakkı doğar (TMK m. 957). Böylece konişmentonun devri ile eşya üzerinde rehin tesisi veya eşyanın mülkiyetinin devri bakımından eşyanın teslimine eşit bir durum kabul edilmiş olmaktadır.

II. DİĞER DENİZDE TAŞIMA SENETLERİ

Deniz yolu ile eşya taşımacılığı alanında neredeyse her taşımada konişmento düzenlenmesi, uzun yıllar olağan bir uygulama olarak varlığını sürdürmüş; çoğu zaman konişmentonun kıymetli evrak niteliği dikkate alınmaksızın, sadece taşımanın belgelenmesi amacıyla konişmento düzenlenmiştir. Ancak, ekonomik ve teknik gelişmelere paralel olarak değişen taşımacılık koşullarında konişmentonun eşyayı temsil fonksiyonundan kaynaklanan bazı sorunlarla karşı karşıya kalınmıştır. Bu sorunlardan en önemlisi, konişmentonun çoğu zaman bir teslim engeli teşkil etmesidir. Teknolojik gelişmeler sonucu gemilerin hızının artması, özellikle konteyner taşımacılığının yaygınlaşması ve buna bağlı olarak yükleme - boşaltma işlemlerinin kısa sürede tamamlanabilir hale gelmesi ile birlikte, taşımanın gerçekleştirilmesi için gereken süre kısalmış; buna karşılık, daha karmaşık hale gelen ithalat – ihracat, gümrük ve banka işlemlerinin

---

[500] Konişmentonun eşyayı temsil işlevini ifa edebilmesi için söz konusu şartın aranıp aranmayacağı konusu tartışmalı olup, bu konuda esas itibariyle iki görüş ileri sürülmüştür. Bir görüşe (mutlak teori) göre, konişmentonun eşyayı temsil işlevi için, taşıyanın bir kere eşyaya zilyet olması yeterli sayılıp, bu zilyetliğinin devamı şart değildir. Diğer görüş (temsil teorisi) ise, konişmentonun malı temsil işlevinin, ancak taşıyanın eşyaya zilyetliğinin devam etmesi halinde söz konusu olabileceği yönündedir. Bu konuda ayrıntılı açıklama için bkz. ÇAĞA / KENDER, C. II, s. 100 vd.

tamamlanması ve konişmentonun posta aracılığıyla gönderilene ulaştırılması için gereken süre azalmamış; bunun sonucunda, eşyanın konişmentodan önce varma limanına ulaşması, sık karşılaşılan bir durum haline gelmiştir[501]. Bu hallerde, gönderilen konişmentoyu ibraz edip eşyayı teslim alamadığından, taşıyan, ya eşyayı konişmentosuz teslimden kaçınıp depolamayı tercih etmekte ya da uygulamada sıkça karşılaşıldığı gibi gönderilenin vereceği banka garantisi karşılığında eşyanın konişmentosuz teslimini kabul etmektedir. Konişmento ibraz edilemediğinden teslimin gerçekleştirilememesi, her halde gerek yükle ilgililer, gerekse taşıyan açısından masrafa ve zaman kaybına neden olduğu gibi, gönderilen garantisi karşılığı eşyanın konişmentosuz teslimi de, taşıyanın sorumluluk riskini tamamen ortadan kaldırmamaktadır. Bundan başka, uluslararası ticaret alanındaki gelişmeler sonucu, konişmento yerine basit bir ispat belgesinin yeterli olduğu taşımalar da artmıştır. Birçok ülkede faaliyet gösteren bir şirketin, bir ülkedeki fabrikasında üretilen parçaların diğer bir ülkedeki montaj birimine ya da montajı tamamlanan ürünün başka ülkelerdeki satış birimlerine taşınması gibi (denizaşırı satışla bağlantılı olmayan) taşımalarda, taşıyana teslim edilen eşya üzerinde taşıma sırasında tasarrufta bulunulmasına ya da mal bedelinin tahsili hususunda önlem alınmasına, dolayısıyla da konişmentoya gereksinim duyulmaz. Ancak taşıyanla olan ilişki bakımından, taşıma sözleşmesine ve eşyanın taşıyan tarafından teslim alındığına dair bir ispat belgesine gereksinim duyulur. Tüm bu nedenler[502], deniz yolu ile eşya taşımacılığı alanında konişmento dışında bir ispat belgesine gereksinim yaratmış ve bu gereksinim nedeniyle genel olarak "deniz yük senedi" (Seefrachtbrief / Sea Waybill) terimi ile ifade edilen belgeler, taşıyanlar tarafından kullanıma sunulmuş ve yaygınlaşmıştır[503].

---

[501] Bu durumun, geleneksel (yazılı) konişmentonun elektronikleşmesine, diğer bir anlatımla elektronik konişmentonun ortaya çıkmasına neden olduğu hususunda bkz. KARAN, Konişmento, s. 97 vd.

[502] Deniz yük senedine gereksinim yaratan etkenler hakkında bkz. YAZICIOĞLU, Deniz Yük Senedi, s. 652 vd.

[503] Deniz yük senedi uygulamasında birlik ve açıklık sağlamak amacıyla, CMI tarafından 1990 yılında "Deniz Yük Senetleri Hakkında CMI Tektip Kuralları" (CMI Uniform Rules for Sea Waybills) olarak adlandırılan genel işlem şartları kabul edilmiştir. Bu konuda bkz. YAZICIOĞLU, Deniz Yük Senedi, s. 672 vd.

Bu gelişme dikkate alınarak "diğer denizde taşıma senetleri" kenar başlıklı TTK'nun 1242. maddesinde "*Taşıyanın taşınacak eşyayı teslim aldığını göstermek üzere düzenlediği konişmentodan başka her tür senet, taşıma sözleşmesinin yapılmış ve eşyanın senette yazılı olduğu gibi taşıyan tarafından teslim alınmış olduğuna karine oluşturur; ancak bu karinenin aksi ispatlanabilir.*" şeklinde düzenleme getirilmiştir[504]. Buna göre taşıyanın taşınacak eşyayı teslim aldığını göstermek üzere düzenlediği konişmentodan başka her tür senet, eşyayı temsil eden kıymetli evrak değildir; ispat işlevi de "taşıma sözleşmesinin yapıldığı", ve "eşyanın senette yazılı olduğu gibi taşıyan tarafından teslim alındığı" hususlarında aksi ispatlanabilen karine oluşturmaktan ibarettir. Taşıyan deniz yük senedine teslim aldığı eşyanın miktarı, cinsi, işareti ve haricen belli olan hâli hakkında TTK m. 1239 hükmüne tâbi olmaksızın (gerekçesiz) çekince koyarak bu kayıtların aleyhine karine teşkil etmesini önleyebilir. Kıymetli evrak olmadığından, deniz yük senedinin iyi niyetle iktisabından söz edilmesi de mümkün değildir.

---

[504] TTK'nun denizde taşıma senetlerine ilişkin hükümleri hakkındaki gerekçesinde (1228 ilâ 1242 nci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar) "... *bilhassa konteyner taşımacılığındaki ilerlemeyle paralel olarak konişmento yanında "yük senedi" (waybill) gibi taşıma sözleşmesini tevsik eden diğer bazı belgeler de hayata geçirilmiştir. Bu sebeble, Tasarıda 6762 sayılı Kanun ile 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin aksine, 1978 tarihli Hamburg Kurallarında olduğu gibi salt konişmento değil, denizde taşıma senetlerinin tamamı hakkında hüküm sevk edilmiştir. Şu kadar ki, denizde taşıma senetleri hakkındaki hükümler vaz edilirken konişmento esas alınmış ve diğer denizde taşıma senetleri sadece konişmento hakkındaki hükümlere yollama yapılmak suretiyle tek bir maddede ele alınmıştır.*" denilmiş ise de, 1242. maddede konişmento hakkındaki herhangi bir hükme yollama yapılmamıştır. Ayrıca 1242. maddenin gerekçesinde de "*Bu madde, konişmento yanında denizde eşya taşınmasında kullanılan diğer senetlerin de ispat fonksiyonunu açıklamak üzere 1978 tarihli Hamburg Kurallarının 18 inci maddesinden alınmıştır.*"

§ 3.4. TAŞIYANIN SORUMLULUĞU

I. GENEL OLARAK

Deniz yoluyla eşya taşıyanın sorumluluğu hakkında düzenleme getiren üç ayrı milletlerarası sözleşme yürürlüktedir[505]. Bunlardan ilki kısaca "Lahey Kuralları" olarak anılan 25.08.1924 tarihli Konişmentoya Müteallik Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkındaki Milletlerarası Sözleşme'dir[506]. 1924 Lahey Kuralları, İmza Protokolü'nde âkit devletlere tanınan imkân doğrultusunda değiştirilerek ulusal hukuklara alındığından, ulusal hukukların taşıyanın sorumluluğu hakkındaki düzenlemeleri arasında önemli farklılıklar meydana gelmiş; bunun sonucunda pek çok devlet tarafından onaylanmış olmasına rağmen, 1924 LK ile denizde eşya taşıma hukuku alanında birlik değil, benzerlik sağlanabilmiştir.

---

[505] Kısaca "Rotterdam Kuralları" olarak anılan "Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea) 23.09.2009 tarihinde kabul edilip tasdike sunulmuş ise de henüz yürürlüğe girmemiştir. Rotterdam Kuralları'nın Türkçeye bir çevirisi ve İngilizce metni için bkz. Cüneyt **SÜZEL** – Duygu **DAMAR**, Kısmen Veya Tamamen Deniz Yoluyla Eşyanın Milletlerarası Taşınması Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Rotterdam Kuralları), BATİDER, C. XXVI, Yıl 2010, S. 2, s. 149 vd. Ayrıca Rotterdam Kuralları hakkında bilgi için bkz. Barış **GÜNAY**, Hazırlık Çalışmaları Işığında Lahey / Visby Kuralları (Rotterdam Kuralları ile Karşılaştırmalı Olarak), İstanbul 2013, Serap **AMASYA**, Rotterdam Kurallarında (2008) Miktar Sözleşmesi, Legal Hukuk Dergisi, Yıl 8, Sayı 94 (2010), s. 3511 – 3554; Ecehan **YEŞİLOVA ARAS**, Rotterdam Kuralları'nın "Hacim Sözleşmeleri"ne İlişkin Hükmüyle (m. 80) Gelen Sözleşme Özgürlüğü: Yeni Bir Dönem midir Yoksa Lahey Kuralları Öncesine Dönüş müdür?, İÜHFM, Cilt 71, Sayı 1 (2013), s.1429 – 1448; YETİŞ ŞAMLI, Sefere Elverişlilik, s. 492 vd.

[506] 1924 LK'nın kabulü ile sonuçlanan süreç hakkında bilgi için bkz. YAZICIOĞLU, Hamburg Kuralları, s. 1, 2.

1924 LK'nın düzenlemesinin konişmentolu taşımalarla sınırlı olması[507], zamanla gelişmelerin gerisinde kalması gibi LK'na yönelik çeşitli eleştiriler[508] sebebiyle LK'nda değişiklik yapılması kaçınılmaz hâle gelmiştir. LK'nda değişiklik yapılması için yürütülen çalışmalar sonucunda kısaca "Visby Kuralları" olarak anılan 1968 Protokolü, daha sonra da (sınırlı sorumluluk tutarının belirlenmesinde ÖÇH'nın kabulü hakkında) 1979 Protokolü kabul edilmiş; ancak 1968 Visby Kuralları ile önemli değişiklikler[509] yapılmasına rağmen bu değişiklikler yeterli görülmemiş ve 1924 LK'na taraf bütün devletlerce onaylanmamıştır. Dolayısıyla 1924 LK'nın 1968 ve 1979 Protokolleri ile değişik düzenlemesi, diğer bir ifade ile "Lahey / Visby Kuralları", taşıyanın sorumluluğu hakkındaki ikinci milletlerarası sözleşme olarak yürürlüktedir.

---

[507] 1924 LK'nın 1. maddesinin (b) bendinde navlun sözleşmesinin, "... *yalnız bir konişmento ile veya eşyanın deniz yolu ile taşınması için senet teşkil eden benzeri her hangi bir vesika ile tesbit olunan ...*" sözleşme olarak tanımlanması ve 10. maddesinde "bir âkit devlet ülkesinde düzenlenen her konişmento hakkında uygulanacağı" öngörülmesi sebebiyle LK ile sadece konişmentolu taşımalar hakkında düzenleme getirilmiş olmasından kaynaklanan sorun, 1924 LK'nın konişmento düzenlenmemiş olsa bile düzenlenmesi ihtimali bulunan taşımalara da uygulanacağı yönünde yorumla aşılmak istenmiştir. Ancak bu yorum, 1924 LK'nın anılan maddelerinin açıklığı karşısında dayanaksız olduğu gibi, hangi hallerde konişmento düzenlenmesi ihtimali bulunduğunun kabul edileceği hususunda belirsizlik yaratacak olması sebebiyle de isabetli değildir.

[508] 1924 LK'na yönelik diğer eleştiriler, taşıyanın sorumluluk sınırının enflasyon sebebi ile değer kaybetmesi, altmışlı yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan konteynerlere uygulanabilir olmaması, konişmento kayıtlarının aksinin iyiniyetli konişmento hamiline karşı dahi ispatlanabilmesi olarak özetlenebilir.

[509] Söz konusu değişiklikler kısaca şu şekilde özetlenebilir: Bir yıllık hak düşürücü süre, rücu talepleri bakımından üç ay daha uzatılmıştır. Taşıyanın iyi niyetli konişmento hamiline karşı konişmento kayıtlarının doğru olmadığını iddia ve ispat edemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Sorumsuzluk halleri ve sorumluluğun sınırlandırılması hakkındaki hükümlerin, sözleşme dışı sorumluluk hakkında da uygulanması, sınırlı sorumluluk ve sorumsuzluk hallerinden taşıyanın bağımsız yardımcılarının da yararlanabilmesi ile sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkının kaybına dair düzenleme getirilmiştir. Eşyanın konteyner veya paletle taşındığı hallerde, bunların içeriğinin konişmentoda belirtilmiş olması şartı ile, miktar olarak belirtilen içeriğin koli veya parça olarak değerlendirileceği ile zararın nasıl hesaplanacağı ve LK'nın uygulama alanı hususlarına açıklık getiren hükümler öngörülmüştür.

Taşıyanın sorumluluğu hakkındaki üçüncü milletlerarası sözleşme olarak 31.03.1978 tarihinde "Birleşmiş Milletler Denizde Eşya Taşıma Sözleşmesi" (The United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea) kabul edilmiştir. Kısaca "Hamburg Kuralları" olarak anılan bu milletlerarası sözleşme, kabulünden ondört yıl sonra 01.11.1992 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1978 HK ile L/VK'nın konişmentolu taşımalarla sınırlı uygulama alanı genişletilmiş; taşıyanın sorumluluğu Kara Avrupası Hukukunun akdî sorumluluk sistemine uygun şekilde düzenlenmiştir[510]. Bu kapsamda L/VK'ndan farklı olarak taşıyanın, eşyanın teslim alındığı andan teslim edildiği ana kadar eşyanın zıyaa veya hasara uğraması ya da geç teslim edilmesinden ileri gelen zararlardan sorumluluğu emredici olarak düzenlenmiş; güverte yükü ve canlı hayvan taşımaları hakkında özel düzenleme getirilmiş, mutlak ve muhtemel sorumsuzluk halleri kaldırılmış; L/VK'nda öngörülen bir yıllık hak düşümü süresi yerine iki yıllık zamanaşımı süresi kabul edilmiştir. 1924 LK ve L/VK yerine geçmek üzere kabul edilen 1978 HK, taşıyanın sorumluluğunun L/VK'na göre ağırlaştırılması ve teknik kusurdan sorumsuzluk ilkesinin terkedilmesi sebebiyle eleştirilmiş[511]; beklenen katılım gerçekleşmemiştir.

L/VK ile 1978 HK arasındaki temel farklılık, taşıyanın sorumluluğunu düzenleme yöntemine ilişkindir. L/VK'nda taşıyanın sözleşmeden doğan belirli bazı yükümlülükleri hüküm altına alınıp taşıyanın bu yükümlülüklerin ihlali sonucu eşyanın zıya veya hasara uğramasından sorumlu olduğu öngörülmüş; ayrıca taşıyan lehine sorumsuzluk halleri kabul edilmiştir. Buna karşılık 1978 HK'nda taşıyanın navlun sözleşmesinden doğan yükümlülükleri hakkında bir düzenleme getirilmeksizin, sözleşmeden doğan sorumluluğu taşıyanın yükü teslim aldığı andan teslim ettiği ana kadar olan sürede meydana gelen bir sebeple eşyanın zıyaa veya hasara uğraması ya da geç teslim edilmesinden ileri gelen zararlardan sorumluluk olarak düzenlenmiş; sorumluluktan kurtulmak için kendisinin ve eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusursuzluğunu ispat yükünün taşıyana ait olduğu öngörülmüş; taşıyanın sözleşmeden doğan yükümlülükleri hakkında özel bir düzenleme getirilmemiştir.

---

[510] 1978 HK'na göre taşıyanın sorumluluğu hakkında ayrıntılı açıklama için bkz. YAZICIOĞLU, Hamburg Kuralları, s. 65 vd.

[511] Bu konuda bkz. YAZICIOĞLU, Hamburg Kuralları, s. 7 vd.

TTK'nun taşıyanın sorumluluğu, (1937 tarihli Kanun ile değişik Alman Ticaret Kanunu'ndan alınmakla birlikte kaynağı 1924 LK olan) eTTK hükümlerinin, 1979 Protokolü ile değişik 1968 Visby Kuralları ve 1978 HK'ndan alınan hükümlerle değiştirilip tamamlanması suretiyle düzenlenmiş[512]; ancak farklı sorumluluk sistemlerinden alınan hükümler arasında uyum sağlanmasına gereken özen gösterilmemiştir. Durumu bir örnekle somutlaştırmak gerekirse: TTK m. 1141 / 2 hükmünde "*...geminin denize, yola ve yüke elverişli olmamasından doğan zararlardan ...*" ifadesi yerine, "*... elverişli olmaması yüzünden yükün zıya veya hasara uğraması ya da geç teslim edilmesinden ileri gelen zararlardan ...*" ifadesi kullanılmadığından, taşıyanın başlangıçtaki elverişsizlikten sorumluluğu ile yüke özen borcunun ihlalinden kaynaklanan sorumluluk arasında uyum sağlanmamıştır. Bu durumun, başlangıçtaki elverişsizlikten sorumluluğun, zıya, hasar ve geç teslim olgusuna bağlı olmayan daha kapsamlı bir sorumluluk olup olmadığı, zıya, hasar ya da geç teslim söz konusu olmasa bile başlangıçtaki elverişsizlikten ileri gelen (yük hiç ya da tamamen teslim edilmeden geminin elverişsiz olduğunu tespit edip, gemi elverişli hale getirilinceye kadar yükü teslimden kaçınan yükle ilgilinin limanda depolama masrafı ödemek zorunda kalması gibi) bir zarardan taşıyanın başlangıçtaki elverişsizlik dolayısıyla sorumlu tutulup tutulamayacağı hususunda belirsizliğe sebebiyet verdiği açıktır.

TTK'nda taşıyanın gemiyi başlangıçta denize, yola, yüke elverişli halde bulundurmama (TTK m. 1141), eşyayı izinsiz başka gemiye yükleme veya aktarma (TTK m. 1150), izinsiz güvertede taşıma (TTK m. 1151) ve haklı bir sebep olmaksızın rotadan ayrılma (TTK m. 1220) gibi bazı sorumluluk sebepleri ile eşyanın zıya veya hasara uğraması ya da geç tesliminden doğan zararlardan sorumluluk (TTK m. 1178) hakkında düzenlemeler getirilmiştir.

Taşıyanın sorumluluğuna ilişkin düzenleme kapsamında önemli bir

---

[512] TTK'nun taşıyanın sorumluluğu hakkındaki hükümlerinden önce "*1178 ilâ 1192 nci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar*" başlığı altında yer verilen gerekçede "*... Tasarıda, 6762 sayılı Kanunun taşıyanın sorumluluğuna ilişkin hükümleri, 1979 tarihli ÖÇH Protokolü ile değişik Brüksel-Visby Sözleşmesi esas alınarak ve bu Sözleşme ile tam bir uyum sağlanarak yeniden düzenlenmiştir. Bu hükümlerde mevcut eksiklikler ve yoruma açık hususlar ise, on yıllık bir emeğin ürünü olan ve daha modern ilişkileri hesaba katan 1978 tarihli Hamburg Kurallarından alınmak suretiyle Tasarı tamamlanmıştır.*" denilmiştir.

yenilik (1978 HK'nın 10. maddesinden alınan) TTK m. 1191 hükmünde taşımanın icrasının kısmen veya tamamen fiilî taşıyana bırakıldığı hallerde taşıyan ve fiili taşıyanın sorumluluğu hakkında düzenleme getirilmiş olmasıdır. TTK'nda düzenlenen hâller dışında kalan (navlun sözleşmesinin hiç ifa edilmemesi gibi) diğer bütün hallerde taşıyanın sorumluluğu hakkında (navlun sözleşmesi eser sözleşmesi niteliğinde olduğundan) TBK'nun eser sözleşmesine ilişkin 470. – 486. maddeleri[513], bu maddelerde hüküm bulunmayan hallerde TBK m. 112 vd hükümleri uygulanır.

II. SORUMLULUK SEBEPLERİ

1. Geminin Başlangıçta Denize, Yola Ve Yüke Elverişsiz Olması

Taşıyanın gemiyi denize, yola ve yüke elverişli halde bulundurma yükümlülüğü ve bu yükümlülüğün ihlalinden doğan sorumluluğu, "taşıyanın sorumluluğu ve hakları" başlıklı ayırımda değil, "genel hükümler" başlıklı ayırımda yer alan TTK m. 1141 hükmü ile düzenlenmiştir. Bu hükme göre her türlü navlun sözleşmesinde taşıyan, geminin denize, yola ve yüke elverişli halde bulunmasını sağlamakla yükümlüdür. Geminin denize, yola ve yüke elverişli olup olmadığı, TTK m. 932 hükmüne göre belirlenir.

Geminin başlangıçtaki elverişliliği konusunda UGYK'nda öngörülen esaslar da dikkate alınır. UGYK'nun amacı, gemilerin güvenli bir şekilde işletilmesi ve kirliliğin önlenmesi için uluslararası standartları belirlemek, denizde seyir güvenliğini sağlamak, can kayıpları ile başta deniz çevresi olmak üzere çevreye verilebilecek zararları önlemektir. Bu amaçla belirlenen esaslar, geminin denize ve yola elverişliliğine etkili teknik tedbirler içermektedir. UGYK ile belirlenen esasların yerine getirilmesi halinde gemiyi işleten için düzenlenen "Uygunluk Belgesi" ve gemi için düzenlenen "Güvenlik Yönetimi Sertifikası", geminin denize ve yola elverişliliğine etkili hususlarda gereken özenin gösterildiği hususunda karine teşkil eder. Bu belgelere sahip olunmaması ya da bu belgelerin oluşturduğu karinenin aksinin ispatlanması halinde taşıyanın şahsi kusurundan söz edilebilir.

---

[513] SÖZER, C. I, s. 408; YETİŞ ŞAMLI, Taşıyanın Sorumluluğu, s. 13, 14.

Taşıyan, yük ilgililerine karşı, geminin başlangıçta denize, yola ve yüke elverişli olmamasından ileri gelen zararlardan sorumludur. Ancak, tedbirli bir taşıyanın göstermekle yükümlü olduğu özeni göstermesine rağmen, gemiyi denize, yola veya yüke elverişsiz hale getiren eksikliği yolculuğun başlangıcına kadar keşfedemediğini ispatladığı takdirde, taşıyan bu sorumluluktan kurtulur. Diğer bir ifade ile taşıyan, tedbirli bir taşıyanın göstermekle yükümlü olduğu özeni göstermesine rağmen yolculuğun başlangıcına kadar tespit edemediği elverişsizlikten ileri gelen zararlardan sorumlu değildir[514].

Gemiyi elverişsiz hale getiren eksikliğin ve bozukluğun, taşıyanın veya adamlarının kusurundan ileri gelmiş olması gerekmez; elverişsizlik umulmayan bir hal veya herhangi bir tabii olaydan da kaynaklanabilir. Taşıyan (hangi sebeple ortaya çıkmış olursa olsun) tedbirli bir taşıyanın

---

[514] HansOLG Hamburg'un 18.12.2003 tarihli kararında (Karar için bkz. TranspR 2004, s. 127 vd.) "*taşıyanın sunduğu belgelerin, geminin başlangıçta sefere elverişli bulunduğunu kabul için yeterli olduğu; Cita isimli geminin 26.03.1997 tarihinde Sicilya açıklarında karaya oturduğu esnada köprüde iki zabit yerine tek zabitin görev yapmasında gemi yönetiminin kusuru olmadığına; görevli zabitin uyandırma alarmını kurmayıp uyuya kalması ve nöbetçi zabiti uyandırmaması, radar veya pusulayı okuyup rotayı düzeltmemesinin geminin sevkine ilişkin kusur olduğuna*" hükmedilmiş; ayrıca "*birinci zabitin sertifikası itibariyle yeterli olmadığı*" iddiası da "*taşıyanın, geminin bayrağını taşıdığı devlet tarafından düzenlenmiş uzmanlık sertifikasını yeterli saymakta haklı olduğu; gemi adamının yeterliliğinin sahip olduğu sertifika dışında denetiminin de mümkün olmadığı*" gerekçesiyle reddedilmiştir. Bu kararın temyizi üzerine Federal Mahkeme'nin 26.10.2006 tarihli kararında da "geminin yeterli gemi adamı ile donatıldığı; birinci zabit yetersiz olsa bile taşıyanın gereken özeni göstermesine rağmen bunu keşfetmesinin mümkün olmadığı" belirtilmiş; ayrıca "*geminin sadece birinci zabitin aşırı yorgun ve uykusuz olması sonucu uyuya kalması yüzünden karaya oturup batmadığı; bunun köprüde ilave gözcü denizci bulundurulmaması, uyandırma alarmının kurulmaması, kaptanının gemi adamlarının vardiyalarını yeterli dinlenme zamanına sahip olacak şekilde düzenlememesi gibi birden fazla sebebinin bulunduğu; birlikte değerlendirilmesi gereken tüm bu sebeplerin geminin başkaca teknik idaresine ilişkin olduğu; birinci zabitin yolculuğun başlangıcında yorgun ve uykusuz olmasının dinlenmesi sağlanarak ortadan kaldırılabilecek bir durum olduğu; kaptanının bunu yapmamasının teknik kusur teşkil ettiği*" gerekçesiyle birinci zabitin yolculuğun başında aşırı yorgun ve uykusuz olmasını da geminin başlangıçta elverişsiz sayılmasını gerektiren bir durum olarak kabul etmemiştir (Karar için bkz. TranspR 2007, s. 36 vd.).

göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterse idi tespit edilebilecek bir eksiklik veya bozukluğun, yolculuğun başlangıcına kadar keşfedilmemiş veya keşfedilmiş olmakla beraber bu noksanlık veya bozukluğun yolculuğun başlangıcına kadar giderilmemiş olması halinde sorumlu olur. Buna göre taşıyanın başlangıçtaki elverişsizlikten sorumluluğu, bir garanti sorumluluğu olmayıp, kurtuluş beyyinesinden yararlanma imkânının daraltılmış olması dolayısıyla ağırlaştırılmış bir kusur sorumluluğudur[515].

Sefere elverişsizlik bakımından yolculuğun başlangıcı, taşınmak üzere teslim alınan her eşya için farklıdır. Dolayısıyla taşıyanın X limanından aldığı yükler için sefere elverişli olan bir gemi, Y limanında aldığı yükler bakımından yolculuğun başlangıcından önce sefere elverişsiz bir hale gelmiş olabilir. Yolculuk başladıktan sonra geminin sefere elverişsiz hale gelmesi, TTK m. 1141 hükmünde düzenlenen sorumluluk kapsamında değildir.

Başlangıçtaki elverişsizlik sebebiyle zarara uğradığını iddia eden yükle ilgili **(i)** gemiyi elverişsiz hale getiren herhangi bir noksanlık veya bozukluğun mevcudiyetini; **(ii)** bir zarara uğradığını; **(ii)** elverişsizlikle zarar arasındaki illiyet bağını ispat etmek zorundadır. Ancak elverişsizliğin yolculuğun başında mevcut olduğunun ispatı gerekmez. Taşıyan ise, öncelikle yükle ilgilinin bir zarara uğramadığını, elverişsizliğin söz konusu olmadığını yahut bu ikisi arasında illiyet bağı bulunmadığını ispat etmelidir.

Bu hususların ispatı mümkün olmadığı takdirde taşıyan, sorumluluktan kurtulmak için **(i)** geminin başlangıçta denize, yola veya yüke elverişsiz sayılması sonucunu doğuran durumun, tedbirli bir taşıyandan beklenen özeni göstermesine rağmen yolculuğun başına kadar keşfedilmesi mümkün olmayan bir durum olduğunu ya da **(ii)** elverişsizliğin yolculuk başladıktan sonra meydana geldiğini ispat etmelidir.

---

[515] Taşıyanın başlangıçtaki elverişsizlikten ileri gelen zararlardan sorumluluğunun özen gösterme yükümü ile ağırlaştırılmış kusur sorumluluğu olarak öngörüldüğü; gemiyi denize, yola ve yüke elverişli halde bulundurmaya yönelik özen borcu ifa edildikten sonra gizli kalan eksiklerden doğacak zararın taşıyanı sorumlu kılmayacağı; fakat özen borcunu ifa etmediği hallerde, ifa etmiş olsa idi dahi eksikliğin keşfine imkan bulunamayacağını ispat ile sorumluluktan kurtulamayacağı yönünde farklı görüş için bkz. ve karş. SÖZER, C. I, s. 422 vd.

Geminin denize, yola ve yüke elverişli olduğuna dair belgeler, geminin yolculuğun başında denize, yola ve yüke elverişli durumda olduğu hususunda taşıyan lehine karine teşkil eder. Bir uyuşmazlığın taraflarından biri lehine belirli bir durumun varlığı ya da yokluğu hususunda karine oluşması, diğer tarafın karinenin aksini ispatla yükümlü olması demektir. Buna göre elverişliliğe dair belgelerin taşıyan lehine teşkil ettiği karinenin aksini ispat yükümlülüğü yükle ilgiliye aittir[516]; elverişliliğe dair belgeler geminin sefere elverişli olduğuna dair karine teşkil etmesine rağmen, taşıyandan geminin sefere elverişli olduğunu ispat etmesi beklenmez. Yükle ilgilinin elverişliliğe dair belgelerin teşkil ettiği karinenin aksine geminin başlangıçta elverişsiz olduğunu ve zararın bu yüzden ileri geldiğini ispatlaması halinde, karine olarak taşıyanın kusurlu olduğu kabul edilir. Bu durumda taşıyan, gereken özeni göstermekle birlikte, geminin başlangıçta elverişsiz olması sonucunu doğuran eksikliğin tedbirli bir taşıyanın göstermekle yükümlü olduğu özen gösterilse dahi keşfedilemeyecek bir eksiklik olduğunu ispat ettiği takdirde, başlangıçtaki elverişsizlikten ileri gelen zararlardan sorumlu tutulamaz.

2. Eşyanın Zıya Veya Hasara Uğraması Ya Da Geç Teslimi

2.1. Sorumluluk şartları

Taşıyan, navlun sözleşmesinin ifasında, özellikle eşyanın yüklenmesi, istifi, elden geçirilmesi, taşınması, korunması, gözetimi ve boşaltılmasında tedbirli bir taşıyandan beklenen dikkat ve özeni göstermek (TTK

---

[516] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 25.01.1985 tarih ve E. 1985 / 74 – K. 1985 / 163 sayılı kararı ile bu kararın gerekçesini neredeyse aynen tekrar eden Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin 23.10.2008 tarih ve E. 2008 / 3163 - K. 2008 / 4797 sayılı kararında yer alan "*yetkili makamlarca verilen denize ve yola elverişlilik belgesinin, taşıyanın özen borcunu gereği gibi yerine getirdiği konusunda yeterli bir delil olmadığı; TTK'nun 817. maddesinin gerekçesinde de açıkça belirtildiği gibi bu belgelerin elverişlilik konusunda sadece karine teşkil ettiği; taşıyanın ayrıca özen borcunu usulü dairesinde fiilen ifa ettiğini ispatlaması gerektiği*" yönündeki değerlendirme karine kavramına açıkça ve tamamen aykırıdır. Bu konuda bkz. Emine **YAZICIOĞLU**, Taşıyanın Mutlak Sorumsuzluk Sebepleri, DHD, Yıl 11 (2011), Sayı 1 – 4 (s. 99 – 113), s. 108 vd.; Nihat **TAŞDELEN**, Deniz Yoluyla Yapılan Taşımalarda Taşıyanın Başlangıçtaki Elverişsizlikten Doğan Sorumluluğu, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp'e Armağan, İstanbul 2003, Cilt I (s. 939 – 957), s. 957.

m. 1178 / 1) ve "... *navlun sözleşmesinde belirlenen boşaltma limanında açıkça kararlaştırılmış olan süre veya açıkça kararlaştırılmış bir süre yoksa, olayın özelliklerine göre tedbirli bir taşıyandan eşyanın tesliminin makul olarak istenebileceği süre içinde* ..." eşyayı teslim etmekle (TTK m. 1178 / 4) yükümlü olup, bu yükümlülüklerin ihlali sonucu eşyanın zıya veya hasara uğramasından ya da geç teslim edilmesinden ileri gelen zararlardan sorumludur.

TTK m. 1178 / 2 hükmünde "... zıya, hasar veya teslimde gecikmenin, eşyanın taşıyanın hakimiyetinde bulunduğu sırada meydana gelmiş olması şartıyla ..." denmiş ise de, bu ifade, (1978 HK'nın 5. maddesinde olduğu gibi) "zıya, hasar veya geç teslime neden olan olgunun, eşya taşıyanın muhafazası altında iken meydana gelmiş olması şartıyla" şeklinde anlaşılmalıdır[517]. Diğer bir anlatımla zıya, hasar veya teslimde gecikme değil, buna sebebiyet veren olgu, eşya taşıyanın hâkimiyetinde (muhafazası altında) iken meydana gelmiş olmalıdır.

Eşyanın taşıyanın hâkimiyetinde bulunduğu süre, TTK m. 1178 / 3 hükmünde belirlenmiştir. Buna göre bu süre, eşyanın yükleten veya onun adına veya hesabına hareket eden bir kişiden yahut yükleme limanında uygulanan kanun ve düzenlemeler uyarınca eşyanın taşınmak üzere kendilerine teslimi zorunlu makamlardan ya da üçüncü kişilerden taşıyan tarafında teslim alındığı anda başlar. Söz konusu hükümde "... eşyanın taşınmak üzere kendilerine teslimi zorunlu makamlardan ..." ifadesine yer verilmiş ise de, eşya taşınmak üzere değil, gemiye yüklemek üzere teslim edildiğinden, bu ifade "eşyanın gemiye yüklenmek üzere kendilerine teslimi zorunlu makamlar" olarak anlaşılmalıdır[518]. Ancak taşıyan, taşımak üzere teslim aldığı eşyayı, yükleme için teslimi zorunlu makamlara (liman işletme veya idaresine) teslim etmiş ise, bu durumda eşyanın taşıyanın hâkimiyeti altında bulunduğu süre, eşyanın taşıyan tarafından teslim alındığı anda başlamış sayılmalıdır.

Eşyanın taşıyanın hâkimiyeti altında bulunduğu süre, **(i)** eşya taşıyan tarafından gönderilene teslim edildiği anda veya **(ii)** gönderilenin eşyayı teslim almaktan kaçınması halinde, sözleşme veya kanun hükümle-

---

[517] YETİŞ ŞAMLI, Taşıyanın Sorumluluğu, s. 46.

[518] YETİŞ ŞAMLI, Taşıyanın Sorumluluğu, s. 52.

rine yahut boşaltma limanında uygulanan ticari teamüle uygun olarak eşyanın gönderilenin emrine hazır tutulduğu anda ya da (iii) boşaltma limanında geçerli kanun ve düzenlemeler uyarınca eşyanın (gönderilene teslim edilmek üzere) kendilerine teslimi zorunlu makamlara veya üçüncü kişilere teslim edildiği anda sona erer.

Taşıyan eşyanın hâkimiyetinde bulunduğu sürede meydana gelen bir olgu sonucu eşyanın zıya veya hasara uğramasından veya geç tesliminden ileri gelen zararlardan sorumludur. ***Zıya,*** taşıyanın taşınmak üzere teslim aldığı eşyayı, kısmen veya tamamen teslim etmek gücünden sürekli olarak yoksun olmasını ifade eder. Eşyanın tamamen yok olduğu, kaybolduğu, çalındığı, teslim almaya yetkili gönderilenden başka birine teslim edilmiş olup da geri almanın mümkün olmadığı hallerde taşıyan eşyayı teslim etme gücünden sürekli olarak yoksundur. Cam yükünün kırılması, çimento yükünün ıslanması veya gıda maddelerinin bozulması gibi fizikî değişiklikler sonucu eşyanın temel niteliklerini ve ekonomik değerini tümüyle yitirmesi halinde de zıya söz konusudur. ***Hasar,*** eşyanın değerinin azalmasına sebebiyet veren her türlü maddî kötüleşmeyi ifade eder. Dolayısıyla eşyanın hasara uğrayıp uğramadığının tespitinde, eşyadaki maddî kötüleşme sonucu bir değer azalmasının meydana gelip gelmediği esas alınır. Sürekli değer azalmasına sebebiyet veren geçici kötüleşme hallerinde de hasar söz konusudur. ***Geç teslim,*** eşyanın, navlun sözleşmesinde belirlenen boşaltma limanında açıkça kararlaştırılmış olan süre veya bir süre kararlaştırılmamış ise, olayın özelliklerine göre tedbirli bir taşıyandan eşyanın tesliminin makul olarak istenebileceği süre içinde teslim edilmemesidir (TTK m. 1178 / 4). Buna göre geç teslimden söz edebilmesi için eşyanın kısmen de olsa teslim edilmiş olması şarttır. Eşyanın zıyaı sebebiyle tazminat talep edebilecek kişi, TTK m. 1178 / 4 hükmü uyarınca teslim süresinin dolmasından itibaren aralıksız altmış gün içinde teslim olunmayan eşyayı zayi olmuş sayabilir (TTK m. 1178 / 5).

2.2. Kusursuzluğun ispatı ile sorumluluktan kurtulma

TTK m. 1179 / 1 uyarınca taşıyan, kendisinin veya adamlarının kastından veya ihmalinden doğmayan sebeplerden ileri gelen zıya veya hasar veya geç teslimden sorumlu değildir. Taşıyanın veya adamlarının zıya, hasar veya geç teslime sebebiyet veren olgunun meydana gelmesinde ku-

surunun bulunmadığını ispat yükü taşıyana aittir. Buna göre taşıyan eşyanın zıya veya hasara uğramasına ya da geç teslim edilmesine sebebiyet veren olgunun meydana gelmesinde kendisinin veya adamlarının kusuru bulunmadığını ispat ettiği takdirde sorumluluktan kurtulur[519]. Dolayısıyla tazminat talep eden yükle ilgili **(i)** eşyanın zıya veya hasara uğramış olduğunu ya da geç teslim edildiğini; **(ii)** zıya, hasar veya geç teslime neden olan olgunun eşya taşıyanın hâkimiyeti altında iken meydana geldiğini; **(iii)** zıya, hasar veya geç teslimden kaynaklanan bir zarara uğradığını ve miktarını ispat etmekle yükümlüdür. Buna karşılık taşıyan, sorumluluktan kurtulmak için, zıya, hasar veya geç teslime sebebiyet veren olgunun meydana gelmesinde kendisinin ve adamlarının kusuru bulunmadığını ispat etmek zorundadır.

Taşımada kullanılan *geminin adamları, taşıyanın taşıma işletmesinde çalışan veya kendisini temsile yetkili kıldığı kişiler ve taşıma işletmesinde çalışmasa bile navlun sözleşmesinin ifasında kullandığı diğer kişiler* "taşıyanın adamları" kapsamındadır (TTK m. 1179 / 2). TTK m. 934 hükmüne göre gemi adamları, kaptan, gemi zabitleri, tayfalar ve gemide çalıştırılan diğer kişilerdir; bunlarla taşıyan arasında hizmet ilişkisi bulunması aranmaz. Taşıyanın gemi adamlarının kusurundan sorumluluğunda (TTK m. 1062 / 1 hükmü uyarınca donatanın gemi adamlarının eyleminden sorumluluğundan farklı olarak[520]) gemi adamlarının kusurlu eyleminin görevin ifası sırasında işlenmiş olması aranmaz.

Taşıyanın taşıma işletmesinde çalışan kişiler veya kendisini temsile yetkili kıldığı kişiler, taşıyan ile arasında hizmet veya temsil ilişkisi bulunanlardır. Taşıyanın işletmesinde çalışmasa bile navlun sözleşmesinin ifasında kullandığı diğer kişiler, eşyanın yüklenmesi, istiflenmesi gibi taşıyanın taahhüt ettiği taşımanın icrasına yönelik bir işlemi gerçekleştirenlerdir. Taşıyanın adamları kapsamında olmayan fiilî taşıyana ilişkin TTK m. 1191 ve 1192 hükümleri saklıdır (TTK m. 1179 / 2).

Taşıyanın kusurunun tespitinde "tedbirli bir taşıyandan beklenen

---

[519] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin yükletenin kusurundan ileri gelen hatalı yüklemeden dolayı taşıyana sorumluluk izafe edilemeyeceği yönündeki 25.10.2017 ve 27.09.2017 tarihli kararları için bkz. Kararlar 2017, s. 439 vd. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin bu konuda diğer bazı kararları için de bkz. Kararlar 2014, s. 610 vd.

[520] Bu konuda bkz. 251 vd.

dikkat ve özen" esas alınır (TTK m. 1178 / 1). Bu dikkat ve özen, taşımanın ve yükün özelliklerine göre zarara sebebiyet verebilecek olay ve sonuçlarını önlemek üzere alınması makul surette beklenebilecek tedbirlerin alınmış olmasını gerektirir. TTK'nda belirtilmemiş ise de, taşıyanın adamlarının kusurunun tayininde de aynı esas benimsenmelidir. Eşyanın TTK m. 1151 / 1 ve 2 hükümlerine aykırı olarak güvertede taşınması, taşıyan veya adamlarının kusuruna örnek teşkil eder. Taşıyan, TTK m. 1151 / 1 ve 2 hükümlerine aykırı olarak eşyanın güvertede taşınması yüzünden zıya veya hasara uğramasından ya da geç teslim edilmesinden TTK m. 1178 ve 1179 hükümleri uyarınca sorumludur.

TTK m. 1183 hükmü uyarınca taşıyanın veya adamlarının kusurunun diğer bir sebeple birlikte zıya, hasar veya teslimdeki gecikmeye yol açması halinde, taşıyan, zıya, hasar veya teslimdeki gecikmenin sadece kendisi veya adamlarının kusuruna bağlanabilen kısmından sorumludur. Zarara sebebiyet veren olgu, eşyanın zıya veya hasara uğraması ya da geç teslim edilmesidir. Dolayısıyla kusurdan başka bir sebebin birlikte zarara sebebiyet vermesi, birden fazla olgunun birlikte zıya, hasar veya teslimde gecikmeye neden olmasıdır. Bu tür bir durumda taşıyanın veya adamlarının kusuru ile birlikte başka bir sebebin de zıya, hasar veya teslimde gecikmeye neden olduğunu ve bu başka sebebin etkisini ispat yükü taşıyana aittir. Buna göre taşıyan, kendisinin ve adamlarının kusuru ile birlikte zıya, hasar veya geç teslime sebebiyet veren olay ve bunun etkisi ile zıya, hasar veya geç teslimden ileri gelen zararın bu olaya tekabül eden kısmını ispat ettiği takdirde, zararın kendisinin ve adamlarının kusurundan kaynaklamayan kısmından sorumlu tutulamaz.

2.3. Mutlak sorumsuzluk sebepleri

2.3.1. Geminin sevki ve başkaca teknik yönetimindeki kusur

TTK m. 1180 hükmü uyarınca eşyanın zıya veya hasara uğramasına ya da geç teslim edilmesine neden olan olgu, geminin sevkine veya başkaca teknik yönetimine ilişkin bir hareketin sonucu olduğu takdirde, taşıyan yalnız kendi kusurunda sorumludur. Buna göre taşıyan, adamlarının (TTK m. 1179 / 2) geminin sevki veya başkaca teknik idaresindeki kusuru sonucu eşyanın zıya veya hasara uğramasından ya da geç teslîminden ileri gelen zararlardan sorumlu değildir.

Sevk kusuru, geminin denizde hareketi ve seyri ile ilgili tedbirlerdeki kusuru ifade eder. Gemilerin limana giriş ve çıkışları ile deniz trafiğini düzenleyen kurallarda öngörülen (sesli ya da ışıklı sinyal verilmesi, kılavuz alınması, belirli bir hızda seyredilmesi gibi) hususlar, geminin sevkine ilişkindir. Limandan ayrılmak üzere hareket etmesinden önce hava ve deniz durumuna göre rotanın belirlenmesi de bu kapsamdadır. Yanlış manevra yapılması neticesinde geminin karaya oturması veya başka bir gemi ile çarpışması sevk kusuru teşkil eder.

Geminin başkaca teknik yönetimindeki kusur ise, geminin menfaatine, güvenliğine ve muhafazasına yönelik olarak, özellikle geminin yolculuk sırasında elverişli halde tutulması için yapılması gereken işler ve alınması gereken tedbirlerdeki kusuru ifade eder[521]. Geminin başkaca teknik idaresi kapsamındaki eylem ve işlemlerin, geminin sevkinden ayırt edilmesi önemli değil ise de, geminin başlangıçta elverişliliğine ya da yükün bakım ve muhafazasına yönelik eylem ve işlemlerden ayırt edilmesi son derece önemlidir. Geminin başlangıçta elverişli halde bulundurulması için yapılması gerekenlerle geminin başkaca teknik idaresi kapsamındaki işlerin ayırt edilmesinde, yolculuğun başlangıcı esas alınabilir. Yolculuğun başlangıcından sonra daha ziyade geminin menfaatine, güvenliğine ve muhafazasına yönelik olarak yapılması gereken iş ve işlemler ile alınması gereken tedbirler, geminin başkaca teknik idaresi kapsamında kabul edilir. Ancak yolculuk başladıktan sonra giderilmesi mümkün ve mutat olan eksikliklerin giderilmemesi teknik kusur olarak değerlendirilir[522].

Geminin sevki veya başkaca teknik yönetimindeki kusur, "teknik kusur" olarak adlandırılır. Teknik kusurdan sorumsuzluk bakımından kusurun derecesi önemsizdir; gemi adamlarının gemiyi kasden kötü sevk ve idare etmeleri halinde dahi, taşıyan teknik kusurdan ileri gelen zararlardan sorumlu değildir.

---

[521] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 08.02.1991 tarih ve E. 1991/444 - K. 1991/729 sayılı kararında "TTK m. 1062 / 2 hükmünde yer alan geminin başkaca teknik idaresine ait hareketler ile geminin seyir amacıyla yapılan işlerin dışında kalan, geminin yararı gereği onun nakil ve teçhizat ve araçlarının kullanılmasının kastedildiği; gemi dengesini sağlamak için gemi adamlarının balast tanklarını (safra) doldurulup boşaltılmasındaki kusurunun teknik idare kusuru olarak kabulü gerektiği ve bu madde gereğince taşıyanın yük zararından sorumlu olmadığı" ifade edilmiştir.

[522] ÇAĞA / KENDER, C. II, s. 177.

Teknik kusurun karşıt kavramını, yükün bakım ve muhafazasındaki kusuru ifade eden "ticarî kusur" oluşturur. Taşıyan, adamlarının yalnızca teknik kusurundan sorumlu olmadığından, zıya, hasar veya geç teslime sebebiyet veren olaydaki kusurun teknik kusur mu, yoksa ticari kusur mu olduğunu belirlenmesi önemlidir.

TTK m. 1180 / 1 hükmünde "Daha çok yükün menfaati gereği alınan önlemler, geminin teknik yönetimine dahil sayılmaz."[523] denilerek teknik kusur – ticari kusur ayırımında, önlemin amacının esas alınacağı belirtilmiştir. Buna göre daha ziyade yükün bakım ve muhafazasına yönelik olan önlemdeki kusur, ticari kusurdur[524]. TTK m. 1180 / 2 hükmü uyarınca tereddüt halinde zıya, hasar veya geç teslime neden olan kusurun teknik yönetimin sonucu olmadığı kabul edilir. Örneğin, ambara giden devre üzerindeki valfin kapatılmasının unutulması sonucu önce makine dairesine ve ardından ambara su girmesi sonucu geminin batmasında valfin kapatılmasının unutulması teknik kusurdur[525]. Buna karşılık havalandırma için açılan ambar kapaklarının kapatılmasının unutulması sonucu ambara deniz suyu girmesi halinde kusur, yükün menfaatine ilişkin tedbirdeki kusur olduğundan ticarî kusur sayılır.

---

[523] eTTK'nun 1062 / 2 hükmünün "Daha ziyade yükün menfaati icabı olarak alınan tedbirler geminin teknik idaresine dahil sayılmaz." şeklindeki ikinci cümlesinde yer alan "daha ziyade" ibaresi "daha fazla" olarak değiştirilmiştir. Ancak (eTTK'ndan TTK'na aynen alınan madde metinlerinde "dilin sadeleştirilmesi amacıyla" yapıldığı belirtilen gereksiz ve anlamı bozan ifade değişikliklerinin bir örneği olarak) "daha ziyade" ibaresi orantısal üstünlüğü ifade ettiğinden, bu ibarenin yerine sayısal üstünlüğü ifade eden "daha çok" ibaresinin kullanılması isabetsizdir.

[524] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 14.04.2008 tarih ve E. 2007 / 3124 – K. 2008 / 4960 sayılı kararında "Geminin teknik idaresindeki bir kusurdan söz edebilmek için zarar, gemideki bir eksiklik ya da özürden değil taşıyanın adamlarının veya gemi adamlarının kusurlu bir hareketinden ileri gelmeli ve bu kusur yüke değil, gemiye gösterilmesi gereken özene ilişkin olmalıdır. Kusurun gemiye gösterilen özenle mi yoksa, yüke gösterilmesi gereken özenle mi ilgili bulunduğunu ayırt etmenin güçlüğü karşısında gemide yük bulunmasa dahi alınması gereken tedbirlerden olup olmadığı, cihazların tahsis gayesi, korumanın amacının yükle mi yoksa, gemiyle mi ilgili olduğu gibi fikir ve kıstaslar kullanılmıştır." denilmiştir.

[525] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 12.03.2015 tarih ve E. 2014 / 14780 – K. 2014 / 3413 sayılı kararı için bkz. Kararlar 2015 – 2016, s. 616 vd.

Taşıyan, adamlarının yalnız yolculuk başladıktan sonraki teknik kusurlarından sorumlu değildir. Bu kimselerin kusurları, geminin yolculuğun başlangıcındaki elverişsizliğine ilişkinse, taşıyan sorumluluktan kurtulamaz; zira geminin yolculuğun başında denize, yola ve yüke elverişli halde bulundurulması için alınması gereken tedbirlerdeki kusur, teknik kusur kapsamında değildir.

2.3.2. Yangın

Taşıyan, sadece şahsî kusurundan kaynaklanan yangın sonucu meydana gelen zararlardan sorumlu olup, taşıyanın şahsî kusurundan kaynaklanmayan, bu kapsamda adamlarının (TTK m. 1179 / 2) kusuruyla sebebiyet verdikleri yangından ileri gelen zararlardan sorumsuzdur (TTK m. 1180 / 1)[526]. Bu mutlak sorumsuzluk sebebi bakımından, yangına kimin sebebiyet verdiği ya da taşıyanın adamları yangına sebebiyet vermiş ise, bunların yangına neden olan kusurunun türü (ticari kusur – teknik kusur) ya da derecesinin (kast – ihmal) önemi yoktur. Taşıyanın adamları (bu kapsamda gemi adamları) yangını kasden çıkarmış ya da önleyici tedbirleri kasden almamış veya söndürmek hususunda gerekli ve yeterli çabayı göstermemiş veya kasden söndürmemiş olsalar dahi taşıyan sorumsuzdur; zira tüm bu hallerde taşıyanın şahsi kusurundan kaynaklanmayan yangından ileri gelen zarar söz konusudur.

Yangından söz edilebilmesi için, açık bir ateş veya alevin mevcudiyeti zorunlu olduğundan, ateş veya alev olmaksızın aşırı ısınmadan ileri gelen zararlar, yangın zararı olarak kabul edilmez. Buna karşılık, yangının yaydığı duman veya yangın söndürme faaliyetleri ya da yangının sebebiyet verdiği aşırı ısı yüzünden eşyanın zıya veya hasara uğraması gibi hallerde zararın sebebi yangındır.

Geminin yolculuğun başlangıcındaki elverişsizliğinden kaynaklanan yangın, mutlak sorumsuzluk sebebi kapsamında değildir. Ancak gemi başlangıçta sefere elverişsiz olmakla birlikte, yangın ile sefere elverişsiz-

---

[526] Taşıyanın yangın zararlarından sorumluluğunun şahsî kusuru ile sınırlandırıldığı ve taşıyanın şahsi kusurundan kaynaklanmayan yangının kimin kusurundan kaynaklandığının bir önemi olmadığı hususunda 16.01.2008 tarihli LG Hamburg kararı için bkz. TranspR 2008, s. 218 vd.

lik arasında herhangi bir illiyet bağı kurulamadığı takdirde, taşıyan yangından ileri gelen zararlardan sorumlu tutulamaz[527]. Örneğin yolculuğun başında geminin acil durum jeneratörünün yakıt sistemi arızalı olmasına rağmen, yangına yolculuk esnasında meydan gelen bir arızanın giderilmesi için yapılan hatalı kaynak işlemi sebebiyet vermişse, yangın ile elverişsizlik arasında illiyet bağı kurulamaz.

2.3.3. Denizde kurtarma

Taşıyan, müşterek avarya hâli hariç, denizde can ve eşya kurtarmadan veya kurtarma teşebbüsünden ileri gelen zararlardan sorumlu değildir. Teşebbüs, sadece eşya kurtarmaya yönelikse, aynı zamanda makul bir hareket tarzı oluşturması gerekir (TTK m. 1181).

2.3.4. Eşyanın cins veya değerinin kasten yanlış bildirilmesi

TTK m. 1186 / 5 hükmüne göre yükleten, eşyanın cinsini veya değerini kasten gerçeğe aykırı bildirmişse, taşıyan, her hâlde, eşyanın uğradığı veya eşyaya ilişkin zıya veya hasar nedeniyle sorumlu olmaz. Eşyanın miktarı, işareti veya durumu hakkındaki yanlış beyanlar, bu kapsamda değildir. TTK m. 1186 / 5 hükmünde sadece eşyanın zıya ve hasarından söz edilip geç teslimden söz edilmemiştir. Bu nedenle gecikme zararları bakımından eşyanın cins veya değerinin kasten yanlış bildirilmesi, mutlak sorumsuzluk sebebi olarak kabul edilemez[528].

2.4. Muhtemel sorumsuzluk sebepleri

TTK m. 1182 / 1 hükmünde zıya, hasar veya teslimde gecikmeye sebebiyet verebilecek bazı hâller sayılmış ve bu hâllerde taşıyan ve adamlarının kusursuz sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hükme göre zararın sebebi, **(i)** denizin veya geminin işletilmesine elverişli diğer suların tehlike ve kazaları; **(ii)** harp olayları, karışıklık ve ayaklanmalar, kamu düşmanlarının hareketleri, yetkili makamların emirleri veya karantina sınırlamaları; **(iii)** mahkemelerin el koyma kararları; (iv) grev, lokavt veya

---

[527] SÖZER, C. I, s. 495.

[528] YETİŞ ŞAMLI, Taşıyanın Sorumluluğu, s. 134 vd. Bkz.ve karş. SÖZER, C. I, s. 456.

diğer çalışma engelleri; **(v)** yükleten, taşıtan ve eşyanın maliki ile bunların temsilcilerinin ve adamlarının fiil veya ihmalleri; **(vi)** hacim veya tartı itibarıyla kendiliğinden eksilme[529] veya eşyanın gizli ayıpları ya da eşyanın kendisine özgü doğal cins ve niteliği; **(vii)** ambalajın veya işaretlerin yetersizliği ise, taşıyan ve adamları kusursuz sayılır.

Zıya, hasar veya geç teslimin, durumun gereklerine göre belirtilen bu sebeplerden birinden ileri gelmesi muhtemel ise, bu sebepten ortaya çıktığı varsayılır; ancak aksi ispatlanabilir (TTK m. 1182 / 3). Buna göre taşıyanın, TTK m. 11182 / 1 hükmünde belirtilen sebeplerden birinin zıya, hasar veya geç teslime sebebiyet vermiş olabileceğini ispatlaması yeterlidir. Bu durumda, zıya, hasar veya geç teslime sebebiyet veren olgunun, ispatlanan sebep olduğu yönünde taşıyan lehine sorumsuzluk karinesi doğar. Taşıyandan tazminat talep eden yükle ilgili zıya, hasar veya geç teslime sebebiyet veren olgunun ispatlanan sebep olmadığını ya da ispatlanan sebep olmakla birlikte bu sebebin ortaya çıkmasına taşıyanın sorumlu olduğu bir olayın yol açtığını ispatladığı takdirde, taşıyan sorumluluktan kurtulamaz. Şu hâlde örneğin eşyanın ıslanması sonucu zıya veya hasara uğramış olması sebebiyle tazminat talep edilmesi halinde, taşıyan gemi jurnali ve hava durumu raporlarına dayanarak, yolculukta uzun süre devam eden şiddetli fırtına (denizin tehlike ve kazaları hali) yüzünden yükün ıslanmış olabileceğini ispatlaması halinde sorumsuzluk karinesinden yararlanır. Gönderilen, ambar kapakları tam kapatılmadığı için yükün ıslandığını, dolayısıyla gemi adamlarının ticari kusurunun mevcut olduğunu ispat ederse taşıyan ıslanma sonucu meydana gelen zarardan sorumlu olur.

---

[529] Hacim veya tartı itibarıyla kendiliğinden eksilme (fire), eşyanın doğal özelliğinden kaynaklanan kuruma, akma gibi sebeplerle hacim veya tartı itibariyle azalmasıdır. Dökme ve torbalı yüklerde, yükleme ve boşaltmada gereken özen gösterilmesine rağmen bir miktar yükün dökülüp saçılma sonucu kaçınılmaz olarak zıyaa uğraması ya da farklı ölçüm yöntem ve koşulları dolayısıyla eksiklik olarak görünen farklı sonuçların ortaya çıkması halinde, söz konusu eksikler, TTK m. 1182 / 1 hükmünde sayılan "hacim veya tartı itibariyle eksilme" kapsamında değildir. Gereken özen gösterilmesine rağmen önlenemeyen dökülüp saçılmalar sonucu meydana gelen eksikliklerde taşıyan, kendisinin veya adamlarının kusuru bulunmadığını ispat ettiği takdirde sorumluluktan kurtulur. Farklı koşullarda ya da farklı yöntemle yapılan ölçümler sonucu ortaya çıkan eksikliklerde ise, somut olayın koşullarına göre eksikliğin ispat edilmediği kabul edilebilir.

III. EŞYANIN İNCELENMESİ VE BİLDİRİM

1. İnceleme

TTK m. 1184 / 1 hükmü uyarınca gönderilen eşyayı teslim almadan, "*... taşıyan, kaptan veya gönderilen, eşyanın hâl ve durumunu, ölçü, sayı veya tartısını tespit ettirmek amacıyla onları mahkemeye veya yetkili diğer makamlara ya da bu husus için yetkili uzmanlara inceletebilir. Mümkün oldukça diğer taraf da incelemede hazır bulundurulur.*" Buna göre en geç teslim alma sırasında eşyanın durumu ve miktarı (sayı, ölçü veya tartısını) taşıyan, kaptan veya gönderilen tarafından incelettirilebilir. Böylece taşıyana karşı açılacak tazminat davası için delil temin edilmiş olur.

TTK m. 1184 / 1 hükmünde "*eşyanın, hal ve durumunun, ölçü, sayı veya tartısını tespit ettirmek amacıyla mahkemeye veya yetkili diğer makamlara ya da bu husus için yetkili uzmanlara incelettirebileceği*" öngörülmüş ise de, inceleme için yetkilendirilmiş bir makam ya da inceleme için yetkili kılınmış uzman bulunmamaktadır. Bu nedenle mahkemeye müracaat edilerek eşyanın mahkemece tayin edilecek uzmanlar tarafından incelenmesi dışında bir imkân yoktur.

İnceleme giderleri, başvuruda bulunan tarafından karşılanır. Ancak gönderilen inceleme için başvurmuş olup da, inceleme sonucunda taşıyanın tazminat vermesi gereken bir zıya veya hasarın mevcudiyeti tespit edilirse, inceleme giderleri taşıyana ait olur (TTK m. 1184 / 2).

2. Bildirim

TTK m. 1185 / 1 uyarınca gönderilenin, haricen belli olan zıya veya hasarı en geç teslim alma sırasında taşıyana yazılı olarak bildirmesi şarttır (TTK m. 1185 / 1). Zıya veya hasar haricen belli değilse, bildirimin, eşyanın gönderilen teslim edildiği tarihten itibaren aralıksız olarak hesaplanacak üç gün içinde gönderilmesi yeterlidir. Eşyanın TTK m. 1184 hükmünde öngörüldüğü şekilde tarafların katılımıyla incelenmiş olması halinde bildirime gerek yoktur (TTK m. 1185 / 2). TTK m. 1185 / 1 hükmünde teslimden değil, gönderilene teslimden söz edildiğinden, bildirim süresinde eşyanın fiilen gönderilene teslimi esas alınmalıdır[530]. Eşyayı

---

[530] YETİŞ ŞAMLI, Taşıyanın Sorumluluğu, s. 188.

teslim almaktan kaçınan gönderilenin bildirimde bulunması da söz konusu olmaz. Ancak TTK 1178 / 3 - (c) bendi uyarınca eşyanın kendisine teslimi zorunlu makamlara ya da üçüncü kişilere teslim edilmesi halinde, gönderilenin, bu makam ya da kişilerden eşyayı teslim alması için yapması gereken işlemleri yapmakta kusuru ile gecikmesi halinde, bu işlemlerin tamamlanabileceği makul süre sonunda eşyayı teslim almış sayılması gerekir[531].

Zıya veya hasarın haricen belli olması halinde teslim sırasında (teslim tamamlanır tamamlanmaz) ve haricen belli olmaması halinde teslimin tamamlandığı tarihten itibaren üç takvim günü içinde gönderilecek bildirimde zıya veya hasarın neden ibaret olduğunun genel olarak belirtilmesi gerekir. TTK m. 1185 / 3 hükmüne göre gerçek veya muhtemel bir zıya veya hasarın söz konusu olması hâlinde, taşıyan ve gönderilen, eşyanın incelenmesi ve koli sayısının belirlenmesi için birbirlerine uygun olan her türlü kolaylığı göstermekle yükümlüdürler[532].

TTK m. 1184 hükmünde öngörüldüğü şekilde inceleme yaptırılmadığı gibi, zıya veya hasar bildiriminde de bulunulmamış ise, bu durumda, karine olarak taşıyanın eşyayı denizde taşıma senedinde yazılı olduğu gibi teslim ettiği ve eğer eşyada bir zıya veya hasarın meydana geldiği belirlenirse, bu zararın taşıyanın sorumlu olmadığı bir sebepten ileri geldiği kabul edilir (TTK m. 1185 / 4). Bu karinelerin aksi ispat olunabilir. Dolayısıyla inceleme yaptırılmamış ya da bildirimde bulunulmamış olması halinde, taşıyanın zıya veya hasardan sorumluluğu sona ermez; sadece ispat yükü taşıyan lehine değişir.

Buna karşılık eşyanın geç tesliminde durum farklıdır. Gönderilen, eşyanın kendisine teslim edildiği tarihten itibaren aralıksız olarak hesaplanacak altmış gün içinde taşıyana yazılı olarak bildirilmesi şartıyla geç teslimden ileri gelen zararının tazminini talep edebilir (TTK m. 1185 / 5). Dolayısıyla gönderilenin süresinde geç teslim bildiriminde bulunmaması, gecikme zararları için tazminat talep hakkının düşmesi sonucunu doğurur. Süresinde bildirim yapılmayan gecikme zararları için tazminat ödenmez.

---

[531] Bkz. ve karş. YETİŞ ŞAMLI, Taşıyanın Sorumluluğu, s. 189.

[532] Bu hükümde yer alan "gerçek veya muhtemel zıya veya hasar" ibaresi, "gerçekleşmiş veya gerçekleşmesi muhtemel zıya ve hasar" olarak anlaşılmalıdır.

Eşya, fiilî taşıyan tarafından teslim edilmişse, TTK m. 1185 hükmü uyarınca fiili taşıyana yapılan her bildirim, taşıyana yapılmış gibi ve taşıyana yapılan her bildirim de fiilî taşıyana yapılmış gibi hüküm ifade eder (TTK m. 1185 / 6). Kaptan ve sorumlu gemi zabiti dâhil olmak üzere, taşıyan veya fiilî taşıyan ad ve hesabına hareket eden bir kişiye yapılan bildirim de, taşıyana veya fiilî taşıyana yapılmış sayılır.

IV. TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNU SINIRLANDIRMA HAKKI VE BU HAKKIN KAYBI

Taşıyanın eşyanın zıyaa veya hasara uğramasından ya da geç tesliminden ileri gelen zararlardan sorumluluğu, TTK'nun 1186. maddesinde getirilen düzenleme ile sınırlandırılmıştır. Söz konusu maddenin "sorumluluğu sınırlama hakkı" şeklindeki kenar başlığından da anlaşıldığı üzere "sınırlı sorumluluk", taşıyanın yararlanabileceği bir hak olarak öngörülmüştür. Sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkı, maddi hukuka ilişkin savunma sebeplerinden def'i niteliğinde olduğundan, eşyanın zıya veya hasarı ya da geç teslimden ileri gelen zararların tazmini için açılacak davalarda en geç ikinci cevap dilekçesinin verilmesi aşamasında sınırlı sorumluluk ileri sürülmüş olmalıdır (HMK m. 141 / 1). Taşıyan, sorumluluğunun TTK m. 1186 hükmü uyarınca hesaplanacak miktarla sınırlı olduğunu beyan edip sorumluluğunu sınırlama hakkını kullanmadığı takdirde, sınırlı sorumluluk mahkemece dikkate alınmaz. Taşıyanın her halde sorumluluğunu sınırlama hakkına sahip olması adil olmadığından TTK m. 1187 hükmünde sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkının kaybına dair düzenleme getirilmiştir.

1. Sorumluluk Sınırları

1.1. Eşyanın zıyaa veya hasara uğraması halinde

1.1.1. Zararın belirlenmesi

Taşıyan, eşyanın zıya veya hasarından ileri gelen zararın sorumluluk sınırını aşan kısmını tazmin etmekle yükümlü değildir. Bunun için öncelikle taşıyanın eşyanın zıya veya hasarı dolayısıyla sorumlu olduğu zararın belirlenmesi gerekir. TTK m. 1186 / 1 hükmünde taşıyanın sorumluluğunun (tazmin borcunun) sınırlandırıldığı zarar, (L/VK'nın 4. maddesinin 5. fıkrasında yer alan "loss or damages to or in connection

with goods" ifadesinin tercümesi olarak) "*eşyanın uğradığı veya eşyaya ilişkin her türlü zıya veya hasar nedeniyle*" şeklinde ifade edilmiştir. Bu ifade, (yükle ilgilinin yoksun kaldığı kâr, eşyayı teslim taahhüdünü yerine getirememesi yüzünden ödediği tazminat ya da cezai şart gibi zararlar dahil) eşyanın zıya veya hasara uğramasından ileri gelen tüm zararları kapsayıp kapsamadığı hususunda açıklıktan yoksundur. Bununla birlikte bu hükme kaynak teşkil eden L/VK'nda taşıyanın eşyanın zıya veya hasarından doğan sorumluluğunda zararın türü bakımından bir sınırlama öngörülmediği; ayrıca TTK m. 1178 / 2 hükmünde "*Taşıyan, eşyanın zıyaı veya hasarından yahut geç tesliminden doğan zararlardan, ... sorumludur.*" denildiği dikkate alınarak, "eşyanın uğradığı veya eşyaya ilişkin her türlü zıya veya hasar nedeniyle" şeklindeki ifadenin eşyanın zıya veya hasara uğramasından ileri gelen tüm zararları kapsadığının kabul edilmesi gerekir[533]. Buna göre eşyanın zıya veya hasarından doğan zarar, yükle ilgilinin malvarlığının zıya veya hasar meydana gelmiş olmasa idi bulunacağı durum ile meydana gelmiş olması sonucu bulunduğu durum arasındaki fark olarak belirlenir. Bu farkı oluşturan temel zarar, zıya halinde eşyanın değeri, hasar halinde eşyanın değerindeki azalmadır.

Eşyanın değerinin veya değerindeki azalmanın tespitinde, eşyanın hangi andaki değerinin esas alınacağı önemlidir. 1186. maddenin 2. fıkrasında "*Taşıyanın ödemesi gereken tazminatın toplamı, eşyanın navlun sözleşmesine uygun olarak gemiden boşaltıldığı veya boşaltılması gereken yerdeki ve tarihteki değerine göre hesaplanır.*" hükmü yer almaktadır. Taşıyan eşyanın zıya veya hasarından doğan tüm zararlardan sorumlu olduğuna ve TTK m. 1186 / 2 hükmünde taşıyanın sorumluluğunun eşyanın değeri ile de sınırlandırıldığı yönünde bir açıklık bulunmadığına göre, bu hüküm, "taşıyanın sorumlu olduğu toplam zararın hesaplanmasında, eşyanın navlun sözleşmesine uygun olarak gemiden boşaltıldığı veya boşaltılması gereken yerdeki ve tarihteki değerinin esas alınacağı" şeklinde anlaşılmalıdır. Dolayısıyla taşıyanın sorumlu olduğu zararın tespitinde, zıya halinde eşyanın navlun sözleşmesine göre boşaltıldığı veya boşaltılması gereken yer ve tarihteki değeri, hasar halinde bu değer ile hasarlı haldeki değeri arasındaki fark esas alınır. Eşyanın değeri, borsa fiyatına

---

[533] YETİŞ ŞAMLI, Taşıyanın Sorumluluğu, s. 142 vd. TTK m. 1186 / 2 hükmüne göre taşıyanın sorumluluğunun malın piyasa değeri ile sınırlandırıldığı yönünde aksi görüş için bkz. SÖZER, C. I, s. 445 vd.

veya böyle bir fiyat yoksa, cari piyasa fiyatına veya her ikisinin de yokluğu hâlinde aynı nitelik ve özellikte eşyanın olağan değerine göre belirlenir (TTK m. 1186 / 2).

1.1.2. Sorumluluk sınırı

TTK m. 1186 / 1 hükmü uyarınca taşıyanın eşyanın zıya veya hasarından ileri gelen zararlardan sorumluluğu, koli veya ünite (birim) başına 666,67 ÖÇH'na veya zıyaa ya da hasara uğrayan eşyanın gayri safî (brüt) ağırlığının her bir kilogramı için 2 ÖÇH'nı karşılayan tutar ile sınırlıdır. Koli veya ünite başına 666,67 ÖÇH üzerinden hesaplanacak tutar ile gayri safi ağırlık başına 2 ÖÇH üzerinden hesaplanacak tutardan hangisi yüksek ise, o sınır uygulanır. ÖÇH'nın fiilî ödeme günündeki veya taraflarca kararlaştırılan diğer bir tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen değerine göre Türk Lirasına çevrilerek ÖÇH'nın Türk Lirası karşılığı tutar hesaplanır (TTK m. 1186 / 1).

Taraflar, (taşıyan – taşıtan / yükleten) TTK m. 1186 / 1 hükmünde öngörülen bu sınırlardan daha yüksek tutarı sorumluluk sınırı olarak kararlaştırabilirler (TTK m. 1186 / 8). Ancak taraflarca kararlaştırılan sınır, koli veya birim başına öngörülen sınır ile brüt ağırlık için öngörülen sınırdan hangisi yüksek ise, o sınırdan daha düşük olamaz.

TTK m. 1186 hükmünde "koli" ve "ünite" (birim) terimlerinden ne anlaşılmak gerektiği belirtilmemiştir. Ancak "koli", eşyanın sandık, çuval, kutu gibi herhangi bir kap içine konulmuş olması şeklinde anlaşılmalıdır. Eşyanın bir kap içine konulmadığı hallerde esas alınacak "ünite" ise, navlun sözleşmesi veya konişmento ya da deniz yük senedinde eşyanın miktarını belirtmek üzere kullanılan (5000 ton veya 500 bağ gibi), bu yoksa eşyanın cinsine göre miktarı belirtmek üzere mutat olarak kullanılan ölçüyü (500 ton buğday, 300 kilo kahve, 200 metreküp kereste, 200 bağ inşaat demiri gibi) ifade ettiği kabul edilmelidir. Ünite, boşluk doldurran bir kavram olması itibariyle, sadece dökme yüklerde değil, muhafaza içine alınmadıkları takdirde, otomobil, otobüs, kamyon, makine gibi eşyalarda da geçerlidir.

Eşya topluca bir konteyner, palet veya benzeri bir taşıma gerecine konmuş ise, denizde taşıma senedine (konişmento veya diğer bir taşıma senedine) söz konusu taşıma gerecinin içeriği olarak yazılmış her koli

veya ünite, ayrı bir koli veya ünite sayılır (TTK m. 1186 / 3). Denizde taşıma senedine taşıma gerecinin içeriği yazılmadığı takdirde, taşıma gereci, tek bir koli veya ünite sayılır. Taşıma gereci zıyaa veya hasara uğrarsa, taşıyana ait veya onun tarafından sağlanmış olmadıkça, taşıma gereci de ayrı bir koli sayılır.

Taşıyan, yükle ilgilinin eşyanın zıya veya hasarından doğan ve sorumluluk sınırını aşan zararından sorumlu değildir. Ancak eşyanın cinsi ve değeri, yüklemeden önce yükleten tarafından bildirilmiş ve konişmento veya diğer bir denizde taşıma senedine yazılmış ise, sorumluluk sınırlaması geçerli değildir. Dolayısıyla eşyanın cinsi ve değerinden sadece birinin denizde taşıma senedine yazılı olduğu hallerde taşıyanın sorumluluğu sınırlıdır.

Yükletenin eşyanın cinsi ve değeri hakkındaki bildirimi, bir çekince konulmaksızın denizde taşıma senedine yazılmışsa, bu kayıtlar karine oluşturur. Ancak konişmentoyu eşya hakkındaki kayıtların doğruluğuna güvenerek devralan gönderilen dahil üçüncü kişiye karşı konişmento kayıtlarının oluşturduğu karinenin aksinin ispatlanamayacağına dair TTK m. 1239 / 3 hükmü cins ve değer kayıtları hakkında uygulanmaz. Taşıyan cins ve değer kayıtlarının oluşturduğu karinenin aksini, bu kapsamda eşyanın değerinin taşıma senedine yazılandan düşük olduğunu ispat edebilir. Yükleten, eşyanın cinsini veya değerini kasten gerçeğe aykırı olarak bildirmişse, taşıyan, her hâlde, eşyanın zıya veya hasarından doğan zararlardan sorumlu olmaz. Eşyanın cins ve değerinin kasten gerçeğe aykırı bildirildiğini ispat yükü taşıyana aittir.

1.2. Eşyanın geç teslim edilmesi halinde

Eşyanın geç teslim edilmesinden doğan zarar, eşya süresinde teslim edilmiş olmasa idi yükle ilginin malvarlığının içinde bulunacağı durum ile eşyanın geç teslim edilmiş olması sonucu içinde bulunduğu durum arasındaki farktır. TTK m. 1186 / 6 hükmü uyarınca taşıyanın, eşyanın geç teslim edilmesinden doğan sorumluluğu, geciken eşya için ödenecek navlunun iki buçuk katı ile sınırlıdır. Ancak bu tutar, navlun sözleşmesine göre ödenecek toplam navlun miktarından fazla olamaz. Diğer bir anlatımla taşıyanın geç teslimden ileri gelen zararlardan sorumluluğu her halde sözleşme uyarınca ödenecek navlun miktarı ile sınırlıdır. Taraflar,

geç teslimden ileri gelen zararlardan sorumluluk sınırını, geciken eşya için ödenecek navlunun iki buçuk katı ve herhalde toplam navlun miktarından daha yüksek bir tutar olarak kararlaştırabilirler (TTK m. 1186 / 8).

1.3. Sınırların birlikte uygulanması

TTK m. 1186 / 1 ve 6 hükümlerinin birlikte uygulanması hâlinde taşıyanın toplam sorumluluğu, eşyanın tam zıyaından sorumluluğu hâlinde TTK m. 1186 / 1 gereğince tazminle yükümlü olacağı tutarı geçemez (TTK m. 1186 / 7). Bu hüküm, geç teslim edilen eşyanın zıya veya hasara uğramış olması halinde uygulanacağı gibi, bir navlun sözleşmesi uyarınca taşınan eşyanın kısmen geç, kısmen zıya veya hasara uğramış olarak teslim edilmesi halinde de uygulanır.

2. Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı

Zıya, hasar veya geç teslime sebebiyet veren kusurun niteliği dikkate alınmaksızın taşıyanın sorumluluğunun her halde belirli bir tutarla sınırlı olması hakkaniyete aykırıdır. Bu nedenle uluslararası taşıma hukuku düzenlemelerinde olduğu gibi TTK'nun 1187. maddesinde taşıyanın sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkının kaybı hakkında düzenleme getirilmiştir.

TTK m. 1187 hükmünde sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkının kaybı sonucunu doğuran iki tür kusurdan söz edilmektedir: Bunlardan birincisi kasttır. İkinci kusur türü ise, "*pervasızca bir davranışla ve böyle bir zıya, hasar veya gecikmenin meydana gelmesi ihtimalinin bilinciyle işlenmiş bir fiil veya ihmal*" şeklinde ifade edilmiştir[534]. Buna göre zıya, hasar veya geç teslime sebebiyet veren fiil veya ihmal, zıya, hasar veya geç teslime sebebiyet verme olasılığını hiçe sayan, bu olasılığı düşüncesizce göze alan pervasız bir davranış niteliğinde olmalıdır. Ayrıca bu davranış sonucu eşyanın zıyaa veya hasara uğramasına ya da geç teslim edilmesine neden olan olayın meydana gelme olasılığının yüksek olduğunun

---

[534] Bu kusur türüne ilişkin açıklama için bkz. s. 272 vd. Ayrıca bkz. YETİŞ ŞAMLI, Taşıyanın Sorumluluğu, s. 167 vd.

bilinmesi de şarttır. TTK m. 1151 / 5 hükmünde "*Eşyanın ambarda taşınması hakkında açık anlaşmaya aykırı olarak güvertede taşınması, taşıyanın sınırlama hakkının kaybına neden olan fiil veya ihmali sayılır.*" denilerek taşıyanın bu tür kusuruna örnek verilmiştir.

TTK m. 1187 / 1 hükmüne göre taşıyanın sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkını kaybetmesine neden olan kusur, şahsî kusurudur. Dolayısıyla zıya, hasar veya gecikmeye, taşıyanın adamlarının (*taşımada kullanılan geminin adamları, taşıyanın taşıma işletmesinde çalışan veya kendisini temsile yetkili kıldığı kişiler ve taşıma işletmesinde çalışmasa bile navlun sözleşmesinin ifasında kullandığı diğer kişilerin*) kasten veya pervasızca bir davranışla ve böyle bir zararın veya gecikmenin meydana gelmesi ihtimalinin bilinciyle işlediği bir fiil veya ihmalinin sebebiyet verdiği hallerde, taşıyan sınırlı sorumluluktan yararlanır.

Taşıyanın sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkını kaybetmesi sonucunu doğuran kusurunun mevcudiyetini ispat yükü zarar görene aittir. Taşıyanın sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkını kaybetmesi sonucunu doğuran ve "pervasızca ve muhtemelen böyle zarar meydana geleceği bilinci ile işlediği" şeklinde ifade edilen kusurun mevcudiyeti bakımından tek başına pervasızca davranışın ya da zıya, hasar veya teslimde gecikmeye sebebiyet veren olayın meydana gelmesi olasılığının yüksek olmasının ispatlanması yeterli olmayıp, taşıyanın bunun bilincinde olduğunun da ispatlanması gerekir. Ancak, taşıyanın bu bilince sahip olduğunun ispatında, kanaat veren emare ve olaylarla ilk görünüşte ispat yeterli sayılabilir. TTK'nun sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkının kaybında kusuru dikkate alınacak kişilerin belirlendiği 1343. maddesinin, taşıyanın sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkının kaybında da uygulanacağı kabul edilmelidir.

V. TAŞIYANIN VE ADAMLARININ AKİT DIŞI SORUMLULUĞU

Taşıyanın sorumluluktan kurtulması hâlleri ile sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin hükümler (TTK m. 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1186, 1187), navlun sözleşmesine konu olan eşyanın zıya, hasar veya geç teslimi yüzünden, taşıyan aleyhine, haksız fiile veya diğer bir sebebe dayanılarak açılacak bütün davalarda da uygulanır (TTK m. 1190 / 1).

TTK m. 1190 / 2 hükmünde "Böyle bir dava taşıyanın adamlarından biri aleyhine açılırsa, görevi veya yetkisi sınırları içinde hareket ettiğini ispat etmek kaydıyla, o da, taşıyanın sorumluluktan kurtulması hâlleri ile sorumluluğu sınırlandırma hakkından yararlanabilir" denilmiştir. Bu hükümde "böyle bir dava" şeklinde ifade edilen dava, önceki fıkrada "haksız fiile veya diğer herhangi bir sebebe dayanarak açılan dava" şeklinde ifade edilen davadır. Gemi adamlarından kaptana, haksız fiil dışında yükle ilgililere karşı yükümlülüklerinin ihlâli sebebiyle dava açılması mümkün ise de, taşıyanın diğer adamlarına karşı ancak haksız fiil hükümleri uyarınca dava açılabilir. Mutlak hak ihlali söz konusu olmadığından geç teslimden kaynaklanan zararlarda haksız fiil hükümleri uyarınca talepte bulunulamaz. Zıya, hasar veya teslimdeki gecikmeye, kasten veya pervasızca bir davranışla ve böyle bir zıya, hasar veya teslimde gecikmenin meydana gelmesi ihtimalinin bilinciyle işlenmiş bir fiilinin veya ihmalinin sebebiyet verdiği yükle ilgili tarafından ispat edildiği takdirde, taşıyanın adamı da sınırlı sorumluluktan yararlanamaz (TTK m. 1187 / 2). Taşıyan ile adamlarından istenebilecek olan tazminat miktarlarının toplamı, TTK m. 1186 hükmünde öngörülen sorumluluk sınırını aşamaz.

VI. YÜKÜN ZIYA VEYA HASARINDAN YA DA GEÇ TESLİMİNDEN DOĞAN DAVA HAKKININ DÜŞMESİ

Eşyanın zıyaı veya hasarı ya da geç teslimi dolayısıyla taşıyana karşı her türlü tazminat talep hakkı, bir yıl içinde yargı yoluna başvurulmadığı takdirde düşer (TTK m. 1188 / 1). Bir yıllık hak düşümü süresi, taşıyanın eşyayı veya bir kısmını teslim ettiği veya eşya hiç teslim edilmemiş ise eşyanın teslim edilmesi gereken tarihten itibaren işlemeye başlar (TTK m. 1188 / 2). Hak düşümü süresinin işlemeye başlamasında TTK m. 1178 / 3 - (b) ve (c) bentleri uyarınca eşyanın tesliminin dikkate alınıp alınmayacağı belirsizdir[535]. Eşyanın boşaltma limanında geçerli kanun ve düzenlemeler uyarınca zorunlu olarak eşya kendilerine teslim edilen makam ya da üçüncü kişilere teslimini gönderilene teslim sayan TTK m. 1178 / 3 – (c) bendi hükmünün hak düşürücü sürenin başlangıcı bakımından geçerli olmadığının, dolayısıyla da sürenin, eşyanın zorunlu olarak

[535] Tasarı halinde iken 1188. madde hükmüne bu yönden açıklık getirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bkz. ÇETİNGİL / KENDER / ÜNAN / YAZICIOĞLU, s. 167.

kendilerine teslim edilen makam ya da üçüncü kişiler tarafından gönderilene teslim edildiği andan itibaren işlemeye başlayacağının kabul edilmesi gerekir[536]. Mahkemede ya da tahkimde dava veya karşı dava açılması gibi, icra takibi de yargı yoluna başvuru kapsamındadır[537].

Eşyanın zıyaa veya hasara uğraması ya da geç tesliminden doğan zararlardan sorumlu tutulan kişi tarafından TTK m. 1188 / 1 hükmünde öngörülen hak düşürücü sürenin sona ermesinden sonra da rücu davası açılabilir. Ancak, rücu davası açma hakkı, bu hakka sahip olan kişinin, istenen tazminat bedelini ödediği veya aleyhine açılan tazminat davasında dava dilekçesini tebellüğ ettiği tarihten itibaren doksan gün içinde kullanılmadıkça düşer (TTK m. 1188 / 3).

Hak düşürücü süre, tarafların dava sebebinin doğmasından sonra yapacakları bir anlaşma ile uzatılabilir (TTK m. 1188 / 4). Dolayısıyla eşya zıyaa veya hasara uğramadan ya da teslimde gecikme meydana gelmeden hak düşürücü sürenin uzatılmasına dair anlaşmalar ya da bu sonucu doğuran (TTK m. 1188 / 1 ve 3 hükümlerinde öngörülen tarihten sonraki bir tarihte işlemeye başlayacağı gibi) anlaşmalar geçersizdir.

TTK m. 1189 hükmünde "*tazminat isteminin muhatabının, zarar göreni dava açma süresini kaçırması sonucunu doğuracak şekilde oyalaması halinde, hak düşürücü sürenin geçmiş olduğu itirazından yararlanamayacağı; bu takdirde, dava açma süresinin, zarar görenin, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren işlemeye başlayacağı*" öngörülmüştür. Ancak hak düşürücü sürenin anlamı ve öngörülme sebebi, zarar sorumlusunun dava açma süresini kaçırması için zarar göreni oyalayarak sürenin geçirilmesini sağlaması halinde dahi, hakkın kaybı sonucunun doğmasını zorunlu kılar. Zarar görenin, hak düşürücü süre içinde hakkını ileri sürmemesi halinde hakkını kaybedeceğini bilmesi ve buna göre davranması gerekir. Ayrıca bu hükmün uygulanmasında hangi koşulların mevcudiyeti halinde "zarar görenin dava açma süresini kaçırması sonucu doğuracak şekilde oyalanmış olduğu olgusunun" mevcudiyetinin kabul edileceği ve

---

[536] Hak düşümü süresinin işlemeye başlamasında TTK m. 1178 / 3 hükmü anlamında teslimin dikkate alınacağı yönünde aksi görüş için bkz. YETİŞ ŞAMLI, Taşıyanın Sorumluluğu, s. 236.

[537] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin bazı kararları için bkz. Kararlar 2017, s. 444 vd.

nasıl ispatlanacağı hususu sorun teşkil edeceği gibi, zarar görenin bu durumu öğrendiği tarihten itibaren işlemeye başlayan sürenin yeni bir hak düşümü süresi mi, yoksa oyalama ile geçirilen sürenin ilavesi ile işleyen bir süre mi olduğu da belirsizdir. Bu nedenle TTK m. 1189 hükmü isabetsizdir.

VII. ZAMANAŞIMI

TTK m. 1246 hükmüne göre navlun sözleşmesinden veya konişmentodan veya onun düzenlenmesinden doğan bütün alacaklar bir yılda zamanaşımına uğrar. Bu süre alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren işlemeye başlar.

VIII. EMREDİCİ HÜKÜMLER VE UYGULANMADIĞI HÂLLER

1. Emredici Hükümler

Taşıyanın sorumluluğuna dair hangi hükümlerin emredici olduğu TTK'nun 1243. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, denizde taşıma senetlerine bir navlun sözleşmesinde veya konişmentoda ya da diğer bir denizde taşıma senedinde yer alıp da **(i)** taşıyanın gemiyi denize, yola ve yüke elverişli halde bulundurma yükümlülüğüne dair TTK m. 1141 hükmü; **(ii)** eşyanın izinsiz başka gemiye yüklenmesi ve aktarma edilmesi ile güvertede taşınmasına dair TTK m. 1150 ve 1151 hükümleri; **(iii)** eşyanın zıyaı veya hasarından ya da geç tesliminden doğan zararlardan sorumluluğuna dair TTK m. 1178 – 1192 hükümleri ve **(iv)** denizde taşıma senetlerine ilişkin TTK m. 1228 - 1242 hükümlerinde öngörülen borç ve sorumlulukları doğrudan veya dolaylı olarak önceden kaldıran veya daraltan bütün kayıt ve şartlar geçersizdir. Taşıyan borçlarını ve sorumluluğunu genişleten veya ağırlaştıran kayıt ve şartlar ise geçerlidir.

Sigortadan doğan hak ve alacakların taşıyana devredilmesi veya taşıyana buna benzer menfaatler sağlanması ve kanunlarla düzenlenmiş bulunan ispat yükünün taşıyan lehine tersine çevrilmesi sonucunu doğuran bütün kayıt ve şartlar da geçersizdir (TTK m. 1243 / 2). Bu kayıt ve şartların geçersizliği, navlun sözleşmesi, konişmento veya diğer bir denizde taşıma senedinin diğer hükümlerinin geçersizliği sonucunu doğurmaz.

2. Emredici Hükümlerin Uygulanmadığı Hâller

TTK'nun 1244. maddesinde TTK m. 1243 / 1 hükmünde belirtilen hükümlerin emredici olmadığı haller düzenlenmiştir. Bu hâllerde, TTK m. 1243 / 1 hükmünde belirtilen hükümler aksine taşıyanın sorumluluğunu önceden daraltan veya kaldıran anlaşmalar yapılabilir. Ancak bu tür sorumsuzluk anlaşmalarının geçerliliği, TBK m. 27, 115, 116 hükümlerine tâbidir (TTK m. 1244 / 3).

2.1. Yolculuk çarteri sözleşmesi

TTK m. 1245 hükmü uyarınca yolculuk çarteri sözleşmelerine TTK m. 1243 hükmü uygulanmaz. Ancak, böyle bir sözleşmeye dayalı olarak taşınan eşya için konişmento düzenlenirse, taşıtan olmayan konişmento hamili ile taşıyan arasındaki ilişkide TTK m. 1243 hükmü uygulanır. Konişmento hamili taşıtan ise yolculuk çarteri sözleşmesinde yer almasa da konişmentoda yer alan sorumsuzluk kayıtları taşıtana karşı da ileri sürülebilir; zira çarter partide yer almayan sorumsuzluk kayıtlarını içeren konişmentoyu kabul eden taşıtan bu kayıtlarla çarter sözleşmesinin

2.2. Canlı hayvan taşıması

Canlı hayvan kavramı, kocabaş hayvanlar, kuşlar yanında ıstakoz, istiridye, midye gibi canlıları da kapsar. Canlı hayvanlar, yolculuk sırasında ölüm veya hastalanma tehlikesine maruz bulunmaları ve özel bir bakım gerektirmeleri, hayvanların bakımının genellikle yükle ilgililerin kendi adamları vasıtasıyla yapılması, bu nedenle de kaptan ve gemi adamlarının hayvanların bakımına gösterecekleri özenin sınırlı olması sebebiyle canlı hayvan taşımaları da emredici sorumluluğun istisnası olarak kabul edilmiştir (TTK m. 1244 / 1 - (a) bendi). Dolayısıyla canlı hayvan taşımalarına ilişkin navlun sözleşmesi, konişmento veya denizde eşya taşıma senedinde yer alan ve taşıyanın emredici hükümlerde öngörülen borç ve sorumluluklarını daraltan veya kaldıran kayıtlar geçerlidir.

2.3. Güverte yükü

Eşya, ancak taşıyan ile yükleten ile arasındaki anlaşmaya veya ticari

teamüle uygunsa ya da mevzuat gereği zorunlu ise güvertede taşınabilir. Eşyanın (ticari teamüle uygun olarak ya da mevzuat gereği güvertede taşındığı haller hariç) taşıyan ile yükleten arasındaki anlaşma uyarınca güvertede taşındığı hallerde, denizde taşıma senedinde (konişmento veya diğer bir denizde taşıma senedinde) eşyanın güvertede taşınacağının belirtilmesi gerekir. Denizde taşıma senedinde güvertede taşınacağı yazılı olan ve fiilen güvertede taşınan eşyaya ilişkin navlun sözleşmesi, emredici hükümlerden istisna edilmiştir (TTK m. 1244 / 1, a bendi).

2.4. Taşımanın yüklemeden önce ve boşaltmadan sonraki aşamaları

Eşyanın yüklemeden önce teslim alındığı ve boşaltmadan sonra gönderilene teslim edildiği hallerde navlun sözleşmesinin ifa süreci, eşyanın teslim alındığı andan gemiye yüklendiği ana kadar olan aşama, taşınması aşaması ve gemiden boşaltılıp gönderilene teslim edilmesi olmak üzere üç aşamadan oluşur. Eşyanın gemiye yüklenmesinden önce ve gemiden boşaltılmasından sonraki aşamalarda taşıyanın yükümlülükleri hakkında sorumsuzluk anlaşması yapılabilir (TTK m. 1244 / 1, c bendi). TTK m. 1243 / 1 hükmünde belirtilen hükümler, yüklemenin başladığı andan boşaltmanın sona erdiği ana kadar emredici olarak uygulanır. Taşıyanın yüklemeden önceki ve boşaltmadan sonraki aşamaya ilişkin bir sorumsuzluk kaydına dayanarak sorumluluktan kurtulabilmesi için, eşyanın zıya veya hasar uğramasına ya da geç teslim edilmesine sebebiyet veren olgunun yüklemeden önce veya boşaltmadan sonra meydana geldiğini ispat etmesi gerekir.

2.5. Mutat ticari taşıma işlerinden olmayan taşımalar

Mutat ticari taşıma işlerinden olmamakla beraber ticaretin olağan akışı içinde yapılan eşya taşımasına ilişkin bulunup da eşyanın özel nitelikleri veya taşımanın özel şartlarının haklı gösterdiği anlaşmalar da emredici sorumluluğun istisnası olarak öngörülmüştür (TTK m. 1244 / 1, b bendi). Bu düzenleme, (bir müzede sergilenecek tarihi eserlerin veya kutba gidecek araştırma grubunun malzeme ve yiyeceklerinin taşınması gibi) özel nitelikli eşyaya veya özel şartları olan taşımalara ilişkin navlun sözleşmelerinin olağan navlun karşılığında yapılmasını sağlamaya yöne-

liktir. Ticaretin olağan akışı içinde yapılan ve mutat ticari taşıma niteliğinde olmayan taşımalarda eşyanın özel nitelikleri ve taşımanın özel şartlarının haklı kılması şartı ile bu tür taşımalarda TTK m. 1243 / 1 hükmünde belirtilen hükümler aksine anlaşmalar yapılması mümkündür. Bu tür taşımalara ilişkin taşıma senedinde sorumsuzluk anlaşmalarının yer alması ve konişmento düzenlenmiş ise konişmentonun "emre değildir" kaydını içermesi şarttır.

2.6. Müşterek avaryaya ilişkin anlaşmalar

TTK'nun 1243. maddesi, konişmentoya, müşterek avaryaya ilişkin kayıtların konulmasına engel değildir (TTK m. 1244 / 2). Buna göre müşterek avaryaya ilişkin (müşterek tehlike gemi adamlarının kusurundan meydana gelmiş olsa da taşıyanın avarya payı isteyebileceği gibi) anlaşmalar geçerlidir.

IX. TAŞIMANIN İCRASININ FİİLÎ TAŞIYANA BIRAKILMASI HALİNDE SORUMLULUK

Bir navlun sözleşmesinden doğan taşıma borcunun, taşıma taahhüdünde bulunan kimsenin bizzat işletmekte olduğu gemi ile ifası zorunlu değildir; taşıyan navlun sözleşmesiyle üstlendiği taşıma borcunu, gemi işletmekte olan biriyle akdedeceği navlun sözleşmesi vasıtası ile de yerine getirebilir. Ancak aynı taşımayı veya onun bir bölümünü konu alan asıl ve alt navlun sözleşmeleri çerçevesinde birden fazla taşıyanın söz konusu olması, çoğu zaman konişmento ya da navlun sözleşmesini ispat eden diğer bir belgede taşıyanın belirtilmemesi, zıya, hasar ve geç tesliminden dolayı tazminat talebinin kime yöneltileceğini belirlemede sorun yaşanmasına neden olmaktadır. Bu soruna çözüm arayışları, deniz yolu ile eşya taşıma hukuku alanında da fiilî taşıyan kavramının kabulüne yol açmıştır.

Deniz yolu ile uluslararası eşya taşıma hukuku alanında ilk kez 1978 HK'nda fiilî taşıyanın, taşıyan sıfatı ile bağımsız sorumluluğu öngörülmüş ve fiilî taşıyanın akdî taşıyanla müştereken sorumlu olacağı hüküm altına alınmış; ayrıca akdî taşıyanın, fiilî taşıyan ile onun adamları

ve görevlilerinin fiil ve ihmâllerinden de sorumlu olduğu belirtilmiştir[538].

TTK'nun 1191. maddesinde de, (1978 HK'nın 10. maddesinden alınan hükümle) taşıyanın üstlendiği taşımanın icrasını kısmen veya tamamen başkasına (fiili taşıyana) bırakması halinde taşıyanın ve fiilî taşıyanın sorumluluğu hakkında düzenleme getirilmiştir. TTK m. 1192 hükmünde ise, navlun sözleşmesi ile taşımanın bir kısmının taşıyandan başka bir kişi tarafından gerçekleştirilmesi halinde yapılacak sorumsuzluk anlaşmalarının tabi olduğu esaslar belirlenmiştir.

1. Taşıyanın Sorumluluğu

Taşıyan, üstlendiği taşımanın gerçekleştirilmesini kısmen veya tamamen bir fiilî taşıyana bıraktığı takdirde, taşımanın tamamından sorumlu kalmaya devam eder (TTK m. 1191 / 1). Taşıyan, fiilî taşıyanın ve onun taşıma borcunun ifasında kullandığı ve görevi ve yetkisi sınırı içinde hareket eden adamlarının fiil ve ihmallerinden de TTK'nun taşıyanın sorumluluğu hakkındaki hükümlerine göre sorumludur.

Taşıyanın ve fiilî taşıyanın, aynı zarardan sorumlu oldukları takdirde ve ölçüde sorumlulukları müteselsildir (TTK m. 1191 / 4). Taşıyan, fiilî taşıyan ve bunların adamları tarafından ödenecek tazminatın toplamı, TTK m. 1186 hükmünde öngörülen sorumluluk sınırlarını aşamaz (TTK m. 1191 / 5).

Taşıyanın kısmen veya tamamen fiilî taşıyana bıraktığı taşımadan sorumlu olmaya devam etmesi açısından, (alt) navlun sözleşmesine göre taşımanın icrasını kısmen veya tamamen fiilî taşıyana bırakma hakkına sahip olup olmadığının önemi yoktur. Diğer bir anlatımla (alt) navlun sözleşmesinde taşıyana taşımanın icrasını kısmen veya tamamen başkasına bırakma hakkı tanınmış olsa dahi taşıyan taşımanın tamamından sorumludur.

TTK m. 1192 / 1 hükmüne göre (alt) navlun sözleşmesinde sözleşme konusu taşımanın belirli bir kısmının taşıyandan başka bir (ismen belirlenmiş olan veya olmayan) taşıyan (fiilî taşıyan) tarafından gerçekleştirileceğinin öngörülmüş olması durumunda, taşıyan, sorumluluğunu

---

[538] Bu konuda bkz. YAZICIOĞLU, Hamburg Kuralları, s. 41 vd., 137 vd.

kaldıran veya daraltan anlaşma yapma hakkına sahiptir. Bu sorumsuzluk anlaşmaları, sadece eşya fiili taşıyanın hâkimiyeti altında iken meydana gelen bir olgunun sebebiyet verdiği zıya, hasar ve geç teslimden ileri gelen zararlara ilişkin olabilir. Söz konusu sorumsuzluk anlaşmaları, yetkili Türk mahkemesinde fiilî taşıyan aleyhine dava açılamadığı hâllerde geçersizdir. Ayrıca taşıyanın sorumluluğu sınırlayan veya ortadan kaldıran anlaşmanın geçerliği için, fiilî taşıyanın adı, unvanı ve işyeri adresinin navlun sözleşmesinden anlaşılması şarttır. Navlun sözleşmesinin yapılması sırasında taşımayı gerçekleştirecek fiilî taşıyan belirlenmemişse, taşıyan, belirlendiği anda ve en geç eşyanın fiilî taşıyana teslimini takiben derhâl gönderilene fiilî taşıyanın adını, unvanını ve işyeri adresini bildirmek zorundadır. Bu bildirim yapılmadığı takdirde, taşıyanın sorumluluğu devam eder (TTK m. 1192 / 2).

Sorumsuzluk anlaşmasına göre sorumlu tutulamayacağını iddia eden taşıyan, geçerli bir sorumsuzluk anlaşmasının mevcudiyetinden başka zıya, hasar veya geç teslime sebebiyet veren olgunun, eşya fiilî taşıyanın hâkimiyetinde iken meydana geldiğini de ispatlamak zorundadır.

2. Fiilî Taşıyanın Sorumluluğu

TTK anlamında fiilî taşıyan "akdi taşıyanın, üstlendiği taşımanın gerçekleştirilmesini kısmen veya tamamen kendisine bıraktığı ve kendisine bırakılan taşımayı gerçekleştiren taşıyan" olarak tanımlanabilir[539]. TTK'nun taşıyanın sorumluluğuna ilişkin olan tüm hükümleri, fiilî taşıyanın bizzat gerçekleştirdiği taşımadan sorumluluğu hakkında da geçerlidir (TTK m. 1191 / 2). Buna göre fiili taşıyanın TTK m. 1178 vd. hükümleri uyarınca "eşyayı teslim aldığı andan teslim ettiği ana kadar olan sürede (eşyanın hakimiyeti altında bulunduğu sürede) meydana gelen bir olgunun sebebiyet verdiği zıya, hasar ve geç teslimden sorumlu olduğu" açıktır. Buna rağmen TTK'nun 1192. maddesinin 3. fıkrasında "*Fiilî taşıyan, eşyanın hâkimi olduğu sırada ortaya çıkan zıyadan, hasardan veya teslimdeki gecikmeden 1191 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca sorumludur.*" hükmüne yer verilmiş olması gereksizdir.

---

[539] Bu konuda bkz. s. 333 vd.

TTK m. 1191 / 3 hükmüne göre (akdî) taşıyanın kanunen kendisine yüklenmeyen bir borç veya yükümlülüğü üstlenmesi veya tanınan bir haktan vazgeçmesi sonucunu doğuran özel anlaşmalar, açık ve yazılı onayı olmadıkça, fiilî taşıyan hakkında hüküm ifade etmez. Söz hükümde "*Bu hususta yapılmış olan özel bir anlaşma fiilî taşıyanın onayı olmasa da taşıyanı bağlamaya devam eder.*" denilmiştir. Ancak (akdî) taşıyanın taşıyan sıfatı ile taraf olduğu navlun sözleşmesi ile fiilî taşıyan ile akdettiği (ve taşıtan sıfatını haiz olduğu) navlun sözleşmesinin birbirinden bağımsız olması sebebiyle akdî taşıyanın (alt) navlun sözleşmesindeki özel anlaşmalarla fiilî taşıyanın onayı olmasa bile bağlı olacağı açıktır. Bununla birlikte bu tür anlaşmaların geçerliliği fiilî taşıyanın onayı şartına bağlanmış ise, şart gerçekleşmediği (fiilî taşıyan onaylamadığı) takdirde söz konusu özel anlaşmalar akdî taşıyan açısından bağlayıcı olmaz.

Fiilî taşıyanın adamlarının aleyhine dava açılması hâlinde, taşıyanın adamlarının sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkının kaybına dair TTK m. 1187 / 2 hükmü ile sözleşme dışı sorumluluklarına dair TTK m. 1190 / 2 ve 3 hükümleri uygulanır.

§ 3.5. TAŞIYANIN HAKLARI

I. NAVLUN VE DİĞER ALACAKLARI TALEP HAKKI

1. Navlun Ve Diğer Alacaklar

Taşıyanın navlun sözleşmesinden doğan en önemli hakkı navlun alacağıdır. Taşıyan, duruma göre navlundan başka, sürastarya ücreti, müşterek avarya garame alacağı, eşyanın tevdi masrafları, eşyanın emniyet altına alınması ve kurtarılması için yapılan masraflar ile yükleten, taşıtan veya adamlarının kusurundan ileri zararlarının tazminini talep hakkına da sahiptir.

Navlunun miktarı ve ödeme şekli, sözleşmede serbestçe tayin edilebilir. Taşınmak üzere teslim alınan eşya için navlun miktarı kararlaştırılmamışsa, yükleme zamanı ve yerinde mutat olan navlun ödenir (TTK m. 1195 / 1). Navlun, (ton veya m^3 başına ... TL ya da her bir rulo için ... TL gibi) eşyanın miktarı üzerine kararlaştırılabilir. Bu durumda navlunun taşınmak üzere teslim alınan eşya miktarına göre mi, yoksa teslim edilen eşya miktarına göre mi belirleneceği hususunda bir uyuşmazlık çıkması halinde, navlun miktarı, (taşınmak üzere teslim alınan eşyanın, konişmento veya denizde taşıma senedinde belirtilen miktarı değil) gönderilene teslim edilen eşyanın miktarı esas alınarak belirlenir (TTK m. 1193).

Navlunun zaman üzerine kararlaştırılması da mümkündür. Bu halde navlun hesabında esas alınacak süre, yüklemenin belli bir günde başlayacağı öngörülmüşse o günden, yoksa TTK m. 1152 hükmü uyarınca hazırlık bildiriminde bulunulduğu günü izleyen günden itibaren işlemeye başlar ve boşaltmanın tamamlandığı gün sona erer (TTK m. 1194 /1, 3). Safra ile yolculukta ise, yolculuğa hazır olunduğunun haber verildiği günü izleyen günden ve bu haber yolculuğun başlamasından bir gün öncesine kadar verilmemişse, geminin yola çıktığı günden itibaren işlemeye başlar. Sürastarya kararlaştırılmış ise, sürastarya süresince zaman üzerine karar-

laştırılmış olan navlun işlemez (TTK m. 1194 / 2). Geminin yolculuk sırasında tamir edilmesi gerektiği takdirde de, tamirin devam ettiği süre zaman üzerine navlun hesabında dikkate alınmaz (TTK m. 1221 / 1). Bir kamu tasarrufu dolayısıyla yolculuğun geciktiği haller bakımından da aynı kural geçerlidir (TTK m. 1222 / 2).

Taşıyan, navlun dışında, pey akçesi, prim, bahşiş ve benzeri bir ad altında başkaca bir talepte bulunamaz. Aksine sözleşme yoksa gemiciliğin olağan ve olağanüstü giderleri, özellikle kılavuz, liman, fener, römorkaj, karantina, buz kırdırma ve benzeri hizmetlere ilişkin resim ile ücretleri ödemek ve bu giderleri doğuran sebeplere ilişkin önlemleri almak, navlun sözleşmesi hükümlerine göre yükümlü olmasa bile, yalnız taşıyana düşer (TTK m. 1196). Müşterek avarya halleriyle eşyanın korunması, emniyet altına alınması ve kurtarılması için yapılan giderler bu kapsamda değildir. Aksi kararlaştırılmış olmadıkça navlun alacağı, eşyanın tesliminin istendiği anda ve her hâlde boşaltma süresinin sonunda muaccel olur (TTK m. 1197). Taşıyan hiçbir halde eşyayı navlun yerine kabul etmek zorunda değildir (TTK m. 1198).

2. Eşyanın Zıyaa Veya Hasarının Navlun Alacağına Etkisi

Eşyanın hasara uğramış olması taşıyanın navlun alacağını etkilemez. Taşıyan, eşyanın hasarından doğan zarardan TTK m. 1178 vd. hükümleri uyarınca sorumlu olması halinde dahi navlunu talep hakkına sahiptir. Taşıyanın sorumlu olduğu zararın belirlenmesinde navlunun indirilmesi de söz konusu değildir.

TTK m. 1199 / 1 hükmüne göre "boşaltma süresinin sonuna kadar bir kaza sonucunda zıyaa uğrayan eşya için navlun ödenmez; peşin ödenmiş ise geri alınır". Bu hükümde yer alan "kaza" ifadesi "taşıyanın sorumlu olmadığı bir sebep" olarak anlaşılmalıdır. Dolayısıyla taşıyanın eşyanın zıyaından sorumlu olduğu hallerde navlun ödenir, peşin ödenmiş ise geri alınamaz. Ayrıca "boşaltma süresinin sonuna kadar" ifadesi de, FIO veya FIOS kaydı uyarınca eşyanın boşaltmadan önce gönderilene teslim edildiği hallerde geçerli değildir. Eşyanın taşıyanın sorumlu olmadığı bir sebep yüzünden kısmen zıyaa uğraması halinde, navlun götürü (belirli bir meblağ) olarak kararlaştırılmış ise, zıyaa uğrayan eşya oranında navlun indirilir (TTK m. 1199 / 1).

Niteliği itibarıyla, özellikle içinden bozulma, kendiliğinden eksilme ve olağan akma ve sızma yüzünden zıyaa uğrayan eşya ile yolda ölen hayvanlar için, teslim edilmiş olup olmadıklarına bakılmaksızın navlun ödenir (TTK m. 1199 / 2). Müşterek avarya dolayısıyla feda edilmiş olan eşyaya düşen navlun için ödenecek garame payları hakkında müşterek avarya hükümleri uygulanır (TTK m. 1199 / 3).

3. Navlun Ve Diğer Alacakları Talep Hakkının Muhatabı

Navlun ve taşıyana ait diğer alacakların borçlusu navlun sözleşmesinin tarafı sıfatıyla taşıtandır (TTK m. 1200). Boşaltma limanında doğacak sürastarya ücreti için de bu kural geçerlidir. Ancak navlun sözleşmesi ile navlun, sürastarya ve taşıyanın talep edebileceği diğer alacakların gönderilen tarafından ödeneceği kararlaştırılabilir ya da konişmento veya taşıma senedine bu tür kayıt konabilir. Bu tür anlaşma veya kayıtla gönderilen navlun ve taşıyanın talep edebileceği diğer alacakların borçlusu haline gelmez; sadece eşyayı teslim alma hakkı şarta bağlamış olur. Gönderilen, navlun sözleşmesi veya konişmento ya da diğer bir denizde taşıma senedi uyarınca eşyanın teslimini istediğinde, bu istemin dayandığı sözleşme veya konişmento ya da diğer bir denizde taşıma senedi uyarınca ödemesi gereken bütün borçları ödemekle, kendi hesabına gümrük resmi ödenmiş ve başka giderler yapılmış ise bunları da vermekle ve üstüne düşen diğer bütün borçları yerine getirmekle yükümlü olur (TTK m. 1203). Dolayısıyla gönderilen navlun sözleşmesi veya konişmento uyarınca ödemesi gereken borçları ödemek koşuluyla eşyayı teslim alabilir. Gönderilen, eşyanın teslimini talep hakkını kullanmazsa, taşıtan, navlun sözleşmesi gereğince navlunu ve diğer alacakları taşıyana ödemekle yükümlüdür (TTK m. 1207 / 1). Eşyanın taşıtan tarafından teslim alınmasında boşaltmayla ilgili hükümler, gönderilen yerine taşıtan geçmek suretiyle uygulanır ((TTK m. 1207 / 2).

II. TAŞIYANIN HAPİS HAKKI

Taşıyan, navlun sözleşmesinden doğan bütün alacakları için TMK m. 950 - 953 hükümleri uyarınca eşya üzerinde hapis hakkına sahiptir. Hapis hakkı, eşya, taşıyanın zilyetliğinde bulunduğu sürece devam eder; teslimden sonra dahi, otuz gün içinde mahkemeye müracaat edilmek ve

eşya henüz gönderilenin zilyetliğinde bulunmak şartıyla, hapis hakkından doğan yetkilerin kullanılması mümkündür (TTK m. 1201 / 1).

TTK m. 1201 / 2 hükmünde "Hapis hakkı, sadece, üzerinde hapis hakkı kullanılan eşyanın taşındığı yolculuktan doğan alacakları teminat altına alır." denmiş ise de, bu hüküm, hapis hakkının, "sadece üzerinde hapis hakkı kullanılan eşyanın taşınması dolayısıyla doğan alacakları teminat altına aldığı" şeklinde anlaşılmalıdır.

Eşyanın değerinin taşıyanın navlun sözleşmesinden doğan alacağından fazla olduğu hallerde, hapis hakkı, eşyanın tamamı üzerinde değil, değeri alacağını karşılayacak miktardaki eşya üzerinde kullanılabilir. Ancak, müşterek avarya ve kurtarma alacaklarında alacağın miktarına bakılmaz; taşıyan bu alacaklar için eşyanın tümü üzerinde hapis hakkı kullanabilir (TTK m. 1201 / 3).

Taşıyanın alacaklarının miktarı hakkında uyuşmazlık söz konusu ise, bu durumda çekişmeli tutar (taşıyanın iddia ettiği miktar), mahkemece belirlenecek yere yatırılır yatırılmaz, taşıyan, eşyayı teslim etmek zorundadır (TTK m. 1202 / 1). Taşıyan, eşyanın tesliminden sonra, yeterli teminat göstererek yatırılmış olan tutarı çekebilir (TTK m. 1202 / 2).

TTK m. 1203 uyarınca gönderilenin ödemekle yükümlü olduğu alacaklar için hapis hakkı gönderilene karşı da kullanılabilir. Gönderilen, eşyanın teslimini istediği andan itibaren, sadece TTK m. 1203 hükmünde öngörülen alacaklar için hapis hakkının kullanılmasına katlanmak zorundadır; diğer alacaklar için hapis hakkı kullanılamaz (TTK m. 1204 / 1). Bu takdirde, TTK m. 1398 - 1400 hükümlerine göre yürütülecek takiplerde, borçluya yapılması gereken bildirim ve tebliğler gönderilene yapılır. Gönderilen bulunmaz veya eşyayı teslim almaktan kaçınırsa, bildirim ve tebliğlerin taşıtana yapılması gerekir (TTK m. 1204 / 2).

Bir navlun sözleşmesi uyarınca taşınan eşya için farklı gönderilenlere teslim edilmek üzere birden çok konişmento veya denizde taşıma senedi düzenlenmiş ise (örneğin navlun sözleşmesi uyarınca taşınan 10.000 ton buğday için her biri 5.000 tonluk iki adet konişmento düzenlenmiş ise), hapis hakkı, bir konişmento veya denizde taşıma senedine dayanarak eşyanın kendisine teslimini talep eden gönderilene karşı sadece teslimi talep ettiği eşya miktarına isabet eden alacaklar için kullanılabilir (TTK m. 1204 / 3).

TTK m. 1203 hükmü uyarınca gönderilenin ödemesi gereken alacaklarını tahsil etmeden eşyayı gönderilene teslim etmiş olan taşıyan, bu alacakların ödenmesini taşıtandan isteyemez. Ancak taşıtan, taşıyan aleyhine sebepsiz zenginleştiği takdirde, taşıyan, sebepsiz zenginleşme miktarı ile sınırlı olarak taşıtana rücu edebilir (TTK m. 1205).

Taşıyan, üzerinde hapis hakkı kullandığı eşyanın paraya çevrilmesini istemiş, fakat satış sonucunda alacağını tamamen alamamışsa, navlun sözleşmesinden doğan alacaklarının tahsil edemediği kısmını taşıtandan talep edebilir (TTK m. 1206).

§ 3.6. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

I. GENEL OLARAK

Navlun sözleşmesi taşıma borcunun ifası ve navlun ödenmesi ile sona erer. TBK'nun borçların ve borç ilişkilerinin sonra ermesine ilişkin hükümlerinin navlun sözleşmesi hakkında da uygulanacağı ve bu hükümler uyarınca navlun sözleşmesinin sona ereceği açıktır. Ancak TTK'nda navlun sözleşmesinin sona ermesi hakkında özel düzenleme getirilmiştir. TTK'nda öngörülen sona erme halleri, **(i)** belirli kanunî sebeplerle navlun sözleşmesinin kendiliğinden hükümden düşmesi; **(ii)** taşıtan veya taşıyanın kanunda öngörülen sebeplere dayanarak navlun sözleşmesini feshetmesi; **(iii)** taşıtanın, herhangi bir sebebe gerek olmaksızın navlun sözleşmesinden caymasıdır. Bu hallerden ilk ikisinde sonradan meydana gelen kusursuz imkânsızlık, deniz ticaretinin özellikleri dikkate alınarak düzenlenmiştir. Burada belirtilenler dışında kalan diğer imkânsızlık sebeplerinin de navlun sözleşmesini sona erdireceği kabul edilmelidir. Üçüncü halde ise, genel hükümlerde yer almayan, deniz ticaretine özgü bir sona erme sebebi söz konusudur.

II. SÖZLEŞMENİN HÜKÜMDEN DÜŞMESİ

1. Geminin Zayi Olması

Geminin zayi olması, seyrüseferde kullanılamayacak hale gelmesidir. Ancak TTK'nun 1213. maddesinde "Denize elverişsiz hale gelmiş gemi, mahkemenin tespit kararıyla zayi olmuş sayılır." denilmiş; madde gerekçesinde ise "geminin tamir kabul etmez veya tamire değmez hale geldiğinin mahkeme kararı ile tespitinden" söz edilmiştir. Madde metni ile gerekçesi arasında açık uyumsuzluk söz konusudur. Denize elverişsiz hale gelmiş bir gemi, ancak TTK m. 933 hükmünde belirtilen şartların mevcudiyeti halinde tamir kabul etmez veya tamire değmez gemi sayılabilir. Buna göre TTK'nun 1213. maddesi, "umulmayan bir hal yüzünden

geminin tamir kabul etmez veya tamire değmez (TTK m. 933) hale geldiği mahkeme kararıyla tespit edildiği takdirde, gemi zayi olmuş sayılır" şeklinde anlaşılmalıdır[540].

Yolculuk başlamadan önce gemi, umulmayan bir hâl yüzünden zayi olduğu veya zayi olmuş sayıldığı takdirde, taraflardan (taşıyan ve taşıtan) biri diğerine tazminat vermekle yükümlü olmaksızın navlun sözleşmesi hükümden düşer. Bu hâlde sadece geminin zayi olduğu ana kadar doğmuş bulunan borçlar ifa edilir (TTK m. 1209). Gemi, yolculuk başladıktan sonra umulmayan bir hâl yüzünden zayi olduğu veya zayi olmuş sayıldığı takdirde, taşıyana o ana kadar doğmuş bulunan alacakları dışında, zayi olan gemiden kurtarılan ve emniyet altına alınan eşya başka bir limana getirilmiş olsa bile mesafe navlunu da ödenmesi gerekir (TTK m. 1210 / 1). Mesafe navlunu kurtarılan eşyanın miktarına, geminin zayi olduğu ana kadar alınan mesafeye, yolculuğun giderlerine, süresine, katlanılan rizikolarına ve zorluk derecesine göre hakkaniyete uygun bir şekilde hesap edilir (TTK m. 1210 / 2). Mesafe navlunu, kurtarılan eşyanın emniyet altına alındığı yer ve tarihteki değerini aşamaz (TTK m. 1210 / 3). TTK m. 1212 hükmüne göre taşıyan, eşyayı, sözleşmede ismen kararlaştırılmış olan dışında başka bir gemiye yüklemeye veya aktarmaya yetkili ise, ismen belirlenmiş geminin zıyaı hâlinde taşımayı diğer uygun bir gemi ile yapabilir veya tamamlayabilir. Taşıyan, seçimini gecikmeksizin taşıtana bildirmekle yükümlüdür.

Geminin umulmayan bir hâl yüzünden zıyaı sebebiyle navlun sözleşmesinin hükümden düşmesi, kaptanın yükle ilgili olanların yokluğunda TTK m. 1112 hükmü gereğince onların menfaatini korumak hususundaki yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Kaptan, acil hâllerde önceden danışmasına bile gerek olmaksızın, durumun gereğine göre eşyayı ilgililerin hesabına başka bir gemi ile varma limanına taşıtmak veya eşyanın güvenli bir yerde depo edilmesini veya uygun fiyatla satılmasını sağlamak zorundadır. Kaptan, bu yükümlülüklerinin ifası ve eşyanın bakımı için gereken giderleri karşılamak üzere eşyayı rehnetmeye veya bir kısmını satmaya da yetkilidir (TTK m. 1211 / 1). Kaptanın bu yükümlülüklerini yerine getirmesinden doğacak zararlardan, taşıyan dışında donatan da sorumludur (TTK m. 1211 / 3).

---

[540] SÖZER, C. I, s. 515, 516.

2. Eşyanın Zayi Olması

2.1. Yolculuk başlamadan önce

Sözleşmede (X deposundaki 5.000 ton buğday gibi) ferden belirlenen eşyanın tamamının umulmayan bir hâl yüzünden zayi olması hâlinde, taraflardan biri diğerine tazminat ödemekle yükümlü olmaksızın navlun sözleşmesi hükümden düşer. Hükümden düşme anına kadar doğmuş alacaklar ifa edilir (TTK m. 1214 / 1).

TTK m. 1214 / 2 hükmünde "eşyanın bir kısmının zayi olması hâlinde, taşıtanın, kararlaştırılan navlunun yarısını ödeyerek sözleşmeyi feshetmeye veya taşıyanın durumunu güçleştirmemek şartıyla başka eşya yüklemeye yetkili olduğu" öngörülmüştür. Taşıtan bu seçimlik haklarını, gemi limandan ayrılana kadar kullanmadığı takdirde, tam navlunu ödemek zorundadır. Zayi olanlar yerine başka eşyayı yüklemeyi tercih eden taşıtan, başka eşyayı mümkün olan en kısa zamanda yüklemek, yükleme giderlerine katlanmak ve başka eşya yüklenmesi yüzünden taşıyanın uğradığı zararları tazmin etmek zorundadır (TTK m. 1214 / 3).

Sözleşmede taşınacak eşya ferden değil, (buğday, arpa gibi) türü veya cinsi ile belirlenmiş ise, eşyanın yüklenmek üzere tesliminden önce tamamı zayi olsa bile, taraflar arasındaki sözleşme sona ermez (TTK m. 1215 / 1). Taşıtan, kararlaştırılan eşya yerine aynı varma limanı için (buğday yerine gibi) başka eşya yüklemek isterse, taşıyan, bu yüzden durumu güçleşmedikçe bunu kabul etmek zorundadır (TTK m. 1144, 1215 / 2). Sözleşmede sadece cinsi ile gösterilmiş bulunan eşyanın yüklenmek üzere teslimi, onu ferden belirlenmiş hâle getirir (TTK m. 1215 / 3).

Navlun sözleşmesinde cinsi ile gösterilmiş bulunan eşya henüz bekleme süresi dolmadan gemiye yüklendikten veya gemiye yüklenmek üzere yükleme yerinde kaptan tarafından teslim alındıktan sonra tamamen zayi olursa taşıtan, zayi olanlar yerine başka eşya teslimine hazır olduğunu gecikmeksizin bildirdiği ve yine aynı süre içinde bu eşyanın teslimine başladığı takdirde, sözleşme hükümden düşmez. Taşıtan, başka eşyayı mümkün olan en kısa sürede yüklemek ve bu yükleme sebebiyle doğan ilave giderlere katlanmak, ayrıca yüklemenin tamamlanması için bekleme süresi uzarsa, taşıyanın bu yüzden uğradığı zararı da tazmin etmek zorundadır (TTK m. 1215 / 4).

2.2. Yolculuk başladıktan sonra

Yolculuk başladıktan sonra taşınan eşyanın umulmayan bir hâl yüzünden tamamının zayi olması halinde, taraflardan biri diğerine tazminat ödemek zorunda olmaksızın, navlun sözleşmesi hükümden düşer (TTK m. 1216). Taşıyan, sadece, sözleşmenin sona erdiği ana kadar doğmuş bulunan alacaklarının ödenmesini talep edebilir. TTK m. 1199 / 2 ve 3 hükümleri saklı tutulduğundan, niteliği itibariyle zıyaa uğrayan eşya ile yolda ölen hayvanlar için navlun ödenir; müşterek avarya dolayısıyla feda edilmiş eşyaya düşen navlun için ödenecek garame payı hakkında müşterek avarya hükümleri uygulanır.

Yolculuk başladıktan sonra umulmayan bir hâl yüzünden eşyanın bir kısmının zayi olması, navlun sözleşmesini hükümden düşürmez. Eşyanın, zayi olan kısmı hiç taşınmamış veya yolculuk devam ederken gemiden uzaklaştırılmış olsa bile, taşıyana tam navlun ödenir (TTK m. 1217). Navlun sözleşmesi uyarınca geminin eşyanın yükleneceği limana yapacağı yolculuk başladıktan sonra yükün kısmen zayi olması halinde, zayi olan kısmın hiç taşınmamış olması durumu söz konusu olabilir. Taşınması kararlaştırılan eşyanın yolculuk başladıktan sonra kısmen zayi olması halinde de TKK m. 1199 / 2 ve 3 hükümleri saklıdır.

III. KANUNÎ SEBEPLERLE SÖZLEŞMENİN FESHİ

Navlun sözleşmesinin taşıyan veya taşıtan tarafından kanunî sebeplerle feshedilmesi TTK'nun 1218. maddesinde düzenlenmiştir. Taraflara fesih hakkı veren birinci hâl, (gemiye ambargo veya devlet hizmeti için el konulması; varma yeri ülkesi ile ticaretin yasaklanması; yükleme veya varma limanlarının abluka altına alınması; sözleşme gereğince taşınacak olan eşyanın tamamının yükleme limanından ihracının veya varma limanına ithalinin yahut transit geçişinin yasaklanması gibi) *bir kamu tasarrufu yüzünden sözleşmenin ifasının engellenmiş olması*dır. Bu durumda taşıyan ve taşıtan, diğerine herhangi bir sebeple tazminat vermekle yükümlü olmaksızın sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Ancak sözleşmenin ifasını engelleyen kamu tasarrufu yolculuk başlamadan önce ortaya çıkmışsa, tarafların fesih hakkını kullanabilmesi için, kamu tasarrufunun mevcut ihtimallere göre kısa zamanda ortadan kalkmayacağının anlaşılması şarttır (TTK m. 1218 / 2).

Sözleşmenin ifasını engelleyen kamu tasarrufu yolculuk başladıktan sonra ortaya çıkmışsa, bu durumda, fesih hakkının kullanılabilmesi için bir ay boyunca engelin kalkmasının beklenmesi gerekir (TTK m. 1218 / 2). Bu süre, kaptan engeli bir limanda bulunduğu sırada öğrenirse, engeli haber aldığı günden, aksi takdirde engel kaptana bildirildikten sonra geminin bir limana ulaştığı günden itibaren hesaplanır. Taraflar, kısmi yolculuk çarteri sözleşmeleri ile kırkambar sözleşmelerinde belli bir süre beklemek zorunda olmaksızın fesih hakkını kullanabilirler (TTK m. 1218 / 3).

Taraflara fesih hakkı veren diğer hâl "*savaş çıktığı için gemi veya navlun sözleşmesi gereğince gemi ile taşınacak eşyanın tamamı ya da her ikisinin artık serbest sayılmaması ve zapt veya müsaderesi tehlikesinin mevcudiyeti*" olarak belirtilmiştir (TTK m. 1218 / 4). Bu halde de taraflar belli bir süre beklemek zorunda olmaksızın fesih hakkını kullanabilirler. Engelin yolculuk başlamadan önce ortaya çıktığı hâllerde, taşıtan, kararlaştırılandan başka eşya yüklemeye ilişkin TTK m. 1144 uyarınca serbest sayılmayan eşya yerine başka eşya yükleyebilir (TTK m. 1218 / 5).

Sözleşmenin ifasını engelleyen kamu tasarrufu ya da savaş çıktığı için eşyanın serbest sayılmaması ve zapt veya müsadere tehlikesi eşyanın sadece bir kısmına ilişkin ise, taraflar fesih hakkına sahip değildir (TTK m. 1219 / 1). Bu durumda taşıtan, savaş, ihracat veya ithalat yasağı gibi sebeplerle eşyanın artık serbest sayılmayan kısmını her hâlde gemiden alıp uzaklaştırmak zorundadır. Ancak, henüz yolculuk başlamamışsa, taşıyanın durumunu ağırlaştırmamak şartıyla taşıtan, serbest sayılmayan eşyanın yerine gemiye başka eşya yükleyebilir veya kararlaştırılan navlunun yarısını ödeyerek sözleşmeyi feshedebilir. Eşyanın, sözleşmenin ifasını engelleyen kısmı hiç taşınmamış veya yolculuk devam ederken gemiden uzaklaştırılmış olsa bile, taşıyana tam navlun ödenir.

IV. TAŞITANIN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ

1. Yolculuk Çarteri Sözleşmesi

Taşıtan, yolculuk çarteri sözleşmesini, gemi o sözleşme uyarınca yüklemesini tamamlayıp yolculuğa çıkıncaya kadar herhangi bir sebep göstermek zorunda olmaksızın feshedebilir (TTK m. 1158 / 1). Sözleşme uyarınca birden fazla yolculuk yapılacaksa, fesih hakkı, henüz başlamış

olmayan yolculuklardan her biri için ayrı ayrı veya hepsi için birlikte kullanılabilir (TTK m. 1158 / 4).

Taşıtanın eşya gemiye alındıktan sonra fesih hakkını kullanması hâlinde, taşıyan, eşyanın boşaltılması için gereken süreyi beklemek zorundadır. Bu süre, yükleme veya sürastarya süresinden sayılmaz. Taşıyan, taşıtanın eşyanın gemiden çıkarılması nedeniyle sebep olduğu bütün giderleri ve zararları talep edebilir; her hâlde bu zarar, kaybedilen süre karşılığı sürastarya ücretinden az olamaz (TTK m. 1158 / 3).

Kısmi yolculuk çarteri sözleşmesinde taşıtan, eşya gemiye alındıktan sonra sözleşmeyi feshettiği takdirde, taşıtan, gemiye alınmış olan eşyanın boşaltılması, yolculuğun gecikmesine veya aktarmaya sebep olabilecek ise, diğer bütün taşıtanların onayı alınmış olmadıkça eşyanın boşaltılmasını isteyemez (TTK m. 1162).

Taşıyan, sözleşmenin feshedilmesinden dolayı yoksun kaldığı kazanç ve o zamana kadar doğmuş olan alacaklarını fesih tazminatı olarak talep edebilir (TTK m. 1158 / 2). Tereddüt hâlinde, kararlaştırılan toplam navlunun yüzde otuzu, yoksun kalınan kazanç sayılır. Feshedilen sözleşmenin ifası için gereken süre içinde, taşıyanın, yeni navlun sözleşmeleri yapmak suretiyle elde ettiği kazanç, tazminat tutarından indirilir.

2. Kırkambar Sözleşmesi

Kırkambar sözleşmelerinde taşıtan yüklemeden sonra tam navlunu ve taşıyanın TTK m. 1201 uyarınca teminat altına alınmış diğer alacaklarını ödeyerek veya TTK m. 1202 uyarınca teminat vererek sözleşmeyi feshedebilir (TTK m. 1164). Ancak gemiye alınmış olan eşyanın boşaltılması, yolculuğun gecikmesine veya aktarmaya sebep olabilecek ise, diğer bütün taşıtanların onayını almış olmadıkça taşıtan, eşyanın boşaltılmasını isteyemez. Taşıyan, yolculuk başladıktan sonra eşyanın gemiden çıkarılması için rotayı değiştirmek veya bir limana uğramak zorunda da değildir.

§ 4. DENİZ YOLUYLA YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

I. GENEL OLARAK

Deniz yolu ile yolcu taşıma sözleşmeleri alanında hukukun birleştirilmesi amacına yönelik çalışmalar sonucunda "1961 Denizde Yolcu Taşımaya Dair Brüksel Sözleşmesi" ve bu sözleşmeyi tamamlamak üzere "1967 Denizde Bagaj Taşımalarına İlişkin Brüksel Sözleşmesi" kabul edilmiş; her iki sözleşme de yeterli katılım gerçekleşmediğinden yürürlüğe girmemiştir. 1961 ve 1967 sözleşmelerinin kabul görmemesi yanında, birden fazla milletlerarası sözleşmenin mevcudiyetinin sebebiyet vereceği sorunlar da dikkate alınarak denizde yolcu ve bagaj taşıma sözleşmeleri hakkında tek bir uluslararası sözleşme hazırlanması için çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda 1961 ve 1967 sözleşmelerinin yerine geçmek üzere kabul edilen "*1974 Denizde Yolcu ve Bagajların Taşınmasına Dair Atina Sözleşmesi*" 28.04.1987 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1974 Atina Sözleşmesi'nde (yürürlüğe girmesinden önce ve sonra) 1976 ve 1990 Protokolleri bazı değişiklikler yapılmış ise de, bu değişikliklerin yeterli görülmemesi üzerine 01.11.2002 tarihli Atina Sözleşmesine Ek Protokol kabul edilmiş ve nihai metin "2002 Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yoluyla Taşınmasına Dair Atina Sözleşmesi" olarak adlandırılmıştır[541].

---

[541] Denizde yolcu taşımacılığı alanında hukukun birleştirilmesi çalışmaları ile bu çalışmalar sonucunda kabul edilen milletlerarası sözleşmeler hakkında bilgi için bkz. Rayegân **KENDER**, Deniz Yolu ile Yolcu Taşınmasına Dair Kaidelerin Enternasyonal Hukukta Birleştirilmesi (29 Nisan 1961 tarihli Brüksel Konvansiyonu), İÜHFM, C. XXVIII, S. 3 - 4 (s. 713 – 750), s. 714 vd.; Rayegân **KENDER**, Deniz Yolu ile Yolcu ve Bagaj 1974 Atina Konvansiyonu ve Sigorta, Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bakımından İkinci Taşımacılık Sempozyumu, Ankara 1985 (s. 105 – 122), s. 106 vd.; Mertol **CAN**, Türk Hukukunda ve Milletlerarası Hukukta Deniz Yolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesi, Ankara 2001, s. 8 vd.; Didem **ALGANTÜRK LIGHT**, Yolcuların ve Bagajların Deniz Yolu ile Taşınması Hakkında 1974 Atina Konvansiyonu'na 2002 Protokolü ile Getirilen Temel Değişiklikler, AÜHFD, V. VII, S. 1 – 2 (s.581 –

2002 Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesi, 23.04.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye'nin 2002 tarihli Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesi'ni "*Taraf Devletlerin mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin 11. maddeyi, sadece tanıdığı ve diplomatik ilişkisi olan Devletler için uygulayacağı*" beyanı ile onaylaması uygun bulunmuş ise de katılma işlemleri henüz tamamlanmamıştır[542].

Deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi, TTK'nun "Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi" başlıklı bölümünde 1247. – 1271. maddeleri ile düzenlenmiştir. Söz konusu hükümlere ilişkin gerekçede "deniz yolu ile yolcu taşıma sözleşmesinin düzenlemesinde 2002 tarihli Atina Sözleşmesi'nin esas alındığı" ifade edilmiştir[543]. Buna göre iç su yolcu taşımaları, TTK'nun deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmeleri hakkında hükümleri kapsamında değildir[544].

II. TANIM

Deniz yolu ile yolcu taşıma sözleşmesi, "... *yolcunun veya yolcu ve bagajının deniz yolu ile taşınması için taşıyan tarafından veya onun adına ve hesabına yapılan* ..." sözleşme olarak tanımlanmıştır (TTK m. 1247 / 1). Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından yapılan ticarî yolcu taşıma sözleşmelerine de TTK m. 1247 – 1271 hükümleri uygulanır (TTK

---

588), s. 583; Melda **TAŞKIN**, Deniz Yolu ile Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Taşıyanın Gemi Kazasından Sorumluluğu, İstanbul 2016, s. 10 vd.

542 Bu konuda bkz. s. 31.

543 Ayrıca bkz. Kerim **ATAMER**, 2002 Atina Sözleşmesi'nde ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nda Deniz Yolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesi, BATİDER C. XXIV – S. 3 (103 – 212), s. 111 vd.

544 TTK'nun 931. maddesinin gerekçesinde "*iç sularda yapılan taşımaların, kara taşımaları yerine deniz taşımalarına ilişkin hükümlere tabi tutulmasına gereksinim duyulduğu*" ifade edilmesine rağmen, yolcu taşıma sözleşmeleri bakımından böyle bir gereksinimin mevcudiyeti kabul edilmemiştir. Bununla birlikte TTK m. 1247 – 1271 hükümlerinin, niteliğine uygun olduğu ölçüde iç su yolcu taşımalarına da uygulanabileceği kabul edilebilir. Bkz. ve karş. TAŞKIN, 47, 48. Aksi yönde: ATAMER, Yolcu Taşıma, s. 146.

m. 1247 / 2). Hava yastıklı araçlarla yapılan yolcu taşımalarına deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi hükümleri uygulanmaz.

Yolcunun veya yolcu ve bagajının sadece deniz yolu ile taşınmasına ilişkin bir sözleşme, TTK m. 1247 vd. hükümleri anlamında deniz yolu ile yolcu taşıma sözleşmesi olarak nitelenebilir. Dolayısıyla "gemi ile denizde taşıma" sözleşmenin belirleyici unsuru olup, geminin yolcu gemisi olması zorunlu değildir[545]. Bu nedenle yolcunun veya yolcu ve bagajının (kısmen dahi olsa) deniz yolundan başka bir yolla taşınmasına ilişkin sözleşmeler, TTK m. 1247 vd. hükümlerine tâbi değildir[546].

Denizde yolcu taşıma sözleşmesi tanımında "ücret" unsuruna yer verilmediğinden, ücret, yolcu taşıma sözleşmesinin zorunlu bir unsuru değildir. Bu itibarla ücretsiz taşımalar da TTK m. 1247 vd. hükümleri anlamında yolcu taşıma sözleşmesidir. Tanımda "bir limandan diğer bir limana taşıma" unsuruna da yer verilmediğinden, yolcunun bir limandan alınıp denizde taşındıktan sonra aynı limanda indirilmesine dair sözleşmeler de TTK m. 1247 vd. hükümleri kapsamındadır. Kanuna veya ahlaka aykırı amaçlarla yapılan yolcu taşıma sözleşmeleri TBK m. 27 uyarınca hükümsüzdür.

III. SÖZLEŞMENİN KURULMASI, NİTELİĞİ VE TARAFLARI

1. Kurulması

Deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesinin kurulmasında şekil şartı öngörülmediği gibi, yolcunun talebi üzerine bilet düzenlenmesine dair bir düzenleme de getirilmemiştir. Buna göre sözleşmenin sözlü olarak yapılması da mümkün olmakla birlikte, ispat açısından yolcu taşıma sözleşmesinin yazılı yapılması veya bilet düzenlenmesi gerekli olabilir. Uygulamada sözleşme, yolcuya verilen biletle tevsik olunur. Taşıyanın muayyen limanlar arasında yolcu taşıyacağını ilân etmesi icap değil, icaba davettir. Yolcunun taşıyana veya acentesine başvurup yer ayırtmak için adını yazdırması ise icaptır. Bu icap genellikle biletin yolcuya verilmesiyle kabul

---

[545] ATAMER, Yolcu Taşıma, s. 147; TAŞKIN, s. 33.

[546] Bununla birlikte TTK m. 1247 – 1271 hükümlerinin, niteliğine uygun olduğu ölçüde kısmen iç sularda yapılan yolcu taşıma sözleşmelerine de uygulanabileceği kabul edilebilir.

edilmiş olur. Dolayısıyla bilet, yolcu taşıma sözleşmesinin mevcudiyeti ile yolcuyu tevsik etmesi yanında, bazı hallerde sözleşmenin kurulmasına yönelik iradenin açıklanması işlevine de sahiptir[547].

2. Niteliği

Yolcu taşıma sözleşmesinin niteliğini belirleyici unsur, taşıyanın yolcunun bagajı ile birlikte taşınması borcudur. Bu borç maddi olmayan bir sonucun meydana getirilmesi yönelik olduğundan, yolcu taşıma sözleşmesinin eser sözleşmesi niteliğinde olduğu kabul edilmelidir. Bununla birlikte, sözleşmede yolcunun bagajı ile taşınması yanında, taşıyan yolcuya bir kabin tahsis etmek, belirli hizmetlerde bulunmak ve yemek vermeyi üstlenmiş olabilir. Bu durumda taşıma dışındaki çeşitli edimler sebebiyle, yolcu taşıma sözleşmesi, eser, kira, hizmet ve satım sözleşmeleri unsurlarını içeren karma sözleşme niteliğindedir[548].

3. Tarafları

3.1. Taşıyan Ve Fiilî Taşıyan

TTK m. 1248 / 1 hükmünde taşıyan, "... *taşıma ister bizzat onun tarafından, isterse bir başkası, fiilî taşıyan, tarafından gerçekleştirilmiş olsun, taşıma sözleşmesini yapan veya taşıma sözleşmesi adına ve hesabına yapılan kişidir.*" şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımda "adına ve hesabına taşıma sözleşmesi yapılan" kişinin (temsil olunanın) "taşıyan" olduğunun ifade edilmesi gereksizdir; zira temsil olunanın taşıyan sıfatını haiz olması doğrudan temsilin olağan bir sonucudur. Taşıyan, sözleşmeden doğan yolcu taşıma borcunu, işlettiği bir gemi ile gerçekleştirmek zorunda değildir. Dolayısıyla bir kimsenin taşıyan olarak nitelenebilmesi için, donatan veya işleten olması zorunlu olmayıp, deniz yolu ile yolcu veya yolcu ve bagajını taşımayı taahhüt etmesi yeterlidir.

---

[547] Ergon **ÇETİNGİL**, Türk Hukukunda Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi ve Sigorta, Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bakımından İkinci Taşımacılık Sempozyumu, Ankara 1985 (s. 133 – 162), s. 136; CAN, Yolcu Taşıma, s. 32 vd.; TAŞKIN, s. 56.

[548] ÇETİNGİL, Yolcu Taşıma, 137; CAN, Yolcu Taşıma, s. 33 vd.

Deniz yolu ile yolcu taşıma sözleşmesi, seyahat acenteleri gibi aracılar vasıtasıyla da akdedilebilir. Bu hallerde acente, sözleşmeyi taşıyanın temsilcisi olarak akdettiğinden, taşımayı ifa borcu temsil olunan taşıyanın borcudur. Ancak acentenin temsilci sıfatını bildirmeksizin akdettiği sözleşmelerde, acente, sözleşmenin taşıyan sıfatı ile tarafı olur[549].

TTK m. 1248 / 2 hükmüne göre fiilî taşıyan, "... *taşıyandan farklı bir kişi olup, bir geminin maliki, kiracısı veya işleteni olarak, taşımanın tamamını veya bir kısmını fiilen gerçekleştiren kişidir.*" Dolayısıyla fiili taşıyanı belirleyen unsur, maliki veya kiracısı[550] olarak işlettiği bir gemi ile taşıyan tarafından taahhüt edilmiş taşımayı kısmen veya tamamen gerçekleştirmesidir.

3.2. Yolcu

TTK m. 1249 / 1 uyarınca "deniz yolu ile yolcu taşıma sözleşmesine dayanarak gemide taşınan kişiler" yolcu sayılır. Buna göre, deniz yolu ile yolcu taşıma sözleşmesine dayanarak gemide taşınan kimselerin yolcu sayılması için bu sözleşmenin tarafı olması zorunlu değildir[551]; yolcu, deniz yolu ile yolcu taşıma sözleşmesinin tarafından başka bir kimse de olabilir. Yolcu taşıma sözleşmesinin üçüncü bir kişinin taşınması için (üçüncü kişi yararına sözleşme olarak) akdedildiği ya da sözleşmenin tarafı olan yolcunun taşınma hakkını üçüncü bir kişiye devrettiği hallerde, yolcu, sözleşmenin tarafı değildir. Yolcu taşıma sözleşmesinden doğan taşınma hakkının TBK m. 183 uyarınca devrine bir engel bulunmamakla birlikte,

---

[549] Aracının yolculuğun tamamı bakımından kişisel sorumluluğun üstlenilmiş olduğu izlenimi vermesi ihtimalinde taşıyan sıfatını temsilcinin kazanacağı hakkında bkz. Hüseyin **ÜLGEN**, Hava Taşıma Sözleşmesi, Ankara, 1987, s. 61 vd.

[550] TTK m. 1248 / 2 hükmünde kaynak 2002 Atina Sözleşmesi'nde yer alan "*charterer*" teriminin karşılığı olarak "kiracı" sözcüğünün kullanılmasının bir tercüme hatası olduğu; bu terimin sadece kiracıyı değil, zaman çarteri sözleşmesinde tahsis olunan kişileri ve hatta bir alt taşıma sözleşmesinin söz konusu olduğu durumlarda taşıtan sıfatını alan kişileri de kapsadığı; bu nedenle hükmün geniş yorumlanması gerektiği yönünde aksi görüş için bkz. ATAMER, Yolcu Taşıma, s. 134. Aynı yönde: TAŞKIN, s. 63, 64.

[551] ÇETİNGİL, Yolcu Taşıma, s. 136; CAN, Yolcu Taşıma, s. 25; TAŞKIN, s. 65.

TTK'nun 1249. maddesinin ikinci fıkrasında bu duruma bir istisna getirilmiş; "sözleşmede yolcunun adının yazılı olması halinde, yolcunun, taşınma hakkını devredemeyeceği" hüküm altına alınmıştır.

Deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesine dayanarak gemide taşınan kimselerden başka "... *bir navlun sözleşmesinin konusu olan aracı veya canlı hayvanları gözetmek üzere, taşıyanın onayı ile gemide taşınan kişiler* ..." de yolcu sayılır (TTK m. 1249 / 1).

Deniz yolu ile yolcu taşıma sözleşmesine istinaden taşınan kişinin yaşının, yolcu olarak nitelendirilmesinde önemi yoktur[552]. Hizmet sözleşmesi veya kılavuzluk sözleşmesi uyarınca gemide bulunan gemi adamları ile kılavuzlar yolcu sayılmazlar[553]. Yolcunun bir yolcu taşıma sözleşmesine dayanarak gemide bulunması ve taşınması zorunlu olduğundan, taşıyan veya kaptanın haberi olmadan gizlice gemiye binen kimseler (kaçak yolcular) yolcu olarak nitelendirilemez.

4. Bagaj

TTK m. 1250 / 1 hükmüne göre bagaj, deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi gereğince taşınan eşya ve araçlardır; canlı hayvanlar ile bir navlun sözleşmesine dayanılarak taşınan eşya ile araçlar bagaj kapsamında değildir. Yolcu taşıma sözleşmesi gereğince taşınan eşya, yolculuk sırasında kullanacak olsun olmasın, yolcunun kişisel ihtiyacı ile ilgili eşyalar olup, bunun dışında kalan (denizaşırı satış için beraberinde götürdüğü ticarî eşya gibi) eşya bagaj sayılamaz. Ancak yolcu taşıma sözleşmesi ile taşınabilenler de dahil eşya taşınması için navlun sözleşmesi yapılmış veya konişmento düzenlenmiş ise, söz konusu eşya bagaj olarak nitelenemez. Kaçak yolcunun gemide bulunması yolcu taşıma sözleşmesine dayanmadığından, eşyası da bagaj sayılmaz. Yolcunun kamarası içinde veya başka bir şekilde kendi zilyetliğinde, hâkimiyetinde ya da gözetiminde bulundurduğu eşya, onun kabin bagajıdır (TTK m. 1250 / 2). Yolcunun aracında bulundurduğu bagajı da, kabin bagajı sayılır; ancak TTK m. 1258 ve 1263 hükümleri araç içinde bulunan bagaja uygulanmaz.

---

552 CAN, Yolcu Taşıma, s. 26; TAŞKIN, s. 66.

553 CAN, Yolcu Taşıma, s. 27; TAŞKIN, s. 66.

IV. YOLCUNUN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Yolcu, (sözleşmenin tarafı olsun olmasın) taşıma sözleşmesi gereğince sözleşmede taahhüt edildiği şekilde taşınmasını talep hakkına sahiptir. Sözleşmede (ya da bilette) yolcunun adı yazılı ise yolcu, taşınma hakkını bir başkasına devredemez (TTK m. 1249 / 2). Sözleşmede veya bilette yolcunun adı gösterilmemişse, yolcu sayılan bilet hamili, yolculuk başlayıncaya kadar, biletle birlikte taşınma hakkını devredilebilir.

Taşıma ücreti ödeme borcu, taşıyanla denizde yolcu taşıma sözleşmesi akdeden kişiye ait olup, sözleşmenin tarafı olmayan yolcudan ücret talep edilemez. Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, denizde yolcu taşıma sözleşmesi gereğince yolcu, gemiye getirdiği bagajı için taşıma ücretinden başka bir ücret ödemekle yükümlü değildir (TTK m. 1250 / 3).

TTK m. 1251 hükmü uyarınca yolcu, gemiye alınırken, gemide ve gemiden inerken kaptanın gemide düzenin sağlanmasına yönelik tüm talimatlarına uymak zorundadır. Yolcunun bagaj hakkında doğru bilgi verme yükümlülüğü TTK m. 1252 hükmünde düzenlenmiştir. Buna göre yolcu, bagaj olarak gemiye getirdiği eşyanın cins ve niteliği ile tehlikeleri hakkında doğru beyanda bulunmak zorunda olup, beyanlarının doğru olmamasından doğan zarardan taşıyana karşı sorumludur. Yolcu, bagaj hakkında doğru beyanda bulunmaması yüzünden zarar gören diğer kişilere karşı, bagajın tehlikeli olması veya gemiye gizlice getirilmiş bulunması dışında ancak kusuru varsa sorumludur.

Kaptan, kendisine eksik veya yanlış bilgi verilerek ya da gizlice gemiye getirilen eşyayı her zaman ve herhangi bir yerde, gemiden çıkarmaya ve gerektiğinde denize atmaya da yetkilidir. Taşıyanın veya bu tür beyanları kabule yetkili diğer bir temsilcisinin bilgisi, kaptanın bilgisi hükmündedir. Bagaj olarak gizlice gemiye getirilen eşya gemide alıkonmuş olursa, yolcu, bunlar için hareket limanında ve hareket zamanında bu gibi yolculuk ve eşya için alınan en yüksek ücreti ödemekle yükümlüdür.

TTK m. 1253 hükmü uyarınca yolcu, yolculuk başlamadan önce hareket limanında veya yolculuk devam ederken ara limanlarda gemiye zamanında gelmek zorundadır; aksi takdirde, kaptan yolcuyu beklemeden yolculuğa başlamış veya devam etmiş olsa bile, yolcu, taşıma ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Ancak yerine başka yolcu alınmış ise, bu tutar taşıma ücretinden indirilir.

V. TAŞIYANIN HAKLARI VE BORÇLARI

1. Taşıyanın Hakları

Taşıyan, yolcu taşıma sözleşmesi uyarınca taşıma ücreti talep hakkına sahiptir. Uygulamada taşıma ücreti genellikle peşin olarak ve biletin teslimi karşılığında ödenmektedir. Yolcunun belirtilen hareket zamanında gemiye gelmemiş ya da bir ara limanında hareket zamanından önce gemiye dönmemiş olması hallerinde de taşıyan taşıma ücretine tam olarak hak kazanır (TTK m. 1253). Taşıyan, aksi kararlaştırılmış olmadıkça yolcunun beraberinde getirdiği bagaj için ayrıca bir ücret talep edemez (TTK m. 1250 / 3). Uygulamada ücretsiz taşınacak bagaj ağırlık bakımından sınırlandırılıp, bu ağırlığı aşan kısım için ücret alındığı gibi, yolcu taşıma sözleşmesi gereği taşınan ve bagaj kapsamında olan (TTK m. 1250 / 1) araçlar için de ayrıca ücret talep edilmektedir. Taşıyan, yolcu taşıma sözleşmesinden doğan bütün alacakları için yolcuya ait bagaj üzerinde TMK m. 950 – 953 hükümleri uyarınca hapis hakkına sahiptir (TTK m. 1254).

2. Taşıyanın Borçları

2.1. Yolculuğu vaktinde yapma

TTK'nda hüküm altına alınmamış olmakla birlikte, taşıyan, hareket limanında (varsa ara limanlarda) sözleşme ile kararlaştırılan ya da önceden ilan edilen tarih ve saatte yolculuğa başlamak ve yolculuğu sözleşmede belirtilen veya teamüle uygun olan bir sürede tamamlamakla yükümlüdür[554]. Bu yükümlülüğün ihlali halinde taşıyan, TBK m. 112 vd. hükümleri uyarınca kendisinin ve ifa yardımcılarının (gecikmenin geminin kurtarma faaliyetinde bulunmasından veya ağır deniz ve hava koşullarından kaynaklandığı gibi) kusursuzluğunu ispat etmedikçe, yolcunun bu yüzden uğradığı zarardan sorumludur.

2.2. Yolcuyu sağ ve salim olarak taşıma

Taşıyanın yolcu taşıma sözleşmesinden doğan temel borcu yolcuyu sözleşmede kararlaştırılan limana sağ ve salim olarak taşımaktır. Taşıyanın bu borcu hakkında açık bir düzenleme getirilmemiş ise de, yolcunun

---

[554] ÇETİNGİL, Yolcu Taşıma, s. 137; TAŞKIN, s. 74.

ölümü ve yaralanmasından doğan sorumluluğuna dair TTK m. 1256 hükmünden, taşıyanın yolcu taşıma sözleşmesinden doğan yolcuyu taşıma borcunun, yolcuyu sağ ve salim olarak taşıma borcu olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır. Yolcunun sağ ve salim olarak taşınması ediminin ifası, tedbirli bir taşıyandan beklenen tüm özenin gösterilmesini, bu kapsamda geminin denize ve yola elverişliliğinin sağlanması ve bunun devamlı kontrolünü, gemiye biniş ve inişler ile yolculuk sırasında yolcunun herhangi bir zarara uğramaması için gerekli bütün güvenlik önlemlerinin alınmış olmasını gerektirir. Yolcunun bir kazaya uğraması muhtemel olduğu hal ve yerlerde uyarı tabelaları ile veya herhangi bir şekilde dikkatinin çekilmesi de taşıyanın özen yükümlülüğünün kapsamındadır. Yolcunun sağ ve salim olarak taşınması, denizde can ve mal güvenliğinin sağlanması ve korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerine uyulmasını da zorunlu kılar.

TTK'nun 1258. maddesinde taşıma süresi, "*yolcunun bir yolcu salonunda, rıhtımda, iskelede veya diğer herhangi bir liman tesisinde bulunduğu süre hariç, yolcunun gemide bulunduğu veya gemiye alındığı veya gemiden çıkartıldığı süreyi ya da ücretinin taşıma ücreti kapsamında olması ya da kullanılan aracın taşıyan tarafından yolcunun emrine verilmiş bulunması şartıyla, bunların karadan gemiye veya gemiden karaya götürülmeleri amacıyla su üzerinde yapılan ek taşıma süresi*" olarak belirlenmiştir. Taşıyanın yolcuyu sağ ve salim olarak taşımaya özen borcu, taşıma süresinin başladığı andan sona erdiği ana kadar devam eder. Bu nedenle iskelelerin de güvenli ve amaca uygun olmasına özen gösterilmelidir. Ücretinin taşıma ücretinin kapsamında olması ya da kullanılan aracın taşıyan tarafından tahsis edilmiş olması şartıyla yolcunun karadan gemiye getirilmesi ve gemiden karaya çıkarılması aşamaları da yolcu taşımanın kapsamındadır.

2.3. Yolcu beraberindeki bagajı taşıma

Taşıyan, yolcu beraberindeki bagajı da taşımakla yükümlü olup, bagajın zilyetliğinin taşıyanda veya yolcuda olmasının önemi yoktur. Bagaj taşınması sırasında taşıyanın zilyetliğinde bulunuyorsa, yolculuk sonunda bagajın yolcuya teslimi de taşıma borcu kapsamındadır.

Yolculuk sırasında ölen yolcunun bagajı hakkında TTK m. 915 uygulanır (TTK m. 1255). Buna göre taşıyan, mirasçıların çıkarlarını korumak üzere yolculuk sırasında ölen yolcuya ait bagajı ilgililerine teslim edinceye kadar bunların iyi hâlde muhafazası için gerekli önlemleri alır. Ölen yolcunun yakınlarından biri orada bulunuyorsa, bu işlemleri denetleyebilir ve taşıyandan bagajın taşıyanın muhafazası altında bulunduğuna ilişkin yazılı bir beyan isteyebilir.

TTT m. 1250 / 3 uyarınca taşıyan bagaj için taşıma ücretinden başka bir ücret talep hakkına sahip olmamakla birlikte, aksine anlaşma yapılması mümkündür[555]. Uygulamada belirli bir ağırlık sınırına kadar olan bagaj ücretsiz, bu sınırı aşan bagaj ücretli taşınmaktadır[556].

2.4. Sorumluluk sigortası yaptırma

TTK m. 1259 / 1 hükmünde "onikiden fazla yolcu taşımak için ruhsat almış bir gemi ile yolcu taşındığı takdirde, taşımanın tamamını veya bir kısmını üstlenen veya gerçekleştiren bütün taşıyanların, yolcuların ölümünden veya yaralanmalarından doğabilecek sorumluluklarına karşı sigorta yaptırmak zorunda olduğu" öngörülmüştür[557]. Buna göre oniki veya daha az yolcu taşıma için ruhsat alınmış bir gemi ile yapılacak yolcu taşımaları sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğuna tâbi değildir. Zorunlu sorumluluk sigortasında sigorta bedeli, her kaza için kişi başına 250.000 ÖÇH'ndan az olamaz. Sorumluluk sigortası yaptırma şartını yerine getirmeyen geminin yola çıkmasına izin verilmez (TTK m. 1259 / 2).

---

555 ATAMER, Yolcu Taşıma, s. 199 vd.; TAŞKIN, s. 79.

556 Bu halde ücretlendirilen bagaj bakımından yolcu taşıma sözleşmesinden "bağımsız" bir eşya taşıma sözleşmesinin olduğu hususunda bkz. ÇETİNGİL, Yolcu Taşıma, s. 143. Hava taşımaları bakımından aynı yönde: ÜLGEN, s. 87.

557 Madde gerekçesinde "2002 Atina Sözleşmesinde taşıyanların yolcuların ölümünden veya yaralanmasından doğabilecek sorumluluklarına karşı güvence teşkil etmek üzere bir zorunlu sigortayı yaptırmakla yükümlü olduğu öngörülmekle birlikte zorunlu sigortaya alternatif olarak bir banka yahut benzeri bir malî kuruluşun garantisi gibi bir malî güvence verme imkânının da tanındığı; ancak zorunlu sigorta uygulaması ile uzlaşmayacağından, TTK'nda taşıyana aynı imkânın tanınmasının uygun bulunmadığı" ifade edilmiştir.

VI. TAŞIYANIN SORUMLULUĞU

TTK'nda taşıyanın yolcunun ölümü veya yaralanması ile bagajın zıya veya hasarından ve geç tesliminden sorumluluğu düzenlenmiştir. Yolcunun ölümü ve yaralanmasından, bagajın zıya veya hasarından dolayı taşıyana ve fiilî taşıyana yalnızca TTK m. 1247 vd. hükümleri uyarınca tazminat davası açılabilir (TTK m. 1268). Dolayısıyla bu hallerde taşıyanın ya da fiilî taşıyanın haksız fiil hükümleri uyarınca sorumlu tutulması mümkün değildir. Yolcunun ölümü veya yaralaması ya da bagajın zıya veya hasara uğraması dışında kalan yolcu taşıma sözleşmesinin geç ifa edilmesi ile hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan sorumluluk TBK m. 112 vd. hükümlerine tâbidir.

Yolcunun ölümü veya yaralanması sonucunu doğuran olaydan veya bagajın zıyaa veya hasara uğramasından önce yapılmış olan sorumsuzluk anlaşmaları ile (TTK m. 1263 / 4 hükmü saklı kalmak kaydıyla) TTK'nda öngörülen sorumluluk sınırlarını indiren veya taşıyana veya fiilî taşıyana düşen ispat yükünün yerini değiştiren her şart hükümsüzdür (TTK m. 1271). Şartın hükümsüzlüğü, taşıma sözleşmesinin geçersizliği sonucunu doğurmaz. Tazminat istemi doğmadan önce yapılan yetki ve tahkim sözleşmeleri de geçerli değildir.

1. Yolcunun Ölümü Veya Yaralanmasından Sorumluluk Ve Sınırı

Taşıyanın, yolcunun yaralanması veya ölümünden ileri gelen (bedensel) zararlardan sorumluğunda, ölüme veya yaralanmaya neden olan zarar sebepleri "gemi kazası" ve "gemi kazası kapsamında olmayan diğer sebepler" olarak ikiye ayrılıp her bir sorumluluk sebebine göre taşıyanın sorumluluğu farklı esaslara tâbi kılınmıştır. TTK m. 1261 hükmü uyarınca taşıyan, yolcunun ölümüne ve yaralanmasına, yolcunun kastının veya ihmalinin sebebiyet verdiğini ya da bunda etkisinin bulunduğunu ispat ederse, mahkeme, taşıyanın kısmen veya tamamen sorumlu olmadığına karar verebilir. Taşıyanın gemi kazası ya da bunun dışında bir sebeple yolcunun ölümü veya yaralanmasından sorumlu tutulabilmesi için ölüm veya yaralanmaya neden olan olayın taşıma süresi içinde meydana gelmesi şarttır.

Taşıma süresi, "yolcunun gemiye alındığı andan gemiden çıkartıldığı ana kadar olan" süredir (TTK m. 1258 / 1). Yolcunun karadan gemiye ve gemiden karaya götürülmesi amacıyla su üzerinde yapılan taşıma süresi de, ücretinin taşıma ücreti kapsamında ödenmiş olması ya da kullanılan aracın taşıyan tarafından yolcunun emrine verilmiş bulunması şartıyla, taşıma süresine dahildir. Yolcunun bir yolcu salonunda, rıhtımda, iskelede veya diğer herhangi bir liman tesisinde bulunduğu süre taşıma süresinden sayılmaz. Yolcunun ölümüne veya yaralanmasına neden olan olayın taşıma süresi içinde meydana geldiğini ve zararın kapsamını ispat yükü zarar görene aittir (TTK m. 1256 / 7).

1.1. Gemi kazası sonucu yolcunun ölümü veya yaralanması

Gemi kazası, "geminin enkaz haline gelmesi, alabora olması, çatması veya karaya oturması, gemideki infilak veya yangın veya gemideki herhangi bir arızayı ifade eder (TTK m. 1256 / 5 - (a) bendi). Gemideki arıza ise, "*yolcuların gemiyi terkinde, tahliyesinde, gemiye binmeleri ve gemiden inmelerinde; geminin yürütülmesinde, dümen tutulmasında, güvenli seyrüseferinde, yanaşmasında, demirlemesinde, rıhtıma ve demirleme yerine varmasında veya buradan ayrılmasında; gemiye su yürümesi hâlinde, zararın kontrolünde; can kurtarma araçlarının suya indirilmesinde kullanılan gemi kısımlarının veya teçhizatının hiç veya gereği gibi çalışmaması ya da denizde güvenlik kurallarına uygun olmaması*" olarak ifade edilmiştir (TTK m. 1256 / 5 - (c) bendi). Gemi kazası kapsamında olan bu hallerin ortak özelliği, geminin işletilmesine ilişkin ve denizde taşımaya özgü olmalarıdır.

Taşıyan, yolcunun gemi kazası yüzünden ölmesi veya yaralanmasından ileri gelen ve 250.000 ÖÇH'na kadar olan tazminat talepleri bakımından kusur aranmaksızın sorumludur (TTK m. 1256 / 1); bu sınıra faiz alacakları ve yargılama giderleri dahil değildir (TTK m. 1264 / 2). Taşıyanın yolcunun bir gemi kazası sonucu yaralanmış veya ölmüş olmasından ileri gelen zararlardan sorumluluğu 250.000 ÖÇH ile sınırlı olarak "tehlike sorumluluğu" olarak düzenlenmiştir. Ancak gemi kazası, **(i)** savaş, terör, iç savaş, isyan veya **(ii)** kaçınılması ve engellenmesi mümkün olmayan istisnai nitelikteki bir doğa olayından veya **(iii)** tamamıyla bir üçüncü kişinin onu meydana getirmek kastıyla gerçekleştirdiği bir fiil veya ihmalinden kaynaklandığı takdirde taşıyan sorumluluktan kurtulur.

Sorumluluktan kurtulması sonucunu doğuran bu sebeplerden birinin mevcut olduğunu ispat yükü taşıyana aittir.

Yolcunun ölümü veya yaralanmasına sebebiyet veren olay gemi kazası olmakla birlikte, bu kazanın meydana gelmesinde taşıyan kusurlu ise, taşıyan zararın 250.000 ÖÇH'nı aşan kısmından da sorumludur. Bu sorumluluk, her bir olay için yolcu başına 400.000 ÖÇH'nı aşamaz (TTK m. 1262).

Taşıyanın kusuru, taşıyanın şahsi kusuru yanında "taşıyanın adamlarının görevlerini yerine getirdikleri sırada işledikleri kusuru" (TTK m. 1256 / 5 – (b) bendi) ve fiilî taşıyan ile onun adamlarının görevlerini yerine getirirken işledikleri kusuru da kapsar. Buna göre, taşıyan yolcunun gemi kazası yüzünden ölümü veya yaralanmasından ileri gelen zararların 250.000 ÖÇH'nı aşan (her halde 400.000 ÖÇH ile sınırlı olan) kısmını tazmin etmekten kurtulmak için kendisinin, adamlarının, fiili taşıyan ve onun adamlarının gemi kazasının meydana gelmesinde kusurlu olmadığını ispat etmek zorundadır.

1.2. Gemi kazası dışında bir sebep yüzünden yolcunun ölümü veya yaralanması

Yolcunun gemi kazası kapsamında olmayan bir sebeple ölümü veya yaralanması halinde, taşıyan, kendisi veya adamları ile fiilî taşıyan ve onun adamları, ölüme veya yaralanmaya neden olayın meydana gelmesinde kusurlu ise, ölüm veya yaralanmadan ileri gelen zarardan sorumlu olur (TTK m. 1256 / 2); kusuru ispat yükü zarara görene aittir. Taşıyan, bu halde de ölüm veya yaralanmaya neden olan olayın, **(i)** savaş, terör, iç savaş, isyan veya **(ii)** kaçınılması ve engellenmesi mümkün olmayan istisnai nitelikteki bir doğa olayından veya **(iii)** tamamıyla bir üçüncü kişinin onu meydana getirmek kastıyla gerçekleştirdiği bir fiil veya ihmalinden kaynaklandığını ispatladığı takdirde sorumluluktan kurtulur.

Gemi kazası dışında bir sebep yüzünden yolcunun ölümü veya yaralanmasından ileri gelen zarardan sorumlu tutulması halinde, taşıyanın sorumluluğu her bir olayda yolcu başına 400.000 ÖÇH ile sınırlıdır. Tazminat, irat şeklinde belirlenirse, ödenecek tazminatın anapara değerinin toplamı bu miktarı aşamaz. Sorumluluk sınırına faiz alacakları ve yargılama giderleri dahil değildir (TTK m. 1264 / 2).

2. Bagajın Zıyaa Veya Hasara Uğramasından Ya Da Geç Teslim Edilmesinden Sorumluluk Ve Sınırı

TTK'nun 1256. maddesinde taşıyanın bagajın zıya ve hasara uğramasından ileri gelen zarardan sorumlu olduğu hüküm altına alınmış; ancak denizde yolcu taşıma sözleşmesine ilişkin hükümlerin uygulanmasında "bagajın zıyaı veya hasarı" ifadesinin, "*gemide taşınmış veya taşınmış olması gereken bagajın, iş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan gecikmeler hariç, geminin varmasından itibaren uygun bir süre içinde yolcuya geri verilmemesinden doğan malvarlığı zararını da içerdiği*" öngörülmüştür (TTK m. 1256 / 6). Dolayısıyla taşıyan, bagajın zıya veya hasarı yanında geç teslim edilmesinden de sorumludur. Taşıyanın "bagaj zararları" olarak ifade edilebilecek bagajın zıya veya hasar ya da geç tesliminden doğan zararlardan sorumluluğunda kabin bagajı ve bunun dışındaki bagaj bakımından farklı esaslar belirlenmiştir. Ancak bagajın türü bakımından bir ayırım yapılmaksızın tüm bagaj zararlarında geçerli olmak üzere, "zıya veya hasara ya da geç teslime yolcunun kastının veya ihmalinin sebebiyet verdiğini ya da bunda etkisinin bulunduğunu ispat etmesi halinde, mahkemenin, taşıyanın kısmen veya tamamen sorumlu olmadığına karar verebileceği" hüküm altına alınmıştır (TTK m. 1261).

Taşıyan, bagaj zararlarından, zıya veya hasara ya da geç teslime neden olan olayın taşıma süresi içinde gerçekleşmiş olması şartıyla sorumludur. TTK m. 1256 / 7 hükmü uyarınca zıya veya hasara ya da geç teslime neden olan olayın taşıma süresi içinde meydana geldiğini ve zararın miktarını ispat yükü zarar görene aittir. Kabin bagajı bakımından taşıma süresi, "yolcunun gemiye alındığı andan gemiden çıkartıldığı ana kadar olan" süredir. Yolcunun karadan gemiye ve gemiden karaya götürülmeleri amacıyla su üzerinde yapılan taşıma süresi de, bu taşımanın ücreti, taşıma ücreti kapsamında ödenmiş olması ya da kullanılan aracın taşıyan tarafından yolcunun emrine verilmiş bulunması şartıyla taşıma süresine dahildir (TTK m. 1258 / 1 – (a) bendi). Taşıyan veya adamları tarafından teslim alınmış olan kabin bagajı, yolcuya teslim edilinceye kadar, yolcunun bir yolcu salonunda, rıhtımda, iskelede veya diğer herhangi bir liman tesisinde bulunduğu süre de taşıma süresi kapsamındadır (TTK m. 1258 /1 – (b) bendi). Kabin bagajı dışındaki bagaj bakımından taşıma süresi, bagajın taşıyan veya adamları tarafından kıyıda veya gemide teslim alındıkları andan yolcuya teslim edildikleri ana kadar olan süreyi kapsar (TTK m. 1258 / 1 – (c) bendi).

Yolcu, bagajın zıyaı veya hasarını, (i) zıya veya hasar haricen belli ise, kabin bagajının indirilmesinden önce veya indirilirken, diğer bagajın tesliminden önce veya teslimi sırasında, (ii) zıya veya hasar haricen belli değilse, bagajın indirilmesinden veya tesliminden ya da teslim edilmesi gereken tarihten itibaren onbeş gün içinde taşıyana veya temsilcisine yazılı olarak bildirmesi gerekir (TTK m. 1269 / 1). Yolcu bu bildirimi yapmamışsa, aksi ispat edilene kadar, bagajı iyi hâlde aldığı kabul edilir (TTK m. 1269 / 2). Bagajın durumu, teslim sırasında bir ortak inceleme veya tespit işlemine konu olmuşsa, yazılı bildirime gerek yoktur.

2.1. Kabin bagajı

Kabin bagajı "yolcunun kamarası içinde veya başka bir şekilde kendi zilyetliğinde, hâkimiyetinde ya da gözetiminde bulundurduğu" eşyadır (TTK m. 1250 / 2). Yolcunun aracında bulundurduğu bagaj da kabin bagajıdır (TTK m. 1250 / 2). Taşıyan, kabin bagajı zararından, zıya veya hasara ya da geç teslime neden olan kazanın gerçekleşmesinde kendisinin, adamlarının, fiili taşıyan ve adamlarının bulunması şartıyla sorumludur (TTK m. 1256 / 3). Kabin bagajının bir gemi kazasında zıya veya hasara uğramış ya da bu yüzden geç teslim edilmiş olması halinde, kazanın meydana gelmesinde taşıyanın ve adamlarının kusurlu olduğu karinesi kabul edilmiştir. Buna göre taşıyan zıya veya hasara ya da geç teslime neden olan kazanın meydana gelmesinde kendisinin, adamlarının, fiili taşıyan ve adamlarının kusuru bulunmadığını ispatladığı takdirde sorumluktan kurtulur. Gemi kazası dışındaki bir sebeple kabin bagajının zıya ve hasara uğraması ya da geç tesliminde, kusur karinesi geçerli değildir; taşıyan veya adamlarının kusuru bulunduğunu ispat yükü yolcuya aittir. Kabin bagajı zararından taşıyanın tazmin borcu, her taşıma için yolcu başına 2.250 ÖÇH ile sınırlıdır (TTK m. 1263 / 1).

2.2. Kabin bagajı dışındaki bagaj

Kabin bagajı dışındaki bagaj, yolcu taşıma sözleşmesi gereğince gemide taşınan, ancak yolcunun zilyetliğinde, hâkimiyetinde veya gözetiminde bulunmayan eşya ile aracı ifade eder. Taşıyan, kabin bagajı dışındaki bagajın zıya veya hasara uğramasından ya da geç teslim edilmesinden doğan zarardan sorumludur (TTK m. 1256 / 4).

Zıya, hasar veya geç teslime sebebiyet veren olay (gemi kazası veya bunun dışında diğer bir sebep) dikkate alınmaksızın, taşıyan, zıya, hasar veya geç teslime neden olayın meydana gelmesinde, kendisinin veya adamlarının ya da fiilî taşıyan ve adamlarının kusurunun bulunmadığını ispat ettiği takdirde sorumluluktan kurtulur. Dolayısıyla kabin bagajı dışındaki bagaj zararlarından sorumlulukta kusur karinesi geçerli olup, zarar gören, zıya veya hasarın meydana gelmesinde ya da geç teslimde taşıyanın kusurunu ispat etmek zorunda değildir.

Taşıyanın kabin bagajı dışındaki bagaj zararlarından sorumluluğu, araçlar ve içlerinde veya üzerlerinde taşınan her çeşit bagaj dolayısıyla her taşıma için araç başına 12.700 ÖÇH, araç dışındaki (kabin bagajı olmayan) bagaj dolayısıyla her taşıma için yolcu başına 3.375 ÖÇH ile sınırlıdır.

2.3. Değerli eşya

Taşıyan, yolcuya ait para, kıymetli evrak, altın, gümüş, mücevher, sanat eseri, süs eşyası ve diğer değerli eşyanın zıyaından veya hasarından sorumlu değildir; meğer ki, bu tür eşya taşıyana saklaması için verilmiş olsun (TTK m. 1260). Bu durumda, TTK m. 1264 / 1 hükmü uyarınca daha yüksek bir sorumluluk sınırı kararlaştırılmamış olmadıkça, taşıyanın değerli eşyanın zıya veya hasarından sorumluluğu, her taşıma için yolcu başına 3.375 ÖÇH'nı aşamaz (TTK m. 1260, 1263 / 3).

3. Taşımanın Kısmen Veya Tamamen Fiilî Taşıyana Bırakılması Halinde Taşıyanın Ve Fiilî Taşıyanın Sorumluluğu

Taşıyan, taahhüt ettiği bir yolcu taşımasının yapılmasını kısmen veya tamamen fiili taşıyana bırakmış olsa bile, taşımanın tamamından TTK m. 1247 vd. hükümlerine göre sorumlu kalmayadevam eder. Taşıyan, taşımanın fiilî taşıyan tarafından yapıldığı hâllerde, fiilî taşıyanın kusurundan ve onun adamlarının görevlerini yerine getirdikleri sırada işledikleri kusurdan sorumludur (TTK m. 1257 / 2).Fiilî taşıyan da, taşımanın kendisi tarafından yapılan bölümü için TTK m. 1247 vd. hükümleri uyarınca sorumludur (TTK m. 1257 / 1). Taşıyan ile fiilî taşıyanın sorumlulukları, birlikte sorumlu oldukları takdirde ve ölçüde müteselsildir (TTK m. 1257 / 4).

Taşıyanın, kanunen kendisine yükletilmeyen bir borç veya yükümlülüğü üstlenmesi veya ona tanınan bir haktan vazgeçmesi sonucunu doğuran özel anlaşmalar, açık ve yazılı bir kabul olmadıkça, fiilî taşıyan hakkında hüküm ifade etmez (TTK m. 1257 / 3).

4. Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı

Taşıyanın ile fiilî taşıyan ve bunların adamlarının sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkının kaybı TTK m. 1267 hükmünde düzenlenmiş; (TTK m. 1187 hükmünde olduğu gibi) hakkın kaybı sonucu doğuran "kast" ve "pervasızca bir davranışla ve böyle bir zararın meydana gelmesi ihtimalinin bilinci ile işlenmiş bir fiil veya ihmal"[558] olmak üzere iki tür kusurdan söz edilmiştir. Yolcunun ölümüne veya yaralanmasına ya da bagajın zıya, hasar veya geç teslimine, böyle bir zarara sebep olmak kastıyla veya pervasızca bir davranışla ve böyle bir zararın meydana gelmesi ihtimalinin bilinci ile işlenmiş bir fiilinin veya ihmalinin sebebiyet verdiği ispat edilen taşıyan, 1262. ve 1263. maddelerle 1264. maddenin birinci fıkrasında öngörülen sorumluluk sınırlarından yararlanamaz. Aynı esas taşıyanın ve fiili taşıyanın adamları bakımından da geçerlidir. Sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkının kaybı sonucunu doğuran kusurun mevcudiyetini ispat yükü, zarar görene aittir.

VII. ZAMANAŞIMI

TTK m. 1270 / 1 hükmüne göre yolcunun ölümünden ve bedensel zararından ilgilisi lehine doğan bütün tazminat istemleri on yılda zamanaşımına uğrar. Bagajın zıya veya hasara uğramasından doğan alacaklar dahil diğer bütün alacaklarda zamanaşımı süresi iki yıldır. Bu süre (i) bagajın zıyaı veya hasarı hâlinde, hangisi daha sonra vuku bulmuş ise yolcunun gemiden indiği veya inmesi gereken tarihten, (ii) diğer bütün alacaklarda muaccel oldukları tarihten itibaren işlemeye başlar. Zamanaşımı süreleri, tazminat istemi doğduktan sonra, taşıyanın yazılı beyanı veya tarafların yazılı anlaşmasıyla uzatılabilir (TTK m. 1270 / 3).

---

[558] Sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkının kaybı sonucunu doğuran bu kusur türü hakkında bkz. s. 272 vd.

Yedinci Bölüm
DENİZ KAZALARI

§ 1. MÜŞTEREK AVARYA

I. GENEL OLARAK

Müşterek avarya[559], deniz ticareti hukukuna özgü, bu alanın en eski kurumudur. Gemi ve yükün, yolculuğa başlandığı andan itibaren maruz bulunduğu çeşitli tehlikelerden gemi ve yükü kurtarmak için gemi ve/veya yükten ya da her ikisinden fedakârlıkta bulunulmasını veya olağanüstü masraf yapılması sonucu ortaya çıkan zararın paylaşılmasıdır[560].

Müşterek avaryanın bilinen en eski kaynağına ilk çağlarda Rodos hukukunda rastlandığı; daha sonra Romalılar tarafından benimsenip uygulandığı; orta çağlarda müşterek avaryaya ilişkin kuralların denizcilik âdetleri olarak şekillendiği; 16. yüzyıldan itibaren kanunlarda yer aldığı ifade edilmektedir[561]. Ulusal hukukların farklı düzenlemelerinden kaynaklanan sorunların çözümü için 19. yüzyılın ikinci yarısında müşterek avaryaya ilişkin kuralların birleştirilmesi çalışmalarına başlanmış; ilk metinlerinin York (1864) ve Anvers (1877) şehirlerinde toplanan kongrelerde kabul edilmiş olması sebebiyle "York–Anvers Kuralları" olarak anılan kurallar oluşturulmuştur. Bu kurallar 1890 Liverpool, 1924 Stockholm konferanslarında gözden geçirilip değiştirilmiş; daha sonra 1950 yılında gerçekleştirilen Kopenhag Konferansında numaralı kurallardaki hükümler saklı kalmak üzere harfli kuralların uygulanacağına dair yorum kuralı ve bunu takiben A'dan G'ye kadar genel prensiplerin belirtildiği harfli kurallar ve yirmi iki numaralı kurallardan ibaret bir şekil almıştır.

---

[559] Avarya kelimesinin kökeninin muhtemelen Arapça "avar" kelimesi olduğu hususunda bkz. ÇETİNGİL / KENDER / ÜNAN, s. 1, 2.

[560] Müşterek avaryanın hukuki niteliği hakkında bkz. ÇETİNGİL / KENDER / ÜNAN, s. 3 vd.; SÖZER, C. II, s. 32 vd.

[561] Müşterek avaryanın tarihsel gelişimi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. bkz. ÇETİNGİL / KENDER / ÜNAN, s. 7 vd.

1950 York–Anvers Kuralları, bazı ülkelerin kanunlarına atıf yoluyla aynen ve (eTTK'nda olduğu gibi) bazı ülkelerin kanunlarına esasları itibariyle iktibas suretiyle alınmıştır. York–Anvers Kuralları (YAK), 1974 yılında gerçekleştirilen Hamburg Konferansında gözden geçirilmiş, 1950 YAK şekli aynen muhafaza edilmekle beraber, bazı kurallarda değişiklik yapılmıştır. Bundan sonra 1990 yılında YAK Kural VI'nın, 1989 Kurtarma Milletlerarası Sözleşmesine uygun olarak değiştirilmesinin ardından York–Anvers Kuralları 1994 Sydney konferansında yeniden gözden geçirilerek güncel gereksinimlere uygun hale getirilmiştir[562]. 2004 yılında YAK'nda kurtarma müşterek avarya dışında bırakılmış, barınma ve muvakkat tamir müşterek avaryalarında bazı değişiklikler yapılmış; müşterek avarya paylaşımında zamanaşımına dair Kural XXIII kabul edilmiştir[563]. YAK son olarak 2016 yılında değiştirilmiştir.

YAK, milletlerarası sözleşme olarak değil, tarafların isteğine bağlı olarak uygulanması tavsiye edilen kurallardır. Buna rağmen dünyanın hemen her yerinde navlun sözleşmeleri veya konişmentolara konan kayıtlarla hangi tarihli kurallar olduğu belirtilerek YAK'nın uygulanmasının kararlaştırıldığından, YAK ile müşterek avarya hukukunun birleştirilmesi sağlanmıştır.

II. MÜŞTEREK AVARYAYA UYGULANACAK HÜKÜMLER

TTK m. 1273 / 1 hükmü uyarınca taraflarca başka bir husus kararlaştırılmamış olduğu takdirde, müşterek avarya, Milletlerarası Denizcilik Komitesi tarafından hazırlanarak, Türkçeye çevrilip yayımlanmış olan en son tarihli York-Anvers Kurallarına tâbidir. Dolayısıyla TTK'nda (eTTK'ndan farklı olarak) müşterek avaryanın genel şartları ile özel tipleri hakkında düzenleme getirilmemiş[564]; taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde en son tarihli YAK'nın uygulanacağı öngörülmüştür.

---

[562] Bu değişiklikler için bkz. ÇETİNGİL / KENDER / ÜNAN, s. 14 vd.

[563] Bkz. ÇETİNGİL / KENDER / ÜNAN, s. 16.

[564] Kitabın bu basısında müşterek avaryanın özel tiplerinin 2016 değişiklikleri ile incelenmesi ve açıklanması mümkün olmamıştır. 2004 YAK hakkında ayrıntılı açıklama ve değerlendirme için bkz. ÇETİNGİL / KENDER / ÜNAN, s. 21 vd.; SÖZER, C. II, s. 65 vd.

YAK'nın ve Milletlerarası Denizcilik Komitesi tarafından YAK'nda yapılacak değişikliklerin çevirisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır ve orijinal metin ile birlikte Resmî Gazetede yayımlanarak ilan edilir (TTK m. 1273 / 2)[565].

TTK'nun 1272. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında müşterek avaryanın genel şartlarını gösteren harfli kurallar eksik olarak düzenlemiş; 3. fıkrasında ise, "Müşterek avarya garamesine giren zarar ve giderler, gemi, yük, navlun ve diğer eşya arasında bu Bölüm hükümlerine göre paylaşılır." hükmüne yer verilmiştir. TTK m. 1272 / 3 hükmünde yer alan "garame" müşterek avaryaya giren zarar ve giderlerin paylaşımını ifade eder. Dolayısıyla TTK m. 1273 / 1 hükmünde yer alan "... müşterek avarya garamesi ... York-Anvers Kurallarına tâbidir." ibaresinde "garame" kelimesinin kullanılması isabetsiz olup, bu ibare "*müşterek avarya YAK'na tâbidir*" şeklinde anlaşılmalıdır. Tarafların müşterek avaryaya YAK'nın uygulanacağını ya da hangi tarihli şeklinin uygulanacağını kararlaştırmamış olmaları halinde, uygulanacak hukuk Türk hukuku ise, son tarihli YAK uygulanır.

III. MÜŞTEREK AVARYANIN TANIMI VE UNSURLARI

TTK m. 1272 / 1 hükmünde müşterek avarya "*Ortak bir deniz sergüzeştine atılmış olan gemiyi, yükü, diğer eşyayı ve navlunu birlikte tehdit eden bir tehlikeden onları korumak amacıyla ve makul bir hareket tarzı oluşturacak şekilde, bile bile olağanüstü bir fedakârlık yapılması veya olağanüstü bir gidere katlanılması hâlinde "müşterek avarya hareketi" var sayılır ve bu hareketin doğrudan doğruya sonucu olan zarar ve giderler müşterek avarya olarak kabul edilir.*" şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanım, 2004 YAK – Kural A ile anlam itibariyle tamamen aynıdır[566]. Söz

---

[565] TTK m 1273 / 2 hükmünde belirtilen çeviriyi yapacak makamın Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak anlaşılması gerekir (Bkz. dn. 302). 2004 York Anvers Kurallarının Türkçe tercümesi (Hazine Müsteşarlığı tarafından) 13.01.2014 tarih ve 28881 sayılı Resmî Gazete'de, 2016 York Anvers Kuralların Türkçe tercümesi ise (Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından) 19.02.2019 tarih ve 30691 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

[566] 2004 YAK – Kural A'nın 1. fıkrası "Bir müşterek avarya hareketi, ancak ve yalnız ortak deniz sergüzeştine katılmış olan malvarlığı unsurlarını (değerleri) karşılaştık-

konusu tanımda "yükü" kelimesinden sonra "diğer eşyayı" ibaresinin eklenmiş olması isabetlidir. Ancak müşterek avaryada hemen daima yük söz konusu olduğundan aşağıdaki açıklamalarda yük esas alınmıştır. Müşterek avaryanın tanımından anlaşılan unsurları şunlardır:

1. Gemi ve Yükün Ortak Bir Deniz Sergüzeştine Atılmış Olması

Gemi ve yükün müşterek bir deniz sergüzeştine atılmış olması, kısmen veya tamamen yüklü bulunan gemi ile yük arasında yükün taşınmak üzere yüklendiği andan boşaltmanın tamamlanması anına kadar devam eden bir kader birliğinin söz konusu olmasıdır. Kural olarak geçici bir süre için de olsa yükün gemiden ayrılmasıyla müşterek deniz sergüzeşti sona ermiş olur. Ancak hafifletme ve barınma müşterek avaryalarında bu hususla ilgili olarak bir istisna kabul edilmiştir. Bu avarya tiplerinde yükün geçici olarak gemiden ayrılması halinde müşterek deniz sergüzeşti sona ermiş sayılmayıp, bu sırada yükün maruz kaldığı zararlar ve yapılan bazı masraflar müşterek avarya olarak kabul edilmektedir.

2. Gemi Ve Yükü Birlikte Tehdit Eden Bir Tehlikenin Mevcut Olması

Gemi ve yükü tehdit eden müşterek tehlike, gemi ve yükün zıyaa veya hasara uğramasına sebep olacak önemli bir olaydır. Ancak bu tür bir olay fevkalâde fedakârlık veya fevkalâde masrafların sebebi olarak kabul edilebilir. Tehlikenin deniz tehlikesi olması gerekmez. Yangın ve infilâk tehlikesinde de müşterek tehlike unsuru gerçekleşmiş sayılır. Tehlikenin mevcut olması gerekir, muhtemel bir tehlike yeterli değildir. Mevcut tehlikeden bahsedebilmek için derhal zarar verecek bir durumda olması gerekmeyip, halen tehdit etmesi yeterlidir. Barınma müşterek avaryasında tehlike unsuru hafifletilmiştir. Bu avarya tipinde muhtemel bir tehlike de yeterli sayılır.

Tehlikenin müşterek olması, diğer bir ifade ile hem gemiyi hem de yükü aynı zamanda tehdit etmesi gerekir. Tehdit derecesinin aynı olması

---

ları bir tehlikeden korumak amacı ile müşterek selamet için bilerek ve makul bir şekilde olağanüstü bir fedakârlık veya harcama yapılması halinde vardır." şeklindedir. 2016 YAK'nda Kural A'da bir değişiklik yapılmamıştır.

zorunlu değildir. Geminin batmasına, yükün hasara uğramasına sebep olabilecek bir tehlike de müşterek tehlike olarak kabul edilir. Tehlikenin mutlaka gerçek (objektif) bir tehlike olması gerekmeyip, kaptanın böyle bir tehlikenin varlığına inanması (sübjektif tehlike) da yeterli sayılmalıdır. Sübjektif tehlikenin mevcudiyetinin kabulünde, tedbirli bir kaptanın söz konusu olayı bir tehlike olarak kabul edip etmeyeceği esas alınır. Örneğin ambardan çıkan dumanları yangın zanneden kaptan bunu söndürmek için tedbir almış; fakat sonradan dumanın su buharı olduğu anlaşılmıştır. Müşterek avarya hareketine neden olan tehlikenin taraflardan birinin kusuru ile meydana gelmesi, müşterek avaryanın gerçekleşmesine engel teşkil etmez. Ancak kusurlu olan taraf müşterek avarya paylaşmasından kendi zararı için bir tazminat alamayacağı gibi, diğer ilgililerin uğradıkları zararları da ödemekle yükümlü olur (YAK - Kural D).

3. Fevkalâde Bir Fedakârlık Veya Fevkalâde Bir Masraf Yapılmış Olması

Fevkalâde fedakârlık veya fevkalâde masraf, gemi ve yükü, müşterek tehlikeden korumak için yapılmış olmalıdır. Diğer bir anlatımla, fevkalâde fedakârlık veya fevkalâde masraf yapılması kararının hem gemiyi hem de yükü korumak amacıyla verilmesi gerekir. Başlangıçta yalnız bunlardan birinin kurtarılması amacıyla veya başka bir amaçla hareket edilmişse, müşterek avarya yoktur. Fedakârlık ve masrafların fevkalâde nitelikte olması gerekir. Yüklerin atılması ya da geminin karaya oturtulması fevkalâde fedakârlığa örnek teşkil eder.

4. Fedakârlığın İradî Bir Şekilde Yapılması

İradi bir şekilde (bile bile) yapılmış bir fedakârlık bulunmadıkça müşterek avaryadan bahsedilemez. Örneğin geminin kötü ve deniz koşulları etkisiyle ya da kaptanın hatalı rota belirlemiş olması sebebiyle karaya oturması halinde, geminin karaya oturması iradî bir fedakârlık teşkil etmediğinden, müşterek avarya hareketi mevcut değildir. Fedakârlık kararı kural olarak kaptan tarafından verilir. Müşterek avaryanın tanımında kaptandan açıkça bahsedilmeyip, yalnız "bile bile" denmiş olduğuna göre, istisnai bazı hallerde onun yerine başka şahıs veya makamların da fedakârlık kararı almalarına imkân tanınmıştır.

5. Fedakârlık Hareketinin Makul Olması

Fedakârlık kararının makul bir hareket tarzı teşkil etmesi gerekir. Kaptanın olumlu sonuç vermesi ihtimali bulunmayan bir tedbire başvurması halinde fedakârlık veya masraf kararının makul hareket tarzı teşkil ettiğinden söz edilemez ve uğranılan zararlar müşterek avaryaya girmez. Kaptanın hareket tarzının makul olup olmadığının tespitinde de, tedbirli bir kaptanın (TTK m. 1088) o şartlar altındaki hareket tarzı esas alınır. Önemi sebebiyle bu unsurun sadece YAK Kural A'da belirtilmesi yeterli görülmemiş; "Makul ölçüler içinde yapılmayan fedakârlık veya masraflar için hiçbir halde paylaştırma yapılmayacaktır." şeklinde "Üstün Kural" kabul edilmiştir.

6. Faydalı Netice

Gemi veya yük, tamamen veya kısmen kurtulmuş olmalıdır; aksi halde müşterek avarya paylaşması yapmaya imkân kalmaz. Faydalı netice ile fedakârlık arasında bir illiyet bağının mevcudiyeti şart değildir. Faydalı netice yapılan fedakârlıktan değil başka bir olaydan da meydana gelmiş olabilir.

IV. MÜŞTEREK AVARYAYA GİREN ZARAR VE MASRAFLAR

Sadece müşterek avarya hareketinin doğrudan doğruya sonucu olan zarar ve giderler müşterek avaryaya sayılır ve paylaşmaya girer. Bu husus, TTK m. 1272 / 1 hükmünde belirtildiği gibi, 2004 ve 2016 YAK – Kural C'nin birinci fıkrasında da hüküm altına alınmış; uygun illiyetten daha dar bir ölçü kabul edilmiştir[567]. TTK'nda belirtilmemiş olmakla birlikte 2004 ve 2016 YAK – Kural C'de "çevreye verilen zararlarla ilgili olarak veya müşterek deniz sergüzeştine katılan mallardan sızan veya bırakılan kirletici maddeler dolayısıyla uğranılan zarar ve yapılan masraflar ile yolculuk sırasında veya sonrasında meydana gelen sürastarya, pazar kaybı veya gecikmeden doğan zarar ve masraflar ile diğer dolaylı kayıpların müşterek avarya olarak kabul edilmeyeceği" öngörülmüştür.

---

[567] Bu konuda açıklama ve örnekler için bkz. ÇETİNGİL / KENDER / ÜNAN, s. 55 vd.

V. İKAME MASRAFLARI

Bir müşterek avarya masrafını önlemek için, onun yerine yapılan masrafa ikame masrafı denir. TTK m. 1272 / 2 hükmüne göre "*Müşterek avaryadan sayılacak bir giderin yapılmaması için göze alınan her fazla gider de, başka ilgililer bu fazla giderlerden faydalansalar bile, önlenmiş olan giderin tutarına kadar, müşterek avarya garamesine girer.*" Bu hususa dair 2004 ve 2016 YAK – Kural F de "*Müşterek avarya olarak kabul edilecek bir masrafın yerine yapılacak her ilave masraf, varsa diğer ilgililerce elde edilebilecek tasarrufa bakılmaksızın, kaçınılan müşterek avarya tutarından fazla olmamak üzere müşterek avarya kabul edilecektir.*" şeklindedir. Buna göre ikame masraflarının müşterek avarya masrafını aşmaması gerekir, aşması halinde fazla kısım müşterek avaryaya dahil edilmez. İkame masrafının kabulünde, müşterek selâmet yerine, müşterek menfaat ilkesi göz önünde bulundurulur; zira ikame masraflarında gemi ve yükün müşterek selâmeti değil, tarafların müşterek menfaatleri söz konusudur. Örneğin yolculuk sırasında makine arızası sebebiyle bir barınma limanına giren ve yükü ile yolculuğa devam etmesi için tamir edilmesi gereken geminin, bu limanda tamiri mümkün olduğu halde, başka limanda sıra beklemeden daha çabuk tamir ettirilmesi mümkün olup da böylece müşterek avarya masraflarından bir tasarruf edilecek ise, geminin bu limana götürülmesi masrafı ikame masrafı sayılır. Verilen örnekte barınma limanında yapılacak müşterek avarya masrafları 1.000.000 TL ise, geminin başka limanda tamiri halinde bu masraflardan 250.000 TL tasarruf edilecekse, geminin tamir edilebileceği limana römorkörle çektirme ücreti 250.000 TL ile sınırlı olmak üzere ikame masrafı olarak müşterek avaryaya girer.

VI. DİSPEÇ

Müşterek avarya sayılan zarar ve masrafların gemi, yük ve navlun arasında paylaşılması işlemine "dispeç" denir. Bu paylaşıma ilişkin hesapların gösterildiği belge "dispeç raporu" (TTK m. 1284) olarak adlandırılır. Dispeç, ilgililerin oy birliği ile atayacakları bir veya birden fazla dispeççi tarafından yapılır; ilgililer arasında oy birliği sağlanamazsa, dispeççi veya dispeççileri, dispeçin yapılacağı yer mahkemesi atar (TTK m. 1280 / 1). Dispeç varma limanında, eğer buraya varılmamışsa, yolculuğun bittiği limanda yapılır (TTK m. 1279).

TTK m. 1278 / 1 hükmü uyarınca donatan gecikmeksizin dispeci yaptırmakla yükümlüdür; bu yükümlülüğünü yerine getirmezse ilgililerin her birine karşı sorumlu olur. Dispeç süresinde yapılmazsa, sigortacı dahil olmak üzere ilgililerden herhangi biri bunun yapılmasını istemeye ve yaptırmaya yetkilidir (TTK m. 1278 / 2). Dispecin yapılması istemi, olayın müşterek avarya sayılmayacağı ileri sürülerek dispeççi tarafından reddedilirse, dispecin yapılmasının gerekip gerekmediğine, sigortacı da dâhil olmak üzere, ilgililerden herhangi birinin başvurması üzerine dispecin yapılacağı yerdeki (TTK m. 1279) mahkemece karar verilir (TTK m. 1278 / 3). Mahkeme dosya üzerinde veya sigortacı da dâhil olmak üzere ilgilileri dinleyerek dispeçin yapılmasının gerekip gerekmediğine karar verir; bu hâlde basit yargılama usulü uygulanır (TTK m. 1283).

Dispeç raporu dört kısımdan meydana gelir. Birinci kısımda müşterek avarya olayı anlatılır. Bu kısım müşterek avaryanın gerekçesini teşkil eder. İkinci kısımda alacaklı (aktif) masa yer alır. Burada müşterek avaryaya giren, gemi, yük ve navlunun zararları ile kaptan tarafından yapılan fevkalâde masraflar tespit edilir.

Üçüncü kısımda bütün varlıkların toplandığı, pay ödeyecek olan borçlu (pasif) masa teşkil edilir. Bu kısımda gemi, yük ve navlundan kurtulanların yolculuk sonundaki değerleri ile bunlara ilâveten bütün müşterek avarya zararları gösterilir. Müşterek avaryada fedakârlıkta bulunanların sebepsiz zenginleşmesini önlemek ve yolculuğun tüm ilgililerinin zararlara katılmasını sağlamak amacıyla gemi, yük ve navlunla ilgili müşterek avarya zararlarının ayrıca borçlu masada da yer alması öngörülmüştür. Ancak müşterek avaryadan sonra gemi tamir edilmiş veya gemiye ilâveler yapılmışsa, bunlar müşterek avarya hareketine iştirak etmedikleri için, geminin değerinden indirilir. Örneğin, geminin müşterek avarya hareketinden sonra ulaştığı varma limanındaki değeri 5.000.000 TL olup da müşterek avaryadan sonra donatanın yeni jeneratörleri koydurup gemiyi tamir ettirmesi sonucunda geminin değeri 6.000.000 TL olmuş ise, gemi 5.000.000 TL değerle borçlu masaya girer. Geminin müşterek avarya hareketinin sonucu gemide meydana gelen hasarın giderilmesi için tamir ettirilmiş olması halinde tamir masrafı indirilmez.

Müşterek avarya garamesine giren zarar ve giderler, gemi, yük ve navlun arasında paylaştırılır (TTK m. 1272 / 3). Dördüncü kısımda müşterek avarya paylaştırma (garame) oranı bulunur.

Paylaştırma oranı, borçlu masa tutarının alacaklı masa tutarına bölünmesi suretiyle tespit edilir. Paylaşmaya katılan bütün varlıklara uygulanacak bu orana göre, her ilgilinin müşterek avaryadan ne kadar alacaklı veya müşterek avaryaya ne kadar borçlu olduğu hesaplanır. Örneğin borçlu masa 10.000.000 TL, alacaklı masa 5.000.000 TL ise, paylaştırma oranı %20 olup, deniz sergüzeştine katılan her varlık borçlu masa tutarının %20 oranındaki kısmını öder. Verilen örnekte paylaşıma katılanlardan yükü %40 oranında hasara uğrayan yük ilgilisi zararının %20 oranındaki kısmını, yükü tam zıyaa uğrayan yük ilgilisi zararının %80 oranındaki kısmını alır; yükü zıya veya hasara uğramamış olan yük ilgilileri yüklerinin paylaşıma katılan değerinin %20 oranındaki kısmın öder; yükü %20 oranında hasara uğramış olanlar ise bu zararı sebebiyle talepte bulunamayacağı gibi, bunlara bir ödeme de yapılmaz.

Dispeç raporu ile tespit edilen müşterek avarya alacaklılarının borçlulardan talepte bulunabilmesi dispeç raporunun mahkemece onaylanması gerekir. Sigortacılar dâhil olmak üzere ilgililer, TTK'nın 1279. maddesinde yazılı yerdeki mahkemeden dispecin onaylanmasını isteyebilecekleri gibi avarya türüne veya hesaplarına itiraz da edebilirler (TTK m. 1281 / 1). Dispecin onanması, varsa itirazların karara bağlanmasına ilişkin usulî esaslar TTK m. 1281 / 2 – 5 hükümlerinde düzenlenmiştir.

Dispeç raporunun onaylanması hakkındaki kararın kesinleşmesiyle bu karar, raporda gösterilen alacakların ödetilmesi için verilmiş bir ilam niteliğini kazanır. İtiraza uğramamış bir raporun onaylanması kararı kesinleşmeden önce de bu niteliğe sahiptir (TTK m. 1284 / 1) Raporun onayına ait ilam, onay istemi üzerine yapılan duruşmaya usulüne göre çağrılmış olmayan ilgililer aleyhine hiçbir sonuç doğurmaz.

Dispeç raporundaki alacaklılar, gemi üzerinde gemi alacaklısı hakkına, garameye girecek eşya üzerinde TMK m. 950 – 953 hükümleri uyarınca hapis hakkına ve navlun üzerinde TMK m. 954 – 961 hükümleri uyarınca alacak rehnine sahiptirler (TTK m. 1275).

§ 2. ÇATMA

I. GENEL OLARAK

Çatma, gemilerin çarpışmasıdır. Gemi inşa teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak çatma sayısı azalmış ise de, gemilerin hacimlerinin büyümesi neticesinde gemilerde taşınan insan sayısı ile yük miktarının artması, kirlenme zararlarına sebebiyet veren yük ve yakıt bulunması dolayısıyla çatma sonucu yüksek miktarlarda çeşitli zararlar meydana gelmesi sebebiyle çatmanın önlenmesi ve çatmadan doğan sorumluluk son derece önemli hale gelmiştir. Türkiye'nin de taraf olduğu[568] 20.10.1972 tarihli Denizde Çatışmanın Önlemesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşme ve "Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesinin Uygulanmasıyla İlgili Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü" ile gemilerin emniyetle seyredebilmesi ve çatışmaların engellenebilmesi için uyulması gereken seyir kuralları, gösterilmesi gereken fenerler, gündüz şekil işaretleri ve kullanılacak ses işaretleri uluslararası standartlara bağlanmıştır.

Çatmanın farklı devlet bayraklı gemiler arasında açık denizlerde ya da yabancı bir devlet karasularında meydana gelmesi halinde ortaya çıkacak kanunlar ihtilafı sorunları ile uygulanacak hukuka göre farklı sorumluluk esaslarının söz konusu olmasından kaynaklanan belirsizliğin giderilmesi amacıyla 23.09.1910 tarihli "Denizde Çatmaya Mütedair Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkında Sözleşme" kabul edilmiştir. Bu sözleşme hükümleri (eAlmTK'ndan iktibas suretiyle) eTTK'na alınmıştır. Türkiye'nin taraf olduğu[569] 1910 Çatma Sözleşmesi'nin "bazı hükümlerinin eTTK'na alınmamasının eksiklik teşkil ettiği veya hatalı alındığı"

---

[568] Bkz. s. 32.

[569] Bkz. s. 27.

ileri sürülerek bu sözleşme hükümleri TTK'nun 1286. – 1297. maddelerine işlenmiştir[570].

II. ÇATMANIN TANIMI VE UNSURLARI

TTK m. 1286 / 1 hükmüne göre çatma iki veya daha çok geminin çarpışmasıdır. TTK'nun çatmaya ilişkin hükümlerinin uygulanabilmesi için çarpışan veya birbirine zarar veren vasıtaların gemi olması zorunludur; ancak ticaret gemisi olması zorunlu değildir; zira çatmaya ilişkin TTK hükümleri ticaret gemisi olmayan gemiler ile münhasıran bir kamu hizmetine tahsis edilen devlet gemileri, donanmaya bağlı harp gemileri ve yardımcı gemilere de uygulanır (TTK m. 935 / 2). Çatma hükümlerinin uygulanması için çarpışan gemiler arasında römorkaj (çekme) sözleşmesi gibi bir hukuki ilişki bulunmamalıdır; bulunması halinde çatma hükümleri değil, çarpışan gemiler arasındaki hukuki ilişkinin tâbi olduğu akdî sorumluluk hükümleri uygulanır.

III. ÇATMA ZARARLARINDAN SORUMLULUK

TTK'nun 1286. maddesinin birinci fıkrasında çatma hükümlerinin "çatma sonucu gemilere ve gemilerde bulunan insanlara veya eşyaya gelen zararın tazmini hakkında uygulanacağı" hüküm altına alınmıştır[571]. Buna göre çatma sonucu gemiler ve gemide bulunan insanlar ile eşyalar

---

[570] TTK'nun çatmaya ilişkin hükümlerinde önce "1286 ilâ 1297 nci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar" başlığı altında yer alan gerekçede "... *1910 Sözleşmesi ile yeni Ticaret Kanunu arasında tam bir uyum sağlanması, hem hukuk politikası açısından yerinde olacak, hem de yargının işini kolaylaştıracaktır. Bu sebeple, ... Sözleşmenin hükümlerinin Tasarıya aynen işlenmesi yoluna gidilmiştir. Bu amaçla, vaktiyle 1910 Sözleşmesinden alınmayan bazı hükümler Tasarıya eklenmiş, hatalı olarak alınan hükümlerde de gereken düzeltmeler yapılmıştır.*" denilmiştir.

[571] Madde gerekçesinde "*birinci fıkranın 1910 Çatma Sözleşmesi'nin 1. maddesinden alındığı; eTTK'nda bu hükmün bulunmamasının eksiklik olarak değerlendirildiği; uygulamada da çatma hükümlerinin, örneğin kıyıda zarar gören eşya hakkında uygulanıp uygulanmayacağının tereddütlere yol açtığı; bu tereddütleri gidermek üzere, çatma hükümlerinin sadece gemilerin gördüğü zarar ile gemilerde bulunan kişiler (gemi adamları, yolcular ve diğerleri), yük, bagaj ve başkaca eşya hakkında uygulanacağının açıklandığı*" ifade edilmiştir. Ancak eTTK'nun uygulanmasında gerekçede ifade ve iddia edilen bir tereddüt söz konusu olmamıştır.

dışında meydana gelen zararlardan sorumluluk hakkında çatma hükümleri uygulanmaz. Çatma hükümlerinin uygulanabileceği zararlarda zararlar ile talep hakkı sahibinin tespitinde TBK hükümleri uygulanır. Ayrıca koşullarının gerçekleşmesi halinde zarar gören, tazminat talebini TTK m. 1062 ya da TBK m. 49 veya 66 hükümlerine de dayandırabilir.

Çatmadan sorumluluk donatanın gemi adamlarının eyleminden sorumluluğunun (TTK m. 1062) özel bir hâlidir. Ancak çatma zararlarından kusur sorumluluğu kabul edilmiş ve kusur "gemilerden birinin donatanının veya gemi adamlarının kusurundan ileri gelmişse" şeklinde ifade edilmiştir. Dolayısıyla donatanın kusuru ile meydana gelen tek taraflı bir çatmada, donatan çatma hükümleri dışında sadece TBK m. 49 vd. hükümleri uyarınca sorumlu tutulabilir. Müşterek kusurlu çatmada, donatanlardan her biri TBK'nun haksız fiil hükümleri uyarınca bu hükümlere göre sorumlu tutulursa, TBK m. 61 uygulanır.

TTK'nun çatmaya dair hükümleri ile çatma olmaksızın zarar verilmesi, kusursuz çatma, bir tarafın kusuru ve ortak kusurlu çatmadan sorumluluk düzenlenmiş; ayrıca çatma zararları için açılacak davalara ilişkin bazı usul hükümlerine yer verilmiştir.

1. Kusursuz Çatma

TTK m. 1287 / 1 hükmü uyarınca umulmayan hal veya mücbir kuvvet yüzünden meydana gelen veya neden ileri geldiği anlaşılamayan çatmalar kusursuz çatma sayılır. Buna göre, kusursuz çatmanın üç ayrı hali mevcuttur. Umulmayan hal ile mücbir kuvveti birbirinden ayırmak her zaman kolay değildir. Umulmayan hal, mutad dikkat ve ihtimama rağmen önceden kestirilip önlenmesi mümkün olmayan olaydır ve her halin hususi şartlarına göre takdir edilmelidir. Yetkili makamların emirleri dahi bu çerçevede umulmayan hal sayılabilir. Örneğin, savaş zamanı yetkili makamlarca gemilerin bütün ışıklarını söndürerek seyretmeleri emredilmiş olup da, bu yüzden çatma meydana gelmişse, bu hal duruma göre kusursuz çatma kabul edilebilir. Bundan başka, dümeni tutan şahsın ani olarak baygınlık geçirmesi gibi gemi içindeki bir olay da umulmayan hal sayılabilir. Çatmalarda rol oynayan mücbir kuvvet ekseriya kuvvetli sis, şiddetli fırtına gibi gemi dışında ortaya çıkan tabii hadiselerdir. Fakat bu hâllerde alınması gerekli bütün tedbirler alınmış olmalıdır. Kusursuz çatmanın üçüncü halini ise, çatmanın neden ileri geldiğinin anlaşılamaması

teşkil eder. Çatmanın sebebinin anlaşılamaması halinde, çatmaya kusuru ile sebebiyet verenin tespiti ile sorumluluk izafe edilmesi mümkün olmadığından, bu durumun kusursuz çatma sayılması zorunlu görülmüştür. TTK m. 1287 / 2 uyarınca çatma anında gemilerden biri ve hepsi demirde olması halinde de kusursuz çatma (çatmanın umulmayan hâl veya mücbir sebep yüzünden meydana gelmesi ya da neden ileri geldiğinin anlaşılamaması) söz konusu olabilir. Diğer bir anlatımla çarpışan gemilerden biri veya hepsinin demirde olması kusursuz çatmanın mevcudiyetine engel teşkil etmez.

Kusursuz çatmada çarpışan gemilerin veya gemilerde bulunan insanların yahut eşyanın çatma yüzünden uğradıkları zarara, o zarara uğrayan kişi katlanır (TTK m. 1287 / 1).

2. Bir Tarafın Kusuru İle Çatma

Bir tarafın kusuru ile çatma, gemilerden birinin donatanının veya gemi adamlarının kusurundan ileri gelen çatmadır. Kusur, yanlış rota takibi, yanlış manevra, aşırı sürat, sis düdüklerinin yeterli şekilde kullanılmaması, kısaca denizde seyir kurallarına aykırı hareket edilmesi halleri gibi yapılması gereken bir fiilin yapılmaması veya yapılmaması gereken bir hareketin yapılması demektir. Çatma genellikle geminin sevk ve idaresine ilişkin hatalı bir davranış sonucu meydana gelir; çatmaya sebebiyet veren sevk ve idare kusuru da genellikle gemi adamlarının kusurudur. Bununla birlikte geminin malik veya donatan tarafından sevk ve idare edilmesi halinde ya da donatanın geminin denize elverişliliğine gereken özeni göstermemesi halinde (eskiyen veya bakımı yapılmayan gemi demirinin kopması sonucu sürüklenen geminin diğer bir gemi ile çarpması gibi) çatmaya sebebiyet veren donatanın kusuru olabilir.

Bir tarafın kusuru ile meydana gelen çatmada çarpışan gemilerde bulunan insanların ve eşyaların uğradığı zararlar ile çarpılan gemide meydan gelen zarardan kusurlu geminin donatanı sorumludur. TTK m. 1291 / 1 hükmünde "Gemi, zorunlu danışman kılavuz veya isteğe bağlı kılavuz tarafından sevk edilirken onun kusurundan ileri gelen çatmadan geminin donatanı sorumludur" denilmiştir. Ancak danışman kılavuz alınması zorunlu olsun olmasın her halde kılavuz gemi kaptanına danışmanlık yaptı-

ğından, geminin danışman kılavuz tarafında sevki söz konusu olmaz. Dolayısıyla TTK m. 1291 / 1 hükmünde yer alan gemi "kılavuz tarafından sevk edilirken" ibaresi, "kılavuzun danışmanlığında sevk edilirken" şeklinde anlaşılmalıdır.

3. Ortak Kusurlu Çatma

Çarpışan gemilerin hepsinin kusurlu olması halinde, müşterek kusurlu çatma söz konusu olur. TTK m. 1289 / 1 hükmünde müşterek kusurlu çatmadan sorumluluk "*Çatma, çarpışan gemilerin donatanlarının veya gemi adamlarının kusurlarından ileri gelmişse, bu gemilerin donatanları, çatma yüzünden gemilerin veya gemide bulunan eşyanın uğradıkları zarardan kusurlarının ağırlığı oranında sorumludur. Bununla beraber, duruma göre, bu oranın saptanması mümkün olmaz veya tarafların aynı derecede kusurlu olduğu ortaya çıkarsa, taraflar eşit oranda sorumlu tutulurlar. Bu tazminat istemleri bakımından, donatanların üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğu müteselsil değildir.*" şeklinde düzenlenmiştir. Bu hükümde yer alan "kusurların ağırlığı oranında" ifadesi, çatışan gemilerden (gemi adamlarının) her birinin kusurunun çatmanın meydana gelmesindeki etkisi anlamındadır.

TTK'nun 1289. maddesinin 2. fıkrasının "*Çatma, gemi adamlarının geminin sevkine veya başkaca teknik yönetimine ait bir hareketinin sonucu olduğu takdirde, donatan, kendi gemisinde taşınan yükün ilgililerine karşı 1062'nci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ve 1180'inci maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesi hükümleri uyarınca sorumlu olmaz*" şeklindeki birinci cümlesi ile tartışmalı bir hususa açık bir çözüm getirilmiştir. Buna göre, taşıyanın navlun sözleşmesinden doğan sorumluluğunda "teknik kusurdan mutlak sorumsuzluk" çarpışan gemilerde bulunan yük ilgilerine karşı da geçerlidir. Anılan hükmün devamında "*Bu sorumsuzluk hali sebebiyle kendi donatanından tazminat elde edemeyen yük ilgilisi, söz konusu zarar için diğer kusurlu donatanların birinden yabancı bir hukuka göre tazminat alırsa, bu ödemeyi yapan donatanın fazladan ödemek zorunda kaldığı kısım için sorumsuzluk halinden yararlanan donatana rücu etmesi halinde, kendisine rücu edilen donatan, o yük ilgilisine aynı oranda rücu hakkına sahiptir.*" denilmiştir. Ancak bu hükmün uygulanması için gereken şartlar açık değildir. Yükle ilgilinin "kendi donatanından tazminat elde edememesi" olgusunun kesinleşmiş bir yargı

kararı ile sabit olmasının aranıp aranmayacağı belirsizdir. Ayrıca kendi donatanından tazminat elde edemeyen yükle ilgilinin diğer gemi donatanından tazminat elde edebileceği yabancı hukukun ancak 1910 Çatma Sözleşmesine taraf olmayan bir devlet hukuku olabileceği dikkate alındığında, diğer geminin donatanına karşı yabancı bir hukukun uygulanacağı davayı nerede ve nasıl açabileceğini somutlaştırmak da mümkün görünmemektedir. Dava açılabilmesi ve yükle ilgilinin diğer gemi donatanından tazminat elde etmesi halinde, TTK m. 1289 uyarınca tazminat ödeyen donatan, ödediği tazminatın kusurunun ağırlığına göre sorumlu olduğu miktarı aşan kısmı için yükle ilgilinin donatanına rücu edebilecek; yükle ilgilinin donatanı da diğer gemini donatanına ödediği miktarı yük ilgilisinden talep edebilecektir. Yükle ilgilinin diğer gemi donatanından tazminat elde etmesi haline ilişkin bu hükmün uygulanabilirlik ihtimalinin düşük olması bir yana içerdiği belirsizlikler sebebiyle isabetli olmadığı sonucuna varılabilir.

Çatma sonucu meydana gelen mal varlığı zararları, çatma sonucunda batan geminin çıkarılması, hasarlanmış ise tamir edilecek limana kadar çekilmesi ve tamir masrafları, tamir süresince gemi adamlarının ücretleri ve diğer masraflar, geminin işletilmediği sürede yoksun kalınan kazanç gibi zararlardır. Kusurlu gemi donatanları uğradıkları bu tür malvarlığı zararlarının gemisinin kusuruna tekabül eden kısmına kendisi katlanır.

Ortak kusurlu çatmada bedensel zararlardan sorumluluk, TTK'nun 1290. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddenin birinci fıkrası "*Çatma, çarpışan gemilerin donatanlarının veya gemi adamlarının kusurlarından ileri gelmişse, bu gemilerin donatanları, gemilerde bulunan kişilerin çatma yüzünden ölümünden veya yaralanmasından yahut sağlığının bozulmasından doğan zararlardan müteselsilen sorumludur. Bununla beraber, duruma göre bu oranın tespiti mümkün olmaz veya tarafların aynı derecede kusurlu olduğu ortaya çıkarsa, taraflar eşit oranda sorumlu olurlar.*" şeklindedir. Bedensel zararlar için tazminat talep hakkına sahip olanlara karşı müteselsil sorumluluk öngörüldüğünden, TTK m. 1289 / 1 hükmünde de "*Bununla beraber, duruma göre bu oranın tespiti mümkün olmaz veya tarafların aynı derecede kusurlu olduğu ortaya çıkarsa, taraflar eşit oranda sorumlu olurlar.*" şeklindeki cümle, ancak üçüncü kişilerin bedensel zararlarını tazmin eden donatanın diğer kusurlu donatana rücuunda uygulanabilir.

TTK m. 1295 hükmünde "bir çatmadan sonra her geminin kaptanının, kendi gemisini, gemi adamlarını ve yolcularını ciddi bir tehlikeye atmadan mümkün olması şartıyla, diğer gemiye, gemi adamlarına ve yolculara yardımla ve mümkünse, diğer gemiye kendi gemisinin adını, bağlama limanını, geldiği ve gideceği limanları bildirmekle yükümlü olduğu; kaptanın bu yükümlülüklerini ihlal etmesinden dolayı donatan sorumlu olmadığı" öngörülmüştür. Bu hüküm 1910 Çatma Sözleşmesi'nin 8. maddesinden alınmış olup, madde gerekçesinde de belirtildiği üzere aynı düzenleme DCMK'nun 10. maddesinde de yer almaktadır. 1910 Çatma Sözleşmesindeki düzenlemenin anlamı ve amacı ise, ulusal hukuklarda donatanın sorumlu olduğuna dair bir düzenleme getirilmesini önlemektir. Türk hukukunda kaptanın TTK m. 1295 / 2 ve 3 hükümlerinde belirtilen yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde donatanın sorumlu olduğuna dair bir düzenleme olmadığına ve DCMK m. 24 hükmünde kaptan bakımından cezai sorumluluk öngörüldüğüne göre, eTTK'nda bu tür düzenlemenin bulunmaması eksiklik değildir; TTK m. 1295 hükmüne yer verilmesi ise tamamen gereksizdir.

4. Kıyasen Çatma (Çatma Olmaksızın Zarar Verilmesi)

TTK m. 1286 / 2 hükmüne göre "geminin bir manevrayı yapmak veya yapmamak yahut seyir kurallarına uymamak suretiyle başka bir gemiye veya gemide bulunan insanlara veya eşyaya çatma olmaksızın zarar vermesi halinde de çatma hükümleri uygulanır". Bu madde uyarınca çatma hükümlerinin uygulanacağı hâller, fiilen bir çarpışmanın meydana gelmediği hallerdir. Kıyasen veya çarpışma olmaksızın çatma da tek taraflı ve ortak kusurlu çatma olabilir.

IV. TAZMİNAT DAVASI VE SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

TTK'nda çatmadan doğan zararlar için açılacak tazminat davalarına ilişkin bazı usul hükümlerine yer verilmiştir. TTK m. 1292 / 1 hükmüne göre dava öncesi yaptırılacak delil tespitlerinde, çatmanın meydana geldiği yerde deniz ticareti işlerine bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesi, bulunmadığı takdirde asliye ticaret mahkemesi, o da yoksa ticaret davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesi yetkilidir. Çatmaya

karışan her geminin kaptanı veya onun temsilcisine tespit yapılacağı bildirilir (TTK m. 1292 / 2). Tespit raporunda, çatmaya karışan gemilerin kusur oranları belirtilmez (TTK m. 1292 / 3). Ayrıca TTK m. 1293 hükmünde "çatma sonucu uğranılan zararın tazmini için açılacak davalar öncesinde bir ihtar düzenlenmesine veya başkaca bir şekil şartının yerine getirilmesine gerek olmadığı" öngörülmüştür[572].

Çatma sonucu meydana gelen zararlar için açılacak tazminat davasında davacı, zarara uğrayan geminin donatanı, yük sahipleri ile gemideki yolcu ve gemi adamları; davalı ise, kusurlu geminin donatanı ve kusurlu gemi adamlarıdır. Çatma kılavuzun kusurundan ileri gelmişse ona karşı da dava açılabilir. Çatmadan doğan tazminat davaları iki yıllık bir zamanaşımına tâbi olup, bu süre çatmanın meydana geldiği tarihte işlemeye başlar (TTK m. 1297 / 1). Müşterek kusurlu çatmada donatanlar arasındaki rücu davası ise, bir yılda zamanaşımına uğrar. Bu zamanaşımı süresi, rücu hakkına imkân veren ödemenin yapıldığı günden itibaren işlemeye başlar (TTK m. 1297 / 2).

Çatma neticesinde geminin, gemide bulunan insanların ve eşyaların zarara uğraması nedeniyle zarar görenlerin kusurlu gemi donatanına karşı sahip olduğu tazminat alacakları doğrudan geminin işletilmesinden doğan alacaklardır. Ortak kusurlu çatmada çarpışan gemilerin donatanlarından kusurun ağırlığına göre diğer kusurlu gemi donatanından tazminat talep edebilecek donatan da zarar görendir. Kusurlu gemi donatanı bu alacaklardan sorumluluğunu, SSS hükümleri uyarınca sınırlama hakkında sahiptir (TTK m. 1296). Dolayısıyla çatmadan ileri gelen zararların tazmini için açılan davada donatan fon tesis etmek suretiyle veya fon tesis etmeden sorumluluğunu sınırlama hakkını kullanabilir[573].

---

[572] Gerekçesinde bu maddenin 1910 Çatma Sözleşmesi'nden alındığı; eTTK'na bu maddenin alınmamış olmasının eksiklik olarak görüldüğü ifade edilmiştir. Ancak bu hükmün eTTK'na alınmamış olması eksiklik değildir, TTK'na alınması gereksizdir; zira Türk Hukukunda dava açmak için önce ihtar çekme veya başka bir şekil şartını yerine getirme zorunluluğu öngören bir düzenleme yoktur.

[573] Bu konuda bkz. s. 263 vd.

§ 3. KURTARMA

I. GENEL OLARAK

Denizde seyrüseferin başlangıcından itibaren gemilerin, gemide bulunan insanların ve eşyaların, yardım edilmeleri veya kurtarılmaları gereken tehlikelerle karşı karşıya kalması nedeniyle, tehlikeye maruz bulunanları kurtarabilecek durumda olanların, kurtarma faaliyetinde bulunmakla, kurtarılanların da kurtarma faaliyeti dolayısıyla ücret ödemekle yükümlü olduğuna dair kurallar ortaya çıkmıştır. Başlangıçta sadece korsanlık ve yağmaya karşı koruma sağlamaya yönelik kurallar kabul edilmiş; zamanla kurtarma ve hukuki sonuçları hakkında düzenlemeler getirilmiştir[574]. Ulusal hukukların düzenleme farklılıklarından kaynaklanan sorunların giderilmesi ve bu alanda hukukun birleştirmesi zorunlu görülerek yapılan çalışmalar sonucunda 23.09.1910 tarihli "*Denizde Kurtarma Ve Yardım İşlerine Mütedair Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Sözleşme*" (1910 Kurtarma Sözleşmesi) kabul edilmiş; tehlikeye maruz gemilerin ve yüklerinin emniyete alınması için gemiden yapılan faaliyetlerin kurtarma ve yardım olarak ayrım yapılmaksızın aynı hükümlere tâbi olduğu öngörülmüştür[575]. Türkiye'nin 16.09.1955 tarihi itibariyle taraf olmasından önce 1910 Kurtarma Sözleşmesi hükümleri ilk olarak 13.05.1929 tarih ve 1440 sayılı Deniz Ticareti Kanunu'na daha sonra da eTTK'na alınmıştır[576].

---

[574] Kurtarmaya ilişkin kuralların tarihsel gelişimi hakkında bilgi için bkz. Rayegân **KENDER**, Denizde Kurtarma – Yardım, İstanbul 1962, s. 3 vd.

[575] Bkz. KENDER, Kurtarma, s. 15 vd.; SÖZER, C. II, s. 507 vd.

[576] Bu konuda bkz. Kerim **ATAMER**, 1989 Londra Sözleşmesinde Ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Kurtarma, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen'e Armağan, İstanbul 2007 (s. 807 – 890), s. 823 vd.

Teknolojik gelişmeler sayesinde gemi ve yükün maruz bulunduğu tehlikeler azalmasına rağmen, ortaya çıkan çeşitli sebepler, 1910 Kurtarma Sözleşmesi'nde kabul edilen kurtarma esaslarının yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmıştır. Çevre felaketi ile sonuçlanan tanker kazaları, kirlenme zararlarının önlenmesi bakımından kurtarma faaliyetinin son derece önemli olduğunun anlaşılmasını sağlamış ise de bu tür kazalarda kirlenme zararlarını önlenmeye yönelik faaliyette bulunanların ücrete hak kazanmaması, faydalı netice elde edilmesi şartı ile kurtarma ücretine hak kazanılması esasında değişiklik yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ortaya koymuştur. Kurtarmanın uzmanlaşmayı gerektiren son derece riskli ve pahalı bir faaliyet haline gelmesine karşılık, kurtaranların kurtarma faaliyeti sırasında sebebiyet verdikleri zararlardan sorumluluklarını sınırlandırma imkânına sahip olmaması da önemli bir sorun teşkil etmiştir. 1910 Kurtarma Sözleşmesi'nin güncel teknik ve hukuki gelişmeler karşısında yetersiz olduğunu gösteren tüm bu sebeplerle kurtarma esaslarının yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar sonucunda 1989 "Uluslararası Kurtarma Sözleşmesi" kabul edilmiştir[577]. Türkiye'nin taraf olduğu 1989 Kurtarma Sözleşmesi, 27.06.2015 tarihinde Türkiye açısından yürürlüğe girmiştir[578]. Türkiye, bu Sözleşme'ye taraf olmadan önce "*1989 Kurtarma Sözleşmesi'nin hazırlanmasına sebep olan teknik ve hukukî ihtiyaçların, Türk karasuları için de geçerli olduğu*" belirtilerek söz konusu Sözleşme'nin özel hukuk hükümleri TTK'na alınmıştır[579].

---

[577] 1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesi'nin hazırlanmasına neden olan etkenler ile hazırlık çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Reyagân **KENDER**, Uluslararası Deniz Hukukunda Kurtarma – Yardıma Dair Yeni Çalışmalar, Prof. Dr. Ernst E. Hirsch'in Hatırasına Armağan, Ankara 1986, s. 372 – 387; ATAMER, Kurtarma, s. 810 vd.; İsmail **DEMİR**, 1989 Londra Konvansiyonu Çerçevesinde Kurtarma, Ankara 2010, s. 10 vd.

[578] Bkz. s. 33.

[579] TTK'nun "Kurtarma" başlıklı bölüm hükümlerinden önce "1298 ilâ 1319 uncu Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar" başlığı altında yer alan gerekçede "... *Özellikle de Türk karasularında vuku bulan "Independenta" (1979), "Nassia" (1994), "TPAO" (1997) ve "Volgoneft 247" (1999) gibi vahim tanker kazaları, nitelikli kurtarma hizmetlerinin önemini ortaya koymuştur. Bu kazalar vesilesiyle, gemi ve yükün kurtarılması kadar, çevre kirliliğinin önlenmesinin de ne kadar önemli bir zaruret teşkil ettiği bilhassa ortaya çıkmıştır. 1989 Sözleşmesi, bu ihtiyaçlara cevap verecek çok*

II. KURTARMA KAVRAMI VE UNSURLARI

TTK m. 1298 / 1 hükmüne göre *seyrüsefere elverişli sularda tehlikeye uğramış bulunan su aracı veya diğer eşyanın kurtarılması için yapılan her fiil veya hareket, kurtarma faaliyeti oluşturur* [580]. Bu tanıma göre kurtarmanın unsurları şu şekilde belirlenip açıklanabilir:

1. Su Aracı Veya Diğer Eşyanın Kurtarılmasına Yönelik Faaliyet

Her türlü gemi ve seyrüsefere elverişli yapı, "su aracı" teriminin kapsamına girer (TTK m. 1298 / 2)[581]. Bu tanımda yer alan "*her türlü gemi*" ifadesine göre, TTK m. 931 anlamında her gemi (ticaret gemileri ve yatlar, yetiştirme gemileri, gezinti ve eğitim gemileri, belirli amaçlara tahsis edilmiş gemiler, kamu hizmetine tahsis edilmiş kamuya ait gemiler ile donanmaya bağlı savaş gemileri) nerede kullanıma tahsis edilmiş olursa olsun su aracı kapsamındadır. Dolayısıyla kurtarma hükümleri, kullanım amacına ya da kullanıldığı yere bakılmaksızın bütün gemilere uygulanır. Su aracı kapsamındaki "*her türlü seyrüsefere elverişli yapı*" TTK m. 931 / 1 hükmü anlamında gemiden başka, ancak suda hareket edebilen ya da ettirilebilen (seyrüsefere elverişli olan) yapıdır; gemiden

---

sayıda özel hüküm içermektedir. Bu hükümlerin mevzuatımızda yer almaması, birçok deniz kazasında, kurtarma hizmetlerini yürütenlerin mağdur olmalarına yol açmaktadır. Bu sebeplerle, 1989 Sözleşmesinin özel hukuka ilişkin hükümlerinin tümüyle iktibasına karar verilmiştir. Bu yapılırken, Sözleşmeyi millî hukuklarına aktarmış olan İngiltere ve Almanya'daki yasal düzenlemeler ve 1910 Sözleşmesinin hükümleri de dikkate alınmıştır." denilmiştir.

[580] Bu tanım 1989 Kurtarma Sözleşmesi'nin 1. maddesinin 1. fıkrasından alınmıştır. Sözleşmenin Türkçe metninde bu hüküm, "*Kurtarma faaliyeti, seyrüsefere elverişli sularda ve her türlü diğer sularda tehlikede bulunan bir aracı ya da diğer bir eşyayı kurtarmak amacıyla yapılan herhangi bir eylem veya hareketi ifade eder.*" şeklinde olup, Türkçe metinde "vessel" terimi karşılığı "araç" TTK'nda ise "su aracı" terimi kullanılmıştır.

[581] Bu hükmün kaynağı, 1989 Kurtarma Sözleşmesi'nin 1. maddesinin (b) bendi "deniz gemisi, iç su gemisi ve seyrüsefere elverişli yapı" şeklindedir.

farklı olarak suda hareket etmesini gerektiren bir amaca tahsis edilmiş olması aranmaz[582].

Kurtarma faaliyetine konu olacak "eşya" terimi, "*kıyıya sürekli ve iradi olarak sabitlenmiş olmayan her türlü şey ile hak kazanılmış olmayan navlun alacağını*" ifade eder (TTK m. 1298 / 2)[583]. Buna göre eşya, su aracından başka su aracında (gemide) taşınmakta olan veya bulunan şeylerle sınırlı değildir; seyrüsefere elverişli sularda tehlikeye maruz her şey, bir gemide bulunsun bulunmasın kurtarmaya konu olabilir[584]. Ancak **(i)** deniz yataklarındaki mineral kaynakların keşfi, çıkartılması veya işlenmesi amacıyla kullanıldıkları sürece sabit veya yüzer platformlar ile açık deniz sondaj birimleri ve **(ii)** deniz yatağında bulunan prehistorik, arkeolojik veya tarihi değeri olan kültür eserleri, eşya terimi kapsamında değildir (TTK m. 1298 / 3). Hak kazanılmış olmayan navlun, alacaklının navlunun tahsilini talep edip edemeyeceğinin, peşin tahsil etmiş ise iade etmekle yükümlü olup olmayacağının belirsiz olmasını ifade eder[585].

2. Su Aracı Veya Diğer Eşyanın, Seyrüsefere Elverişli Sularda Tehlikeye Maruz Kalmış Olması

TTK m. 1298 / 1 hükmünde yer alan "*seyrüsefere elverişli sularda tehlikeye uğramış bulunan*" ifadesine göre, kurtarma faaliyeti denizde veya içsularda gerçekleştirilebilir. Ancak "tehlikeye uğramış bulunan" ifadesi, Türkçe açısından hatalıdır; doğrusu tehlikeye maruz bulunma, tehlike ile karşı karşıya kalmadır. Ayrıca tehlikeye uğramış olma ifadesi,

---

[582] SÖZER, C. II, s. 516 vd.; Nazlı **SELEK**, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Denizde Kurtarma Hizmetleri, İstanbul 2015, s. 19 vd.

[583] Madde gerekçesinde "*Bir kurtarma faaliyetinin konusunu teşkil edebilecek "eşya" kavramına, en geniş anlamıyla suda kullanılan her türlü araç, yük dahil olmak üzere her türlü şey ve (1910 Sözleşmesinin 1 inci maddesine de uygun olarak) henüz hak kazanılmamış navlun alacağı girmektedir.*" denilmiştir.

[584] ATAMER, Kurtarma, s. 842, 843. TTK m. 1289 / 2 hükmündeki eşya tanımının hatalı ve kısıtlayıcı olduğu hususunda bkz. SÖZER, C. II, s. 518.

[585] Hak kazanılmamış navlun ifadesinin iade edilmemek üzere peşin ödenmiş olması halinde yük ilgilisinin riskinde olan navlunu da kapsayacak şekilde geniş yorumlanması gerektiği görüşü için bkz. SELEK, s. 25.

artık kurtarma imkânının olmadığı bir durum olarak anlaşılabilir. Tehlikenin deniz tehlikesi (seyrüsefere elverişli suya özgü tehlike) olması şart değildir; geminin karaya oturması, buzlar arasında sıkışması, şiddetli fırtınaya yakalanması gibi denize özgü tehlikeler yanında gemide yangın çıkması gibi bir tehlike de bu unsur bakımından yeterlidir.

3. Kurtarma Faaliyetinde Bulunulmuş Olması

Kurtarmaya ilişkin TTK m. 1298 vd. hükümlerinde kurtarma faaliyetinde bulunacak olanları ya da faaliyette bulunulacak yeri sınırlandıran bir hüküm yoktur. Dolayısıyla kurtarma hizmetinin bir gemiden ve gemide bulunanlar tarafından verilmesi aranmaz. TTK m. 1298 / 4 hükmüne göre "kurtarma faaliyeti" terimine, **(i)** su aracının malikinin veya kaptanının yahut araçta bulunmayan ve bulunmuş olmayan eşyanın malikinin açık ve makul olarak karşı koymasına rağmen yürütülen faaliyetler; **(ii)** tehlike altında bulunan araçta çalıştırılan kişiler tarafından yürütülen faaliyetler; **(iii)** tehlike doğmadan önce kurulmuş bir sözleşmenin ifası amacıyla yapılan veya yapılması gereken hizmetler dahil değildir. Bu hükmün ifadesi hatalıdır; zira kurtarılan su aracının maliki veya kaptanı ya da araçta bulunmayan eşyanın malikinin açık ve makul karşı koymasına rağmen faaliyet yürütülmüşse, bu faaliyet dolayısıyla kurtarma ücretine hak kazanılamaz. Madde gerekçesinde "kurtarma ücretinin ödenmediği hallerde, aslında kurtarma faaliyeti yapılmadığı" ifade edilmiş ise de ücrete hak kazandırmaması, faaliyetin kurtarma faaliyeti olmadığını göstermez. Kurtarma faaliyetinin TTK m. 1298 / 1 hükmünde yer alan tanımına göre, ücret, kurtarma faaliyetinin bir unsuru değil, sonucudur. Gerekçede TTK m. 1298 / 4 hükmünün, 1989 Kurtarma Sözleşmesi'nin 19. maddesinden alındığı belirtilmiştir. Ancak kaynak 19. maddede araç kaptanı veya maliki ya da eşya malikinin makul ve açık karşı koymasına rağmen yapılan hizmetlerin, ücret ödenmesini talep hakkı vermediği ifade edilmiştir. Kaptanın açık karşı koyması, maruz bulunulan tehlike durumundan geminin kendi vasıtalarıyla ve bir zarara neden olmadan kurtulabilecek olması durumunda makuldür.

TTK m. 1298 / 4 – (b) bendinde yer alan "*araçta çalıştırılan kimseler tarafından yürütülen faaliyetlerin de kurtarma faaliyetine girme-*

diği" ifadesi isabetli değildir; kastedilen ücrete hak kazandırmayacağıdır[586]. Gerekçede bu hükmün eTTK'nun m. 1224 / 2 hükmünden alındığı belirtilmiştir. Kurtarmaya ilişkin düzenlemede 1989 Kurtarma Sözleşmesi esas alınıp bu Sözleşmenin pek çok hükmü TTK'na aktarılmış iken, eTTK m. 1224 / 2 hükmünün alınması doğru olmadığı gibi, 1989 Kurtarma Sözleşmesi'nin TTK'na alınan bazı hükümlerinden TTK m. 1298 / 4 - (b) bendinde sözü edilen durum anlaşılmaktadır. Araçta çalıştırılan kimseler, kural olarak gemi adamlarıdır. TTK m. 1303 / 2 – (a) bendinde "*tehlike altındaki aracın maliki, kaptanı veya diğer eşyanın malikinin, kurtarma faaliyeti sırasında kurtaranla her bakımından işbirliği yapmakla yükümlü olduğu*" öngörülmüştür. Kaptan, bu işbirliğini gemi adamları ile birlikte yürütecektir. Tehlike içindeki geminin kaptan ve gemi adamlarının kurtarma faaliyetine katılma yükümlülüğü, donatanla arasındaki iş ilişkisinden (hizmet sözleşmesinden) kaynaklanır.

TTK m. 1298 / 4 - (c) bendinde kurtarma faaliyetinin "gönüllülük" unsuru belirtilmektedir. Diğer bir anlatımla kurtarma faaliyeti, kurtarıcının mevcut bir sözleşmeden doğan yükümlülüğünü yerine getirmesi amacına değil, sadece tehlike içinde bulunan araç veya diğer eşyayı kurtarma amacına yönelik olmalıdır. Gemi adamları ve kurtarılan araçta çalışanların hizmet sözleşmelerinde gemi veya araç için her türlü hizmetin yapılması yükümlülüğü vardır.

TTK m. 1299 hükmüne göre, **(i)** kurtaranın, mevzuat gereğince kurtarma yükümlüğünün bulunması ve **(ii)** kurtarma faaliyetinde bulunan aracın, kurtarılan araçla aynı malike ait olması hâllerinde de TTK'nun kurtarma hakkındaki hükümleri uygulanır. Bu hükümde yer alan "kurtaranın, mevzuat gereğince kurtarma yükümlülüğü bulunması" ifadesinin anlamı, bu konuda tekel hakkına sahip olan işletmeler olmalıdır. Kurtarma bir kamu hizmeti şeklinde yapılıyorsa, ücrete hak kazandırmaz. Kamu hizmeti şeklinde yapılması, örneğin bir liman içinde tehlike yaratan geminin sadece seyrüsefer selameti sağlamak ve tehlikenin etrafa yayılmasını önlemek amacıyla faaliyette bulunması halinde ortaya çıkar.

Kurtarma faaliyetinde bulunan araçla kurtarılan aracın aynı kişiye ait olması halinde kurtarma hükümlerinin uygulanması, eTTK ve ulusla-

---

[586] SÖZER, C. II, s. 537. Bkz. ve karş. SELEK, s. 34.

rarası sözleşmede de yer alan isabetli bir düzenlemedir. Kurtarma hizmetinde, araçların malikinden, özellikle de gemilerin donatanından başka sigortacılar, yük sahipleri gibi kurtarma ücreti alacaklısı veya borçlusu olacak ilgilileri vardır.

4. Faydalı Sonuç Elde Edilmiş Olması

TTK m. 1304 / 1 hükmü "*Faydalı bir sonuç vermiş olan her türlü kurtarma faaliyeti, kurtarma ücreti istemine hak kazandırır.*" Buna göre kurtarma faaliyeti sonucunda gemi, araç veya diğer eşyadan bir şeylerin kurtarılmış olması, diğer bir anlatımla kurtarma faaliyetinden faydalı sonuç elde edilmiş olması gerekir. Bir kurtarma faaliyetinde kurtarma konusu olan araç ve diğer eşyaların hepsinin değil, birinin veya bir kısmının kurtarılması da yeterlidir. TTK m. 1298 / 1 hükmünde yer alan kurtarma faaliyeti tanımından da esasen bu husus anlaşılmaktadır. TTK m. 1304 / 1 hükmünde "kurtarma faaliyetinin unsurları gerçekleştiğinde, kurtarma ücreti borcunun doğacağı" da belirtilmiştir. Ücret hakkının doğması için bir sözleşme yapılmasına gerek yoktur. Ancak taraflar isterlerse, TTK m. 1300 hükmü uyarınca kurtarma sözleşmesi yapabilirler.

TTK'nun 1304. maddesinin 2. fıkrasına göre "*Bu bölümde aksi yazılı olmadıkça, faydalı sonuç vermeyen kurtarma faaliyeti için kurtarma ücretini isteme hakkı doğmaz.*" Bu hükümde "ücret" kelimesinin kullanılmış olması yanlıştır. Burada söz konusu olan, faydalı sonuç yoksa, kurtaranın bu hizmet için yaptığı masrafların talep edilemeyeceğidir. Hükmün alındığı 1989 Kurtarma Sözleşmesi'nin 12. maddesinin 2. fıkrasında "ödeme" kelimesi kullanılmış olması isabetlidir[587].

---

[587] Aynı hükmün yer aldığı 1910 Kurtarma Sözleşmesi'nin hazırlanmasında bu konu tartışılmış ve faydalı sonuç elde edemeyen kurtarıcıya, bu amaçla yaptığı masrafları talep hakkı verilmesinin doğru olmayacağı kabul edilmiştir (Bu konuda bkz. KENDER, Kurtarma, s. 61, 62). Dolayısıyla TTK m. 1304 / 2 hükmünde yer alan "aksine hüküm" ifadesi ile 1312. maddede yer alan özel tazminatın kastedildiği görüşü isabetli değildir (Bu görüş için bkz. ATAMER, Kurtarma, s. 860). 1989 Kurtarma Sözleşmesi'nin 14. maddesinde "aksine hüküm yoksa" ifadesi ile kurtaran ile yapılan anlaşma kastedildiğinden, TTK m. 1304 / 2 hükmünde yer alan "bu bölümde" ifadesi yanlıştır.

III. KURTARMA ÜCRETİ

TTK m. 1305 hükmünde kurtarma ücreti taraflarca belirlenmemişse veya taraflarca kararlaştırılan ücretin TTK'nun 1301. maddesine göre mahkeme tarafından mevcut şartlara uyarlanması istenmişse, kurtarma ücretinin tespitinde esas alınacak kıstaslar gösterilmiştir. Söz konusu hükme göre ücret, "... *kurtarma faaliyetini özendirecek bir anlayışla* ..." aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir.

(i) Aracın ve diğer eşyanın kurtarıldıktan sonraki değeri.

(ii) Çevre zararının önlenmesi veya sınırlandırılması için kurtaranın gösterdiği çaba ve beceri.

(iii) Kurtaran tarafından elde edilen başarının derecesi.

(iv) Kurtarılan aracın ve içindeki insanların ve eşyanın karşılaştıkları tehlike ile kurtarmaya katılmış olanların kendileri ve araçları için göze aldıkları tehlikenin niteliği ve büyüklüğü.

(v) Aracın, diğer eşyanın ve insan hayatının kurtarılması için kurtaranın gösterdiği çaba ve beceri.

(vi) Kurtaranın harcadığı zaman, yaptığı giderler ve uğradığı zarar.

(vii) Kurtaranın yüklendiği sorumluluk rizikosu ve kurtaran ile teçhizatının uğradığı diğer rizikolar.

(viii) Verilen hizmetlerin ne kadar çabuk sağlandığı.

(ix) Kurtarma faaliyetine ayrılmış araçların ve diğer teçhizatın kullanıma hazır bulundurulmuş ve fiilen kullanılmış olması.

(x) Kurtaranın teçhizatının, kurtarmaya hazır olması, etkinliği ile değeri.

Resmî kurumların giderleri ve harçları ile kurtarılan şeyler için ödenmesi gereken gümrük resimleri ve diğer resimlerle bu şeylerin saklanması, korunması, değerlerinin biçilmesi ve satılması amaçlarıyla yapılan giderler, kurtarma ücretine girmez (TTK m. 1305 / 2).

Kurtarma ücreti para olarak saptanır. Aksi kararlaştırılmış olmadıkça ücret, kurtarılan şeylerin değerlerinin bir yüzdesi olarak belirlenemez (TTK m. 1305 / 3).

TTK m. 1304 / 3 hükmüne göre "*Kurtarma ücreti kurtarılan eşyanın kurtarılma sonrası değerini geçemez. Bu kuralın uygulanmasında, ödenmesi gereken faiz ve yargılama giderleri dikkate alınmaz.*" Buna göre kurtarılan araç ve eşya değerinin tespitine ilişkin yasal giderler ile talep edilebilecek kurtarma ücreti faizi dikkate alınmaksızın, kurtarma ücretinin kurtarılan eşyanın kurtarılma sonrası değerini aşıp aşmadığı belirlenir.

Kurtaran kurtarma faaliyetini kendi kusuru ile zorunlu kılmış veya zorlaştırmış ya da hileli davranış sayılan veya dürüstlüğe sığmayan diğer hareketlerde bulunmuş ise, kurtarma ücretinden tamamen veya kısmen mahrum bırakılabilir (TTK m. 1311). Bu hüküm kurtarma sözleşmesi yapılmış olsun olmasın uygulanır.

IV. KURTARMA SÖZLEŞMESİ

Kurtarma sözleşmesi[588] yapma yetkisi TTK m. 1300 hükmünde düzenlenmiştir. Buna göre kaptan, aracın kurtarılması için malik adına kurtarma sözleşmesi yapmaya yetkilidir. Kaptanın temsil yetkisinin kapsamına yetkili mahkemeyi veya tahkimi kararlaştırmak da dahildir. Aracın maliki ve kaptanı, araçta bulunan şeylerin malikleri adına kurtarma sözleşmesi yapmaya yetkilidir. Bu yetkinin kapsamına da yetkili mahkemeyi veya tahkimi kararlaştırmak da girer.

Kurtarma sözleşmesi uyarınca kurtaran, tehlike altındaki aracın veya diğer eşyanın malikine karşı **(i)** kurtarma faaliyetini gerekli özenle yerine getirmekle; **(ii)** bu yükümlülüğünü yerine getirirken, çevre zararının önlenmesi ve sınırlandırılması için gerekli olan özeni göstermekle, **(iii)** hâlin gereğine göre makul bir hareket tarzı sayılabileceği ölçüde başka kurtaranlardan yardım istemekle; **(iv)** istemin makul olmadığı anlaşıldığı takdirde, alacağı kurtarma ücretinin miktarını değiştirmemek kaydıyla, tehlike altındaki aracın maliki veya kaptanı ya da eşyanın maliki tarafından makul olarak istenmesi hâlinde başka kurtaranların müdahalesini kabul etmekle yükümlüdür (TTK m. 1303 / 1).

---

[588] Kurtarma sözleşmesi akdinde kullanılan tip sözleşmeler hakkında bilgi için bkz. SELEK, s. 51 vd.

Tehlike altındaki aracın kaptanı ve maliki ile diğer eşyanın maliki, kurtarana karşı **(i)** kurtarma faaliyeti sırasında, kurtaranla her bakımdan işbirliği yapmakla; **(ii)** bu yükümlülüğü yerine getirirken, çevre zararının önlenmesi ve sınırlandırılması için gerekli özeni göstermekle; **(iii)** kurtaran makul bir istemde bulunduğunda, emniyet altına alınmış olan aracı veya diğer eşyayı teslim almakla yükümlüdür (TTK m. 1303 / 2).

TTK m. 1301 hükmü uyarınca kurtarma sözleşmesi, yanlış yönlendirme veya tehlikenin etkisi altında yapılmış ve kabul edilen şartlar hak ve nasafet ilkelerine aykırı bulunmuş yahut kurtarma ücreti, yapılan hizmetlerle aşırı derecede oransız bulunmuşsa, istem üzerine sözleşme mahkeme tarafından mevcut şartlara uyarlanabilir yahut iptal edilebilir. 1989 Kurtarma Sözleşmesi'nin 7. maddesinin (a) ve (b) bentlerinden alınan bu hükümde iki ayrı hâlden söz edilmektedir: Birincisi kurtaran ile yapılan sözleşmenin, yanlış yönlendirme veya tehlikenin etkisi altında yapılmış olması ve kabul edilen şartların hakkaniyete aykırı olmasıdır. İkincisi, sözleşmede kararlaştırılan kurtarma ücretinin, yapılan hizmetlere göre aşırı derecede yüksek veya düşük olmasıdır. Bu hallerde sözleşme, mahkeme tarafından değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Kurtaranın kurtarma ücretini talep hakkını kaybetmesi hakkındaki TTK m. 1311 hükmü kurtarma sözleşmesi yapılmış olması halinde de uygulanır.

V. ÖZEL TAZMİNAT

Kurtarma faaliyetinin konusu su aracı veya diğer eşyanın çevre zararına sebebiyet verebileceği hallerde, çevre zararının önlenmesi ve azaltılması için son derece riskli ve masrafları olan özel tedbirler alınması gerekir. Kurtarmada başarı elde edilmesi şartıyla kurtarma ücretine hak kazanılması kuralı, başarı elde edilememesi halinde kurtaranların çevre zararını önlemek veya azaltmak için yaptığı masrafların karşılanmasına imkân vermemektedir. Ancak kurtarma ve bu faaliyet kapsamında çevre zararının önlenmesi ve azaltılması için çaba gösterilmesi, çevrenin korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle 1989 Kurtarma Sözleşmesi'nin 14. maddesinde, çevre zararını önlemeye ve azaltmaya yönelik müdahalede bulunulmasını teşvik amacıyla kurtarmada başarı elde edilememesi halinde kurtaranların çevre zararını önlemek ve azaltmak için yaptığı masrafların "özel tazminat" olarak karşılanması hüküm

altına alınmıştır[589]. Söz konusu düzenleme TTK'nun 1312. maddesine alınmıştır.

TTK m. 1312 / 1 hükmü "*Bir kurtaran, çevre zararı tehdidi oluşturan bir araç veya onun içindeki eşya için kurtarma faaliyetinde bulunmuş, ancak bu madde uyarınca hesaplanacak özel tazminata en azından denk bir kurtarma ücretine 1305 inci madde uyarınca hak kazanmamışsa, kurtarma faaliyeti için bu madde kapsamında yapmış olduğu giderleri özel tazminat olarak malikten isteyebilir. Özel tazminata hükmedebilmek için mahkemenin veya hakem kurulunun, 1305 inci maddeye göre belirlenecek kurtarma ücretini, kurtarılan şeylerin en yüksek değerine kadar yükseltmiş olması gerekmez.*" şeklindedir. Bu hüküm anlamında çevre zararı, "*kirlenme, bulaşma, yangın, patlama veya benzeri önemli olayların, kıyı sularında ve ona bitişik bölgelerde insan sağlığına veya deniz canlılarına ya da kaynaklarına verdiği ağır maddi zararı*" ifade eder (TTK m. 1303 / 3).

TTK m. 1312 hükmü uyarınca kurtaranın özel tazminat talep edebilmesi için, **(i)** kurtarma faaliyetinin konusu su aracı veya diğer eşyanın çevre tehdidi oluşturması; **(ii)** kurtaranın çevre zararını önleyen veya azaltan bir faaliyette bulunması; **(iii)** kurtaranın hiç veya hesaplanacak özel tazminata denk bir kurtarma ücretine hak kazanamamış olması şarttır. Dolayısıyla kurtarma ücretine hak kazanan kurtaran da hak kazandığı kurtarma ücretinin TTK m. 1312 hükmüne göre hesaplanacak özel tazminat miktarından az olması halinde kurtarma ücreti yerine özel tazminat talep hakkına sahiptir.

Özel tazminatın ödenmesine karar verilip verilemeyeceğini tespit için, *ilk aşamada* kurtaranın kurtarma ücretine hak kazanmadığının, hak kazanmış ise kurtarma ücretinin TTK m. 1305 hükmünde belirtilen esaslara göre miktarının belirlenmesi gerekir. Özel tazminata hükmedebilmek için mahkemenin veya hakem kurulunun, TTK m. 1305 hükmüne göre

---

[589] 1989 Kurtarma Sözleşmesi'nin 14. maddesinin uygulamada sebebiyet verdiği sorunlar sebebiyle kurtaranların çevre zararı tehdidi bulunmasa da belli bir tarifeye göre hesaplanacak garanti edilmiş bir bedelin ödenmesine yönelik SCOPIC (Special Compensation Protection and Indemnity Clause) hakkında bkz. SÖZER, C. II, s. 598 vd.; DEMİR, Kurtarma, s. 235 vd.; SELEK, s. 96 vd.

belirlenecek kurtarma ücretini, kurtarılan şeylerin en yüksek değerine kadar yükseltmiş olması gerekmez.

İkinci aşamada kurtaranın giderleri hesaplanır. Bu giderler, **(i)** kurtarma faaliyeti sırasında kurtaran tarafından yapılmış makul harcamalar ile **(ii)** kurtarma faaliyetinde fiilen kullanılan ve kullanılması makul olan teçhizat ve personel için belirlenecek uygun bir tutarın toplamından oluşur (TTK m. 1312 / 3). Kurtarma faaliyetinde kullanılan ve kullanılması makul olan teçhizat ve personel için "uygun tutar", **(i)** verilen hizmetlerin ne kadar çabuk sağlandığı; **(ii)** kurtarma faaliyetine ayrılmış araçların ve diğer teçhizatın kullanıma hazır bulundurulmuş ve fiilen kullanılmış olması ve **(iii)** kurtaranın teçhizatının, kurtarmaya hazır olması, etkinliği ile değeri kıstasları gözetilerek belirlenir.

Üçüncü aşamada kurtaranın kurtarma ücretine hak kazanmış olması ihtimalinde kurtarma ücretinin kurtaranın giderlerine denk olup olmadığı belirlenir[590]. Buna göre **(i)** kurtarma ücretine hak kazanılmış olup da bu ücret, kurtaranın giderlerinden fazla ise, özel tazminatın değil, kurtarma ücretinin ödenmesine; **(ii)** kurtarma ücretine hak kazanılmış olup da bu ücret, kurtaranın giderlerinden az ise, kurtarma ücretinin değil, kurtaranın giderlerinin özel tazminat olarak ödenmesine; (ii) kurtarma ücretine hak kazanılmamış olması halinde ise, TTK m. 1312 hükmü uyarınca hesaplanacak özel tazminatın ödenmesine karar verilir.

TTK m. 1312 / 4 hükmünde "*Bu maddeye göre hesaplanacak özel tazminatın toplamı, kurtaranın 1305 inci madde uyarınca alabileceği kurtarma ücretini aştığı takdirde ve oranda ödenir.*" denilmiş ise de, bu hüküm, kurtaranın hem kurtarma ücreti, hem de (kurtarma ücreti ile kurtarma giderleri arasındaki fark olarak) özel tazminat talep edebileceği şeklinde anlaşılamaz[591]; zira, özel tazminatın talep edilebilmesi için, "hiç veya hesaplanacak özel tazminata denk bir kurtarma ücretine hak kazanamamış olması" şarttır. Ayrıca kurtaranın giderleri, kurtarma ücretinin tespitinde esas alındığından, kurtarma ücreti yanında (kurtarma ücreti ile kurtaranın giderleri arasındaki fark olarak) özel tazminatın da ödeneceği

---

[590] Kurtarma ücreti, kurtarma konusu su aracının maliki ve diğer eşya maliki tarafından ödenecek toplam ücrettir. Bu konuda bkz. DEMİR, Kurtarma, s. 213.

[591] Aynı yönde: DEMİR, Kurtarma, s. 216, 217. Aksi yönde: ATAMER, Kurtarma, s. 872, 873; SÖZER, C. II, s. 597.

kabul edildiği takdirde, kurtaranın giderlerinin iki kez ödenmesi sonucu ortaya çıkar.

TTK m. 1312 / 2 hükmü uyarınca çevre zararının önlenmiş veya azaltılmış olması halinde kurtarana ödenecek özel tazminat, kurtaranın giderlerinin en çok yüzde otuz oranı kadar artırılabilir; hak ve nasafet kurallarına uygun olduğu takdirde, kurtarma giderlerinin bu orandan fazla artırılması mümkündür; ancak yapılacak artırım, hiçbir hâlde kurtaranın giderlerinin yüzde yüzünü geçemez. İhmali nedeniyle çevre zararını önleyememiş veya sınırlandıramamış olan kurtaran, özel tazminattan tamamen veya kısmen mahrum bırakılabilir (TTK m. 1312 / 5).

TTK m. 1312 / 1 hükmünde özel tazminatın "... *malikinden talep edebilir.*" denilmiş olup, bu ifadede "malik" ile su aracı ve diğer eşya maliklerinin mi, yoksa bunlardan sadece su aracı malikinin mi kastedildiği belirsizdir[592]. 1989 Kurtarma Sözleşmesi'nin 14. maddesinin birinci fıkrasında ise "... *araç malikinden isteme hakkına sahiptir.*" denilip özel tazminat borçlusunun kurtarma faaliyeti konusu aracın maliki olduğu belirtilmiştir. Buna göre TTK m. 1312 hükmü uyarınca ödenecek özel tazminatın borçlusunun, kurtarma faaliyeti konusu su aracının maliki olduğu kabul edilmelidir.

VI. KURTARMA ÜCRETİNİN BORÇLUSU, ALACAKLISI VE TEMİNATI

1. Borçlular

Kurtarma ücretinin borçluları, kurtarılan aracın veya diğer eşyanın kurtarma faaliyetinin tamamlandığı andaki malikleridir (TTK m. 1306 / 1). Kurtarma ücreti, kurtarılan aracın maliki ve diğer eşyanın malikleri arasında kurtarılan değerler oranında paylaşılır. Kurtarma ücretinin borçluları arasında teselsül yoktur (TTK m. 1306 / 2). Malik olmayan gönderilenin kurtarma ücretinin borçlusu olması TTK'nun 1307. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre gönderilen, eşyayı teslim alırken onlar için kurtarma ücreti ödeneceğini bilmesi koşulu ile eşya teslim edilmiş olmasaydı, bunların paraya çevrilmesi hâlinde ücret ne oranda ödenecek idiyse

---

[592] KENDER / ÇETİNGİL / ÜNAN / YAZICIOĞLU, s. 248; ATAMER, Kurtarma, s. 873; DEMİR, Kurtarma, s. 217 vd.

o oranda ücret alacaklılarına karşı şahsen sorumlu tutulur (TTK m. 1307 / 1).

2. Alacaklılar

Kurtarma faaliyeti için tek ücreti belirlenir (TTK m. 1308). Kurtarma faaliyetine birden çok kurtaran katılmış ise, kurtarma ücreti bunlar arasında TTK m. 1305 hükmünde belirtilen kıstaslar esas alınarak kurtarma faaliyetine katıldıkları oranda paylaştırılır (TTK m. 1309).

Kurtarma faaliyeti bir gemi tarafından yapılmış ise, kurtarma ücreti talep hakkı donatana aittir. Ancak donatan, alacağı kurtarma ücretinden, kurtarma faaliyeti yüzünden geminin uğradığı zararı ve yapılan masrafları ayırdıktan sonra geminin kaptanına ve diğer gemi adamlarına TTK m. 1305 hükmünde belirtilen kıstasları dikkate alarak pay verir (TTK m. 1310 / 1). Donatan kurtarma faaliyeti bitiminde, kaptanın ve diğer gemi adamlarının payını gösteren bir cetvel hazırlar ve bu cetveli onlara yazılı olarak bildirir (TK m. 1310 / 2). Kaptan ve diğer gemi adamları payları gösteren cetveli uygun bulmazlarsa, pay cetveline karşı, cetvelin bildirilmesinden sonra Türkiye'de ilk varılan yerdeki mahkemede o yere varma tarihinden itibaren onbeş gün içinde itiraz edilebilir (TTK m. 1310 / 3). Bu hükümde "ilk varılan yerdeki mahkeme" ifadesi "ilk varılan limanın bulunduğu yerdeki mahkeme" olarak anlaşılmalıdır. İtirazın mahkemece değerlendirilmesi ve sonuca bağlanması, 1310. maddenin dördüncü fıkrasında yetersiz ve isabetsiz bir şekilde düzenlenmiştir. Bu fıkra hükmü, "Mahkemece ilgililer dinlendikten sonra, pay cetveli aynen veya gereğinde değiştirilerek onaylanır. Bu karar kesindir." şeklindedir. Mahkemeye yapılan bir itirazın nasıl sonuçlandırılacağı konusu hükme bağlanamaz. Mahkeme bu hususta gerekli gördüğü incelemeyi yapabilir.

Kurtarma faaliyeti, bu amaca tahsis edilmiş olan gemi veya römorkör tarafından yapılabilir. Bu tür gemileri işletenler, gemilerini ve gemilerde istihdam ettiği gemi personelini kurtarma faaliyetinde bulunmak üzere hazır bir şekilde tutar. Kurtarma hizmetinin gemiden verilmiş olması halinde kurtarma ücretinden gemi adamlarına ve kurtaranın diğer adamlarına pay verilmesi hakkındaki TTK m. 1310 / 1 – 4 hükümleri, kurtarma amacına tahsis edilmiş gemilerle verilen kurtarmada uygulanmaz; kurtarma amacına tahsis edilmiş gemi veya römorkörde görevli

gemi adamları ve diğer kişiler, kurtarılan eşyanın maliklerinden de kurtarma ücreti veya payı isteyemez (TTK m. 1310 / 5). Kurtarma ücretinin alacaklısı, kurtarma amacına tahsis edilmiş geminin işletenidir.

3. Kurtarma Ücretinin Ödenmesi

Kurtarılan şeyler (yük ve sair eşya) hizmetin bitirildiği yerde (limanda) teslim alınırken, borçlular kurtaranın alacaklarından kendi paylarına düşen kısmı (parayı) ödemek veya kurtaranın istemi üzerine bu borcu için faizi ve yargılama giderlerini de karşılamak üzere teminat göstermek zorundadır (TTK m. 1314). TTK m. 1315 / 3 hükmüne göre kurtarılan araç ve diğer eşya, kurtaranın rızası olmaksızın, kurtarma faaliyetinin tamamlanmasından sonra ilk olarak varılan liman veya yerden, kurtaranın alacakları için yeterli teminat gösterilinceye kadar uzaklaştırılamaz. Bu hükümde geminin yanında eşyanın da uzaklaştırılmasından söz edilmesi isabetli değildir, zira eşyanın uzaklaştırılması değil, hak sahibine teslim edilmesi söz konusu olabilir.

4. Kurtarma Ücreti İçin Rehin Ve Hapis Hakkı

Kurtaran, kurtarma ücreti alacağı için kurtarılan gemi üzerinde gemi alacaklısı hakkına ve kurtarılan eşya üzerinde TMK m. 950 – 953 hükümleri uyarınca hapis hakkına sahiptir (TTK m. 1315 / 1). TTK m. 1320 hükmünde de gemi alacaklısı hakkı veren alacaklar arasında kurtarma ücreti de belirtilmiştir. Kurtaran, kurtarılan eşya üzerinde sahip olduğu hapis hakkı uyarınca kurtarma ücreti borcu ödeninceye kadar eşyayı hapsedebilir (TMK m. 950). Borç ödenmez ve yeterli güvence de gösterilmezse, alacaklı, borçluya daha önce bildirimde bulunarak hapsettiği şeylerin teslime bağlı rehin hükümleri uyarınca paraya çevrilmesini isteyebilir (TMK m. 953 / 1).

5. Zamanaşımı

TTK m. 1319 uyarınca bir sözleşme olup olmadığına bakılmaksızın, kurtarma faaliyetinden doğan bütün alacaklar iki yılda zamanaşımına uğrar. Bu süre, kurtarma faaliyetinin sona erdiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

TTK m. 1319 / 3 hükmü "*Kendisine karşı istemde bulunulan kişi, zamanaşımı süresi içinde istemde bulunana yapacağı bir beyanla bu süreyi bir veya birden çok kez uzatabilir.*" şeklindedir. Madde gerekçesinde bu hükmün "1989 Kurtarma Sözleşmesi'nin 23. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarından alındığı" ifade edilmiş; fakat bu maddenin "zamanaşımı süresi, davanın açıldığı Devletin hukukunda daha uzun ise, o sürenin esas alınacağı" hakkındaki üçüncü fıkrasından bahsedilmemiştir.

VII. İNSAN KURTARMA

TTK'nun 1317. maddesine göre "*Her kaptan, aracını ve araçta bulunan kişileri, ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya bırakmadan, denizde kaybolma tehlikesi altında bulunan her insana yardım etmek zorundadır. Aracın maliki, kaptanın sadece bu yükümlülüğünü ihlal etmesinden dolayı sorumlu olmaz.*" 1910 Kurtarma Sözleşmesi'nin 11. maddesinde ve 1989 Kurtarma Sözleşmesi'nin 10. maddesinde yer alan düzenlemenin, özel hukuk kuralı değil, kamu hukuku kuralı olduğu, bu nedenle 1910 Kurtarma Sözleşmesi'nin 11. maddesinin eAlm.TK ve eTTK'na alınmadığı; söz konusu düzenlemenin Türk Hukukunda DCMK'nun 14. maddesine aynen alındığı; 24. maddesinde de kaptanın bu yükümlülüğünü yerine getirmemesinin cezai yaptırıma bağlandığı dikkate alınmamıştır. Kaptanın kamu hukuku kuralından kaynaklanan "denizde kaybolma tehlikesi altında bulunan her insana yardım etme" yükümlülüğünü ihlal etmesi yüzünden sadece kaptanın cezaî sorumluluğunun söz konusu olacağı; bu yüzden aracın malikinin (gemi donatanının) sorumlu tutulamayacağı açık olup, bu hususun TTK'nda hüküm altına alınması gereksizdir.

TTK'nun 1318. maddesinde ise kurtarma hizmetlerinin yapılması sırasında sadece insan kurtaranların araç veya eşya kurtarılmasına ait kurtarma ücreti ile özel tazminattan uygun bir pay istemeye hak kazanacağı öngörülmüştür. Kurtarılan kişilerin kurtarma ücreti ödeme borcu yoktur.

EKLER

EK – I

(1996 PROTOKOLÜ İLE DEĞİŞİK) DENİZ ALACAKLARINA KARŞI MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

İşbu sözleşmeye taraf olan devletler,
Deniz alacaklarına karşı mesuliyetin sınırlandırılması hakkında bazı yeknesak kaideleri bir anlaşma ile tespit etmenin faydasını takdir ederek,
Bu maksatla bir sözleşme akdine karar vermişler ve aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:

BİRİNCİ BÖLÜM
SINIRLAMA HAKKI

Madde – 1
Mesuliyetlerini sınırlamağa hakkı olan şahıslar

1. Aşağıda açıklanan anlamda gemi malikleri ile yardımda bulunanlar, 2 nci maddede yazılı alacaklara karşı mesuliyetlerini işbu sözleşme hükümleri uyarınca sınırlayabilirler.
2. "Gemi maliki" sözü deniz gemisinin malikinden başka çarterer, donatan ve işleticisini de ifade eder.
3. "Yardımda bulunan" dan maksat ise, kurtarma ve yardım faaliyetleri ile doğrudan bağlantılı hizmetleri gören kişilerdir. Bu faaliyetler, 2 nci maddenin 1 inci paragrafının (d), (e) ve (f) bentlerinle yazılı faaliyetleri kapsar.
4. İkinci maddede yazılı alacaklardan biri gemi maliki veya yardımda bulunanın fiil, ihmal ve kusurlarından mesul bulunduğu herhangi bir şahsa karşı ileri sürüldüğü takdirde bu şahıs da işbu sözleşmede öngörülen mesuliyet sınırlamasından faydalanmak hakkını haizdir.
5. Bu sözleşmede "gemi malikinin mesuliyeti" tabiri, bizzat gemiye yöneltilen bir takipten doğan mesuliyeti de kapsar.
6. Bu sözleşme hükümleri uyarınca sınırlamaya tabi alacaklar bakımından mesuliyeti sigorta etmiş bulunan sigortacı, bizzat sigortalı ile aynı

ölçüde olmak üzere sözleşme hükümlerinden faydalanmak hakkını haizdir.

7. Sınırlı mesuliyete dayanılması mesuliyetin kabulü anlamına gelmez.

Madde – 2

Sınırlamaya tabi alacaklar

1. 3 ve 4 üncü maddeler saklı olmak üzere aşağıdaki alacaklar, mesuliyetin temeli ne olursa olsun, mesuliyet sınırlamasına tabidirler:

(a) Gemide veya geminin işletilmesi yahut kurtarma ve yardım faaliyetleri ile doğrudan ilgili olarak vuku bulan ölüm, yaralanma, (liman tesisleri, havuzları, seyrüsefere elverişli su yolları ve seyir yardımcı tesislerinin maruz kaldıkları zararlar dahil olmak üzere) her türlü eşya zıya ve hasarı ve sair bütün zararlardan doğan alacaklar;

(b) Deniz yolu ile yapılan yük, yolcu ve bagajlarının taşınmasında vaki gecikmeden ileri gelen bütün zararlardan doğan alacaklar;

(c) Akitten doğmuş olmayan herhangi bir hakkın ihlalinden neşet eden ve geminin işletilmesi yahut kurtarma ve yardım faaliyetleriyle doğrudan ilgili olarak vukubulan diğer bütün zararlardan doğan alacaklar;

(d) Batmış, enkaz haline gelmiş, oturmuş veya terk edilmiş bir geminin, içinde bulunan veya bulunmuş olan şeyler de dahil olmak üzere, yüzdürülmesi, kaldırılması imha edilmesi veya zararsız hale getirilmesinden doğan alacaklar;

(e) Gemi yükünün imhası veya zararsız hale getirilmesinden doğan alacaklar;

(f) Sorumlu şahsın bu sözleşme hükümleri uyarınca mesuliyetini sınırlayabileceği bir zararı önlemek veya azaltmak için alınan tedbirler ve bu tedbirlerin başkaca sebep oldukları zararlar yüzünden sorumlu şahıstan gayrı bir kimse tarafından ileri sürülen alacaklar.

2. Birinci paragrafta yazılı alacaklar, rücu hakkına veya bir garantiye dayanan, akdi veya gayrı akdi bir davaya konu olsalar da mesuliyet sınırlamasına tabidirler. Şu kadar ki, 1 inci paragrafın (d), (e) ve (f) bentleri şümulüne giren alacaklar, mesul şahıs ile akdedilmiş bir sözleşmeden doğan ücrete ilişkin oldukları nispette mesuliyet sınırlamasına tabi değildirler.

Madde – 3
Sınırlamadan hariç bırakılmış olan alacaklar
Bu sözleşme hükümleri aşağıdaki alacaklara uygulanmaz :
(a) (*1996 Protokolü'nün 2. maddesi ile değişik*) Eğer uygulanabilirse, değiştirilmiş haliyle 1989 tarihli Uluslararası Denizde Kurtarma Sözleşmesinin 14. maddesi kapsamındaki özel tazminat için herhangi bir alacak dahil kurtarma alacakları veya müşterek avarya garame alacakları;
(b) Hidrokarbonlar (akaryakıtlar) ile kirletmeden neşet eden zararlardan mesuliyete dair 23/11/1969 tarihli milletlerarası sözleşme ile yürürlükte olan tadil ve ekleri anlamında olmak üzere hidrokarbonlarla kirlenmeden ileri gelen zararlardan doğan alacaklar;
(c) Nükleer zararlardan mesuliyetin sınırlanmasını düzenleyen veya yasak eden bütün milletlerarası sözleşmeler veya milli kanunlara tâbi olan alacaklar;
(d) Nükleer gemi malikine karşı nükleer zararlardan doğan alacaklar;
(e) Gemi maliki veya yardımda bulunan ile müstahdemleri arasında mün'akit hizmet sözleşmesini düzenleyen kanun hükümlerine göre gemi maliki veya yardımda bulunanın söz konusu alacaklara karşı mesuliyetini sınırlamak hakkını haiz olmaması veya ancak 6 ncı maddede öngörülenden yüksek bir meblağla sınırlayabilmesi halinde gemi maliki veya yardımda bulunanın, görevleri gemi hizmetlerine veya kurtarma ve yardım faaliyetlerine ilişkin olan müstahdemlerinin alacakları ile bunların mirasçılarının, haleflerinin veya bu gibi alacakları ileri sürmeğe hakkı bulunan diğer şahısların alacakları.

Madde – 4
Sınırlama hakkını kaldıran hareketler
Şahsi fiil veya ihmalinden ileri gelen zarara kasden yahut cüretkârane bir şekilde ve muhtemelen böyle bir zarar meydana geleceği şuuru ile sebebiyet vermiş olduğu ispat olunan sorumlu kişi mesuliyetini sınırlama hakkını haiz değildir.

Madde – 5
Alacakların mahsubu
Bu sözleşme hükümleri gereğince mesuliyetini sınırlama hakkı bulunan bir kimsenin alacaklısına karşı aynı olaydan doğma (mukabil) bir alacağı

mevcut olursa, onların bu karşılıklı alacakları birbiri ile mahsup edilir ve sözleşme hükümleri ancak çıkacak bakiye hakkında uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM
SORUMLULUK SINIRLARI*

Madde – 6
Genel Sınırlar

1. *(08.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren 19.04.2012 tarih ve LEG.5(99) sayılı Karar ile değişik)*** Aynı olaydan doğan ve 7. maddede yazılı olanlar dışında kalan alacaklar hakkında mesuliyet sınırları aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

(a) Ölüm veya yaralanmadan ileri gelen alacaklar hakkında:
  (i) 2000 tonu geçmeyen bir gemi için 3.020.000 hesap birimi,
  (ii) tonajı yukarıdaki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı meblağa ilave olarak ayrıca:

---

* Resmî Gazete'de yayımlanan Türkçe tercümesinde yazılı olmamakla birlikte SSS'nin orjinal İngilizce metnine uygun olarak 6. maddeden önce "İkinci Bölüm - Sorumluluk Sınırları" (Chapter II - Limits of Liability) şeklinde bölüm sayısı ve başlığına yer verilmiştir.

** Bu değişiklikten önce 1996 Protokolü'nün 3. maddesi ile değişik 6. maddesinin 1. fıkrası şu şekilde idi:

1. Aynı olaydan doğan ve 7. maddede yazılı olanlar dışında kalan alacaklar hakkında mesuliyet sınırları aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:
  (a) Ölüm veya yaralanmadan ileri gelen alacaklar hakkında:
    (i) 2000 tonu geçmeyen bir gemi için 2 milyon hesap birimi,
    (ii) tonajı yukarıdaki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı meblağa ilave olarak ayrıca:
      2.001 tondan 30.000 tona kadar beher ton için 800 hesap birimi;
      30.001 tondan 70.000 tona kadar beher ton için 600 hesap birimi; ve
      70.000 tondan yukarı beher ton için 400 hesap birimi,
  (b) diğer bütün alacaklar hakkında,
    (i) 2000 tonu geçmeyen bir gemi için 1 milyon hesap birimi;
    (ii) tonajı yukarıdaki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı meblağa ilave olarak ayrıca:
      2.001 tondan 30.000 tona kadar beher ton için 400 hesap birimi;
      30.001 tondan 70.000 tona kadar beher ton için 300 hesap birimi; ve
      70.000 tondan yukarı beher ton için 200 hesap birimi.

2.000 tondan 30.000 tona kadar beher ton için 1.208 hesap birimi;
30.001 tondan 70.000 tona kadar beher ton için 906 hesap birimi; ve
70.000 tondan yukarı beher ton için 604 hesap birimi,

(b) diğer bütün alacaklar hakkında,
(i) 2000 tonu geçmeyen bir gemi için 1.510.000 hesap birimi;
(ii) tonajı yukarıdaki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı meblağa ilave olarak ayrıca:
2.000 tondan 30.000 tona kadar beher ton için 604 hesap birimi;
30.000 tondan 70.000 tona kadar beher ton için 453 hesap birimi; ve
70.000 tondan yukarı beher ton için 302 hesap birimi.

2. Birinci paragrafın (a) bendi uyarınca hesaplanan meblağ, bu bentte yazılı alacakları tam olarak karşılamağa yetmediği takdirde, birinci paragrafın (b) bendi gereğince hesaplanan meblağ aynı paragrafın (a) bendinde yazılı alacakların ödenmeyen bakiyesini karşılamak için kullanılabilir ve işbu ödenmemiş bakiye birinci paragrafın (b) bendinde yazılı alacaklarla birlikte garameye katılır.

3. Ölüm veya yaralanmadan doğan alacakların 2 nci paragraf uyarınca haiz oldukları haklara halel gelmemek kaydıyla sözleşmede taraf olan bir devlet milli kanunlarında liman tesislerine, havuzlarına, seyrüsefere elverişli su yollarına ve seyir yardımcı tesislerine verilen zararlardan doğan alacaklara 1 inci paragrafın (b) bendinde yazılı sair alacaklara nispetle, milli kanunda öngörüldüğü veçhile, öncelik tanıyabilir.

4. Bir gemiden faaliyet göstermeksizin yahut münhasıran kurtarma ve yardım hizmetlerine konu olan gemide veya bu gemi ile ilgili olarak faaliyet göstermek suretiyle yardımda bulunan her şahsın mesuliyet sınırı, 1500 tonilato esasına göre hesaplanır.

5. Bu sözleşme bakımından gemi tonajı, Gemilerin Ölçülmesine dair 1969 tarihli Milletlerarası Sözleşmenin (1) numaralı ekinde gayri safi gemi tonajının ölçülmesi hakkında öngörülen kaideler uyarınca tayin olunur.

Madde – 7
Yolcuların alacaklarına uygulanacak sınırlar
1. (*1996 Protokolü'nün 4. maddesi ile değişik*) Bir geminin yolcularının ölüm veya yaralanmasından neşet eden ve aynı olaydan kaynaklanan alacaklarda gemi malikinin mesuliyetinin sınırı 175.000 hesap biriminin geminin resmî belgesine göre geminin taşımasına izin verilen yolcu sayısıyla çarpılmasından elde edilen meblağ kadar olacaktır.
2. Bu madde açısından "bir geminin yolcularının ölüm veya yaralanmasından neşen eden alacaklar" sözleri:
(a) Bir yolcu taşıma mukavelesine müsteniden, veya
(b) Bir navlun sözleşmesine konu olan bir taşıt veya canlı hayvanlara, taşıyanın muvafakatiyle refakat etmek suretiyle,
söz konusu gemide taşıyan her hangi bir şahıs tarafından veya onun hesabına ileri sürülen alacakları ifade eder.

Madde – 8
Hesap birimi
1. 6 ve 7 nci maddelerde yazılı hesap birimi, Milletlerarası Para Fonu tarafından tarif olunan Özel Çekme Hakkı'dır. 6 ve 7 nci maddelerde zikrolunan meblağlar, sınırlı mesuliyetin ileri sürüldüğü devletin milli parasına çevrilir; çevirme işi mesuliyet fonunun tesis olunduğu, ödemenin yapıldığı veya bu devlet kanunları uyarınca eş değerde bir teminatın gösterildiği tarihteki milli para değerine göre yapılır. Sözleşmede taraf ve Milletlerarası Para Fonuna üye olan bir devletin milli parasının özel çekme hakkı olarak değeri, Milletlerarası Para Fonu tarafından söz konusu tarihte kendi iş ve muamelelerinde uygulanan değerlendirme usulüne göre tayin olunur. Sözleşmede taraf olmakla beraber Milletlerarası Para Fonu Üyesi olmayan bir devletin milli parasının özel çekme hakkı olarak değeri ise bu devlet tarafından tespit edilen tarzda hesap olunur.
2. (*1996 Protokolü'nün 3. maddesi ile değişik*) Bununla beraber, Milletlerarası Para Fonu üyesi olmayan ve mevzuatı da 1. paragraf hükümlerinin uygulanmasına cevaz vermeyen Devletler, Sözleşmenin onaylama, kabul veya uygun bulma şartına bağlı olmaksızın imzası esnasında yahut onaylama, kabul, uygun bulma veya katılma sırasında veya bunları takip eden herhangi bir zamanda, işbu Sözleşmede öngörülen ve ülkelerinde uygulanacak olan mesuliyet sınırlarının aşağıdaki şekilde tespit edileceğini beyan edebilirler:

(a) 6. maddenin 1. paragrafının (a) bendi hakkında:
(i) 2.000 tonu geçmeyen bir gemi için 30 milyon para birimi;
(ii) tonajı yukarıdaki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı meblağa ilave olarak ayrıca:
2.001 tondan 30.000 tona kadar beher ton için 12.000 para birimi;
30.001 tondan 70.000 tona kadar beher ton için 9.000 para birimi; ve
70.000 tondan yukarı beher ton için 6.000 para birimi; ve

(b) 6. maddenin 1. paragrafının (b) bendi hakkında:
(i) 2.000 tonu geçmeyen bir gemi için 15 milyon para birimi;
(ii) tonajı yukarıdaki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı meblağa ilave olarak ayrıca:
2.001 tondan 30.000 tona kadar beher ton için 6.000 para birimi;
30.001 tondan 70.000 tona kadar beher ton için 4.500 para birimi; ve
70.000 tondan yukarı beher ton için 3.000 para birimi; ve

(c) 7. maddenin 1. paragrafı hakkında ise 2.625.000 para biriminin geminin resmî belgesine göre geminin taşımasına izin verilen yolcu sayısıyla çarpılmasından elde edilen meblağ kadar 6. maddenin 2. ve 3. paragrafları bu paragrafın (a) ve (b) bentlerine tekabül eden şekilde uygulanır.

3. İkinci paragrafta zikrolunan para birimi 900/1000 ayarında altmışbeşbuçuk miligram altına tekabül eder. Bu meblağın milli paraya çevrilmesi, tahvilin vuku bulduğu devletin milli mevzuatına göre yapılır.

4. Birinci paragrafın son cümlesinde zikredilen hesap ile üçüncü paragrafta sözü edilen tahvil işlemleri o tarzda yapılmalıdır ki, sözleşmede taraf olan devletin milli parası ile de, imkân nispetinde, sözleşmenin 6 ve 7. maddelerinde hesap birimi ile gösterilen aynı reel değer ifade edilmiş olsun. Taraf devletler sözleşmenin onay, kabul veya tasvibi şartına bağlı olmaksızın imzası esnasında yahut sözleşmenin 16 ncı maddesinde öngörülen evrakın tevdii sırasında ve hesap metotlarında veya milli paralarının hesap birimi veya para birimi bakımından kıymetinde bir değişiklik meydana geldikçe 1 inci paragraf uyarınca hesap metotlarını veya 3 üncü paragraf gereğince yapılan tahvil sonuçlarını tevdi merciine bildirmekle mükelleftirler.

Madde – 9
Alacaklılar arasında garame

1. Altıncı madde gereğince tayin edilen mesuliyet sınırları, aynı olaydan doğan ve aşağıdaki şahıslara karşı ileri sürülen bütün alacakların tümüne uygulanır:

(a) Birinci maddenin 2. paragrafında yazılı şahsa veya şahıslar ve bunların fiil, ihmal ve kusurlarından mesul bulundukları bütün kişiler; veya,

(b) Gemisinden kurtarma veya yardım hizmetleri ifa eden gemi maliki ile aynı gemiden faaliyet göstermek suretiyle yardımda bulunan veya bulunanlar ve fiil, ihmal ve kusurlarından bu şahıs veya şahısların mesul bulundukları bütün kişiler;

(c) Bir gemiden faaliyet göstermeksizin yahut münhasıran kurtarma ve yardım hizmetlerine konu olan gemide veya bu gemi ile ilgili olarak faaliyet göstermek suretiyle yardımda bulunan veya bulunanlar ile bu veya bunların fiil, ihmal ve kusurlarından sorumlu bulundukları bütün kişiler.

2. Yedinci madde gereğince tayin edilen mesuliyet sınırları, 1 inci maddenin 2 nci paragrafında yazılı şahıs veya şahıslar ile bu veya bunların fiil, ihmal ve kusurlarından sorumlu bulundukları bütün kişilere karşı 7 inci maddede zikredilen gemi ile ilgili olarak ve aynı olaydan doğabilecek olan alacakların tümüne uygulanır.

Madde – 10
Bir sınırlama fonu tesis edilmeksizin mesuliyetin tahdidi

1. Onbirinci maddede yazılı sınırlama fonu tesis edilmeden dahi sınırlı mesuliyet ileri sürülebilir. Şu kadar ki sözleşmede taraf olan bir devlet milli mevzuatında, sınırlamaya tabi bir alacağın tahsili için mahkemelerinde dava açılması halinde sorumlu şahsın ancak bu sözleşme hükümlerine uygun olarak sınırlama fonunun tesis edilmiş veya sınırlı mesuliyetin dermeyanı anında tesis edilecek olması takdirinde mesuliyetini sınırlamak hakkını ileri sürebileceğini hüküm altına alabilir.

2. Sınırlama fonu tesis edilmeksizin sınırlı mesuliyet ileri sürüldüğü takdirde 12 nci madde hükümleri uygulanır.

3. Bu maddenin tatbiki için gerekli usulî hükümler, ülkesinde dava açılan taraf devletin milli mevzuatına tâbidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SINIRLAMA FONU

Madde – 11
Fonun tesisi

1. Mesuliyeti ileri sürebilecek olan her şahıs, sınırlamaya tâbi alacaklardan ötürü ülkesinde dava açılan ve sözleşmede taraf olan devletin mahkemeleri veya yetkili sair mercileri nezdinde bir fon tesis edebilir. Fon, 6 ve 7 nci maddelerin mezkûr şahsın sorumlu tutulabileceği alacaklara tatbiki kabil olan hükümleri uyarınca hesaplanan meblağ ile mesuliyetin doğumuna yol açan olay gününden fonun tesisi tarihine kadar işlemiş olan faizlerin toplamından terekküp eder. Bu suretle tesis olunan fon ancak, haklarında sınırlı mesuliyet dermeyan edilebilecek olan alacakların tediyesinde kullanılabilir.

2. Fon, tespit olunan meblağın yatırılması yahut fonun tesis olunacağı taraf devletin mevzuatı bakımından şayanı kabul ve mahkeme veya yetkili sair mercilerce yeterli sayılacak olan bir teminatın gösterilmesi ile tesis olunabilir.

3. Dokuzuncu maddenin 1 inci paragrafının (a), (b) veya (c) bentleri ile 2 nci paragrafında yazılı şahıslardan biri veya sigortacısı tarafından tesis olunan fon, bununla mütenazır olarak 1 inci paragrafın (a), (b) veya (c) bentlerinde veya 2 nci paragrafta yazılı bütün şahıslar tarafından tesis edilmiş sayılır.

Madde – 12
Fonun paylaştırılması

1. Altıncı maddenin 1, 2 ve 3 üncü paragrafları ile 7 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere fon alacaklılar arasında fona karşı kabul edilmiş olan alacak miktarlarıyla orantılı olarak paylaştırılabilir.

2. Bir fon alacağını fon paylaştırılmadan önce itfa eden sorumlu kişi veya sigortacısı, lehine ödeme yapılan şahsın bu sözleşme gereğince haiz olacağı haklara ödediği meblağ nispetinde halef olur.

3. İkinci paragrafta öngörülen halefiyet hakkı zikrolunan şahıslardan başka kişiler tarafından da, olayda tatbiki kabil milli kanunun böyle bir halefiyete cevaz verdiği ölçüde, tazminat olarak ödedikleri bütün meblağlar hakkında kullanılabilir.

4. Sorumlu şahıs veya diğer her hangi bir kimse, fon paylaşılmadan önce ödemesi halinde 2 ve 3 üncü paragraflara göre halefiyet hakkından

istifade edeceği bir meblağı tazminat olarak kısmen veya tamamen bilahare ödemek zorunda kalacağını ispat ederse, fonun tesis olunduğu devletin mahkeme veya yetkili sair herhangi bir mercii mezkûr şahsın fona karşı olan haklarını sonradan kullanmasına imkân verecek yeterli bir meblağın geçici olarak saklı tutulmasına karar verebilir.

Madde – 13
Başkaca takip yapılmaması

1. Onbirinci madde uyarınca bir sınırlama fonu tesis olunduğu takdirde, fon alacaklarından hiç biri bu alacağına ilişkin olarak haiz bulunduğu hakları, adına fon tesis edilmiş olan şahsın sair malları üzerinde kullanamaz.

2. Onbirinci madde uyarınca bir sınırlama fonu tesis olunduktan sonra, lehine fon tesis edilen şahsa ait olup fona karşı ileri sürülebilen bir alacaktan dolayı sözleşmede taraf olan bir devlette haczedilmiş veya üzerine tedbir konmuş herhangi bir gemi ve diğer mallar veya gösterilmiş bulunan teminat mezkûr devletin mahkemesi veya yetkili sair merciinin kararı ile serbest bırakılabilir. Sınırlama fonu;

(a) Olayın cereyan ettiği limanda, şayet olay bir liman dışında vukubulmuşsa bunu takiben uğranılan limanda,

(b) Ölüm veya yaralanma sebebiyle olan alacaklarda inilecek limanda;

(c) Yük zararlarında boşaltma limanında veya

(d) Haczin yahut tedbirin konulduğu devlette,

tesis edilmişse, serbest bırakma kararı her halde verilir.

3. Bir ve 2 nci paragraf hükümleri ancak alacaklının sınırlama fonunu idare eden mahkemede fona karşı bir alacak dermeyan edebilmesi ve fonun da mezkûr alacak bakımından fiilen kabili tasarruf ve transferinin serbest olması halinde uygulanır.

Madde – 14
Uygulanacak kanun

Bu bölüm hükümleri saklı kalmak üzere, sınırlama fonunun tesis ve tevzii hakkındaki hükümlerle bu konulara ilişkin bilcümle, usul hükümleri fonun tesis olunduğu taraf devletin kanunlarına tâbidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
UYGULAMA ALANI

Madde - 15

1. İşbu sözleşme, 1 inci maddede zikredilen bir şahsın taraf bir devletin mahkemesi önünde mesuliyetini sınırlamak, mahcuz veya tedbir konmuş bir gemi veya sair herhangi bir malı yahut mezkûr devlet makamlarına verilmiş olan bir teminatı serbest bıraktırmak istediği her halde uygulanır. Şu kadar ki taraf her devlet 1 inci maddede zikrolunan ve mahkemeleri huzurunda, işbu sözleşme hükümlerine istinat edildiği anda mutad ikametgâh veya iş merkezi taraf devletlerden birinde bulunmayan yahut ileri sürdüğü mesuliyetini sınırlamak hakkı ile ilgili veya serbest bırakılmasını sağlamak istediği gemisi yukarıda zikredilen tarihte taraf bir devletin bayrağını taşımayan bütün şahısları bu sözleşmenin uygulanmasından kısmen veya tamamen hariç bırakmak hakkını haizdir.

2. Sözleşmede taraf olan bir devlet milli mevzuatına koyacağı sarih bir hükümle mesuliyeti sınırlama rejimini:

(a) Kendi mevzuatı gereğince iç sularda seyre tahsis edilmiş olan gemilere

(b) 300 tonilatodan küçük gemilere,

uygulamayı kabul edebilir.

Bu paragrafta öngörülen hıyar hakkını kullanan taraf devlet, milli mevzuatında kabul edilen mesuliyet sınırlarını veya böyle bir sınır öngörülmediğini tevdi merkezine bildirir.

3. Sözleşmede taraf olan bir devlet milli mevzuatına koyacağı sarih bir hükümle diğer taraf devletlerin vatandaşı olan şahısların hiç bir suretle menfaatdar bulunmadıkları olaylardan doğan alacaklara mesuliyeti sınırlama rejiminin tatbik edileceğini kabul edebilir.

3bis(*1996 Protokolü'nün 6. maddesi ile ek*) 7. maddenin 1. paragrafında öngörülen mesuliyet sınırından bağımsız olarak, bir Taraf Devlet, mesuliyet sınırının 7. maddenin 1. paragrafında belirtilenden daha az olmaması şartıyla, bir geminin yolcularının ölmesi veya yaralanması ile ilgili alacaklara uygulanacak olan mesuliyet sistemini milli mevzuatının belli hükümleri çerçevesinde düzenleyebilir. Bu paragrafta izin verilen seçeneği kullanan herhangi bir Taraf Devlet kabul edilen mesuliyet sınırlarını veya hiçbir mesuliyet sınırı olmadığını Genel Sekretere bildirecektir.

4. Taraf bir devletin mahkemeleri işbu sözleşme hükümlerini sondaj ameliyeleri için inşa veya buna elverişli hale getirilmiş olup ta bu işlerde kullanılan gemilere:

(a) Mezkûr devletin milli mevzuatında sözleşmenin 6 ncı maddesinde öngörülenden daha yüksek bir mesuliyet sınırı kabul etmiş olması, veya,

(b) Mezkûr devletin bu gemilere uygulanacak bir mesuliyet rejimi tespit eden milletlerarası bir anlaşmaya taraf olması,

halinde uygulamazlar.

Yukarıdaki (a) bendinin tatbiki halinde bu devlet keyfiyetten tevdi merciini haberdar eder.

5. İşbu sözleşme:

(a) Hava yastıklı vasıtalara,

(b) Denizin dibinde veya daha altında bulunan tabii kaynakların araştırılması ve işletilmesine tahsis edilmiş olan yüzen platformlara,

uygulanmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

Madde – 16

İmza, onaylama ve katılma

1. İşbu sözleşme, Hükümetlerarası İstişarî Denizcilik Teşkilatı (bundan böyle "Teşkilât" diye anılacaktır.) merkezinde 1 Şubat 1977 den 31 Aralık 1977 tarihine kadar bütün devletlerin imzasına, bundan sonra da katılmasına açık bulunacaktır.

2. Her devlet bu sözleşmeye :

(a) Onay, kabul veya tasvip şartına bağlı olmaksızın imza etmekle;

(b) Onay, kabul veya tasvip şartına bağlı olarak imza ettikten sonra onaylamak, kabul veya tasvip etmekle; veya

(c) Katılmakla

taraf olabilir.

3. Onaylama, kabul, tasvip veya katılma usulüne uygun bir belgenin Teşkilat Genel Sekreterliğine (bundan böyle "Genel Sekreterlik" diye anılacaktır) tevdii suretiyle olur.

Madde – 17
Yürürlüğe girme

1. İşbu sözleşme oniki devletin onay, kabul veya tasvip şartına bağlı olmaksızın imza ettiği yahut onay, kabul, tasvip veya katılma belgesini tevdi eylediği tarihten itibaren bir yıllık bir sürenin dolmasını takip eden ayın birinci günü yürürlüğe girer.

2. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli şartların yerine getirilmesini müteakip ve fakat yürürlüğe gireceği tarihten önce onay, kabul, tasvip veya katılma belgesini tevdi eden yahut sözleşmeyi onay, kabul veya tasvip şartına bağlı olmaksızın imza eden bir devlet için onay, kabul, tasvip veya katılma işlemi yahut onay, kabul veya tasvip şartına bağlı olmaksızın imza hususu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte yahut, daha sonra olması kaydıyla imza veya belgenin tevdii tarihinden itibaren 90 ıncı günü takip eden ayın birinci günü hüküm ifade eder.

3. Sözleşme, daha sonra taraf olan devletler için, belgelerini tevdi eyledikleri tarihten itibaren 90 günlük bir sürenin dolmasını takip eden ayın birinci günü yürürlüğe girer.

4. İşbu sözleşme, onu onaylayan, kabul veya tasvip eden yahut ona katılan devletler arasındaki münasebetlerde, Deniz Gemileri Maliklerinin Mesuliyetlerinin Tahdidine dair 10 Ekim 1957 de Brüksel'de akdolunan sözleşme ile Deniz Gemileri Maliklerinin Mesuliyetlerinin Sınırlandırılmasına dair bazı Kaidelerin Birleştirilmesi Hakkında 25 Ağustos 1924 tarihinde Brüksel'de imzalanan milletlerarası sözleşmeleri meriyetten kaldırarak onların yerine geçer.

Madde – 18
İhtirazî kayıtlar

1. (*1996 Protokolü'nün 7. maddesi ile değişik*) Herhangi bir Devlet işbu Sözleşmeyi imzalama, onaylama, kabul etme, uygun bulma veya ona katılma sırasında veya daha sonraki herhangi bir zamanda:

(a) 2. maddenin 1. paragrafının (d) ve (e) bentlerini uygulamama hakkını;

(b) Tehlikeli ve Zararlı Atıkların Deniz Yoluyla Taşınması ile İlgili Zararın Sorumluluğu ve Tazmini Hakkında 1996 Tarihli Uluslararası Sözleşmenin veya bu Sözleşmede yapılan herhangi bir değişikliğin veya protokolün maksadı dahilindeki zarar için alacakları hariç tutma hakkını saklı tutabilir.

İşbu Sözleşmenin esas hükümlerine ilişkin diğer herhangi bir ihtirazî kayıt kabul edilmeyecektir.
2. İmza esnasında ileri sürülen ihtirazî kayıtların onaylama, kabul veya tasvip sırasında teyit edilmeleri lazımdır.
3. Bu sözleşmeye karşı ihtirazî bir kayıt ileri sürmüş olan bir devlet, Genel Sekreterliğe yapacağı bir ihbarla ondan her zaman rücu edebilir. İşbu rücu, ihbarın alındığı tarihten itibaren hüküm ifade eder. Yapılan ihbarda ihtirazî kayıttan rücuun hüküm ifade edeceği bir tarih açık ve kesin olarak tespit edilmiş olup ta bu, ihbarın Genel Sekreterlikçe alınmasından sonraki bir tarihe isabet ederse, rücu bu tarihte hüküm ifade eder.

Madde – 19
Feshi ihbar
1. Taraflardan her biri, kendisi hakkında yürürlüğe girdiği tarihten bir sene sonra her zaman sözleşmenin feshini ihbar edebilir.
2. Feshi ihbar, bu hususiaki evrakın Genel Sekreterliğe tevdii suretiyle olur.
3. Feshi ihbar, bu hususiaki evrakın tevdii tarihinden itibaren bir senelik bir müddetin geçmesini takip eden ayın birinci günü veya belgede belirtilebilecek olan daha uzun bir sürenin dolması ile hüküm ifade eder.

Madde – 20
Revizyon ve tadil
1. Teşkilât sözleşmenin revizyon veya tadili maksadıyla bir konferansı toplantıya çağırabilir.
2. Taraflardan en az üçte birinin talebi üzerine Teşkilât taraf devletleri sözleşmenin revizyon veya tadili maksadiyle bir konferansa davet eder.
3. İşbu sözleşmeye ait bir tadil yürürlüğe girdikten sonra tevdi edilen onay, kabul, tasvip veya katılma belgesi, aksine bir hükmü ihtiva etmedikçe, sözleşmenin muaddel metnine muzaf sayılır.

Madde – 21
Mesuliyet sınırları miktarlarının ve hesap veya para birimlerinin değiştirilmesi
1. Yirminci madde hükümlerine bakılmaksızın Teşkilât bu maddenin 2 ve 3 ncü paragrafları uyarınca yalnız 6 ve 7 nci maddeler ile 8 inci maddenin 2 nci paragrafında tespit edilmiş olan meblağları değiştirmek yahut

8 inci maddenin 1 ve 2 nci paragraflarında tarif olunan iki birimden biri veya her ikisi yerine başka birimler ikame etmek üzere bir konferansı içtimaa davet edebilir. Meblağlarda ancak reel değerlerinde hissedilir bir değişikliği takiben tadilat yapılabilir.

2. Taraf devletlerin en az dörtte birinin talebi ürerine Teşkilat konferansı içtimaa davet eder.

3. Meblağların değiştirilmesine veya birimlerin yerine başka birimlerin ikamesine konferansta hazır bulunan ve oy kullanan taraf devletlerin üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.

4. Bir tadilat yürürlüğe girdikten sonra onay, kabul, tasvip veya katılma belgesini tevdi eden her devlet sözleşmeyi bu tadil edilmiş şekli ile uygular.

Madde – 22

1. İşbu sözleşme Genel Sekreterliğe tevdi olunacaktır.
2. Genel Sekreterlik :
   (a) Bu sözleşmenin tasdikli suretlerini, Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlanması hakkındaki Konferansa davet edilmiş olan devletlerle sözleşmeye katılan diğer bütün devletlere gönderecektir;
   (b) Sözleşmeyi imza veya ona iltihak etmiş olan bütün devletlere aşağıdaki hususları bildirecektir;
      i) Her yeni imza ile bütün belge tevdilerini ve bunlarda yer alan ihtirazî kayıtları, imza ve tevdi tarihlerini;
      ii) Sözleşme ve her tadilinin yürürlüğe girdiği tarihi;
      iii) Sözleşmeye dair her feshi ihbarı ve bunun hüküm ifade edeceği tarihi;
      iv) 20 veya 21 inci madde uyarınca kabul edilen tadilleri:
      v) Sözleşmenin herhangi bir maddesinde emredilen bilcümle muhaberatı.

3. Genel Sekreterlik sözleşme yürürlüğe girer girmez tasdikli bir suretini Birleşmiş Milletler Statüsünün 102 nci maddesi gereğince tescil ve ilan edilmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine gönderecektir.

Madde — 23
Kullanılan diller
İşbu sözleşme tek bir orijinal nüshada İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Rusça olarak kaleme alınmıştır, bütün metinler aynı derecede geçerlidir. Bindokuzyüzyetmişaltı yılı Kasım ayının ondokuzunda Londra'da akdolunmuştur.
İşbu hususu tasdik sadedinde, bu maksatla usulüne uygun olarak yetkili kılınmış aşağıdaki imza sahipleri bu sözleşmeyi imza etmişlerdir.

EK – II

DENİZ ALACAKLARINA KARŞI MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA 1976 TARİHLİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMEYİ TADİL EDEN 1996 PROTOKOLÜ

İŞBU PROTOKOLÜN TARAFLARI,

19 Kasım 1976'da Londra'da imzalanan Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında Sözleşmede değişiklik yapılmasının, yükseltilmiş tazminat sağlanmasının ve sınırlandırma meblağlarını güncelleştirmek için basitleştirilmiş bir usul oluşturulmasının arzu edildiğini GÖZÖNÜNE ALARAK,

Aşağıdaki hususlarda MUTABAKATA VARMIŞLARDIR:

Madde 1
İşbu Protokolün amaçları bakımından:

1. "Sözleşme" Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında 1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşme anlamına gelir.
2. "Örgüt" Uluslararası Denizcilik Örgütü anlamına gelir.
3. "Genel Sekreter" Örgütün Genel Sekreteri anlamına gelir.

Madde 2
Sözleşmenin 3. maddesinin (a) bendi aşağıdaki metin ile değiştirilmiştir: (Değişiklik Sözleşme metnine (Ek -1) işlenmiştir.

Madde 3
Sözleşmenin 6. maddesinin 1. paragrafı aşağıdaki metin ile değiştirilmiştir: (Değişiklik Sözleşme metnine (Ek -1) işlenmiştir.

Madde 4
Sözleşmenin 7. maddesinin 1. paragrafı aşağıdaki metin ile değiştirilmiştir: (Değişiklik Sözleşme metnine (Ek -1) işlenmiştir.

Madde 5
Sözleşmenin 8. maddesinin 2. paragrafı aşağıdaki metin ile değiştirilmiştir: (Değişiklik Sözleşme metnine (Ek -1) işlenmiştir.

Madde 6
Aşağıdaki metin, Sözleşmenin 15. maddesine paragraf 3bis olarak eklenmiştir: (Değişiklik Sözleşme metnine (Ek -1) işlenmiştir.

Madde 7
Sözleşmenin 18. maddesinin 1. paragrafı aşağıdaki metin ile değiştirilmiştir: (Değişiklik Sözleşme metnine (Ek -1) işlenmiştir.

Madde 8
Sınırların değiştirilmesi

1. Hiçbir surette sayıları 6'dan az olmamak kaydıyla, işbu Protokolün Taraf Devletlerinin en az yarısının talebi üzerine, işbu Protokol ile değiştirilmiş haliyle Sözleşmenin 6. maddesinin 1. paragrafı, 7. maddesinin 1. paragrafı ve 8. maddesinin 2. paragrafında belirtilen sınırları değiştirmek için yapılan herhangi bir öneri Genel Sekreter tarafından tüm Örgüt Üyelerine ve tüm Âkit Devletlere sirküle edilecektir.
2. Yukarıda belirtilen şekilde önerilen ve sirküle edilen herhangi bir değişiklik, sirküle edildiği tarihten itibaren en az altı ay sonraki bir tarihte görüşülmek üzere Örgütün Hukuk Komitesine (Hukuk Komitesi) sunulacaktır.
3. İşbu Protokol ile değiştirilmiş haliyle Sözleşmenin tüm Âkit Devletleri, Örgüt üyesi olup olmadıklarına bakılmaksızın, Hukuk Komitesinin değişikliklerin incelenmesi ve kabul edilmesi için yürüttüğü resmi işlemlere katılma hakkına sahip olacaklardır.
4. Değişiklikler, işbu Protokol ile değiştirilmiş haliyle Sözleşmenin Âkit Devletlerinin en az yarısının oylama zamanında mevcut bulunması şartıyla, işbu Protokol ile değiştirilmiş haliyle Sözleşmenin 3. paragrafta öngörülen şekilde genişletilen Hukuk Komitesinde mevcut bulunan ve oy kullanan Âkit Devletlerinin üçte iki çoğunluğu tarafından kabul edilecektir.
5. Hukuk Komitesi sınırları değiştirmeye yönelik bir öneri konusunda

hareket ederken, meydana gelen kazaları ve özellikle bu kazalardan kaynaklanan zararın miktarını, para değerlerindeki değişimi ve önerilen değişikliğin sigorta maliyetine etkisini hesaba katacaktır.

6. (a) Bu madde kapsamındaki sınır değişikliklerinin hiçbiri işbu Protokolün imzaya açıldığı tarihten itibaren beş yıldan az bir süre önce ya da bu madde kapsamındaki daha önceki bir değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren beş yıldan az bir süre önce dikkate alınamaz.
   (b) Hiçbir sınır işbu Protokol ile değiştirilmiş haliyle Sözleşmede belirlenen sınırın, işbu Protokolün imzaya açıldığı tarihten itibaren bileşik esas ile her yıl için yüzde altı oranında artırılmasına tekabül eden bir meblağı aşacak şekilde artırılamaz.
   (c) Hiçbir sınır işbu Protokol ile değiştirilmiş haliyle Sözleşmede belirlenen sınırın üç katına tekabül eden bir meblağı aşacak şekilde artırılamaz.
7. 4. paragrafa göre kabul edilen herhangi bir değişiklik, Örgüt tarafından tüm Âkit Devletlere bildirilecektir. Değişiklik, değişikliğin kabul edildiği tarihte Âkit Devletler olan Devletlerin en az dörtte biri Genel Sekretere böyle bir bildirimin yapıldığı tarihten itibaren geçen on sekiz aylık bir dönem içinde değişikliği kabul etmediklerine dair, değişikliğin reddedilmiş olacağı ve herhangi bir geçerliliğinin olmayacağı sonucunu doğuran bildirimi yapmadıkça kabul edilmiş sayılacaktır.
8. 7. paragrafa göre kabul edilmiş sayılan herhangi bir değişiklik kabul edildiği tarihten itibaren on sekiz ay sonra yürürlüğe girecektir.
9. Tüm Âkit Devletler, değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihten en az altı ay önce 12. maddenin 1. ve 2. paragraflarına göre işbu Protokolü feshetmedikçe, bu değişikliğe bağlı olacaklardır. Böyle bir fesih değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olacaktır.
10. Bir değişikliğin kabul edildiği ancak bu değişikliğin onaylanması için gerekli on sekiz aylık süre geçmediği takdirde, bu süre içinde Âkit Devlet olan bir Devlet değişiklik yürürlüğe girer ise bu değişikliğe bağlı kalacaktır. Bu süreden sonra bir Âkit Devlet olan bir Devlet, 7. paragrafa göre kabul edilen bir değişikliğe bağlı olacaktır. Bu paragrafta değinilen durumlarda, bir Devlet bir değişikliğe o değişiklik yürürlüğe girdiği zaman veya eğer daha geç ise işbu Protokol o Devlet için yürürlüğe girdiği zaman bağlı olacaktır.

Madde 9

1. Sözleşme ve işbu Protokol, işbu Protokolün Tarafları arasında tek bir belge olarak anlaşılacak ve yorumlanacaktır.
2. İşbu Protokole Taraf olan ancak Sözleşmeye Taraf olmayan bir Devlet, işbu Protokol ile değiştirilmiş haliyle Sözleşmenin işbu Protokolün diğer Taraf Devletlerle ilgili hükümlerine bağlı olacak ancak Sözleşmenin sadece Sözleşmenin Taraf Devletleri ile ilgili hükümlerine bağlı olmayacaktır.
3. İşbu Protokolle değiştirilmiş haliyle Sözleşme, sadece işbu Protokolün her bir Devlet için yürürlüğe girdiği tarihten sonra meydana gelen olaylardan doğan alacaklara uygulanacaktır.
4. İşbu Protokolde yer alan hiçbir şey, hem Sözleşmeye hem de işbu Protokole Taraf olan bir Devletin, Sözleşmeye Taraf olan ancak işbu Protokole Taraf olmayan herhangi bir Devlete karşı yükümlülüklerini etkilemeyecektir.

SON HÜKÜMLER

Madde 10
İmza, onay, kabul, tasvip ve katılma

1. İşbu Protokol, tüm Devletler tarafından imzalanmak için 1 Ekim 1996'dan 30 Eylül 1997'ye kadar Örgüt Genel Merkezinde açık olacaktır.
2. Herhangi bir Devlet işbu Protokole bağlı olmaya rızasını şu şekilde izhar edebilir:
   (a) Onay, kabul veya uygun bulmaya ilişkin çekince konmaksızın imzalama;
   (b) Bilahare onay, kabul veya uygun bulunmak üzere onay, kabul veya uygun bulmaya bağlı olarak imzalama; veya
   (c) Katılma.
3. Onay, kabul, uygun bulma veya katılma, buna ilişkin bir belgenin Genel Sekretere tevdii ile hüküm ifade eder.
4. İşbu Protokol ile değiştirilmiş haliyle Sözleşmede yapılan herhangi bir değişikliğin yürürlüğe girmesinden sonra tevdi edilen herhangi bir onay, kabul, uygun bulma veya katılma belgesi, böyle bir değişiklik ile değiştirildiği şekilde Sözleşmenin değiştirilmiş haline uygulanmış sayılacaktır.

Madde 11
Yürürlüğe girme

1. İşbu Protokol, on Devletin işbu Protokole bağlı olmaya rızalarını izhar ettiği tarihten itibaren doksan gün sonra yürürlüğe girecektir.
2. Yürürlüğe girme için 1. paragrafta belirtilen koşullarının karşılanmasından sonra işbu Protokole bağlı olmaya rızasını izhar eden herhangi bir Devlet için, işbu Protokol böyle bir rızanın izhar edildiği tarihten itibaren doksan gün sonra yürürlüğe girecektir.

Madde 12
Fesih

1. İşbu Protokol herhangi bir Taraf Devlet tarafından işbu Protokolün o Taraf Devlet için yürürlüğe girdiği tarihten sonraki herhangi bir zaman feshedilebilir.
2. Fesih, bir fesih belgesinin Genel Sekretere tevdii ile hüküm ifade eder.
3. Bir fesih, belgenin Genel Sekretere tevdi edildiği tarihten itibaren on iki ay veya fesih belgesinde belirtilebilecek olan daha uzun bir süre sonra etki doğurur.
4. İşbu Protokolün Taraf Devletleri arasında, Sözleşmenin herhangi bir Taraf Devlet tarafından Sözleşmenin 19. maddesine göre feshedilmesi hiçbir şekilde işbu Protokol ile değiştirilmiş haliyle Sözleşmenin feshi olarak yorumlanmayacaktır.

Madde 13
Gözden geçirme ve değişiklik

1. Örgüt tarafından, işbu Protokolün gözden geçirilmesi veya değiştirilmesi amacıyla bir toplantı düzenlenebilir.
2. Örgüt, Akit Devletlerin en az üçte birinin talebi üzerine işbu Protokolü gözden geçirme ve değiştirme amacıyla işbu Protokolün Akit Devletleri toplantısını düzenleyecektir.

Madde 14
Tevdi makamı

1. İşbu Protokol ve 8. madde kapsamında kabul edilen değişiklikler Genel Sekretere tevdi edilecektir.

2. Genel Sekreter:
   (a) İşbu Protokolü imzalamış veya ona katılmış olan tüm Devletleri:
      (i) tarihiyle birlikte her bir yeni imzayı veya bir belgenin tevdii;
      (ii) işbu Protokol ile değiştirilmiş haliyle Sözleşmenin 8. maddesinin 2. paragrafına göre ve Sözleşmenin 8. maddesinin 4. paragrafına göre yapılan her bir beyan ve bildirim;
      (iii) işbu Protokolün yürürlüğe giriş tarihi;
      (iv) sınırları değiştirmek için 8. maddenin 1. paragrafına göre yapılan herhangi bir öneri;
      (v) 8. maddenin 4. paragrafına göre kabul edilen herhangi bir değişiklik;
      (vi) 8. maddenin 7. paragrafına göre kabul edilmiş sayılan herhangi bir değişiklik ile birlikte bu maddenin 8. ve 9. paragraflarına göre bu değişikliğin yürürlüğe gireceği tarih;
      (vii) tevdii tarihi ve feshin etki doğuracağı tarih ile birlikte işbu Protokolün feshedildiğine dair herhangi bir belgenin tevdii hakkında bilgilendirecek;

   (b) işbu Protokolün onaylanmış gerçek kopyalarını tüm İmza Sahibi Devletlere ve işbu Protokole katılan tüm Devletlere gönderecektir.

3. İşbu Protokol yürürlüğe girer girmez; metni Genel Sekreter tarafından Birleşmiş Milletler Kurucu Sözleşmesi'nin 102'nci maddesi uyarınca tescil edilip yayınlanmak üzere Birleşmiş Milletler Sekreterliğine iletilecektir.

Madde 15
Kullanılan diller

İşbu Protokol, Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde, bu dillerden her birindeki metinler aynı derecede geçerli olmak üzere tek nüsha olarak tanzim edilmiştir.

Bin dokuz yüz doksan altı yılı Mayıs ayının ikinci gününde LONDRA'da imzalanmıştır.

Yukarıdaki hususları tasdiken Hükümetlerince yetkili kılınan ve aşağıda imzaları bulunan temsilciler işbu Protokolü imzalamışlardır.

ÇEKİNCE

Türkiye Cumhuriyeti, 1996 Protokolü'nün 7. maddesi ile tadil edilmiş haliyle Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında 1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşmenin 18. maddesinin 1. paragrafı uyarınca:

(a) 2. maddenin 1. paragrafının (d) ve (e) bentlerini uygulamama hakkını;

(b) Tehlikeli ve Zararlı Atıkların Deniz Yoluyla Taşınması ile İlgili Zararın Sorumluluğu ve Tazmini Hakkında 1996 tarihli Uluslararası Sözleşmenin veya bu Sözleşmede yapılan herhangi bir değişikliğin veya protokolün maksadı dahilindeki zarar için alacakları hariç tutma hakkını saklı tutar.

EK – III

KARAR LEG. 5(99)
(19 Nisan 2012 tarihinde kabul edilmiştir)
DENİZ ALACAKLARINA KARŞI MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA 1976 TARİHLİ SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN 1996 PROTOKOLÜNDE YER ALAN SINIRLANDIRMA MİKTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN KABULÜ•••

HUKUK KOMİTESİ, işbu doksan dokuzuncu oturumunda,
Komitenin görevlerine ilişkin Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesi'nin (bundan sonra "IMO Sözleşmesi" olarak anılacaktır) 33(b) maddesini ANIMSAYARAK,
Herhangi bir uluslararası sözleşme veya belge uyarınca ya da kapsamında verilen görevler ifa edilirken uyulması gereken usulleri belirleyen kurallara ilişkin IMO Sözleşmesi'nin 36. maddesini HATIRDA TUTARAK,
1976 tarihli Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında Sözleşme'yi tadil eden 1996 tarihli Protokol'ün (bundan sonra "1996 LLMC Protokolü" olarak anılacaktır) 3. maddesinde düzenlenen sınırlandırma miktarlarının değiştirilmesi usullerine ilişkin 1996 LLMC Protokolü'nün 8. maddesini DİKKATE ALARAK,
1996 tarihli LLMC Protokolü'nün 8(1) ve (2) maddeleri uyarıca önerilen sınırlandırma miktarına ilişkin değişiklikleri GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK,
1. 1996 LLMC Protokolü'nün 3. maddesinde hüküm altına alınan sınırlandırma miktarlarının, 1996 LLMC Protokolü'nün 8(4) maddesi uyarınca, bu kararın ekinde düzenlendiği şekilde değiştirilmesini KABUL ETMİŞTİR;
2. 1996 LLMC Protokolü'nün 8(7) maddesi uyarınca, işbu değişikliklerin kabul edildiği tarihte Âkit Devlet olan Devletlerin en az dörtte biri, bildirim tarihinden itibaren işleyecek 18 aylık sürenin bitiminden evvel değişiklikleri kabul etmediklerini Genel Sekretere iletmedikçe, 18 aylık

••• Bu Kararın Türkçeye tercümesi, Dr. Öğr. Üyesi Melda Taşkın ve Araş. Gör. İpek Oğuz tarafından yapılmıştır.

sürenin sonunda değişikliklerin kabul edilmiş sayılacağını KARARLAŞTIRMIŞTIR;
3. 1996 LLMC Protokolü'nün 8(8) maddesi uyarınca, yukarıda yer alan paragraf 2 çerçevesinde kabul edilmiş sayılan işbu değişikliklerin, kabulünden 18 ay sonra yürürlüğe gireceğini AYRICA KARARLAŞTIRMIŞTIR;
4. 1996 LLMC Protokolü'nün 14(2)(a)(v) maddesi uyarınca işbu kararın ve ekte yer alan değişikliklerin onaylı nüshalarının 1996 LLMC Protokolü'nü imzalayan veya Protokol'e katılan tüm Devletlere iletilmesini Genel Sekreterden TALEP ETMİŞTİR;
5. İşbu kararın ve ekte yer alan değişikliklerin nüshalarının, 1996 LLMC Protokolü'nü imzalamayan veya ona katılmayan Örgüt Üyelerine iletilmesini, Genel Sekreterden AYRICA TALEP ETMİŞTİR.

1976 TARİHLİ DENİZ ALACAKLARINA KARŞI MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA SÖZLEŞMEYİ TADİL EDEN 1996 PROTOKOLÜNDEKİ MESULİYET SINIRLARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

1996 LLMC Protokolü'nün 3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;
Ölüm veya yaralanmadan ileri gelen alacaklara ilişkin,
- "2 milyon Hesap Birimi" ifadesi, "3.02 milyon Hesap Birimi" olarak değiştirilmiştir;
- "800 Hesap Birimi" ifadesi, "1,208 Hesap Birimi" olarak değiştirilmiştir;
- "600 Hesap Birimi" ifadesi, "906 Hesap Birimi" olarak değiştirilmiştir;
- "400 Hesap Birimi" ifadesi, "604 Hesap Birimi" olarak değiştirilmiştir;

Diğer bütün alacaklara ilişkin,
- "1 milyon Hesap Birimi" ifadesi,"1.51 milyon Hesap Birimi" olarak değiştirilmiştir;
- "400 Hesap Birimi" ifadesi, "604 Hesap Birimi" olarak değiştirilmiştir;
- "300 Hesap Birimi" ifadesi, "453 Hesap Birimi" olarak değiştirilmiştir;
- "200 Hesap Birimi" ifadesi, "302 Hesap Birimi" olarak değiştirilmiştir.

YARARLANILAN KAYNAKLAR*

H. J. **ABRAHAM**, Das Seerecht, Erster Teil, 4. Auflage, Berlin 1978.

Cansın **AKCAN**, Yapı İpoteği, Ankara Barosu Dergisi 2018 / 2, s. 71 – 110.

Tuba **AKÇURA KARAMAN**, Güven Sorumluluğu Çerçevesinde Klas Kuruluşlarının Gemiyi Satın Alan Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu, Prof. Dr. Rona Serozan'a Armağan, Cilt I, İstanbul 2010, s. 3 – 53.

Tuba **AKÇURA KARAMAN**, Gemi Ve Hava Aracı İpoteği Ve Motorlu Taşıt Rehni, İstanbul 2015.

Sami **AKINCI**, Türk Hukukunda Gemi İpoteği, Ankara 1958.

Sami **AKSOY**, Taşıma Hukukunda Fiili Taşıyıcı, İstanbul 2015.

Sami **AKSOY**, Türk Deniz Hukukunda Yeni Bir Düzenleme: Bağlama Kütüğü, Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan, 1. Cilt, Ankara 2010, s. 63 – 112. (*Bağlama Kütüğü*)

Sami **AKSOY**, Gemi Adamının Manevi Tazminat Alacağı Gemi Alacaklısı Hakkı Bahşeder mi?, Prof. Dr. Sabih Arkan'a Armağan, İstanbul 2019, s. 115 – 128. (*Manevi Tazminat Alacağı*)

S. Didem **ALGANTÜRK LIGHT**, Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği Hakkında Değerlendirmeler, İTÜSBD Yıl 8, Sayı 16, Güz 2009, s. 49 – 64.

Atilla **ALTOP**, Bağlama Kütüğü ile İlgili Yasal Düzenlemenin Getirdiği Bazı Sorunlar, DHD Yıl 10 (2005) – S. 1 – 4, s. 1 – 13.

Serap **AMASYA**, Mukayeseli Hukukta Gemi Tasnif Kuruluşlarının Bilgi Vermeden Dolayı Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu Ve Türk Hukuku Bakımından Genel Bir Değerlendirme, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2009 / 1, s. 65 – 141.

Kerim **ATAMER**, Bağlama Kütüğü: Yasama Amacı, Uygulama Alanı ve Özel Hukuk Kurallarına Etkisi, BATİDER C. XXV – S. 4, s. 297 – 366. (*Bağlama Kütüğü*)

---

* Birden fazla çalışmasına birden fazla atıf yapılan yazarların her bir çalışması için kullanılan kısaltma parantez içinde belirtilmiştir.

Kerim **ATAMER**, Gemi ve Uçak İpoteğinin Hukuksal Temelleri, İstanbul 2012. *(İpotek)*

Kerim **ATAMER**, Deniz Ticareti Hukuku – Cilt II – Gemilerin Eşya Hukuku, İstanbul 2018. *(C. II)*

Kerim **ATAMER**, Parça Başına Sınırlı Sorumluluk Ve 1924 Brüksel Sözleşmesi, DHD - Gündüz Aybay Anısına Armağan, Yıl 5 (2000), Sayı 1 – 4, İstanbul 2002, s. 57 – 94. *(Sınırlı Sorumluluk)*

Kerim **ATAMER**, 1924 Brüksel Sözleşmesi'nin Hükümleri Türk Ticaret Kanunu'na Aynen Alındı mı?, Gündüz Aybay Armağanı, İstanbul 2004, s. 179 – 202. *(Brüksel Sözleşmesi)*

Kerim **ATAMER**, Yeni Türk Hukuku Uyarınca Incorporation, FIOST ve Arbitration London Kayıtları İle Bazı Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, DHD, Yıl 11 (2011), S. 1 – 4, s. 241 – 342.

Kerim **ATAMER**, 2002 Atina Sözleşmesi'nde Ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nda Deniz Yolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesi, BATİDER C. XXIV, S. 3, s. 103-213. *(Yolcu Taşıma)*

Kerim **ATAMER**, 1989 Londra Sözleşmesinde Ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Kurtarma, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen'e Armağan, İstanbul 2007, s. 807 – 890. *(Kurtarma)*

Nami **BARLAS**, Yeni Medeni Kanunun Aynî Teminatlara İlişkin Düzenlemeleri, Prof. Dr. Ünal Tekinalp'e Armağan, C. II, İstanbul 2003, s. 569 – 588.

Jürgen **BASEDOW** / Wolfgang **WURMNEST**, Die Dritthaftung von Klassifikationsgesellschaften, Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht -132, Tübingen 2004. *(Dritthaftung)*

Başak **BAYSAL**, Yapı Alacaklısı İpoteğine İlişkin Başlıca Hukuksal Sorunlar, Prof. Dr. Özer SELİÇİ'ye Armağan, Ankara 2006, s. 149 – 178.

Levent **BIÇAKÇI**, Yapı Alacaklısı İpoteği, İÜHFM, Doğumunun 100. Yılında Atatürk'e Armağan, Cilt XLV – XLVII (1982), Sayı 1 – 4, s. 537 – 567.

Barbaros **ÇAĞA**, Gemi Adamlarının Üçüncü Kişilere Verdikleri Zararlardan Donatanın Sorumluluğu, BATİDER Cilt VII (1973), Sayı 2, s. 449 - 465.

Tahir **ÇAĞA**, Türkiye'de Deniz Kabotaj Tekeli, İHFM, C. XLI, S. 3 – 4, s. 197 – 223.

Tahir **ÇAĞA** - Rayegân **KENDER**, Deniz Ticareti Hukuku I, Giriş, Gemi, Donatan ve Kaptan, Gözden Geçirilmiş 16. Baskı, İstanbul 2010. *(C. I)*

Tahir **ÇAĞA** - Rayegân **KENDER**, Deniz Ticareti Hukuku II, Navlun Sözleşmesi, Gözden Geçirilmiş 10. Baskı, İstanbul 2010. (*C. II*)

Tahir **ÇAĞA** / Rayegân **KENDER**, Deniz Ticareti Hukuku III, Gemi ve Yük Alacaklısı Hakları, Zamanaşımı, Deniz Hukukunda Cebri İcra, 4. Baskı, İstanbul 2005.

Mertol **CAN**, Türk Hukukunda ve Milletlerarası Hukukta Deniz Yolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesi, Ankara 2001. (*Yolcu Taşıma*)

Ergon A. **ÇETİNGİL**, Uluslararası Anlaşmalarda Donatanın Akit Dışı Sorumluluğu, Sorumluluk ile Sigorta Hukuku ve Uygulama Açısından Türkiye'de Deniz Kazaları Sempozyumu, Bildiriler – Tartışmalar, 13 – 15 Ekim 1982 İstanbul, Ankara 1983, s. 125 – 161. (*Donatanın Sorumluluğu*)

Ergon **ÇETİNGİL**, Alman Deniz Ticareti Hukukunun 1986 Yılı Reformunda Taşıyanın Sorumluluğu İle İlgili Olarak Yapılan Değişiklikler, BATİDER C. XVI, S. 4, s. 21 - 57. (*Taşıyanın Sorumluluğu*)

Ergon **ÇETİNGİL**, Türk Hukukunda Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi Ve Sigorta, Sorumluluk Ve Sigorta Hukuku Bakımından İkinci Taşımacılık Sempozyumu, Ankara 1985, s. 133 – 162. (*Yolcu Taşıma*)

Ergon **ÇETİNGİL** / Rayegân **KENDER** / Samim **ÜNAN**, Müşterek Avarya Hukuku, 2004 York-Anvers Kuralları – Dispeç – 2011 Tarihli (Yeni) Türk Ticaret Kanunu - Müşterek Avarya ve Sigorta, İstanbul 2011.

Duygu **DAMAR**, Milletlerarası Taşıma Hukukunda "Wilful Misconduct" Kavramının Tarihçesi Ve Tercümesi, Prof. Dr. Sevin Toluner'e Armağan, MHB Yıl 24 / Sayı 1 – 2 / 2004, s. 379 – 393.

İsmail **DEMİR**, 1989 Londra Konvansiyonu Çerçevesinde Kurtarma, Ankara 2010. (*Kurtarma*)

İsmail **DEMİR**, Yeni Bağlama Kütüğü Rejimi Üzerine Değerlendirmeler, AÜHFD 64 (1) 2015, s. 103 – 169. (*Bağlama Kütüğü*)

İsmail **DEMİR**, Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında Milletlerarası Sözleşme'de Yapılan 2012 Değişikliklerinin Değerlendirilmesi, BATİDER C. XXXI, Sayı 1, s. 109 – 160. (*Mesuliyetin Sınırlanması*)

İsmail **DEMİR**, Türk Hukukunda Kılavuzluk Ve Römorkaj Hizmetleri, DHD Yıl 11, S. 1- 4, İstanbul 2011, s. 343 – 425.

Albrecht **DROBNIG**, Tätigkeit und Haftung von Klassifikationsgesellschaften in der Bundesrepublik Deutschland am Beispiel des Germanischen Lloyd, Hamburg 1995.

Nuray **EKŞİ**, Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanununun Hazırlanmasına Etki Eden Faktörler ve Kanunun Genel Esaslarının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Tahir Çağa'nın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 201 – 209.

Nuray **EKŞİ**, Milletlerarası Deniz Ticareti Alanında "Incorporation" Yoluyla Yapılan Tahkim Anlaşmaları Ve Bu Anlaşmaların Üçüncü Kişilere Etkisi, DHD Yıl 8 (2003), Sayı 1- 4, İstanbul 2005, 1 – 23.

Aslıhan **ERBAŞ AÇIKEL**, Gemi İnşa Sözleşmesi, İstanbul 2013.

Şafak **EREL**, Eşyaya Bağlı Borç, Ankara 1982.

Fikret **EREN**, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Ankara 2017.

Mehmet Serkan **ERGÜNE**, Taşınır Mülkiyeti, İstanbul 2017. (*Taşınır Mülkiyeti*)

Mehmet Serkan **ERGÜNE**, Hukukumuzda Taşınır Rehninin, Özellikle Teslime Bağlı Taşınır Rehninin Kuruluşu, İstanbul 2002. (Taşınır Rehni)

Gönen **ERİŞ**, Türk Ticaret Kanunu – Üçüncü Cilt, Deniz Ticareti ve Sigorta, Ankara 1980.

Mazhar Nedim **GÖKNİL**, Deniz Hukukunun Birleştirilmesinde Enternasyonal Konvansiyon ve Kaideler, Ord. Prof. Dr. Muammer Raşit Seviğ'e Armağan'dan Ayrı Baskı, İstanbul 1956.

Bedia **GÜLEŞ**, Türk Hukukunda Yapı İpoteği, Ankara 2018.

M. Cahit **GÜNEL**, Taşınmaz Rehninin Kapsamı Çerçevesinde Eklentinin Hukuki Durumu, İstanbul 2013.

Damla **GÜRPINAR**, Sözleşme Dışı Yanlış Tavsiyede Bulunma, Öğüt Veya Bilgi Vermeden Doğan Sorumluluk, İzmir 2006.

Özlem **GÜRSES**, Lahey Kurallarına Göre Taşıyanın Sınırlı Sorumluluğuna İlişkin Bir Değerlendirme, İÜHFM C. LXIII (2005), S. 1 – 2, s. 293 – 304.

Rolf **HERBER**, Seehandelsrecht, Systematische Darstellung, 2. neu bearbeitete Auflage, Berlin / Boston 2016.

Murat **İNCEOĞLU**, Gemi İpoteğinde Alacaklının Alacak Muaccel Olmadan Önceki Hakları, Prof. Dr. Tahir Çağa Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 261 – 277.

Turgut **KALPSÜZ**, Donatanın Akit Dışı Mesuliyeti ve Bunun Sınırlandırılması, Sorumluluk ile Sigorta Hukuku ve Uygulama Açısından Türkiye'de Deniz Kazaları Sempozyumu, Bildiriler – Tartışmalar, 13 – 15 Ekim 1982 İstanbul, Ankara 1983, s. 45 – 88.

Nil **KARABAĞ BULUT**, Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme, İstanbul 2009.

Hakan **KARAN**, Yargıtay'ın Konişmentolu Taşımalar Hakkındaki 1924 Tarihli La Haye Kaidelerini Uygulaması Gereği, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Bildiriler – Tartışmalar XVII, 9 – 10 Haziran 2000, s. 223 – 245.

Reyagân **KENDER**, Uluslararası Deniz Hukukunda Kurtarma – Yardıma Dair Yeni Çalışmalar, Prof. Dr. Ernst E. Hirsch'in Hatırasına Armağan, Ankara 1986, s. 372 – 387. (*Kurtarma*)

Rayegân **KENDER**, Çatma Hukukunda Harp Gemileri, Prof. Dr. Hikmet Belbez'in Hatırasına Armağan, BATİDER Aralık 1986, C. XIII, S. 3 - 4, s. 111– 142.

Rayegân **KENDER**, Donatanın TTK m. 947'de Düzenlenen Sorumluluğunun Hukuki Mahiyeti, Prof. Dr. Tahir Çağa Anısına Armağanı, İstanbul 2000, s. 289 – 302.

Rayegân **KENDER** / Ergon **ÇETİNGİL** / Samim **ÜNAN** / Emine **YAZICIOĞLU**, TTK Tasarısı'nın "Deniz Ticareti" Başlıklı 5. Kitabında Yer Alan Hükümler Hakkında, DHD Özel Sayı, 2006, s. 1 – 295.

Abuzer **KENDİGELEN**, Gerekçeli – Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, İstanbul 2011.

Abuzer **KENDİGELEN** / İ. Çağrı **ZENGİN** / F. Pelin **TOKCAN** / Numan S. **SÖNMEZ** / Zehra **GÜNEY** (Yayına Hazırlayanlar), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı - Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları 2014, İstanbul 2018. (*Kararlar 2014*)

Abuzer **KENDİGELEN** / İ. Çağrı **ZENGİN** / F. Pelin **TOKCAN** / Numan S. **SÖNMEZ** / Zehra **GÜNEY** (Yayına Hazırlayanlar), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı - Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları 2015 – 2016, İstanbul 2018. (*Kararlar 2015 – 2016*)

Abuzer **KENDİGELEN** / İ. Çağrı **ZENGİN** / F. Pelin **TOKCAN** / Numan S. **SÖNMEZ** / Zehra **GÜNEY** (Yayına Hazırlayanlar), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı - Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları 2017, İstanbul 2018. (*Kararlar 2017*)

Çiğdem **KIRCA**, Bilgi Vermeden Dolayı Üçüncü Kişiye Karşı Sorumluluk, Ankara 2004.

İbrahim Serdar **KOYUNCU**, Gemi Sınıflama Kuruluşlarının Faaliyetleri ve Sorumluluğu, İstanbul 2008.

Holger **KRAFT** – Matthias **SCHLINGMANN**, Die Dritthaftung von Klassifikationsgesellschaften – Zugleich ein Beitrag zu den Grundlagen der beruflichen Die Dritthaftung, VersR 2004, s. 1095 – 1104.

Norbert **KRAUSE**, Praxis Handbuch Schiffsregister, Berlin / Boston 2012.

Monika **KROHN**, Die Pfandrechte an registrierten Schiffen, Frankfurt am Main 2004.

Nil **KULA DEĞİRMENCİ**, Türk Deniz Ticaret Hukukunda Uygulanan Hükümler Arasındaki "Bertaraf Edici" ve "Seçimlik" İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, Cilt 7, Yıl 2018, Sayı 2, s. 257-293. (*Uygulanan Hükümler*)

Nil **KULA DEĞİRMENCİ**, Türk Hukukunda Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğu Sınırlama Fonu, İstanbul 2015.

Selami **KURAN**, Uluslararası Deniz Hukuku, 5. Baskı, İstanbul 2016.

Zekeriya **KURŞAT**, Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi, İstanbul 2008.

Gülfer **KUYUCU MERİÇ**, Donatanın Petrol Kirliliğinden Doğan Sorumluluğu Ve Sınırlandırılması, İstanbul 2017.

Katharina **LUDEWIG**, Kollektives Arbeitsrecht auf Schiffen des Internationalen Seeschifffahrtsregisters, Berlin 2012.

Sinan **MİSİLİ**, Gemi İnşa Sözleşmesinin Kurulması ve Tarafların Borçları, İstanbul 2016.

Halûk Nami **NOMER** / Mehmet Serkan **ERGÜNE**, Eşya Hukuku, Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş 6. Bası, İstanbul 2019.

Kemal **OĞUZMAN**, Eşyaya Bağlı Borçlar ve Haklar, İÜHFM C. 31 (1965), Sayı 1 – 4, s. 209 – 219.

Kemal **OĞUZMAN** / Turgut **ÖZ**, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt – 1, Gözden Geçirilmiş 16. Bası, İstanbul 2018. (*C. I*)

Kemal **OĞUZMAN** / Turgut **ÖZ**, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt – 2, Gözden Geçirilmiş 16. Bası, İstanbul 2018. (*C. II*)

Kemal **OĞUZMAN** / Özer **SELİÇİ** / Saibe **OKTAY ÖZDEMİR**, Eşya Hukuku, 21. Baskı, İstanbul 2018.

Sami **OKAY**, Deniz Ticareti Hukuku I, 3. Bası, İstanbul 1970.

Merih Kemal **OMAĞ**, Gemi İpoteği ve Sigorta Tazminatı, Prof. Dr. Turhan Esener Armağanı – I. İş Hukuku Uluslararası Kongresi (15 – 16 – 17 Mayıs 2014), İstanbul 2016, s. 351 – 365.

Hasan Seçkin **OZANOĞLU**, Türk Medeni Kanunu'nun 940. Maddesinin II. Fıkrası (Motorlu Araç Rehni) Üzerine, GÜHFD Yıl 2001, Cilt V, Sayı 1 - 2 (Baskı Haziran 2003), s. 20 – 35.

Muhammet **ÖZEKES**, Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, C. III, 15. Bası, İstanbul 2017.

Zeynep **ÖZGENÇ**, Gemi Alacaklısı Hakkına Uygulanacak Hukuk Sorunu; İpek Yolu Canlanıyor: Türk – Çin Hukuk Zirvesi, 12 – 14 Haziran 2012, Konferans Bildiri Kitabı. (https://hukuk.marmara.edu.tr/yayinlar/sempozyum-yayinlari/ipek-yolu-canlaniyor-turk-cin-hukuk-zirvesi/)

Cüneyt **PEKMEZ**, Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu, İstanbul 2013.

Dieter **RABE** / Kay Uwe **BAHNSEN**, Seehandelsrecht, Fünftes Buch des Handelsgesetzbuches mit Nebenvorschriften und Internationale Übereinkommen, 5., völlig neu bearbeitete Auflage, München 2018.

Klaus **RAMMING**, Seehandelsrecht, Großkommentar - Mit ÖlHÜ 1992, BunkerölÜ, WBÜ, Erster Band Berlin 2017.

Safa **REİSOĞLU**, Türk ve İsviçre Hukukunda İnşaatçı İpoteği, Ankara 1961.

Nazlı **SELEK**, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Denizde Kurtarma Hizmetleri, İstanbul 2015.

Aslıhan **SEVİNÇ KUYUCU**, Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Gemilerin Mülkiyetinin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Kazanılmasına İlişkin Esaslar, MHB Cilt 37, Sayı 2, s. 689 – 710. (*Bağlama Kütüğü*)

Aslıhan **SEVİNÇ KUYUCU**, Gemi Finansmanı Sözleşmeleri, İstanbul 2016. (*Gemi Finansmanı*)

Cüneyt **SÜZEL**, Deniz Ticareti Hukukunda Taşıtan Ve Yükleten, İstanbul 2014. (*Taşıtan ve Yükleten*)

Cüneyt **SÜZEL**, Gemi Alacaklısı Hakkı Ve Gemi İpoteği Hakkında 1993 Cenevre Sözleşmesi ve Yeni Türk Ticaret Kanunu, İstanbul 2012. (*Gemi Alacaklısı Hakkı*)

Cüneyt **SÜZEL**, Türk Mevzuatında Gemi Tanımı, Prof. Dr. Rona Serozan'a Armağan, Cilt II, İstanbul 2010, s. 1615 – 1644.

Bülent **SÖZER**, Deniz Ticareti Hukuku - I, Gözden Geçirilmiş 3. Bası, İstanbul 2014. (*C. I*)

Bülent **SÖZER**, Deniz Ticareti Hukuku – II, Müşterek Avaryalar, Çatmalar, Kurtarma, Gemi Alacaklısı Hakkı, İstanbul 2016. (*C. II*)

Cemal **ŞANLI** / Emre **ESEN** / İnci **ATAMAN FİGANMEŞE**, Milletlerarası Özel Hukuk, 6. Bası, İstanbul 2018.

Zehra **ŞEKER**, Elverişli Bayrak ve İkinci Sicil, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1994. (*İkinci Sicil*)

Zehra **ŞEKER ÖĞÜZ**, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Gemi Mülkiyetinin Devrine İlişkin Getirilen Esaslar, Prof. Dr. Mustafa Dural'a Armağan, İstanbul 2013, s. 847 – 853.

Zehra **ŞEKER ÖĞÜZ**, Üzerinde İpotek Tesis Edilmiş Gemilerin Türk Gemi Sicilinden Terkin Edilerek Türk Uluslararası Gemi Siciline Kaydedilmesi Sorunu, DHD Yıl 4, Sayı 3 – 4, s. 83 – 92.

Zehra **ŞEKER ÖĞÜZ**, Gemi Yönetimi Sözleşmesi, 2. Baskı, İstanbul 2013. (*Gemi Yönetimi Sözleşmesi*)

Haluk **TANDOĞAN**, Karada Meydana Gelen Zararlar Dolayısiyle Sorumluluk ile Sigorta Hukuku ve Uygulama Açısından Türkiye'de Deniz Kazaları Sempozyumu, Bildiriler – Tartışmalar, 13 – 15 Ekim 1982 İstanbul, Ankara 1983, s. 175 - 189.

Melda **TAŞKIN**, Deniz Yolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Taşıyanın Gemi Kazasından Sorumluluğu, İstanbul 2016.

Selâhattin Sulhi **TEKİNAY**, İnşaatçı İpoteğinin Tescilini İsteme Hakkının Hukuki Mahiyeti, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 3 (1969), S. 4, s.133 – 139.

Sevin **TOLUNER**, Milletlerarası Hukuk Dersleri – Devletin Yetkisi (Yer ve Kişiler Bakımından Çevresi ve Niteliği, 5. Bası, İstanbul 1996.

Kübra **VAR TÜRK** / Hakan **KARAN**, Gemi İşletenin Bedensel Zararlardan Dolayı Akit Dışı Sorumluluğuna Uygulanacak Hukuk, Akit Dışı Kusursuz Sorumlulukta Bedensel Zararlar – Uluslararası Kongre, Editörler: Av. Sema Uçakhan Güleç – Prof. Dr. Necdet Basa, Ankara 2018, s. 117 – 139.

Hüseyin **ÜLGEN**, Hava Taşıma Sözleşmesi, Ankara 1987.

Hüseyin **ÜLGEN** – Mehmet **HELVACI** – Abuzer **KENDİGELEN** – Arslan **KAYA**, Kıymetli Evrak Hukuku, Altıncı (Tıpkı) Bası, İstanbul 2009.

Fehmi **ÜLGENER**, Gemi İşletme Müteahhidi, Gemi Yöneteni ve Zaman Çartereri Kavramları, DHD, Yıl 6 – 7, Sayı 1 – 4, s. 9 – 25.

Samim **ÜNAN**, "Bağlama Kütüğü" ile İlgili Bazı Sorunlar, DHD Yıl 10 (2005) – S. 1 – 4, s. 15 – 26.

Turgut **TAN**, İdare Hukuku, 7. Bası, Ankara 2018.

Emine **YAZICIOĞLU**, Tekne Sigortası Sözleşmesi, İstanbul 2003. (*Tekne Sigortası*)

Emine **YAZICIOĞLU**, Türkiye'de Deniz Kabotajı Tekeline İlişkin Bazı Sorunlar, Cumhuriyetimizin 75. Yıl Armağanı, İstanbul 1999, s. 799 – 806. (*Kabotaj*)

Emine **YAZICIOĞLU**, Lahey Kuralları İle Türk Ticaret Kanunu Arasında Uygulanacak Kural Sorunu, DHD Yıl 4 (1999), Sayı 3 – 4, s. 39 – 60. (*Lahey Kuralları*)

Emine **YAZICIOĞLU**, Konflikte zwischen den Haager Regeln und dem türkischen Handelsgesetzbuch bei der Anwendung Bestimmter Regeln, TranspR 2003, s. 286 – 295. (*Konflikte*)

Emine **YAZICIOĞLU**, Uluslararası Deniz Taşımalarında Uygulanacak Kural Sorunu, DHD – Gündüz Aybay Anısına Armağan, Yıl 5 (2000), Sayı 1 – 4, İstanbul 2002, s. 45 – 56. (*Uygulanacak Kural*)

Emine **YAZICIOĞLU**, Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Türk Hukukunun Deniz Kabotajı Tekeline İlişkin Sorunları, DHD, Yıl 6 – 7, Sayı 1 – 4, s. 61 – 73.

Emine **YAZICIOĞLU**, Deniz Aracı İşleteninin Akit Dışı Sorumluluğu, Akit Dışı Kusursuz Sorumlulukta Bedensel Zararlar – Uluslararası Kongre, Editörler: Av. Sema Uçakhan Güleç – Prof. Dr. Necdet Basa, Ankara 2018, s. 140 – 165.

Emine **YAZICIOĞLU**, Deniz Yük Senedi Ve Deniz Yük Senedi İle Belgelenen Taşımalara İlişkin Bazı Sorunlar, Prof. Dr. Tahir Çağa'nın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 651 – 676.

Kübra **YETİŞ ŞAMLI**, Uluslararası Kara, Hava ve Deniz Yolu İle Eşya Taşımalarında Taşıyıcının / Taşıyanın Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı, İstanbul 2008. (*Sınırlı Sorumluluk*)

Kübra **YETİŞ ŞAMLI**, Lahey - Lahey / Visby, Hamburg ve Rotterdam Kuralları'nda Sefere Elverişlilik, İÜHFM, C. LXXI (2013), S. 2, s. 479 – 496. (*Sefere Elverişlilik*)

Kübra **YETİŞ ŞAMLI**, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu, İstanbul 2013. (*Taşıyanın Sorumluluğu*)

Maria **ZEHETBAUER**, Entscheidung des Handelsgerichtes Wien, 20 Cg14/03t vom 31.5.2005 bestätigt durch Entscheidung des Oberlandesgerichtes Wien 4 R 99/05g vom 20.6.2005 zur Frage der fehlenden Klassifikation eines Seeschiffes in der Transportversicherung unter Zugrundelegung der Allgemeinen Österreichischen Transportversicherungsbedingungen TranspR 5 – 2008, s. 197 – 201.